



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Redactor

LEGISLATURA 2023 - 2024

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

TOMO II

DICIEMBRE 2023



REDACTOR
TOMO II
LEGISLATURA 2023 - 2024

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

M.Sc. Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES

Abog. Rolando M. Vallejos Zabaleta
SECRETARIO GENERAL
CÁMARA DE SENADORES

Lic. Eloy Patthy Condori
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN
CÁMARA DE SENADORES

PERSONAL DE REDACCIÓN

Blanca Luz Paredes de Blantnik
Pascuala Layme Carita
Lic. Arminda Claros Vargas

Lic. Patricio Huaynoca Fuentes
Lic. José Ivan Fernández Reyes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Giovanny Julio González Portal Altamirano
GRABACIÓN

DEPÓSITO LEGAL
4-1-236-2024 P.O.

PRESENTACIÓN

El “Redactor” que tenemos entre manos, se constituye en la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural que refleja el trabajo de las Senadoras y Senadores durante el periodo de diciembre de la Legislatura 2023-2024.

El presente Redactor cumple a cabalidad lo establecido en el inciso a) del artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores; es una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los debates de cada una de las “Sesiones Ordinarias del Pleno Camaral”.

La importancia de este “Redactor” en la función legislativa, se constituye en la construcción de la memoria institucional del trabajo realizado en el primer Órgano del Estado, toda vez que refleja la participación fidedigna de las Senadoras y los Senadores en las sesiones llevadas a cabo en cumplimiento de la agenda establecida para el efecto, su contenido también permite informar el trabajo de los Asambleístas Nacionales de la Cámara Alta de “Legislar, Fiscalizar y Gestionar”.

En tal sentido, es una satisfacción para la Presidencia de la Cámara de Senadores, efectuar la publicación de El “Redactor” correspondiente a la Legislatura 2023 – 2024.



Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
DIRECTIVA LEGISLATURA 2023 -2024



SEN. ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA (CB)
PRESIDENTE
MAS - IPSP



SEN. SIMONA QUISPE APAZA (LP)
PRIMERA VICEPRESIDENTA
MAS - IPSP



SEN. DALY SANTA MARÍA AGUIRRE (PT)
SEGUNDA VICEPRESIDENTA
CC



SEN. PEDRO BENJAMÍN
VARGAS FERNÁNDEZ (PT)
PRIMER SECRETARIO
MAS - IPSP



SEN. JULIO DIEGO
ROMAÑA GALINDO (PD)
SEGUNDO SECRETARIO
CREEMOS



SEN. LINDAURA RASGUIDO
MEJÍA (OR)
TERCERA SECRETARIA
MAS - IPSP





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES TITULARES (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



ROBERTO PADILLA BEDOYA
MAS - IPSP



TRINIDAD ROCHA ROBLES
MAS - IPSP



SILVIA GILMA SALAME FARJAT
CC



SANTIAGO TICONA YUPARI
CC

LA PAZ



VIRGINIA VELASCO CONDORI
MAS - IPSP



FÉLIX AJPI AJPI
MAS - IPSP



SIMONA QUISPE APAZA
MAS - IPSP



CECILIA ISABEL REQUENA ZÁRATE
CC

COCHABAMBA



LEONARDO LOZA
MAS - IPSP



MARÍA PATRICIA ARCE GUZMÁN
MAS - IPSP



ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA
MAS - IPSP



ANDREA BRUNA BARRIENTOS SAHONERO
CC

ORURO



MIGUEL PÉREZ SANDOVAL
MAS - IPSP



LINDAURA RASGUIDO MEJÍA
MAS - IPSP



RUBÉN GUTIÉRREZ CARRIZO
MAS - IPSP



MARÍA VANÍA ROCHA MUÑOZ
CC

POTOSÍ



HILARIÓN MAMANI NAVARRO
MAS - IPSP



ANA MARÍA CASTILLO NEGRETTE
MAS - IPSP



PEDRO BENJAMÍN VARGAS FERNÁNDEZ
MAS - IPSP



DALY CRISTINA SANTA MARÍA AGUIRRE
CC

TARIJA



GLADYS VALENTINA ALARCÓN FARFÁN DE AYALA
MAS - IPSP



MIGUEL ÁNGEL REJAS VARGAS
MAS - IPSP



RODRIGO PAZ PEREIRA
CC



NELY VERÓNICA GALLO SORUCO
CC

SANTA CRUZ



SOLEDAD FLORES VELÁSQUEZ
MAS - IPSP



ISIDORO QUISPE HUANCA
MAS - IPSP



CENTA LOTHY REK LÓPEZ
CREEMOS



HENRY OMAR MONTERO MENDOZA
CREEMOS

BENI



MARÍA ROXANA NACIF BARBOZA
MAS - IPSP



CECILIA MOYOVIRI MOYE
CC



WALTER JESÚS JUSTINIANO MARTÍNEZ
CC



CLAUDIA ELENA EGÜEZ ALGARANAZ
CREEMOS

PANDO



EVA LUZ HUMÉREZ ALVEZ
MAS - IPSP



LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS
MAS - IPSP



CORINA FERREIRA DOMÍNGUEZ
CC



JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO
CREEMOS





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES SUPLENTES (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



LAURA MIGUELINA PÁRRAGA LEÓN
MAS - IPSP



GERMÁN MOSCOSO ARANCIBIA
MAS - IPSP



JORGE ANTONIO ZAMORA TARDÍO
CC



SARAI BETZABETH REINAGA LA MADRID
CC

LA PAZ



YOLANDA MARÍA PONCE CONDO
MAS - IPSP



GUIDO JOSÉ VARELA MANCILLA
MAS - IPSP



PORFIRIO OVIDIO MENACHO TARDINO
CC

COCHABAMBA



LUCY SARA ESCOBAR VELASCO
MAS - IPSP



HERMO PÉREZ
MAS - IPSP



EMILIANA DILMA CABRERA
MAS - IPSP



LUIS GUILLERMO SILVESTRE SEOANE FLORES
CC

ORURO



MERY ROSALÍA CHOQUE TORREZ
MAS - IPSP



GILMAR HUARACHI HUARACHI
MAS - IPSP



LAURA MARLENE LUJÁN CONDORI
MAS - IPSP



ENRIQUE FERNANDO DEHNE FRANCO
CC

POTOSÍ



ELENA JUDITH AGUILAR FLORES
MAS - IPSP



SANTOS RAMOS SOCPAZA
MAS - IPSP



HILDA VEGA ROCHA
MAS - IPSP



PEDRO LAGRAVA BURGOA
CC

TARIJA



LUIS EDGAR CASSO VACA
MAS - IPSP



NATIVIDAD ARAMAYO PAREDES
MAS - IPSP



ELIZABET ZOYA ZAMORA ARCE
CC



JAVIER FRANZ MARTÍNEZ ESPINOZA
CC

SANTA CRUZ



WILLIAM TORREZ TORDOYA
MAS - IPSP



MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ
MAS - IPSP



ERIK MORÓN OSINAGA
CREEMOS



PAOLA ANDREA FERNÁNDEZ REA
CREEMOS

BENI



MISDRAEL MAMANI ARENAS
MAS - IPSP



FERNANDO ALFONSO VACA SUAREZ
CC



NEILA VELARDE SALAS
CC



JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
CREEMOS

PANDO



ERMENEGILDO LLAVERA CHUSGO
MAS - IPSP



PAULA PAXI DE SUJO
MAS - IPSP



CARLOS ALBERTO AMURUZ
CC



DULCE MARÍA ARAUJO DOMÍNGUEZ
CREEMOS

COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2023 - 2024)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL



MIGUEL REJAS
PRESIDENTE



MARÍA PATRICIA ARCE
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL



ANDREA BARRIENTOS
COMITÉ DE SISTEMA
ELECTORAL, DERECHOS
HUMANOS Y EQUIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO



ROBERTO PADILLA
PRESIDENTE



LUIS FLORES
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



SANTIAGO TICONA
COMITÉ DE MINISTERIO
PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL
ESTADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



LEONARDO LOZA
PRESIDENTE



GLADYS ALARCÓN
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA BOLIVIANA



EVA HUMEREZ
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



CLAUDIA EGÚEZ
PRESIDENTA



SOLEDAD FLORES
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES,
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y
REGIONALES



CORINA FERREIRA
COMITÉ DE AUTONOMÍAS
DEPARTAMENTALES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS



ISIDORO QUISPE
PRESIDENTE



VIRGINIA VELASCO
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



NELY GALLO
COMITÉ DE POLÍTICAS
FINANCIERA, MONETARIA,
TRIBUTARIA Y SEGUROS

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN



MIGUEL PÉREZ
PRESIDENTE



ANA CASTILLO
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS,
MINERÍA Y METALURGIA



HENRY MONTERO
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL,
DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD



CECILIA MOYOVIRI
PRESIDENTA



HILARIÓN MAMANI
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS



TRINIDAD ROCHA
COMITÉ DE CULTURAS,
INTERCULTURALIDAD Y
PATRIMONIO CULTURAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



VANIA ROCHA
PRESIDENTA



RUBÉN GUTIÉRREZ
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y DEPORTES



SILVIA SALAME
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN
LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL



FÉLIX AJPI AJPI
PRESIDENTE



MARÍA NACIF
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES,
INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES



RODRIGO PAZ
COMITÉ DE RELACIONES
ECONÓMICAS
INTERNACIONALES

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



WALTER JUSTINIANO
PRESIDENTE



CENTA REK
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO,
RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA
COCA



CECILIA REQUENA
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD, AMAZONIA, ÁREAS
PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO



PERIODO CONSTITUCIONAL

2020 - 2025

NÓMINA DE SENADORAS Y SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TITULARES		SUPLENTE
CHUQUISACA		
PADILLA BEDOYA ROBERTO	MAS	PÁRRAGA LEÓN DE CHAUCA LAURA MIGUELINA
ROCHA ROBLES Vda. DE MOGOLLÓN TRINIDAD	MAS	MOSCOSO ARANCIBIA GERMÁN
SALAME FARJAT SILVIA GILMA	CC	ZAMORA TARDIO JORGE ANTONIO
TICONA YUPARI SANTIAGO	CC	REINAGA LA MADRID SARAI BETSABETH
LA PAZ		
VELASCO CONDORI VIRGINIA		
AJPI AJPI FÉLIX	MAS	PONCE CONDO YOLANDA MARÍA
QUISPE APAZA SIMONA	MAS	VARELA MANCILLA GUIDO JOSÉ
REQUENA ZÁRATE CECILIA ISABEL	CC	MENACHO TARQUINO PORFIRIO OVIDIO
COCHABAMBA		
LOZA LEONARDO	MAS	ESCOBAR VELASCO LUCY SARA
ARCE GUZMÁN MARÍA PATRICIA	MAS	PÉREZ HERMO
RODRÍGUEZ LEDEZMA ANDRÓNICO	MAS	CABRERA DE HERBAS EMILIANA DILMA
BARRIENTOS SAHONERO ANDREA BRUNA	CC	SEOANE FLORES LUIS GUILLERMO SILVESTRE
ORURO		
PÉREZ SANDOVAL MIGUEL	MAS	CHOQUE TORREZ MERY ROSALÍA
RASGUIDO MEJÍA LINDAURA	MAS	HUARACHI HUARACHI GILMAR
GUTIÉRREZ CARRIZO RUBÉN	MAS	LUJÁN CONDORI LAURA MARLENE
ROCHA MUÑOZ DE ANTEZANA MARÍA VANIA	CC	DEHNE FRANCO ENRIQUE FERNANDO
POTOSÍ		
MAMANI NAVARRO HILARIÓN	MAS	AGUILAR FLORES ELENA JUDITH
CASTILLO NEGRETTE ANA MARÍA	MAS	RAMOS SOCPAZA
VARGAS FERNÁNDEZ PEDRO BENJAMÍN	MAS	VEGA ROCHA HILDA
SANTA MARÍA AGUIRRE DE OROPEZA DALY CRISTINA	CC	LAGRAVA BURGOA PEDRO
TARIJA		
ALARCÓN FARFÁN DE AYALA GLADYS VALENTINA	MAS	CASSO VACA LUIS EDGAR
REJAS VARGAS MIGUEL ÁNGEL	MAS	ARAMAYO PAREDES NATIVIDAD
PAZ PEREIRA RODRIGO	CC	ZAMORA ARCE ELIZABET ZOYA
GALLO SORUCO NELY VERÓNICA	CC	MARTÍNEZ ESPINOZA JAVIER FRANZ
SANTA CRUZ		
FLORES VELÁSQUEZ SOLEDAD	MAS	TORREZ TORDOYA WILLIAM
QUISPE HUANCA ISIDORO	MAS	MUÑOZ RODRÍGUEZ DE SERRUDO MARÍA
REK LÓPEZ CENTA LOTHY	CREE	ERIK MORÓN OSINAGA
MONTERO MENDOZA HENRY OMAR	CREE	FERNÁNDEZ REA PAOLA ANDREA
BENI		
NACIF BARBOZA MARÍA ROXANA	MAS	MAMANI ARENAS MISDRAEL
CECILIA	CC	VACA SUAREZ FERNANDO ALFONSO
JUSTINIANO MARTÍNEZ WALTER JESÚS	CC	VELARDE SALAS NEILA
EGÜEZ ALGARAÑAZ CLAUDIA ELENA	CREE	JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
PANDO		
HUMEREZ ALVEZ EVA LUZ	MAS	LLAVERA CHUSGO ERMENEGILDO
FLORES ROBERTS LUIS ADOLFO	MAS	PAXI DE SUXO PAULA
FERREIRA DOMÍNGUEZ CORINA	CC	CARLOS ALBERTO AMURUZ
ROMAÑA GALINDO JULIO DIEGO	CREE	ARAUJO DOMÍNGUEZ DULCE MARÍA



ÍNDICE

Pág.

17ª SESIÓN PREPARATORIA.....	1
Miércoles, 6 de diciembre de 2023	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

22ª SESIÓN ORDINARIA.....	129
Miércoles, 13 de diciembre de 2023	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

25ª SESIÓN ORDINARIA.....	431
Lunes, 18 de diciembre de 2023	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.





CÁMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS



17ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 6 de diciembre de 2023

Presidente:	Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta:	Sen. ^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta:	Sen. ^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretarios:	Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
	Sen. ^a Lindaaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Araujo Domínguez Dulce María, Arce Guzmán María Patricia, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarafaz Claudia Elena, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Llavera Chusgo Ermenegildo, Mamani Arenas Misrael, Mamani Navarro Hilarión, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Montero Mendoza Henry Omar, Morón Osinaga Erik, Moyoviri Moye Cecilia, Muñoz Rodríguez María, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Rasguido Mejía Lindaaura, Reinaga La Madrid Sarai Betzabeth, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Seoane Flores Luis Guillermo Silvestre, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Zamora Arce Elizabeth Zoya.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Décima Séptima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:31, correspondiente al día miércoles 6 de diciembre de 2023.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Buen día, Presidente y buenos días colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nely Verónica Gallo Soruco por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, habilita al Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores del 4 al 8 diciembre del 2023.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, habilita al Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz del 4 al 8 diciembre del 2023.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, habilita al Senador Ermenegildo Llavera Chusgo del 4 al 8 diciembre del 2023.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, habilita al Senador Misrael Mamani Arenas del 4 al 8 diciembre del 2023.

El Senador Rodrigo Paz Pereira, habilita a la Senadora Elizabeth Zoya Zamora Arce del 4 al 8 diciembre del



2023.

El Senador Isidoro Quispe Huanca, habilita a la Senadora María Muñoz Rodríguez del 4 al 8 diciembre del 2023.

La Senadora Centa Lothy Rek López, habilita al Senador Erik Morón Osinaga del 4 al 8 diciembre del 2023.

La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, habilita al Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino del 4 al 8 diciembre del 2023.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, habilita a la Senadora Dulce María Araujo Domínguez del 4 al 8 diciembre del 2023.

El Senador Santiago Ticona Yupari, habilita a la Senadora Sarai Betzabeth Reinaga La Madrid del 4 al 8 diciembre del 2023.

La Senadora Virginia Velasco Condori, Semana Regional del 4 al 8 diciembre de 2023.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Sen.^a Muñoz: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Muñoz Rodríguez por el Departamento de Santa Cruz.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

EL Senador Justiniano Martínez Walter Jesús, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 48 horas.

EL Senador Padilla Bedoya Roberto, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 24 horas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Décima Séptima Sesión Ordinaria, miércoles 6 de diciembre; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, diciembre de 2023; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.



Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite los siguientes Proyectos de Ley enviados por el Órgano Ejecutivo:

a) De “Delimitación de Límite Intradepartamental entre los municipios de San Javier y San Julián de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

b) De “Delimitación Intradepartamental en el Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca del Departamento de Oruro”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

c) De “Delimitación Intradepartamental en el Tramo II entre los municipios de Huanuni y Poopó del Departamento de Oruro”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

d) De “Delimitación Intradepartamental en dos tramos, entre los municipios de Zudáñez y Tarabuco del Departamento de Chuquisaca”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

e) De “Delimitación Interdepartamental de dos tramos, entre los departamentos de Oruro (Municipio de Challapata) y Potosí (Municipio de San Pedro de Macha)”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

f) De “Delimitación de Límite Intradepartamental entre los Municipios de Sucre y Yotala (Tramo I) del Departamento de Chuquisaca”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

g) De “Delimitación del Límite Intradepartamental entre los Municipios de Sucre – Presto del Departamento de Chuquisaca”.



Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

h) De “Delimitación Interdepartamental en el Límite de Colindancia entre el Departamento de Oruro, Municipio de Paria, con el Departamento de Cochabamba, Municipios de Tapacarí, Tacopaya y Bolívar”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Gracias, Presidente. En principio quiero saludar su persona y a la Directiva también a las hermanas senadoras y senadores, buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Leonardo Loza, presenta el Proyecto de Ley “Que Modifica la Ley N° 4154, de 31 de diciembre de 2009, que autoriza al Órgano Ejecutivo, a través de la Corporación Minera de Bolivia, la transferencia, a título gratuito, de los terrenos baldíos, calles, parques y viviendas abandonadas, de la Empresa Minera de Catavi, en un área de 883,0442 hectáreas, a favor del Gobierno Municipal de Llallagua.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.3 El Senador Erick Morón Osinaga, presenta el Proyecto de Ley de “Castración Química, modificación de los artículos 308, 308 Bis y 309 del Código Penal”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

1.4 La Senadora Paula Paxi de Suño, presenta el Proyecto de Ley Especial Corta por la alimentación y abastecimiento de los productos de primera necesidad del Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

1.5 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta el Proyecto de Ley de “Declaratoria de Patrimonio Cultural Material, Inmaterial a la Wachuma, Ayahuasca, Chacruna, Vilca y a la bebida Ayahuasca; así como sus usos y conocimientos asociados y protección y conservación de las plantas medicinales.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad y de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 La Senadora Trinidad Rocha Robles presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al charanguista “Juan Lescano Fernández”, por su aporte en el ámbito musical y promocionar la música originaria del charango boliviano.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a “Fausto Ramírez Vallejos” Charanguista de música originaria, por su aporte en el ámbito musical y promocionar la música originaria del charango boliviano.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.2 La Senadora Claudia Elena Egúez Algaraz, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la creación de la Pastoral Social Caritas – Beni, por sus 60 años de servicio de asistencia social.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Centa Lothy Rek López, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Programa “Premio Joven”, por incentivar a la juventud a participar de diferentes actividades que fomentan valores de apoyo a la sociedad.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.4 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Conjunto Folklórico “Tobas Zona Sud” de la Ciudad de Oruro, por sus 106 años de creación y aporte al arte.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.5 El Senador Félix Ajpi Ajpi presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Rafael Bustillos”, por sus 100 años al servicio de la educación potosina.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Juan Pablo II”, por sus 50 años de fundación, por su aporte al servicio de la educación del Departamento de La Paz.



Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.6 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Instituto Tecnológico Boliviano Canadiense “El Paso”, por sus 29 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, informe cuál es la normativa legal que fundamenta y respalda que la Policía Boliviana realice la Inspección Técnica Vehicular; informe qué acciones llevó adelante en relación a los hechos ocurridos en la Comunidad de Pailitas, Guarayos, Santa Cruz el 2 de diciembre del presente año; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe qué acciones realizó el INRA en la Comunidad de Pailitas, Guarayos, Santa Cruz donde se declaró tierras fiscales no disponibles; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Fiscal General del Estado, informe qué actos investigativos se están desarrollando en el marco del conflicto ocurrido en la Comunidad de Pailitas, Guarayos, Santa Cruz el 2 de diciembre del presente año; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita:

a) Al Gobernador del Departamento de La Paz, informe qué acciones ha realizado con respecto al derrame de 20 mil litros de aceite derramado sobre el Río Desaguadero; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de Relaciones Exteriores, informe si su ministerio cursó comunicaciones con su homólogo de la República del Perú y Autoridad Binacional, respecto al derrame de 20 mil litros de aceite sobre el Río



Desaguadero; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe qué acciones ha realizado con respecto al derrame de 20 mil litros de aceite derramados sobre el Río Desaguadero; informe respecto a los proyectos del Contrato de Préstamo N° 3599/BL-BO; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe respecto a los proyectos del Contrato de Préstamo N° 3599/BL-BO; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe si la Comunidad Indígena Renacer del Departamento del Beni, solicitó permiso de quemas controladas; informe sobre la denuncia presentada en fecha 20 de octubre de 2023 ante las oficinas del SERNAP, por involución y gestión deficiente; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe sobre la dotación de tierras fiscales que realizó en fecha 30 de julio de 2010, en la Comunidad Indígena Renacer del Municipio de San Javier; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 El Senador Ermenegildo Llavería Chusgo, solicita:

a) A la Ministra de Salud y Deportes, informe sobre la diferenciación entre una certificación BPM- Área nutraceutica y BPM- Área de producción de sólidos no estériles; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Contralora General del Estado a.i., informe si existe denuncia alguna en contra del Alcalde Municipal de Chayanta y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Contraloría General del Estado, con nota de atención.



Sen. Secretario:

c) Al Fiscal General del Estado, informe sobre la situación del Caso: 502102112300226; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, informe si existe denuncia alguna sobre actos de corrupción cometidos por el Alcalde Municipal de Chayanta; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita:

a) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe sobre el estado de proyectos en el Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Fiscal General del Estado, que informe sobre el estado actual del proceso de investigación, ante la querrela interpuesta por los concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Nueva, en contra del alcalde de este municipio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, que informe sobre la Sentencia Constitucional N° 0012/2021; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Constitucional Plurinacional, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe ampliatorio a la Petición de Informe Escrito N° 1093/2022-2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Ministro de Gobierno, que informe cuántos operativos realizó y cuál fue la unidad policial a cargo de los operativos para capturar a Sebastián Marset; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Silvia Gilma Salame Farjat por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.9 El Senador Miguel Pérez Sandoval, solicita:

a) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe si COMIBOL tiene registrado en Derechos Reales un predio ubicado en el sector Vinto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, informe sobre los procesos judiciales que se tiene en contra de la ex registradora de Derechos Reales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo de Justicia, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Alcalde Municipal de Oruro, informe si se encuentra en vigencia la Ley Municipal N° 961, que eleva a rango de ley la Ordenanza Municipal 53/709; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.10 El Senador Hilarión Mamani Navarro, solicita:

a) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe sobre los contratos de riesgo compartido, suscritos por la COMIBOL con la Empresa Valle Hermoso S.A.; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe sobre las actividades relacionadas en el rubro eléctrico en el Sistema Interconectado Nacional – SIN, de la Empresa Valle Hermoso S.A.; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuesta a Minuta de Comunicación:



4.1 El Secretario General a.i. de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia remite las respuestas a las Minutas de Comunicación Nos. 378/2022-2023 y 422/2022-2023.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los Senadores proyectistas Silvia Gilma Salme Farjat y Jorge Antonio Zamora Tardío; y Senadora Corina Ferreira Domínguez.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

5.1 El Gobernador del Departamento de Potosí, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1277/2022-2023 (Tema: Ítems ministeriales de salud).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Pedro Benjamín Vargas Fernández.

Sen. Secretario:

5.2 El Gobernador del Departamento de Cochabamba, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1227/2022-2023. (Tema: Acciones respecto a la escasez de agua por sequía).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Secretario:

5.3 El Gobernador del Departamento de La Paz, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1348/2022-2023, (Tema: Acciones que llevó a cabo para fiscalizar la nueva tranca instalada en la Comunidad Chimate del Municipio de Mapi).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen. Secretario:

5.4 La Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 019/2023-2024 (Tema: Proceso judicial de demanda ordinaria de división y partición de un bien).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Secretario:

5.5 El Fiscal General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 010/2023-2024. (Tema: Proceso Judicial con NUREJ 7079806).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Adscripción a Comisiones:

7.1 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; de Planificación, Política Económica y Finanzas; de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad; y de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.2 La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; de Organización Territorial del Estado y Autonomías; de Planificación, Política Económica y Finanzas; de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; de Política Social, Educación y Salud; de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad; y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.3 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad; de Política Internacional; y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.4 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; y de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.5 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Planificación, Política Económica y Finanzas; y de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.



Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.6 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; de Planificación, Política Económica y Finanzas; de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad; de Política Social, Educación y Salud; de Política Internacional; de Organización Territorial del Estado y Autonomías; y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.7 El Senador Hilarión Mamani Navarro, solicita su adscripción a las Comisiones de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; y de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.8 El Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; de Planificación, Política Económica y Finanzas; de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; de Política Social, Educación y Salud; de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad; de Política Internacional; y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.9 La Senadora Soledad Flores Velásquez, solicita su adscripción a las Comisiones de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; de Planificación, Política Económica y Finanzas; de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad; de Política Internacional; de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; de Política Social, Educación y Salud; de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; y de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.10 El Senador Félix Ajpi Ajpi, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; de Planificación, Política Económica y Finanzas; y de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.11 El Senador Miguel Pérez Sandoval, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos



Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; y de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Reposiciones:

8.1 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 101/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "Los Tobas" el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del pueblo boliviano y en homenaje a "La Etnia los Tobas" que habita la región del Gran Chaco Boliviano".

Sen. Presidente: Repóngase en Agenda.

Sen. Secretario:

b) N° 103/2022-2023 C.S. "Que declara día nacional de la danza "La Diablada" el 11 de julio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia".

Sen. Presidente: Repóngase en Agenda.

Sen. Secretario:

c) N° 104/2022-2023 C.S., "Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva Saya Afroboliviana".

Sen. Presidente: Repóngase en Agenda.

Sen. Secretario:

d) N° 106/2022-2023 C.S., Día Nacional de la Danza "La Llamera".

Sen. Presidente: Repóngase en Agenda.

Sen. Secretario:

e) N° 107/2022-2023 C.S., Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva "El Ch'uta".

Sen. Presidente: Repóngase en Agenda.

Sen. Secretario:

f) N° 109/2022-2023 C.S., Día Nacional de la Danza "Waka Waka" o "Waka Thocoris".

Sen. Presidente: Repóngase en Agenda.

Sen. Secretario:

8.2 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 071/2022-2023 C.S.,



"9 de diciembre, Día de la Constitución Política del Estado" en reconocimiento a la aprobación de la Constitución realizada por la Asamblea Constituyente en la Ciudad de Oruro".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

8.3 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 183/2021-2022 C.S. "Ley de Delimitación del límite/tramo Intradepartamental de un tramo entre los municipios de Omereque y Pasorapa del Departamento de Cochabamba".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

8.4 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 173/2022-2023 C.S. "Que declara el 10 de octubre como Día Nacional del Politólogo".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Declaración Camaral.

1.1 Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Instituto de Formación Artística "Simeon Roncal", por su contribución a la cultura en la formación musical y la preservación del patrimonio inmaterial del país, presentado por la Senadora Silvia Gilma Salame Farjat.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.^a Reinaga: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Instituto de Formación Artística "Simeon Roncal", por su contribución a la cultura en la formación musical y la preservación del patrimonio inmaterial del país.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto



de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Hilarión Mamani Navarro, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al Consejo de Ayllus Originarios de Potosí - CAOP, por sus 25 años de aniversario, a celebrarse el 12 de diciembre del presente año.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a todos los hermanos y hermanas senadores.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Consejo de Ayllus Originarios de Potosí - CAOP, por sus 25 años de aniversario, a celebrarse el 12 de diciembre del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Feria de la "Fruta Tempranera" de la Comunidad de Tablaya Chica, Declarada Patrimonio Cultural intangible del Municipio de Cotagaita, a llevarse a cabo el 9 de diciembre de la presente gestión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Primero, debemos manifestar un poco, Municipio de Cotagaita es capital frutícola y tiene inmensas comunidades que producen fruta.

Por lo cual solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Feria de la "Fruta Tempranera" de la Comunidad de Tablaya Chica, Declarada Patrimonio Cultural intangible del Municipio de Cotagaita, a celebrarse a cabo el 9 de diciembre de la presente gestión.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

1.3 Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación de Artesanos Productores de Chuquisaca “La Plata”, por su valiosa contribución al desarrollo de la artesanía y promoción del turismo en el Departamento de Chuquisaca, presentado por la Senadora Virginia Velasco Condori.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Un saludo, Presidente a través suyo saludar a los miembros en esta Sesión Ordinaria.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación de Artesanos Productores de Chuquisaca “La Plata”, por su valiosa contribución al desarrollo de la artesanía y promoción del turismo en el Departamento de Chuquisaca y el Estado Plurinacional de Bolivia, acto conmemorativo a efectuarse el día 14 de diciembre del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

1.4 Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Sindicato Mixto de Transporte 1° de Mayo de Yotala, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, por sus 54 años de fundación, a celebrarse el 13 de diciembre del presente año, presentado por la Senadora Trinidad Rocha Robles.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Robles: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de



reconocimiento al Sindicato Mixto de Transporte 1° de Mayo de Yotala, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, por sus 54 años de fundación, a celebrarse el 13 de diciembre del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Conformación de la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las Propuestas de Reconocimiento “Premio a la Democracia – Juan Carlos Flores Bedregal”.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 35 del Reglamento de las Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

Sen. Secretario:

Artículo 35. (Comisión de Evaluación). - I. Se conformará una Comisión Especial de Análisis y Evaluación para establecer la procedencia o improcedencia de las propuestas y solicitudes realizadas por las Senadoras y Senadores.

II. La Comisión estará presidida por la Primera Vicepresidenta o el Primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores, por la Presidenta o Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral y por la Presidenta o Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral para la Conformación de la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las Propuestas de Reconocimiento “Premio a la Democracia - Juan Carlos Flores Bedregal”.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

LA CÁMARA DE SENADORES,

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 35 y 36, del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

RESUELVE:



PRIMERO. Conformar la Comisión Especial de análisis y evaluación de las propuestas al Reconocimiento "Premio a la Democracia - Juan Carlos Flores Bedregal", designándose a los siguientes senadores:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Sen. Simona Quispe Apaza | Primera Vicepresidenta. |
| 2. Sen. Miguel Ángel Rejas Vargas | Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral. |
| 3. Sen. María Vania Rocha Muñoz | Presidenta de la Comisión de Política Social, Educación y Salud. |

SEGUNDO. Esta Comisión deberá emitir los informes, estableciendo la procedencia o improcedencia de las propuestas y solicitudes realizadas para el Reconocimiento "Premio a la Democracia - Juan Carlos Flores Bedregal".

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral que Conformar la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las Propuestas de Reconocimiento "Premio a la Democracia - Juan Carlos Flores Bedregal".

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Conformación de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Senadores, para la Legislatura 2023-2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 16 del Reglamento de la Ética de la Cámara de Senadores.

Sen. Secretario:

Artículo 16. (Conformación).

I. La Comisión de Ética y Transparencia, está conformada por cuatro 4 Senadoras o Senadores Titulares de los cuales dos pertenecerán al bloque de mayoría y dos al bloque de minoría, quienes son designados mediante Resolución Camaral.

II. Las Senadoras y Senadores elegidos como representantes ante la Comisión de Ética y Transparencia, no deben haber sido sancionados por faltas gravísimas o graves establecidas en el presente Reglamento.

III. No podrán ser elegidos como miembros de la Comisión de Ética Transparencia las Senadoras o Senadores que sean parte de la Directiva.



IV. La Comisión de Ética y Transparencia no admitirá la participación Senadoras o Senadores adscritos.

Sen. Presidente: La lectura precisamos que la Comisión de Ética y Transparencia está Conformada por dos senadores o senadoras del bloque mayoría y dos senadoras o senadores del bloque minoría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las notas que presentaron las Bancadas del MAS-IPSP, Comunidad Ciudadana y Creemos.

Sen. Secretario:

“La Paz, 6 de diciembre de 2023; **C.S./BAN.NAL.MAS-IPSP/HMN/N 044/2023-2024**; Señor; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Presente; Ref.: Remite Nómina para Conformación de las Comisiones Especiales de Participación Ciudadana y Ética; De mi consideración; Mediante la presente, saludo a su autoridad con las consideraciones más distinguidas, deseándole éxito en las funciones que desempeña; En atención a la determinación efectuada en la Reunión de la Bancada del MAS-IPSP de la Cámara de Senadores, realizada el día de hoy 6 de diciembre del 2023, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Participación y Deliberación Ciudadana y el Reglamento de Ética, como Bancada, corresponde designar en las Comisiones Especiales de la Legislatura 2023-2024, a los siguientes Senadores; **2. Comisión de Ética:** Sen. María Patricia Arce Guzmán; Sen. Miguel Pérez Sandoval; Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguida; Firmado: Senador Hilarión Mamani Navarro; Jefe de Bancada Nacional MAS-IPSP; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.”

“La Paz, 30 de noviembre de 2023; JEF. BAN CC N° 014/2023-2024; Señor; Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; Señor Presidente; Para fines consiguientes y de acuerdo a los Reglamentos de Ética y Participación Ciudadana y Deliberación Pública, ponemos a conocimiento de su Presidencia la nómina de Senadores de las Bancadas de CREEMOS Y COMUNIDAD CIUDADANA, que formarán parte de la siguiente Comisión Especial; 1.- COMISIÓN DE ETICA; Sen. María Vania Rocha Muñoz (CC); Sen. Henry Omar Montero Mendoza (Creemos); Agradeciendo su gentil atención, saludamos a usted, muy atentamente; Firman: Senador Henry Omar Montero Mendoza; Jefe de Bancada Creemos; Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores; Jefe de Bancada Comunidad Ciudadana; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.”

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral que designa a los miembros de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Senadores para la presente Legislatura 2023-2024.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

LA CÁMARA DE SENADORES,

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 20 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y los Artículos 16, 17 y 19 del Reglamento de Ética.

RESUELVE:

Designar como miembros de la Comisión de Ética y Transparencia, para la Legislatura 2023-2024, a las siguientes senadoras y senadores:

1. Sen. María Patricia Arce Guzmán
2. Sen. Miguel Pérez Sandoval
3. Sen. María Vania Rocha Muñoz



4. Sen. Henry Omar Montero Mendoza

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, se decreta votación por escrutinio de conformidad del artículo 117, parágrafo II del Reglamento General.

Solicito a los Jefes de Bancada puedan designar un representante para la conformación de la Comisión de Control y conteo de los resultados de la votación.

Tiene la palabra, el Jefe de la Bancada del MAS-IPSP.

Sen. Mamani Navarro: Voy a designar al Senador Félix Ajpi Ajpi.

Sen. Presidente: Adelante, Senador Félix.

Tiene la palabra, el Jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana.

Sen. Seoane: Presidente, a la Senadora Sarai Betzabeth Reinaga La Madrid.

Sen. Presidente: Adelante, Senadora Sarai.

Tiene la palabra, el Jefe de Bancada de Creemos.

Sen. Montero: A la Senadora Claudia Elena Egüez Algarafñaz.

Sen. Presidente: Adelante, Senadora Claudia.

La modalidad de votación será la siguiente quienes estén de acuerdo con la designación de los miembros de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Senadores, para la Legislatura 2023-2024, votarán Sí y quienes no estén de acuerdo votarán No.

Solicito Senador Secretario, proceder llamar lista y convocar a los senadores para que puedan emitir su voto.

Sen. Secretario:

Votación:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Araujo Domínguez Dulce María, Arce Guzmán María Patricia, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarafñaz Claudia Elena, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Llavera Chusgo Ermenegildo, Mamani Arenas Misrael, Mamani Navarro Hilarión, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Montero Mendoza Henry Omar, Morón Osinaga Erik, Moyoviri Moye Cecilia, Muñoz Rodríguez María, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Rasguido Mejía Lindaura, Reinaga La Madrid Sarai Betzabeth, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Seoane Flores Luis Guillermo Silvestre, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Zamora Arce Elizabeth Zoya.

Sen. Presidente: Solicito a los miembros de la Comisión de Escrutinio proceder al conteo de los votos.

Sen.^a Egüez: Treinta (30).



Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; No; No; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; No; No.

Veinte seis votos (26) por el Sí y cuatro votos (4) por el No.

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.ª Presidenta: Agradecemos a la Comisión de Control del voto.

Senador Secretario, informe los resultados finales de la votación.

Sen. Secretario: Total senadores que han votado son treinta (30) en Sala. Emitieron su voto por el Sí veinte seis (26) senadores y el voto por el No cuatro (4) senadores. Se requería solo 16 votos para la mayoría. Existe mayoría absoluta, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Con el resultado de la votación queda aprobada la Resolución Camaral de designación de los miembros de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Senadores, para la Legislatura 2023-2024.

Invitamos a las senadoras y senadores, María Patricia Arce Guzmán, María Vania Rocha Muñoz, Senador Miguel Pérez Sandoval y Senador Henry Omar Montero Mendoza, pasen al frente para tomar el juramento.

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma -

Sen. Presidente: Vamos a pedir a las senadoras y senadores a ponerse de pie para acompañar el juramento.

Le pedimos hacer su señal de su convicción personal.

Senadoras y senadores: María Patricia Arce Guzmán, María Vania Rocha Muñoz, Senador Miguel Pérez Sandoval y Senador Henry Omar Montero Mendoza.

Juran ustedes por nuestra Patria, por nuestra Constitución Política del Estado, por la sagrada memoria de nuestros antepasados y por el pueblo boliviano cumplir fiel y lealmente las funciones del miembro de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Senadores hasta la finalización de la Legislatura 2023-2024.

Senadoras y senadores: María Patricia Arce Guzmán, María Vania Rocha Muñoz, Senador Miguel Pérez Sandoval y Senador Henry Omar Montero Mendoza: Sí, juro.

Sen. Presidente: Sí, así lo hacen nuestra Patria, esta Cámara de Senadores y el pueblo boliviano lo premie de lo contrario los demande.

Quedan posesionados como miembros de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Senadores hasta la finalización de la Legislatura 2023-2024. ¡Felicidades!

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Conformación de la Comisión Especial de Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores, para la Legislatura 2023-2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las notas presentadas por la Bancada del MAS-IPSP, Comunidad Ciudadana y Creemos.



Sen. Secretario:

“La Paz, 6 de diciembre de 2023; **C.S./BAN.NAL.MAS-IPSP/HMN/N 044/2023-2024**; Señor; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Presente; Ref.: Remite Nómina para Conformación de las Comisiones Especiales de Participación Ciudadana y Ética; De mi consideración; Mediante la presente, saludo a su autoridad con las consideraciones más distinguidas, deseándole éxito en las funciones que desempeña; En atención a la determinación efectuada en la Reunión de la Bancada del MAS-IPSP de la Cámara de Senadores, realizada el día de hoy 6 de diciembre del 2023, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Participación y Deliberación Ciudadana y el Reglamento de Ética, como Bancada, corresponde designar en las Comisiones Especiales de la Legislatura 2023-2024, a los siguientes Senadores; **1. Comisión de Participación y Deliberación Ciudadana:** Sen. Gladys Valentina Alarcón Farfán; Sen. Luis Adolfo Flores Roberts; Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas; Firmado: Senador Hilarión Mamani Navarro; Jefe de Bancada Nacional MAS-IPSP; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.”

“La Paz, 30 de noviembre de 2023; JEF. BAN CC N° 014/2023-2024; Señor; Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; Señor Presidente; Para fines consiguientes y de acuerdo a los Reglamentos de Ética y Participación Ciudadana y Deliberación Pública, ponemos a conocimiento de su Presidencia la nómina de Senadores de las Bancadas de CREEMOS Y COMUNIDAD CIUDADANA, que formarán parte de la siguiente Comisión Especial; 2.- Comisión de Participación y Deliberación Ciudadana; Sen. Cecilia Moyoviri Moye (CC); Agradeciendo su gentil atención, saludamos a usted, muy atentamente; Firman: Senador Henry Omar Montero Mendoza; Jefe de Bancada Creemos; Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores; Jefe de Bancada Comunidad Ciudadana; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.”

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral que designa a los miembros de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores para la presente Legislatura 2023-2024.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL****LA CÁMARA DE SENADORES,**

En cumplimiento al Artículo 12 del Reglamento de Participación Ciudadana y Deliberación Pública de la Cámara de Senadores.

RESUELVE:

Designar como miembros de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana, para la Legislatura 2023-2024, a los siguientes senadores:

1. Sen. Gladys Valentina Alarcón Farfán
2. Sen. Luis Adolfo Flores Roberts
3. Sen. Cecilia Moyoviri Moye

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, se decreta votación por escrutinio de conformidad del artículo 117, párrafo II del Reglamento General.



Solicito nuevamente a los Jefes de Bancada designar un representante para la conformación de la Comisión de Control y conteo de los resultados de la votación.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Gracias, Presidente. Lo primero quiero dar la bienvenida al Senador de Pando Carlos Tiburcio quien está con nosotros aquí le deseamos lo mejor de los éxitos en esta Cámara Alta, al mismo tiempo quería pedirle que sea nuestro representante de esta votación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Buenos días, por su intermedio querido Presidente. Saludar a todos los colegas presentes en Sala, agradecer la bienvenida de mi colega Guillermo y aquí tienen a un ciudadano comprometido con la Patria que siempre estará firme en la defensa de la misma. Gracias por la recepción y por el cariño demostrado.

Sen. Presidente: Gracias, Senador bienvenido.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Vamos a designar al Senador Rejas.

Sen. Presidente: Adelante, Senador Miguel Rejas.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: A la Senadora Dulce María Araujo.

Sen. Presidente: Adelante, Senadora Dulce María Araujo, Senador Tiburcio y Senador Miguel.

La modalidad de votación nuevamente quienes estén de acuerdo con los miembros de la Comisión Especial y Permanente Participación Ciudadana votan Sí y no estén de acuerdo votarán No.

Solicito Senador Secretario, llamar lista y convocar a los senadores a emitir su voto.

Sen. Secretario:

Votación: Vamos a convocar para que emita su voto.

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Araujo Domínguez Dulce María, Arce Guzmán María Patricia, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarafaz Claudia Elena, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Llavera Chusgo Ermenegildo, Mamani Arenas Misrael, Mamani Navarro Hilarión, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Montero Mendoza Henry Omar, Morón Osinaga Erik, Moyoviri Moya Cecilia, Muñoz Rodríguez María, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Rasguido Mejía Lindaaura, Reinaga La Madrid Sarai Betzabeth, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Seoane Flores Luis Guillermo Silvestre, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Zamora Arce Elizabeth Zoya.

Sen. Presidente: Solicito a la Comisión de Control proceder con el conteo de las papeletas y después del contenido.

Sen. Rejas: Treinta (32) senadores emitieron su voto.



Sen. Presidente: Solicito a los miembros de la Comisión de Escrutinio proceder al conteo de los votos.

Sen. Rejas: Veinte cinco votos (25) por el Sí y cuatro votos (4) por el No y tres votos (3) por el blanco.

Sí; Sí No; No; No; No; Blanco; Blanco; Blanco.

Sen. Presidente: Agradecemos a la Comisión de Control del conteo de votos.

Senador Secretario, informe los resultados finales de la votación.

Sen. Secretario: De los 32 senadores votantes. Emitieron su voto por el Sí veinte cinco (25) senadores, el voto por el No cuatro (4) senadores y el voto por el Blanco tres (3) senadores. Se requería para mayoría absoluta 17 votos. Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Con el resultado de la votación queda aprobada la Resolución Camaral que designa a los miembros de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores, para la Legislatura 2023-2024.

Invitamos a las senadoras y al senador, Gladys Valentina Alarcón Farfán, Cecilia Moyoviri Moya y al Senador Luis Adolfo Flores Roberts, pasen al frente de la testera para toma del juramento.

Sen. Presidente: Vamos a invitar de ponerse de pie a las senadoras y senadores para acompañar el juramento.

Le pedimos hacer su señal de su convicción personal.

Senadoras y el senador: Gladys Valentina Alarcón Farfán, Cecilia Moyoviri Moya y al Senador Luis Adolfo Flores Roberts.

Juran ustedes por nuestra Patria, por nuestra Constitución Política del Estado, por la sagrada memoria de nuestros antepasados y por el pueblo boliviano cumplir fiel y lealmente las funciones del miembro de la Comisión de Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores hasta la finalización de la Legislatura 2023-2024.

Senadoras y el senador: Gladys Valentina Alarcón Farfán, Cecilia Moyoviri Moya y al Senador Luis Adolfo Flores Roberts.: Sí, juro.

Sen. Presidente: Sí, así lo hacen que nuestra Patria, esta Cámara de Senadores y el pueblo boliviano los premie de lo contrario los demanden.

Quedan posesionados como miembros de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores hasta la finalización de la Legislatura 2023-2024. ¡Gracias!

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.



Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 233/2022-2023 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a favor del Ministerio Público – Fiscalía General del Estado, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de "Construcción de dependencias de la Fiscalía del Estado". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME P.L. N° 233/2022-2023 CD
CPPEF N° 030/2022-2023**

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS

INFORMA

ASUNTO: Proyecto de Ley N° 233/2022-2023 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a favor del Ministerio Público - Fiscalía General del Estado, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de "Construcción de dependencias de la Fiscalía General del Estado".

FECHA: La Paz, 24 de octubre de 2023

1. ANTECEDENTES.

La señora Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, mediante nota GAMEA/MAE/N.E./N°024/2023, de fecha 16 de enero de 2023, presenta a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley; "Transferencia a título gratuito, de una bien inmueble propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a favor del Ministerio Público - Fiscalía General del Estado, para la Construcción del edificio de la Fiscalía General del Estado", para su tratamiento legislativo.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, mediante Informe INF-CPPEyF - 017, de fecha 29 de marzo de 2023, menciona que, habiendo dado el correspondiente tratamiento y análisis del Proyecto de Ley N° 233/2022-2023 C.D. "Transferencia a título gratuito, de una bien inmueble propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a favor del Ministerio Público - Fiscalía General del Estado, para la Construcción del edificio de la Fiscalía General del Estado", recomienda su Aprobación con Modificaciones.

El 13 de abril de 2023, en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, aprueban el Proyecto de Ley N° 233/2022-2023 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a favor del Ministerio Público — Fiscalía General del Estado, con



destino exclusivo para la ejecución del proyecto de "Construcción de dependencias de la Fiscalía General del Estado".

El Presidente de la Cámara de Diputados, en fecha 13 de abril de 2023, a través de nota P.N° 335/2022-2023, remite al Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Ley N° 233/2022-2023, para fines constitucionales de Revisión.

De la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo de la Cámara de Senadores, en fecha 20 de abril de 2023, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, el P.L. N° 233/2022-2023 C.D. para su respectivo tratamiento.

En fecha 30 de noviembre de 2022, el Senador Hilarión Mamani Navarro, Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, mediante nota CITE: COM-P.P.E.F./N°333/2022-2023, remite el Proyecto de Ley N° 233/2022-2023 C.D., a la Senadora Simona Quispe Apaza, Secretaria del Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, para su correspondiente trámite legislativo e informe correspondiente.

Mediante nota CITE: CS. CPPIPCGE NI/329/2022-2023, en fecha 25 de septiembre de 2023, la senadora Simona Quispe Apaza secretaria del Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, remite el Informe N° 004/2022-2023, aprobando con modificaciones el Proyecto de Ley N° 233/2022-2023 C.S. "Que aprueba la transferencia a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a favor del Ministerio Público — Fiscalía General del Estado, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de "Construcción de dependencias de la Fiscalía General del Estado".

2. BASE LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- **Artículo 145.** *"La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano".*
- **Artículo 158, Parágrafo I, Numeral 13.** *"Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado".*
- **Artículo 283.** *"El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde".*
- **Artículo 339, Parágrafo II.** *"Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, no podrán ser empleados en provecho particular alguno, se calificación, inventario administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán reguladas por la ley".*

2.2. LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

- **Artículo 7, Parágrafo II, Numerales 2 y 5.** *"Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional" y de "Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural económica y productiva de cada entidad territorial autónoma".*
- **Artículo 94, Parágrafo III, Numeral 1.** *"De acuerdo a la competencias exclusiva del Numeral 6, del Parágrafo I, Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales*



autónomos tienen competencias exclusivas;... Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y en coordinación con el gobierno departamental y las autonomías indígena originario campesinas”.

2.3. LEY N° 482 DE 9 DE ENERO DE 2014 – “LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES”.

- **Artículo 3. (CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL)** *“La normativa legal del Gobierno Autónomo Municipal, en su jurisdicción, emitida en el marco de sus facultades y competencias, tiene carácter obligatorio para toda persona natural o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera; así como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes públicos”.*

2.4. LEY MUNICIPAL N° 754, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

- **Artículo Único.-** AUTORIZAR la transferencia a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con una superficie de 1504,36 metros cuadrados (m2), ubicando en la Zona Villa Bolívar, Distrito Municipal N° 2, con las siguientes colindancias al NORTE, con la Terminal Metropolitana de Buses Bi Modal, al SUR, con la Avenida Panamericana, al ESTE, con Aduana Nacional y al OESTE, con la Terminal Metropolitana de Buses Bi Modal a favor del Ministerio Público - Fiscalía General del Estado, mismo que se desprenderá de la matrícula 2.01.4.01.0271500 que se encuentra registrado en Derechos Reales, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de “Construcción de dependencias de la Fiscalía General del Estado”.

2.5. LEY MUNICIPAL N° 803, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

- **ARTÍCULO TERCERO. (MODIFICACIÓN).** - Se modifica el Artículo Único de la Ley Municipal N° 754 de fecha 21 de octubre de 2022, con el siguiente texto:
- **“ARTÍCULO ÚNICO. - AUTORIZAR** la enajenación mediante transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con una superficie de 1504,36 metros cuadrados (m2), fracción de una superficie total de 115696,77 metros cuadrados (m2), ubicado en la Zona Villa Bolívar, Distrito Municipal N° 2, con las siguientes colindancias al NORTE, con la Terminal Metropolitana de Buses Bi Modal, al Sur, con la Avenida Panamericana, al Este, con Aduana Nacional de Bolivia y al OESTE, con la Terminal Metropolitana de Buses Bi Modal, a favor del Ministerio Público, mismo que se limitara del Folio Real con Matrícula N° 2.01.4.01.0271500 que se encuentra registrada en Derechos Reales, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de **“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA FISCALÍA DE LA CIUDAD DE EL ALTO”.**

2.6. LEY MUNICIPAL N° 800, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

- **ARTÍCULO PRIMERO. – (OBJETO):** Se **APRUEBA** el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO N° 002/23, suscrito el once de julio de dos mil veintitrés años.

2.7. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

- **Artículo 46. (Naturaleza).** Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.



- **Artículo 47. (Dependencia Orgánica).** Los Comités se subordinan a las Comisiones y las Comisiones al Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus funciones legislativas.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

En la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, realizada el 24 de octubre del presente año, con el quórum reglamentario se llevó adelante el tratamiento del Proyecto de Ley N° 233/2022-2023 C.D., se procedió a revisar la documentación, verificando el cumplimiento a los requisitos contemplados en la Constitución Política del Estado, las Leyes vigentes y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la misma que cuenta con documentación técnica y legal.

Es importante la necesidad de implementar una Casa Judicial, con el fin de poder consolidar la representación del estado con el Ministerio Público en el municipio; por ello controlar los escenarios delincuenciales con la intervención de la justicia y el mecanismo de la investigación, defendiendo la legalidad y los intereses generales de la sociedad resguardadas por el Ministerio Público.

El Informe Legal CITE: GAMEA/SMFA/DA/RAFQ/038/2022 de fecha 14 de septiembre de 2022, del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, emitido por Abg. Robert Aldahir Fernández Quispe Asistente Legal - Dirección Administrativa, indica autorizar la enajenación mediante Transferencia Gratuita de un lote de terreno con una superficie de 1504,36 mts², ubicado en la zona Villa Bolívar a favor de Ministerio Público – Fiscalía General del Estado para la construcción del Edificio de la Fiscalía de la ciudad de El Alto, asimismo concluye que no existe óbice o impedimento legal, en consecuencia, se tiene la VIABILIDAD para la Disposición Definitiva a través de la Modalidad de Enajenación mediante Transferencia Gratuita del predio de 1504,36 mts² de la Terminal Metropolitana de Buses BI-MODAL a favor del Ministerio Público – Fiscalía General del Estado.

El Dr. Adhemar E. Castaños Mendoza Asesor Legal – Unidad de Normas Municipales y Asuntos Administrativos, mediante Informe CITE: DGAL/UNMAA/AECM/INF-066/2022 de fecha 15 de septiembre de 2022, del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, señala que una vez promulgada remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación; en consecuencia ante lo referido se establece que se habría actuado bajo el marco normativo correspondiente para el presente caso, en ese sentido el suscrito no encuentra óbice legal para la remisión de los antecedentes y el Ante Proyecto de Ley Municipal al Órgano Legislativo para fines consiguientes.

A través de la Ley Municipal N° 803 de fecha 24 de agosto de 2023, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en su artículo Único señala: “AUTORIZAR la enajenación mediante transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con una superficie de 1504,36 metros cuadrados (m²), fracción de una superficie total de 115696,77 metros cuadrados (m²), ubicado en la Zona Villa Bolívar, Distrito Municipal N° 2, con las siguientes colindancias al NORTE, con la Terminal Metropolitana de Buses Bi Modal, al Sur, con la Avenida Panamericana, al Este, con Aduana Nacional de Bolivia y al OESTE, con la Terminal Metropolitana de Buses Bi Modal, a favor del Ministerio Público, mismo que se limitara del Folio Real con Matricula N° 2.01.4.01.0271500 que se encuentra registrada en Derechos Reales, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA FISCALÍA DE LA CIUDAD DE EL ALTO”.

Del mismo modo se emite, la Ley Municipal N° 800 de fecha 17 de agosto de 2023, del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, aprobando el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO N° 002/23, suscrito el once de julio de dos mil veintitrés años.

El Convenio Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, de fecha 11 de julio de 2023, la cláusula cuarta señala el objeto: “El presente Convenio, tiene por objeto establecer mecanismos de carácter interinstitucional entre el MINISTERIO PÚBLICO y el GAMEA, para efectivizar la enajenación mediante transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del



GAMEA, con una superficie de 1.504,36 metros cuadrados (m2), fracción de una superficie total de 115.696,77 metros cuadrados (m2), ubicado en la Zona Villa Bolívar, Distrito Municipal N° 2, con las siguientes colindancias: al Norte, con la Terminal Metropolitana de Buses Bi Modal; al Sur, con la Avenida Panamericana; al Este, con Aduana Nacional de Bolivia y al Oeste, con la Terminal Metropolitana de Buses Bi Modal, a favor del Ministerio Público, mismo que se limitará del Folio Real con Matricula N° 2.01.4.01.0271500 que se encuentra registrado en Derechos Reales, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de “Construcción del Edificio de la Fiscalía de la Ciudad de El Alto”.

El Folio Real con Matrícula N° 2.01.4.01.0271500 de fecha 06 de julio de 2022 y el Formulario de Derechos Reales de Servicio de Información Rápida, de fecha 11 de septiembre de 2023, emitido por las oficinas de Derechos Reales de El Alto, a nombre de Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, no registra gravámenes vigentes.

Datos de Ubicación del Inmueble.

DATOS GENERALES	
Propietario	Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
Folio Real	2.01.4.01.0271500
Departamento	La Paz
Municipio	El Alto
Superficie	1504,36 m ²
Ubicación	Villa Bolívar

COLINDANCIAS	
Norte	TERMINAL METROPOLITANA DE BUSES BI MODAL
Sur	AVENIDA PANAMERICANA
Este	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
Oeste	TERMINAL METROPOLITANA DE BUSES BI MODAL

- INFORME N°004/2022-2023 - COMITÉ DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS, INVERSIÓN PÚBLICA Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

La senadora Simona Quispe Apaza, Secretaria del Comité de Planificación, Presupuestos, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, realiza el análisis correspondiente, concluye y recomienda que de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, aprueba con modificaciones, el Proyecto de Ley N° 233/2022-2023 C.D.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto anteriormente, se concluye que, de la revisión de antecedentes, justificativos y documentación, amparados en la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente, son suficientes para dar viabilidad al Proyecto de Ley N° 233/2022-2023 C.D.

5. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de. **“QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO, DE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO, A FAVOR DEL MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CON DESTINO EXCLUSIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”.** Salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.Senadores, recomienda la aprobación con modificaciones del Provento de Lev N° 233/2022-2023 C.D



Firman: Senador Hilarión Mamani Navarro; Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Simona Quispe Apaza; Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre; Secretaria de Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 233/2022-2023 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 1.504,36 metros cuadrados (m²), fracción de una superficie total de 115.696,77 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, ubicado en la Zona Villa Bolívar, Distrito Municipal N° 2 del Municipio de El Alto, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, registrado en oficinas de Derechos Reales de la ciudad de El Alto, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 2.01.4.01.0271500, cuyas colindancias son: al Norte, con la Terminal Metropolitana de Buses BI - MODAL; al Sur, con la Avenida Panamericana; al Este, con Aduana Nacional de Bolivia y al Oeste, con la Terminal Metropolitana de Buses BI - MODAL; a favor del Ministerio Público, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de "Construcción del Edificio de la Fiscalía de la Ciudad de El Alto", conforme a lo establecido por la Ley Municipal N° 754, promulgada el 31 de octubre de 2022, modificada por la Ley Municipal N° 803, promulgada el 24 de agosto de 2023, ambas emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Buenos días, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Erik Morón Osinaga por el Departamento de Santa Cruz. Dentro de horas solicitadas.

Sen. Presidente: Ha presentado su nota el Senador. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie



de 1.504,36 metros cuadrados (m²), fracción de una superficie total de 115.696,77 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, ubicado en la Zona Villa Bolívar, Distrito Municipal N° 2 del Municipio de El Alto, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, registrado en oficinas de Derechos Reales de la ciudad de El Alto, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 2.01.4.01.0271500, cuyas colindancias son: al Norte, con la Terminal Metropolitana de Buses BI - MODAL; al Sur, con la Avenida Panamericana; al Este, con Aduana Nacional de Bolivia y al Oeste, con la Terminal Metropolitana de Buses BI - MODAL; a favor del Ministerio Público, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de "Construcción del Edificio de la Fiscalía de la Ciudad de El Alto", conforme a lo establecido por la Ley Municipal N° 754, promulgada el 31 de octubre de 2022, modificada por la Ley Municipal N° 803, promulgada el 24 de agosto de 2023, ambas emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y existiendo modificaciones queda aprobado el presente Proyecto de Ley, se devuelve a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que aprueba la transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a favor del Ministerio Público – Fiscalía General del Estado, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de "Construcción de dependencias de la Fiscalía del Estado".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe para su Reconsideración, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 087/2021-2022 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la Construcción de Infraestructura para la Policía Boliviana". (Informe impreso y distribuido).



Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME P.L. N° 087/2021-2022 CD
CPPEF N° 029/2022-2023**

**COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN,
POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA:

ASUNTO: Proyecto de Ley N° 087/2021-2022 C.D. Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la Construcción de Infraestructura para la Policía Boliviana.

FECHA: La Paz, 24 de octubre de 2023

1. ANTECEDENTES.

El Diputado Quintín Villazon Garnica, mediante nota de fecha 08 de diciembre de 2021, presenta el Proyecto de Ley; "Que aprueba y la enajenación, a título gratuito del bien inmueble municipal de patrimonio institucional de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Andamarca, a favor de la Policía Boliviana, para su tratamiento legislativo.

La Comisión de Planificación, Política Economía y Finanzas de la Cámara de Diputados, mediante Informe INF-CPPEyF - 087 de fecha 06 de octubre de 2022, señala que, habiendo dado el correspondiente tratamiento al Proyecto de Ley N° 087/2021-2022 C.D. "Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de patrimonio institucional ubicado en el distrito de Real Machacamarca Av. Consolidación entre calle Oruro y Calle 2 de febrero, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la Construcción de Infraestructura para la Policía Boliviana.", por lo que recomienda su Aprobación con Modificaciones.

El 13 de octubre de 2022, en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, aprueban el Proyecto de Ley N° 087/2021-2022 C.D. Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, Provincia Sur Carangas del Departamento de Oruro, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la construcción de Infraestructura para la Policía Boliviana.

El Presidente de la Cámara de Diputados, en fecha 21 de octubre de 2022, a través de nota P.N° 589/2021-2022, remite al Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma Presidente de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Ley N° 087/2021-2022, para fines constitucionales de Revisión.

De la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 27 de abril de 2023, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, el P.L. N° 087/2021-2022 C.D. para su respectivo tratamiento, repuesto por el Senador Rubén Gutiérrez Carrizo.

El 6 de junio de 2023, el Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, mediante nota CITE: COM-P.P.E.F.N° 414/2022-2023, solicita al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, documentación complementaria.



2. BASE LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- **Artículo 145.** *“La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano”.*
- **Artículo 158, Parágrafo I, Numeral 13.** *“Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado”.*
- **Artículo 283.** *“El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”.*
- **Artículo 339, Parágrafo II.** *“Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, no podrán ser empleados en provecho particular alguno, su calificación, inventario administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán reguladas por la ley”.*

2.2. LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”.

- **Artículo 7, Parágrafo II, Numerales 2 y 5.** *“Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional” y de “Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural económica y productiva de cada entidad territorial autónoma”.*
- **Artículo 94, Parágrafo III, Numeral 1.** *“De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6, del Parágrafo I, Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales autónomos tienen competencias exclusivas; Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y en coordinación con el gobierno departamental y las autonomías indígena originario campesinas”.*

2.3. LEY N° 733 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

- **Artículo Único.** Se modifican los numerales 21 y 22 del Artículo 16, y los numerales 27 y 28 del Artículo 26, de la Ley N° 482 de 9 de enero de 2014, “Ley de Gobiernos Autónomos Municipales”, de acuerdo a la siguiente redacción:

“Artículo 16. (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL). El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones:

21. Autorizar mediante Resolución emitida por dos tercios de votos del total de sus miembros, la enajenación de Bienes de Dominio Público del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo dispuesto en el numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

22. Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Municipales Patrimoniales y de Patrimonio Institucional, debiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel central del Estado.”

“Artículo 26. (ATRIBUCIONES DE LA ALCALDESA O EL ALCALDE MUNICIPAL). La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones:



27. *Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de enajenación de Bienes Municipales Patrimoniales y de Patrimonio Institucional.*

28. *Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de enajenación de Bienes de Dominio Público, una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.”*

2.4. LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA N° 136/2021 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 – LEY DE TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BELÉN DE ANDAMARCA A FAVOR DE LA POLICÍA BOLIVIANA, A FAVOR DE LA POLICÍA BOLIVIANA”.

- **Artículo 1.** – La presente Ley Municipal, tiene por objeto AUTORIZAR la transferencia a título gratuito de un bien inmueble con una superficie de 1.020,00 metros cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, denominado Seguridad Ciudadana, ubicado en el distrito Real Machacamarca, colindancia al Norte con la propiedad del Sr. Jaime Huanca, al Sud con la propiedad del Sr. David Canaviri, al Este con la Avenida Consolidación y al Oeste con el Cerro Munacilla, a favor de la Policía Boliviana.

2.5. LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA N° 151/2023 DE 05 DE JULIO DE 2023 – LEY MODIFICATORIA A LA LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA N° 136/2021.

- **Artículo 1. (OBJETO)** La presente Ley Municipal tiene por objeto establecer la modificación del artículo 1, de la Ley Municipal Autonómica N° 136/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021 “Ley de transferencia a título gratuito de bien inmueble de propiedad municipal del gobierno autónomo municipal de belén de anda marca a favor de la policía boliviana.
- **Artículo 2. (MODIFICACIÓN)** Se modifica el Artículo 1 de la Ley Municipal N° 136/221 bajo el siguiente texto:

La presente Ley Municipal tiene por objeto AUTORIZAR la transferencia a título gratuito de un bien inmueble con una superficie de 1.020,00 metros cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, denominado Seguridad Ciudadana, ubicado en el distrito Real Machacamarca, del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, provincia Sur Carangas, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 4.12.2.01.0000053 cuyas colindancia son: al Norte con la propiedad del Sr. Jaime Huanca, al Sur con la propiedad del Sr. David Canaviri, al Este con la Avenida Consolidación y al Oeste con el Cerro Munacilla, a favor de la Policía Boliviana con destino exclusivo para la construcción de un módulo policial en el Distrito de Real Machacamarca”.

2.6. REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.

- **Artículo 52.- (Funciones) a)** Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración, dando prioridad a los remitidos por la Cámara de Diputados.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

En la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, realizada el 24 de octubre del presente año, con el quórum reglamentario se llevó adelante el tratamiento del Proyecto de Ley N° 087/2021-2022 C.D., se procedió a revisar la documentación, verificando el cumplimiento a los requisitos contemplados en la Constitución Política el Estado, las Leyes vigentes y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la misma que cuenta con documentación técnica y legal.



Es importante establecer la gestión realizada por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca y el senador Rubén Gutiérrez Carrizo, quienes vieron la necesidad de impulsar e implementar una infraestructura para la Policía Boliviana, dando mayor seguridad y permanencia a la Policía Boliviana para poder tener una interacción social en los habitantes del Municipio de Belén de Andamarca, asimismo señalar que los comunarios aceptan la presencia policial y la construcción de una instalación en una superficie de 1.020,00 m².

El Informe Jurídico GAMBA/U.A.L. N° 028/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021, suscrito por la Abogada Dilma Cáceres Choque, Asesor Legal del G.A.M.B.A., con referencia a la transferencia a título Gratuito de bien inmueble del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, a favor de la Policía Boliviana, concluye que se dé la viabilidad mediante Ley Municipal.

El Ing. Marco Antonio Eugenio Vega Secretario Municipal Técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, mediante Informe Técnico N° 025/2021 de 05 de diciembre de 2021, realiza una descripción sobre las características técnicas generales, las colindancias y la localización del inmueble consignando, con una superficie de 1.020.00 m².

Por tal motivo el Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, emitió la Ley Municipal Autonómica N° 136/2021 de 08 de noviembre de 2021, que en su Artículo 1 señala: "Autorizar la transferencia a título gratuito de un bien inmueble con una superficie de 1.020,00 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, denominado Seguridad Ciudadana, denominado Seguridad Ciudadana, ubicado en el distrito Real Machacamarcas, colindancia al Norte con la propiedad del Sr. Jaime Huanca, al Sud con la propiedad del Sr. David Canaviri, al Este con la Avenida Consolidación y al Oeste con el Cerro Munacilla, a favor de la Policía Boliviana.

El Convenio Interinstitucional suscrito el 14 de enero de 2022, entre el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca y el Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Oruro, manifestando su plena aceptación y conformidad de todos los compromisos existentes entre ambas instituciones para su estricto cumplimiento de la transferencia del bien inmueble.

Conforme las observaciones realizadas por Presidencia de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, remite en fecha 17 de agosto de 2023, documentación complementaria, Informe Técnico, Informe Legal, Ley Municipal, Informe de Conveniencia Administrativa y Formulario de Derechos Reales del Servicio de Información Rápida.

En fecha 18 de agosto de 2023, se emite Información Rápida por la Dirección Nacional de Derechos Reales de la Matrícula 4.12.2.01.0000053, donde se verifica que no cuenta con gravamen y restricciones el Bien Inmueble de Propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, con una superficie de 1.020,00 metros².

A través de la Ley Municipal Autonómica N° 151/2023 de 05 de julio de 2023, se realiza la modificación a la Ley Municipal Autonómica N° 136/2021, incorporando el destino exclusivo, que será para la construcción de un Módulo Policial.

De igual manera, el Informe Técnico CITE: SMTyOP N° 032/2023 de fecha 10 de julio de 2023, de Conveniencia Administrativa, suscrito por el Ing. Limber Pérez Ocaña Secretario Municipal Técnico del G.A.M.B.A., manifiesta que el Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, señala la no utilización del bien, que actualmente el predio se encuentra deshabitada y sin ningún uso en su totalidad del terreno y en lo futuro no se cuenta con proyecto y actividad alguna para su uso.

Conforme las observaciones realizadas por Presidencia de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, se procedió a modificar la redacción, a fin de que se encuentre incorporado el destino exclusivo del bien inmueble a transferir.



4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto anteriormente, se concluye que, de la revisión de antecedentes, justificativos y documentación, amparados en la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente, son suficientes para dar viabilidad al Proyecto de Ley N° 087/2021-2022 C.D.

5. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, recomienda la aprobación con modificación el **PROYECTO DE LEY N° 087/2021-2022 C.D. “QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA, A TÍTULO GRATUITO, DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BELÉN DE ANDAMARCA, A FAVOR DE LA POLICÍA BOLIVIANA, CON DESTINO EXCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA BOLIVIANA”**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Hilarión Mamani Navarro; Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Simona Quispe Apaza; Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre; Secretaria de Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 087/2021-2022 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, con una superficie de 1.020,00 metros cuadrados (m2), ubicado en el Distrito Real de Machacamarca, Municipio de Belén de Andamarca, Provincia Sur Carangas del Departamento de Oruro, registrado en oficinas de Derechos Reales, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 4.12.2.01.0000053, cuyas colindancias son: al Norte, con la propiedad del señor Jaime Huanca; al Sur, con la propiedad del señor David Canaviri; al Este, con la Avenida Consolidación y al Oeste, con Cerro Munacilla; a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la construcción de un Módulo Policial, de conformidad a la Ley Municipal Autonómica N° 136/2021, promulgada el 15 de noviembre de 2021, modificada por la Ley Municipal Autonómica N° 151/2023 promulgada el 12 de julio de 2023, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca.

Es dada en la Sala de Sesiones de la cámara de senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.



Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO.- De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, con una superficie de 1.020,00 metros cuadrados (m2), ubicado en el Distrito Real de Machacamarca, Municipio de Belén de Andamarca, Provincia Sur Carangas del Departamento de Oruro, registrado en oficinas de Derechos Reales, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 4.12.2.01.0000053, cuyas colindancias son: al Norte, con la propiedad del señor Jaime Huanca; al Sur, con la propiedad del señor David Canaviri; al Este, con la Avenida Consolidación y al Oeste, con Cerro Munacilla; a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la construcción de un Módulo Policial, de conformidad a la Ley Municipal Autonómica N° 136/2021, promulgada el 15 de noviembre de 2021, modificada por la Ley Municipal Autonómica N° 151/2023 promulgada el 12 de julio de 2023, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y existiendo modificaciones queda aprobado el presente Proyecto de Ley, se devuelve a la Cámara de Diputados para fines constitucionales.

Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.ª Rasguido: Buenos días, Presidente. Por su intermedio saludara a mis colegas.

Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la Construcción de Infraestructura para la Policía Boliviana".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe para su Reconsideración el apoyo necesario, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Sen. Secretario: Quiero hacer notar, no está la Senadora Ana Castillo en hora de votación y también la



Senadora Trinidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 057/2022-2023 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito de tres (3) lotes de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre", con destino exclusivo para la construcción de Infraestructura Universitaria EMI - Warnes". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME P.L. N° 057/2022-2023 CD
CPPEF N° 034/2022-2023**

**COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN,
POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO: Proyecto de Ley N° 057/2022-2023 C.D. Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de tres (3) lotes de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre", con destino exclusivo para la construcción de infraestructura universitaria EMI –Warnes.

FECHA: La Paz, 24 de octubre de 2023.

1. ANTECEDENTES.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, mediante Informe INF-CPPEyF – 023, de fecha 10 de mayo de 2023, menciona que, analizando el Proyecto de Ley N° 057/2022-2023 C.D. aprueba la transferencia, a título gratuito, de tres (3) lotes de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre", con destino exclusivo para la construcción de infraestructura universitaria EMI – Warnes, recomienda su aprobación con Modificaciones.

El 1 de junio de 2023, en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, aprueban el Proyecto de Ley N° 057/2022-2023 C.D. que aprueba la transferencia, a título gratuito, de tres (3) lotes de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre", con destino exclusivo para la construcción de infraestructura universitaria EMI – Warnes.

El Presidente de la Cámara de Diputados, en fecha 12 de junio de 2023, a través de nota P.N° 509/2022-2023, remite al Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Ley N° 057/2022-2023, para fines constitucionales de Revisión.



La Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, de la Cámara de Senadores, mediante hoja de ruta en fecha 14 de junio de 2023, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, el P.L. N° 057/2022-2023 C.D., para su respectivo tratamiento.

En fecha 28 de noviembre de 2022, el Senador Hilarión Mamani Navarro, Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, mediante nota N° 453/2022-2023, remite el Proyecto de Ley N° 057/2022-2023 C.D., a la Senadora Simona Quispe Apaza, Secretaria del Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, para su trámite legislativo e informe correspondiente.

Mediante nota CITE: CS.CPPIPCGE NI/340/2022-2023, en fecha 09 de octubre de 2023, la Senadora Simona Quispe Apaza, Secretaria del Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, remite el Informe N° 007/2022-2023, aprobando con modificaciones el Proyecto de Ley N° 057/2022-2023 C.D. que aprueba la transferencia, a título gratuito, de tres (3) lotes de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre", con destino exclusivo para la construcción de infraestructura universitaria EMI – Warnes.

2. BASE LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- **Artículo 9, Numerales 4 y 5.** Establece como fines y funciones esenciales del Estado: *“Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución” y “Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”.*
- **Artículo 37.** *“El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”.*
- **Artículo 145.** *“La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano”.*
- **Artículo 158, Parágrafo I, Numeral 13.** *“Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado”.*
- **Artículo 283.** *“El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”.*
- **Artículo 339, Parágrafo II.** *“Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, no podrán ser empleados en provecho particular alguno, se calificación, inventario administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán reguladas por la ley”.*

2.2. LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”.

- **Artículo 6, Parágrafo II. Numeral 3.** señala que la: *“Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones*



establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa”.

- **Artículo 8 Numeral 3.** Señala que: *“La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural”.*
- **Artículo 109, parágrafos I y II.** señala que: *“Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, correspondiendo a estas entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente”. y “Las entidades territoriales autónomas regionales administrarán los bienes que los gobiernos autónomos departamentales o municipales les asignen”.*

2.3. LEY N° 482 DE 9 DE ENERO DE 2014 – “LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES”.

- **Artículo 3. (CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL)** *“La normativa legal del Gobierno Autónomo Municipal, en su jurisdicción, emitida en el marco de sus facultades y competencias, tiene carácter obligatorio para toda persona natural o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera; así como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes públicos”.*

2.4. LEY MUNICIPAL N° 221/2022 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES.

- **Artículo Primero. (Objeto).** *Se APRUEBA la autorización al Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a transferir a título gratuito a favor de la Escuela Militar de ingeniería “MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE”, tres fracciones de inmueble donde se realizará la construcción del Proyecto de Infraestructura Universitaria EMI-WARNES ubicados según plano de ubicación.*

2.5. LEY MUNICIPAL N° 277/2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES.

- **ARTÍCULO PRIMERO. – I.** Se Modifica el Artículo Primero de la Ley Municipal N° 221/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, quedando redactado de la siguiente manera:
 - **“ARTÍCULO PRIMERO.** - Se autoriza la transferencia y enajenación a título gratuito, de tres (3) lotes de terreno, con una superficie total de 107.149,81 metros cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, ubicados en la Urbanización Nueva Santa Cruz. UV. 187, Manzano N° 8 del Municipio de Warnes, Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, conforme al siguiente detalle:
- 1. Lote N° 01, con Código Catastral 187-008-001, con una superficie de 30.348,62 metros cuadrados (m2), registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0025453, cuyas colindancias son: al Norte, con Lote N° 2, Equipamiento Primario - 02 y mide 240,00 Mts. y otros; al Sur, con Av. S/N y mide 165,48 Mts. y otros; al Este, con Av. S/N y mide 326,04 Mts. y al Oeste, con Lote N° 02 y 03, Equipamiento Primario - 02 y mide 316,36 Mts.
- 2. Lote N° 02, con Código Catastral 187-008-002, con una superficie de 35.777,26 metros cuadrados (m2). registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0024857, cuyas colindancias son al Norte, con Lote N° 3, Equipamiento Primario - 02 y mide 243,05 Mts.; al Sur, con Lote N° 1, Area Verde - 07 y mide 240,05 Mts.; al Este, con Lote N° 1, Area Verde - 07, mide 148,27 Mts. y al Oeste, con Avenida S/N y mide 148,36 Mts.



3. Lote N° 03, con Código Catastral 187-008-003, con una superficie de 41.023.93 metros cuadrados (m2), registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0024858, cuyas colindancias son: al Norte, con Avenida S/N y mide 243,08 Mts.; al Sur, con Lote N° 2, Equipamiento Primario - 02 y mide 243,05 Mts.; al Este, con Lote N° 1, Área Verde - 07 y mide 168,09 Mts. y al Oeste, con Avenida S/N y mide 159,02 Mts.

A favor de la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre", con destino exclusivo para la Construcción de Infraestructura Universitaria EMI –WARNES.

- II. Se Modifica el Artículo Tercero de la Ley Municipal N° 221/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, quedando redactado de la siguiente manera:
 - **“ARTÍCULO TERCERO.** - Aprobada la transferencia por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada la Ley Nacional por el Órgano Ejecutivo, el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes deberá realizar la transferencia como lo estipula el Convenio Suscrito por ambas instituciones para dar el inicio a la Construcción de Infraestructura Universitaria EMI-WARNES.”

2.6. RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 79/2022 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2022 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES.

- Artículo Primero. - SE RATIFICA EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES, suscrito en fecha 05 de noviembre de 2021, entre el Gobierno Autónomo Municipal Warnes, representado por el Sr. JUAN CARLOS MONTAÑO ARIAS – Alcalde Municipal y la ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA “MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE, representado Legalmente por la Cnl. DAEN. Javier Antonio Jiménez Terán. Rector de la Escuela Militar de Ingeniería, sea al tenor integro de sus cláusulas suscritas.

2.7. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

- **Artículo 46. (Naturaleza).** Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
- **Artículo 47. (Dependencia Orgánica).** Los Comités se subordinan a las Comisiones y las Comisiones al Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus funciones legislativas.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

En la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, realizada el 24 de octubre del presente año, con el quórum reglamentario se llevó adelante el tratamiento del Proyecto de Ley N° 057/2022-2023 C.D., se procedió a revisar la documentación, verificando el cumplimiento a los requisitos contemplados en la Constitución Política del Estado, las Leyes vigentes y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la misma que cuenta con documentación técnica y legal.

La Ley Municipal N° 221/2022, de fecha 29 de marzo de 2022, el Artículo Primero Señala el Objeto: “...APRUEBA la autorización al Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a transferir a título gratuito a favor de la Escuela Militar de ingeniería “MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE”, tres fracciones de inmueble donde se realizará la construcción del Proyecto de Infraestructura Universitaria EMI-WARNES, ubicados según plano de ubicación.”



La Resolución Municipal N° 79/2022, de fecha 03 de marzo de 2022, del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, el Artículo Primero: "...ratifica el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES, suscrito en fecha 05 de noviembre de 2021, entre el Gobierno Autónomo Municipal Warnes, representado por el Sr. JUAN CARLOS MONTAÑO ARIAS – Alcalde Municipal y la ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE, representado Legalmente por la Cnl. DAEN. Javier Antonio Jiménez Terán. Rector de la Escuela Militar de Ingeniería, sea al tenor integro de sus cláusulas suscritas."

El Informe Legal D.J.N.G. N° 90/2021 de fecha 04 de noviembre de 2021, del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, emitida por la Dra. Kris Karina Medina Villagómez Directora Jurídica G.A.M.W., recomienda: "...por la normativa observada la suscrita Abogada, sugiere por la pertinencia del presente convenio, toda vez que el mismo se enmarca en lo establecido por la Constitución Política del Estado y leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, se recomienda la *factibilidad* para la suscripción del Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes Provincia Warnes y la Escuela Militar de Ingeniería "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE".

El Convenio Marco Interinstitucional entre la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre" y el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, de fecha 05 de noviembre de 2021, señala: "El objeto del presente Convenio Marco es establecer condiciones generales a efectos de realizar la construcción del Proyecto de Infraestructura Universitaria EMI-WARNES, a partir del otorgamiento a título gratuito una superficie de terreno urbano de 107.149,81 m2, por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes en favor de la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José De Sucre".

El Informe Legal D.J.N.G. N° 121/2022 de fecha 06 de abril de 2022, del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, emitida por la Dra. Kris Karina Medina Villagómez Directora Jurídica G.A.M.W., concluye señalando: "...en observancia del art. 158 parágrafo I núm. 13) de la CPE, recomienda la tramitación de la emisión de la Ley Nacional a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que autorice la transferencia a título gratuito, de los tres bienes inmuebles (3 lotes de terreno) de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes a favor de la Escuela Militar de ingeniería "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE".

El Informe Legal D.J.N.G. N° 415/2022, de fecha 09 de agosto de 2022, del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, emitida por la Dra. Kris Karina Medina Villagómez Directora Jurídica G.A.M.W., recomienda: "...en observancia del art. 158 parágrafo I núm. 13) de la CPE, recomienda proseguir la tramitación de la emisión de la Ley Nacional a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que autorice la transferencia a título gratuito, de los tres bienes inmuebles (3 lotes de terreno), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes a favor de la Escuela Militar de Ingeniería "MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE".

El oficio STRIA. RECTORADO N° 216/2022, de fecha 27 de julio de 2022, emitido por el Cnl. DAEN. Javier Antonio Jiménez Terán, Rector de la Escuela Militar de Ingeniería, señala que "...es grato dirigirme a Usted a objeto de confirmar el Compromiso de la Construcción del Proyecto de Infraestructura Universitaria EMI – WARNES, a partir de la entrega de la transferencia del Terreno a Título Gratuito, conforme a CONVENIO suscrito entre el Gobierno Municipal de Warnes, Municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre".

Mediante oficio con CITE: CS.CPPIPGE NE/136/2022-2023, fecha 10 de julio de 2023 la Secretaria de Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado de la Cámara de Senadores, solicita al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, documentación complementaria, por qué tenía incongruencias el proyecto de ley N° 057/2022-2023 C.D., remitiendo el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes el oficio con CITE: GAMW/DSP/817/2023, de fecha 20 de septiembre de 2023, remite la documentación complementaria subsanando todas las observaciones realizadas por parte del Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado de la Cámara de Senadores, complementa la documentación con la finalidad de concluir la tramitación de la Ley Nacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.



La Ley Municipal N° 277/2023 de fecha 14 de septiembre de 2023, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, señala el **Artículo Primero. – I. Se** Modifica el Artículo Primero de la Ley Municipal N° 221/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, quedando redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO. - Se autoriza la transferencia y enajenación a título gratuito, de tres (3) lotes de terreno, con una superficie total de 107.149,81 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, ubicados en la Urbanización Nueva Santa Cruz. UV. 187, Manzano N° 8 del Municipio de Warnes, Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, conforme al siguiente detalle:

1. Lote N° 01 con Código Catastral 187-008-001, con una superficie de 30.348,62 metros cuadrados (m²), registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0025453, cuyas colindancias son: al Norte, con Lote N° 2, Equipamiento Primario - 02 y mide 240,00 Mts. y otros; al Sur, con Av. S/N y mide 165,48 Mts. y otros; al Este, con Av. S/N y mide 326,04 Mts. y al Oeste, con Lote N° 02 y 03, Equipamiento Primario - 02 y mide 316,36 Mts.
2. Lote N° 02 con Código Catastral 187-008-002, con una superficie de 35.777,26 metros cuadrados (m²). registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0024857, cuyas colindancias son al Norte, con Lote N° 3, Equipamiento Primario - 02 y mide 243,05 Mts.; al Sur, con Lote N° 1, Área Verde - 07 y mide 240,05 Mts.; al Este, con Lote N° 1, Área Verde - 07, mide 148,27 Mts. y al Oeste, con Avenida S/N y mide 148,36 Mts.
3. Lote N° 03 con Código Catastral 187-008-003, con una superficie de 41.023.93 metros cuadrados (m²), registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0024858, cuyas colindancias son: al Norte, con Avenida S/N y mide 243,08 Mts.; al Sur, con Lote N° 2, Equipamiento Primario - 02 y mide 243,05 Mts.; al Este, con Lote N° 1, Área Verde - 07 y mide 168,09 Mts. y al Oeste, con Avenida S/N y mide 159,02 Mts.

A favor de la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre", con destino exclusivo para la Construcción de Infraestructura Universitaria EMI –WARNES.

El Informe Legal D.J. N° 158/2023, de fecha 24 de agosto de 2023, emitida por la Dra. Kris Karina Medina Villagómez, Directora Jurídica G.A.M.W. concluye y recomienda “De los tres lotes de terreno a transferencia con las superficies: 30.348,62 metros cuadrados (m²), 35.777,26 metros cuadrados (m²), 41.023,93 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, no serán utilizados en otros proyectos, destinados específicamente a favor de la Escuela Militar de Ingeniería “MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE”, con destino exclusivo para la Construcción de Infraestructura Universitaria EMI-WARNES. Conforme los antecedentes, informes técnicos y legales adjuntos, el Proyecto de Ley N° 057/2022-2023 CD, es VIABLE POR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UBICACIÓN DEL PREDIO Y SUPERFICIE, la Cámara Revisora de la Cámara de Senadores prosiga con lo dispuesto en el numeral 13 del párrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, para los fines consiguientes.

El Folio Real con Matrícula N° 7.02.1.06.0024857 de fecha 22 de agosto de 2023, emitido por las oficinas de Derechos Reales de Warnes, a nombre de Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, no registra gravámenes vigentes.

El Informe Técnico INF. TEC. - DCOT N° 403/2023 de fecha 23 de agosto de 2023, del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, emitida por la Lic. Cynthia Mireya Casas Vega SECRETARIA MUNICIPAL DE RECAUDACIONES, señala lo siguiente:

DATOS GENERALES	
Propietario	Gobierno Autónomo Municipal de Warnes.
Folio Real	7.02.1.06.0024857



Departamento	Santa Cruz
Municipio	Warnes
Superficie	41.023,93 m ²
Ubicación	Nueva Santa Cruz

COLINDANCIAS	
Norte	AVENIDA SIN NOMBRE y mide 243.08 MTS.
Sur	LOTE N° 2, EQUIPAMIENTO PRIMARIO-02 y mide 243.05 MTS.
Este	LOTE N° 1 AREA VERDE 07 y mide 168.09 MTS.
Oeste	AVENIDA SIN NOMBRE y mide 159.02 MTS.

- INFORME N°007/2022-2023 - COMITÉ DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS, INVERSIÓN PÚBLICA Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

La Senadora Simona Quispe Apaza, Secretaria del Comité de Planificación, Presupuestos, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, realiza el análisis correspondiente, concluye y recomienda que de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, aprueba con modificaciones, el Proyecto de Ley N° 057/2022-2023 C.D.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto anteriormente, se concluye que, de la revisión de antecedentes, justificativos y documentación, amparados en la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente, son suficientes para dar viabilidad al Proyecto de Ley N° 057/2022-2023 C.D.

5. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, recomienda la aprobación con modificaciones del Proyecto de Ley N° 057/2022-2023 C.D. **QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA, A TÍTULO GRATUITO, DE TRES (3) LOTES DE TERRENO, DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES, A FAVOR DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA "MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE", CON DESTINO EXCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA EMI -WARNES**". Salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Hilarión Mamani Navarro; Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Simona Quispe Apaza; Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre; Secretaria de Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 057/2022-2023 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:



ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de tres (3) lotes de terreno, con una superficie total de 107.149,81 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, ubicados en la Urbanización Nueva Santa Cruz, UV. 187. Manzano N° 8 del Municipio de Warnes, Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, conforme al siguiente detalle:

1. Lote N° 01 con Código Catastral 187-008-001, con una superficie de 30.348,62 metros cuadrados (m²). registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0025453, cuyas colindancias son: al Norte, con Lote N° 2, Equipamiento Primario - 02 y mide 240,00 MTS. y otros; al Sur, con Av. S/N y mide 165,48 MTS. y otros; al Este, con Av. S/N y mide 326,04 MTS. y al Oeste, con Lotes N° 02 y 03, Equipamiento Primario - 02 y mide 316,36 MTS.

2. Lote N° 02 con Código Catastral 187-008-002, con una superficie de 35.777,26 metros cuadrados (m²). registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0024857, cuyas colindancias son: al Norte, con Lote N° 3, Equipamiento Primario - 02 y mide 243,05 MTS.; al Sur, con Lote N° 1, Área Verde - 07 y mide 240,05 MTS.; al Este, con Lote N° 1, Área Verde - 07, mide 148,27 MTS. y al Oeste, con Avenida S/N y mide 148,36 MTS.

3. Lote N° 03 con Código Catastral 187-008-003, con una superficie de 41.023.93 metros cuadrados (m²). registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0024858, cuyas colindancias son: al Norte, con Avenida S/N y mide 243,08 MTS.; al Sur, con Lote N° 2, Equipamiento Primario - 02 y mide 243,05 MTS.; al Este, con Lote N° 1, Área Verde - 07 y mide 168,09 MTS. y al Oeste, con Avenida S/N y mide 159,02 MTS.

A favor de la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre", con destino exclusivo para la Construcción de Infraestructura Universitaria EMI-WARNES, de conformidad a la Ley Municipal N° 221/2022, de 29 de marzo de 2022, modificada por la Ley Municipal N°277/2023, de 14 de septiembre de 2023, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de tres (3) lotes de terreno, con una superficie total de 107.149,81 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, ubicados en la Urbanización Nueva Santa Cruz, UV. 187. Manzano N° 8 del Municipio de Warnes, Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, conforme al siguiente detalle:



1. Lote N° 01 con Código Catastral 187-008-001, con una superficie de 30.348,62 metros cuadrados (m2). registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0025453, cuyas colindancias son: al Norte, con Lote N° 2, Equipamiento Primario - 02 y mide 240,00 MTS. y otros; al Sur, con Av. S/N y mide 165,48 MTS. y otros; al Este, con Av. S/N y mide 326,04 MTS. y al Oeste, con Lotes N° 02 y 03, Equipamiento Primario - 02 y mide 316,36 MTS.

2. Lote N° 02 con Código Catastral 187-008-002, con una superficie de 35.777,26 metros cuadrados (m2). registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0024857, cuyas colindancias son: al Norte, con Lote N° 3, Equipamiento Primario - 02 y mide 243,05 MTS.; al Sur, con Lote N° 1, Área Verde - 07 y mide 240,05 MTS.; al Este, con Lote N° 1, Área Verde - 07, mide 148,27 MTS. y al Oeste, con Avenida S/N y mide 148,36 MTS.

3. Lote N° 03 con Código Catastral 187-008-003, con una superficie de 41.023.93 metros cuadrados (m2). registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes, bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0024858, cuyas colindancias son: al Norte, con Avenida S/N y mide 243,08 MTS.; al Sur, con Lote N° 2, Equipamiento Primario - 02 y mide 243,05 MTS.; al Este, con Lote N° 1, Área Verde - 07 y mide 168,09 MTS. y al Oeste, con Avenida S/N y mide 159,02 MTS.

A favor de la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre", con destino exclusivo para la Construcción de Infraestructura Universitaria EMI-WARNES, de conformidad a la Ley Municipal N° 221/2022, de 29 de marzo de 2022, modificada por la Ley Municipal N° 277/2023, de 14 de septiembre de 2023, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y existiendo modificaciones queda aprobado el presente Proyecto de Ley, se devuelve a la Cámara de Diputados para fines constitucionales.

Tiene la palabra, el Senador Llavera.

Sen. Llavera: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley "que aprueba la transferencia a título gratuito de tres (3) lotes de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre", con destino exclusivo para la construcción de Infraestructura Universitaria EMI - Warnes".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo necesario para su Reconsideración, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Sen. Secretario:

1.4 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 056/2022-2023 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito de un lote de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la Construcción de la Casa de Justicia de Warnes". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME P.L. N° 056/2022-2023 CD
CPPEF N° 033/2022-2023**

**COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN,
POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO: Proyecto de Ley N° 056/2022-2023 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes a favor de la dirección administrativa financiera del Órgano Judicial con destino exclusivo para la construcción de la Casa de Justicia de Warnes".

FECHA: La Paz, 24 de octubre de 2023.

1. ANTECEDENTES.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, mediante Informe INF-CPPEyF – 026, de fecha 10 de mayo de 2023, menciona que, analizando el Proyecto de Ley N° 056/2022-2023 C.D. "Aprueba la transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes a favor del Órgano Judicial, recomienda su Aprobación con Modificaciones.

El 30 de mayo de 2023, en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, aprueban el Proyecto de Ley N° 056/2022-2023 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes a favor de la dirección administrativa financiera del Órgano Judicial con destino exclusivo para la construcción de la Casa de Justicia de Warnes".

El Presidente de la Cámara de Diputados, en fecha 12 de junio de 2023, a través de nota P.N° 505/2022-2023, remite al Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Ley N° 056/2022-2023, para fines constitucionales de Revisión.



La Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, mediante hoja de ruta en fecha 14 de junio de 2023, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, el P.L. N° 056/2022-2023 C.D., para su respectivo tratamiento.

En fecha 28 de noviembre de 2022, el Senador Hilarión Mamani Navarro, Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, mediante nota N° 452/2022-2023, remite el Proyecto de Ley N° 056/2022-2023 C.D., a la Senadora Simona Quispe Apaza, Secretaria del Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, para su trámite legislativo e informe correspondiente.

Mediante nota CITE: CS. CPPIPCGE NI/339/2022-2023, en fecha 9 de octubre de 2023, la Senadora Simona Quispe Apaza Secretaria del Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, remite el Informe N° 005/2022-2023, aprobando con modificaciones el Proyecto de Ley N° 056/2022-2023 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes a favor de la dirección administrativa financiera del Órgano Judicial con destino exclusivo para la construcción de la Casa de Justicia de Warnes".

2. BASE LEGAL.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- **Artículo 9, Numerales 4 y 5.** Establece como fines y funciones esenciales del Estado: *"Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución"* y *"Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo"*.
- **Artículo 37.** *"El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades"*.
- **Artículo 145.** *"La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano"*.
- **Artículo 158, Parágrafo I, Numeral 13.** *"Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado"*.
- **Artículo 283.** *"El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde"*.
- **Artículo 339, Parágrafo II.** *"Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, no podrán ser empleados en provecho particular alguno, se calificación, inventario administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán reguladas por la ley"*.

2.2 LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

- **Artículo 6, Parágrafo II. Numeral 3.** señala que la: *"Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones"*



establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa”.

- **Artículo 8 Numeral 3.** Señala que: *“La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural”.*
- **Artículo 109, parágrafos I y II.** señala que: *“Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, correspondiendo a estas entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente”. y “Las entidades territoriales autónomas regionales administrarán los bienes que los gobiernos autónomos departamentales o municipales les asignen”.*

2.3 LEY N° 482 DE 9 DE ENERO DE 2014 – “LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES”.

- **Artículo 3. (CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL)** *“La normativa legal del Gobierno Autónomo Municipal, en su jurisdicción, emitida en el marco de sus facultades y competencias, tiene carácter obligatorio para toda persona natural o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera; así como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes públicos”.*

2.4 LEY N° 025 DE 24 DE JUNIO DE 2010 LEY DEL ORGANO JUDICIAL

- **Artículo 1. (OBJETO).** *“Tiene por objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Órgano Judicial”.*
- **Artículo 2. (NATURALEZA Y FUNDAMENTO).** *“El Órgano Judicial es un órgano del poder público, se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico, tiene igual jerarquía constitucional que los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral y se relaciona sobre la base de independencia, separación, coordinación y cooperación.”*
- **Artículo 30. (PRINCIPIOS).** *“Además de los principios esenciales y generales del Órgano Judicial, la jurisdicción ordinaria se sustenta en los siguientes:”* numerales **1. TRANSPARENCIA.** *Supone procurar ofrecer, sin infringir el Derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y fiable, facilitando la publicidad de sus actos, cuidando que no resulten perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes.* **9. ACCESIBILIDAD.** *Responde a la obligación de la función judicial de facilitar que toda persona, pueblo o nación indígena originaria campesina, ciudadano o comunidad intercultural y afroboliviana, acuda al Órgano Judicial, para que se imparta justicia.*

2.5 LEY AUTONÓMICA MUNICIPAL N° 251/2023 DE 04 DE ABRIL DE 2023 “LEY MODIFICATORIA A LA LEY MUNICIPAL N° 220/2022, DE AUTORIZACIÓN DE ENAJENACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO A TÍTULO GRATUITO DE UN TERRENO MUNICIPAL AL ÓRGANO JUDICIAL “

- **ARTÍCULO PRIMERO. - (OBJETO).** – *La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley Municipal N° 220/2022, de 17 de marzo de 2022 “Ley Municipal de Autorización de Enajenación de Bienes de Dominio Público a Título Gratuito de un Terreno Municipal al Órgano Judicial”.*
- **ARTÍCULO SEGUNDO. – (MODIFICACIÓN).** – *La presente Ley modifica el Artículo Primero de la Ley Municipal N° 220/2022 el cual: Se APRUEBA la autorización al Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a transferir a título gratuito a favor del Órgano Judicial, una fracción del bien inmueble del predio ubicado en la Urbanización Rolando Mercado, Zona Nor Oeste, UV. 6A, Mza. No. 31, Lote AV1, superficie según mensura de 7.696,36 m2., y superficie según título de 7.026,13 m2., debidamente registrado en las oficinas de derechos reales bajo la matrícula computarizada N° 7.02.0.00.0064548, destinado a infraestructura judicial e impulsar la Construcción de la Casa Judicial de Warnes; siendo el mismo de las siguientes características: Urbanización Rolando*



Mercado, Zona Nor Oeste, UV. 6A, Mza. No. 31, Lote AV1, con una superficie según mensura de 7.696,36 m², y superficie según título de 7.026,13 m², el cual tiene los siguientes límites y colindancias: Al norte mide 62.03 ml., y colinda con Calle Sin Nombre, al Sur mide 24.42 ml., + 26.01 ml., + 9.64 ml., + 22.37 ml., y colinda con Calle Sin Nombre, al Este mide 112.74 ml., y colinda con Av. Calle Sin Nombre, al Oeste mide 61.88 ml., + 27.04 ml., +36.38 ml., y colinda con Calle Sin Nombre.

- **DEBIENDO QUEDAR REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:** “Se **APRUEBA** la autorización al Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a transferir a título gratuito a favor del Órgano Judicial, una fracción del bien inmueble del predio ubicado en la Urbanización Rolando Mercado, Zona Nor Oeste, UV. 6A, Mza. No. 31, Lote AV1, con una superficie según título de 7.026,13 m², debidamente registrado en las oficinas de derechos reales bajo la matrícula computarizada N° 7.02.0.00.0064548, destinado a infraestructura judicial e impulsar la Construcción de la Casa Judicial de Warnes; siendo el mismo de las siguientes características: Urbanización Rolando Mercado, Zona Nor Oeste, UV. 6A, Mza. No. 31, Lote AV1, con una superficie según título de 7.026,13 m², el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al norte mide 62.03 mts., y colinda con Calle Sin Nombre, al Sur mide 24.42 mts., más 26.01 mts., más 9.64 mts., más 22.37 mts., y colinda con Calle Sin Nombre, al Este mide 112.74 mts., y colinda con Av. Calle Sin Nombre, al Oeste mide 61.88 mts., más 27.04 mts., más 36.38 mts., y colinda con Calle Sin Nombre”.
- **ARTÍCULO TERCERO. – (MODIFICACIÓN).** – La presente Ley modifica el **Artículo Tercero** de la Ley Municipal N° 220/2022 el cual: Posterior a la Aprobación de la Transferencia por la Asamblea Plurinacional, se le otorga un plazo de 12 meses al Órgano Judicial para dar inicio a la construcción de la Casa de Judicial de Warnes. En el caso de incumplir lo pactado el terreno objeto de la presente Ley, pasara a manos del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes.
- **DEBIENDO QUEDAR REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:** “Posterior a la Aprobación y Promulgación de Transferencia por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes deberá realizar la transferencia como lo estipula el Convenio suscrito por ambas instituciones para dar inicio a la construcción del proyecto de la Casa de Justicia de Warnes”.
- **ARTÍCULO CUARTO. – (CUMPLIMIENTO).** - El Órgano Ejecutivo Municipal, queda encargado del cumplimiento de la presente Ley Municipal.
- **ARTÍCULO QUINTO. - (VIGENCIA).** - La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Ejecutivo Municipal.

2.6 LEY AUTONÓMICA MUNICIPAL N° 276/2023 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 “LEY DE MODIFICACIÓN A LA LEY MUNICIPAL N° 220/2022 DE AUTORIZACIÓN DE ENAJENACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO A TÍTULO GRATUITO DE UN TERRENO MUNICIPAL A FAVOR DEL ÓRGANO JUDICIAL”.

- **ARTÍCULO PRIMERO. -** I. Se Modifica el Artículo Primero de la Ley Municipal N° 220/2022 de fecha 17 de marzo de 2022, quedando redactado de la siguiente manera:
- **“ARTÍCULO PRIMERO. –** Se autoriza la transferencia y enajenación a título gratuito, de un lote de terreno, con una superficie de 7.026,13 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, ubicado en la Urbanización Rolando Mercado, Uv.: 6A, Manz.: 31, lote AV1 del Municipio de Warnes, Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, debidamente registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.0.00.0064548, cuyas colindancias y medidas son: al Norte, con Calle sin nombre y mide 62.03 Mts.; al Sur, con Calle sin nombre y mide 82.44 Mts.; al Este, con Calle sin nombre y mide 112.74 Mts.; y al Oeste, con Calle sin nombre y mide 125.30 Mts.; a favor del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la Construcción de la Casa de Justicia de Warnes.
- II. Se Modifica el Artículo Tercero de la Ley Municipal N° 220/2022 de fecha 17 de marzo de 2022, quedando redactado de la siguiente manera:
- **ARTÍCULO TERCERO. –** Aprobada la transferencia por la Asamblea Legislativa Plurinacional y Promulgada la Ley Nacional por el Órgano Ejecutivo, el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes



deberá realizar la transferencia como lo estipula el Convenio Suscrito por ambas instituciones para dar el inicio a la Construcción de la Casa de Justicia de Warnes.

- **ARTÍCULO SEGUNDO.** – Queda firme y subsistente todo lo que no haya sido modificado por la presente Ley Municipal.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

- **DISPOSICIÓN ABROGATORIA ÚNICA.** Se abroga la Ley Municipal N° 251/2023 de 04 de abril de 2023.
- **DISPOSICIÓN DEROGATORIA.** Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía, contrarias a la presente Ley Municipal.

2.7 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

- **Artículo 46. (Naturaleza).** Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
- **Artículo 47. (Dependencia Orgánica).** Los Comités se subordinan a las Comisiones y las Comisiones al Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus funciones legislativas.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

En la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, realizada el 24 de octubre del presente año, con el quórum reglamentario se llevó adelante el tratamiento del Proyecto de Ley N° 056/2022-2023 C.D., se procedió a revisar la documentación, verificando el cumplimiento a los requisitos contemplados en la Constitución Política del Estado, las Leyes vigentes y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la misma que cuenta con documentación técnica y legal.

En virtud al notable crecimiento poblacional en el municipio de Warnes según lo establece las estadísticas genera que la población necesitan de espacios más amplios, para que se pueda desarrollar las diferentes actividades de administración institucional pública y de servicios, por lo que el sistema de administración de justicia materializa la función arbitral del Estado en la solución de conflictos que se dan entre los miembros de la sociedad, y entre estos y los poderes públicos, la carrera judicial constituye garantía de la independencia judicial, garantizando el acceso igualitario a una justicia independiente, transparente y predecible, puntal para fortalecer el Estado Social de Derecho y el orden democrático sobre la base del imperio de la Constitución, por ello nace la imperante necesidad de contar con una Casa de Justicia de Warnes, esto en razón de una escasa cobertura para la atención de ciudadanos que vienen de provincia.

Para dicho efecto, se firmó un Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes y el Órgano Judicial, en fecha 14 de junio de 2018 y por el cambio de autoridades municipales se firma una Adenda de fecha 18 de junio de 2021, en las que intervienen Juan Carlos Montaña Arias - Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, el Dr. Olvis Eguez Oliva - Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Lic. Alberto Fredy Ruiz Gómez - Director General de la DAF, del Órgano Judicial.

En virtud a Resolución Municipal N° 068/2018 de fecha 9 de abril de 2019 en la cual se aprueba el Convenio Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes y el Órgano Judicial que tiene como objeto principal la transferencia de un terreno de propiedad del Gobierno Autónomo de Warnes a favor del Órgano Judicial para la futura construcción de la Casa Judicial de Warnes.

Que el informe Técnico de Factibilidad del Proyecto de Casa Judicial en Warnes de fecha 17 de junio de 2021, emitido por el Arq. Samuel Mamani Bravo, Director de Catastro, recomienda que se realicen las gestiones necesarias para consolidar la primera Casa Judicial de Warnes, la cual es de gran necesidad para la ciudad de Warnes.



Asimismo, el Informe Legal D.J.NG. N° 123/2022 de 06 de abril de 2022 emitido por la Directora Jurídica G.A.M.W. Dra. Kris Karina Medina Villagómez, señala que de acuerdo al informe técnico que en atención a la documentación existente recomienda la tramitación de la emisión de la Ley Nacional a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que autorice la transferencia a título gratuito de un bien inmueble (lote de terreno) de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes a Favor del Órgano Judicial.

Por tal motivo el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, emitió la Ley Autonómica Municipal N° 220/2022, promulgada el 17 de marzo de 2022, “Ley Municipal de autorización de Enajenación de Bienes de Dominio Público a Título Gratuito de un terreno municipal al Órgano Judicial”, modificada posteriormente por la Ley Municipal N° 251/2023 de fecha 4 de abril de 2023.

De la revisión efectuada a la documentación adjunta al proyecto de Ley el Comité de Planificación, Presupuesto Inversión Pública y Contraloría General del Estado observó la Ley Municipal y la documentación complementaria por tener errores de fondo remitiendo nota en fecha 06 de julio de 2023, al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes Sr. Juan Carlos Montaña Arias para que realice la subsanación de las observaciones y se proceda posteriormente con el tratamiento legislativo correspondiente.

Por lo que, en fecha 20 de septiembre de 2023, el Alcalde Municipal de Warnes Sr. Juan Carlos Montaña Arias remite la documentación subsanada al Comité de Planificación, Presupuesto Inversión Pública y Contraloría General del Estado de la Cámara de Senadores para la prosecución del trámite legislativo.

Es en este sentido que se modificó la Ley Municipal inicial por la Ley Autonómica Municipal N°276 promulgada el 14 de septiembre de 2023 “Ley de Modificación a la Ley Municipal N° 220/2022 de autorización de Enajenación de Bienes de Dominio Público a título gratuito de un terreno municipal a favor del Órgano Judicial”, que dispone en su **“ARTÍCULO PRIMERO.-** Se autoriza la transferencia y enajenación a título gratuito, de un lote de terreno, con una superficie de 7.026,13 metros cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, ubicado en la Urbanización Rolando Mercado, Uv.: 6A, Manz.: 31, lote AV1 del Municipio de Warnes, Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, debidamente registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.0.00.0064548, cuyas colindancias y medidas son: al Norte, con Calle sin nombre y mide 62.03 Mts.; al Sur, con Calle sin nombre y mide 82.44 Mts.; al Este, con Calle sin nombre y mide 112.74 Mts.; y al Oeste, con Calle sin nombre y mide 125.30 Mts.; a favor del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la Construcción de la Casa de Justicia de Warnes.

El informe legal con **CITE: D.JN°156/2023**, de fecha 22 de agosto de 2023 emitido por la Dra. Kris Karina Medina Villagómez Directora Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, señala que de los antecedentes expuestos en el informe recomienda al Alcalde del municipio y al Pleno del Concejo Municipal, aprobar la modificación del Artículo Primero y Tercero de la Ley Autonómica Municipal N° 22/2022 de fecha 17 de marzo de 2023, según los datos correctos establecidos en el Informe Técnico y los documentos de Derecho Propietario.

Informe Técnico INF. TEC. - DCOT N° 401/2023 de fecha 22 de agosto de 2023, emitido por la Secretaria Municipal de Recaudaciones Lic. Cynthia Mireya Casas Vega, sugiere la elaboración de una nueva Ley Municipal modificatoria del Artículo Primero y Tercero, donde sea aprobada por el Concejo Municipal de Warnes y promulgada por la Máxima Autoridad Ejecutiva de Warnes, para que posteriormente se envíe a la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el objeto de que se apruebe la transferencia definitiva, de la misma manera establece que se Abrogue la Ley Autonómica Municipal N°251/2023 de 04 de abril de 2023 en su totalidad, señalando en el mismo informe que el lote de terreno no está siendo utilizado ni será utilizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, concluyendo que se encuentra disponible para uso del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la construcción de la Casa de Justicia de Warnes.

El Folio Real con Matrícula N° 7.02.0.00.0064548 de fecha 22 de agosto de 2023, emitido por las oficinas de Derechos Reales de Warnes, a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, no registra



gravámenes vigentes.

Datos de Ubicación del Inmueble.

DATOS GENERALES	
Propietario	Gobierno Autónomo Municipal de Warnes.
Folio Real	7.02.0.00.0064548
Departamento	Santa Cruz
Municipio	Warnes
Superficie	7.026,12 m ²
Ubicación	Urbanización Rolando Mercado

COLINDANCIAS	
Norte	CALLE SIN NOMBRE Y MIDE 62.03 MTS.
Sur	CALLE SIN NOMBRE Y MIDE 82.44 MTS
Este	CALLE SIN NOMBRE Y MIDE 112.74 MTS.
Oeste	CALLE SIN NOMBRE Y MIDE 125.30 MTS.

- INFORME N°005/2022-2023 - COMITÉ DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS, INVERSIÓN PÚBLICA Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

La Senadora Simona Quispe Apaza, Secretaria del Comité de Planificación, Presupuestos, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, realiza el análisis correspondiente, concluye y recomienda que de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, aprueba con modificaciones, el Proyecto de Ley N° 056/2022-2023 C.D.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto anteriormente, se concluye que, de la revisión de antecedentes, justificativos y documentación, amparados en la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente, son suficientes para dar viabilidad al Proyecto de Ley N° 056/2022-2023 C.D.

5. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, recomienda la aprobación con modificaciones del Proyecto de Ley N° 056/2022-2023 C.D. **"QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES A FAVOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL ÓRGANO JU-DICIAL CON DESTINO EXCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE WARNES"**. Salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Hilarión Mamani Navarro; Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Simona Quispe Apaza; Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre; Secretaria de Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.



Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 056/2022-2023 C. D.

QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES A FAVOR DEL ÓRGANO JUDICIAL CON DESTINO EXCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE WARNES.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno, con una superficie de 7.026,13 metros cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, ubicado en la Urbanización Rolando Mercado, UV. 6A, MZA. 31, lote AV1 del Municipio de Warnes, Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, registrado en las oficinas de Derechos Reales de Warnes bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.0.00.0064548, cuyas colindancias y medidas son: al Norte, con Calle sin nombre y mide 62.03 Mts.; al Sur, con Calle sin nombre y mide 82.44 Mts.; al Este, con Calle sin nombre y mide 112.74 Mts.; y al Oeste, con Calle sin nombre y mide 125.30 Mts.; a favor del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la Construcción de la Casa de Justicia de Warnes, de conformidad a la Ley Municipal N° 220/2022, de 17 de marzo de 2022, modificada por la Ley Municipal N° 276/2023 promulgada el 14 de septiembre de 2023 emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno, con una superficie de 7.026,13 metros cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, ubicado en la Urbanización Rolando Mercado, UV. 6A, MZA. 31, lote AV1 del Municipio de Warnes, Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, registrado en las oficinas de Derechos Reales de Warnes bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.0.00.0064548, cuyas colindancias y medidas son: al Norte, con Calle sin nombre y mide 62.03 Mts.; al Sur, con Calle sin nombre y mide 82.44 Mts.; al Este, con Calle sin nombre y mide 112.74 Mts.; y al Oeste, con Calle sin nombre y mide 125.30 Mts.; a favor del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la Construcción de la Casa de Justicia de Warnes, de conformidad a la Ley Municipal N° 220/2022, de 17 de marzo de 2022, modificada por la Ley Municipal N° 276/2023 promulgada el 14 de septiembre de 2023 emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y existiendo modificaciones queda aprobado el presente Proyecto de Ley, se devuelve a la Cámara de Diputados para fines constitucionales.

Tiene la palabra, la Senadora Muñoz.

Sen.ª Muñoz: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley “Que aprueba la transferencia a título gratuito de un lote de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la Construcción de la Casa de Justicia de Warnes”.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo para su Reconsideración, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Sen. Secretario:

1.5 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 055/2022-2023 C.D. “Que aprueba la transferencia, a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL, con destino exclusivo para la construcción de un Complejo Hospitalario”. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME P.L. N° 055/2022-2023 CD
CPPEF N° 032/2022-2023**

**COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN,
POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**



INFORMA

ASUNTO: Proyecto de Ley N° 055/2022-2023 C.D. “Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL, con destino exclusivo para la construcción de un complejo hospitalario”.

FECHA: La Paz, 24 de octubre de 2023.

1. ANTECEDENTES.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, mediante Informe INF-CPPEyF – 022, de fecha 10 de mayo de 2023, menciona que, analizando el Proyecto de Ley N° 055/2022-2023 C.D. “Aprueba la Transferencia a Título Gratuito del bien inmueble ubicado en la zona urbanización ciudad nueva Santa Cruz, UV 185, manzano 02 EP-01, Lote 04 de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL)”, recomienda su Aprobación con Modificaciones.

El 1 de junio de 2023, en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, aprueban el Proyecto de Ley N° 055/2022-2023 C.D. “Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL, con destino exclusivo para la construcción de un complejo hospitalario”.

El Presidente de la Cámara de Diputados, en fecha 12 de junio de 2023, a través de nota P.N° 508/2022-2023, remite al Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Ley N° 055/2022-2023, para fines constitucionales de Revisión.

La Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, mediante hoja de ruta en fecha 14 de junio de 2023, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, el P.L. N° 055/2022-2023 C.D., para su respectivo tratamiento.

En fecha 28 de noviembre de 2022, el Senador Hilarión Mamani Navarro, Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, mediante nota N° 451/2022-2023, remite el Proyecto de Ley N° 055/2022-2023 C.D., a la Senadora Simona Quispe Apaza, Secretaria del Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, para su trámite legislativo e informe correspondiente.

Mediante nota CITE: CS.CPPIPCGE NI/334/2022-2023, en fecha 27 de septiembre de 2023, la Senadora Simona Quispe Apaza Secretaria del Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, remite el Informe N° 006/2022-2023, aprobando con modificaciones el Proyecto de Ley N° 055/2022-2023 C.D. “Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL, con destino exclusivo para la construcción de un complejo hospitalario”.

2. BASE LEGAL.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- **Artículo 9, Numerales 4 y 5.** Establece como fines y funciones esenciales del Estado: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución” y “Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”.
- **Artículo 37.** “El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”.



- **Artículo 145.** *“La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano”.*
- **Artículo 158, Parágrafo I, Numeral 13.** *“Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado”.*
- **Artículo 283.** *“El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”.*
- **Artículo 339, Parágrafo II.** *“Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, no podrán ser empleados en provecho particular alguno, se calificación, inventario administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán reguladas por la ley”.*

2.2 LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”.

- **Artículo 6, Parágrafo II. Numeral 3.** señala que la: *“Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa”.*
- **Artículo 8 Numeral 3.** Señala que: *“La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural”.*
- **Artículo 109, parágrafos I y II.** señala que: *“Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, correspondiendo a estas entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente”. y “Las entidades territoriales autónomas regionales administrarán los bienes que los gobiernos autónomos departamentales o municipales les asignen”.*

2.3 LEY N° 482 DE 9 DE ENERO DE 2014 – “LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES”.

- **Artículo 3. (CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL)** *“La normativa legal del Gobierno Autónomo Municipal, en su jurisdicción, emitida en el marco de sus facultades y competencias, tiene carácter obligatorio para toda persona natural o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera; así como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes públicos”.*

2.4 LEY MUNICIPAL N° 222/2022 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES.

- **Artículo Primero, (Objeto).** *“Se Aprueba la autorización al Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a transferir a título gratuito a favor de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), una fracción del bien inmueble el predio ubicado según plano de ubicación en la Zona Urb. Ciudad Nueva Santa Cruz, Uv.: 185, Manz.: 02 EP-01, lote: 04 Superficie 91.891,02 m2. Debidamente*



registrado en las oficinas de Derechos Reales bajo la matrícula computarizada N° 7.02.1.06.0025413, destinado a la construcción del Complejo Hospitalario dentro del cual se construirá un Hospital de 4to Nivel."

2.5 LEY MUNICIPAL N° 273/2022 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES.

- **ARTÍCULO PRIMERO.** *"I. Se Modifica el Artículo Primero de la Ley Municipal N° 222/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, quedando redactado de la siguiente manera:*
 - **"ARTÍCULO PRIMERO.** *- Se autoriza la transferencia y enajenación a título gratuito, de un lote de terreno, con una superficie de 91.891,02 metros cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, ubicado en la Urbanización Nueva Santa Cruz, UV. 185, Mza. 02 EP-01, Lote N° 04 del Municipio de Warnes, Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, debidamente registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0025413, cuyas colindancias y medidas son: al Norte, con Av. S/N y mide 111.12, 12.06, 17.56, 46.13, 21.86 y 101.8 mts.; al Sur, con Av. S/N y mide 320.06 mts.; al Este, con Av. S/N y mide 83.91, 50.11 y 149.02 mts.; y al Oeste, con Lote N° 03, Area Verde - 02 y mide 287.82 mts. y otros; a favor de la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL, con destino exclusivo para la Construcción de un Complejo Hospitalario dentro del cual se construirá un Hospital de 4to. Nivel".*
- *II. Se Modifica el Artículo Tercero de la Ley Municipal N° 222/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, quedando redactado de la siguiente manera:*
 - **ARTÍCULO TERCERO.** *Aprobada la transferencia por la Asamblea Legislativa Plurinacional y Promulgada la Ley Nacional por el Órgano Ejecutivo, el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes deberá realizar la transferencia como lo estipula el Convenio Suscrito por ambas instituciones para dar el inicio a la Construcción de un Complejo Hospitalario dentro del cual se construirá un Hospital de 4to Nivel."*

2.6. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

- **Artículo 46. (Naturaleza).** Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
- **Artículo 47. (Dependencia Orgánica).** Los Comités se subordinan a las Comisiones y las Comisiones al Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus funciones legislativas.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

En la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, realizada el 24 de octubre del presente año, con el quórum reglamentario se llevó adelante el tratamiento del Proyecto de Ley N° 055/2022-2023 C.D., se procedió a revisar la documentación, verificando el cumplimiento a los requisitos contemplados en la Constitución Política del Estado, las Leyes vigentes y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la misma que cuenta con documentación técnica y legal.

En atención al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes y la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), asumiendo el compromiso para la transferencia a título gratuito de un terreno de propiedad del Gobierno Municipal de Warnes en favor del COSSMIL, destinado a proyectar el Complejo Hospitalario dentro del cual se Construirá un Hospital de 4to Nivel; mismo que se encuentra ubicado según plano de ubicación en la Zona: Urb. Ciudad Nueva Santa



Cruz, UV.185, Mza. 02 EP-01, lote 04, Superficie 91.891,02 m2. debidamente registrado en las oficinas de derechos reales bajo la matrícula computarizada N° 7.02.1.06.0025413.

El Informe Legal D.J.N.G. N° 72/2022 de fecha 15 de marzo de 2022, del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, emitida por la Dra. Kris Karina Medina Villagómez Directora Jurídica G.A.M.W., concluye y recomienda: “De la revisión de la documentación y la normativa vigente se puede indicar lo siguiente: Existe Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes y la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), suscrito el 03 de diciembre de 2021; con el objeto de planificar, promover y ejecutar políticas de desarrollo, económico, social ambiental e institucional administrando, supervisando y controlando los recursos económicos para establecer las condiciones técnicas, financieras legales obligaciones y compromisos institucionales para la transferencia de un terreno de propiedad del Gobierno Municipal de Warnes en favor del COSSMIL, destinado a proyectarse el Complejo Hospitalario dentro del cual se Construirá un Hospital de 4to Nivel. Por todo lo expresado y en atención a la documentación existente la suscrita abogada recomienda que, al haberse elaborado los informes técnicos, legales, convenio y existiendo la ratificación del convenio suscrito con relación a la Ley de Autorización de Enajenación de Bienes de Dominio Público a Título Gratuito del Terreno Municipal.”

Mediante Ley Municipal N° 222/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, el Artículo Primero señala el objeto: “Se Aprueba la autorización al Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a transferir a título gratuito a favor de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), una fracción del bien inmueble el predio ubicado según plano de ubicación en la Zona Urb. Ciudad Nueva Santa Cruz, Uv.: 185, Manz.: 02 EP-01, lote: 04 Superficie 91.891,02 m2. Debidamente registrado en las oficinas de Derechos Reales bajo la matrícula computarizada N° 7.02.1.06.0025413, destinado a la construcción del Complejo Hospitalario dentro del cual se construirá un Hospital de 4to Nivel...”

A través del Informe Legal D.J.N.G. N° 417/2022 de fecha 09 de agosto de 2022, del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, emitida por la Dra. Kris Karina Medina Villagómez Directora Jurídica G.A.M.W., recomienda: “Por todo lo expresado y en atención a la documentación existente la suscrita abogada que en observancia del art. 158 párrafo I núm. 13) de la CPE, recomienda proseguir la tramitación de la emisión de la Ley Nacional a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que autorice la transferencia a título gratuito, de ... un bien inmueble (1 lote de terreno) de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes a favor de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL).”

Mediante Resolución Municipal N° 78/2022 de fecha 3 de marzo de 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes. el Artículo Primero señala: “Se ratifica el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, suscrito en fecha 03 de diciembre de 2021, entre la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” representado legalmente por el Sr. Cnl. DAEN. Juan Pablo Ortiz Lulleman y el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, representado por el Sr. Juan Carlos Montaña Arias Alcalde Municipal, para la “Construcción de un Hospital de 4to Nivel...”.

El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes y la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) de fecha 03 de diciembre de 2021, la cláusula segunda señala el objeto: “...asumiendo el COMPROMISO DE TRANSFERIR A TITULO GRATUITO UN LOTE DE TERRENO en favor de COSSMIL. para cuyo efecto, deberá autorizar su enajenación mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de los Miembros del Concejo Municipal, debiendo proseguir luego el Alcalde a presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de enajenación y una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, tal cual lo exige la Ley N° 482 “LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES” de 9 de enero de 2014: Artículo 16°, Numeral 21, Numeral 22, Artículo 26, Numeral 28 y Constitución Política del Estado: Artículo 158. Numeral 13. COSSMIL por su parte como Institución Pública descentralizada con personalidad jurídica, autonomía técnica, administrativa y patrimonio propio e independiente, para actuar en funciones múltiples, tal cual lo estipula la Ley de Seguridad Social Militar (aprobada mediante Decreto Ley N° 11901 de 21 de octubre de 1974: Artículo 1): Artículo 6°, ACEPTA con beneplácito el LOTE DE TERRENO a ser transferido a TITULO GRATUITO por el GOBIERNO AUTÓNOMO; Lote en el cual, y una vez que cuente con Derecho Propietario



inscrito a su nombre, proyectará la construcción de un COMPLEJO HOSPITALARIO dentro el cual se construirá a la vez un HOSPITAL DE 4TO. NIVEL. EL LOTE DE TERRENO comprometido por el GOBIERNO AUTÓNOMO para su TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO a favor de COSSMIL, consta de una superficie de 91.891,02 m², ubicado en la zona de la Urbanización Nueva Santa Cruz del Municipio de Warnes, registrado en las Oficinas de Derechos Reales bajo la Matricula Computarizada N° 7.02.1.06.0025413; Terreno en el que se proyecta la Construcción de un COMPLEJO HOSPITALARIO dentro el cual se construirá a la vez un HOSPITAL DE 4TO. NIVEL.”

Mediante oficio con CITE: CS.CPPIPCGE NE/137/2022-2023, fecha 07 de julio de 2023 la Secretaria de Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado de la Cámara de Senadores, solicita al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, documentación complementaria, por qué tenía incongruencias el proyecto de ley N° 055/2022-2023 C.D., remitiendo el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes el oficio con CITE: GAMW/DSP/816/2023 de fecha 20 de septiembre de 2023, remite la documentación complementaria subsanando todas las observaciones realizadas por parte del Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado de la Cámara de Senadores, complementa la documentación con la finalidad de proseguir y concluir el tratamiento legislativo de acuerdo a la normas vigentes.

Asimismo, la Ley Municipal N° 273 de fecha 07 de septiembre de 2023, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, el Artículo Primero Parágrafo I señala: “**Se** Modifica el Artículo Primero de la Ley Municipal N° 222/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, quedando redactado de la siguiente manera: **“ARTÍCULO PRIMERO.-** Se autoriza la transferencia y enajenación a título gratuito, de un lote de terreno, con una superficie de 91.891,02 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, ubicado en la Urbanización Nueva Santa Cruz, UV. 185, Mza. 02 EP-01, Lote N° 04 del Municipio de Warnes, Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, debidamente registrado en oficinas de Derechos Reales de Warnes bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0025413, cuyas colindancias y medidas son: al Norte, con Av. S/N y mide 111.12, 12.06, 17.56, 46.13, 21.86 y 101.8 mts.; al Sur, con Av. S/N y mide 320.06 mts.; al Este, con Av. S/N y mide 83.91, 50.11 y 149.02 mts.; y al Oeste, con Lote N° 03, Area Verde - 02 y mide 287.82 mts. y otros; a favor de la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL, con destino exclusivo para la Construcción de un Complejo Hospitalario dentro del cual se construirá un Hospital de 4to. Nivel”.

El Informe Legal CITE: D.J. N° 157/2023 de fecha 15 de agosto de 2023, del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, emitido por la Dra. Kris Karina Medina Villagómez Directora Jurídica G.A.M.W., señala: “Del lote de terreno a transferencia con una superficie de 91.891,02 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, no será utilizado en otros proyectos, destinado específicamente a favor de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), con destino exclusivo para la Construcción de un complejo Hospitalario dentro del cual se construirá un Hospital de 4to. Nivel. Conforme los antecedentes, informes Técnicos y legales adjuntos, el Proyecto de Ley N° 055/2022-2023 CD, es **VIABLE POR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UBICACIÓN DEL PREDIO Y SUPERFICIE**, la Cámara Revisora de la Cámara de Senadores prosiga con lo dispuesto en el numeral 13 del parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, para los fines consiguientes”.

El Folio Real con Matrícula N° 7.02.1.06.0025413 de fecha 08 de agosto de 2023, emitido por las oficinas de Derechos Reales de Warnes, a nombre de Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, no registra gravámenes vigentes.

El Informe Técnico con CITE: INF. TEC.- DCOT N° 402/2023 de fecha 14 de agosto de 2023, del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, emitido por la Lic. Cythia Mireya Casas Vega Secretaria Municipal de Recaudaciones, señala que:

DATOS GENERALES	
Propietario	Gobierno Autónomo Municipal de Warnes.
Folio Real	7.02.1.06.0025413



Departamento	Santa Cruz
Municipio	Warnes
Superficie	91.891,02 m ²
Ubicación	Nueva Santa Cruz

COLINDANCIAS	
Norte	AV. SIN NOMBRE y mide 111.12, 12.06, 17.56, 46.13, 21.86 y 101.8 MTS.
Sur	AV. SIN NOMBRE y mide 320.06 MTS.
Este	AV. SIN NOMBRE y mide 83.91, 50.11 y 149.02 MTS.
Oeste	LOTE N° 03 AREA VERDE-02 y mide 287.82 MTS. Y OTROS.

- INFORME N°006/2022-2023 - COMITÉ DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS, INVERSIÓN PÚBLICA Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

La Senadora Simona Quispe Apaza, Secretaria del Comité de Planificación, Presupuestos, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, realiza el análisis correspondiente, concluye y recomienda que de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, aprueba con modificaciones, el Proyecto de Ley N° 055/2022-2023 C.D.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto anteriormente, se concluye que, de la revisión de antecedentes, justificativos y documentación, amparados en la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente, son suficientes para dar viabilidad al Proyecto de Ley N° 055/2022-2023 C.D.

5. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, recomienda la aprobación con modificaciones del Proyecto de Ley N° 055/2022-2023 C.D. **“QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA, A TÍTULO GRATUITO, DE UN LOTE DE TERRENO, DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR - COSSMIL, CON DESTINO EXCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO HOSPITALARIO”**. Salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Hilarión Mamani Navarro; Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Simona Quispe Apaza; Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre; Secretaria de Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 055/2022-2023 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,



DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno, con una superficie de 91.891,02 metros cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, ubicado en la Urbanización Nueva Santa Cruz, UV. 185, **Mza.** 02 EP-01, Lote N° 04 del Municipio de Warnes, Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, debidamente registrado en oficinas de Derechos Reales **de Warnes**, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0025413, cuyas colindancias y medidas son: al Norte, con Av. S/N y mide 111.12, 12.06, 17.56, 46.13, 21.86 y 101.8 **MTS.**; al Sur, con Av. S/N y mide 320.06 **MTS.**; al Este, con Av. S/N y mide 83.91, 50.11 y 149.02 **MTS.**; y al Oeste, con Lote N° 03 Area Verde-02 y mide 287.82 **MTS.** y otros; a favor de la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL, con destino exclusivo para la Construcción de un Complejo Hospitalario dentro del cual se construirá un Hospital de 4to Nivel, de conformidad a la Ley Municipal N° 222/2022, de 29 de marzo de 2022, **modificada por la Ley Municipal N° 273/2023, promulgada el 07 de septiembre de 2023**, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno, con una superficie de 91.891,02 metros cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, ubicado en la Urbanización Nueva Santa Cruz, UV. 185, **Mza.** 02 EP-01, Lote N° 04 del Municipio de Warnes, Provincia Warnes del Departamento de Santa Cruz, debidamente registrado en oficinas de Derechos Reales **de Warnes**, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.02.1.06.0025413, cuyas colindancias y medidas son: al Norte, con Av. S/N y mide 111.12, 12.06, 17.56, 46.13, 21.86 y 101.8 **MTS.**; al Sur, con Av. S/N y mide 320.06 **MTS.**; al Este, con Av. S/N y mide 83.91, 50.11 y 149.02 **MTS.**; y al Oeste, con Lote N° 03 Area Verde-02 y mide 287.82 **MTS.** y otros; a favor de la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL, con destino exclusivo para la Construcción de un Complejo Hospitalario dentro del cual se construirá un Hospital de 4to Nivel, de conformidad a la Ley Municipal N° 222/2022, de 29 de marzo de 2022, **modificada por la Ley Municipal N° 273/2023, promulgada el 07 de septiembre de 2023**, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Queremos aprovechar la oportunidad de saludar a los estudiantes de la Premoción de la Unidad Educativa Ildefonso Murguía 2 del Departamento de Oruro, están presentes aquí acompañados por la Profesora Wilma Rocio Ovando, saludar a los estudiantes que están presentes bienvenidos.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, Presidente.

Estos 3 proyectos es muy importante para su desarrollo de su infraestructura, tanto para la policía boliviana en el Departamento de Oruro como también en el Departamento de Santa Cruz Municipio de Warnes, por supuesto también es importante avanzar la parte infraestructura en la salud, creemos estas transferencias de terrenos en título gratuito del municipio de la institución correspondiente, es muy beneficioso para el país particularmente, tanto para la salud y policía boliviana como también para la justicia correspondiente, en ese contexto quiero agradecer a todos los senadores y senadoras quienes han dado su voto correspondiente.

Pero, también Presidente al mismo tiempo quiero pedir el respeto a esta Sala, en estos momentos la Senadora Ana María Castillo casi toda la mañana no participa abandona y abandona eso no está bien, en un trabajo, cuando estás trabajando en horario de trabajo no puedes abandonar es abandono de trabajo, pareciera que no estaríamos Sesionando y eso no es bueno, entonces solamente para una reflexión tomaremos cartas en el asunto, no podemos, si estamos en Sesión tenemos que estar permanente sino mínimamente por respeto pedir permiso tal vez a veces también hay algunas reuniones y podemos pedir permiso.

Entonces, abandonar así por así, después no estar en parte, me parece no es justo, cada rato y toda la mañana no es bueno, eso hay que considerarlo hay que tomar en cuenta. Nuevamente felicitar a todos los senadores y senadoras quienes han votado por estos proyectos de transferencia en beneficio de las instituciones.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y existiendo modificaciones queda aprobado el presente Proyecto de Ley, se devuelve a la Cámara de Diputados para fines constitucionales.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Arenas: Presidente a tiempo de saludar a todos los hermanos colegas.

Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley “Que aprueba la transferencia, a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, a favor de la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL, con destino exclusivo para la construcción de un Complejo Hospitalario”.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: No existe el apoyo Reconsideración, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Sen. Secretario:

1.6 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Ley N° 504/2019-2020 C.D. “Ley que declara Héroes Nacionales a los patriotas y al Coronel Pedro Arraya, que lucharon por la independencia de Bolivia en la Batalla de Suipacha”. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidente.

Bueno por alusión me hubiese gustado tomar la palabra para esto, creo que es importante aclarar, Presidente si me he demorado, bueno primero le agradezco al Senador Hilarión que este pendiente de mí que me extraña tanto.

Solo aclararle que estoy un poco delicada de salud el día de hoy, por eso consulte con la Doctora y la Senadora Zamora es testigo porque ella antes que yo ha consultado estoy con un tratamiento, sí esta pendiente el Senador Hilarión pues también tengo que participar también de mi estado físico de salud, entonces solo agradecerle a Senador Hilarión aclararle estoy delicada Presidente, por eso estoy saliendo entrando, pero no es porque quiero no es porque suelo hacer de esta manera, sino por esta situación y gracias Senador Hilarión por extrañarme tanto.

Sen. Presidente: Se inicia el tratamiento el Proyecto de Ley en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

ALP/CS/ C.S.E.FF.AA.P.B / INF. Nro. 06/2022-2023
P.L. 504/2019-2020 C.D.

**COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO
FUERZAS ARMADAS Y POLICIA BOLIVIANA**

INFORMA: PROYECTO DE LEY P.L. 504/2019-2020 C.D. “LEY QUE DECLARA HEROES NACIONALES A LOS PATRIOTAS Y AL CORONEL PEDRO ARRAYA, QUE LUCHARON POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA EN LA BATALLA DE SUIPACHA.

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2023.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 23 de diciembre de 2022, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana recibió de Secretaría General el Proyecto de Ley No. 504/2019-2020 C.D. **“LEY QUE DECLARA HEROES NACIONALES A LOS PATRIOTAS Y AL CORONEL PEDRO ARRAYA, QUE LUCHARON POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA EN LA BATALLA DE SUIPACHA”.**



En fecha 16 de mayo de 2023, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, recibió del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, el Informe No. 010/2022-2023 referente al Proyecto de Ley No. 504/2019-2020 C.D.

De la revisión de los antecedentes, entre los documentos que acompañan el referido Proyecto de Ley, se encuentran:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Ley

Asimismo, se ha realizado las correspondientes consultas a los diferentes ministerios, habiéndose obtenido la siguiente información:

Ministerio de la Presidencia

Informe INF/MPR/DGAJ/UA No. 0047/2022, del análisis efectuado que el Proyecto de Ley No. 504/2019-2020 C.D., "LEY QUE DECLARA HEROES NACIONALES A LOS PATRIOTAS Y AL CORONEL PEDRO ARRAYA, QUE LUCHARON POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA EN LA BATALLA DE SUIPACHA", cuenta con consideraciones y observaciones, mismas que se sugiere sean tomadas en cuenta por el proyectista.

Informe INF/MPR/VA/UADM No. 0022/2022, de 03 de octubre de 2022, de la Dirección General de Autonomías del Viceministerio de Autonomías del ministerio de la Presidencia, del análisis efectuado al Proyecto de ley No. 504/2019-2020 C.D. "LEY QUE DECLARA HEROES NACIONALES A LOS PATRIOTAS Y AL CORONEL PEDRO ARRAYA, QUE LUCHARON POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA EN LA BATALLA DE SUIPACHA" concluye: - El nivel central del Estado a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional es competente para legislar el referido anteproyecto de norma en consulta. Así mismo se debe considerar la competencia exclusiva sobre patrimonio cultural, también en el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza y el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, respecto la cual se podrá realizar la coordinación necesaria que dispone el artículo 2 del proyecto de normas a través de acuerdos o convenios inter gubernativos o siempre que las mismas realicen la declaratoria de patrimonio en su jurisdicción. Corresponde al ministerio cabeza de sector emitir criterio al respecto, en el marco de sus atribuciones y de acuerdo a lo dispuesto por la ley No. 173. Por todo lo expuesto este despacho viceministerial no tiene observaciones al proyecto normativo, en materia competencial.

Ministerio de Defensa.

Informe Legal MD-DGAJ-UAJ No. 011/2023, de 19 de enero de 2023, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, en la cual refiere que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es entre otros imprescriptible y su recuperación, revitalización, es responsabilidad del Estado, a través de la identificación de espacios para el reconocimiento a la memoria de los Líderes o Héroes, y según lo vertido por los informes técnicos de 07 de septiembre de 2022 de la Academia Boliviana de Historia Militar, de la Unidad de Políticas de Defensa y Reforma Institucional, en la Batalla de Suipacha, junto con las tropas provenientes de Buenos Aires (275 combatientes), participaron salteños, jujeños, Oranenses, tarijeños, (aproximadamente 300 combatientes, al mando del líder tarijeño (José Antonio Larrea), Cinteños y la Caballería Chicheña de Tupiza, comandado por el coronel Pedro Arraya, lograron la victoria, el proyecto de norma se adecua a lo establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley 173, por lo que se establece su viabilidad, recomendando modificar el nombre de la Ley a "Declarar Héroes Nacionales de los Patriotas y al Cnel. Pedro Arraya que lucharon en la Batalla de Suipacha.

Informe Técnico DG/PODECODI-UPDRI No. 84/22, de fecha 24 de octubre de 2022, de la Jefatura de la Unidad de Políticas de Defensa y Reforma institucional, mismo que confluye señalando que: de la revisión histórica realizada al Proyecto de Ley en consulta No. 504/2019-2020 C.D. apoyado en bibliografía complementaria como ser el libro "EL Tabú Bolivarista", inmortaliza en sus páginas señalando que don



Pedro Arraya no debe su libertad a ningún ejército auxiliar, ni del norte del Perú – Colombiano, ni al sur Argentino.

Con el triunfo de los valerosos chicheños los montoneros chapacos de Moto Méndez y los cinteros al mando del Coronel Pedro Arraya en la Batalla de Suipacha un 7 de noviembre lograron la victoria en la lucha independentista que fue decisiva para la creación de la República de Bolivia hoy Estado Plurinacional de Bolivia. La Jefatura de la Unidad de Políticas de Defensa y Reforma Institucional del Ministerio de Defensa sugiere: continuar con el trámite del Proyecto de Ley No. 504 /2019-2020 C.D. que “Declara Héroes Nacionales a los Patriotas y al Coronel Pedro Arraya “en virtud a que no existe contraposición a lo dispuesto por la norma Constitucional y la normativa actual vigente.

El Artículo 1 de la Ley No. 173, de 20 de septiembre del 2011: señala “Se declara de prioridad nacional la identificación de espacios para el reconocimiento a la memoria de

las /los líderes, Héroes y Proceres indígenas Originarios Campesinos y Afro bolivianos del Estado Plurinacional de Bolivia”. Así mismo , el Artículo 2 dispone: “El ministerio de Culturas, conjuntamente con los gobiernos autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos municipales y los Gobiernos Autónomos Indígena Originario, Campesino, deberán identificar a las /los líderes, héroes y proceres indígenas Originarios Campesinos y Afro bolivianos a objeto de la construcción, conservación, recuperación y promoción de los espacios de reconocimiento a su memoria, de conformidad lo previsto por la Ley Marco d Autonomías y Descentralización y la Legislación vigente”.

Informe del comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Informe Legal No. 10/2022-2023 de fecha 8 de mayo del 2023, del comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, remite informe legal con relación al Proyecto de Ley No. 504/2019-2020 C.D. que Declara Héroes Nacionales a los Patriotas y al Coronel Pedro Arraya, que lucharon por la independencia de Bolivia en la Batalla de Suipacha, manifiesta en conclusiones: que el Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización, declara su incompetencia para la emisión de criterio técnico legal, por no corresponder el Proyecto de Ley al ámbito de “Patrimonio Cultural”. EL Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores recomienda que se efectúen las enmiendas correspondientes, mismas que podrían efectuarse mediante mesa técnica y proseguir el correcto proceso legislativo.

Acta de mesa técnica, de fecha 18 de octubre de 2023.

Con la presencia de técnicos del Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Defensa, Asesor de Proyectista, Análisis Legislativo de la Cámara de Senadores, Técnicos de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, se realizó la Mesa técnica para analizar la nueva redacción del Proyecto de Ley conforme a recomendaciones de los diferentes ministerios. Luego de un análisis y debate se estableció las enmiendas al Proyecto de Ley de la siguiente manera:

PL No. 504/2019-2020 C.D. LEY QUE DECLARA HÉROE NACIONAL AL CORONEL PEDRO ARRAYA, QUE LUCHO POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA EN LA BATALLA DE SUIPACHA.

PROYECTO ORIGINAL CAMARA DE DIPUTADOS	PROPUESTA DE ENMIENDAS DE LA MESA TÉCNICA
Artículo Primero. - Se declara Héroes Nacionales a los “Patriotas” y al “Coronel Pedro Arraya”, que lucharon por la independencia de Bolivia en la Batalla de Suipacha.	Artículo Primero. - Se declara Héroe Nacional al “Coronel Pedro Arraya”, que <u>lucho</u> por la independencia de Bolivia en la Batalla de Suipacha.



Artículo Segundo. - El Órgano Ejecutivo, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, en el marco de sus competencias, implementaran políticas de promoción y difusión de estos próceres de la independencia de Bolivia.

Artículo Segundo. - El Órgano Ejecutivo, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, en el marco de sus competencias, implementaran políticas de promoción y difusión de este héroe de la independencia de Bolivia.

II. MARCO JURÍDICO.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 158. La Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y de gestión, bajo los principios y valores en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 163. 1. El Proyecto de Ley presentado por Asambleístas de una de la Cámaras iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que se remitirá a la Comisión o Comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial.

Artículo 99, parágrafo III La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley”.

Artículo 298, parágrafo II, numeral 25 de la Norma Constitucional, establece que son competencias exclusivas del nivel central del Estado “Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central de Estado”.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 19.- (DEBERES GENERALES). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las Leyes y el presente Reglamento General; g) Presentar, promover o proporcionar Proyectos de Ley de interés nacional, regional o sectorial y canalizar leyes recogiendo las iniciativas ciudadanas que sean puestas en su conocimiento para el respectivo tratamiento legislativo en las instancias correspondientes, conforme a procedimiento que establece el presente Reglamento.

Artículo 46.- (NATURALEZA). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores según reglamento específico.

Artículo 122.- (CLASIFICACIÓN). Las facultades de legislación, fiscalización y gestión se realizan mediante los siguientes instrumentos legislativos a) Proyectos de Ley.

Artículo 130.- (INFORME DE COMISIÓN) III. establece que: los informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitido al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Realizado el análisis correspondiente de los antecedentes que acompañan al Proyecto de ley No. 504/2019-



2020 C.D. “LEY QUE DECLARA HEROES NACIONALES A LOS PATRIOTAS Y AL CORONEL PEDRO ARRAYA, QUE LUCHARON POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA EN LA BATALLA DE SUIPACHA”, se establece que, conforme a los informes y recomendaciones emitidas por los diferentes ministerios competentes y el Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana que técnicamente emiten criterios para que el mismo sea enmendado, debiendo ser estas sugerencias consideradas, ya que corresponden tomar en cuenta los criterios técnicos de los ministerios que tienen facultades y competencias sobre el tema, mismos que se encuentran incluidos en la carpeta de antecedentes correspondiente, que coinciden que la presente propuesta normativa se enmarca al ordenamiento jurídico vigente, recomendado su aprobación salvando observaciones.

Informe INF/MPR/VA/UADM No. 0022/2022, de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General de Autonomías del Viceministerio de Autonomías del ministerio de la Presidencia, del análisis efectuado al Proyecto de ley No. 504/2019-2020 C.D. “LEY QUE DECLARA HEROES NACIONALES A LOS PATRIOTAS Y AL CORONEL PEDRO ARRAYA, QUE LUCHARON POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA EN LA BATALLA DE SUIPACHA” concluye: El nivel central del Estado a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional es competente para legislar el referido anteproyecto de norma en consulta. Así mismo se debe considerar la competencia exclusiva sobre patrimonio cultural, también en el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza y el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, respecto la cual se podrá realizar la coordinación necesaria que dispone el artículo 2 del proyecto de normas a través de acuerdos o convenios inter gubernativos o siempre que las mismas realicen la declaratoria de patrimonio en su jurisdicción. Corresponde al ministerio cabeza de sector emitir criterio al respecto, en el marco de sus atribuciones y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley No. 173. Por todo lo expuesto el despacho viceministerial no tiene observaciones al proyecto normativo, en materia competencial.

Informe Legal MD-DGAJ-UAJ No. 011/2023, de 19 de enero de 2023, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, en la cual refiere que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es entre otros imprescriptible y su recuperación, revitalización, es responsabilidad del Estado, a través de la identificación de espacios para el reconocimiento a la memoria de los Líderes o Héroes, y según lo vertido por los informes técnicos de 7 de septiembre de 2022 de la Academia Boliviana de Historia Militar, de la Unidad de Políticas de Defensa y Reforma Institucional, en la Batalla de Suipacha, junto con las tropas provenientes de Buenos Aires (275 combatientes), participaron salteños, jujeños, Oranenses, tarijeños, (aproximadamente 300 combatientes, al mando del líder tarijeño (José Antonio Larrea), Cinteños y la Caballería Chicheña de Tupiza, comandado por el Coronel Pedro Arraya, lograron la victoria, el proyecto de norma se adecua a lo establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley 173, por lo que se establece su viabilidad.

Informe Técnico DG/PODECODI-UPDRI No. 84/22, de fecha 24 de octubre de 2022, de la Jefatura de la Unidad de Políticas de Defensa y Reforma institucional, mismo que confluye señalando que: de la revisión histórica realizada al Proyecto de Ley en consulta No. 504/2019-2020 C.D. apoyado en bibliografía complementaria como ser el libro “El Tabú Bolivarista”, inmortaliza en sus páginas señalando que don Pedro Arraya no debe su libertad a ningún ejercito auxiliar, ni del norte del Perú – Colombiano, ni al sur argentino. Con el triunfo de los valerosos chicheños los montoneros chapacos de Moto Méndez y los cinteros al mando del Coronel Pedro Arraya en la Batalla de Suipacha un 7 de noviembre lograron la victoria en la lucha independentista que fue decisiva para la creación de la República de Bolivia hoy Estado Plurinacional de Bolivia. La Jefatura de la Unidad de Políticas de Defensa y Reforma Institucional del Ministerio de Defensa sugiere: continuar con el trámite del Proyecto de Ley No. 504 /2019-2020 C.D. que “Declara Héroes Nacionales a los Patriotas y al Coronel Pedro Arraya “en virtud a que no existe contraposición a lo dispuesto por la norma Constitucional y la normativa actual vigente.

Informe técnico SDTC No. 1187/2023, de fecha 19 de septiembre del 2023, de Secretaria Departamental de Turismo y Cultura, en su parte conclusiva manifiesta y recomienda: De acuerdo a los antecedentes expuestos en el presente informe técnico, se realice el reconocimiento mediante una Ley Nacional de Declaratoria a los “Héroes Nacionales a los Patriotas y al Coronel Pedro Arraya, que lucharon por la



independencia de Bolivia en la Batalla de Suipacha. Por constituirse en un hecho de alto valor histórico de interés Nacional.

Los Patriotas y el Coronel Pedro Arraya quien desde comienzos de su vida Militar estuvo a cargo de sus propias fuerzas primero los Husares de los Chichas (7 de noviembre de 1810), luego con los Dragones Americanos del que se desgajo con el Escuadrón Santa Victoria, entro como soldado principiante, ascendiendo a Alférez, Ayudante de campo, mayor, capitán, teniente coronel y coronel; después de su vida militar fue juez de letras de Talina con asiento mayor en Santiago de Cotagaita (1833-1834) antes fue comandante y Gobierno de Mojos.

Dicho triunfo de los patriotas y la caballería Chicheña (Talineños, Suipacheños, Mojeños, Tupizeños y Cinteños, Tarijeños) en la Batalla de Suipacha encabezado por Pedro Norberto Arraya fue contundente y cuya épica gloriosa ha sido loada inmediatamente reconocido (tal como lo indica el reconocimiento de la Junta de Buenos Aires en el escudo que dice. “La Patria a los vencedores de Tupiza” otorgado el 29 de noviembre de 1810.

Informe técnico DCTD/AHMT/WJGA/ No. 030/2023. de fecha 04 de septiembre de 2023. En su parte conclusiva manifiesta: Que el Coronel Pedro Arraya junto a todos los Patriotas y la Caballería Chicheña, en la Batalla de Suipacha de 1810 marcó un hito histórico y trascendental en la construcción de la historiografía - tanto Boliviana como Argentina y fue mucha más decisiva para la primera victoria armada liberada del yugo Español, librada un 7 de noviembre de 1810 en los 16 años de lucha que tuvo el Alto.

Perú por la Independencia, héroe que con la Batalla de Suipacha marcó el nacimiento de nuestra Patria, Libre y Soberana hoy Bolivia Estado Plurinacional de Bolivia.

Por lo expuesto la Unidad (Centro de investigación Arqueológica y Antropológica) dependiente de la Dirección de Cultura Turismo y Deportes, recomienda a su Autoridad remitir el presente informe técnico de Viabilidad. Conforme a recomendaciones emitidas por los diferentes ministerios competentes la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana convoca a una mesa técnica en fecha 18 de octubre del 2023 con participación de personal del Ministerio de Defensa, Ministerio de la Presidencia, Análisis legislativo, Proyectista, y Comisión, concluyendo luego de un análisis en la siguiente redacción con enmiendas:

PL No. 504/2019-2020 C.D. LEY QUE DECLARA HÉROE NACIONAL AL CORONEL PEDRO ARRAYA, QUE LUCHO POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA EN LA BATALLA DE SUIPACHA.

Artículo Primero. - *Se declara Héroe Nacional al “Coronel Pedro Arraya”, que lucho por la independencia de Bolivia en la Batalla de Suipacha.*

Artículo Segundo. - *El Órgano Ejecutivo, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, en el marco de sus competencias, implementaran políticas de promoción y difusión de este héroe de la independencia de Bolivia.*

El Proyecto de Ley No. 504/2019-2020 C.D. “LEY QUE DECLARA HEROE NACIONAL AL CORONEL PEDRO ARRAYA, QUE LUCHO POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA EN LA BATALLA DE SUIPACHA.”, es **viable** técnica y legalmente; por lo que no contraviene la normativa vigente, por lo que recomienda la viabilidad de dicho Proyecto de Ley, ya que conserva y rememora hechos históricos.

IV. CONCLUSION.

Conforme al análisis realizado, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas Policía Boliviana, de la Cámara de Senadores, establece que el Proyecto de Ley No. **504/2019-2020 C.D. “LEY QUE DECLARA HEROE NACIONAL AL CORONEL PEDRO ARRAYA, QUE LUCHO POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA EN LA BATALLA DE SUIPACHA.”**, se encuentra enmarcado en el



ordenamiento jurídico nacional y ha cumplido con las fases del procedimiento establecido, dada su congruencia con el orden constitucional y normativo vigente, por lo que se considera que su aprobación, es pertinente salvando con enmiendas.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, en estricto cumplimiento y apego a la normativa legal vigente determina **APROBAR** con enmiendas, el Proyecto de Ley No. **504/2019-2020 C.D. “LEY QUE DECLARA HEROE NACIONAL AL CORONEL PEDRO ARRAYA, QUE LUCHO POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA EN LA BATALLA DE SUIPACHA.”**

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de Reglamento, salvo mejor parecer del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Lindaura Rasguido Mejía; Presidenta Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Bolivia; Senador Leonardo Loza; Secretario Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario de Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY No. 504/2019-2020 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

Artículo 1. Se declara Héroe Nacional al “Coronel Pedro Arraya”, que luchó por la independencia de Bolivia en la Batalla de Suipacha.

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, en el marco de sus competencias, implementaran políticas de promoción y difusión de este héroe de la independencia de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:



Artículo 1. Se declara Héroe Nacional al “Coronel Pedro Arraya”, que luchó por la independencia de Bolivia en la Batalla de Suipacha.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, en el marco de sus competencias, implementaran políticas de promoción y difusión de este héroe de la independencia de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores, Cámara Revisora queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidente. Buenos días por intermedio de Usted a todo su Directiva y colegas senadoras y senadores.

Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley “que declara Héroes Nacionales a los patriotas y al Coronel Pedro Arraya, que lucharon por la independencia de Bolivia en la Batalla de Suipacha”.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: No existe el apoyo necesario para su Reconsideración, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Sen. Secretario:

1.7 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 018/2023-2024 C.S., “Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial al Arete Guasu, Fiesta Grande del Pueblo Guaraní”. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME PL N° 025 C.N.P.I.O.C.I.
PL N° 027/2022-2023 C.S.
25° SESIÓN DE COMISIÓN**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORMA:

ASUNTO: PL 027/2022-2023 C.S. “DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL E INTANGIBLE AL ARETE GUASU FIESTA GRANDE DEL PUEBLO GUARANI CON SU DANZA, MUSICA Y **TRADICION**”

Nueva nominación: PL 027/2022-2023 C.S “SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL AL ARETE GUASU, FIESTA GRANDE DEL PUEBLO GUARANI”

FECHA: La Paz, 24 de octubre de 2023.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 7 de diciembre de 2021, fue remitido al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, el proyecto de ley **“DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL E INTANGIBLE AL ARETE GUASU FIESTA GRANDE DEL PUEBLO GUARANI CON SU DANZA, MUSICA Y TRADICION**, presentado por el Senador Miguel Ángel Rejas, que fue signado con la numeración **PL 066-/2021-2022 C.S.** remitido a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad el 9 de diciembre de 2021.

El Presidente de la Comisión mediante notas con cite: C.N.P.I.O.C.I./C.S.N° 140 y 141/2021-2022 de 28 de diciembre 2021, remite a Presidencia de la Cámara para que se eleve en grado de consulta al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Misma que a través de la nota N.C.-P.- N° 048, 049 /2021-2022 de 4 de enero de 2022 se remitió vía Ventanilla Única.

El Presidente de la Comisión mediante nota con cite: C.N.P.I.O.C.I.-S.T./C.S. N° 070/2021-2022 de 19 de enero 2022 el Secretario Técnico remite el Proyecto de Ley 066/2021-2022 al Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos para su análisis.



En fecha 3 de marzo de 2022 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción remiten la nota Cite: Stria. Desp. Mpal. N° 2012/2022 de 2 de marzo 2022 firmado por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, remitiendo respuesta del proyecto de ley en consulta.

En fecha 13 de mayo de 2022 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción remiten la nota de la Asamblea del Pueblo Guaraní dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores con referencia "Solicitud de incorporación de nuestros aportes como pueblo guaraní..."

En fecha 1 de agosto de 2022 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción remiten la nota DESP.MCDyD-NE-N° 0075/2022 firmada por la Sra Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización remitiendo Informe sobre Proyecto de Ley en consulta.

En fecha 11 de noviembre de 2022 el senador proyectista solicita la reposición del proyecto de ley, mismo que es signado con la numeración **PL 027-2022-2023 C.S.**

En fecha 18 de noviembre 2022 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción remiten a la Comisión, el proyecto de ley repuesto.

La Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad para el periodo legislativo 2022-2023 se conformó con los senadores: Nely Verónica Gallo como Presidente, el Senador Miguel Pérez Sandoval como secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y la senadora Trinidad Rocha Robles como Secretaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

En fecha 12 de enero de 2023 la Presidente de la Comisión envió notas CITE:CNPIOCI.SEN.NVGS/AT N° 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 146, 147/2022-2023, solicitando al Presidente de la Cámara de Senadores remita en consulta el proyecto de ley al: Órgano Ejecutivo para que emita el criterio técnico y jurídico a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, Asamblea del Pueblo Guaraní APG, Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Gobierno Autónomo Municipal de Caraparí, Gobierno Autónomo Municipal de Villamontes, Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Charagua Iyambae, Gobierno Autónomo Municipal de Huacareta, Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo.

Mismas que a través de la nota N.C.-P.- N° 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 112, 124, /2022-2023 de enero y febrero 2023 se remitieron vía Ventanilla Única.

En fecha 22 de febrero de 2023 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción remiten la nota Cite: GADT/DGD/mceb/N° 0190/2023 de 9 de febrero 2023 firmada por el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

En fecha 28 de febrero de 2023 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción remiten la nota Cite: G.A.M.C./E.P.V.-N° 0175/2023 de 22 de febrero 2023 firmada por el Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Caraparí, de respuesta a la consulta de PL.

En fecha 20 de abril de 2023 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción remiten la nota MEFP/VPCF/DGPGP/USP/N° 098/2023 (0425) de 8 de febrero 2023 firmada por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas referido al Proyecto de Ley N° 027/2022-2023.

En fecha 20 de abril de 2023 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción remiten la nota CAR/MDPyEP/DGAJ/UDN N° 0025/2023 (0425) de 8 de marzo 2023 firmada por el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de respuesta a consulta de Proyecto de Ley N° 027/2022-2023 C.S.



En fecha 26 de abril y 2 de mayo de 2023 la Presidente de la Comisión envió notas CITE: CNPIOCI.SEN.NVGS/AT N° 388 y 402/2022-2023, remitió las 4 respuestas al Senador proyectista. Documentación adjunta por Secretaría Técnica como así también la Disposición Normativa Regional N° 45 de la Asamblea Regional del Gran Chaco DECLARATORIA DEL ÑANDERECO COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN DEL GRAN CHACO. LEY DEPARTAMENTAL N° 76 LEY DEPARTAMENTAL DE 21 DE JULIO DE 2014 RUBÉN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ “LEY DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL E INTANGIBLE AL ARETE GUASU “FIESTA GRANDE” La presente Ley tiene por objeto Preservar, Promocionar y Declarar Patrimonio Cultural e Intangible del Departamento de Santa Cruz al ARETE GUASU “Fiesta Grande”, como el verdadero tiempo de los buscadores de la tierra sin mal.

2.- MARCO JURÍDICO.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

- **Artículo 9.** *Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: **Núm. 3,** Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano, la diversidad plurinacional*
- **Artículo 98. Parágrafo I.** *La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario...; **Parágrafo III.** Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.*
- **Artículo 99. Parágrafo I.** *Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción; **Parágrafo II.** Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.*
- **Artículo 108. Núm. 14.** *Que establece que, dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentra el de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.*
- **El Artículo 158. Parágrafo I.** *Dispone que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley; **Núm. 3.** Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*
- **Artículo 298. Parágrafo II.** *Señala como una competencia exclusiva del nivel central del Estado es: **Inc. 25.** Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de su interés.*

2.2 LEY N° 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

- **Artículo 4. (DEFINICIONES).** *Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por: **Bienes Culturales.** Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural.*

Patrimonio Cultural Boliviano. *Es el conjunto de bienes culturales que como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.*

Patrimonio Cultural Inmaterial. *Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral*



de su identidad. Se trasmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes.

- **Artículo 5.** Señala que el patrimonio cultural boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a **los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente.** Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia”.

- **Artículo 6.** Establece la clasificación del Patrimonio Cultural Boliviano, en: Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.

- **Artículo 7. (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).**

I. Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, **comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad.**

II. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos:

1. Se transmite de generación en generación.
2. Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.
3. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

III. Se manifiesta en los siguientes ámbitos:

4. Artes escénicas y del espectáculo.
5. Usos y prácticas sociales, rituales y **actos festivos.**
6. **Actos y creencias religiosas.**
7. **Música y danza.**

- **Artículo 24. Parágrafo I.** Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bólvarez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente.

- **Artículo 34.** I. Señala que los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afroboliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. III. La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.



- **Artículo 35.** Señala que I. *el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material II. Los vestigios y contextos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos no requieren declaratoria expresa para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Boliviano III. La declaratoria de Patrimonio Cultural Boliviano, procederá conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.*

2.3 LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBAÑEZ”.

- **Artículo 86. Parágrafo I.** Señala que *de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:*

2. Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional;

6. Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado.

2.4 DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009 Y; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL ACTUAL D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 115. *Establece las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran:*

a) Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país;

b) Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación;

c) Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales;

f) Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional;

j) Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo social, económico local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;

m) Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas;

s) Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

2.5. D.S.4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

ARTICULO 105.- *(ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA (O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.*

m) Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.

n) Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.



2.6 LEY DEPARTAMENTAL N° 075 DE 15 de febrero de 2013 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA.

DE: “RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DEL ARETE GUASU, COMO PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA”

Consta de 6 artículos y una Disposición Transitoria.

2.7 LEY MUNICIPAL 01/2014 “DECLARATORIA PATRIMONIO CULTURAL, INTANGIBLE E INALIENABLE DEL MUNICIPIO DE YACUIBA AL CARNAVAL CHAQUEÑO.

ARTÍCULO 2.- (Vigencia y Reconocimiento de Actividades Culturales).- A partir de la vigencia de la presente ley se instituye el Carnaval Chaqueño, reconociendo las siguientes actividades inherentes al mismo:.....”Arete Guasu...”

2.8 ORDENANZA MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA N° 005/2012

ARTÍCULO 1.- Institucionalícese el “ARETE GUASU-FIESTA GRANDE GUARANÍ”.

2.9 REGLAMENTO NORMATIVO ARETE GUAZÚ-FIESTA GRANDE GUARANÍ - LEY N° 01/2014 PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE E INALIENABLE DEL MUNICIPIO DE YACUIBA - LEY N° 75 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA de 16 de enero de 2015. Mismo que cuenta con 29 artículos.

2.10 DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nro. 45 EMITIDA POR LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022

Declara como Patrimonio Cultural de la Región del Gran Chaco tarijeño al “Ñandereko” (Nuestra Forma de Ser”, que expresa la forma de vida, usos y costumbres, tradiciones, cosmovisión y creencias, como acervo cultural indígena del Pueblo Guaraní.

2.11 GUIA PARA LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

2.12 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

- **Artículo 1.** *Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado.*
- **Artículo 4.** *Parágrafo 1. sostiene que son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.*
- **Artículo 123.** *Determina en atención a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por: Inc. a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.*
- **Artículo 124.** *Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.*
- **Artículo 128.** *(Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en*



sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

- **Artículo 130.** *(Informe de Comisión). Parágrafo I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.*

Parágrafo III. *Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.*

Parágrafo IV. *Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.*

- **Artículo 131.** *(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral.*

3. INFORMES DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA.

3.1 INFORMES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA.

INFORME TÉCNICO G.A.M.Y./SMDHM 06/D.C.01/2022 de 12 de enero de 2022 elaborado por Prof Ela Ruiz Aguilar Encargada Unidad Jepe Arandukuaa d dependiente de la Dirección de Cultura, quien realiza un análisis técnico indicando que: La Fiesta Grande Guaraní “Arete Guazú”, es un Gran Encuentro Indígena que tiene como objetivo celebrar la abundancia de la cosecha del maíz, fiesta que integra a todas las Comunidades Guaraní del Chaco Boliviano y Sud Americano. La Sede de esta Fiesta Originaria es la Comunidad Guaraní de Aguayrenda, el evento se lo realiza todos los años en fecha movable, dos semanas después del domingo de carnaval, de esta manera mantenemos viva nuestra Identidad Cultural Guaraní.

El Arete Guazú para el Chaco Boliviano, se celebra en diversas comunidades que corresponden a la región del chaco boliviano y abarca los departamentos de Santa Cruz (Provincia Cordillera), Tarija (Gran Chaco) y Chuquisaca (Luis Calvo y Hernando Siles).

CONCLUSION: El Arete Guazú, no cuenta con una Ley Municipal de la Festividad, solo cuenta con la Ley Municipal 01/2014 que la reconoce como parte de una de sus actividades del Carnaval Chaqueño. La Fiesta Grande Guaraní “Arete Guazú” cuenta con una Ordenanza Municipal Nro. 005/2012 y un Reglamento Normativo.

INFORME LEGAL D.J.N° 16/22 de 02 de febrero de 2022 elaborado por Abog. M. Roxana Jurado Michel de la Dirección Jurídico, quien realiza un análisis legal indicando que: El Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba actualmente cuenta con la Ordenanza Municipal Nro. 005/2012, la Ley Municipal 01/2014, también se cuenta con la Ley Departamental Nro. 75. Por lo expuesto se entiende que tanto el Gobierno Departamental como el Gobierno Municipal de Yacuiba cuentan con la normativa de reconocimiento y declaratoria como Patrimonio Cultural del Arete Guasu. Concluyendo que corresponde la ratificación como Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia por la Asamblea Legislativa Plurinacional al Arete Guasu- Fiesta Grande Guaraní.

3.2 INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

INFORME INF/VI/DGPC N° 009/2022 E-MCDyD/2022-00131 de 13 de enero de 2022 elaborado por Félix Callisaya Cuentas Técnico en Conocimientos Tradicionales dependiente del Viceministerio de Interculturalidad quien realiza un análisis técnico e indica:



- La expresión cultural Arete Guasu Fiesta Grande del Pueblo Guaraní se practica en diversas comunidades de la región del chaco de los departamentos de Santa Cruz (Provincia Cordillera), Tarija (Gran Chaco) y Chuquisaca (Luis Calvo y Hernando Siles). Sin embargo, se enfatiza en la Comunidad de Aguayrenda del municipio de Yacuiba.

- Se debe cambiar el término “Intangible por “Inmaterial” tomando en cuenta lo estipulado en el artículo 6 de la Ley No 530.

- Hace falta la ley declaratoria municipal de Yacuiba.

- Se evidencia la existencia de la Ordenanza del Concejo Municipal de Yacuiba Nro. 005/2012 de 29 de febrero de 2012, como la Disposición Normativa Regional Nro 45 emitida por la Asamblea Regional del Gran Chaco de fecha 1 de octubre de 2022, del contenido de esta norma regional se observa que existe garantía para la continuidad de la práctica de la expresión cultural Arete Guasu en la Comunidad de Aguayrenda y en otras comunidades del pueblo Guaraní.

Concluyendo en la VIABILIDAD **recomendando al proyectista que en coordinación con las autoridades de la Comunidad de Aguayrenda del municipio de Yacuiba, obtenga ley declaratoria del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba.**

INFORME INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0008/2022 E-MCDyD/2022-00131 de 24 de enero de 2022 elaborado por Limbert Maceda Mollinedo Abogado de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien realiza un análisis legal y concluye que el proyectista debe tomar en cuenta el INFORME INF/VI/DGPC N° 009/2022 E-MCDyD/2022-00131 para que el mismo sea viable técnicamente, siendo que no vulnera la normativa vigente.

3.3 INFORMES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARAPARÍ.

INFORME TÉCNICO 006/2023 de 07 de febrero de 2023 elaborado por Dubi Padilla Velasquez Encargada de Cultura y Turismo dependiente de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano quien realiza un análisis técnico indicando que: En el marco de la Ley Departamental Nro. 75 el Gobierno Autónomo Municipal de Calapari asume el compromiso para prestar el apoyo económico y de logística que esta actividad cultural tiene programadas a solicitud de la Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Caraparí APG-ZK.

Concluyendo: Se adjunta Ley Municipal 032 de Promoción, conservación de la cultura y actividades en el municipio de Caraparí.

INFORME LEGAL N° 037/2023 de 08 de febrero de 2023 elaborado por Abog. Cristina Gallardo Suruguay Profesional I Jurídico dependiente de la Dirección Jurídica, quien realiza un análisis legal indicando que: el PL N° 027/2022-2023 C.S. ha sido desarrollado dentro del marco de competencias asignadas a los Gobierno Autónomos Municipales y se enmarca en la normativa vigente.

3.4 NOTA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS.

De fecha 8 de febrero de 2023 firmada por el Ministro Marcelo Montenegro Gomez Garcia e indica lo siguiente:

- Siendo una propuesta de ley con características declarativas, no corresponde que se incorpore el artículo 2 referente a fines.

- El proyectista deberá evaluar si corresponde incorporar el artículo 3 que versa sobre similares extremos.

- El proyecto de ley, no adjunta la cuantificación de los costos, la sostenibilidad financiera, ni el estudio técnico para su aplicación, aclarando que en el marco de la política de austeridad el TGN no cuenta con recursos de libre disponibilidad

3.5 INFORME DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL.

INFORME INF/MDPyEP/VT/DGRSOT/URST N° 0029/2023 E-MDPyEP/2023-00978 de 6 de febrero de 2023 elaborado por María Cruz Ximena Jimeno Beltrán Profesional Técnico en Regulación de Servicios Turísticos del Viceministerio de Turismo dependiente del Viceministerio de Interculturalidad quien realiza un análisis técnico e indica que la emisión de un criterio técnico adecuado y su posterior tratamiento le corresponde al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

INFORME INF/MDPyEP/DGAJ/UDM N° 0029/2023 E-MDPyEP/2023-00978 de 15 de febrero de 2023 elaborado por Jorge Morales Copa Abogado de la Unidad de Desarrollo Normativo I dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que concluye que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural carece de competencia para emitir un criterio técnico o legal.

3.6 NOTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA.

Misma que indica: El Departamento de Tarija, desde el año 2012 cuenta con Ley Departamental N° 048/2012, cuyo objeto es declarar y reconocer dentro del calendario histórico del Departamento de Tarija, el 23 de marzo de cada año como fecha de Fundación de la Azamboa del Pueblo Guaraní A.P.G. ITIKA GUASU. La misma que no es incompatible con el objeto de ley propuesto desde la Cámara de Senadores, por tanto, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija no tiene objeción al proyecto de ley en consulta N° 027/2022-2023.

4. NOTA DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO GUARANI – ZONA KARAPARI.

Que adjuntan propuesta de 3 artículos: Objeto, fines, Preservación, fomento y difusión del arete guasu.

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY.

El proyecto de ley consta de: Exposición de Motivos I) Antecedentes, II) Justificación III) Objeto IV) Marco jurídico V) Conclusiones.

Al respecto el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone los requisitos que se debe cumplir y la forma de presentación de los Proyectos de Ley, estableciendo para tal fin en su segundo párrafo que todo proyecto de ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.

De la revisión de la estructura y la forma de presentación del proyecto de ley, se advierte que cuenta con una exposición de motivos dentro la misma contiene el apartado de antecedentes, contiene el respectivo respaldo legal. Asimismo, la información es suficiente para concretar el respectivo análisis del Proyecto de Ley. Situación que evidencia, que el presente proyecto de ley cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

También acotamos que la comunidad guaraní de Aguayrenda celebra el Arete Guazú que representa una de las expresiones más fuertes de la tradición y cultura guaraní. Los guaraníes reciben al Iya Abuelo, que simboliza los antepasados, es el “dueño” de la siembra y la cosecha y cuida por el bienestar del pueblo Guaraní. Una celebración de vida y uno de los carnavales más importantes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Aguayrenda es una de las comunidades originarias guaraní más antiguas del Chaco boliviano, se encuentra a 25 km de la ciudad de Yacuiba en la Región Autónoma del Gran Chaco del departamento de Tarija,



llamada así porque está ubicada en un lugar donde produce mucho el fruto del aguái, fruta comestible desde los antepasados guaraníes.

El Arete Guazú o Fiesta Grande, se caracteriza por el atuendo que visten las mujeres, que consiste en el tipoy, flor en la cabeza y las mejillas pintadas; mientras que los varones visten camisa y pantalón blanco, quienes bailan al son de la tamborita, el bombo y la flauta y el ritmo tradicional del “pin pin”, es patrimonio cultural de la Nación Guaraní de acuerdo a leyes que lo protegen y promueven tanto a nivel departamental como municipal.

6. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Para el presente Proyecto de Ley signado en este periodo legislativo como **PL 027/2022-2023 C.S “DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL E INTANGIBLE AL ARETE GUASU FIESTA GRANDE DEL PUEBLO GUARANI CON SU DANZA MUSICA Y TRADICION”** los miembros de la Comisión consideraron la exposición de motivos, las disposiciones legales vigentes, las respuestas del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización, del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y de los Gobiernos Autónomos Municipales de Yacuiba y Caraparí y se toma convicción de lo siguiente:

- El Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización le da viabilidad recomendando modificar el término intangible por inmaterial, en concordancia a lo estipulado en la Ley N° 530.
- Si bien había una observación de parte del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización ante la carencia de una ley de declaratoria municipal de Yacuiba. Se debe tener presente que siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano correspondiente a las declaratorias de las Entidades Territoriales Autónomas, se entiende que tanto el Gobierno Departamental como el Gobierno Municipal de Yacuiba cuentan con la normativa de reconocimiento y declaratoria como Patrimonio Cultural e Intangible del Municipio de Yacuiba al Carnaval Chaqueño, en dicha ley se encuentra reconocida el Arete Guasu.
- También se cuenta con 2 leyes departamentales del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija: Ley Departamental N° 048/2012 de 12 de abril de 2012 y la Ley Departamental Nro. 75 de 6 de febrero de 2013 de reconocimiento y declaración del Arete Guasu como patrimonio cultural tangible e intangible del Departamento de Tarija, definiendo los recursos financieros para su preservación y fomento.
- -Se evidencia la existencia de la Ordenanza del Concejo Municipal de Yacuiba Nro. 005/2012 de 29 de febrero de 2012, como la Disposición Normativa Regional No 45 emitida por la Asamblea Regional del Gran Chaco de fecha 1 de octubre de 2022, del contenido de esta norma regional se observa que existe garantía para la continuidad de la práctica de la expresión cultural Arete Guasu en la Comunidad de Aguayrenda y en otras comunidades del pueblo Guaraní.
- Se cuenta también con la Ley Departamental N° 76 de 21 de julio de 2014 del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz que decreta: Ley de Declaratoria de Patrimonio Cultural e Intangible al Arete Guasu “Fiesta Grande” que tiene por objeto Preservar, Promocionar y Declarar Patrimonio Cultural e Intangible del Departamento de Santa Cruz al ARETE GUASU “Fiesta Grande”, como el verdadero tiempo de los buscadores de la tierra sin mal. Creando convicción que esta fiesta también se festeja en ese departamento.
- Las sugerencias de la Asamblea del Pueblo Guaraní - Zona Karapari de fecha 6 de mayo de 2022, no se toma en cuenta ya que amplía el alcance y dejaría de ser una ley de carácter declarativo, espíritu que le da el proyectista.



- El Arete Guasu Fiesta Grande del Pueblo Guaraní, se practica en diversas comunidades de la región del chaco más de los departamentos de Santa Cruz (Provincia Cordillera), Tarija (Región Autónoma del Gran Chaco, Provincia O' Connor y Provincia, Aniceto Arce) y Chuquisaca (Luis Calvo y Hernando Siles). Sin embargo, se enfatiza en la Comunidad de Aguayrenda del municipio de Yacuibá. Abarcando territorios de varias entidades territoriales autónomas. Sin dejar de lado que la cultura Guaraní abarca territorios de las Repúblicas del Paraguay y Argentina.
- Lamentamos que no llegasen las opiniones en consulta realizadas a la: Asamblea del Pueblo Guaraní APG, Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Gobierno Autónomo Municipal de Villamontes, Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Charagua Iyambae, Gobierno Autónomo Municipal de Huacareta y Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, que podrían haber enriquecido el presente análisis.

Por los motivos indicados supra el Proyecto de Ley 066/2021-2022, “DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL E INTANGIBLE AL ARETE GUASU FIESTA GRANDE DEL PUEBLO GUARANI CON SU DANZA, MÚSICA Y TRADICION”, es viable previo ajuste del titulado.

Por lo que realizamos y proponemos las siguientes modificaciones y enmiendas al Proyecto de Ley:

TEXTO ORIGINAL SEN. PROYECTISTA	PROYECTO DE LEY N° 027/2022-2023 C.S. CON MODIFICACIÓN Y ENMIENDA
DECLARASE PATRIMONIO CULTURAL E INTAGIBLE AL ARETE GUASU FIESTA GRANDE DEL PUEBLO GUARANI CON SU DANZA, MUSICA Y TRADICION. Por cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional: Decreta: Artículo Primero (Objeto). –Declarase Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia al Arete Guasu “Fiesta Grande” con su Danza, Música y Tradición. Artículo Segundo (FINES). - Son fines de la Presente Ley. - Promocionar la danza, música y tradición del Arete Guasu. - Preservar la cultura del Pueblo Guaraní como conjunto de saberes, creencias y danzas que configuran sus relaciones en sociedad, es decir su Ñandereko (vida armoniosa). - Proteger y preservar el Patrimonio Cultural Inmaterial, etnográfico y artístico del Arete Guasu. - Investigar a través de actividades, estrategias y medios de información, medios audio-visuales la cultura de nuestro pueblo guaraní, respecto a la música y danza del Arete Guasu para mostrar y persuadir a la población la apropiación de una cultura ancestral fundamental para la sociedad. Artículo Tercero (Políticas Públicas).– El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Desmaterialización, las secretarías de culturas y turismo o sus equivalentes de los gobiernos Departamentales, Regionales y gobiernos Municipales, en el ámbito de sus competencias, a través de sus dependencias administrativo-técnicas coordinarán la elaboración de políticas públicas dirigidas a la promoción, difusión, registro, investigación, protección, preservación y la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, Etnográfico y Artístico de la música, danza y tradición del Arete Guasu. Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los ----- días del mes de ----- del año 2021.	DECLARASE SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL E INTAGIBLE INMATERIAL AL ARETE GUASU FIESTA GRANDE DEL PUEBLO GUARANI CON SU DANZA, MUSICA Y TRADICION. Por cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional: Decreta: Artículo 1 Primero (Objeto). ARTICULO UNICO. I. Declarase Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Arete Guasu, fiesta grande del Pueblo Guaraní con su danza, música y tradición. Artículo 2. Segundo (FINES).– Son fines de la Presente Ley: - Promocionar la danza, música y tradición del Arete Guasu. - Preservar la cultura del Pueblo Guaraní como conjunto de saberes, creencias y danzas que configuran sus relaciones en sociedad, es decir su Ñandereko (vida armoniosa). - Proteger y preservar el Patrimonio Cultural Inmaterial, etnográfico y artístico del Arete Guasu. - Investigar a través de actividades, estrategias y medios de información, medios audio-visuales la cultura de nuestro pueblo guaraní, respecto a la música y danza del Arete Guasu para mostrar y persuadir a la población la apropiación de una cultura ancestral fundamental para la sociedad. Artículo Tercero (Políticas Públicas).– II.- El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Desmaterialización Despatriarcalización, las secretarías de culturas y turismo o sus equivalentes de los gobiernos Departamentales, Regionales y gobiernos Municipales, en el ámbito de sus competencias, a través de sus dependencias administrativo técnicas en coordinación con las entidades territoriales autónomas donde habite el Pueblo Guaraní, en el marco de sus



	competencias quedan encargados de la implementación de planes y programas de protección, promoción, recuperación y salvaguardia la elaboración de políticas públicas dirigidas a la promoción, difusión, registro, investigación, protección, preservación y la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, Etnográfico y Artístico de la música, danza y tradición del Arete Guasu.
--	---

Por lo que el presente proyecto de ley quedaría redactado de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY N° 027/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

“SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL AL ARETE GUASU, FIESTA GRANDE DEL PUEBLO GUARANI”

ARTÍCULO ÚNICO. I. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Arete Guasu, fiesta grande del Pueblo Guaraní con su danza, música y tradición.

II. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con las entidades territoriales autónomas donde habite el Pueblo Guaraní, en el marco de sus competencias quedan encargados de la implementación de planes y programas de protección, promoción, recuperación y salvaguardia.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores

Por lo que la Comisión, a la previsión de los Arts. 46, 57 y 130 - III del Reglamento General de la Cámara Senadores, tiene la atribución de emitir informes de los Proyectos de Ley determinando la **APROBACIÓN, ENMIENDA, MODIFICACIÓN** o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

7. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, se concluye en mérito de los antecedentes, la documentación presentada, los informes remitidos, que el mismo es **PROCEDENTE**.

8. RECOMENDACION.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, en aplicación a lo establecido en el artículo 132 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda la **APROBACION** del **PL 027/2022-2023 C.S. “DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL E INTANGIBLE AL ARETE GUASU FIESTA GRANDE DEL PUEBLO GUARANI CON SU DANZA Y MUSICA Y TRADICION”** con modificación y enmienda.

Siendo su nueva nominación: “SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL AL ARETE GUASU, FIESTA GRANDE DEL PUEBLO GUARANI”. Salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.



Nuestra Señora de La Paz, 24 de octubre del 2023

NOTA: En aplicación del artículo 49 parágrafos III y IV del Reglamento General de la Cámara de Senadores la Secretaria del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural preside la 25ª Sesión Ordinaria.

Firman: Senadora Trinidad Rocha Robles; Presidenta en Ejercicio; Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senador Javier Franz Martínez Espinoza; Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senadora Mery Rosalía Choque Torrez; Comité de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 027/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

“SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL AL ARETE GUASU, FIESTA GRANDE DEL PUEBLO GUARANI”

ARTÍCULO ÚNICO. I. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Arete Guasu, fiesta grande del Pueblo Guaraní con su danza, música y tradición.

II. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con las entidades territoriales autónomas donde habite el Pueblo Guaraní, en el marco de sus competencias quedan encargados de la implementación de planes y programas de protección, promoción, recuperación y salvaguardia.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. I. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Arete Guasu, fiesta grande del Pueblo Guaraní con su danza, música y tradición.

II. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con las entidades territoriales autónomas donde habite el Pueblo Guaraní, en el marco de sus competencias quedan encargados de la implementación de planes y programas de protección, promoción, recuperación y salvaguardia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales revisión.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Agradezco la voluntad de todos los colegas senadoras y senadores también a la Comisión por haber hecho posible la aprobación de este Proyecto de Ley, ya que desde ante año pasado insistíamos en este Proyecto de Ley sobre todo para nuestros hermanos guaraní de la Región del Chaco, la región autónoma en realidad nuevamente agradezco por la predisposición y por la voluntad de todos los colegas senadores.

Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley “que declara Patrimonio Cultural Inmaterial al Arete Guasu, Fiesta Grande del Pueblo Guaraní”.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo necesario para su Reconsideración, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Resolución Camaral.

2.1 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 001/2023-2024 de ratificación de Ascensos a los grados de General Superior, General Mayor y General Primero de la Policía Boliviana.



2.2 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 004/2023-2024 de ratificación de “Ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, y de División de Brigada”.

2.3 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 005/2023-2024 de “Ratificación de los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, y de División de Brigada”.

Sen. Presidente: Para proceder a la instalación de Sesión Reservada, a efecto de considerar los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 001/2023-2024, 004/2023-2024 y 005/2023-2024.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la instalación de Sesión Reservada para la consideración Proyectos de Resolución Camaral Nos. 001/2023-2024, 004/2023-2024 y 005/2023-2024, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo necesario, se requería 21, solamente levantaron la mano 12 senadores. No existe dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la instalación de Sesión Reservada para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 001/2023-2024, 004/2023-2024 y 005/2023-2024

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Minuta de Comunicación:

3.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de la Minuta de Comunicación N° 03/2023-2024, que recomienda a la Ministra de Salud y Deportes, cumpla con la responsabilidad que tiene el Estado de promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF CS-CPSES-MC N° 002/2023-2024

INFORME DE MINUTA DE COMUNICACIÓN COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



INFORME

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL SEÑOR MINISTRA DE SALUD Y DEPORTES.

FECHA: La Paz, 27 de noviembre de 2023

I. ANTECEDENTES.

En fecha 20 de noviembre de 2023, la senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta en la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación para ser dirigida a la señora Ministra de Salud y Deportes, Lic. María Renée Castro Cusicanqui en conformidad a lo establecido por el artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Que, en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Legislativo ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Que, el párrafo II del artículo 30 de la CPE señala que las nación y pueblos indígenas gozan de los siguientes derechos “9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.”

Que, el párrafo II del artículo 35 de la CPE señala “II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”

Que, el párrafo I del artículo 42 de la CPE dispone que “Es responsabilidad del estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las nacionales y pueblos indígenas originario campesinos”

LEY N° 459 LEY DE MEDICINA TRADICIONAL ANCESTRAL BOLIVIANA.

Que, el artículo 19 de la ley Nro 459 Ley de Medicina tradicional establece que “En el marco del Sistema Nacional de Salud, los recursos económicos destinados para la práctica y ejercicio de la medicina tradicional ancestral boliviana, deberán ser financiados al interior del presupuesto institucional del Ministerio de Salud y Deportes”

Que, el artículo 27 de la ley Nro 459 Ley de Medicina tradicional establece que “El Ministerio de Salud y Deportes, a través del Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad y la Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud - UNIMED, se constituyen en responsables del desarrollo de la farmacopea boliviana de plantas medicinales, para la elaboración de programas, planes y proyectos de investigación de las mismas”

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.



Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De los antecedentes descritos se tiene que la Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, mediante CITE: CVRLSISS-SSF N° 09/2023-2024, presentó un proyecto de Minuta de Comunicación, que tiene por objeto:

EXHORTAN, a la Ministra de Salud y Deportes Lic. María Renée Castro Cusicanqui que:

- 1. Cumpla con la responsabilidad que tiene el Estado de promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos.*

En la actualidad las plantas medicinales son consideradas como una fuente natural que coadyuva en el mejoramiento de la Salud, utilizadas las mismas desde tiempos ancestrales por los Pueblos Indígena Originario Campesinos, tanto del oriente como occidente, es por ello que se considera necesario el apoyo en el cuidado, promoción y valoración de las plantas medicinales y la medicina tradicional.

Según estimaciones de la OMS hasta un 80% de la población mundial depende de remedios herbolarios tradicionales. Es el caso de varias poblaciones rurales donde, el acceso a medicamentos farmacológicos se torna restringido por múltiples razones, del mismo modo el acceso a médicos, farmacia y/o centros de salud, los costos altos, los aspectos culturales hacen que el acceso y el uso de la medicina sea tradicional bastante dificultosa y escasa, siendo la medicina a base de plantas el principal recurso terapéutico disponible.

En Bolivia se han identificado varias prácticas de medicina tradicional, debido a la alta diversidad cultural y biológica. Estos conocimientos tradicionales se mantienen en las culturas indígenas, que se encuentran dispersas en el altiplano, los valles, la sabana beniana, el chaco y los bosques tropicales.

La medicina tradicional es un conjunto de conocimientos y prácticas que tiene como fundamento el saber médico ancestral de la población, que fue modificado a lo largo de los siglos por la influencia de la medicina occidental. Por tanto, en varias poblaciones alejadas de Bolivia se tiene como opción la medicina tradicional para aliviar sus dolencias.

El conocimiento de plantas medicinales para Bolivia se ha incrementado ya que inicialmente se estimaba que existían 1.500 especies de plantas medicinales reconocidas esencialmente por los grupos étnicos. Actualmente, se conocen alrededor de 3.000 especies en pueblos originarios, que representan el 13% de la diversidad.

De acuerdo a estudios realizados en relación al conocimiento y utilización de plantas medicinales en comunidades yuracares, comunidades del TIPNIS, Cochabamba, Bolivia; realizado el 2020, las principales afecciones en que se usan plantas medicinales son las afecciones gastroenterológicas (enfermedades diarreicas, cólicos abdominales, parasitosis intestinal, gastritis, entre otros).

III. CONCLUSIÓN.



En virtud a la normativa establecida en la Constitución Política del Estado, y en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que el presente proyecto de minuta de comunicación, es viable.

IV. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud, de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** con modificaciones, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz; Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Secretaria Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIONES)

RECOMIÉNDESE, A la señora Ministra de Salud y Deportes, Lic. María Renée Castro Cusicanqui.

Primero: Cumpla con la responsabilidad que tiene el Estado, establecidas en la Constitución Política del Estado y la normativa interna, de promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 02/2023-2024, que recomienda al Ministro de Educación, se implementen estrategias y mecanismos para revalorizar, rescatar conocimientos y promover el uso responsable y adecuado de la medicina tradicional dentro de la estructura del sistema educativo plurinacional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF CS-CPSES-MC N° 001/2023-2024

INFORME DE MINUTA DE COMUNICACIÓN



COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**INFORME****ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN.****FECHA:** La Paz, 27 de noviembre de 2023**I. ANTECEDENTES.**

En fecha 20 de noviembre de 2023, la senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta en la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación para ser dirigida al señor Ministro de Educación, Lic. Edgar Pary Chambi en conformidad a lo establecido por el artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Que, en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Legislativo ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Que, el numeral 5 del artículo 9 de la Constitución Política del Estado determina entre otros como fines y funciones esenciales del Estado “Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”.

Que, el artículo 17 de la CPE establece: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”

Que, el párrafo II del artículo 35 de la CPE señala “II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”

Que, el párrafo I del artículo 42 de la CPE dispone que “Es responsabilidad del estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígenas originario campesinos”

Que, el párrafo IV del artículo 78 de la CPE dispone que “El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo”

Que, el párrafo II del artículo 80 de la CPE dispone que “La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado”

Ley Nro 070 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Que, el artículo 8 de la ley Nro 070 de la educación establece que “El Sistema Educativo Plurinacional comprende: 1. Subsistema de Educación Regular. 2. Subsistema de Educación Alternativa y Especial. 3. Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional.”

Que, el numeral 2 del artículo 10 de la ley Nro 070 de la educación dispone que son objetivos de la educación regular “Proporcionar elementos históricos y culturales para consolidar la identidad cultural propia y



desarrollar actitudes de relación intercultural. Reconstituir y legitimar los saberes y conocimientos de los pueblos indígena originario campesino, en diálogo intercultural con los conocimientos de otras culturas”

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De los antecedentes descritos se tiene que la Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, mediante CITE: CVRLSISS-SSF N° 08/2023-2024, presentó un proyecto de Minuta de Comunicación, que tiene por objeto:

“EXHORTAN, al Ministro de Educación Lic. Edgar Pary Chambi que:

- 1. Se implementen estrategias y mecanismos para revalorizar, rescatar conocimientos y promover el uso adecuado de las plantas medicinales que están a nuestro alcance, en todo el Sistema Educativo, del estado Plurinacional de Bolivia.”*

De acuerdo a declaraciones de la OMS (1979) una planta medicinal es cualquier especie que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos.

Es la medicina tradicional la que aglutina todos los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales, por intermedio de diferentes prácticas que son pasadas de generación en generación y que son parte intrínseca de las tradiciones de cada cultura.

La medicina tradicional es considerada también una herramienta que une al ser humano con su cultura y es necesaria para el rescate de conocimientos de los saberes ancestrales, de manera que se preserve y pueda ser transmitida de generación en generación.

En Bolivia su alta diversidad cultural y biológica se expresa en una amplia gama de prácticas de medicina tradicional y que cuenta con una riqueza de plantas medicinales en oriente y occidente, pero la principal es a través del uso de plantas, y consumo de las mismas.

Es así que se vuelve de vital importancia fomentar en los estudiantes los conocimientos, la identificación, sus beneficios, los procesos de manejo de las plantas medicinales, sus usos medicinales y el aprovechamiento de las mismas para que se pueda seguir implementando en las comunidades; para lo cual es necesario que el Ministerio de Educación a través de políticas públicas pueda llegar a la población estudiantil de todos los niveles para poder se revalorizar la medicina tradicional.

Es en ese sentido que se busca fortalecer la propuesta pedagógica de la medicina tradicional con el uso y beneficio de las plantas medicinales en los estudiantes del nivel regular y proseguir con el resto los niveles



y subsistemas definidos por la ley 070 de la educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez; debido a que es un tema de gran importancia el saber y conocer los usos y beneficios de las plantas medicinales, dicha enseñanza debe ser impartida y compartida por las y los profesores generando interés a cada estudiante.

Por todo lo expuesto se considera que es importante, y en cumplimiento con la Constitución Política del Estado y la normativa interna del estado, rescatar los conocimientos y enseñar a nuestra población que existe tratamientos y puede ser curadas a bases de terapias realizadas con plantas medicinales que están a nuestro alcance.

III. CONCLUSIÓN.

En virtud a la normativa establecida en la Constitución Política del Estado, y en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que el presente proyecto de minuta de comunicación, es viable.

IV. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud, de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** con modificaciones, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz; Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIONES)

RECOMIÉNDESE, Al señor Ministro de Educación, Lic. Edgar Pary Chambi:

Primero: En el marco de lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado, se implementen estrategias y mecanismos para revalorizar, rescatar conocimientos y promover el uso responsable y adecuado de la medicina tradicional dentro de la estructura del sistema educativo plurinacional.

Segundo: Los mecanismos y estrategias definidas para el cumplimiento del punto primero, deberán ser adecuados a cada uno de los niveles que se encuentran dentro de los subsistemas de educación definidos en la Ley N° 070 LEY DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ”.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



4. Proyectos de Declaración Camaral:

4.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 007/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Oscar Únzaga de la Vega” de la comunidad de Millares, Municipio Betanzos del Departamento de Potosí, por sus 73 años de vida institucional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 004/2023-2024
PDC N° 007/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL **COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 007/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA “OSCAR UNZAGA DE LA VEGA” COMUNIDAD MILLARES, MUNICIPIO DE BETANZOS, DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 30 de noviembre de 2023.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 23 de noviembre de 2023, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite 2da. Vice Pres. N° 010/2023-2024 presentado por la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa “OSCAR UNZAGA DE LA VEGA”, de la comunidad Millares, municipio de Betanzos, Departamento de Potosí adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa “OSCAR UNZAGA DE LA VEGA”
- Certificado RUE N° 028238
- Acta de refundación
- Resolución administrativa No 763/2009 emitida por SEDUCA Potosí, de fecha 5 de junio de 2009, que aprueba el legal funcionamiento del colegio.
- Reconocimiento otorgado por la Representación Boliviana de Organismos Parlamentarios Supraestatales, del Órgano Legislativo en el año 2022.
- Reconocimiento otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos, de fecha 28 de marzo de 2023, en reconocimiento como institución meritoria.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.



Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Art. 78. III El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberador y revolucionaria, crítica y solidaria.

Art. 82. I El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El 7 de marzo de 1950, a 110 km de la ciudad de Potosí, en el municipio de Betanzos se crea la Unidad Educativa “Cornelio Saavedra”, con la misión de solucionar las necesidades educativas de la región, estableciéndose formalmente en la comunidad de Millares, municipio Betanzos.

Al quedar establecida la fundación, la unidad educativa “Cornelio Saavedra”, paso a depender de la administración rural, convirtiéndose en una escuela seccional, dependiente de la Escuela Central “Eduardo Avaroa”.

Durante los primeros años de creación la unidad educativa “Cornelio Saavedra”, al no contar con infraestructura propia, funciono en distintos lugares que fueron alquilados, hasta establecerse formalmente en una vivienda privada de la comunidad de Millares, municipio Betanzos.

En los años setenta, debido al crecimiento poblacional de la región del oeste del departamento de Potosí, se generaron modificaciones administrativas en el ámbito de la educación, por lo que el 15 de julio de 1972 la unidad educativa “Cornelio Saavedra”, paso a considerarse una unidad educativa del área urbana, sufriendo una modificación en el nombre de la institución que paso de ser la unidad educativa “Cornelio



Saavedra", a denominarse actualmente como la unidad educativa "Oscar Unzaga de la Vega" en homenaje al fundador de la Sociedad de Artistas y Escritores de Cochabamba.

La Unidad Educativa "Oscar Unzaga de la Vega" cuenta con el certificado de Registro de Unidad Educativa RUE N° 028238 bajo el código SIE de Unidad Educativa N° 81460099 y código SIE de Edificio Escolar N° 81460097 y que a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que aportan con sus conocimientos en diferentes áreas al desarrollo del país.

En la actualidad la Unidad Educativa "Oscar Unzaga de la Vega" cuenta con infraestructura propia y mediante Resolución Administrativa No 763/2009 de 5 de junio de 2009, el Servicio Departamental de Educación de Potosí aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Oscar Unzaga de la Vega", que pertenece al área curricular de educación Formal de dependencia fiscal o estatal, que funciona con el nivel, Inicial, Primario y Secundario en el distrito educativo de Betanzos del Departamento de Potosí.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la UNIDAD EDUCATIVA "**OSCAR UNZAGA DE LA VEGA**" de la comunidad Millares, Municipio de Betanzos, departamento de Potosí.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz; Presidenta de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario de Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria de Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industria y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, el 7 de marzo de 1950 se crea la Unidad Educativa "Cornelio Saavedra" actualmente conocida como Unidad Educativa Oscar Unzaga de la Vega, en el municipio de Betanzos del departamento de Potosí con la misión de solucionar las necesidades educativas de la región, formalmente en la comunidad de Millares, Municipio Betanzos.

Que, la Unidad Educativa Oscar Unzaga de la Vega durante los primeros años de creación no contaba con infraestructura propia, funciono en distintos lugares que fueron alquilados, hasta establecerse formalmente en una vivienda privada de la comunidad de Millares, municipio Betanzos,



Que, Unidad Educativa “Cornelio Saavedra con el paso de los años debido al crecimiento poblacional de la región del oeste del departamento de Potosí, se generaron modificaciones administrativas por lo que el 15 de julio de 1972, paso a considerarse una unidad educativa del área urbana, modificando el nombre de la institución a Unidad Educativa Oscar Únzaga de la Vega

Que, la Unidad Educativa “Oscar Únzaga de la Vega” cuenta con el certificado de Registro de Unidad Educativa RUE N° 028238 bajo el código SIE de Unidad Educativa N° 81460099 y código SIE de Edificio Escolar N° 81460097, cuenta con infraestructura propia y mediante Resolución Administrativa No 763/2009 de 5 de junio de 2009, el Servicio Departamental de Educación de Potosí aprueba su legal funcionamiento, pertenece al área curricular de educación Formal de dependencia fiscal o estatal, que funciona con el nivel, Inicial, Primario y Secundario en el distrito educativo de Betanzos del Departamento de Potosí.

Que, Unidad Educativa Oscar Únzaga de la Vega en la actualidad la sigue buscando cumplir con su misión de enseñar a todos los niños, niñas y jóvenes de la región, siempre manteniendo los valores con los que fue fundado, transmitiendo los mismos a todos sus estudiantes en busca de formar grandes estudiantes y excelentes profesionales en el futuro.

Senadora proyectista: Daly Cristina Santa María

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones específicas establecidas en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir justo y merecido homenaje, a la **Unidad Educativa Oscar Únzaga de la Vega** de la comunidad de Millares, Municipio de Betanzos del Departamento de Potosí por sus setenta y tres aniversarios de vida institucional, por su invaluable aporte a la educación de niñas, niños y jóvenes del Departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.2 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 001/2023-2024, de reconocimiento al Arq. “Jorge Antonio Ferrufino Barboza” del Departamento del Beni, por sus años de trayectoria profesional, como docente e investigador. (Informe Impreso y Distribuido).



Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES-DC N° 001/2023-2024
PDC N° 001/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 001/2023-2024 RECONOCIMIENTO AL ARQUITECTO “JORGE ANTONÍO FERRUFINO BARBOZA”.

FECHA: La Paz, 30 de noviembre de 2023

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 23 de noviembre de 2023, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con Cite: WJJM-CTTRNYMA N° 023/2023-2024 presentado por la senadora Neila Velarde Salas, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Arquitecto Jorge Antonio Ferrufino Barboza, del departamento de Beni, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Hoja de vida documentada con respaldos del Arquitecto Jorge Antonio Ferrufino Barboza
- Fotocopia de Cedula de Identidad
- Reconocimiento otorgado por el Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de la Santísima Trinidad, con el Pergamino al Mérito Laboral por su invalorable servicio Profesional de fecha 15 de junio de 2003.
- Certificado de reconocimiento por su colaboración, compromiso y activa participación en la 3ra Exposición denominada “Feria Verde” otorgado por la Universidad Privada del Valle Trinidad de fecha octubre de 2012.
- Certificado de Premiación “Arq. Carlos Gonzáles Lack”, otorgado por el Colegio de Arquitectos de Bolivia por sus contribuciones en el campo del ejercicio profesional de fecha 23 de noviembre de 2013.
- Reconocimiento otorgado por la Casa de la Cultura del Beni “Dr. Gilfredo Cortés Candia”, por su aporte artístico e histórico plasmado en las plazas y parques de la ciudad de la Santísima Trinidad de fecha 16 de junio del 2014.
- Reconocimiento otorgado por el Colegio de Arquitectos de Bolivia por sus 25 años de ejercicio profesional y su alta vocación de servicio a la Sociedad de fecha 13 de noviembre de 2017.
- Certificado de agradecimiento emitido por la Brigada Parlamentaria del Beni de abril de 2021, por su valiosa colaboración y apoyo a la comisión durante el viaje de inspección a varias comunidades.
- Reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivian” Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por su aporte en el proceso de elaboración del mural por el Aniversario de Creación de la Santísima Trinidad de fecha julio de 2022.
- Certificado otorgado por la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivian”, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por su compromiso y trabajo en la elaboración del Mural por La Paz de Fecha julio de 2023.



II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Arquitecto Jorge Antonio Ferrufino Barboza, nació en la ciudad de Santa Ana del Yacuma, del Departamento del Beni, un 3 de diciembre de 1957. Obtuvo su título de bachiller del colegio La Salle de Ciudad de Trinidad, presto su servicio militar en el “Regimiento Ballivian 2 de Caballería” de la 6° División del Ejército acantonada en Trinidad, posteriormente ingreso a la Universidad Autónoma Mayor de San Simón, donde adquirió su título profesional en Arquitectura en el año 1988 y en el año 1997 establece su residencia definitiva en Trinidad.

En su trayectoria profesional realizó cursos en Educación Superior, Ordenamiento Territorial Urbanización y Vivienda, Dirección y Gestión de empresas turísticas, Sistemas de Información Geográfica, Gestión de Información Geográfica y Teledetección, curso avanzado de planificación urbana; así también cursó la maestría en Desarrollo Sustentable en La Plata, Argentina.

En el ejercicio de su profesión obtuvo los cargos de Presidente de la Federación de Profesionales del Beni, Vicepresidente y Presidente del Colegio de Arquitectos del Beni, Vicepresidente del Museo Histórico del Beni, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Arquitectos de Bolivia, Presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos del Beni y miembro at-honorem de la Comisión Especial de Defensa del Territorio de la Gobernación del Beni.

A nivel académico desarrolló ensayos y textos de carácter histórico y académico de los cuales se han publicado los siguientes: 200 años de la rebelión Indígena de 1810 (año 2010), Manual de Construcción: Horno de Tiro Invertido para fábrica de ladrillos (año 2016) y Guía Metodológica para la aplicación de la Gestión Territorial Adaptativa en la Planificación Municipal como Coautor (octubre de 2013).

En 1998 en su recorrido como docente de la Carrera de Arquitectura de la Universidad del Valle Trinidad, postula al concurso departamental convocado por el Vicariato del Beni para el diseño y construcción de la nueva Iglesia de San Pedro Nuevo, donde adquiere el Primer Premio en dicho concurso.

Trabajo como Director Ejecutivo del Plan Regulador de Trinidad desde 1999 hasta el año 2000 y posteriormente fue promovido a Oficial Mayor de Planificación Urbana. En los años 2008-2009 ejerció el cargo de Oficial Mayor de Ordenamiento territorial. Durante esos periodos diseño y construyo juntamente con el personal municipal varias plazas urbanas, entre los que se destacan: La Plaza Dorys Natusch, el parque El Pantanal, La Plaza Cívica Guillermo Caballero Saucedo, La Portada del Cementerio General, El patio de comidas urbano “La Pascana”, El Monumento a la Revolución Mojeña de 1810, Organización del Museo Histórico del Beni, Organización del Museo Religioso de la Parroquia de Loreto, El Balneario Municipal de la Laguna Suárez y El Centro de Interpretación de los Sitios Ramsar del parque el Pantanal, entre otros.



También realizo investigación histórica y técnica a la zona de fundación del pueblo de La Trinidad por los jesuitas para el mapeo del área donde obtuvo datos técnicos que fundamentaran la configuración urbana de la antigua reducción mojeña y elaboro propuestas del Plan de Ocupación del Territorio y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial del municipio de Trinidad en actual vigencia.

Participo como expositor invitado en diversos eventos en el ámbito nacional e internacional, sobre temas de Arquitectura, Planificación del Territorio, Medio Ambiente, Conservación del Patrimonio, Investigación Histórica, Políticas Públicas, Políticas Institucionales, gestión pública, gestión del riesgo, recursos estratégicos y otros.

Durante su trayectoria profesional, recibió múltiples reconocimientos, de instituciones privadas públicas Públicas entre las cuales podemos destacar:

- **“Pergamino al Mérito Laboral”** otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, 15 de junio de 2003
- **Premio Nacional al ejercicio profesional público “Arq. Carlos González Lack”** otorgado por el Colegio de Arquitectos de Bolivia, 23 de noviembre de 2013.
- **Reconocimiento por labor de apoyo a las Juntas Vecinales de Trinidad**, otorgado por la junta de vecinos Sandunga, 25 de abril de 2014
- **Agradecimiento por la Promoción, Diseño y construcción de la Plaza del Artista**, Asociación Boliviana de Artistas Plásticos- filial Beni, julio de 2014
- **Reconocimiento al Mérito Artístico- Arquitectónico**, otorgado por la Casa de la Cultura del Beni, 16 de junio de 2014
- **Reconocimiento por actuación académica de extensión universitaria**, otorgado por Univalle Trinidad, octubre de 2014
- **Reconocimiento al Mérito Profesional**, otorgado por la casa de la Cultura del Beni y el Museo Histórico del Beni, 27 de noviembre de 2015.
- **Reconocimiento al Mérito Profesional**, otorgado por el Colegio de Arquitectos del Beni, noviembre de 2015
- **Reconocimiento al Mérito Ciudadano** por poner la profesión al servicio del desarrollo cultural del departamento del Beni, otorgado por la Casa de la Cultura del Beni, mayo de 2016.
- **Reconocimiento por 25 años de labor profesional**, otorgado por el Colegio de Arquitectos del Beni, 13 de noviembre de 2017
- **Reconocimiento de gratitud al Mérito Profesional**, otorgado por la Casa de la Cultura del Beni, junio de 2017
- **Reconocimiento como Miembro Fundador del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Amazonía**, otorgado por el CIHIAA-JB, 17 de julio de 2018
- **Reconocimiento al Desarrollo de la Sociedad “BOLIVIA-BIRRETE DE ORO 2020”** otorgado por la Confederación de Profesionales de Bolivia, 6 de agosto de 2020
- **Reconocimientos a labores de Extensión Universitaria gestiones 2022-2023**, otorgados por el Instituto Universitario de Artes de la UABJB, entre julio de 2022 y julio de 2023.
- **Reconocimiento por apoyo destacado al Fortalecimiento Académico de la Carrera de Artes Plásticas del IUA-JB**, otorgado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UAB-JB, mayo 2023
- **Reconocimiento por la labor Académica en la formación científica**, otorgado por Univalle, octubre de 2023

Actualmente se desempeña como consultor profesional independiente y docente a tiempo completo de las Universidad del Valle (UNIVALLE) y la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián UAB-JB.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **Arquitecto Jorge Antonio Ferrufino Barboza**.

V. RECOMENDACIÓN.



En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio de las y los senadores en Sesión Plenaria.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz; Presidenta de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario de Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria de Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industria y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, Jorge Antonio Ferrufino Barboza, nació en la ciudad de Santa Ana del Yacuma, del departamento del Beni, un 3 de diciembre de 1957. Obtuvo su título de bachiller del colegio La Salle de Ciudad de Trinidad, posteriormente ingreso a la Universidad Autónoma Mayor de San Simón, donde adquirió su título profesional en arquitectura, en el año 1988.

Que, Jorge Antonio Ferrufino Barboza, a nivel académico desarrolló ensayos y textos de carácter histórico y académico de los cuales se han publicado los siguientes: 200 años de la Rebelión Indígena de 1810 (año 2010), Manual de Construcción: Horno de Tiro Invertido para fábrica de ladrillos (año 2016) y Guía Metodológica para la aplicación de la Gestión Territorial Adaptativa en la Planificación Municipal como Coautor (octubre de 2013).

Que Jorge Antonio Ferrufino Barboza, en el año 1998 en su recorrido como docente de la Carrera de Arquitectura de la Universidad del Valle Trinidad, postula al concurso departamental, convocado por el Vicariato del Beni para el diseño y construcción de la nueva Iglesia de San Pedro Nuevo, donde adquiere el Primer Premio en dicho concurso.

Que, Jorge Antonio Ferrufino Barboza durante su carrera ha aportado al desarrollo del departamento de Beni, diseñando y construyendo plazas y parques de las cuales se pueden mencionar como: El Pantanal, El Monumento a la Revolución Mojeña de 1810, el Balneario Municipal de la Laguna Suárez, el Centro de Interpretación de los Sitios Ramsar del parque el Pantanal y Organización del Museo Histórico del Beni.

Que, Jorge Antonio Ferrufino Barboza, ejerció los cargos de Presidente de la federación de Profesionales del Beni, Vicepresidente y Presidente del Colegio de Arquitectos del Beni, Vicepresidente del Museo Histórico del Beni, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Arquitectos de Bolivia, Presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos del Beni y miembro ad honorem de la Comisión Especial de Defensa del Territorio de la Gobernación del Beni.

Que Jorge Antonio Ferrufino Barboza, participo en Bolivia y el extranjero de múltiples cursos, seminarios, talleres, congresos sobre Arquitectura, Tecnologías, Medio Ambiente, Planificación Territorial, Transporte y Movilidad Urbana, Conservación del Patrimonio, Docencia Universitaria, Investigación Académica, Histórica y Científica.

Senadora proyectista: Neyla Velarde Salas

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones específicas establecidas en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Arq. Jorge Antonio Ferrufino Barboza**, por sus años de trayectoria profesional, como docente e investigador y su gran aporte al desarrollo de la ciudad de Trinidad, al Departamento del Beni y al Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.3 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 004/2023-2024, de reconocimiento a la periodista Lic. Sulma Parada Gutiérrez, por su trayectoria profesional y servicios meritorios en favor de la comunicación en el Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 002/2023-2024
PDC N°004/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME

ASUNTO: PDC N° 004/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA PERIODISTA SULMA PARADA GUTIERREZ.

FECHA: La Paz, 30 de noviembre de 2023

I. ANTECEDENTES.



Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 23 de noviembre de 2023, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 21 de Noviembre de 2023, presentado por el senador Walter Jesús Justiniano Martínez mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la periodista Sulma Parada Gutiérrez por sus 39 años de servicios en beneficio de la comunicación en el departamento del Beni, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Reseña Histórica de Sulma Parada Gutiérrez
- Curriculum Vitae de Sulma Parada Gutiérrez
- Fotocopia del Carnet de identidad
- Fotocopia del título académico a nivel Nacional de Abogada N° 012929
- Fotocopia del título de Maestría en Educación Superior de la Universidad Autónoma del Beni N°02402.
- Fotocopia del certificado Académico de Diplomado en Docencia Universitaria Basada en la formación por competencias N° 7153.
- Fotocopia diploma en docencia universitaria basada en la formación por competencias Seria "A" N°2768-TDD.
- Fotocopia título en provisión nacional del Estado plurinacional de Bolivia de licenciada en ciencias de la comunicación Social
- Fotocopia del acta de evaluación N°001/2021 de excelencia académica carrera de ciencias de la comunicación social.
- Fotocopia del certificado de trabajo proyecto malaria FG/PSI/Bolivia con el cargo de comunicadora en el proyecto denominado "uso de Mosquiteros impregnados para la prevención y control de la malaria".
- Fotocopia del Certificado de Trabajo Radio difusoras "Trópico "La voz cívica del Beni. Desempeñando funciones como operadora, locutora, reportera, redactora y jefe de prensa.
- Fotocopia del certificado de trabajo del Ministerio de asuntos indígenas y pueblos originarios con el cargo de secretaria técnica.
- Fotocopia del certificada de trabajo canal 13 trinidad de la red Uno, desempeñando el trabajo de reportera del canal.
- Fotocopia del certificado de trabajo del Ministerio de Asuntos Indígenas y pueblos originarios, desempeño el trabajo de encargada del área de comunicación.
- Fotocopia del certificado de Trabajo del Senado Nacional, desempeño funciones como Profesional II del Staff de Prensa.
- Fotocopia del Certificado de trabajo Agencia de Noticias Fides (ANF) encargada de corresponsalía en la ciudad de Trinidad.
- Fotocopia del certificado de trabajo de PRESENCIA desempeño el cargo de corresponsal en la ciudad de Trinidad.
- Fotocopia del Certificado de Reconocimiento otorgado por La Casa Cultural del Beni.
- Fotocopia del certificado de reconocimiento por el Honorable Alcaldía Municipal de Rurrenabaque – Beni.
- Fotocopia del certificado de reconocimiento del Sindicato de los Trabajadores en Prensa en Radio y Televisión del Beni.
- Fotocopia de reconocimiento de "La federación de Trabajadores en Educación Urbana del Beni.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios



eminentes al Estado.", asimismo, el párrafo III del artículo 98 del mismo cuerpo legal, determina como responsabilidad fundamental del Estado de "preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país".

Que, el párrafo I del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, determina que: "El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable imprescriptible." (...): asimismo, el artículo 101 del mismo cuerpo constitucional, establece que: "Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado." (...)

Que, el artículo 1 de la ley N° 494 del 29 de diciembre de 1979 señala que: "Reconócese e institúyese la profesión de periodista en provisión nacional, a los ciudadanos que hayan obtenido el respectivo título académico otorgado por la Universidad boliviana y a los que por su antigüedad y capacidad probada en el ejercicio prolongado de la actividad periodística cumplan con los requisitos que establece la presente ley"

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La periodista y comunicadora Sulma Parada Gutiérrez, nació en la ciudad de la Santísima Trinidad el 23 de abril de 1972, estudio en su ciudad natal primaria, secundaria y universitario y desde temprana edad incursionó en medios de comunicación, realizando un programa dirigido a los jóvenes, bajo la dirección del Vicariato Apostólico del Beni, trabajo que desarrolló ad honorem hasta el 1988.

El año 1989 inicio su vocación en Radio Difusoras "Trópico", donde comienza como operadora y a los tres meses le permiten ejercer como reportera, constituyéndose en la primera mujer periodista de Trinidad y el departamento de Beni, funciones que desarrollo de forma permanente, constituyéndose en voz de los sin voz.

Llego a la jefatura de prensa en abril de 1990 ocupando el cargo hasta agosto de 1997; función que más satisfacciones le ha brindado durante el ejercicio profesional. También se desempeñó como voluntaria en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos durante los años 1989 al 1997 y aportó con un trabajo social en beneficio de los pueblos indígenas del Territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure hasta donde llegó por vía fluvial para compartir sus conocimientos sobre todo en liderazgo y valores morales.

En septiembre de 1997 por su trayectoria periodística es invitada para cumplir funciones como profesional II Staff de prensa de la Cámara de Senadores, funciones que cumple hasta septiembre de 2001.

En enero de 2009 inicia como redactora, locutora y presentadora en la Alcaldía Municipal de Trinidad ocupando esa posición hasta que en junio de 2010 fue nombrada Directora de Comunicación y Protocolo del H. Concejo Municipal de Trinidad hasta el año 2015.

El 17 de agosto 2015 inicia una nueva etapa en su carrera, ejerciendo funciones como editora del Periodico "Alma Mater" y del Programa "Tras la Noticia", que se emite por Canal 11 TVU dependiente de la Universidad



Autónoma del Beni “José Ballivián”, siendo ascendida al cargo de División de Relaciones Públicas y Protocolo de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” donde actualmente sigue trabajando.

Sulma Parada Gutiérrez, aporta a la información, el entretenimiento y la orientación, contando con título de Licenciada en ciencias de la Comunicación Social, Maestría y diversos diplomados que avalan su trayectoria.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes expuestos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento **Lic. Sulma Parada Gutiérrez**, por su trayectoria como profesional y su aporte a la comunicación en el departamento de Beni.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio de los senadores miembros de la Comisión.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz; Presidenta de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario de Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria de Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industria y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *“Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado”*

Que, la periodista y comunicadora Sulma Parada Gutiérrez, nació en la ciudad de la Santísima Trinidad el 23 de abril de 1972, desde temprana edad incursionó en medios de comunicación, realizando un programa dirigido a los jóvenes, bajo la dirección del Vicariato Apostólico del Beni, trabajo que desarrolló ad honorem hasta el 1988.

Que, Sulma Parada Gutiérrez, inicio su vocación en Radio Difusoras “Trópico” el año 1989, donde trabajo como operadora, para luego ejercer como reportera, constituyéndose en la primer mujer periodista de Trinidad y el Beni, trabajo que desarrollo de forma permanente, constituyéndose en voz de los sin voz, luego a la jefatura de prensa en abril de 1990 hasta agosto de 1997; cargo en el que creció profesionalmente y que le permitió ser reconocida a nivel departamental como un referente de la comunicación beniana.

Que, Sulma Parada Gutiérrez se desempeñó como voluntaria en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos durante los años 1989 al 1997 aportando con un trabajo social en beneficio de los pueblos indígenas del Territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Sécuré donde compartió sus conocimientos sobre todo en liderazgo y valores morales.

Que, Sulma Parada Gutiérrez en septiembre de 1997 por su trayectoria periodística es invitada para cumplir funciones como Staff de prensa de la Cámara de Senadores, funciones que cumple hasta septiembre de 2001, desde el año 2015 fue invitada a ser la editora del Periódico “Alma Mater” y del Programa “Tras la Noticia” emitido por Canal 11 TVU dependiente de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, donde actualmente es Jefe de División de Relaciones Públicas y Protocolo.



Que, Sulma Parada Gutiérrez actualmente aporta a la educación a través de la información, el entretenimiento y la orientación, mostrando su constante superación y su valor profesional.

Senador proyectista: Walter Jesús Justiniano Martínez

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones específicas establecidas en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la periodista **Lic. Sulma Parada Gutierrez**, por su trayectoria profesional por su labor incansable en favor de la comunicación, contribuyendo al desarrollo socio cultural del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 006/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Industrial Uncía” del Municipio de Uncía, Departamento de Potosí, conmemorando sus 71 años de creación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 003/2023-2024
PDC N° 006/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:



ASUNTO: PDC N° 006/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA NÚCLEO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO RAFAEL BUSTILLO INDUSTRIAL, DEL MUNICIPIO DE UNCIA, DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 30 de noviembre de 2023.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 23 de noviembre de 2023, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite 2da. Vice Pres N° 009 presentada por la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa “Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Industrial”, del Municipio de Uncía, Departamento De Potosí adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa “Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Industrial”
- Acta de refundación
- Certificado RUE N° 045535
- Resolución Ministerial 221/2021 emitida por la Dirección Departamental de Educación de Potosí, de fecha 29 de julio 2021, que resuelve la reapertura, cambio de razón social y reducción de nivel primario.
- Resolución Municipal N° 033/2017 emitida por el Honorable Concejo Municipal de Uncía, de fecha 16 de mayo de 2017, que resuelve conferir la condecoración por su destacada labor en el ámbito educativo en sus “Sesenta y Cinco años” de aniversario.
- Reconocimiento otorgado por el Concejo Municipal de Uncía, de fecha 09 de mayo de 2023, por sus 71 años de aniversario.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo 78. III El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberador y revolucionaria, crítica y solidaria.

Artículo 82. I El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”



Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Industrial, tiene un amplio recorrido en la educación técnica del Municipio de Uncía desde el año de 1952 hasta el presente. La denominación de la entidad educativa varió con los años, sin cambiar su misión institucional ni sus logros. Así, durante mucho tiempo fue conocida como “Unidad Educativa Rafael Bustillo Industrial”.

Durante muchos años existió dudas sobre la fecha de creación del actual Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Industrial y de modo casual en fechas recientes, en los almacenes de herramientas, se encontró por casualidad tres plaquetas de metal fundidas en molde, que aluden a la fecha de fundación de la Unidad Educativa.

La primera placa de aluminio se refiere a la fundación del “Colegio Nacional Rafael Bustillo Sección Industrial fundado el 15 de abril de 1952”, con indicación del correspondiente personal docente, que fueron además los fundadores de la institución, que según se indicó Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Industrial. La segunda placa, es un recuerdo personal otorgada por una persona identificada como “D Gonzales”, destinado a la Sección Industrial del Colegio Nacional Mixto Rafael Bustillo, con indicación de los años 1952 al 1962.

Finalmente, la tercera placa, se refiere a un recuerdo de otras personas de apellido “Bellido”, por las Bodas de Plata, el 5 de abril de 1977, que también aluden al año de fundación de 1952. Es gracias a esas tres pruebas materiales coincidentes entre sí, respecto al año de fundación, se conoce que la fecha corresponde al día jueves de 15 de abril de 1952.

Los primeros años de funcionamiento, la Sección Industrial, el Estado otorgo financiamiento, que servía para subvencionar los gastos de adquisición de material fungible y permitir llevar a la práctica los conocimientos teóricos a los estudiantes. Con el transcurso del tiempo, esta subvención fue restringida y posteriormente suprimida hasta el presente.

El Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Industrial desde su fundación cuenta con las especialidades de: Mecánica, Automotores, Electricidad y Carpintería en Madera y Metal. La institución está en proceso de transformación en la Formación Técnica Tecnológica. Otorga Títulos de Técnico Medio, avalados por el Ministerio de Educación desde la gestión 2017, con la finalidad de que el universo de estudiantes que recibe, continúe sus estudios superiores en los Institutos Tecnológicos desde el segundo año o tercer semestre, por mandato de la Resolución Ministerial 1263/2018 del Bachillerato Técnico Humanístico que respalda legalmente su funcionamiento.



Gracias al esfuerzo de las y los estudiantes, personal docente y administrativo la institución educativa brinda una educación integral y holística desde el enfoque productivo, utilizando herramientas manuales y máquinas industriales que se utilizan durante la parte práctica en los talleres, realizando trabajos manuales, elaborados con bastante originalidad lo que hace que sus estudiantes vayan desarrollando capacidades, habilidades y potencialidades de acuerdo a las especialidades y al perfil de salida en la especialidad y año de escolaridad.

En la gestión escolar 2016 se consolidó como Unidad Educativa, que tiene una administración propia (planta administrativa y docente), infraestructura propia, equipamiento con herramientas manuales y maquinaria como en ningún otro municipio del departamento de Potosí.

Es por intermedio de la Resolución Administrativa Departamental No 221/2021 que resuelve autorizar la reapertura, cambio de razón social y reducción de nivel primario que se realiza el cambio a su nombre actual el cual es “Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Uncía”.

En la actualidad, el “Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Uncía”, tiene cobertura escolar de 5to y 6to año del nivel secundario en el área de Técnica tecnológica Especializada del Bachillerato Técnico Humanístico.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la UNIDAD EDUCATIVA “NÚCLEO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO RAFAEL BUSTILLO INDUSTRIAL UNCIA”, del Municipio de Uncía, Departamento de Potosí.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz; Presidenta de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario de Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria de Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industria y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *“Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.”*

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *“El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación”.*

Que, el Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Industrial, tiene un amplio recorrido en la educación técnica del Municipio de Uncía que inicio el año de 1952 hasta el presente, siendo durante mucho tiempo



conocida como Unidad Educativa Rafael Bustillos Industrial, desde su fundación cuenta con las especialidades de: Mecánica, Automotores, Electricidad y Carpintería en Madera y Metal.

Que, gracias al esfuerzo de las y los estudiantes, personal docente y administrativo la institución educativa brinda una educación integral y holística desde el enfoque productivo, utilizando herramientas manuales y máquinas industriales que se utilizan durante la parte práctica en los talleres, realizando trabajos manuales, elaborados con bastante originalidad

Que, el Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Industrial otorga Títulos de Técnico Medio, avalados por el Ministerio de Educación desde la gestión 2017, con la finalidad de que todos sus estudiantes puedan continuar sus estudios superiores en los Institutos Tecnológicos, a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que aportan con sus conocimientos en diferentes áreas al desarrollo del país.

Que, en la gestión escolar 2016 se consolidó como Unidad Educativa, contando con su propia planta administrativa y docente, infraestructura, equipamiento con herramientas manuales y maquinaria como en ningún otro municipio del departamento de Potosí.

Que, la Unidad Educativa “Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Uncía” cuenta con la Resolución Ministerial 1263/2018 que respalda legalmente su funcionamiento y cuenta con el certificado de Registro de Unidad Educativa RUE N° 045535 bajo el código SIE de Unidad Educativa N° 81470074 y código SIE de Edificio Escolar N° 81470073, por intermedio de la Resolución Administrativa Departamental No 221/2021 se autoriza el cambio de razón social a su nombre actual el cual es “Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Uncía”

Que, en la actualidad el Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo, tiene cobertura escolar de 5to y 6to año del nivel secundario en el área Técnica Tecnológica Especializada del Bachillerato Técnico Humanístico con especialidades de Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz, Electricidad Y Carpintería en Madera y Metal.

Senadora proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones específicas establecidas en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Núcleo Tecnológico Productivo Rafael Bustillo Industrial Uncía**, del Municipio de Uncía, Departamento de Potosí, conmemorando su setenta y un aniversario de creación, por su valioso aporte a la educación, formando estudiantes y profesionales de alta competitividad en el área técnica, para beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.5 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 011/2023-2024, de reconocimiento a la Maestra María del Rosario Berdecio del Departamento de Chuquisaca, por sus años de trayectoria profesional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 006/2023-2024
PDC N° 011/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 011/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA MAESTRA MARIA DEL ROSARIO BERDECIO LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

FECHA: La Paz, 4 de diciembre de 2023

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 30 de Noviembre de 2023, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 23 de Noviembre de 2023, presentado por el senadora Ana María Castillo Negrette mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la maestra María del Rosario Berdecio Laguna del departamento de Chuquisaca, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Fotocopia Curriculum Vitae
- Fotocopia del Carnet de identidad
- Fotocopia del Certificado de nacimiento
- Fotocopia del título académico de la Escuela Nacional de maestros "Mariscal Sucre"
- Fotocopia del Título Nacional de Maestro Normal
- Fotocopia del Certificado de Trabajo U.E. Simón Rodríguez Carreño
- Fotocopia del memorial que certificada el trabajo en el "Colegio Nacional de Junín" de la ciudad de sucre.
- Fotocopia del Memorial que certificado el trabajo del Colegio Nacional mixto 3 de abril de la ciudad de Camargo.
- Fotocopia del memorial que certificado el Trabajo de la Universidad Pontífice de San Francisco Xavier.

- Fotocopia del Certificación de cofundadora de la Unidad educativa Simón Rodríguez Carreño fundado el 28 de febrero 1986.
- Fotocopia del certificado de la Cooperativa Educacional Simón Rodríguez como Fundadora en el registro de INALCO.
- Fotocopia del Memorial de certificado de trabajo que desempeño como jefa de redacción y fundadora del periódico “Magisterio” de la Federación de trabajadores de la enseñanza “Don Alberto Prieto”.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado:

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La maestra María del Rosario Berdecio Laguna nació en la ciudad de sucre el 19 de febrero de 1944, estudio la primaria, secundaria en su ciudad natal, para posteriormente realizar los estudios superiores para obtener el título de profesora.

Obtuvo el Título Profesional de Maestra Normalista de Secundaria Literatura y Lengua Española, de la Escuela Nacional de Maestros “Mariscal Sucre”, el 26 de mayo de 1971. Posteriormente realizo estudios y cursos de actualización para un mejor desempeño en la formación de futuras generaciones.

Desde sus inicios como profesional en educación, dedico todos sus esfuerzos a transmitir sus conocimientos a cada uno de sus estudiantes sin distinción alguna, realizando el trabajo desinteresado para que cada uno de sus alumnos logre alcanzar sus metas de superación personal y profesional.

A lo largo de su carrera como maestra, desempeño funciones en distintas unidades educativas como en la Unidad Educativa “Colegio Nacional de Junín” de la ciudad de Sucre, la Unidad Educativa “Colegio Nacional Mixto 3 de Abril” de la ciudad de Camargo y en la Unidad Educativa “Simón Rodríguez Carreño” del cual también figura como cofundadora en sus archivos.

Ante la inquietud de ampliar el conocimiento por todos los confines del territorio nacional fue fundadora de la cooperativa Educacional Simón Rodríguez; donde figura en el acta de inscripción al Instituto Nacional de Cooperativas - INALCO.



En su motivación y al notar que era necesario, funda el periódico llamado “Magisterio que fue el órgano de prensa de la organización sindical de maestros de la ciudad de Camargo, ocupando el cargo de Jefe de Redacción en la gestión 1967.

Por su notable y larga carrera fue invitada en varias ocasiones a figurar como jurado calificador de concursos de literatura, entre otros, e impulsora de varios proyectos enfocados en la educación; es así que desde su formación como maestra aporta a la educación a través de la información, los concursos literarios y la orientación y fortaleciendo la institucionalidad del gremio del Magisterio.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Maestra **María del Rosario Berdecio Laguna** del departamento de Chuquisaca.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio de los senadores miembros de la Comisión.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz; Presidenta de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario de Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria de Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industria y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, María del Rosario Berdecio Laguna nació en la ciudad de Sucre el 19 de febrero de 1944, estudio la primaria, secundaria en su ciudad natal, para posteriormente realizar estudios superiores para obtener el título de profesora.

Que, María del Rosario Berdecio, obtuvo el Título Profesional de Maestra Normalista de Secundaria Literatura Lengua Española, de la Escuela Nacional de Maestros Mariscal Sucre, el 26 de mayo de 1971. Posteriormente realizó estudios y cursos de actualización para un mejor desempeño en la formación de futuras generaciones.

Que, María del Rosario Berdecio Laguna, desde sus inicios como profesional en educación, dedicó con todos sus esfuerzos a transmitir sus conocimientos a cada uno de sus estudiantes sin ninguna distinción, realizando el trabajo desinteresado para que cada uno de sus alumnos logrando alcanzar sus metas de superación personal y profesional, a lo largo de su carrera como maestra, desempeñó funciones en distintas unidades educativas como en la Unidad Educativa “Colegio Nacional de Junín” de la ciudad de Sucre, la Unidad Educativa “Colegio Nacional Mixto 3 de Abril” de la ciudad de Camargo.

Que, María del Rosario Berdecio Laguna, ante la inquietud de ampliar el conocimiento por todos los confines del territorio nacional fue cofundadora del Colegio “Simón Rodríguez Carreño”, el 28 de febrero de 1986.



Que, María del Rosario Berdecio ante la motivación de ampliar el conocimiento para todos fue fundadora de la cooperativa Educacional Simón Rodríguez; donde figura en el acta de inscripción al Instituto Nacional de Cooperativas – INALCO, fue fundadora del periódico “MAGISTERIO”, que fue el órgano de prensa de la organización sindical de maestros de la ciudad de Camargo, ocupando el cargo de Jefe de Redacción en la gestión 1967.

Que, María del Rosario Berdecio fue impulsora de varios proyectos enfocados en la educación; es así que desde su formación como maestra aporta a la educación a través de la información, los concursos literarios y la orientación y fortaleciendo la institucionalidad del gremio del Magisterio.

Senadora proyectista: Ana María Castillo Negrette.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones específicas establecidas en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

CONSIDERANDO:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Maestra María del Rosario Berdecio**, por sus años de trayectoria profesional, como docente y por su gran aporte al desarrollo de la educación del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.6 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 009/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Ismael Montes”, del Municipio de Chuquihuta del Departamento de Potosí, por sus 93 años de creación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 005/2023-2024
PDC N° 009/2023-2024



INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 009/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA “ISMAEL MONTES” DEL MUNICIPIO DE CHUQUIHUTA, DE LA PROVINCIA BUSTILLO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 4 de diciembre de 2023.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, en fecha 23 de noviembre de 2023, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con Cite: 2da. Vice Pres N° 007/2023-2024, presentado por la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa “Ismael Montes”, del municipio de Chuquihuta, del Departamento de Potosí adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Declaración Camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa “ISMAEL MONTES”
- Certificado RUE
- Ley Autonómica Municipal N° 234/2021 que decreta la Declaratoria de Fecha de Refundación de la Unidad Educativa.
- Acta de Refundación de la Unidad Educativa.
- Informe técnico para la Refundación de la Unidad Educativa, emanada por la Dirección Distrital de los municipios de Uncía-Chuquihuta.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Art. 78. III El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberador y revolucionaria, crítica y solidaria.

Art. 82. I El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

Reglamento General Cámara de Senadores.



Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Por los años 1930 se produjeron varias manifestaciones debido a una ley interpretativa por el Congreso de esa época, prorrogándose el mandato del Presidente Hernando Siles, desde el 10 de enero de 1930 hasta el 6 de agosto de 1930.

El 22 de junio de 1930, se produjo una marcha popular de protesta de estudiantes universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A) y otros segmentos sociales en la ciudad de La Paz.

Durante ese episodio en el sector denominado Lluskaje, ubicado en el actual Municipio de Chuquihuta, el 14 de mayo de 1930, bajo el nombre de “Escuelas de Cristo” se fundó el establecimiento educativo conocido hoy en día “Ismael Montes”.

La Unidad Educativa funcionó en los ambientes que se construyeron para un Hospital de la Población, en el lugar que se denominó “Khuchi Cancha”, denominado más tarde “Molle Cancha”.

De esta manera, se pudo constatar abundante material bibliográfico, que revelan la historia de las primeras escuelas rurales organizadas, en las comunidades aledañas a la ciudad de Potosí, bajo la responsabilidad de Escuelas de Cristo quienes determinaron cumplir su misión educativa en Bolivia.

Hasta 1952 dicho establecimiento, aún continuaba como parte de las Escuelas de Cristo, bajo la tuición de la orden de los jesuitas, empero posteriormente con la aprobación del Código de la Educación Boliviana, pasó a depender del Estado boliviano bajo el nombre de Escuela Fiscal “Chuquihuta”. El año 1957 la Escuela Fiscal “Chuquihuta” se integró al Núcleo Escolar de Zunuyo y posteriormente al núcleo de Tocoña.

A partir de 1970 fue reubicada a la plaza 30 de agosto del núcleo urbano con el denominativo de “Ismael Montes”. En 1993, se creó el nivel Intermedio, a partir de esa gestión educativa este Núcleo Escolar tuvo un crecimiento vegetativo considerable, llegando a ser el más numeroso integrado por estudiantes y profesores.

La Unidad Educativa “Ismael Montes” por intermedio de la Resolución Administrativa del Ministerio de Educación 086/2009 en fecha del 28 de julio de 2009, cuenta con RUE N° 028276, SIE de edificio N° 81470049 y SIE de la Unidad Educativa N° 81470051.

Tomando en cuenta esos antecedentes históricos, se considera que la Unidad Educativa “Ismael Montes”, cumple 93 años de servicio institucional educativo.

La Unidad Educativa “Ismael Montes” contribuye al progreso de una formación integral de sus alumnos. Es una transversalización en la sabiduría, técnica, especializada, artística, y va desarrollando los conocimientos en la sociedad en complementariedad con los saberes y conocimientos universales. Con el fin de contribuir al desarrollo integral de la familia, por ende, a la sociedad boliviana.



IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la UNIDAD EDUCATIVA “ISMAEL MONTES” del Municipio de Chuquihuta, del Departamento de Potosí.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz; Presidenta de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario de Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria de Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industria y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *“Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.”*

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *“El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.”*

Que, la Unidad Educativa Ismael Montes ubicado en el Municipio de Chuquihuta de la Provincia Bustillo del norte del Departamento de Potosí, es una entidad educativa, parte de la Historia Potosina, albergó en sus aulas a muchas generaciones de estudiantes que han hecho su aporte personal a la Historia Nacional ejerciendo cargos gubernamentales de la República.

Que, la Asociación de las Escuelas de Cristo, instaurada por el sacerdote franciscano Fray José Antonio Zampa Renzi en 1907 para hijos de mineros y campesinos en el departamento de Potosí, fueron gran parte de las misiones religiosas relacionados con la educación indígena en Bolivia y del cual nace la Unidad Educativa “Ismael Montes”.

Que, hasta 1952 dicho establecimiento, aún continuaba como parte de las Escuelas de Cristo, bajo la tuición de la orden de los jesuitas, empero posteriormente con la aprobación del Código de la Educación Boliviana, pasó a depender del Estado boliviano bajo el nombre de Escuela Fiscal Chuquihuta.

Que, el año 1957 la Escuela Fiscal Chuquihuta se integró al Núcleo Escolar de Zunuyo y posteriormente al núcleo de Tocarí. Y a partir de 1970 fue reubicada a el núcleo urbano con el denominativo de Ismael Montes, desde 1993, se creó el nivel Intermedio, a partir de esa gestión educativa este Núcleo Escolar tuvo un crecimiento vegetativo considerable, llegando a ser el Núcleo más numeroso integrado por estudiantes y profesores.



Que, la Unidad Educativa Ismael Montes por intermedio de la Resolución Administrativa del Ministerio de Educación 086/2009 en fecha del 28 de julio de 2009, cuenta con RUE N° 028276, SIE de edificio N° 81470049 y SIE de la Unidad Educativa N° 81470051.

Que, la Unidad Educativa Ismael Montes contribuye a la educación, con una formación integral para sus alumnos. Desarrollando conocimientos en la sociedad en complementariedad con los saberes de la vida cotidiana cumpliendo noventa y tres años de servicio institucional de manera ininterrumpida para la educación nacional boliviana.

Senadora proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones específicas establecidas en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Ismael Montes**, del municipio de Chuquihuta del Departamento de Potosí, conmemorando sus noventa y tres aniversarios de creación, por su valioso aporte y servicio a la educación, contribuyendo al desarrollo del Departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Gracias, Senador Presidente.

Me gustaría primero que, si ya está aprobada la Declaración Camaral, entonces poder tomar la palabra después que se apruebe.

Sen. Presidente:

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Estimado Presidente, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, es una de las comisiones que reciben más Proyectos de Declaración Camaral y muchas veces nos hemos visto en la disyuntiva de querer entendernos como Comisión, que todos los Asambleístas que todos los Parlamentarios quieren reconocer a las instituciones a las personas en sus regiones, evidentemente nosotros probablemente no conocemos a las personas de cada una de las regiones y existe esta disyuntiva como le



decía, de que no sabemos si de verdad estar como dice la Constitución ha rendido sus servicios inminentes al Estado, entonces, ese es nuestro problema.

Razón por la cual, por ejemplo en la Comisión todavía tenemos 5 alrededor de 5 Proyectos de Declaración Camaral que están en suspenso, porque no completan la documentación que necesitan como nosotros quisiéramos, es por esa razón, que el día de ayer hemos distribuido una nota a los 71 senadores, tanto titulares y suplentes 71 senadores, haciéndoles conocer que para la evaluación de méritos digamos en la Comisión de Política Social, Educación y Salud, se está aplicando un formulario que se ha aprobado en la primera Sesión en la Comisión de Política Social y tienen los requisitos y los criterios para evaluar cada una de las instituciones, personas jurídicas, personas naturales también instituciones educativas, mientras este Reglamento o este formulario es mientras que se apruebe el Reglamento de Declaraciones Camarales, tengo entendido que se encuentra en la Comisión de Constitución una vez que se apruebe, creo va a ser más fácil para todas las comisiones poder evaluar los requisitos de las personas que se presenten.

Sin embargo, quería aprovechar este espacio para hacerles conocer a todos los colegas senadores que estamos aplicando este formulario, mientras se apruebe en la Comisión para que tengan cuidado y no estemos rechazando Declaraciones Camarales como les decía, seguramente tienen muy bien merecido, pero muchas veces no está bien sustentado y tenemos que estar pidiendo o suspendiendo y no llegan luego a buen término u en la fecha, que quieren los senadores, quería hacer esa aclaración, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Presidente. Un saludo cordial a todos los colegas senadores. Bueno felicitar a la Comisión por esa iniciativa.

Sin embargo, Presidente nosotros como Cámara de Senadores contamos con Reglamento General de la Cámara de Senadores, desde mi punto de vista, yo considero que la Comisión debería poner en consideración ese formulario para hacer refrendado en el Pleno de la Cámara de Senadores, porque de lo contrario cada Comisión nos vamos a hacer nuestros Reglamentos, nuestros formularios para diferentes situaciones, llegado el momento seguramente las declaraciones que sean rechazadas de algunos senadores, pues serán sujeto a revisión a impugnar y en que se va a refrendar la Comisión un formulario no es algo que este dentro de la normativa legal dentro del Procedimiento Legislativo en la Cámara de Senadores.

En ese contexto Presidente, yo sin lugar a dudas estoy de acuerdo con la iniciativa, pero creo hay que formalizar legalmente aquella situación porque de lo contrario vamos a venir, reitero cada Comisión en cada Plenario, decir sabe que en mí Comisión para aprobar una normativa va a ser este formulario sino cumple no se va a aprobar ello, eso vamos a entrar en una disyuntiva y una ilegalidad total.

Entonces, si es que ya hay Proyecto de Reglamento más bien sería que en la Comisión se lo dé agilidad para que pueda salir y el Pleno lo pueda aprobar.

Sin embargo, la Comisión va a caer en la ilegalidad poniendo en vigencia el formulario que no ha sido refrendado por el Pleno de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senador Presidente.

En realidad, nosotros lo que hemos hecho es preparar un documento de trabajo y en vista de que no existe un Reglamento para lo que son las Declaraciones Camarales, nosotros no podemos permanentemente estar devolviendo a los colegas las Declaraciones Camarales, había un Proyecto que presentó la Senadora Santa María y creo que fue propia Comisión de Política Social.



Pero, sin embargo, no se aprobó es más en mí Comité también nosotros le hicimos varias observaciones al Proyecto que se presentó, mientras no exista un Reglamento, lo que no está prohibido está permitido, en consecuencia nosotros como miembros de esa Comisión vamos a dar las reglas como se tiene que presentar las declaraciones porque nosotros, salvo que ustedes den una instrucción de que se apruebe cualquier cosa que llegue a la Comisión porque realmente llegan documentos, por ejemplo certificados de personas sin firma, yo también me puedo fabricarme un certificado sin firma, por otro lado, como es posible en mismo año se den declaraciones a la misma persona es verdad, que misma Legislatura porque nuestra Legislatura esta como se puede decir aza pero, es el mismo año.

Por otro lado, hay declaraciones que presentan ni siquiera un certificado o carnet de identidad del fulano y cómo podemos dar a una persona particular una declaración si no tenemos la constancia de que este no tiene REJAP (Registro Judicial de Antecedentes Penales) y de más, entonces a mí me han llevado a esa Comisión ahora yo voy a revisar con lupa todo lo que signifique la llegada de Declaraciones Camarales, salvo que ustedes me den una Orden escrita porque el Reglamento no dice.

Entonces, ustedes me dicen haga pasar tal, tal, muy bien, pero sino yo jamás podré firmar una Declaración que no tenga todos los requisitos que a mi entender en mi calidad de abogada tiene que cumplir.

Sen. Presidente: Vamos a pedir a la Segunda Vicepresidenta, Senadora Daly pueda revisar la iniciativa también impulsar en la Comisión la aprobación de Reglamento.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Instituto de Formación Artística "Simeón Roncal", por su contribución a la cultura en la formación musical y la preservación del patrimonio inmaterial del país.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 90 de la Constitución Política del Estado establece que: II. El Estado promoverá la formación técnica, tecnológica, productiva, artística y lingüística, a través de institutos técnicos. El Artículo 91 establece que: III. La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas superiores de formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados.

Que, desde 1959 a la fecha, el Instituto de Formación Artística "Simeón Roncal" presta servicios de formación musical de manera ininterrumpida a la niñez y juventud de la ciudad de Sucre, Capital de Bolivia, incentivando, descubriendo y formando talentos, aptitudes e intereses musicales. La institución cuenta con una formación artística básica, dirigida a niños y niñas desde los 9 años. Las especialidades que oferta son de trompeta, piano, guitarra y violín académico-clásico.

Que, por más de 60 años fue conocida como la Escuela Nacional de Música "Simeón Roncal"; a partir de 2022, y mediante la Resolución Ministerial 1295/2018, pasa a ser un establecimiento de Formación Artística



dentro del Sistema Superior del Ministerio de Educación, constituyéndose como la única institución de formación musical que oferta una certificación a nivel técnico medio y técnico superior.

Que, Personalidades muy importantes han pasado por la institución, como estudiantes y docentes; entre ellos destaca el gran compositor Mauro Núñez, que prestó un servicio muy importante a la Escuela dejando en su patrimonio invaluable obras de arte creadas por él.

Que, iniciadas las labores escolares de la gestión 1959 un grupo de Profesores de la Carrera de Educación musical de la Escuela Nacional de Maestros Mariscal Sucre a la Cabeza del Prof. Juan Manuel Thórrez, en un trabajo desinteresado y sin ninguna remuneración económica, deciden dar comienzo a las clases de música en el inmueble de la calle Azurduy.

Que, el 8 de junio de 1959 en presencia de Excelentísimo Señor Ministro de Educación y Bellas Artes Dr. Germán Monrroy Blok, y otras autoridades, se determinó la fundación y funcionamiento oficial de la Escuela Nacional de Música "Simeón Roncal" posesionando en este acto al personal Docente y administrativo.

Que, desde 1959 a la fecha la Escuela Nacional de Música "Simeón Roncal" ha venido prestando sus servicios en forma ininterrumpida, a la niñez y juventud de la ciudad de Sucre y de todo el país, descubriendo y formando talentos, aptitudes e intereses musicales, no solo con el objetivo de formar a jóvenes que deseen abrazar la carrera musical en la Escuela Nacional de Maestros Mariscal Sucre, sino también de formar intérpretes con formación musical integral que prosigan sus estudios en Institutos superiores de Bellas Artes o Conservatorios del país o el exterior. Que, casi todos los maestros de Educación Musical oriundos de Sucre han recibido su primera formación musical en esta prestigiosa Escuela. A las cátedras con las que se fundó se fueron incrementando otras referidas a las artes musicales y escénicas como ser: teatro y declamación, acordeón.

Que, durante los años de vida de la Escuela han sido innumerables las presentaciones musicales de calidad realizadas por esta Institución, auspiciando concursos, participando en festivales a nivel local y nacional, logrando muchos galardones y premios que se encuentran en archivos, uno de los más importantes la placa otorgada por la Honorable Alcaldía Municipal el año 2002 como a la mejor Institución de formación Artística de nuestra ciudad.

Que, la orquesta de cámara de la Escuela fue galardonada con una plaqueta otorgada por el Senado Nacional, en mérito al trabajo musical realizado y a la difusión de obras de autores nacionales. La Escuela recibió varios Diplomas de felicitación otorgados por la Fundación Cultural "La Plata" y el "Comité de Literatura Infantil y Juvenil", por su brillante participación en los festivales de cuentos y dramatizaciones.

Que, en la actualidad la Escuela ofrece una formación musical integral a niños y jóvenes en las Especialidades de: Piano, Teclado electrónico, Acordeón, Guitarra clásica, Violín, Mandolín, Instrumentos de Viento, Flauta Dulce, Trompeta, Saxofón, Clarinete, Tuba y otros.

Que, el Instituto de Formación Artística "Simeón Roncal", en la actualidad cuenta con 450 estudiantes, los mismos que se forman en el horario nocturno de tres a cuatro días de la semana. Cuenta con un plantel de 12 docentes, 4 de piano, 3 de guitarra, 3 de violín y 2 de trompeta. El Instituto es completamente gratuito para los estudiantes.

Senadora proyectista: Silvia Gilma Salame Farjat.

POR TANTO:

la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y el Artículo 164 de su Reglamento.



DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento, al **Instituto de Formación Artística Simeón Roncal**, por su contribución a la cultura en la formación musical y la preservación del patrimonio inmaterial del país.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Consejo de Ayllus Originarios de Potosí - CAOP, por sus 25 años de aniversario, a celebrarse el 12 de diciembre del presente año.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, por voluntad propia de los pueblos indígenas y originarios del departamento de Potosí, se constituye la organización denominada “Consejo de Ayllus Originarios de Potosí – CAOP”, fundada en fecha 12 de diciembre de 1998, fundadores y afiliados del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo – CONAMAQ Bolivia.

Que, esta organización aglutina, en su seno al conjunto de pueblos originarios estructurados en torno a los Ayllus y Jatun Ayllus ancestrales de las nacionalidades de los Qhara Qhara, los Chichas, los Lipi, los Killakas y los Karangas que cuentan con jurisdicciones territoriales en el departamento de Potosí, con la finalidad de preservar nuestra música y cultura ancestral, con sus usos y costumbres, en base de normas y procedimientos propios reconocidos por la Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. .

Que, el Consejo de Ayllus Originarios de Potosí, se encuentra dentro el marco legal previsto por el Código Civil Boliviano en su artículo 52, numeral 2, en el que reconoce como personas colectivas entre el que puede identificarse a la organización social de referencia como una agrupación de personas individuales que persiguen un fin común, con propósitos lícitos.

Que, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, mediante Decreto Departamental N° 450/2023 de fecha 24 de octubre de 2023, aprueba la reposición de la personalidad jurídica del Consejo de Ayllus Originarios de Potosí con sigla “CAOP”, con domicilio en Calle Lidio Ustares N° 738, del Municipio de Potosí.

Senador proyectista: Hilarión Mamani Navarro



POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Consejo de Ayllus Originarios de Potosí - CAOP**, en sus veinticinco aniversarios de fundación, a celebrarse el 12 de diciembre del presente año y por su contribución en defensa de la tierra y territorio del departamento de Potosí en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Feria de la “Fruta Tempranera” de la Comunidad de Tablaya Chica, Declarada Patrimonio Cultural intangible del Municipio de Cotagaita, a llevarse a cabo el 9 de diciembre de la presente gestión.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el párrafo I del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado manifiesta *“El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción”*.

Que, el Senador Hilarión Mamani Navarro presenta ante la Cámara de Senadores la Declaración Camaral a la Feria de Fruta Tempranera de la comunidad de Tablaya Chica del Municipio de Cotagaita por su aporte a la economía del país mediante la producción de variedad de frutas.

Que, en el marco de sus atribuciones exclusivas constitucionalmente previstas para los Gobiernos Autónomos Municipales, el objeto de la Ley Municipal Autonómica N° 42/2016, es la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible del Municipio de Cotagaita, a la “Feria Fructícola Tempranera del Distrito 17



de Tablaya Chica”, del Municipio de Cotagaita, Provincia Nor Chichas, del Departamento de Potosí, en reconocimiento a sus costumbres e identidad.

Que, la comunidad de Tablaya Chica, contribuye a la economía del país con la producción de una gran variedad de frutas y es una zona productora de una gran variedad de vinos, singanis, la conocida ratafía de altura y una variedad de licores de fruta, que representan una tradición de identificación histórica, que aporta al desarrollo social y productivo, contribuyendo al crecimiento económico, a través centros de producción que generan fuentes de trabajo.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al a la Feria de la Fruta Tempranera de la comunidad de **Tablaya Chica**, Declarada Patrimonio Cultural Intangible del Municipio de Cotagaita, a llevarse a cabo el nueve de diciembre del presente año, por su aporte a la economía de la región y del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la producción de variedad de frutas.

Es dada en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación de Artesanos Productores de Chuquisaca “La Plata”, por su valiosa contribución al desarrollo de la artesanía y promoción del turismo en el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de “Reconocer Honores Públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado”.



Que, el párrafo 1 del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: “Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley.”, asimismo, el párrafo 11, establece que: “El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo”.

Que, la Asociación de Artesanos Productores de Chuquisaca La Pata, es una asociación de productores artesanos con identidad cultural urbana y rural de asistencia y promoción a la pequeña iniciativa privada en el medio urbano y periurbano de la ciudad de Sucre.

Que, la Asociación de Artesanos Productores de Chuquisaca La Plata, agrupa en su seno productores artesanos indígenas originarios y no originarios de las distintas regiones de Chuquisaca, donde se exhiben expresiones simbólicas recuperadas y reproducidas de las regiones de la cultura Jalq'a del distrito 8, Quila Quila, Poroma (Municipio de Sucre y Poroma), Yampara de Tarabuco, Candelaria, Icla y San Lucas y de otras regiones, como las comunidades de Yotala, Camargo, Serrano, Padilla, Guaraníes. Dedicado a los rubros de textiles, metales (oro, plata y otros), cerámica, marroquinería, cueros, peletería, madera, tallados, pirograbados, muñequería, fibra de vidrio, fierro forjado y pintura.

Que, la Asociación de Artesanos Productores de Chuquisaca La Pata, tiene como objetivos reunir, incentivar, defender, organizar y representar los intereses sociales, económicos y resguardo cultural de los artesanos productores de Chuquisaca con el propósito de mejorar su calidad de vida, promoviendo la especialización, comercialización, producción exposición en sus diferentes rubros, promocionando en distintos niveles.

Que, la Asociación de Artesanos Productores de Chuquisaca “La Pata”, fue fundada en la ciudad de Sucre, Provincia Oropesa del departamento de Chuquisaca, el 16 de abril de 2004, conforme acta de fundación que se acompaña. Asimismo, mediante Resolución Prefectural N° 201/2005 de 14 de septiembre de 2005 emitida por el Ing. Pastor Sainz Trigo Prefecto del departamento de Chuquisaca, se otorga personería jurídica a la Asociación de Artesanos Productores de Chuquisaca La Plata.

Asimismo la Asociación de Artesanos Productores de Chuquisaca La Plata, ha sido acreedora de diferentes reconocimientos de la sociedad civil, y otras entidades del Estado, como ser: Reconocimiento por su apoyo y contribución al desarrollo del turismo en Bolivia otorgado por el Ministerio de Culturas y Turismo en 2018; Otorgación del Escudo de Armas por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre mediante Decreto Ejecutivo Municipal N° 035/2006 de 23 de septiembre de 2016; reconocimiento por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, por su aporte al desarrollo del turismo en el departamento de Chuquisaca. Mejor Stand de la Fexpo Sucre 2019.

Senadora Proyectista: Virginia Velasco Condori

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la Asociación de Artesanos Productores de Chuquisaca **La Plata** ASARPROCH, por su valiosa contribución al desarrollo de la artesanía y promoción del turismo en el Departamento de Chuquisaca.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Sindicato Mixto de Transporte 1° de Mayo de Yotala.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: “las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional”.

Que, el Sindicato Mixto de Transporte 1° de Mayo de Yotala, fue fundada el 13 de diciembre de 1969, en la localidad del mismo nombre Capital de la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, cuenta con Personalidad Jurídica reconocida mediante Resolución Suprema N° 203621 de 22 de diciembre de 1987 y es afiliado a la Federación Departamental de Choferes de Chuquisaca y la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia.

Que, el Sindicato Mixto de Transporte 1° de Mayo de Yotala, se creó por la necesidad de los habitantes de Yotala para trasladar sus productos hacia la ciudad de Sucre que hasta entonces lo realizaban en animales de carga, por esta situación bajo liderazgo de los señores Luis López, Felipe Duran, Felipe Porcel, Rubén Aldana entre otros, se organizaron para ofrecer el servicio de transporte con camiones y camionetas con carrocerías de estaca.

Que, el Sindicato Mixto de Transporte 1° de Mayo de Yotala, en la actualidad cuenta con 50 afiliados entre activos y pasivos, siendo sus dirigentes Juan Carlos López – Secretario General, Iver Llaveta - Secretario de Relaciones, Benito Daza – Secretario de Hacienda, Valentín Flores – Secretario de Actas, Gustavo Cano – Secretario de Transporte y Guillermo Pinto – Secretario de Deportes. A pesar de las dificultades, el sindicato continúa prestando sus servicios a la población de Yotala, con minibuses y microbuses, por lo que es pertinente que la Cámara de Senadores otorgue el reconocimiento mediante declaración camaral en sus 54 años aniversario de vida institucional que se celebra el próximo 13 de diciembre del año en curso.



Senadora Proyectista: Trinidad Rocha Robles

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Sindicato Mixto de Transporte 1° de Mayo de Yotala**, del Municipio de Yotala, Capital de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, en sus cincuenta y cuatro aniversarios de su fundación, a celebrarse el 13 de diciembre del año en curso y por los servicios de transporte que brinda en el Municipio de Yotala, contribuyendo al desarrollo del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Décima Octava Sesión Ordinaria; jueves 7 de diciembre; Orden del día; Sesión de Comisiones; La Paz, diciembre de 2023; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Gracias, Presidente.

Presidente, quiero hacer llegar mi reclamo, sabemos en cada curul tenemos nuestra computadora, pero yo estoy haciendo llegar este reclamo todo el mes de noviembre no sé dónde lo llevaron que habrán hecho porque me lo han sacado.

Tal vez me han prohibido, todos tienen y de mí no tengo todo el mes de noviembre esta así hermanos, entonces no sé, yo quiero hacer llegar mi reclamo.

No me gustaría Presidente, a mí que nos hagan así los funcionarios, también todos sabemos trabajar de funcionarios, no sería bien que hagamos así, hasta en el almuerzo hermanos nos miran la cara y después a otros les hace caso y a otros no le hacen caso, hago llegar mi reclamo Presidente.



Sen. Presidente: Vamos a pedir que reponga inmediatamente Senadora, parece que levantaron para mantenimiento vamos a cambiar nuevas computadoras.

Concluye la Sesión a horas: 13:11



22ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 13 de diciembre de 2023

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Aramayo Paredes Natividad, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Casso Vaca Luis Edgar, Ferreira Domínguez Corina, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Huarachi Huarachi Gilmar, Humérez Alvez Eva Luz, Lagrava Burgoa Pedro, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Nacif Barboza María Roxana, Parrága León Laura Miguelina, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Hermo, Pérez Sandoval Miguel, Ponce Condo Yolanda María, Quispe Huanca Isidoro, Ramos Socpaza Santos, Rek López Centa Lothy, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Ticona Yupari Santiago, Torrez Tordoya William, Vaca Suarez Fernando Alfonso, Varela Mancilla Guido José, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Villavicencio Villavicencio Javier.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:25, correspondiente al día miércoles 13 de diciembre de 2023.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Gracias, Presidente. Tenga Usted muy buenos días, antes quiero mostrar mi cartel para mostrar a los asesinos golpistas de la Justicia.

Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Félix Ajpi Ajpi, habilita a la Senadora Yolanda María Ponce Condo del 11 al 15 de diciembre del 2023.

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, habilita al Senador Luis Edgar Casso Vaca del 11 al 15 de diciembre del 2023.

La Senadora María Patricia Arce Guzmán, habilita al Senador Hermo Pérez del 11 al 15 de diciembre del 2023.

La Senadora Ana María Castillo Negrette, habilita al Senador Santos Ramos Socpaza del 11 al 15 de diciembre del 2023.

La Senadora Claudia Elena Eguez Algarañaz, habilita al Senador Javier Villavicencio Villavicencio del 11 al



15 de diciembre del 2023.

La Senadora Soledad Flores Velásquez, habilita al Senador William Torrez Tordoya del 11 al 15 de diciembre del 2023.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, habilita al Senador Fernando Alfonso Vaca Suarez del 11 al 15 de diciembre del 2023.

El Senador Roberto Padilla Bedoya, habilita a la Senadora Laura Miguelina Parrága León desde 11 al 15 de diciembre de 2023.

La Senadora Simona Quispe Apaza, habilita al Senador Guido José Varela Mancilla del 11 al 15 de diciembre del 2023.

La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, habilita al Senador Gilmar Huarachi Huarachi del 11 al 15 de diciembre del 2023.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, habilita a la Senadora Natividad Aramayo Paredes desde 11 al 15 de diciembre del 2023.

La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, habilita al Senador Pedro Lagrava Burgoa del 11 al 15 del diciembre 2023.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, por 24 horas.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, por 48 horas.

La Senadora Cecilia Isabel Requena Zarate, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, por 24 horas.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, a por 24 horas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Presidente.

Antes que se ponga en consideración el Orden del Día, he revisado la Agenda y no incluye el tema de analizar en la Declaración Constitucional del Tribunal Constitucional, en consecuencia, pido que en cumplimiento a lo establecido en el artículo N°99 de nuestro Reglamento, como cuestión previa se incluya en el Orden del Día el caso de elecciones.

Sen. Presidente: Se adiciona, en Asuntos Varios.

En consideración del Pleno, las licencias de las senadoras y los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.



Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, miércoles 13 de diciembre; a horas 08:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, diciembre de 2023; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 001/2023-2024 C.D., que “Declara de prioridad nacional, la incorporación a la Red Vial Fundamental de la Carretera de “Integración”, entre los Departamentos de Potosí y Cochabamba; tramos: Cruce Cieneguillas – Thapaña – Jahuacaya – Cruce Puente – Caquena – Puente Caquena – Puente Calasaya – Puente Chicamulli – Actara (Tomas Frias, Chayanta) Copacabana - Tamaucuri – (Diagonal Jaime Mendoza), Colquechaca – Inka Finkina – Esquincachi – Ñequeta – Chiro Kasa – Mallko Cota – Sacani – Kayawi del Departamento de Potosí, vinculando con Apillapampa – Capinota – Santivañez (Parque Industrial) Arbieta del Departamento de Cochabamba”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Tiene la palabra, la Senadora Parrága.

Sen.ª Parrága: Gracias Presidente. Buenos días, Saludar a todos los colegas por intermedio suyo.

Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Laura Miguelina Parrága León el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) N° 030/2023-2024 C.D., “Presupuesto General del Estado – Gestión 2024”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta el Proyecto de Ley “Declárese Patrimonio Cultural, Material e



Inmueble a la Parroquia de Santa Cruz del Calvario y al Mirador el Calvario de la Ciudad de La Paz”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Gracias, Presidente.

Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Fernando Alfonso Vaca Suarez por el departamento de Beni.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 El Senador Roberto Padilla Bedoya, presenta el Proyecto de Ley que “Aprueba la transferencia, a título gratuito de una superficie de terreno 14.436,57 metros cuadrados, de propiedad del Ministerio de Educación (E.S.F.M. “Mariscal Sucre”), a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.4 Las Senadoras Cecilia Moyoviri Moye, Silvia Gilma Salame Farjat, Nely Verónica Gallo Soruco, Saraí Reinaga La Madrid, Virginia Velasco Condori, Eva Luz Humerez Alvez y los Senadores Santiago Ticona Yupari y Jorge Antonio Zamora Tardío, presentan el Proyecto de Ley “De Alimentación Saludable”.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, y de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 La Senadora Trinidad Rocha Robles presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a Ricardo Polares Oliva y su grupo “María Esther y los Tunantes de Sucre”, por su aporte en el ámbito musical.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a Lino Santos Acuña, autor y compositor de la música nativa, por su aporte en el ámbito musical y fortalecer la música autóctona del Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.



Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a Pablo Zeballos Coa, músico originario del charango Chajwaku, por su aporte en el ámbito musical y su importante contribución en la música del charango.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.2 El Senador Leonardo Loza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la intérprete del charango, autora, compositora, productora discográfica, actriz boliviana y cantante de música tradicional Luzmila Carpio Sangüeza, por su larga y reconocida trayectoria musical.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Ana María Castillo Negrette, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia - FENCOMIN, por sus 55 años de fundación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**3. Peticiones de Informe Escrito:**

3.1 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, informe el estado actual del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en contra de Julián Cerezo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Presidente del Consejo de la Magistratura, informe el motivo de cese de funciones de la Msc. Miryan Aguilar Rodríguez, exvocal Constitucional de la Sala Constitucional Tercera; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Consejo de la Magistratura, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que informe sobre el estado en el que se encuentran los casos 301102082100498 y 301102012102592; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo de Justicia, con nota de atención.



Sen. Secretario:

3.2 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita:

a) Al Ministro de Educación, que informe quién fue la autoridad responsable de llevar a cabo el examen de competencia para la institucionalización de cargos directivos en el sistema educativo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe sobre la designación del actual Director Ejecutivo Nacional de la ABT; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Soledad Flores Velásquez, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe qué acciones realizó la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico – AAPS, ante las denuncias de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico “Juancho R.L.”; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, informe qué acciones realizó la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCCOOP ante las denuncias de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico “Juancho R.L.”; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) A la Ministra de Salud y Deportes, informe cuál es el presupuesto asignado en la gestión 2023 para el funcionamiento de la Caja de Salud de Caminos del Departamento de Santa Cruz; informe cuál es el presupuesto asignado en la gestión 2023 para la Caja Petrolera de Salud del Departamento de Santa Cruz; informe cuál es el presupuesto asignado en la gestión 2023 para la Caja Nacional de Salud del Departamento de Santa Cruz; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe el número de procesos adjudicados por las empresas unipersonales de Santuza Chambi Flores Juicios y Juan Ticona Esquivel en los procesos de contratación realizados por el INIAF; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

3.4 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita:

a) A la Ministra de Relaciones Exteriores, informe cuál es la agenda de trabajo de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites entre Bolivia y Brasil; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe si la ABT de Pando conoce denuncias de avasallamiento en Tierras Fiscales No Disponibles en el Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe si el INRA conoce denuncias de avasallamiento en Tierras Fiscales No Disponibles en el Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe cuál es la cantidad en litros diarios y mensuales de gasolina y diésel que se distribuye en el Municipio de Riberalta; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5 El Senador Erick Morón Osinaga, solicita:

a) Al Ministro de Defensa, que informe bajo qué leyes y decretos funciona Transporte Aéreo Boliviano; informe cuál es el estado del proceso penal y disciplinario contra el suboficial Carlos Quispe, que fue detenido por agentes antinarcóticos del Estado de Florida, Estados Unidos; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Fiscal General del Estado, que informe cuál es el estado del proceso penal y disciplinario contra el suboficial Carlos Quispe, que fue detenido por agentes antinarcóticos del Estado de Florida, Estados Unidos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, informe si la Cooperativa Minera "FEDMINSUR", ubicado en el Municipio de Tupiza, cuenta con escritura pública y/o contrato; y otros puntos relacionados al tema.



Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuánto de las Reservas Internacionales Netas, registró el Banco Central de Bolivia en las gestiones 2020, 2021, 2022 y 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe cuál es el nombre de la empresa constructora adjudicada para la construcción y ejecución del tramo carretero Doble Vía “El Sillar”; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) A la Ministra de la Presidencia, que informe cuánto presupuesto asignó para el mantenimiento del avión presidencial; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8 La Senadora Eva Luz Humerez Alvez, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe si el expediente agrario N° 7360, denominado “Lomas del Urubó” se encuentra en algún proceso de saneamiento; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.9 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe el trabajo realizado de producción y colocado de mezcla asfáltica, obra de emergencia pista 10-28, Aeropuerto Internacional de El Alto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.10 La Senadora María Muñoz Rodríguez, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe si se dio cumplimiento al Informe Final emitido por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Autoridad; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.11 El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, que informe con respecto a los Juegos Bolivarianos de la Juventud; y otros puntos relacionados al tema.



Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.12 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita al Ministro de Gobierno, que informe cuántos postulantes adquirieron los prospectos de admisión para la ANAPOL y las FATESCIPOL; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.13 El Senador William Torrez Tordoya, solicita al Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, que informe a cuánto asciende su presupuesto para la gestión 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuestas a Minutas de Comunicación:

4.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 424/2022-2023.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista, Santiago Ticona Yupari.

Sen. Secretario:

4.2 El Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 406/2022-2023.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las Senadoras proyectistas, Corina Ferreira Domínguez, Neila Velarde Salas, Nely Verónica Gallo Soruco, Andrea Bruna Barrientos Sahonero, María Vania Rocha Muñoz, Elizabeth Zoya Zamora Arce y los Senadores Fernando Vaca Suárez, Walter Justiniano Martínez, Jorge Zamora Tardío y Javier Martínez.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

5.1 El Gobernador del Departamento de La Paz, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1295/2022-2023 (Tema: Profesionales de la Defensoría de la Niñez).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Secretario:



5.2 El Fiscal General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 018/2023-2024. (Tema: Estado actual en el que se encuentra el proceso penal por la denuncia de Mireya Flores Torrico contra Francesco Fornarelli).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Secretario:

5.3 El Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 852/2022-2023 y 1049/2022-2023, (Tema: Carretera Tundi – La Peñas; Planes municipales referidos a Niños, Niñas, Adolescentes en situación de calle).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los Senadores peticionarios, Centa Lothy Rek López, Henry Omar Montero Mendoza; y Silvia Gilma Salame Farjat.

Sen. Secretario:

5.4 El Gobernador del Departamento de Pando, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1054/2022-2023 (Tema: Planes municipales referidos a Niños, Niñas, Adolescentes en situación de calle).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Silvia Gilma Salame Farjat.

Sen. Secretario:

5.5 El Gobernador del Departamento de Tarija, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1331/2022-2023. (Tema: Pagos en mora del Gobierno Municipal de San Lorenzo).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Elizabeth Zoya Zamora Arce.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 El Senador Félix Ajpi Ajpi, remite el Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Internacional.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 El Senador Leonardo Loza, remite el Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite las actas correspondientes a la Primera y Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Adscripción a Comisiones:

7.1 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; y de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Presidente: Remítase a las comisiones solicitadas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Reposiciones:

8.1 El Senador Leonardo Loza, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 149/2022-2023 C.S. "Ley de Convocatoria a referéndum intradepartamental vinculante a los municipios de Cochabamba y Arbieta del Departamento de Cochabamba".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

b) N° 147/2022-2023 C.S. "Que aprueba a título gratuito de un bien inmueble, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Punata a favor del Órgano Judicial, para la Construcción de la Infraestructura de la Casa de Justicia de Punata.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

8.2 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 492/2022-2023 C.D., "Que declara feriado departamental el 11 de octubre de cada año, conmemorando la gloriosa Batalla de Bahía del 11 de octubre de 1902, en el Departamento de Pando".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

8.3 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 163/2022-2023 C.S. Ley de transferencia a título gratuito del terreno situado en la Calle Mariscal Sucre, Av. Asunción, Calle Tarija y Av. Junín, de la urbanización Vanguardia, Zona N° 10 del Municipio de Llallagua, otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, a favor de la Universidad Nacional "Siglo XX".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:



8.4 El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 082/2021-2022 C.S. Ley de Servicio de Internet gratuito para el Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia, Profesor “Jaime Escalante”.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) N° 031/2021-2022 C.S. “Proyecto de Ley de Protección y Descontaminación del Lago Titicaca”.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Secretario:

c) N° 066/2022-2023 C.S., “Ley de Permanencia y Conservación de los retratos de los Héroes Nacionales en La Casa de la Libertad, Historia Digna”.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

d) N° 136/2022-2023 C.S., “Ley que instituye el Día Nacional del Amawta boliviano”.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

e) N° 020/2022-2023 C.S., “Ley de declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial a la Feria Exposición Nacional Vitivinícola (Fenavit)”.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

8.5 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 099/2022-2023 C.S. “Declárese Patrimonio Cultural Material del Estado Plurinacional de Bolivia, a las cuatro zonas geográficas que identifican las Figuras Mitológicas de la Cultura de Oruro”.

Sen. Presidente: Repóngase en agenda.

Sen. Secretario:

8.6 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 273/2011-2012 C.D. “Autoriza al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, la Transferencia a título gratuito de un terreno a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, destinado a la Unidad Educativa Octavio Campero Echazú”.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:



8.7 El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Resolución Camaral:

a) N° 123/2022-2023 “De modificación parcial del Reglamento General de la Cámara de Senadores (Voto Electrónico)”.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

b) N° 014/2022-2023 “Del Reglamento Específico de Homenajes Camarales”.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9.Solicitud de Consideración Inmediata:

9.1 La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita conforme al artículo 165, parágrafo III del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata de los Proyectos de Declaración Camaral:

a) N° 013/2023-2024, de reconocimiento al Charanguista “Juan Lescano Fernández”, por su trayectoria como intérprete del charango boliviano.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) N° 014/2023-2024, de reconocimiento a Fausto Ramírez Vallejos, Charanguista de Música Originaria, por su aporte en el ámbito musical y originario del charango boliviano.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10.Propuestas al Reconocimiento “Premio a la Democracia – Juan Carlos Bedregal”:

10.1 El Senador Santiago Ticona Yupari, presenta las siguientes propuestas de reconocimiento:

a) Póstumo al ciudadano Eduardo Barrios Sánchez, por la realización de servicios eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia en el ámbito de la defensa de la democracia.

Sen. Secretario:

b) Al ciudadano Alfonso Ferrufino Valderrama, por la realización de servicios eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las propuestas de



reconocimiento “Premio a la Democracia – Juan Carlos Flores Bedregal”.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Petición de Informe Oral:

11.1 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre el retraso en el Proyecto “Construcción de la Carretera Porvenir – Puerto Rico, tramo IA: Porvenir – San Miguel” del Departamento de Pando y explicación del denominado Plan Lluvias 2023-2024.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Minuta de Comunicación:

1.1 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, presenta los siguientes Proyectos de Minuta de Comunicación:

a) Que recomienda a los Ministros de Defensa; Planificación del Desarrollo; Medio Ambiente y Agua; Obras Públicas Servicios y Vivienda; Salud y Deportes; Desarrollo Rural y Tierras; que conforman el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias – CONARADE, que en el marco de sus atribuciones y competencias, convoquen a una reunión extraordinaria, con la participación del Comité Departamental de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres – CODERADE del Departamento de Potosí, con el objeto de evaluar y clasificar los desastres ocurridos por el desborde de la Subcuenca Limeta.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda a los ministerios de Defensa; Planificación del Desarrollo; Medio Ambiente y Agua; Obras Públicas Servicios y Vivienda; Salud y Deportes; Desarrollo Rural y Tierras; que conforman el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias – CONARADE, que en el marco de sus atribuciones y competencias, convoquen a una reunión extraordinaria, con la participación del Comité Departamental de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres – CODERADE del Departamento de Potosí, con el objeto de evaluar y clasificar los desastres ocurridos por el desborde de la Subcuenca Limeta.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud la Dispensación de Trámite, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la dispensación de trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) Que recomienda al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, que en el marco de sus atribuciones y competencias conferidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley N° 602 de “Gestión de Riesgos”, en el marco de la cooperación y coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Cotagaita, pueda ejecutar acciones de hecho y estrategias inmediatas para los desastres ocurridos por el desborde de la Subcuenca Limeta.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Casso.

Sen. Casso: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, que en el marco de sus atribuciones y competencias conferidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley N° 602 de “Gestión de Riesgos”, en el marco de la cooperación y coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Cotagaita, pueda ejecutar acciones de hecho y estrategias inmediatas para los desastres ocurridos por el desborde de la Subcuenca Limeta.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud la Dispensación de Trámite, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la dispensación de trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Municipio de Calamarca de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz, por sus 75 años de creación, a celebrarse el 21 de diciembre del presente año,



presentado por la Senadora Simona Quispe Apaza.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Varela.

Sen. Varela: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación de Tramite, para la consideración para el Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Municipio de Calamarca de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz, por sus 75 años de creación, a celebrarse el 21 de diciembre del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Tramite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Tramite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se declara su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.2 Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Restaurant “Quinta Vinos” de la Ciudad de Potosí, presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación de Tramite, para la consideración para el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Restaurant “Quinta Vinos” de propiedad de la señora Virginia Julia Jaita de la Ciudad de Potosí a celebrarse este 14 de diciembre del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Tramite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Tramite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se declara su consideración en Asuntos Varios.



Sen. Secretario:

2.3 Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la cantante y compositora en lengua quechua Encarnación Lazarte Zurita, por su larga y reconocida trayectoria musical, presentado por la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Hermo: Gracias, Presidente. Mediante su Autoridad quiero saludar a todos los colegas senadoras y senadores.

Solicito la Dispensación de Tramite, para la consideración para el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la cantante y compositora en lengua quechua Encarnación Lazarte Zurita, por su larga y reconocida trayectoria musical del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Tramite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Tramite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se declara su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.4 Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al escritor, periodista, docente y gastrónomo Sixto Ramón Rocha Monroy, por su amplia y destacada trayectoria profesional y su aporte invaluable a la literatura y cultura del Departamento de Cochabamba, presentado por el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación de Tramite, para la consideración para el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al escritor, periodista, docente y gastrónomo Sixto Ramón Rocha Monroy, por su amplia y destacada trayectoria profesional y su aporte invaluable a la literatura y cultura del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Tramite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse a levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Tramite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se declara su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.5 Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Cooperativa Minera “Cerro Negro” R.L., por sus 54 años de creación a celebrarse el 14 de diciembre del presente año, presentado por la Senadora Ana María Castillo Negrette.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Solicito la Dispensación de Tramite, para la consideración para el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Cooperativa Minera “Cerro Negro” R.L., por sus 54 años de creación, a celebrarse el 14 de diciembre del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Tramite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Tramite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se declara su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

- Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisión.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 050/2023-2024 C.S., Día Nacional de la Danza "Los Tobas". (Informe impreso y distribuido).



Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME PL N° 013 C.N.P.I.O.C.I.
PL N° 101/2022-2023 C.S.**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINO E INTERCULTURALIDAD**

INFORMA:

ASUNTO: PL 101/2022-2023 C.S. “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS” EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO Y EN HOMENAJE A “LA ETNIA LOS TOBAS” QUE HABITA LA REGIÓN DEL GRAN CHACO BOLIVIANO”.

NUEVA NOMINACION: DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS”

FECHA: La Paz, 19 de octubre de 2023.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 23 de febrero del año 2023, fue remitida, al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, el **Proyecto de Ley “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS” EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO Y EN HOMENAJE A “LA ETNIA LOS TOBAS” QUE HABITA LA REGIÓN DEL GRAN CHACO BOLIVIANO”** presentado por la Senadora Nely Veronica Gallo Soruco, mismo que fue signado con la numeración **PL 101/2022-2023 C.S.**

La Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad para el periodo legislativo 2022-2023 se conformó con los senadores: Nely Veronica Gallo como Presidente, el senador Miguel Perez Sandoval como secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y la senadora Trinidad Rocha Robles como Secretaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

En fecha 01 de marzo de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, para su respectivo análisis e informe.

En fecha 10 de marzo del de 2023, en cumplimiento de los artículos 2, 46, 47, 52, 57 134 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Presidente de la Comisión mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 255/2022-2023 remite al Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos el proyecto de Ley para su respectivo tratamiento e informe correspondiente.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 061/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita en consulta al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 062/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita el Proyecto de Ley en consulta al Órgano Ejecutivo para que emita el criterio técnico



y jurídico a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación.

En fecha 29 de mayo de 2023, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL, mediante CITE-CONFOBOL-Nº. 148/2023 solicitando audiencia con la Comisión, misma que se da en la Décima Cuarta sesión Ordinaria de la Comisión el día 14 de junio de 2023.

En fecha 31 de mayo de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0221/2023 de fecha 25 de mayo de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0034-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota CADGA/UAL Nº 0056/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación. Como así también se adjunta cite GM-DGAJ-UAJ-Cs-1194/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores.

Mismos que son puestos a conocimiento del Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a través de nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 442/2022-2023 de 5 de junio de 2023 por parte de la Presidencia de la Comisión.

Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2023.

En fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 167/2022-2023 y según lo expresado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión remite el Proyecto de Ley en el estado en el que se encuentra a la fecha.

En fecha 29 de junio de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 510/2022-2023, los 3 miembros de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad convocan a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización a una reunión de urgencia para tratar los 9 proyectos de Ley, relacionados a su declaración del día de la danza y/o expresión artística cultural viva (PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.), convocatoria que se le hace de manera personal para que esa autoridad junto a sus técnicos asistan presencialmente y sustenten técnicamente la inviabilidad e improcedencia emitidos en sus informes con relación a estos 9 proyectos.

En fecha 05 de julio de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0267/2023 de fecha 30 de junio de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0050-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0274/23 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley de la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

En fecha 19 de julio de 2023 mediante nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0441/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización da respuesta a la nota de los senadores miembros de la Comisión que los técnicos designados asistirán a la reunión convocada- Mesa Técnica el 26 de julio del presente año a horas 15:30, dando a conocer que la Ministra no asistiría pese a la convocatoria de la Comisión.

En fecha 21 de julio de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 530/2022-2023, dirigida a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización; la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco reitera a nombre de todos los miembros de la Comisión que sea



la Ministra de manera personal que esté en la mesa de trabajo, donde se pretende dilucidar el futuro de estos nueve proyectos de ley.

En fecha 30 de agosto de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota CITE-CONFOBOL-OF- N° 242/2023 dirigida al Lic. Andónico Rodríguez Presidente de la Cámara de Senadores adjuntando copia de un MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

Copia Legalizada del Acta de la Décima Cuarta Sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, llevada a cabo el 14 de junio de 2023.

En fecha 5 de septiembre de 2023 mediante notas de Comisión, se realizó INVITACIÓN A MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y E EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. a diferentes instituciones representativas del folklore nacional tales como: Prof. Mateo Callizaya Ticona PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA “CONFOBOL”; Prof. Armando Lopez VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA “CONFOBOL”; Angel Valerio Perlacios Chura FISCAL GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA “CONFOBOL”; Dra. Wilma Balboa Yupanqui PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DEL FOLKLORE DE LA PAZ FE.DE.FO.; Pdsta. Lic. Freddy San Miguel Arenas PRESIDENTE DE ASOCIACIONES Y CONJUNTOS FOLKLORICOS DANZA UNCIA; Bernabé Torrejon Hidalgo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS 16 DE JULIO; Galo Carrillo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “GRAN PODER”; Lic. Juan Carlos Blanco Balboa PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “VIRGEN DEL CARMEN”; Lic. René Valdez Vallejos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS DE URKUPIÑA; Gualberto Mamani Condori PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE ENTRADA FOLCLORICA DE INTEGRACION BOLIVIA ADEFIB-TARIJA; Aida Peredo Romero de Acosta PRESIDENTA ASOCIACIÓN Y COMITÉ DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS “VIRGEN DE GUADALUPE”; Dr. Lyndon Santiago Cruz Llanos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS Y AUTOCTONAS DE POTOSI; Cesar Mollo Mamani PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLCLORICOS CIUDAD INDUSTRIAL DE VIACHA; Reynerio Manuel Gemio Alarico PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLCLORICAS AFRAF. COPACABANA; Profesora Carmen Chacón Gutiérrez PRESIDENTA DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE LLALLAGUA; Alejandro Zapata GESTOR CULTURAL DE BOLIVIA; Juan Manzaneda COMUNICADOR EXPERTO EN FOLKLORE; Napoleón Gómez Silva PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN BOLIVIANA DE DEFENSA Y DIFUSION DEL FOLCLORE “OBDEFO”; Paz Vicente Estrada Pacheco MIEMBRO CREADOR DE LA DANZA “LOS CAPORALES”; Ángel Arancibia Murillo PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE ORURO; Ciriaco Rodríguez Vasquez H. ALCALDE MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA – BENI; Mercedes Urquidi Paez GESTORA CULTURAL; Lic. Evelin Loreda Sanabria PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “VIRGEN DE GUADALUPE” – SUCRE; Carlos Ramírez Suñiga Zaconeta ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE HUANUNI; Carmen Angola Campos EJECUTIVA CONCEJO NACIONAL DEL PUEBLO AFROBOLIVIANO. Como así también se hizo llegar la invitación a la Lic. Sabina Orellana Cruz MINISTRA DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN, Sen. Trinidad Rocha Robles SECRETARIA DEL COMITÉ DE CULTURAS, INTERCULTURALIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL, Sen. Miguel Perez Sandoval SECRETARIO DEL COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINOS, Dr. Rolando Vallejos SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES. Dando a conocer mediante un Comunicado de fecha 11 de septiembre que el lugar de realización por imponderables suscitados en el Nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el evento cambia de lugar (Salón Andrés Ibañez, segundo piso del antiguo edificio de la Asamblea) manteniéndose el día y la hora.

En fecha 12 de septiembre se lleva a cabo la MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL



103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. habiéndose labrado un Acta que se respalda con la planilla de asistentes adjunta a la misma.

Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF de apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley, presentada en la Comisión en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota del Concejo Nacional Afroboliviano de respuesta a invitación a Mesa Técnica que respalda el Proyecto de Ley 104/2022-2023 C.S., presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos “Señor de la Exaltación” presentada en la Comisión el 13 de septiembre de 2023.

Pronunciamiento a la opinión pública de UNCIA “CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ” presentada en la Comisión el 14 de septiembre de 2023.

En fecha 12 de septiembre de 2023 (el mismo día de realización de la Mesa Técnica) mediante nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0664/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Responde a la nota de invitación a la Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara Día Nacional de la Danza y expresión artística cultural de los 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.; indicando que habiendo revisado la documentación adjunta, se establece que la referida convocatoria no cumple con las previsiones establecidas en el inc. n) del Artículo 39 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores (dicho artículo dispone: *Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara: n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos*).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 682/2022-2023, dirigida al Lic. Luis Alberto Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco junto a la Senadora Maria Vania Rocha Muñoz Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores SOLICITAN CAMBIO DE ACTITUD ANTE DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 683/2022-2023, dirigida a Gustavo Torrico Landa Viceministro de Coordinación del Ministerio de la Presidencia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco PONE EN CONOCIMIENTO NOTA REMITIDA AL PRESIDENTE DEL ESTADO SOBRE ACCIONAR DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (MESAS TÉCNICAS 9 PROYECTOS).

En fecha 25 de septiembre de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0414/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite CITE-CONFOBOL-OF- Nº 241/2023 dirigida al Lic. David Choquehuanca Céspedes Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional adjuntando a la vez el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

En fecha 26 de septiembre de 2023 la CONFOBOL Confederación Nacional del Folklore de Bolivia hace llegar copias simples del Acta de Posesión del Directorio Ejecutivo de fecha 10 de agosto de 2018, respuesta del



Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización con referencia a la propuesta de los 9 proyectos de ley y demás que reconocen al Sr. Mateo Callizaya Ticona como Presidente de la CONFOBOL.

En fecha 22 de septiembre de 2023 La Asociación de Conjuntos Folklóricos Llallagua presenta Voto Resolutivo.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- **Artículo 99. Parágrafo I.** *Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción; Parágrafo II. Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley y; Parágrafo III. Que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*
- **Artículo 100.- I.** *Es Patrimonio de las Naciones y Pueblos indígena Originarios Campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías. Inc. II El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de las propiedades tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado”.*
- **Artículo 108. Núm. 14.** *Establece que, dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentra el de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.*
- **El Artículo 158. Parágrafo I.** *Dispone que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley; Núm. 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*
- **Artículo 298. Parágrafo II.** *Señala como una competencia exclusiva del nivel central del Estado es: Inc. 25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado Inc. 37. Políticas generales de turismo.*
- **Artículo 300. Parágrafo I.** *Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción: Inc. 19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental Inc. 20. Políticas de turismo departamental.*
- **Artículo 302. Parágrafo I.** *Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción: Inc. 16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal Inc. 17. Políticas de turismo local.*
- **Artículo 337. Parágrafo I.** *Señala que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente y; Parágrafo II. Señala que el Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.*

2.2 LEY N° 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

- **Artículo 2.** *La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.*



- **Artículo 4. (DEFINICIONES).** Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por:

Bienes Culturales. Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural.

Patrimonio Cultural Boliviano. Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Patrimonio Cultural Inmaterial. Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se trasmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes.

- **Artículo 5.** Señala que el patrimonio cultural boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a **los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente.** Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia".
- **Artículo 6.** Establece la clasificación del Patrimonio Cultural Boliviano, en: Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.

- **Artículo 7. (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).**

I. Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, **comunidades interculturales y afro bolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad.**

II. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos:

2. Se transmite de generación en generación.
3. Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.
4. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

III. Se manifiesta en los siguientes ámbitos:

2. **Artes escénicas y del espectáculo.**
3. **Usos y prácticas sociales, rituales y actos festivos.**
7. **Actos y creencias religiosas.**
8. **Música y danza.**

- **Artículo 24. Parágrafo I.** Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente.

- **Artículo 34. I.** Señala que los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad



de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afroboliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. III. La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.

-
- **Artículo 35.** Señala que I. *el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material II. Los vestigios y contextos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos no requieren declaratoria expresa para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Boliviano III. La declaratoria de Patrimonio Cultural Boliviano, procederá conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.*
- **Artículo 37. (POSTULACIONES ANTE LA UNESCO).** *Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura.*

2.3 LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBAÑEZ”.

- **Artículo 86. Parágrafo I.** Señala que *de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:*
 - 1.** *Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural;*
 - 2.** *Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional;*
 - 3.** *Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección Estatal;*
 - 4.** *Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental;*
 - 5.** *Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural;*
 - 6.** *Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado.*
- **Artículo 95. Parágrafo I.** *De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:*
 - 1.** *Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo;*
 - 2.** *Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas;*

2.4 LEY N° 292, DE 25 DE SEPTIEMBRE 2012 - LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA”

- **Artículo 1.** *Por la que se establece las políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado.*
- **Artículo 3.** *Establece que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos:*



a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales;

- **Artículo 4. Parágrafo 1.** La importancia estratégica del turismo radica en: a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

2.5 DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009 Y; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL ACTUAL D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 115. Establece las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran:

- a) Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país;
- b) Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación;
- c) Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales;
- f) Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional;
- j) Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo social, económico local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;
- m) Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas;
- s) Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

2.6 D.S.4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

ARTICULO 105.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA (O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

- m) Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.
- n) Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.

2.7 LEY N° 511 DE 21 DE MARZO DE 2014 QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO A LA “DANZA DE LOS TOBAS”.

ARTÍCULO 1. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Boliviano a la “Danza de los Tobas”.

ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas y Turismo, y las entidades territoriales autónomas departamentales y municipales, donde se practica la “Danza de los Tobas”, en el marco de sus competencias implementarán políticas públicas para su promoción y difusión.

2.8 LEY DEPARTAMENTAL N° 077 DE 28 DE OCTUBRE DE 2014 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO.

ARTÍCULO 1. – (OBJETO) Dentro las políticas departamentales de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción; declárese patrimonio cultural histórico del Departamento de Oruro, como Obra Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad, renombrando el 24 de enero de cada año como “día de la danza de los tobas”



ARTÍCULO 2.- (REGISTRO) El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro a través del Órgano Ejecutivo, queda encargado del registro, catalogación, certificación del Patrimonio Cultural, histórico de la Danza de los Tobas del Majestuoso Carnaval de Oruro.

2.9 LEY N° 512 LEY DE 21 DE MARZO DE 2014

ARTÍCULO 1. Declárase el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”.

ARTÍCULO 2. La celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.

ARTÍCULO 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas y Turismo y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la Danza La Morenada, quedan encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

2.10 LEY N° 249, 15 de junio de 2012.

Artículo 1°. - Se reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones.

Artículo 2°. - El Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

Artículo 3°. - El Ministerio de Culturas deberá formular y ejecutar políticas de fomento, protección y difusión del PUJLLAY y AYARICHI, así como la riqueza cultural, religiosa histórica y documental, salvaguardando el registro de la propiedad intelectual y promoviendo su custodia y conservación.

2.11 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

- **Artículo 1.** Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado.
-
- **Artículo 4.** Parágrafo I. sostiene que son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.
-
- **Artículo 123.** Determina en atención a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por: Inc. a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.
-
- **Artículo 124.** Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.
-
- **Artículo 128.** (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.



-
- **Artículo 130.** *(Informe de Comisión). Parágrafo I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.*

➤

Parágrafo III. *Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.*

Parágrafo IV. *Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.*

- **Artículo 131.** *(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:*
 - a) *Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.*
 - b) *Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal.*

CUMBRE NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

Llevada a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2022 en la ciudad de La Paz y se realizó con el propósito de sentar las bases para elaborar políticas de defensa y la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial del país, inscrito en la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO).

Los mandatos de la cumbre establecen los lineamientos y tareas específicas para la promoción, protección y revalorización del patrimonio cultural boliviano y se constituyen en propuestas base para las Políticas Culturales. Se aprobó una declaración de 17 puntos, entre ellas están:

- *Que el Ministerio de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización, con la participación de la población elaborarán e implementarán una Política Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano.*
- *Que el Estado y todos los niveles de gobierno fortalecerán la institucionalidad y gobernanza responsable del Patrimonio Cultural.*
- *En tanto, las Entidades Territoriales Autónomas deberán incorporar en sus planes de desarrollo territorial estrategias y recursos destinados a la conservación, investigación y promoción de su Patrimonio Cultural en sus jurisdicciones.*

3. INFORMES DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA.

3.1. INFORME DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-DGAJ-UAJ-Cs-1194/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores, adjuntando los siguientes informes:

3.1.1 INFORME VGIC-DGAC-UPC-In19/2023 H.R..18384.23 de 14 de abril de 2023 elaborado por Edgar Suxo Apaza Funcionario de la Unidad de Política Consular; quien realiza un análisis técnico e indica que, entre los lineamientos de la Política Exterior Consular, se encuentra el de la política de promoción del vínculo cultural nacional... la diplomacia cultural es implementada por las Embajadas, quienes son las llamadas por ley a impulsar y perfeccionar el desarrollo de los vínculos culturales. Concluyendo que de acuerdo a las competencias establecidas en el inciso f) del artículo 107 (del Decreto Supremo N° 4857) sobre atribuciones del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas...."Implementar planes, programas y proyectos de difusión, promoción e intercambio cultural y artístico dentro y fuera del país"... el artículo 4 de la propuesta de ley presentada debe ser modificado, ya que la promoción y difusión



está a cargo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, labor en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede coadyuvar a través de sus representaciones diplomáticas pero no estar a cargo.

Así mismo, sugerimos uniformizar en la exposición de motivos del proyecto con referencia a Estado Plurinacional de Bolivia y considerar el término “etnia”.

3.1.2 INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 233/2023 H.R.18384.23 de 24 de abril de 2023 elaborado por Carlos Scharlie Perez Chura Abogado de la Unidad de Análisis Jurídico; quien realiza un análisis jurídico realizando consideraciones sobre el marco competencial del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano y sobre el anteproyecto de Ley 101/2022-2023 C.S. que sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: *El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza “LOS TOBAS” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.* Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: *“Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento”.* Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.

El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: *Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de “LOS TOBAS” ante la UNESCO.* Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: *“Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura”.*

Concluyendo que el PL presenta aspectos que deben ser considerados por la Cámara de Senadores.

3.2. INFORME DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-CA/DGAJ-UAJ- N° 0056/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación, adjuntando los siguientes informes:

3.2.1 INFORME IN/DGP/UPiIP No 0107/2023 de 18 de abril de 2023 elaborado por Ghilma Jahel Villca Ignacio Profesional en Educación para la Gestión de Riesgos dependiente de la Unidad de Políticas Interculturalidad y Plurilingüismo; quien plantea sugerencias:

a) En el Artículo 2 “la celebración...se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma”. Sugiriendo que la celebración sea a nivel regional en la región del Gran Chaco, debido a que en la revisión bibliográfica la etnia de LOS TOBAS habita solamente en la región del Gran Chaco”.

b) Se sugiere modificar:” ... en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma”, por “en territorios de la región del Gran Chaco donde se practique la misma”. El artículo 2 no especifica qué



tipo de actividades se van a realizar para la celebración, ni cuál es el presupuesto estimado, ya que “Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.” (C.P.E. Art. 321, IV)”

c) Se sugiere cambiar “y las entidades territoriales autónomas por lo siguiente: “y los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales que integran la región del Gran Chaco”.

Concluyendo que el PL 101/2022-2023 C.S no establece recursos presupuestarios estimados, ni la fuente de financiamiento y su forma de inversión, tiene observaciones y sugerencias en sus artículos 1,2 y 3. Por lo tanto el proyecto de Ley es inviable.

3.2.2 INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0348/2023 de 25 de abril de 2023 elaborado por Paola Cecilia Rodrigo Vargas Profesional en Desarrollo Normativo dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; quien realiza un análisis jurídico-legal realizando las siguientes observaciones:

a) El Artículo 1 del proyecto señala “Se declara el día nacional de la danza LOS TOBAS La celebración del día nacional de la danza LOS TOBAS.... Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día **“NACIONAL”** sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual **no es correcto declarar día “Nacional” en un Estado “Plurinacional”** (Las negrillas son nuestras).

b) Por otro lado la justificación planteada ya se encuentra determinado en la Ley N° 511 de 24 de marzo de 2014 y la Ley N° 530 Patrimonio Cultural Boliviano, de modo que la ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.

c) La exposición de motivos manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan se sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo, la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación **no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales.** (Las negrillas son nuestras).

d) Toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados, se considera que existe inobservancia a lo dispuesto por el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que determina que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, **referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnostico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales** y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).

Concluyendo que el PL 101/2022-2023 C.S es jurídicamente improcedente en su actual redacción.

3.3 INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.



En fecha 05 de julio de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota de la Ministra Sabina Orellana Cruz DESP.MCDyD-NE-N° 0274/23 de 16 de mayo de 2023 adjuntando los siguientes informes:

3.3.1 INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0025/2023 E-MCDyD/2023-01798 de 3 de mayo de 2023 elaborado por Maria Renee Quezada Ordoñez Profesional en Expresiones Orales dependiente del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas quien realiza un análisis técnico y observa los siguientes criterios:

a) No adjunta el consentimiento para la propuesta de declaratoria, el cual debería estar plasmado en acta de consentimiento de los portadores de la manifestación, en este caso de las diferentes agrupaciones folklóricas, Asociaciones y Organizaciones que forman parte del Patrimonio que representan la danza de Los Tobas. Esta observación se la realiza en el marco de:

* La Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003; en el cual, se tiene en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos nacionales de los derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre las comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible, **no dejando de lado el consenso con los portadores del PCI**. (Las negrillas son nuestras).

* Por otra parte la Ley 530, la cual tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.

Concluyendo que el PL 101/2022-2023 C.S es inviable. Por tanto, se sugiere que el proyectista pueda elaborar un proyecto de ley, en función al consentimiento de los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Así mismo se recomienda realizar la coordinación y análisis conjuntamente entre los portadores o representantes de las fraternidades para la postulación a este nivel, e impulsar a la elaboración del plan de salvaguardia donde se plantee la fecha, mes de cada año como día de la danza de los tobas o en su defecto realizar las gestiones necesarias para la modificación de la Ley N° 511 de 21 de marzo de 2014, para que se pueda incorporar un acápite donde mencione el día específico de la danza como plantea en el proyecto de ley 101/2022-2023 C.S.

3.3.1 INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0107/2023 E-MCDyD/2023-01798 de 10 de mayo de 2023 elaborado por Álvaro Franz Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien realiza un análisis jurídico:

a) Dentro la exposición de motivos del referido proyecto de Ley N° 101, refiere como antecedente que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario "Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano" determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DIA NACIONAL de la danza". Conforme a lo revisado, dicho motivo no constituye fundamento que justifique la promulgación del proyecto de ley 101/2022-2023.

b) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de emitir la ley N° 101, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el proyecto de ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza Los Tobas como lo observa el Informe INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0025/2023 cuando señala que no adjunta el acta de consentimiento de los portadores de la manifestación como lo son diferentes agrupaciones folklóricas, Asociaciones y Organizaciones, las cuales



hubieran consentido en el Proyecto de Ley a ser promulgada, así mismo no explica los datos etnográficos sobre la misma etnia.

Concluyendo que el PL 101/2022-2023 C.S es INVIABLE, por existir observaciones técnicas como legales, por lo que el proyectista deberá subsanar dichas observaciones para el fin pretendido.

4. ACTA DE MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONCENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL

PL 101/2022-2023 C.S. “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS” EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO Y EN HOMENAJE A “LA ETNIA LOS TOBAS” QUE HABITA LA REGIÓN DEL GRAN CHACO BOLIVIANO”.

Llevada a cabo el día 12 de septiembre de 2023 a convocatoria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad Presidida por la Sra. Presidente Senadora Nely Veronica Gallo Soruco y el asesoramiento técnico de la Lic. Jenny Roxana Aratia Fernández de Rivas Secretaria Técnica de la Comisión, para analizar el Proyecto de Ley N° 101/2022-2023 C.S. habiendo convocado mediante nota formal a las autoridades y técnicos del Comité de Culturas, Interculturalidad, y Patrimonio Cultural, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Secretaria General (Unidad de Análisis Legislativo) de la Cámara de Senadores, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y representantes del folklore de Bolivia (Confederación Nacional del Folklore, Federación Departamental del Folklore de La Paz, Asociación de Conjuntos Folklóricos Danza Uncía, Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio, Asociación de Conjuntos Folklóricos “Gran Poder”, Asociación de Conjuntos Folklóricos “Virgen del Carmen”, Asociación de Fraternidades Folklóricas de Urkupiña, Asociación de Entrada Folklórica de Integración Bolivia ADEFIB-Tarija; Asociación y Comité de Fraternidades Folklóricas “Virgen de Guadalupe”, Asociación de Fraternidades Folklóricas y Autóctonas de Potosí; Asociación de Conjuntos Folklóricos Ciudad Industrial de Viacha; Asociación de Fraternidades Folklóricas AFRAF- Copacabana; Presidenta de Conjuntos Folklóricos de Llallagua; Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folclore “OBDEFO”; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Huanuni; Concejo Nacional del Pueblo Afroboliviano, Unidad de Cultura, Patrimonio y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta – Beni; Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco - Miembro creador de la Danza “Los Caporales”, Gestores Culturales, prensa y otros. Encontrándose presentes todos los firmantes del Acta y las planillas de asistencia generadas.

Se realizaron apreciaciones previas entre los presentes tales como:

- La Morenada tiene un día específico. De la misma forma, todas las demás deberían tener su día.
- Se marcó algo importante con la defensa del Tinku en su momento, y se generó un sentido de pertenencia a esa danza, mostrando que es boliviana. Por tanto, que se declare un día específico de todas las danzas, y ese es el trabajo, para que las danzas tengan su día de reconocimiento. Llamar una lista para evidenciar todas las asociaciones que están presentes. Para darle legitimidad a la reunión.
- Con esas asociaciones e instituciones se daría legitimidad y se podría mostrar que existe mayoría para avalar estos proyectos de ley.
- Han tenido que pasar más de 10 años para avanzar en estas danzas.
- Tuvo que pasar esa cantidad de tiempo para mostrar la desunión que se tiene.
- Se debe dejar de depender de las organizaciones que no asistieron. Los que están realmente comprometidos están en la sala. Son los que deberían trabajar en este espacio que se ha generado para ese objetivo.
- Están la mayoría de los que se invitaron. De diferentes regiones del país mostrando la representatividad.



- Existe la experiencia, no se está haciendo nada en contra del folclore. Es algo constructivo para el folclore boliviano.
- Hay gente que se quiere expropiar de la riqueza ancestral y cultural, se debe empezar con el trabajo para avanzar con los proyectos de ley.
- Chile y otros desean apropiarse del folclore boliviano, se deben tomar más acciones.
- No existe una autoridad que defienda las danzas folclóricas.
- Que los presidentes de las asociaciones son dignos representantes del folclore boliviano.
- El folclore ayudó mucho a la estabilidad económica del país. Existe un movimiento económico a través de las danzas folclóricas de Bolivia.
- Todas las danzas son patrimonio de Bolivia.
- La ministra no defendió el folclore de Bolivia.
- La OBDEFO (Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore) menciona que es muy difícil hacer respetar las danzas bolivianas en Chile y en otros países. Todo lo que se baila en Chile son danzas bolivianas. Lo llevan al extranjero y no mencionan su origen,
- Sugieren acudir a las instancias internacionales para la defensa de las danzas bolivianas. Ir a la institución de protección mundial de propiedad intelectual OMPI. Incorporar en el proyecto de ley que se vaya a la OMPI.
- Mandar una minuta de comunicación a las autoridades pertinentes para que no hagan caso omiso a la defensa de las danzas y del folclore para hacer prevalecer los derechos bajo las leyes vigentes.

Ya en la parte resolutive se tiene:

- 1) En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folklore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del DIA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS” contenidas en el Proyecto de Ley N° 101/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Veronica Gallo Soruco; como actores y portadores de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folklóricas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folcloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos.
- 2) Se acordó entre los presentes que se invitará a otros actores, instituciones y organizaciones del folclore de representatividad nacional que no pudieron asistir, para una futura mesa técnica que trate el Proyecto de Ley. Debiendo proseguir con este trabajo técnico los presentes.
- 3) Se mencionó que la Senadora haga las gestiones de acudir a la OMPI para la defensa de la propiedad intelectual de las danzas representativas del Folklore boliviano.
- 4) Las fechas determinadas en los proyectos de ley para el día nacional de la danza y/o expresiones artísticas culturales vivas, están totalmente abiertas al debate y discusión.
- 5) Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas.
- 6) En el marco de la Constitución Política del Estado (Art. 108 numeral 14) exhortamos al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores y a todas



las autoridades nacionales involucradas, cumplir sus obligaciones, legales, con respecto a la salvaguardia de todos nuestros patrimonios culturales inmateriales, como un deber patriótico.

- 7) En consenso se decide plantear las siguientes enmiendas y/o modificaciones al texto original del proyecto de ley:

QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS” EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO Y EN HOMENAJE A “LA ETNIA LOS TOBAS” QUE HABITA LA REGIÓN DEL GRAN CHACO BOLIVIANO	QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS” EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO.
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza “ LOS TOBAS ”, el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia y en homenaje a la etnia LOS TOBAS, que habita la región del Gran Chaco.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza “ LOS TOBAS ”, el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza “ LOS TOBAS ” se desarrollará en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza “ LOS TOBAS ” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia.
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza “ LOS TOBAS ” quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, el Ministerio de Educación y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza “ LOS TOBAS ” quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza “ LOS TOBAS ” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y danza “ LOS TOBAS ”, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.	
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). - Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones	



Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de “ LOS TOBAS ” ante la UNESCO.	
--	--

5. DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY Y ANEXOS

Cumple lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Además, introduce convicción al indicar que:

- La usurpación que está sufriendo el pueblo boliviano de esta importante riqueza cultural, por parte de nuestros vecinos como Perú, Chile y otros países que, convocando incluso a bandas y músicos bolivianos, muestran esta danza como suya.
- La danza de Los Tobas en Bolivia tiene su origen en el Chaco Tarijeño (región de Bolivia). Los Tobas que llegaron al altiplano boliviano estaba conformado por una conjunción de etnias del oriente y sur de Bolivia. Surgió durante la etapa colonial como una danza satírica conocida como ch'unch'u, que pretendía parodiar a los prisioneros traídos desde la Amazonía, los cuales eran conocidos de forma genérica como ch'unch'us. En este periodo surgieron otras danzas de sátira, tales como la Diablada, la Morenada, awki awki y los doctorcitos, cuya característica distintiva es el uso de máscaras, algo totalmente ausente en las danzas precolombinas. Para ser introducidas, posteriormente, en el Carnaval de Oruro y la fiesta del Gran Poder.
- Utilizan una vestimenta a la usanza de los pobladores y étnicas del sector oriental de Bolivia. Los Tobas tienen caretas de alambre trenzado, utilizan plumas. Llevan éstas en la cabeza, en el fajero, en los puños y canilleras. El indumento es liviano: Calzón largo, rosado, camisa de seda y encima «espaldera», o capa pequeña, una falda hasta la rodilla de color verde, celeste, rojo o anaranjado, de pana. Adornan la cabeza con un «turbante» de cartón, con plumas de ñandú o de gallo, teñidas. Llevan espejos de vidrios o bordados muy sencillos se asientan sobre estas ropas apropiados para una danza de gran magnitud que dirigirá el jefe de la tribu con la ayuda de un pito. Preceden a los Tobas, monos y pumas que cargan lo ritos del oriente boliviano.
- Su música alegre con bandas de instrumentos metálicos le dieron una mayor presencia y sonoridad, constituyéndose en un verdadero atractivo turístico y orgullo del pueblo boliviano, de su riqueza cultural, de su identidad y sus costumbres.
- La danza Los Tobas, se constituye en una genuina representación del acervo cultural de Bolivia, hecho que obliga al Estado Plurinacional de Bolivia, adoptar las medidas necesarias para protegerlo y dotarle de instrumentos legales que lo identifique como parte de nuestra cultura.
- La justificación de dicho proyecto de declaratoria como día nacional, tiene como principal fundamento, que la danza “**LOS TOBAS**”, se manifieste en la mayoría de la actividad cultural festiva de todo el territorio boliviano y que ésta expresión cultural por su alto contenido de representación artística, su gran atractivo turístico y la majestuosidad de su vestimenta sea protegida por parte del Estado Boliviano, tal como lo indica la Constitución Política del Estado.
- Que el proyecto de ley determinaría su identificación, documentación, protección, promoción, valorización, difusión, salvaguardia y revalorización de la danza evitando su plagio y distorsión por parte de países vecinos e inclusive la distorsión histórica y de vestimenta por parte de los propios bolivianos.
- Las danzas merecen la protección y salvaguardia a través de una Ley Nacional. Esta declaración facilitará una relación activa entre la población y la cultura, en la preservación al conjunto de acciones planificadas de defensa, por medio de normas y políticas de protección. - No contraviene norma legal en vigencia.

6. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Ley signado como **PL 101/2021-2022 C.S. “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS” EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO Y EN HOMENAJE A “LA ETNIA LOS TOBAS” QUE HABITA LA REGIÓN DEL GRAN**



CHACO BOLIVIANO", los miembros de la Comisión consideraron la exposición de motivos, los anexos del PL, las disposiciones legales vigentes, los informes remitidos, Acta de Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 101/2022-2023 C.S. se tiene:

6.1. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME VGIC-DGAC-UPC-In19/2023 H.R..18384.23	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN RESPUESTA
De acuerdo a las competencias establecidas en el inciso f) del artículo 107 sobre atribuciones del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas...."Implementar planes, programas y proyectos de difusión, promoción e intercambio cultural y artístico dentro y fuera del país"... el artículo 4 de la propuesta de ley presentada debe ser modificado, ya que está a cargo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, labor en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede coadyuvar a través de sus representaciones diplomáticas pero no estar a cargo.	Se tomará en cuenta
Así mismo, sugerimos uniformizar en la exposición de motivos del proyecto con referencia a Estado Plurinacional de Bolivia y considerar el término "etnia".	Se retirará ese término.
OBSERVACIÓN INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 233/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: <i>El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "LOS TOBAS" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.</i> Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por sí o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: <i>"Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento".</i> Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas)	Se tomará en cuenta.



a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.	
El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: <i>Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de “LOS TOBAS” ante la UNESCO.</i> Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: <i>“Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura”.</i>	Se tomará en cuenta. Adicionamos el siguiente texto de la exposición de motivos: “Las implicancias tanto globales como locales de la noción de patrimonio, intangible, tienen directa relación con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, surgida en 2003, la que ofrece definiciones para aquello que ha de ser considerado como patrimonio intangible, así mismo las regulaciones y medidas de salvaguardia y los procesos de ingreso a la Lista Representativa de las diversas prácticas patrimoniales. Para la UNESCO y, por tanto, para sus Estados miembros, el patrimonio cultural inmaterial (o intangible) se constituye por...los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos, y espacios culturales que le son inherentes-, que las comunidades, grupos, y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. [Este patrimonio incluye] tradiciones orales, artes performativas, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimiento y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo, o el conocimiento y habilidades para la producción de oficios tradicionales (UNESCO, 2003). Como una amplia definición, la música y las danzas, junto a sus instrumentos, trajes y otros artefactos constitutivos, ingresan cómodamente en la categoría”.

6.2. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Educación observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME IN/DGP/UPIIP No 0107/2023	RESOLUCION, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) En el Artículo 2 “la celebración...se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma”. Sugiriendo que la celebración sea a nivel regional en la región del Gran Chaco, debido a que en la revisión bibliográfica la etnia de LOS TOBAS habita solamente en la región del Gran Chaco”.	El objetivo del PL es declarar el 21 de marzo de cada año como día nacional de la danza “LOS TOBAS”, dicha danza ya se encuentra declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del pueblo boliviano por Ley N° 511 y se baila en diferentes Carnavales como el de Oruro, en La Paz, Santa Cruz y demás así mismo en Entradas folclóricas y Entradas Universitarias por lo que sugerir que solo se celebre de manera regional, involucrando el objetivo de la misma. Además el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro cuenta con la Ley Departamental Nro. 077 de 28 de octubre de 2014 que declara Patrimonio Cultural Histórico a la Danza de Los Tobas del Majestuoso Carnaval de Oruro.



b) Se sugiere modificar:” ... en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma”, por “en territorios de la región del Gran Chaco donde se practique la misma”. El artículo 2 no especifica qué tipo de actividades se van a realizar para la celebración, ni cuál es el presupuesto estimado, ya que “Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.” (C.P.E. Art. 321, IV)”	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>
c) Se sugiere cambiar “y las entidades territoriales autónomas por lo siguiente: “y los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales que integran la región del Gran Chaco”.	Sugerir que solo se celebre de manera regional, involuciona el objetivo del proyecto de ley.
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0348/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) El Artículo 1 del proyecto señala “Se declara el día nacional de la danza LOS TOBAS...La celebración del día nacional de la danza LOS TOBAS.... Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día “NACIONAL” sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual no es correcto declarar día “Nacional” en un Estado “Plurinacional” (Las negrillas son nuestras).	El artículo 3 de la C.P.E. indica que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afro bolivianos que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Siendo el Estado Plurinacional el modelo de estado que se adoptó desde la aprobación de la Constitución en 2009 (Artículo 1). Definición de nacional: <i>Relativo a una nación</i>. Siendo una observación errónea y fuera del sentido técnico jurídico.
b) Por otro lado la justificación planteada ya se encuentra determinado en la Ley N° 511 de 24 de marzo de 2014 y la Ley N° 530 Patrimonio Cultural Boliviano, de modo que la ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.	La Ley N° 511 de 24 de marzo de 2014 solo declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Boliviano a la “Danza de los Tobas”, siendo el objetivo del presente proyecto de ley declarar un día donde pueda bailarse y ejecutarse esta danza en todo el territorio nacional donde actualmente se lo está haciendo y a su vez mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana tal como se lo hace cada 7 de septiembre con la Danza “La Morenada” según el artículo 2 de la Ley Nro. 512 de 21 de marzo de 2014.
c) La exposición de motivos manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan se sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo, la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de	Justamente el proyecto de ley en sus artículos 4 y 5 pretenden dar esa solución.



este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales. (Las negrillas son nuestras).	
d) Toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados, se considera que existe inobservancia a lo dispuesto por el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que determina que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>
e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnóstico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).	De la exposición de motivos se evidencia que el presente proyecto de ley, si responde a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas, también responde a un diagnóstico que identifica el estado actual que identifica las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales de respuesta a esta problemática, y desarrolla el problema de implementación y operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión ya que identifica que en más de 9 años desde su vigencia, la Ley Nro. 511 no ha sido ejecutada a cabalidad por el órgano rector es decir el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización como función del Estado. Y busca justamente implementar a partir de una nueva ley la celebración de ese día, bailando la danza de Los Tobas en todo el territorio nacional y en el extranjero, donde Bolivia tenga representación diplomática. También es importante acotar lo determinado en la La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 101/2022-2023 C.S. que corre a fs. 154 a 168 de la carpeta legislativa concretamente el punto 5 de la parte resolutive que indica: <i>“Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas las regiones del territorio boliviano</i>



	<i>donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas” (Fs.161 de la carpeta legislativa)</i>
--	--

6.3. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0025/2023 E-MCDyD/2023-01798	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) No adjunta el consentimiento para la propuesta de declaratoria, el cual debería estar plasmado en acta de consentimiento de los portadores de la manifestación, en este caso de las diferentes agrupaciones folklóricas, Asociaciones y Organizaciones que forman parte del Patrimonio que representan la danza de Los Tobas. Esta observación se la realiza en el marco de: * La Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003; en el cual, se tiene en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos nacionales de los derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre las comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible, no dejando de lado el consenso con los portadores del PCI. (Las negrillas son nuestras). * Por otra parte la ley 530, la cual tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la <u>corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.</u>	1) La senadora proyectista describe en su Exposición de Motivos lo siguiente: En fecha 20 de octubre de 2022, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia-CONFOBOL realizó el Magno Congreso Nacional Extraordinario “DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y FOLKLÓRICO DEL PUEBLO BOLIVIANO”, con la participación de los delegados y representantes de Federaciones Departamentales, Asociaciones Folklóricas y Organizaciones de carácter cultural del país. En la misma se determinó realizar de manera inmediata acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas. Para este cometido, después de un amplio análisis y debate, determinaron que se trabaje para que cada una de estas danzas que son Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia decretada mediante ley nacional, hoy también puedan tener su DIA NACIONAL de la danza. Mediante CITE-CONFOBOL-OF. N° 332/2022 de 21 de noviembre de 2022 la CONFOBOL hizo llegar las conclusiones del Magno Congreso y un proyecto de Ley. Dichos documentos son adjuntados en los anexos del Proyecto de Ley a fs. 1 al 7, considerando los miembros de esta Comisión que la CONFOBOL es la entidad nacional que aglutina a los representantes del folklore boliviano en todas sus expresiones por lo que se los considera como PORTADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 2) La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 101/2022-2023 C.S. que corre a fs. 154 a 168 de la carpeta legislativa cuenta con la representación no solo de la CONFOBOL, sino también de diferentes representantes de Asociaciones de Conjuntos Folklóricos, Federaciones del Folklore, la



	Organización Boliviana de Defensa del Folklore y demás que textualmente indican: <i>1) En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folklore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del DIA NACIONAL DE LA DANZA "LOS TOBAS" contenidas en el Proyecto de Ley N° 101/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Veronica Gallo Soruco; como actores y portadores de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folklóricas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folcloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos.</i> 3.- También consta en la carpeta la expresión de los portadores del patrimonio cultural inmaterial que manifiestan su total apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley relativos a la declaración del Día de la danza; tales como: * Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio (Fs. 169 y 170). * Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF (Fs. 171 y 172). * Nota del Concejo Nacional Afroboliviano (Fs. 173). * Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos "Señor de la Exaltación" (Fs. 174 y 175). * Pronunciamiento a la opinión pública de UNCIA "CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI" (Fs. 176, 177 y 178). * Voto Resolutivo de la Asociación de Conjuntos Folklóricos Llalagua (Fs. 208). 4.- También se toma en cuenta para este punto el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE emitida por la CONFOBOL (portadores del patrimonio cultural inmaterial) y puesta a conocimiento de la Presidencia de la Cámara de Senadores, Presidencia de esta Comisión y al Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, en el que indican que hasta el cansancio han denunciado la falta de acciones reales en defensa de nuestro "Patrimonio Histórico
--	---



	Cultural e Inmaterial". Que países vecinos y principalmente Perú han iniciado un proceso agresivo de apropiación indebida de nuestras Danzas. Que lo más responsable que se hizo en estos últimos 20 años fue la declaratoria de PATRIMONIO CULTURAL de danzas, siendo este el primer paso. Claro está, que ni la Declaratoria de "Patrimonio Cultural de la Humanidad" por parte de la UNESCO, al CARNAVAL DE ORURO, y a la Entrada del SEÑOR JESUS DEL GRAN PODER, son instrumentos que puedan hacer prevalecer nuestras Danzas como bolivianas, debido a que la misma UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Festividad de la VIRGEN DE CANDELARIA de Puno-Perú. Estas manifestaciones se presentan con las mismas Danzas, la misma Vestimenta y la misma Música. Por tanto, es necesario tomar acciones de urgencia y de manera inmediata en bien de la Protección y Promoción de nuestro Patrimonio Cultural. Desde hace más de 6 meses se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional 9 Proyectos de Ley de 9 Danzas Folkloricas mismas que buscan que nuestras maravillosas Danzas cuenten con su DIA NACIONAL y de esta manera consolidar a estas Danzas como 100% bolivianas, ante un posible arbitraje internacional si se diera el caso Bolivia estaría totalmente protegida. Si el problema o el impedimento fueran los RECURSOS ECONÓMICOS la CONFOBOL está en condiciones de financiar lo que fuera necesario para la elaboración de las carpetas o DOSIER, para la presentación de las mismas ante la UNESCO.
Así mismo se recomienda realizar la coordinación y análisis conjuntamente entre los portadores o representantes de las fraternidades para la postulación a este nivel, e impulsar a la elaboración del plan de salvaguardia donde se plantee la fecha, mes de cada año como día de la danza de los tobas o en su defecto realizar las gestiones necesarias para la modificación de la Ley N° 511 de 21 de marzo de 2014, para que se pueda incorporar un acápite donde mencione el día específico de la danza como plantea en el proyecto de ley 101/2022-2023 C.S.	Se cumple con el Acta de la Mesa Técnica. La Ley N° 511 de 21 de marzo de 2014 sirve como antecedente importante para el Estado Plurinacional de Bolivia ante una posible acción internacional ya que la misma cuenta con 9 años de vigencia. Con el presente proyecto de ley que declara un día de la danza, estuviésemos reforzando el sistema legal y jurídico que proteja esta expresión cultural y artística de nuestro país.
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0107/2023 E-MCDyD/2023-01798	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Dentro la exposición de motivos del referido proyecto de Ley N° 101, refiere como antecedente que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario "Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano" determinándose en	La Comisión no toma el Congreso Nacional Extraordinario de la CONFOBOL como motivo que constituya fundamento que justifique la promulgación del proyecto de ley 101/2022-2023. Ellos conforman parte de los portadores del patrimonio inmaterial.



la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DÍA NACIONAL de la danza”. Conforme a lo revisado, dicho motivo no constituye fundamento que justifique la promulgación del proyecto de ley 101/2022-2023.	
b) Otro aspecto importante es, que los Proyecto Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de emitir la ley N° 101, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el proyecto de ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza Los Tobas como lo observa el Informe INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0025/2023 cuando señala que no adjunta el acta de consentimiento de los portadores de la manifestación como lo son diferentes agrupaciones folclóricas, Asociaciones y Organizaciones, las cuales hubieran consentido en el Proyecto de Ley a ser promulgada, así mismo no explica los datos etnográficos sobre la misma etnia.	El proyecto de ley presentado por la proyectista, cumple lo determinado por el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Tampoco corresponde que se explique los datos etnográficos sobre la etnia de Los Tobas, ya que la finalidad del presente proyecto de ley no es declarar algo a la etnia, sino a la danza de Los Tobas que se baila en diferentes latitudes de nuestro país y en diversas Entradas Folklóricas, Carnavales y fiestas religiosas.

El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, hasta la fecha no hizo llegar su respuesta a la consulta realizada con referencia a este Proyecto de Ley.

7. DE LA NORMATIVA ANALOGA YA VIGENTE EN NUESTRO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Tenemos la Ley N° 511 de 21 de marzo de 2014 que en su artículo 1 declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Boliviano a la “Danza de los Tobas” y en su artículo 2 indica que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas y Turismo, y las entidades territoriales autónomas departamentales y municipales, donde se practica la “Danza de los Tobas”, en el marco de sus competencias implementarán políticas públicas para su promoción y difusión.

Se cuenta también con la Ley Departamental N° 077 de 28 de octubre de 2014 del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, que determina que dentro las políticas departamentales de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción; declárese patrimonio cultural histórico del Departamento de Oruro, como Obra Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad, renombrando el 24 de enero de cada año como “día de la danza de Los Tobas”.

La Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014 declara el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”. **Y su artículo 2 determina que la celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma** y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.

También la Ley N° 249 de 15 de junio de 2012 reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos,



valores espirituales y cosmovisiones. Y el **Artículo 2°** indica textualmente que el **Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.**

De lo que los miembros de la Comisión infieren que, tanto el artículo 2 de la Ley N° 512 y el artículo 2 de la Ley N° 249, dan base legal y jurídica para dar viabilidad al Proyecto de Ley 101/2022-2023 C.S. cuyos objetivos son similares.

En el artículo 3 del proyecto de ley, se menciona a las Entidades Territoriales Autónomas entendidas estas como Los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Municipales Indígena Originario Campesino incluido el Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño; mismos que para el cumplimiento de lo normado en el presente PL se enmarcarían en lo dispuesto por el Artículo 24. Parágrafo I de la Ley N° 530 que indica: “*Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Báñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente”.*

8.- OTRAS CONSIDERACIONES

8.1. Del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2003 en el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE DIA. IV PUNTOS VARIOS se tiene descrito lo siguiente: “*En la anterior sesión se dio lectura a la nota de la CONFOBOL, quienes solicitaban audiencia con referencia a los 9 proyectos de ley que fueron remitidos a la Comisión. Se dio cumplimiento a lo solicitado y se dio la bienvenida al Sr. Alejandro Zapata en representación de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLCLORE DE BOLIVIA quien explicó a los 3 senadores la importancia de impulsar los 9 proyectos que se encuentran en el Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de esta Comisión, para evitar la apropiación de nuestras danzas, la cultura y el folclore por parte de nuestro vecino Perú y describió todos los antecedentes que como confederación están realizando para la defensa férrea de nuestras danzas.*

Los senadores decidieron convocar a la Ministra de Culturas Descolonización y Despatriarcalización para que asista a explicar porque los informes de ese ente rector con referencia a estos 9 proyectos son inviábiles.

También se deja constancia en la presente Acta la voluntad de la CONFOBOL y de los folkloristas que apoyarán y se harán cargo de los gastos de representación ante la UNESCO propuesto en estos proyectos de ley.

También se deja constancia que los tres miembros de la Comisión: Senadora Nely Gallo S., Senador Miguel Perez Sandoval y la Senadora Trinidad Rocha Robles, expresan la total predisposición de viabilizar estos 9 proyectos que son:

PL 101/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Los Tobas” el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del pueblo boliviano y en homenaje a “La etnia Los Tobas” que habita la región del Gran Chaco Boliviano”.

PL 102/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de las danzas “Pujllay y Ayarachi el 27 de noviembre de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial por parte de la Unesco”.

PL 103/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Diablada” el 11 de julio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.



PL 104/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del héroe nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta”.

PL 105/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Los Caporales” el 22 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco”.

PL 106/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Llamera” el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 107/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Ch’uta” el 17 de enero de cada año en reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz”.

PL 108/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Kullawada” el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 109/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Waka Wakas o Waka Thocoris” el 15 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”. (Fs. 87 y 88 de la carpeta legislativa)

Por lo que en fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE:C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 167/2022-2023 remite el Proyecto de Ley enviado en consulta e indica que “Considerando lo establecido en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad y en atención a la petición en dicha Sesión Ordinaria del representante de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA –CONFOBOL-, tengo a bien remitir el Proyecto de Ley antes descrito, a tiempo de solicitar el tratamiento de dicho proyecto de Ley por parte de la Comisión del cual Usted preside, sea en una mesa técnica, solicitando la participación de la Ministra de Cultura, a los efectos de viabilizar y socializar el estado de los Proyectos de Ley de referencia”.

Siendo la Comisión a partir de esta fecha la que continúa con el tratamiento legislativo de este proyecto.

8.2. Lamentamos la actitud de la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Sra. Sabina Orellana Cruz que pese a las notas enviadas para que pueda asistir junto a su equipo técnico a reuniones con los miembros de la Comisión no tuvo la predisposición de hacerlo, menos aun de asistir a la Mesa Técnica convocada y que mediante nota pone trabas procedimentales para no asistir al indicar que debería darse cumplimiento al inciso n) del Artículo 39 del Reglamento de la Cámara de Senadores (textualmente indica: Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos) cuando bien sabe que dentro de las atribuciones de las Comisiones de esta Cámara se encuentran las estipuladas en los artículos 2, 46, 52 inciso b), h); 134 parágrafo I inc c) y parágrafo II que nos faculta a convocarla sin mucha burocracia vulnerando principios de eficacia, simplicidad y celeridad estipulados en la Ley 2341.

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.



Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: b) Promover acciones de análisis, debate e investigación sobre los asuntos de su área de competencia. h) Realizar gestiones ante los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral.

Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I. Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán: a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado. Asimismo, podrán realizar consultas a las Entidades Territoriales Autónomas, Instituciones y personas que considere convenientes. Las Comisiones y/o las Senadoras o Senadores podrán solicitar a la Presidencia de la Cámara que remita en consulta los Proyectos de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de constitucionalidad, conforme el artículo 134 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. b) Convocar a cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate. c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia. II. Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) parágrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado.

Así también, el artículo 175 parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado determina que los Ministros de Estado son servidores públicos que coadyuvan en la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.

8.3. Del análisis técnico realizado los miembros de la Comisión entienden que la danza “Los Tobas por disposición de la Ley 511 de 21 de marzo de 2014 ya es Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Boliviano y que en estos más de 9 años desde su promulgación el órgano rector hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización poco o nada hizo para la promoción de la misma en territorio nacional y su protección internacional.

El objeto del presente proyecto es declarar que esta danza tenga un día donde las bolivianas, bolivianos y extranjeros que gustan de esta danza puedan ejecutarla en las regiones de nuestro país donde se practique la misma, además de su promoción, difusión, conservación y defensa, a su vez también mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana a través del trabajo de nuestros Embajadores y Cónsules.

Para ello tenemos dos antecedentes legales que la viabilizan; nos referimos a:

- **Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014** cuyo artículo 1 *declara el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada” y que año a año la multitudinaria cantidad de danzarines de La Morenada en la ciudad de La Paz, Oruro y otras, muestran al país y al mundo esta majestuosa danza boliviana.*
- **Ley N° 249, 15 de junio de 2012** cuyo artículo 2 dispone que el *Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad, situación que se concretó ya que actualmente estas danzas en la novena reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, realizada en París, del 24 al 28 de noviembre de 2014 se incorporó en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.*

9.- POR LO QUE REALIZAMOS Y PROPONEMOS LAS SIGUIENTES ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY:

TEXTO ORIGINAL SEN. PROYECTISTA	PROPUESTA DE LA MESA TÉCNICA	PROYECTO DE LEY N° 101/2022-2023 C.S. CON ENMIENDA
QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS” EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO EN	QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS” EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA	DIA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS”



RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO Y EN HOMENAJE A“LA ETNIA LOS TOBAS” QUE HABITA LA REGIÓN DEL GRAN CHACO BOLIVIANO	FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO.	
ARTÍCULO 1. (OBJETO). - Se declara día nacional de la danza “ LOS TOBAS ”, el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia y en homenaje a la etnia LOS TOBAS, que habita la región del Gran Chaco.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza “ LOS TOBAS ”, el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LOS TOBAS”, el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. y en homenaje a la etnia LOS TOBAS, que habita la región del Gran Chaco.
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza “ LOS TOBAS ” se desarrollará en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza “ LOS TOBAS ” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia.	ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “LOS TOBAS” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique practica la misma. y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación, defensa
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza “ LOS TOBAS ” quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, el Ministerio de Educación y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza “ LOS TOBAS ” quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, y en coordinación coordinaran con las organizaciones involucradas con la danza “LOS TOBAS” quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción		ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción,



y difusión de esta danza “LOS TOBAS” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y danza “LOS TOBAS”, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.		difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “LOS TOBAS”; su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano. II. El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza “LOS TOBAS” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO).- Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de “LOS TOBAS” ante la UNESCO.		ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza “LOS TOBAS” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Por lo que el presente proyecto de ley quedaría redactado de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS”

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza **“LOS TOBAS”**, el 21 de marzo de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza **“LOS TOBAS”** se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza **“LOS TOBAS”** el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de



la música y danza “LOS TOBAS”, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza “LOS TOBAS” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

10. CONCLUSIÓN.

Al tener un día de esta danza generará turismo local, como así también movimiento de la economía y se infundirá conocimiento y apropiación nacional por parte de los ciudadanos bolivianos, al margen que se mostraría al mundo que esta danza es 100% boliviana.

De lo expuesto, se concluye en mérito de los antecedentes, los justificativos descritos, la documentación presentada y debido a su importancia cultural, la aprobación del presente Proyecto de Ley, realizándose las enmiendas que anteceden en base al artículo 131 de nuestro Reglamento que indica “(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción”, concluyendo que es **PROCEDENTE**.

11. RECOMENDACION.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON ENMIENDAS** del **PROYECTO DE LEY N° 101/2022-2023 C.S. “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS” EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO Y EN HOMENAJE A “LA ETNIA LOS TOBAS” QUE HABITA LA REGIÓN DEL GRAN CHACO BOLIVIANO”**.

Cuya nueva nominación es: DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS”

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores miembros del Pleno Camaral en sesión plenaria.

Firman: Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senador Miguel Pérez Sandoval, Secretario Comité De Naciones Y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 101/2022-2023 C.S.



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,**DECRETA:****DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LOS TOBAS”**

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LOS TOBAS”, el 21 de marzo de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “LOS TOBAS” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “LOS TOBAS” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “LOS TOBAS”, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza “LOS TOBAS” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Efectivamente una de las labores y funciones del Órgano Legislativo, es también de alentar y fomentar la cultura en ese marco ciertamente lo que se ha hecho es trabajar en la Comisión correspondiente.

Cuando un informe positivo para su aprobación del Proyecto de Ley N°101 sin embargo, Presidente y colegas senadores quiero hacer saber que hay oficios remitidos por la Confederación Nacional de Asociación Folkloricas Religiosa de Bolivia una dirigida a su Autoridad como Presidente del Senado, otra dirigida al Vicepresidente del Estado David Choquehuanca Cespedes, también hay una dirigida a la Ministra de Cultura.

Manifestando que ya existen 6 leyes para danzas que comprendería no solamente estas leyes aprobadas anteriormente sino además estarían dentro la declaración de obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad declarado por la UNESCO y lo que pide la Confederación Nacional de Asociaciones Folkloricas Religiosa de Bolivia, en lugar de seguir aprobando leyes y que podrían generar algunas contradicciones inclusive en el tema de fechas de celebración de estas danzas, lo que debería o ellos piden es que se los convoque y se instale una mesa de trabajo para compatibilizar y en el mejor de los casos en



lugar de seguir proyectándole más bien reglamentar aquellos leyes que ya existen declarando días de recordatorio de cada uno de estas danzas, por ello Presidente lo que pido es que se ponga en consideración estas cartas que merecen ser atendidas porque una de las labores de nuestras debe ser el de encontrar puntos de conciliación básicamente en este tema de la cultura el Folklore dado que en otras áreas nos encontramos realmente encontramos, pero no podemos trasladar y estos puntos de desacuerdo también estas áreas, por eso respetuosamente solicito a Usted ponga en consideración para que se instalen estas mesas de trabajo bajo conforme tiene solicitado y se remita estos proyectos de Ley a la Comisión que corresponda, y se convoque a todos absolutamente a todo los actores que puedan conciliar, encontrar un punto de entendimiento gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente.

Primero buenos días quiero por su intermedio Presidente, saludar a quienes nos visitan el día de hoy están los de la Federación Departamental del Folklore de La Paz, Asociación de Conjuntos Folklore del Virgen del Carmen de Santa Cruz, Conjuntos Folkloricos 16 de julio de el Alto, Federación de Juntas Vecinales del Alto, prensa de las 20 provincias del Departamento de La Paz asimismo los Conjuntos Folkloricos del señor de la Santa Cruz de Colquepata-Copacabana, Asociación de Conjuntos Folkloricos de la Virgen del Rosario de Viacha, asimismo hacer llegar por medio de ellos y por supuesto también la visita de CONFOBOL (Confederación Nacional del Folklore de Bolivia), representación a nivel nacional que nos están acompañado el día de hoy y por su intermedio también a las demás fraternidades que han estado presente, trabajando de la mano en el sustento y formulación de estos proyectos de Ley, a los largo de lo que ha significado el trabajo técnico en la Comisión, bueno Presidente, por su puesto también quienes nos visitan creo que son de colegios aprovecho de saludarlos y por pasar indiferente.

Presidente, colegas es importante y responsable por parte sobre todo de mi persona, no solamente como proyectista allí quisiera hacer énfasis y quitar talvez esta palabra de proyectista estos proyectos de Ley, sino simplemente una persona que ha dado la viabilidad a una inquietud de la población, representante de los folkloristas a nivel nacional.

Presidente, no sé por dónde empezar, primero decirle que tengo un cumulo de documentación que respalda completamente todo el trabajo que se ha hecho desde la Comisión, indicar nuevamente y esto espero que lo pueda recordar estos proyectos de Ley, no son míos, son de la población son de las diferentes fraternidades Conjuntos y Asociaciones Folkloricas que hacen resaltar, hacen vivir nuestra riqueza natural a nivel nacional durante todo el año, estos proyectos de Ley, han sido presentados ya el 2022 ante el Ejecutivo, precisamente ante la Ministra de cultura, estos proyectos de Ley han sido pedidos por la población desde hace mucho tiempo, lamentablemente allí hubo una dejadez, hay una situación que debería ser el Ministerio de quien deba explicar porque no se ha dado la atención necesaria desde un inicio antes estas inquietudes.

Nosotros tenemos las notas correspondientes que han hecho llegar, CONFOBOL y diferentes fraternidades y diferentes Asociaciones y representes, detentores de la cultura, para pedir precisamente a la Ministra de Cultura que ya desde el año 2022, son notas originales por si acaso que estamos presentando, para que estos proyectos de Ley, sean viabilizados desde el Ente Ejecutivo.

Asimismo, se ha presentado al Presidente, Vice Presidente del Estado, en fin y a diferentes otras instituciones que podrían haber trabajado al respecto, porque es importante el tratamiento de estos proyectos de Ley y la aprobación, lo antes posible de estos proyectos de Ley, nosotros los bolivianos necesitamos defendernos nuestra riqueza cultural, defender especialmente de la apropiación indebida de países vecinos que están lucrando con nuestra riqueza cultural.

Hace menos de un mes, en Perú uno de las fiestas que se celebra en esa localidad se ha declarado nuestras danzas como suyas, mientras tanto nosotros seguimos dilatando la defensa de nuestra riqueza cultural,



asimismo Presidente, colegas es importantes que ustedes conozcan que dentro el trabajo técnico que se ha realizado nosotros hemos hecho un trabajo imparcial amplio, hemos mandado notas de invitación, no solamente a la Ministras en varias ocasiones o al Ministerio más bien, para que puedan presentarse en diferentes mesas técnicas, no han rechazado no se han presentado, han argumentado varias cosas, entre ellas que debería ser el Presidente de la Asamblea quien tenga que pedirle llamarle para que venga y se presente a las mesas técnicas, cual ser a su sustento no sé, eso también deberían analizarlo los colegas del movimiento al socialismo, sus diferencias particulares, que hacen que a veces se dilaten estos tratamientos esos temas que no requieren ni siquiera un sustento económico, son meramente declarativas pero de suma importancia para la defensa de lo nuestro pero esta situaciones hacen que se dilaten.

Nosotros hemos llamado a mesa técnica el pasado septiembre del 2023, hemos cursado notas y aquí tengo el respaldo de las diferentes asociaciones a nivel nacional, todas sin discriminación absolutamente de nadie, se han presentado alrededor de 20 a 25 instituciones que estaban completamente respaldadas por su base, por supuesto, asociaciones y demás a nivel nacional, han estado presente por ejemplo los de la CONFOBOL de la Asociación perdón si me equivoco COGRABOL S.R.L., justamente de la saya Afro boliviana, quienes también han mandado sus notas de respaldo después de socializar con sus regiones y demás, pidiendo que estos proyectos de Ley que se trabajen y se aprueben, han subsanado las diferentes observaciones que han tenido todos los proyectos de Ley, han sido trabajados, cabe mencionar que solamente se trata de declarar un día especial de estas diferentes danzas, han sido subsanadas han sido socializadas han sido determinados por ellos.

También se ha hecho la invitación por su puesto a la mesa técnica a la Asociación de Conjuntos Folkloricos de Oruro quienes en fecha 6 esta nota ha sido enviada, el 5 de septiembre ellos en fecha 6 de septiembre confirman la presencia del señor Javier Alborta, como Vice Presidente de esta Asociación confirman, lamentablemente hemos sabido también esto deben conocer ustedes, que dentro del desarrollo de la mesa técnica, ha ido presión desde el Ministerio para poder hacer que no se presenten a esta mesas técnicas, nosotros hemos enviado y están aquí, los respaldos a cada uno de la Asociación para trabajar de forma horizontal de forma amplia, porque hay que entender estos proyectos de Ley, que esta tema tan importante de la cultura no pertenece a un sector, le pertenece a todos los bolivianos y así debería trabajarse.

Nosotros Presidente, colegas hemos trabajado hemos sustentado todos los proyectos de Ley, de hecho, han sido 9 proyectos de Ley que se ha presentado, ahora hemos repuesto 6 por la importancia que el hacer ya la defensa de nuestra riqueza cultural, por la situación que está sucediendo en forma coyuntural el Perú, Chile e incluso en Argentina, se están apropiando de nuestra riqueza, ahora el primer día de enero, seguramente ellos van a presentar después de lo ha sucedido en estas últimas fechas, una declaratoria ante la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), ellos son los dueños de estas diferentes danzas, mientras nosotros seguimos dilatando.

Atendiendo la inquietud del Senador, por su puesto hay que atender todas estas inquietudes, sobre que ya existen leyes y que este sería una duplicidad de Ley, respecto a una determinada danza, es cierto, cada una de estas danzas cuentas con una Ley declaratoria como patrimonio nacional de nuestra cultura, es decir nosotros los bolivianos ya hemos declarado que esto es un patrimonio de nosotros, pero nosotros necesitamos hacer la defensa de forma internacional y necesitamos que la población se puede apropiarse de estas danzas de esta celebración.

Existe ya, por ejemplo, la Ley del 14 de junio 2011, que es la Ley que declara como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Danza de la morenada aprobada promulgada, declaratoria de patrimonio cultural del 2011, lo mismo que tiene cada uno de estas danzas, asimismo el año 2014 es declarada. Existe una Ley N°512 que indica que se declare el 7 de septiembre de cada año día internacional, de la danza morenada, la misma Ley que declara la Morenada como patrimonio cultural, tiene una Ley que declara 7 de septiembre como día internacional, que sucede el 7 de septiembre, sucede que sale a nivel nacional los folkloristas de la danza la morenada a exponer en las diferentes calles y apropiarse y sentirse orgulloso de nuestra danza, genera movimiento económico, movimiento cultural y sobre todo imponen a nivel nacional, internacional que esta danza es nuestra, bajo este sustento y argumento de esta danza lo



mismo estamos nosotros realizando con estas diferentes danzas, tienen su día nacional de reconociendo como patrimonio y lo que nosotros estamos haciendo es declarar simplemente un día nacional para que se conmemore se festeje y se genere todo este movimiento como bien lo habíamos explicado, para defender y sustentar nuestro patrimonio cultural a nivel nacional e internacional, es lo único que estamos haciendo, darles un día declarativo, declarar un día al año para que se pueda exponer, defender, vivir y festejar cada una de estas danzas que ya son patrimonio nacional.

Asimismo, antes que termine Presidente, dentro de estos proyectos de Ley, también se indica que Órgano Ejecutivo deber ser quien dentro el marco de sus competencias debe hacer todo lo necesario para la promoción y presentación ante la UNESCO como patrimonio de la humanidad de esta diferentes danzas, lamentablemente Senador no se ha hecho y esa no es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad del ente Ejecutivo, es una dejadez del Ministerio de Culturas, todas estas danzas ya deberían estar presentadas ante la UNESCO, para que sean declaradas patrimonio de la humanidad, no se ha hecho, esta Ley declarativa sirve para el impulso de esta iniciativa a nivel internacional y se pueda defender como debe ser nuestra riqueza nuestras expresiones culturales y hacer que el mundo reconozca que cada uno de estas danzas es de Bolivia, nace en Bolivia y porque no fomentar la economía que tanto nos hace falta a nivel social para poder sustentarnos y la economía mediante el folklore mueve muchísimo, así que Presidente hasta allí me quedaría, tengo mucho más que decir, pero sé que ya se debió cumplir mi tiempo, pero debe conocer que el trabajo que se ha hecho ha sido amplia, ha sido de forma abierta, habido por allí alguna intencionalidad del Ministerio que no han querido participar en ninguna de las mesas técnicas y la importancia de que en este momento se pueda dar viabilidad y hacer la aprobación de estos proyectos de Ley, gracias.

Sen. Presidente: Antes de continuar queremos aprovechar de saludar, a los estudiantes de la Unidad Educativa Rene Barrientos Ortuño de la zona Sur de la Ciudad de La Paz, que están presentes aquí, bienvenidos a los profesores, profesoras y directora que también están presentes, alumnos del colegio Rene Barrientos, son ahijados del Senador Rodrigo Paz, bienvenidos a los estudiantes presentes, al Hemiciclo de la Cámara de Senadores.

Bienvenidos a todos los estudiantes a la directora, profesores que le acompañan en esta oportunidad, muchas gracias por su visita, de la misma forma a los miembros de la CONFOBOL, presentes aquí, que nos acompañan, folklor departamental, están de La Paz, el Alto, Santa Cruz, Asociación de Conjuntos Folklore Virgen Rosario Viacha también bienvenidos, estudiantes tanto a la CONFOBOL, a nuestro Hemiciclo de la Cámara de Senadores.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente.

Primero quiero agradecer la oportunidad que ha dado Usted para saludar a los miembros de la promoción del colegio René Barrientos quisiera, así como ellos me recibieron en su hogar en su Unidad Educativa en La Paz me gustaría porque me sorprendió Presidente, porque esta es la juventud las causas de lo que nosotros tratamos son ellos.

La justicia que nosotros tratamos son ellos los cambios en la economía que vayamos a hacer son ellos la salud, la educación son ellos por eso yo les pido con mucha fuerza chicos, como me recibieron esa vez en su Unidad Educativa antes saludando doña Jhanet la directora, profesor René a la profesora Emilia Ramos y a los padres de familia, pero con mucha fuerza chicos, ¿quiénes somos?

¡Que viva Bolivia!

¡ Víttores!

Que viva la Patria, felicidades chicos.



Gracias por venir un cariño grande, aprovechando la oportunidad si no estoy a destiempo Presidente para tocar la temática de la Senadora Gallo y saludando a los representantes folklorista, aquí yo hago una pregunta, ¿quién es dueño del folklore en Bolivia? ¿quién tiene la autoridad para decir que el sueño del folklore en Bolivia?, quién puede decirme a mí que bailado 15 años en Oruro caporal y después bailo morenada que alguien me va a decir que no puedo bailar que no puedo estar ¿quién es dueño de la cueca en Tarija?.

¿Quién es dueño de nuestra cultura? Quién puede decir si, no, si es más ya a nivel mundial nos han reconocido como Patrimonio de la Humanidad, entonces resulta bien unas organizaciones y dicen no pare no nos han consultado. Desde cuando la cultura se consulta más cuando hay países que en el viaje que yo hice bajando desde Arica e Iquique que antes eran peruanos y ahora son chilenos después bajamos a Tocopilla, mejillones, Antofagasta, Calama y San Pedro de Atacama, nuestro territorio eso que era de la patria que hoy día no es de la patria más que la perdimos de forma vergonzosa en la Haya y ahora acabamos de perder vergonzosamente del Silala, ¿quién es dueño de la cultura?, que alce la mano aquí y que yo soy el dueño de tal cosa, nadie más puede interpretar esto.

Nos organizamos para representar la cultura pero no somos propietarios de la cultura, en Oruro se organizan ante una expresión nacional que ya es mundial para que se lleve adelante algo que es el Carnaval de Oruro, pero no son dueños de la cultura organizan la cultura pero la propiedad de la cultura es del pueblo de Bolivia de la patria de la gente, ¿quiénes son? para decir pare pare, ahora no vamos a tocar este tema no nos han consultado desde cuándo tengo que consultar yo para bailar morenada en el Gran Poder, oiga no ese no tiene permiso es Tarijeño desde cuándo tengo que pedir permiso para bailar chacarera cueca o cualquier danza del resto de la patria no, no, nos han consultado la Tarqueada en Chuquisaca, ¿Quién autoriza para bailar?.

Uno que siente la patria baila, uno que siente la patria la defiende, uno que siente la patria no pide pues permiso ni autorización para ponerle una fecha que el día siguiente podemos modificar, el punto central no es en sí mismo, el día es establecer un anclaje cultural de lo que nos están robando otros países yo no estoy en contra de Perú, Chile, Argentina y resto de los países baile nuestra cultura, lo que si estoy en contra es que nosotros por pequeñas cosas no pongamos los puntos claros de la defensa de nuestra cultura, cultura que nace de nuestras migraciones esta es la gran contradicción, porque hasta en nuestra propia Constitución decimos somos originarios, campesinos e indígenas.

Bolivia es producto de la migración así como el ser humano nace del África que ahí viene los primeros seres humanos y empiezan a migrar por el mundo, nosotros producto de la migración hemos creado nuestra propia cultura, migración originaria, migración autóctona, migración de miles de años pero migración al fin llegaron hombres y mujeres a estas tierras y empezaron a construir o nuestros trajes culturales no tienen señales claras de la colonia, díganme uno que no tenga un simbolismo colonial porque generaron un proceso de complementariedad cultural, somos producto de migrantes, somos productos de la Asociación el encuentro de culturas.

Por eso cuando ahí me dice uno de Oruro, no usted no puede, que no puedo que me va decir que no o alguno dice usted no puede venir acá a Santa Cruz a ciertos lugares quién dice que no, oiga, yo soy de la patria yo soy boliviano y voy donde me da la gana otra cosa es que las mafias internacionales hoy día no me dejen entrar a ciertos sectores del país.

Otra cosa que no me deje entrar al Madiri, porque ni la policía ni las Fuerzas Armadas pueden entrar otra cosa es que no puede entrar a ciertos sectores de la frontera entre Oruro, Potosí y Chuquisaca porque allí se produce pues cocaína ya son dueños las mafias no somos dueños los bolivianos, otras cosas que no me puedan dejar entrar algunos lugares del territorio del Chapare, porque ni los propios chapareños pueden recorrer su propia tierra o en el Oriente en San Matías, oiga, otra cosa que ya no tengamos soberanía, la soberanía que perdimos en el mar la estamos perdiendo en nuestro territorio por mafias, que se están acomodando en la patria.



Pero en nuestra cultura porque que no pueda entrar yo en el Madiri porque ahí hay unas mafias que están explotando el oro que ni siquiera retribuyen a la patria nos roban como a patrones como en el pasado tanto discurso yo quiero hacer negocios con Europa y con los Estados Unidos pero que no sean patrones, los patrones están aquí dentro en el territorio los patrones son esos que están en la fotografía de la justicia son los nuevos patrones de la justicia que nos controlan la justicia ahora definen para que cerremos el Senado, cerremos estas instituciones si todo lo va a resolver el TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) el día de mañana, el que quiera si votamos a favor de esta norma por los tobas la saya y otros movimientos culturales, resulta que va a resolver el TCP si la fecha ¿es adecuada?.

El Congreso que tuvieron el MÁS en la Lauca Ñ, va a resolver el TCP, el problema de la Federación de Fútbol va a resolver el TCP, dentro de poco las notas de mis ahijados o las notas de cualquier estudiante de colegio va a resolver el TCP todo este TCP cerremos pues este boliche, porque así ya nos consideran esto ya es boliche esto no es Senado esto no es Congreso esto no es poder de la patria.

Entonces, cuando a mí me enerva la sangre cuando viene una organización y dice no a mí no me han consultado, oye, no solo que te han llamado y te han dicho veni atende vamos a tratar esto porque el problema no es la fecha en sí empezamos a defender nuestro patrimonio nacional, resulta que el problema es la fecha, oiga de hecho el 7 de septiembre que nombraron aquí yo de chico me acuerdo porque era la fundación del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) hoy día el MIR ya no está oficialmente pero el 7 de septiembre fue su fundación yo voy a levantar la mano y voy a decir no, como van a poner el mismo día que en la fundación de un partido político.

Oiga, si vamos a meternos en esos detalles nunca vamos a entrar al verdadero reto la defensa de la cultura nacional, ante aquello nos agreden esa es la realidad por eso la Senadora Nely Gallo y concluyo con esto Presidente, no se fijen en fechas fíjense en los nuevos patrones que nos están organizando y mandando en la patria en la cultura, en la justicia, en la salud, en la educación y esto no es la fecha, lo importante total modificamos cualquier día, es la defensa del territorio cultural nacional la patria ante el mundo y si no lo hacemos nosotros no lo van a hacer otros y el pueblo está esperando que hagamos nosotros esto la defensa de nuestra cultura de la justicia, de la salud, de la educación de todo aquello que es necesario para construir un mejor país. Gracias, presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidente.

Un saludo cordial a todos los colegas y colegas del Senado Nacional este punto es muy importante, ahora efectivamente hemos escuchado la solicitud de determinados actores culturales sociales que también están comprendidos en el viaje del patrimonio cultural boliviano, donde solicitan que se pueda socializar un poco más y desde nuestra representación parlamentaria Presidente y colegas, siempre vamos a ponderar el trabajo de las comisiones cuando desarrollan este tipo de iniciativas Legislativas que permiten fortalecer la cultura en su país, las danzas en nuestro país, pero hay que tomar un antecedente muy importante hay que articular todos los esfuerzos a todos los sectores las regiones y los departamentos. Si existe una solicitud Presidente y colegas de que se le escuche a una parte, ¿por qué no? por qué no, yo quiero plantear dos elementos antes de poder cerrar mi intervención Presidente.

El primero el año 2014 a través de la Ley N° 511, se declara Patrimonio cultural y material del pueblo boliviano a la danza de los tobas en su artículo primero o uno, en el artículo segundo dispone que el orden Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas y turismo y las entidades territoriales autónomas departamentales y municipales donde se practican la danza de tobas, en el marco de sus competencias implementarán Políticas Públicas para su promoción difusión, es decir el Estado Plurinacional en todos sus niveles tiene que llevar adelante estas políticas integrales que va desde la promoción, difusión, preservación y todo eso.



Ahora bien ya casi a 10 años porque estamos en nueve años Presidente, se plantea un Proyecto de Ley casi una década después de la Comisión o por lo menos de los proyectistas también un Proyecto de Ley con la misma naturaleza jurídica que es una Ley declarativa o sea dos proyectos de carácter declarativo, en este caso el primero una Ley que ya está en vigencia y ahora se está planteando un Proyecto de Ley también de naturaleza declarativa cuyo artículo primero dice se declara Día Nacional de la Danza los tobas el 21 de marzo de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural y material Estado Plurinacional de Bolivia, nosotros entendemos el contenido que efectivamente tenemos que apropiarnos como bolivianos y bolivianas, sin embargo existen o más con los demás proyectos de Ley una duplicidad de fechas Presidente.

Eso hay que analizarlo nosotros no vamos a oponernos, pero sí quisiera que se escuche a los otros actores nos demos una nueva oportunidad, por ejemplo, la Asociación de Conjuntos folclóricos del Departamento de Oruro está planteando a través del artículo 24 ha solicitado de manera verbal que se le puede escuchar con los resultados podemos ir avanzando, por tanto Presidente y colegas no desmerecemos el trabajo la articulación que se hicieron desde la Comisión, más al contrario ponderamos pero yo creo que es bueno darse una nueva oportunidad para que los proyectos de Ley puedan ir avanzando de manera consensuada fundamentalmente con los actores.

No olvidemos lo que se denominó el Carnaval del Departamento de Oruro que es un patrimonio nacional y ahora Patrimonio de la Humanidad declarado por la, como Obra Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad, ese es el nombre correcto tiene su voz, tiene su participación, no necesariamente para pedir una autorización. Yo estoy muy de acuerdo porque la cultura tiene que ser pues el crisol de la plurinacionalidad de la integración nacional y por qué no decir del mundo.

Eso no está en discusión pero Presidente yo voy a apoyar a la solicitud que se pueda considerar a estas solicitudes que se han planteado y con esos resultados podemos ir avanzando en la aprobación de estas leyes por eso en virtud del artículo 24 y también en el marco de nuestro Reglamento General de la Cámara de Senadores solicito se pueda seguir avanzando un poco con los últimos yo sé que han articulado bastante se pueda ir escuchando aperturándose con eso seguramente nos informará la Comisión y mientras tanto podemos ir enriqueciendo, por tanto voy a solicitar se puede postergar el Tratamiento de este Proyecto de Ley para enriquecer y no tener ningún problema.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Gracias, Presidente. Damos la bienvenida a los ahijados del Senador Rodrigo el Senador Rodrigo persigue mi apellido, anda orgulloso de los Barrientos bienvenidos, un placer tenerlos también a los representantes de las asociaciones folclóricas.

Creo Presidente, primero quisiera hacer una llamada atención a los senadores que plantean que podamos revisar nuevamente el Proyecto, este Proyecto se ha trabajado todo el año pasado no se ha comentado el avance del Proyecto en este plenario también además de eso Presidente, hemos tenido la posibilidad de conocer la necesidad imperativa de proteger nuestras danzas, recuerdo el año pasado también en el Perú se hizo la declaratoria de la diablada como patrimonio aquí la Senadora Lindaura que no está presente hoy día, hizo una un reclamo hicimos un acto aquí en el Senado Nacional.

Hoy resulta que porque mágicamente han aparecido unas cartas, tenemos que postergar un Proyecto de Ley este Proyecto de Ley ya fue aplazado en esta gestión Legislativa, se ha aplazado este Proyecto de Ley pasan un mes dos meses y parece que los senadores están atentos solamente cuando las cosas llegan al plenario si hubiera el interés real de generar procesos de inclusión los senadores debieron haber buscado, la Senadora Gallo con las agrupaciones que quieren sumar para que puedan contribuir en la Ley pero la pregunta de fondo para mí es ¿qué más se puede aumentar en esa Ley?, es para mí una pregunta de fondo son leyes declarativas que tienen una intención clara.



Fortalecer la identidad nacional y dejar claramente establecido que esas danzas son nuestras danzas, si bien la cultura muta y la cultura es movable cualquiera puede apropiarse la cultura y cruza fronteras, la cultura porque a mí no me interesan posiciones chauvinistas nuestro deber con la patria como senadores nacionales es reconocer no solamente la existencia sino la creación y el aporte de nuestras danzas, si habláramos de fútbol por ejemplo Presidente, es como que yo le diga pero está el nuevo San José o Gualberto Villarroel, pero no el San José primero entonces llamemos pues a los dos San José, pero al final el fútbol se juega como se juega el fútbol se juega con los equipos en una cancha limitada que tiene dos arcos y que mete la pelota al arco mete gol así nomás es.

Para qué vamos a entrar en quién tiene más parte o quién tiene la palabra definida si fuera así yo pediría pues que venga la Asociación de grupos folclóricos de Urkupiña, por qué no bailan también ahí hay una asociación de folcloristas en Quillacollo por qué no están sus nombres listados uno por uno. Es absurdo no tiene sentido me parece a mí que hay una intencionalidad clara de obstaculizar el Proyecto de Ley, aquí hay una intencionalidad y ¿por qué? la pregunta es ¿por qué quieren obstaculizar algo que es tan básico? algo que es simple que es reconocer a nuestras danzas las danzas Presidente UNESCO ha reconocido ya al Carnaval de Oruro ya son patrimonio intangible de la humanidad pese a eso tenemos a nuestros países vecinos copiando nuestras danzas yo he discutido en un viaje con una Diputada peruana, porque ella decía que la diablada era suya oiga acaso pues en el Perú hay un socavón no pues o sea dónde han visto en Puno un socavón como el socavón de Oruro, ahora resulta que la diablada es Puno no pues, tengamos un sentido de pertenencia identidad respaldo a la cultura nacional me parece crucial Presidente, que tengamos la posibilidad de avanzar es una aprobación que es una cosa sencilla me sorprende el argumento del Senador Gutiérrez.

Porque lo recuerdo, aquí hemos tocado también el problema del hoy Diario boliviano y el Aeropuerto, se ha hecho una sesión de terreno yo he pedido aquí que se escuche y hoy Diario boliviano como parte interesada, los senadores del MAS de hecho no aquí no hay nada que escuchar ya está hecho listo chau pero cuando nos conviene queremos llamar a todos los actores, no funciona así Presidente, es imposible convocar a todos y esto es una cosa que no debería tomarnos discusión si algo debería decir los senadores en este Parlamento es decir me apoyo venga vamos, donde vamos a bailar deberías preguntar a la Senadora Gallo en vez de tratar de obstaculizar algo que me parece que es demasiado sencillo y que debería aprobarse de una vez porque tenemos temas urgentes que tocar porque tenemos que discutir el tema de estos asesinos de la justicia golpistas, porque es nuestra labor hacer valer a esta Asamblea Legislativa Plurinacional, porque ningún prorrogista golpista aquí nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer cuando se están autoproclamando autoprorrogando en una función que en donde no existe competencia alguna, eso me parece debía tomarnos todo el día en discusión pero esto que ensalza la cultura nacional esto que es motivo de orgullo esto que debería decir el Senado nacional en Pleno apoyamos y vamos a seguir respaldando y vamos a ser portavoces de nuestra cultura no pueden ser motivo de debate porque dos personas mandaron una carta.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona

Sen. Ticona: Gracias, Presidente. A través de su persona saludar a todos los colegas y a los Asociaciones Folkloristas.

Yo en primera instancia quiero ponderar el trabajo de la Senadora, no es fácil generar una Ley tiene sus complicaciones es muy burocrático y peor aun cuando quieres coordinar con el Ejecutivo, nosotros en experiencia propia hemos hecho consultas al Ejecutivo pero la verdad tarda mucho Presidente, es más hecho reclamo y todo en Pleno de que no tenemos respuestas a las consultas que hacemos al Ejecutivo, a pesar de que se trabaja con ellos en mesas técnicas casi todo no por eso es que quiero ponderar Presidente, el trabajo y que bueno, digamos que los proyectos de Ley se han puesto trabajados por senadores, ¿no? porque solamente los proyectos de Ley nos viene hechos de otro lado.

Yo creo que debería existir una línea de apoyo mutuo más allá de la línea política que tenemos que si algún Senador tiene un Proyecto de Ley apoyar porque ese es nuestro trabajo principal la generación de leyes es



una de nuestras atribuciones que tenemos como senadores, pero Presidente lamentablemente eso parece que no está ocurriendo y hay una pregunta que en todos lados se hace y dice, ¿Bolivia es viable? o nos inviabiliza nosotros mismos pareciera que fuese así, porque lo correcto es decir muy bien Senadora su Proyecto de Ley hay que mejorarlo hay que ser estas correcciones o sea y de esa línea pero cuando se está tratando es ahí donde empiezan las observaciones ¿no?. Entonces yo no comparto esta situación Presidente, creo que lo correcto es que podamos apoyar y se viabilice para que quede pues en constancia de que hay un día específico en el que puedan hacer diferentes actividades nuestras asociaciones y de esta manera poder defender nuestra identidad cultural que tenemos como bolivianos porque pareciera que no nos interesa y tenemos que dejar a la suerte cuando estas organizaciones nos están buscando a nosotros como legisladores lo están diciendo cumplan con su labor de legisladores, ayúdanos en el trabajo de esta Ley y viabilicenlo.

Creo que este tipo de instancias nos sirve para poder escuchar también a las observaciones o algunos aportes que quieran realizar pero tiene que ser en el ánimo Presidente, de apoyar y lógicamente de viabilizar y que esto se apruebe Presidente, porque esto no termina aquí va a ir todavía digamos a otra instancia en el que van a tener la oportunidad de aquellos colegas o aquellas organizaciones que supuestamente no han sido escuchadas para que puedan tener su oportunidad digamos Presidente, con eso Presidente yo voy en la línea de que debíamos aprobar la iniciativa que tiene la colega Senadora Gallo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Gracias, Presidente.

Muy breve en la misma línea del Senador Santiago estaba intentando entender en qué perjudica estos proyectos de Ley que han sido trabajados durante más de un año en la ex Comisión de la Senadora Gallo, también me pregunto decir qué más se le puede aumentar corregir luego de un año de trabajo sobradamente expuesto y por cual también me adhiero a las felicitaciones a la Senadora Gallo.

¿Qué más se puede hacer con estos proyectos de Ley? que no tienen otra intención más sana que la de proteger precisamente nuestro ser nuestra esencia de bolivianidad qué difícil es para los bolivianos ponernos de acuerdo en tantas cosas pero cuando uno se adentra en el asunto de la cultura encuentro precisamente esos circuitos y esos canales que nos permiten estar más cerca uno de otros y estar menos peleados, entonces creo que estos proyectos de Ley definitivamente hay que apoyarlo y quiero hablarle un poquito de la conciencia de los colegas que de alguna manera han sugerido a la postergación, además por segunda vez de estos proyectos de Ley sin mayores justificaciones sino el de seguir convocando a quienes supuestamente estarían excluidos no sé si es la palabra correcta del tratamiento de la idea de los proyectos de Ley.

El Senador de Santiago decía y felicitaba que la iniciativa Legislativa venga de esta Cámara y esa es su responsabilidad precisamente colegas yo quería hacer reflexión sobre aquello, alguna vez que los colegas démonos la oportunidad de que sean nuestras leyes las que aprobemos y no las leyes que nos vienen impuestas, alguna vez yo no estoy de acuerdo pero hay que cumplir los protocolos nos cierto de hacer estas remisiones en consulta al Poder Ejecutivo sobre cualquier tema terminan siendo obstáculos y definitivamente terminan desde el Ejecutivo rechazando las iniciativas y el trabajo Legislativo de los senadores.

Si estemos alguna vez esa capacidad y esa esencia de independencia de poderes a través de cosas tan sencillas como estas a través de la aprobación de proyectos de Ley que tienen que ver, por ejemplo, con cultura por qué insistir en que sea el Ministerio de Cultura quien tenga que dar el visto bueno si va o no va a un Proyecto de Ley que es básicamente declarativo enunciativa.

Alguna vez sientamos la dignidad de nuestras manos queridos colegas alguna vez y esta es la oportunidad considero oportuno solicitarle pedirle rogarle queridos colegas la aprobación de estos proyectos de Ley



presentado por la Senadora Gallo trabajado ampliamente con muchos sectores en la Comisión que antes ella presidía, simplemente eso Presidente, Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani Navarro.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, Presidente. Hay que evaluar profundamente porque creo que el proyectista ha explicado en detalle lo que se ha trabajado.

Para mí se ha hecho mesas técnicas se ha invitado a la hermana Ministra y como siempre los ministros no van cuando convocamos después bueno son para victimizarse, allí está una clara prueba de la Ministra tampoco no ha ido a las mesas técnicas ha desviado.

Por eso yo digo que los ministros deberían funcionar deberían trabajar cuando las comisiones convocamos no asisten eso es el problema no fundamentan, ahora que hay que hacer ¿hay que obligar a la Ministra y venga aquí a explicar de ese Proyecto declarativos de nuestros patrimonios culturales?, no pues, ¿hasta dónde vamos a llegar entonces? yo creo que se ha trabajado porque es una Ley declarativa de fecha además esta Ley creo que va a proteger va a brindar a nuestros folklóricos como es la Waca Waca, están los 6 proyectos están los Tobas pese que tenemos la Ley de la Morenada por ejemplo yo soy moreno bloque los Wichos de la Morenada central.

Este año venimos a Oruro a participar es bonito bailar como alguien decía nadie no te va a privar si usted quiere bailar en Moreno Tobas o los Tinkuy de Wachacalla, los Jucumanis tenemos que declarar porque a ver imagínense estamos haciendo por ejemplo, declaraciones camarales para salteñas, chelas y vinos y restaurans, está bien hay que incentivar el vino por ejemplo, de dónde viene su origen como es Camargo, Cotagaita y sectores frutícolas, entonces viene parte de la cultura, ahí está lo que es Ratafia muchos lo llaman quita calzón nuestros abuelos así ancestralmente pues han manejado, es verdad nomás pero hay que valorar su producto de ellos es artesanal.

Entonces yo considero que están exportando nuestra cultura se lo están llevando a otros países, ¿cómo vamos a blindar?, si es que no vamos aprobar entonces yo considerado toda esa situación es como ha como ha explicado el proyectista, ha participado los folkloristas de diferentes departamentos.

Ahora la Asociación de folkloristas a nivel nacional, por supuesto existe pero se ha invitado también están allí las cartas, ahora si no han participado o tenían que participar el segundo de la directiva no ha participado seguramente por algún motivo, creo que está aquí influido más la Ministra queriendo obstaculizar después bueno yo he visto este año en Potosí, en Chutillos todos los folkloricos bailan solamente ha llegado a bailar, pero ni un aporte en folklore, ni un aporte en el tema de los chutillos.

Entonces como vamos a incentivar yo creo que tiene que trabajar hartito la Ministra en el área correspondiente, no solamente es ir a bailar y después olvidarse del folklore hay que apoyar yo considero que ya no entremos a discusión más lo contrario suficiente discusión, vayamos aprobando porque tenemos cosas que discutir todavía ayer hubo golpe en el Órgano Judicial, los autoridades se han auto prorrogado hay que evaluar ese tema es verdad no podemos permitir semejante vulneración de derechos a nuestra Constitución, en ese contexto yo digo vayamos aprobando y a la consideración correspondiente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Bueno, Presidente. Buenos días por su intermedio a todos los colegas senadoras y senadores y saludar a los hermanos de conjuntos folkloricos de Oruro, La Paz, ciudad del alto y otros departamentos, buenos días a todos y a todas.

Presidente, yo creo que somos bolivianos y en cada región tiene sus propias particularidades en tema cultura identidad y esa riqueza que se ha declarado en la UNESCO, la humanidad material intangible yo creo que es el orgullo boliviano, todos los bolivianos participamos en nuestro folklore la cultura y la entidad



como está establecida en nuestra Constitución Política del Estado, nadie está en contra de esta Declaración de nuestras danzas toda vez de que incluso queremos proteger promocionar y queremos que respete aquello porque obviamente como alguien decía de las colegas que se está enriqueciendo Perú, Chile y otros países como si fueran de ellos y eso nosotros es lo que no queremos, pero aclarar Presidente, yo creo que aquí no es una forma de entorpecer de ninguna manera más al contrario Presidente no quisiéramos que haya esa duplicidad de fechas y el descontento de los compañeros eso yo entendí esta mañana del compañero Jefe de Bancada, Sud Jefe de Bancada, donde decía que no hay esa fusión esa duplicidad de las fechas que de los compañeros que están aquí presentes de las diferentes federaciones, confederaciones que no haya ese problema, más al contrario queremos armonía queremos consenso que haya dialogo y obviamente que estas fechas que están señalando se mantenga.

Cuidado después mañana venga uno diga yo no estaba de acuerdo con aquello era esta fecha o este nombre viene de esta de esta historia y tengamos ese problema eso entendí en la explicación, entonces yo creo que si no hay ningún problema si no hay ninguna duplicidad de fechas ahí tal vez la Comisión la Senadora Gallo nos puede aclarar si no hay ninguna duplicidad de fechas ni nada, entonces al menos yo no tengo ningún inconveniente Presidente, para aprobar más al contrario queremos aprobar desde luego porque son nuestras danzas nuestra cultura y aquí todos debemos impulsar no solamente el Ministerio no solamente en la Asamblea es la responsabilidad de todos los bolivianos y bolivianas y apoyar a nuestras danzas, a nuestra cultura, a la identidad y bueno aquí los compañeros no se sientan solos nosotros vamos siempre impulsar la cultura y el folklore y promocionar más que todo al mundo entero las riquezas que tenemos en nuestro país.

En ese contexto Presidente, yo voy a pedir que se apruebe, pero previo con esas aclaraciones a la Comisión previo a las aclaraciones a la Senadora Gallo que nos pueda aclarar que los compañeros de las confederaciones, federaciones puedan estar contentos y no tengamos ese problema posterior porque lo que queremos nosotros siempre es mantener esa paz y armonía gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidente, ciertamente se me adelantó la Senadora Velasco en hacer algunas puntualizaciones el planteamiento que yo hice no era un planteamiento que se oponía la aprobación de los proyectos de Ley, el planteamiento que yo hice fue un planteamiento que pretendía evitar duplicidad de leyes duplicidad de fechas creo que la voluntad de aprobar pero además nosotros somos una de las expresiones más importantes para promover la cultura, el arte, folklore en fin y eso lo hemos expresado, yo quiero destacar la labor de la Senadora Gallo, que ha hecho un buen trabajo pero es importante que no haya contradicción de fechas que no hayan colisión de leyes eso es importante porque eso en lugar de solucionar nos causaría problemas y lo que menos queremos para los hermanos folkloristas que ahora nos visitan es precisamente que ellos a futuro tengan dificultad que tengan controversias internas porque nosotros estamos para evitarles aquellos no para generarles controversia solamente eso Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen. ^a Gallo: Gracias, Presidente.

Bueno, yo en primer lugar agradezco a cada uno de los colegas la inquietud sobre todo el querer que este tipo de proyectos de Ley no tengan complicaciones y es mi deber no solamente como la persona que ha dado la viabilidad de estos proyectos de Ley sino también como quien ha presidido la Comisión el sustentar estas dudas en primer lugar sobre la publicidad de las fechas colegas no hay ninguna duplicidad en ningún tipo de fecha es más lo que se ha querido y se ha propuesto también en las mesas técnicas con la amplitud de invitación a todos los sectores del folklore sin ningún miramiento político sectorial bajo ninguna circunstancia ha sucedido esto ha sido precisamente él subsanar estas inquietudes y de estas mesas ha salido la propuesta de los mismos detentores de la cultura para evitar cualquier tipo de complicación con las regiones que se sienten identificadas propias y demás con las diferentes danzas es tomar la fecha



declaratoria como Día Nacional, el día que han sido promulgadas como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado.

Es decir, lo único que se quiere es realzar el día que ha sido declarado como patrimonio y no así más bien evitar cualquier complicación que haya entre las diferentes regiones o sectores que puedan argumentar, es muy difícil entender a ustedes colegas el poder dar contento a todos los sectores cada uno de los sectores va a querer que el día que bailan ellos en su región sea el día de la declaración.

Se ha tomado en cuenta esta situación y se ha sustentado en estas mesas técnicas, se ha llegado a un acuerdo no solamente en la fecha tomando en cuenta este aspecto de la declaración como Patrimonio Cultural, asimismo y para que podamos avanzar también los otros proyectos de Ley está también planteado por ejemplo, el Proyecto de Ley de la Saya afro boliviana todos tienen el mismo contexto exceptuando esta danza esta expresión cultural ya que los del CONAFRO (Concejo Nacional Afroboliviano), que son los representantes que vienen desde los Yungas de esta asociación que es precursora de esta danza, se han puesto de acuerdo que tiene que ser el día de nacimiento de un héroe nacional ellos han determinado este día y no hay ningún otro sector que por lo menos hasta el momento que haya, recalco que ha sido todo un año el trabajo y lo hemos hecho público de forma constante para que se pueda socializar entender llamar la atención de los diferentes colegas y hagan llegar sus observaciones.

Hasta el momento no hay ninguna complicación con este tipo de fechas, recalco no hay ningún tipo de duplicidad más bien lo que con estas fechas lo que se quiere es reforzar el día que ha sido declarado como Patrimonio Cultural, se evitan los problemas con los diferentes sectores y más bien lo que se logra es que la beneficiada sea realmente nuestra patria nuestro país y que salgamos ganando los bolivianos, recordar también que el tiempo es nuestro peor enemigo colegas. Nosotros vamos a seguir dilatando y día que pasa es un día que el Perú avanza en su apropiación indebida el Perú y ahí también quiero hacer hincapié desde su ente Ejecutivo desde el Viceministro redacta una Resolución Viceministerial, para declarar como Día Nacional de nuestras danzas como las suyas.

Ellos desde el ente Ejecutivo ya han avanzado estos proyectos de Ley tomando en cuenta por ejemplo el que se está tratando ahora el de los Tobas es declarado como Patrimonio Cultural Nacional el 2014 colegas, otros están declarados desde el 2011 qué dice y ahí atiendo también la inquietud del Senador de Oruro Senador Gutiérrez dice y el argumenta que dentro de los articulados de estos proyectos de Ley que declaran patrimonio cultural, indica que el Ministerio de Culturas queda encargado del Registro catalogación y emisión del certificado patrimonio cultural del Estado Plurinacional de las danzas, asimismo indican por ejemplo que son atribuciones del Ministerio de Culturas promover políticas relacionadas al Proyecto patrimonio cultural boliviano en el marco de sus competencias establecer estrategias de regulación cumplimiento de las normas protección y conservación del patrimonio cultural boliviano.

Recuerdo nuevamente que las asociaciones se han acercado al ente Ejecutivo el año 2022 y mucho antes también notas de respaldo la tenemos en original, hasta el día de hoy no ha hecho absolutamente nada ni el Ministerio ni la Ministra desde que ha asumido el cargo no ha puesto los oficios correspondientes, otro punto que deseo recalcar ahí Presidente y colegas vamos a tocar el Presupuesto General del Estado, se ha incrementado el presupuesto a ciertos sectores entre ellos al Ministerio de Culturas, sin embargo la devolución que hace el Ministerio de Culturas es más de 50% solamente un 20% ha ejecutado de su presupuesto cuando ellos tenían la tuición de poder, no solamente determinar lo económico sino también de accionar de forma institucional para la defensa promoción y todo lo que enmarca las leyes y les faculta al Ministerio y no lo han hecho no han puesto ni un peso ni la voluntad.

Hasta cuándo vamos a esperar que tengan la voluntad no solamente de responder a las invitaciones de las mesas técnicas o de responder a las consultas que se le hacen, hemos mandado desde el inicio las consultas y los colegas senadores de la que han sido parte de la Comisión no me van a dejar mentir, no llegaban las consultas o las respuestas eso es el pan de cada día de esta sala no llega nunca las respuestas hasta cuando vamos a esperar, como vuelvo a decir día que pasa día que el Perú y Chile y otros países se apropian de nuestra cultura terminó diciendo Senador y espero que esto pueda servirles a cada uno de los colegas para



que se pueda avanzar no hay ninguna duplicidad se quiere fortalecer ya las leyes que están emitidas, se quiere terminar un día para conmemoración se quiere determinar el precedente para la lucha y la defensa internacional se quiere con esto promover ante la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad con eso fortalecer no solamente nuestra identidad cultural de los bolivianos, sino también porque no pensar en la promoción de la economía nacional e internacional a traer turistas Presidente, promover la economía naranja ya no el extractivismo y para terminar decirle a la Senadora Barrientos los de Urkupiña han estado presentes en la mesa técnica como muchas otras de las fraternidades y asociaciones respaldadas y oficiales de los diferentes sectores culturales que han dado su visto bueno y además han presentado sus notas para el respaldo y petición exigencia de estas aprobación de estos proyectos de Ley, han estado presente hemos mandado a los 9 departamentos a todas las asociaciones y han estado más del 80% presentes dentro de las mesas técnicas Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Santos.

Sen. Santos: Gracias, Presidente.

Yo simplemente hermano Presidente, bueno de ninguna manera nadie está desacuerdo más al contrario a mí me gusta bailar, necesitamos estar de acuerdo toda esta situación, sin embargo quiero un poco aclarar hermano Presidente, de que a veces es momento no de unos quedar bien y otros quedar mal, solamente voy a respaldar digamos al senador Rubén Gutiérrez no es porque el compañero no quiere digamos que este Proyecto vaya adelante, sin embargo creo que no hubo una información clara por las notas que ha llegado, digamos a nuestro Jefe de Bancada y Sud Jefe de Bancada donde realmente bueno en la próxima pedir que se pueda revisar bien esas notas que llegan y si son fundamentadas o no son fundamentadas, sin embargo pensábamos que esta nota no era fundamental porque realmente también hay una parte que está pidiendo de que realmente pueda ser socializada, que no estén vulnerando sus derechos de ellos también.

Entonces yo creo que solamente el Senador Gutiérrez ha salido a informar aquello, entonces yo quiero decir que por favor no era una intención mala Senadora, sin embargo, tal vez una no tan buena información que pueda decir dentro de la Bancada, nosotros mismo allí quiero yo poner en contexto y en la próxima podemos tener una buena información, gracias.

Sen. Presidente: Lo que debemos cuidar como Cámara de origen fundamentalmente es la duplicidad de fechas y leyes, por lo que explica la Senadora de Gallo, no hay duplicidad de fechas y evidentemente sí, porque en la anterior Ley solamente declara Patrimonio en este caso declara la fecha, es una Ley declarativa que en el fondo también obviamente defiende nuestras danzas entonces algo que las senadoras y senadores sean preguntado precisamente aquello se ha ido aclarando por lo que veo hay una larga lista todavía, no sé si es necesario seguir entrando en discusión senadoras y senadores yo quisiera de repente entrar a votación existe mayoría continuar con la aprobación de los proyectos de Ley de lo contrario poner a consideración la solicitud de los senadores, no sé si entramos directo ahorita votación.

No habiendo más observaciones, las senadoras y senadores, que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:



ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LOS TOBAS”, el 21 de marzo de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 1 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Huarachi.

Sen. Huarachi: Presidente y colegas.

No es generar debates más bien es enriquecer y para eso estamos, es ponerse la casaca de la selección folklórica en este caso, sin embargo hay que establecer un aspecto muy importante de saber escucharse y no el de poder imponerse esto no es imposición no nos sentimos excluidos y tampoco el Senador Gutiérrez ha querido obstaculizar esta Ley, si no lo que se quiere es más al contrario darle fortalecimiento cultural fundamental que no sea una Ley o una declaración solamente por sí, porque lo dejamos allí está en papeles y posteriormente nadie hace nada.

Recuerden tenemos una Ley, tenemos varias leyes culturales pero sin embargo al igual que tenemos varias leyes culturales no son puestas en aplicación por eso es importante escucharnos y el Senador Torrez lo ha dicho con bastante claridad era una solicitud que también sea contemplada y en verdad yo les pregunto esto si nosotros tenemos ¿un 1 de mayo, habrá otro 1 de mayo en 3 de mayo?, eso hay que tener cuidado Presidente, por cuestión de aclaración más al contrario ponderar el trabajo y el esfuerzo de la Senadora, con seguridad todos los conjuntos folklóricos las danzas que son nuestras tenemos que defenderlo de aquí en adelante obviamente que no tiene que ver discusión y debate.

De la misma manera, cualquier aspecto que sea del Estado en este caso del Presupuesto General del Estado, tiene que ser defendido bajo esa misma justificación argumento porque lo cultural no está desvinculado con lo social y económico, gracias.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Artículo 1 en su estación en detalle, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada el Artículo 1 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “LOS TOBAS” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 2 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Presidente, gracias. Tiene que dar la palabra a todos cuando piden, bueno primero saludar a todos los representantes que tenemos hoy de los conjuntos folklóricos, felicitar el trabajo de la Senadora Gallo, ya hemos votado y ya se ha aprobado, pero simplemente quiero dejar algo bien claro colegas.

Nosotros constantemente nos estamos quejando del trabajo prácticamente saboteado que tenemos dentro de la Cámara de Senadores por el Ejecutivo, constantemente nosotros estamos aprobando leyes que son enviadas por el Ejecutivo y nuestras leyes que son propuestas, lamentablemente no avanzan este proyecto de Ley ha sido totalmente aclarado que no hay fecha que sé hayan duplicadas en este caso colegas allá afuera nos están robando nuestra cultura si tenemos que hacer 10 leyes pues las hacemos con uñas y dientes, nuestro compromiso cómo puede ser que internamente nosotros estemos debatiendo cuando allá afuera están preocupados precisamente en hacer todas las leyes habidas y para poder adueñarse de nuestras raíces y nosotros aquí internamente como bolivianos estemos debatiendo cosas como esta no tiene sentido, ustedes son conscientes que no han dado muestras para nada de un buen trabajo, la Ministra de Cultura y el Ejecutivo Constantemente aun siendo ustedes de la línea de Gobierno muchas veces se quejan del trabajo que tienen los ministros.

Entonces si el Ministerio no lo ha hecho pues bueno para eso estamos nosotros colegas estamos mal vistos allá afuera por nuestros votantes nuestra gente porque constantemente dice que están haciendo nuestros legisladores y aquí adentro nos estamos saboteando internamente que no suceda cuando decimos que existe un trabajo y que debemos respetar el trabajo de las comisiones, no seamos doble moral que no sea para unas cuantas cosas el respetar el trabajo de la Comisión, la Comisión ha estado trabajando ya más de un año si se ha llamado a todo y no han tenido en su momento la muestra no quiere decir que ahí acaba, no han tenido la voluntad pero pueden tener la voluntad todavía porque esto no acaba aquí los tiempos están en contra, porque sabemos que todavía esto tiene que pasar a Cámara baja y en este caso hay tiempo.

Yo estoy segura que la Senadora Gallo lo va a seguir haciendo seguimiento a su Proyecto de Ley en las siguientes instancias y va a tener una vez más la oportunidad de quienes no participaron poder participar y poder explicarle, entonces no nos tiremos un disparo al pie de nosotros mismos solamente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.ª Rek: Gracias Presidente.

Simplemente no quiero dejar pasar la oportunidad de respaldar esta iniciativa de la Senadora Gallo, yo conozco su trabajo la he visto haciendo gestiones culturales en muchísimos departamentos de nuestro país, creo que hay una preocupación realmente lo hable en este sentido porque muchas veces dejamos de lado todo lo que por otras urgencias esto que es tan importante como es precautelar nuestro patrimonio cultural danza folklore.

Esta iniciativa pues tiene que ser premiada y respaldada aprovechando la oportunidad para decir justamente unirme adherirme a esa moción de que el Ejecutivo no debe interferir, en esas cosas debe coadyuvar debe coordinar pero no mostrar, o sea no estamos en contra de una coordinación pero no mostrar esa posición que yo la tomo como hasta de superioridad de que las cosas tienen que salir del Ejecutivo que las que salen del legislativo debe estar sustentado, que si no es así no hay la voluntad y se busca una interferencia, en ningún momento el Legislativo interfiere las gestiones del Ejecutivo tratamos en lo posible lo que está mal lógicamente lo criticamos y lo observamos ese es el trabajo de coordinación pero sobre todo creo que esta Ley que es tan importante que las han trabajado con tanto tiempo responsabilidad que nos ha demostrado la Senadora Gallo que tiene todas las cosas resueltas que no hay ningún incompatibilidad debe ser reafirmada y darle ese mensaje al Ejecutivo en lo posterior que no tratemos de hacer este tipo de interferencias eso sería y bueno me agrada muchísimo que la fraternidad tengan esta Ley declarativa, tengan el respaldo y que se sientan apoyados por sus senadores por la Cámara de Senadores, gracias.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Artículo 2 en su estación detalle, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 2 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 3, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinaran con las organizaciones involucradas con la danza “LOS TOBAS” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 3 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al Artículo 4, para su consideración en su estación de detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “LOS TOBAS”, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

Sen. Presidente: Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 4 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 5, para su consideración en su estación de detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza “LOS TOBAS” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Sen. Presidente: Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 5 en su estación en detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen. Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen. ^a Gallo: Gracias.

Presidente, momento de agradecer a toda la Sala por supuesto saludar a los verdaderos proyectistas que son las asociaciones folklore, quiero solicitar la Reconsideración del Proyecto de Ley que declara día nacional de la danza de los Tobas.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más Senadores.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Proyecto de Ley del Día Nacional de la Danza "Los Tobas", sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 051/2023-2024 C.S., Día Nacional de la Danza "La Diablada". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME PL N° 015 C.N.P.I.O.C.I.
PL N° 103/2022-2023 C.S.
24° SESIÓN DE COMISIÓN**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINO E INTERCULTURALIDAD**

INFORMA:



ASUNTO: **PL 103/2022-2023 C.S.** “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA” EL 11 DE JULIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.

NUEVA NOMINACION: DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA”

FECHA: La Paz, 19 de octubre de 2023

1. ANTECEDENTES.

En fecha 23 de febrero del año 2023, fue remitida, al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Ley “**QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA” EL 11 DE JULIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**”, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, mismo que fue signado con la numeración **PL 103/2022-2023 C.S.**

La Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad para el periodo legislativo 2022-2023 se conformó con los senadores: Nely Veronica Gallo como Presidente, el senador Miguel Perez Sandoval como secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y la senadora Trinidad Rocha Robles como Secretaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

En fecha 01 de marzo de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, para su respectivo análisis e informe.

En fecha 10 de marzo del de 2023, en cumplimiento de los artículos 2, 46, 47, 52, 57 134 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Presidente de la Comisión mediante nota Comisión: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 257/2022-2023 remite al Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos el proyecto de Ley para su respectivo tratamiento e informe correspondiente.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 065/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita en consulta al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 066/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita el Proyecto de Ley en consulta al Órgano Ejecutivo para que emita el criterio técnico y jurídico a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación.

En fecha 29 de mayo de 2023, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL, mediante CITE-CONFOBOL-N°. 148/2023 solicitando audiencia con la Comisión, misma que se da en la Décima Cuarta sesión Ordinaria de la Comisión el día 14 de junio de 2023.

En fecha 31 de mayo de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0221/2023 de fecha 25 de mayo de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0034-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota CADGA/UAL N° 0060/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de



Educación. Como así también se adjunta cite GM-DGAJ-UAJ-Cs-1193/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores.

Mismos que son puestos a conocimiento del Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a través de nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 444/2022-2023 de 5 de junio de 2023 por parte de la Presidencia de la Comisión.

Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2023.

En fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 169/2022-2023 y según lo expresado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión remite el Proyecto de Ley en el estado en el que se encuentra a la fecha.

En fecha 29 de junio de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 510/2022-2023, los 3 miembros de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad convocan a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización a una reunión de urgencia para tratar los 9 proyectos de Ley, relacionados a su declaración del día de la danza y/o expresión artística cultural viva (PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.), convocatoria que se le hace de manera personal para que esa autoridad junto a sus técnicos asistan presencialmente y sustenten técnicamente la inviabilidad e improcedencia emitidos en sus informes con relación a estos 9 proyectos.

En fecha 05 de julio de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0267/2023 de fecha 30 de junio de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0050-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota DESP.MCDyD-NE-N° 0269/23 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley de la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

En fecha 19 de julio de 2023 mediante nota DESP.MCDyD-NE-N° 0441/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización da respuesta a la nota de los senadores miembros de la Comisión que los técnicos designados asistirán a la reunión convocada- Mesa Técnica el 26 de julio del presente año a horas 15:30, dando a conocer que la Ministra no asistiría pese a la convocatoria de la Comisión.

En fecha 21 de julio de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 530/2022-2023, dirigida a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización; la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco reitera a nombre de todos los miembros de la Comisión que sea la Ministra de manera personal que esté en la mesa de trabajo, donde se pretende dilucidar el futuro de estos nueve proyectos de ley.

En fecha 30 de agosto de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota CITE-CONFOBOL-OF- N° 242/2023 dirigida al Lic. Andrónico Rodríguez Presidente de la Cámara de Senadores adjuntando copia de un MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

Copia Legalizada del Acta de la Décima Cuarta Sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, llevada a cabo el 14 de junio de 2023.

En fecha 5 de septiembre de 2023 mediante notas de Comisión, se realizó INVITACION A MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL



106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. a diferentes instituciones representativas del folklore nacional tales como: Prof. Mateo Callizaya Ticona PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA “CONFOBOL”; Prof. Armando Lopez VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA “CONFOBOL”; Angel Valerio Perlacios Chura FISCAL GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA “CONFOBOL”; Dra. Wilma Balboa Yupanqui PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DEL FOLKLORE DE LA PAZ FE.DE.FO.; Pdsta. Lic. Freddy San Miguel Arenas PRESIDENTE DE ASOCIACIONES Y CONJUNTOS FOLKLORICOS DANZA UNCIA; Bernabé Torrejon Hidalgo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS 16 DE JULIO; Galo Carrillo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “GRAN PODER”; Lic. Juan Carlos Blanco Balboa PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “VIRGEN DEL CARMEN”; Lic. René Valdez Vallejos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS DE URKUPIÑA; Gualberto Mamani Condori PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE ENTRADA FOLCLORICA DE INTEGRACION BOLIVIA ADEFIB-TARIJA; Aida Peredo Romero de Acosta PRESIDENTA ASOCIACIÓN Y COMITÉ DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS “VIRGEN DE GUADALUPE”; Dr. Lyndon Santiago Cruz Llanos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS Y AUTOCTONAS DE POTOSI; Cesar Mollo Mamani PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLCLORICOS CIUDAD INDUSTRIAL DE VIACHA; Reynerio Manuel Gemio Alarico PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLCLORICAS AFRAF. COPACABANA; Profesora Carmen Chacón Gutierrez PRESIDENTA DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE LLALLAGUA; Alejandro Zapata GESTOR CULTURAL DE BOLIVIA; Juan Manzaneda COMUNICADOR EXPERTO EN FOLKLORE; Napoleón Gómez Silva PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN BOLIVIANA DE DEFENSA Y DIFUSION DEL FOLCLORE “OBDEFO”; Paz Vicente Estrada Pacheco MIEMBRO CREADOR DE LA DANZA “LOS CAPORALES”; Angel Arancibia Murillo PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE ORURO; Ciriaco Rodriguez Vasquez H. ALCALDE MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA – BENI; Mercedes Urquidi Paez GESTORA CULTURAL; Lic. Evelin Loreda Sanabria PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “VIRGEN DE GUADALUPE” – SUCRE; Carlos Ramirez Suñiga Zaconeta ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE HUANUNI; Carmen Angola Campos EJECUTIVA CONCEJO NACIONAL DEL PUEBLO AFROBOLIVIANO. Como así también se hizo llegar la invitación a la Lic. Sabina Orellana Cruz MINISTRA DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN, Sen. Trinidad Rocha Robles SECRETARIA DEL COMITÉ DE CULTURAS, INTERCULTURALIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL, Sen. Miguel Perez Sandoval SECRETARIO DEL COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINOS, Dr. Rolando Vallejos SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES. Dando a conocer mediante un Comunicado de fecha 11 de septiembre que el lugar de realización por imponderables suscitados en el Nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el evento cambia de lugar (Salón Andrés Ibañez, segundo piso del antiguo edificio de la Asamblea) manteniéndose el día y la hora.

En fecha 12 de septiembre se lleva a cabo la MESA TÉCNICA- ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. habiéndose labrado un Acta que se respalda con la planilla de asistentes adjunta a la misma.

Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF de apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley, presentada en la Comisión en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota del Concejo Nacional Afroboliviano de respuesta a invitación a Mesa Técnica que respalda el Proyecto de Ley 104/2022-2023 C.S., presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.



Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos “Señor de la Exaltación” presentada en la Comisión el 13 de septiembre de 2023.

Pronunciamiento a la opinión pública de UNCIA “CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ” presentada en la Comisión el 14 de septiembre de 2023.

En fecha 12 de septiembre de 2023 (el mismo día de realización de la Mesa Técnica) mediante nota DESP.MCDyD-NE-N° 0664/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Responde a la nota de invitación a la Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara Día Nacional de la Danza y expresión artística cultural de los 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.; indicando que habiendo revisado la documentación adjunta, se establece que la referida convocatoria no cumple con las previsiones establecidas en el inc. n) del Artículo 39 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores (dicho artículo dispone: *Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara: n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos*).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 682/2022-2023, dirigida al Lic. Luis Alberto Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco junto a la Senadora Maria Vania Rocha Muñoz Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores SOLICITAN CAMBIO DE ACTITUD ANTE DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 683/2022-2023, dirigida a Gustavo Torrico Landa Viceministro de Coordinación del Ministerio de la Presidencia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco PONE EN CONOCIMIENTO NOTA REMITIDA AL PRESIDENTE DEL ESTADO SOBRE ACCIONAR DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (MESAS TÉCNICAS 9 PROYECTOS).

En fecha 25 de septiembre de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0414/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite CITE-CONFOBOL-OF- N° 241/2023 dirigida al Lic. David Choquehuanca Céspedes Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional adjuntando a la vez el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

En fecha 26 de septiembre de 2023 la CONFOBOL Confederación Nacional del Folklore de Bolivia hace llegar copias simples del Acta de Posesión del Directorio Ejecutivo de fecha 10 de agosto de 2018, respuesta del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización con referencia a la propuesta de los 9 proyectos de ley y demás que reconocen al Sr. Mateo Callizaya Ticona como Presidente de la CONFOBOL.

En fecha 22 de septiembre de 2023 La Asociación de Conjuntos Folklóricos Llallagua presenta Voto Resolutivo.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

- **Artículo 99. Parágrafo I.** *Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción;* **Parágrafo II.** *Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización,*



enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley y;
Parágrafo III. Que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

- **Artículo 100.- I.** Es Patrimonio de las Naciones y Pueblos indígena Originarios Campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías. Inc. II El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de las propiedades tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado”.
- **Artículo 108. Núm. 14.** Establece que, dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentra el de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.
- **El Artículo 158. Parágrafo I.** Dispone que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley; **Núm. 3.** Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.
- **Artículo 298. Parágrafo II.** Señala como una competencia exclusiva del nivel central del Estado es: **Inc. 25.** Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado **Inc. 37.** Políticas generales de turismo.
- **Artículo 300. Parágrafo I.** Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción: **Inc. 19.** Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental **Inc. 20.** Políticas de turismo departamental.
- **Artículo 302. Parágrafo I.** Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción: **Inc. 16.** Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal **Inc. 17.** Políticas de turismo local.
- **Artículo 337. Parágrafo I.** Señala que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente y; **Parágrafo II.** Señala que el Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.

2.2 LEY N° 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

- **Artículo 2.** La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, **promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales**, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.
- **Artículo 4. (DEFINICIONES).** Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por:
Bienes Culturales. Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural.
Patrimonio Cultural Boliviano. Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y



las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Patrimonio Cultural Inmaterial. Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se trasmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes.

- **Artículo 5.** Señala que el patrimonio cultural boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a **los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente.** Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia”.
- **Artículo 6.** Establece la clasificación del Patrimonio Cultural Boliviano, en: Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.

➤ **Artículo 7. (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).**

I. Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, **comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad.**

II. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos:

1. Se transmite de generación en generación.
2. Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.
3. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

III. Se manifiesta en los siguientes ámbitos:

4. **Artes escénicas y del espectáculo.**
5. Usos y prácticas sociales, rituales y **actos festivos.**
6. **Actos y creencias religiosas.**
7. **Música y danza.**

- **Artículo 24. Parágrafo I.** Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bólvarez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente.

- **Artículo 34.** I. Señala que los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afroboliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. III. La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.

- **Artículo 35.** Señala que I. el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material II. Los vestigios y contextos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos no requieren declaratoria expresa para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Boliviano III. La declaratoria de Patrimonio



Cultural Boliviano, procederá conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

- **Artículo 37. (POSTULACIONES ANTE LA UNESCO).** *Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura.*

2.3 LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBAÑEZ”.

- **Artículo 86. Parágrafo I.** *Señala que de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:*
 - 1.** *Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural;*
 - 2.** *Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional;*
 - 3.** *Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección Estatal;*
 - 4.** *Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental;*
 - 5.** *Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural;*
 - 6.** *Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado.*
- **Artículo 95. Parágrafo I.** *De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:*
 - 1.** *Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo;*
 - 2.** *Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas;*

2.4 LEY N° 292, DE 25 DE SEPTIEMBRE 2012 - LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA”

- **Artículo 1.** *Por la que se establece las políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado.*
- **Artículo 3.** *Establece que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos:*
 - a) *Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales;*
- **Artículo 4. Parágrafo I.** *La importancia estratégica del turismo radica en: a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.*



2.5 DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009 Y; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL ACTUAL D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 115. Establece las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran:

- a) Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país;
- b) Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación;
- c) Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales;
- f) Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional;
- j) Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo social, económico local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;
- m) Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas;
- s) Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

2.6. D.S.4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

ARTICULO 105.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA (O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

- m) Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.
- n) Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.

2.7. LEY N° 149 DE 11 DE JULIO DE 2011

Artículo 1. Declárase Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza “La Diablada”.

Artículo 2. El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza “La Diablada”.

2.8. LEY N° 512 LEY DE 21 DE MARZO DE 2014.

ARTÍCULO 1. Declárase el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”.

ARTÍCULO 2. La celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.

ARTÍCULO 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas y Turismo y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la Danza La Morenada, quedan encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.



2.9. LEY N° 249, 15 de junio de 2012

Artículo 1°. - Se reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones.

Artículo 2°. - El Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

Artículo 3°. - El Ministerio de Culturas deberá formular y ejecutar políticas de fomento, protección y difusión del PUJLLAY y AYARICHI, así como la riqueza cultural, religiosa histórica y documental, salvaguardando el registro de la propiedad intelectual y promoviendo su custodia y conservación.

2.10. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

- **Artículo 1.** Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado.
-
- **Artículo 4.** Parágrafo I. sostiene que son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.
-
- **Artículo 123.** Determina en atención a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por: Inc. a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.
-
- **Artículo 124.** Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.
-
- **Artículo 128.** (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.
-
- **Artículo 130.** (Informe de Comisión). Parágrafo I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.
-

Parágrafo III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

Parágrafo IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

- **Artículo 131.** (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:

a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.

b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal.



CUMBRE NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

Llevada a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2022 en la ciudad de La Paz y se realizó con el propósito de sentar las bases para elaborar políticas de defensa y la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial del país, inscrito en la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO).

Los mandatos de la cumbre establecen los lineamientos y tareas específicas para la promoción, protección y revalorización del patrimonio cultural boliviano y se constituyen en propuestas base para las Políticas Culturales. Se aprobó una declaración de 17 puntos, entre ellas están:

- Que el Ministerio de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización, con la participación de la población elaborarán e implementarán una Política Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano.
- Que el Estado y todos los niveles de gobierno fortalecerán la institucionalidad y gobernanza responsable del Patrimonio Cultural.
- En tanto, las Entidades Territoriales Autónomas deberán incorporar en sus planes de desarrollo territorial estrategias y recursos destinados a la conservación, investigación y promoción de su Patrimonio Cultural en sus jurisdicciones.

3. INFORMES DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA

3.1. INFORME DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-DGAJ-UAJ-Cs-1193/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores, adjuntando los siguientes informes:

3.1.1 INFORME VGIC-DGAC-UPC-In16/2023 H.R..18392.23 de 14 de abril de 2023 elaborado por Edgar Suño Apaza Funcionario de la Unidad de Política Consular; quien realiza un análisis técnico e indica que, entre los lineamientos de la Política Exterior Consular, se encuentra el de la política de promoción del vínculo cultural nacional... la diplomacia cultural es implementada por las Embajadas, quienes son las llamadas por ley a impulsar y perfeccionar el desarrollo de los vínculos culturales. Concluyendo que de acuerdo a las competencias establecidas en el inciso f) del artículo 107 (del Decreto Supremo N° 4857) sobre atribuciones del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas...."Implementar planes, programas y proyectos de difusión, promoción e intercambio cultural y artístico dentro y fuera del país"... el artículo 4 de la propuesta de ley presentada debe ser modificado, ya que la promoción y difusión está a cargo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, labor en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede coadyuvar a través de sus representaciones diplomáticas pero no estar a cargo.

3.1.2 INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 233/2023 H.R.18392.23 de 24 de abril de 2023 elaborado por Carlos Scharlie Perez Chura Abogado de la Unidad de Análisis Jurídico; quien realiza un análisis jurídico realizando consideraciones sobre el marco competencial del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano y sobre el anteproyecto de Ley 103/2022-2023 C.S. que sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: *El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "LA DIABLA" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.* Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: *"Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento".* Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve



periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.

El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: *Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de “LA DIABLADA” ante la UNESCO.* Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: *“Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura”.*

Concluyendo que el PL presenta aspectos que deben ser considerados por la Cámara de Senadores.

3.2. INFORME DEL MINISTERIO DE EDUCACION

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-CA/DGAJ-UAJ- N° 0060/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación, adjuntando los siguientes informes:

3.2.1 INFORME IN/VESFP/DGESTTLA/EFA N° 0034/2023 de 14 de abril de 2023 elaborado por Emilio Flores Condori Técnico en Seguimiento de Centros de Capacitación Artística dependiente de la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística; quien realiza un análisis e indique que: ***“...cuenta con todo el respaldo normativo para poder festejar, celebrar una vez al año el día nacional de la Danza “La Diablada”.***

Concluyendo 1.- Siendo que la danza de la diablada tiene una trayectoria histórica importante en nuestro estado Plurinacional de Bolivia y haber sido reconocida nacional e internacionalmente, cuenta con todo el respaldo normativo mismos que son el D.S. N° 23966 de 23 de febrero de 1995, la Ley N° 149 de 11 de julio de 2011 y la Ley 530 de 23 de mayo de 2014.

2.- Desde el Ministerio de Educación continuaremos trabajando en la enseñanza y aprendizaje, como practica educativa en los estudiantes de primaria y secundaria sobre la danza de la diablada. De la misma manera la escuela Boliviana Intercultural de Música EBIM continuará fortaleciendo a través de la formación, con mayor compromiso para la protección, conservación, restauración, difusión, defensa y salvaguardo del Patrimonio Cultural Boliviano.

3.- En conclusión, el PL 103/2022-2023 C.S es inviable, por contar con normativa ya vigente en la materia y no especificar el financiamiento presupuestario para la implementación de dicho proyecto de ley.

3.2.2 INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0351/2023 de 26 de abril de 2023 elaborado por Paola Cecilia Rodrigo Vargas Profesional en Desarrollo Normativo dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; quien realiza un análisis jurídico-legal realizando las siguientes observaciones:

a) El Artículo 1 del proyecto señala “Se declara el día nacional de la danza LA DIABLADA wl 11 de julio de cada año.... Y el Artículo 2 señala ...La celebración del día nacional de la danza LA DIABLADA se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día **“NACIONAL”** sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso



integrador del país, por lo cual **no es correcto declarar día “Nacional” en un Estado “Plurinacional”** (Las negrillas son nuestras).

b) Por otro lado la justificación planteada es el “reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”, hecho que ya se encuentra determinado en la Ley N° 149 de 11 de julio de 2011 y la Ley N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano, que establecen acciones a cargo del Ministerio de Culturas como son el registro, catalogación, y emisión del Certificado Patrimonial Cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia de la danza LA DIABLADA, de modo que se considera que la Ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.

c) La exposición de motivos del PROYECTO DE LEY N° 103/2022-2023 C.S. manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan que sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación **no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales.** (Las negrillas son nuestras).

d) Toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados, se considera que existe inobservancia a lo dispuesto por el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que determina que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, **referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnostico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales** y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).

Concluyendo que el PL 103/2022-2023 C.S es jurídicamente improcedente en su actual redacción.

3.3 INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

En fecha 05 de julio de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota de la Ministra Sabina Orellana Cruz DESP.MCDyD-NE-N° 0269/23 de 17 de mayo de 2023 adjuntando los siguientes informes:

3.3.1 INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0050/2023 E-MCDyD/2023-01802 de 3 de mayo de 2023 elaborado por Maria Renee Quezada Ordoñez Profesional en Expresiones Orales dependiente del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas quien realiza un análisis técnico y observa los siguientes criterios:

a) No adjunta acta de consentimiento para la propuesta de declaratoria, el cual debería estar plasmado en acta de consentimiento de los portadores de la manifestación, en este caso de las diferentes agrupaciones folklóricas, Asociaciones y Organizaciones que forman parte del Patrimonio que representan la danza de La Diablada. Esta observación se la realiza en el marco de:

* La Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003; en el cual, se tiene en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos nacionales de los derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre las comunidades, grupos e individuos y de



desarrollo sostenible, **no dejando de lado el consenso con los portadores del PCI.** (Las negrillas son nuestras).

* Por otra parte la Ley 530, la cual tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.

Concluyendo que el PL 103/2022-2023 C.S es inviable. Por tanto, se sugiere que el proyectista pueda elaborar un proyecto de ley, en función al consentimiento de los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Así mismo se recomienda realizar la coordinación y análisis conjuntamente con los portadores o representante de las fraternidades para la postulación a este nivel, e impulsar a la elaboración del plan de salvaguardia donde se plantee la fecha, mes de cada año como día de la manifestación o en su defecto realizar las gestiones necesarias para la modificación de la Ley N° 149 del 11 de julio de 2011, que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, para que se pueda incorporar un acápite donde mencione el día específico de la danza como plantea en el proyecto de ley 103/2022-2023 C.S.

3.3.1 INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0103/2023 E-MCDyD/2023-01802 de 08 de mayo de 2023 elaborado por Álvaro Franz Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien realiza un análisis jurídico:

a) Dentro la exposición de motivos del referido Proyecto de Ley N° 103, refiere como antecedente que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario “Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano” determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DIA NACIONAL de la danza”. Conforme a lo revisado, dicho motivo no constituye fundamento que justifique la promulgación de una fecha 15 de junio de cada año como reconocimiento.

b) Se debe tomar en cuenta que conforme las Técnicas Normativas aprobadas mediante Decreto Supremo N° 25350, todo Proyecto de Norma debe contar con requisitos y formalidades establecidas como lo son,; reglas de modificaciones a normas, de igual manera el Proyecto de Ley contiene artículos que son innecesarios como el señalamiento de Celebración, Políticas Públicas, Promoción y Difusión, siendo que las mismas son inherentes a las políticas públicas culturales contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 530 que establecen y determinan las acciones que deben tomar para el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia cultural, siendo que los diferentes niveles de Gobierno como son los Gobierno Autónomos y la sociedad en su conjunto las responsables de su preservación, difusión, conservación, y defensa de determinada expresión cultural declarada como patrimonio.

c) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de reformar como en el presente caso la Ley N° 149, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el Proyecto de Ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza La Diablada como lo observa el Informe INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0050/2023 cuando señala que no adjunta el acta de consentimiento de los portadores de la manifestación como lo son diferentes agrupaciones folklóricas, Asociaciones y Organizaciones, las cuales hubieran consentido en el Proyecto de Ley a ser modificado.

Concluyendo que el PL 103/2022-2023 C.S es INVIABLE, por existir observaciones técnicas como legales, por lo que el proyectista deberá subsanar dichas observaciones para el fin pretendido.



4. ACTA DE MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONCENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL

PL 103/2022-2023 C.S. “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA” EL 11 DE JULIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.

Llevada a cabo el día 12 de septiembre de 2023 a convocatoria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad Presidida por la Sra. Presidente Senadora Nely Veronica Gallo Soruco y el asesoramiento técnico de la Lic. Jenny Roxana Aratia Fernández de Rivas Secretaria Técnica de la Comisión, para analizar el Proyecto de Ley N° 103/2022-2023 C.S. habiendo convocado mediante nota formal a las autoridades y técnicos del Comité de Culturas, Interculturalidad, y Patrimonio Cultural, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Secretaria General (Unidad de Análisis Legislativo) de la Cámara de Senadores, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y representantes del folklore de Bolivia (Confederación Nacional del Folckore, Federación Departamental del Folklore de La Paz, Asociación de Conjuntos Folklóricos Danza Uncía, Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio, Asociación de Conjuntos Folklóricos “Gran Poder”, Asociación de Conjuntos Folklóricos “Virgen del Carmen”, Asociación de Fraternidades Folklóricas de Urkupiña, Asociación de Entrada Folklórica de Integración Bolivia ADEFIB-Tarija; Asociación y Comité de Fraternidades Folklóricas “Virgen de Guadalupe”, Asociación de Fraternidades Folklóricas y Autóctonas de Potosí; Asociación de Conjuntos Folklóricos Ciudad Industrial de Viacha; Asociación de Fraternidades Folklóricas AFRAF- Copacabana; Presidenta de Conjuntos Folklóricos de Llalagua; Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folckore “OBDEFO”; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Huanuni; Concejo Nacional del Pueblo Afroboliviano, Unidad de Cultura, Patrimonio y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta – Beni; Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco - Miembro creador de la Danza “Los Caporales”, Gestores Culturales, prensa y otros. Encontrándose presentes todos los firmantes del Acta y las planillas de asistencia generadas.

Se realizaron apreciaciones previas descritas en el Acta del PL 101/2022-2023 C.S.

CONSIDERACIONES PREVIAS

- 1). El **11 de julio de 2011**, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 149 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza “La Diablada”.
- 2). Ley N° 512 de **24 de marzo de 2014** firmada por el ex Presidente Evo Morales Ayma que declara el 7 de septiembre de cada año “Día Nacional de la Danza la Morenada, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach'a Flores”.
- 3). El **15 de junio de 2012**, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 249 que reconoce y declara el Pujllay y Ayarichi, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. El artículo 2° indica que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el Pujllay y el Ayarichi como patrimonio oral, cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.
- 4). La proclamación del Carnaval de Oruro como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue el **18 de mayo de 2001**.



5). En **noviembre de 2014**, la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno Perú, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

6). La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder en la ciudad de La Paz el día de la Santísima Trinidad Bolivia fue inscrito en **2019** en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

7). El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro ha desarrollado la Ley Departamental N° 016 de 8 de octubre de 2012, por el cual se Declara Patrimonio Cultural, Histórico, Material e Inmaterial del Departamento de Oruro a las danzas de La Diablada y Morenada.

DESARROLLO DEL EVENTO

1. En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folclore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del **DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA”** contenidas en el Proyecto de Ley N° 103/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Veronica Gallo Soruco; como **actores y portadores** de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folcloristas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folcloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos.

2). Se acordó entre los presentes que se invitará a otros actores, instituciones y organizaciones del folclore de representatividad nacional que no pudieron asistir, para una futura mesa técnica que trate el Proyecto de Ley. Debiendo proseguir con este trabajo técnico los presentes.

3). Se mencionó que se la Senadora haga las gestiones de acudir a la OMPI para la defensa de la propiedad intelectual de las danzas representativas del Folclore boliviano.

4). Las fechas determinadas en los proyectos de ley para el día nacional de la danza y/o expresiones artísticas culturales vivas, están totalmente abiertas al debate y discusión.

5). Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas.

6). En el marco de la Constitución Política del Estado (Art. 108 numeral 14) exhortamos al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores y a todas las autoridades nacionales involucradas, cumplir sus obligaciones, legales, con respecto a la salvaguardia de todos nuestros patrimonios culturales inmateriales, como un deber patriótico.

7). En consenso se decide plantear las siguientes enmiendas y/o modificaciones al texto original del proyecto de ley:

8).

QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA” EL 11 DE JULIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	OBSERVACIONES
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza “LA DIABLADA”, el 11 de julio de cada año en reconocimiento a la fecha en	



que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.	
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza “ LA DIABLADA ” se desarrollará en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	Aumentar Salvaguardia
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza “ LA DIABLADA ” quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	Aumentar Ministerio de Educación
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza “ LA DIABLADA ” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y danza “ LA DIABLADA ”, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.	
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). - Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de “ LA DIABLADA ” ante la UNESCO.	

5. DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY Y ANEXOS

Cumple lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Además, introduce convicción al indicar que:

- La Diablada es una danza de origen boliviano que se desarrolló mayormente en el carnaval de Oruro, de donde remontan sus primeros orígenes.
- Esta danza es una fusión entre la cosmovisión andina denominado “lo pagano” y la filosofía cristiana religiosa, impuesta por los españoles en la época de la conquista.
- La coreografía muestra una lucha entre el bien y el mal y la posterior derrota de los 7 pecados capitales.
- Su historia tiene mucho que ver con el descubrimiento de la ahora patrona de los orureños, la Virgen de la Candelaria (del Socavón) en la habitación de un famoso ladrón conocido como el Nina-Nina o Chiru-Chiru, esta sería la representación del catolicismo y la promesa de la redención de los pecados sin embargo, en los pobladores originarios de la tierra de los “Urus”, estaba arraigada la creencia en el “Tío de la mina”, patrón y señor de las minas del mundo subterráneo, cuyas entrañas escondían un sin número de riquezas.

- La escritora Julia Elena Fortún en su libro “La Danza de los Diablos” (año 1961), llega a la conclusión de que “en el aspecto temático del mito, se nota la hibridación de conceptos teológicos católicos con la teogonía prehispánica”.

- Los Personajes de la danza son: **Arcángel Miguel.**- Personaje principal de la diablada, encargado de conducir, como guía central, a los diablos en su lucha tenaz entre el bien y el mal, líder de las huestes celestiales y auténtico triunfador en su batalla por desterrar la soberbia, maldad, lujuria, gula y otros pecados capitales y, aplacar la rebelión de los diablos, en una acción solitaria contra sus fuerzas malignas; lleva un casco metálico, cabellera larga, blusón, faldellín con dos alas en la espalda, va munido de espada, escudo y yelmo. Sus colores preponderantes son el blanco, el azul y el celeste, el yelmo es dorado y también el mango de la espada. Llevan medias blancas botas en blanco y rojo, guantes blancos. **Lucifer.** - Figura



central de la diablada considerado el señor de la perversidad, que goza de poderes especiales. Se distingue del diablo porque lleva una capa lujosamente bordada con hilos multicolores y adornada con piedras preciosas, utiliza una pechera y pollerín, además de la careta negra con sapos y lagartos y otros animales de la brujería nativa, con una corona que expresa que es el Rey de la diablada. Se lo conoce también como Luzbel y elegante príncipe de los ángeles rebeldes. **La China Supay.** - Mujer del diablo; luce polleras verdes, amarillos y rojas, con caretas sensuales, llevan las botas altas con taco y cerradas en la parte delantera, lleva peluca femenina con trenzas, una corona. En la mano un cetro. Este personaje femenino antiguamente era representado por un hombre que bailaba de China Supay. Su participación en la danza le da un giro especial puesto que, derrochando gracia y donaire, le da la pincelada de entonación y variedad. **Satanás.** - Su indumentaria análoga a Lucifer, aunque de menor categoría, su máscara tiene una corona de menos puntas. Además, una falda corta en lugar de pollerín de hojas. **El Oso.** - Es un personaje ideal de esta danza, son los traviesos osos que hacen las delicias de los espectáculos, su principal tarea es abrir campo a la multitud que se aposta en espera de la danza y sacar a bailar a la chica. **El Cóndor.** - Siendo el cóndor la divinidad mayor entre las aves sagradas, está relacionada con el mundo de arriba, que es espíritu mensajero de las montañas azuladas de donde se extrae el estaño, lleva careta y plumas de cóndor. **Diablos.** - De horripilante faz, coronados de bichos infernales, forman el grupo mayor de danzarines, con pañoletas flotantes, ricamente bordadas con pedrerías e hilos de oro y plata, lleva careta de diablo, camiseta de algodón de mangas largas y de color blanco y buzo. Pechera bordada, fajero bordado en planta ornamentada con pedrería y aditamento de monedas pegadas al fajero, pollerín dividido en cinco faldelines (faldines) medias, botas blancas, ribeteadas de rojo, llevan en la espalda uno y más pañuelos a manera de capa, bordados de dragones chinos, reptiles, guantes blancos en las manos, llevan en la mano una víbora o pañuelos de colores, en las botas lucen una gran espuela roncadora, generalmente de plata.

La justificación de dicho proyecto de declaratoria como día nacional, tiene como principal fundamento, que la danza **“LA DIABLADA”**, se manifieste en la mayoría de la actividad cultural festival de todo el territorio boliviano y que ésta expresión cultural por su alto contenido de representación artística, su gran atractivo turístico y la majestuosidad de su vestimenta sea protegida por parte del Estado Boliviano, tal como lo indica la Constitución Política del Estado.

-Que el proyecto de ley determinaría su identificación, documentación, protección, promoción, valorización, difusión, salvaguardia y revalorización de la danza evitando su plagio y distorsión por parte de países vecinos e inclusive la distorsión histórica y de vestimenta por parte de los propios bolivianos.

- Las danzas merecen la protección y salvaguardia a través de una Ley Nacional. Esta declaración facilitará una relación activa entre la población y la cultura, en la preservación al conjunto de acciones planificadas de defensa, por medio de normas y políticas de protección. - No contraviene norma legal en vigencia.

6. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Ley signado como **PL 103/2021-2022 C.S. “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA” EL 11 DE JULIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”**, los miembros de la Comisión consideraron la exposición de motivos, los anexos del PL, las disposiciones legales vigentes, los informes remitidos, Acta de Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 103/2022-2023 C.S. se tiene:

6.1. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME VGIC-DGAC-UPC-In16/2023 H.R..18392.23	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Entre los lineamientos de la Política Exterior Consular, se encuentra el de la política de	Se tomará en cuenta



promoción del vínculo cultural nacional... la diplomacia cultural es implementada por las Embajadas, quienes son las llamadas por ley a impulsar y perfeccionar el desarrollo de los vínculos culturales. Concluyendo que de acuerdo a las competencias establecidas en el inciso f) del artículo 107 (del Decreto Supremo N° 4857) sobre atribuciones del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas...."Implementar planes, programas y proyectos de difusión, promoción e intercambio cultural y artístico dentro y fuera del país"... el artículo 4 de la propuesta de ley presentada debe ser modificado, ya que la promoción y difusión está a cargo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, labor en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede coadyuvar a través de sus representaciones diplomáticas pero no estar a cargo.	
OBSERVACIÓN INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 233/2023 H.R.18392.23	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: <i>El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "LA DIABLADA" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.</i> Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: <i>"Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento"</i>. Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.	Se tomará en cuenta.
El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: <i>Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones</i>	Se tomará en cuenta. Adicionamos el siguiente texto de la exposición de motivos: "Las implicancias tanto globales como locales de la noción de patrimonio, intangible,



<i>Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de “LA DIABLADA” ante la UNESCO. Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: “Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura”.</i>	tienen directa relación con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, surgida en 2003, la que ofrece definiciones para aquello que ha de ser considerado como patrimonio intangible, así mismo las regulaciones y medidas de salvaguardia y los procesos de ingreso a la Lista Representativa de las diversas prácticas patrimoniales. Para la UNESCO y, por tanto, para sus Estados miembros, el patrimonio cultural inmaterial (o intangible) se constituye por...los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos, y espacios culturales que le son inherentes-, que las comunidades, grupos, y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. [Este patrimonio incluye] tradiciones orales, artes performativas, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimiento y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo, o el conocimiento y habilidades para la producción de oficios tradicionales (UNESCO, 2003). Como una amplia definición, la música y las danzas, junto a sus instrumentos, trajes y otros artefactos constitutivos, ingresan cómodamente en la categoría”.
---	---

6.2. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Educación observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME IN/VESFP/DGESTTLA/EFA N° 0034/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Indica que: <i>“...cuenta con todo el respaldo normativo para poder festejar, celebrar una vez al año el día nacional de la Danza “La Diablada”.</i>	
1.- Siendo que la danza de la diablada tiene una trayectoria histórica importante en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y haber sido reconocida nacional e internacionalmente, cuenta con todo el respaldo normativo mismos que son el D.S. N° 23966 de 23 de febrero de 1995, la Ley N° 149 de 11 de julio de 2011 y la Ley 530 de 23 de mayo de 2014.	
En conclusión, el PL 103/2022-2023 C.S es inviable, por contar con normativa ya vigente en la materia y no especificar el financiamiento presupuestario para la implementación de dicho proyecto de ley.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley</i>



	<i>deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0351/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) El Artículo 1 del proyecto señala “Se declara el día nacional de la danza LA DIABLADA el 11 de julio de cada año.... Y el Artículo 2 señala. La celebración del día nacional de la danza LA DIABLADA se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día “NACIONAL” sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual no es correcto declarar día “Nacional” en un Estado “Plurinacional” (Las negrillas son nuestras).	El artículo 3 de la C.P.E. indica que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos , las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianos que en conjunto constituyen el pueblo boliviano . Siendo el Estado Plurinacional el modelo de estado que se adoptó desde la aprobación de la Constitución en 2009 (Artículo 1). Definición de nacional: <i>Relativo a una nación</i> . Siendo una observación errónea y fuera del sentido técnico jurídico.
b) Por otro lado la justificación planteada es el “reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”, hecho que ya se encuentra determinado en la Ley N° 149 de 11 de julio de 2011 y la Ley N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano, que establecen acciones a cargo del Ministerio de Culturas como son el registro, catalogación, y emisión del Certificado Patrimonial Cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia de la danza LA DIABLADA, de modo que se considera que la Ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.	La Ley N° 149 de 11 de julio de 2011 solo declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Boliviano a la “La Diablada”, siendo el objetivo del presente proyecto de ley declarar un día donde pueda bailarse y ejecutarse esta danza en todo el territorio nacional donde actualmente se lo está haciendo y a su vez mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana tal como se lo hace cada 7 de septiembre con la Danza “La Morenada” según el artículo 2 de la Ley Nro. 512 de 21 de marzo de 2014.
c) La exposición de motivos del PROYECTO DE LEY N° 102/2022-2023 C.S. manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan que sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales. (Las negrillas son nuestras).	Justamente el proyecto de ley en sus artículos 4 y 5 pretenden dar esa solución.
d) Toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados, se considera que existe inobservancia a lo dispuesto por el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que determina que todo proyecto de ley que implique gastos o	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.



inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.	Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>
e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnóstico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).	De la exposición de motivos se evidencia que el presente proyecto de ley, si responde a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas, también responde a un diagnóstico que identifica el estado actual que identifica las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales de respuesta a esta problemática, y desarrolla el problema de implementación y operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión ya que identifica que en más de 12 años desde su vigencia, la Ley Nro. 149 no ha sido ejecutada a cabalidad por el órgano rector es decir el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización como función del Estado. Y busca justamente implementar a partir de una nueva ley la celebración de ese día, bailando la danza de La Diablada en todo el territorio nacional y en el extranjero, donde Bolivia tenga representación diplomática. También es importante acotar lo determinado en la La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 103/2022-2023 C.S. que corre a fs. 186 a 197 de la carpeta legislativa concretamente el punto 5 de la parte resolutive que indica: <i>“Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas”</i> (Fs.193-194 de la carpeta legislativa)

6.3. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización observan lo siguiente:



OBSERVACIÓN INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0050/2023 E-MCDyD/2023-01802	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) No adjunta acta de consentimiento para la propuesta de declaratoria, el cual debería estar plasmado en acta de consentimiento de los portadores de la manifestación, en este caso de las diferentes agrupaciones folklóricas, Asociaciones y Organizaciones que forman parte del Patrimonio que representan la danza de La Diablada. Esta observación se la realiza en el marco de: * La Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003; en el cual, se tiene en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos nacionales de los derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre las comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible, no dejando de lado el consenso con los portadores del PCI. (Las negrillas son nuestras). * Por otra parte la Ley 530, la cual tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la <u>corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.</u>	1) La senadora proyectista describe en su Exposición de Motivos lo siguiente: En fecha 20 de octubre de 2022, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia-CONFOBOL realizó el Magno Congreso Nacional Extraordinario “DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y FOLKLÓRICO DEL PUEBLO BOLIVIANO”, con la participación de los delegados y representantes de Federaciones Departamentales, Asociaciones Folklóricas y Organizaciones de carácter cultural del país. En la misma se determinó realizar de manera inmediata acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas. Para este cometido, después de un amplio análisis y debate, determinaron que se trabaje para que cada una de estas danzas que son Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia decretada mediante ley nacional, hoy también puedan tener su DIA NACIONAL de la danza. Mediante CITE-CONFOBOL-OF. N° 332/2022 de 21 de noviembre de 2022 la CONFOBOL hizo llegar las conclusiones del Magno Congreso y un proyecto de Ley. Dichos documentos son adjuntados en los anexos del Proyecto de Ley a fs. 1 al 8, considerando los miembros de esta Comisión que la CONFOBOL es la entidad nacional que aglutina a los representantes del folklore boliviano en todas sus expresiones por lo que se los considera como PORTADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 2) La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 103/2022-2023 C.S. que corre a fs. 186 a 197 de la carpeta legislativa cuenta con la representación no solo de la CONFOBOL, sino también de diferentes representantes de Asociaciones de Conjuntos Folklóricos, Federaciones del Folklore, la Organización Boliviana de Defensa del Folklore y demás que textualmente indican: <i>1) En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folklore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro</i>



	<i>consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del DIA NACIONAL DE LA DANZA "LA DIABLADA" contenidas en el Proyecto de Ley N° 103/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Veronica Gallo Soruco; como actores y portadores de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folklóricas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folcloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos.</i> 3.- También consta en la carpeta la expresión de los portadores del patrimonio cultural inmaterial que manifiestan su total apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley relativos a la declaración del Día de la danza; tales como: * Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio (Fs. 198 Y 199). * Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF (Fs. 200 Y 202). * Nota del Concejo Nacional Afroboliviano (Fs. 202). * Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos "Señor de la Exaltación" (Fs. 202 Y 203). * Pronunciamiento a la opinión pública de UNCIA "CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI" (Fs. 204, 205 Y 206). * Voto Resolutivo de la Asociación de Conjuntos Folklóricos Llalagua (Fs. 238). 4.- También se toma en cuenta para este punto el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE emitida por la CONFOBOL (portadores del patrimonio cultural inmaterial) y puesta a conocimiento de la Presidencia de la Cámara de Senadores, Presidencia de esta Comisión y al Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, en el que indican que hasta el cansancio han denunciado la falta de acciones reales en defensa de nuestro "Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial". Que países vecinos y principalmente Perú han iniciado un proceso agresivo de apropiación indebida de nuestras Danzas. Que lo más responsable que se hizo en estos últimos 20 años fue la declaratoria de PATRIMONIO CULTURAL de danzas, siendo este el primer paso. Claro está, que ni la Declaratoria de "Patrimonio Cultural dela Humanidad" por parte de
--	--



	la UNESCO, al CARNAVAL DE ORURO, y a la Entrada del SEÑOR JESUS DEL GRAN PODER, son instrumentos que puedan hacer prevalecer nuestras Danzas como bolivianas, debido a que la misma UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Festividad de la VIRGEN DE CANDELARIA de Puno-Perú. Estas manifestaciones se presentan con las mismas Danzas, la misma Vestimenta y la misma Música. Por tanto, es necesario tomar acciones de urgencia y de manera inmediata en bien de la Protección y Promoción de nuestro Patrimonio Cultural. Desde hace más de 6 meses se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional 9 Proyectos de Ley de 9 Danzas Folkloricas mismas que buscan que nuestras maravillosas Danzas cuenten con su DIA NACIONAL y de esta manera consolidar a estas Danzas como 100% Bolivianas, ante un posible arbitraje internacional si se diera el caso Bolivia estaría totalmente protegida. Si el problema o el impedimento fueran los RECURSOS ECONÓMICOS la CONFOBOL está en condiciones de financiar lo que fuera necesario para la elaboración de las carpetas o DOSIER, para la presentación de las mismas ante la UNESCO.
Así mismo se recomienda realizar la coordinación y análisis conjuntamente con los portadores o representante de las fraternidades para la postulación a este nivel, e impulsar a la elaboración del plan de salvaguardia donde se plantee la fecha, mes de cada año como día de la manifestación o en su defecto realizar las gestiones necesarias para la modificación de la Ley N° 149 del 11 de julio de 2011, que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, para que se pueda incorporar un acápite donde mencione el día específico de la danza como plantea en el proyecto de ley 103/2022-2023 C.S.	Se cumple con el Acta de la Mesa Técnica. La Ley N° 149 de 11 de julio de 2011 sirve como antecedente importante para el Estado Plurinacional de Bolivia ante una posible acción internacional ya que la misma cuenta con 12 años de vigencia. Con el presente proyecto de ley que declara un día de la danza, estuviésemos reforzando el sistema legal y jurídico que proteja esta expresión cultural y artística de nuestro país.
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0103/2023 E-MCDyD/2023-01802	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Dentro la exposición de motivos del referido Proyecto de Ley N° 103, refiere como antecedente que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario "Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano" determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DIA NACIONAL de la danza". Conforme a lo revisado, dicho motivo no constituye fundamento que justifique la	La Comisión no toma el Congreso Nacional Extraordinario de la CONFOBOL como motivo que constituya fundamento que justifique la promulgación del proyecto de ley 101/2022-2023. Ellos conforman parte de los portadores del patrimonio inmaterial.

promulgación de una fecha 15 de junio de cada año como reconocimiento.	
c) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de reformar como en el presente caso la Ley N° 149, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el Proyecto de Ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza La Diablada como lo observa el Informe INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0050/2023 cuando señala que no adjunta el acta de consentimiento de los portadores de la manifestación como lo son diferentes agrupaciones folclóricas, Asociaciones y Organizaciones, las cuales hubieran consentido en el Proyecto de Ley a ser modificado .	El proyecto de ley presentado por la proyectista, cumple lo determinado por el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. El Proyecto de Ley no pretende modificar la Ley N° 149, como lo aprecia este informe.

El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, hasta la fecha no hizo llegar su respuesta a la consulta realizada con referencia a este Proyecto de Ley.

7. DE LA NORMATIVA ANALOGA YA VIGENTE EN NUESTRO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Tenemos la Ley N° 149 de 11 de julio de 2011 que en su artículo 1 declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Boliviano a la Danza “La Diablada” y en su artículo 2 indica que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza “La Diablada”.

La Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014 declara el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”. **Y su artículo 2 determina que la celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.**

También la Ley N° 249 de 15 de junio de 2012 reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. Y el **Artículo 2° indica textualmente que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.**

De lo que los miembros de la Comisión infieren que, tanto el artículo 2 de la Ley N° 512 y el artículo 2 de la Ley N° 249, dan base legal y jurídica para dar viabilidad al Proyecto de Ley 101/2022-2023 C.S. cuyos objetivos son similares.

En el artículo 3 del proyecto de ley, se menciona a las Entidades Territoriales Autónomas entendidas estas como Los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Municipales Indígena Originario Campesino incluido el Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño; mismos que para el cumplimiento de lo normado en el presente PL se enmarcarían en lo dispuesto



por el Artículo 24. Parágrafo I de la Ley N° 530 que indica: “Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente”.

8.- OTRAS CONSIDERACIONES

8.1. Del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2003 en el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE DIA. IV PUNTOS VARIOS se tiene descrito lo siguiente: “En la anterior sesión se dio lectura a la nota de la CONFOBOL, quienes solicitaban audiencia con referencia a los 9 proyectos de ley que fueron remitidos a la Comisión. Se dio cumplimiento a lo solicitado y se dio la bienvenida al Sr. Alejandro Zapata en representación de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLCLORE DE BOLIVIA quien explicó a los 3 senadores la importancia de impulsar los 9 proyectos que se encuentran en el Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de esta Comisión, para evitar la apropiación de nuestras danzas, la cultura y el folclore por parte de nuestro vecino Perú y describió todos los antecedentes que como confederación están realizando para la defensa férrea de nuestras danzas.

Los senadores decidieron convocar a la Ministra de Culturas Descolonización y Despatriarcalización para que asista a explicar porque los informes de ese ente rector con referencia a estos 9 proyectos son inviables. También se deja constancia en la presente Acta la voluntad de la CONFOBOL y de los folkloristas que apoyarán y se harán cargo de los gastos de representación ante la UNESCO propuesto en estos proyectos de ley.

También se deja constancia que los tres miembros de la Comisión: Senadora Nely Gallo S., Senador Miguel Perez Sandoval y la Senadora Trinidad Rocha Robles, expresan la total predisposición de viabilizar estos 9 proyectos que son:

PL 101/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Los Tobas” el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del pueblo boliviano y en homenaje a “La etnia Los Tobas” que habita la región del Gran Chaco Boliviano”.

PL 102/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de las danzas “Pujllay y Ayarachi el 27 de noviembre de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial por parte de la Unesco”.

PL 103/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Diablada” el 11 de julio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 104/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del héroe nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta”.

PL 105/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Los Caporales” el 22 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco”.

PL 106/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Llamorada” el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 107/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Ch’uta” el 17 de enero de cada año en reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz”.

PL 108/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Kullawada” el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 109/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Waka Wakas o Waka Thocoris” el 15 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”. (Fs. 87 y 88 de la carpeta legislativa).



Por lo que en fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE:C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 167/2022-2023 remite el Proyecto de Ley enviado en consulta e indica que “*Considerando lo establecido en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad y en atención a la petición en dicha Sesión Ordinaria del representante de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA –CONFOBOL-, tengo a bien remitir el Proyecto de Ley antes descrito, a tiempo de solicitar el tratamiento de dicho proyecto de Ley por parte de la Comisión del cual Usted preside, sea en una mesa técnica, solicitando la participación de la Ministra de Cultura, a los efectos de viabilizar y socializar el estado de los Proyectos de Ley de referencia*”.

Siendo la Comisión a partir de esta fecha la que continúa con el tratamiento legislativo de este proyecto.

8.2. Lamentamos la actitud de la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Sra. Sabina Orellana Cruz que pese a las notas enviadas para que pueda asistir junto a su equipo técnico a reuniones con los miembros de la Comisión no tuvo la predisposición de hacerlo, menos aun de asistir a la Mesa Técnica convocada y que mediante nota pone trabas procedimentales para no asistir al indicar que debería darse cumplimiento al inciso n) del Artículo 39 del Reglamento de la Cámara de Senadores (textualmente indica: Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos) cuando bien sabe que dentro de las atribuciones de las Comisiones de esta Cámara se encuentran las estipuladas en los artículos 2, 46, 52 inciso b), h); 134 parágrafo I inc c) y parágrafo II que nos faculta a convocarla sin mucha burocracia vulnerando principios de eficacia, simplicidad y celeridad estipulados en la Ley 2341.

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: b) Promover acciones de análisis, debate e investigación sobre los asuntos de su área de competencia. h) Realizar gestiones ante los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral.

Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I. Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán: a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado. Asimismo, podrán realizar consultas a las Entidades Territoriales Autónomas, Instituciones y personas que considere convenientes. Las Comisiones y/o las Senadoras o Senadores podrán solicitar a la Presidencia de la Cámara que remita en consulta los Proyectos de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de constitucionalidad, conforme el artículo 134 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. b) Convocar a cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate. c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia II. Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) parágrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado.

Así también, el artículo 175 parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado determina que los Ministros de Estado son servidores públicos que coadyuvan en la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.



8.3. Del análisis técnico realizado los miembros de la Comisión entienden que la danza “La Diablada” por disposición de la Ley 149 de 11 de julio de 2011 ya es Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia y que en estos más de 12 años desde su promulgación, el órgano rector hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización poco o nada hizo para la promoción de la misma en territorio nacional y su protección internacional.

El objeto del presente proyecto es declarar que esta danza tenga un día donde las bolivianas, bolivianos y extranjeros que gustan de esta danza puedan ejecutarla en las regiones de nuestro país donde se practique la misma, además de su promoción, difusión, conservación y defensa, a su vez también mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana a través del trabajo de nuestros Embajadores y Cónsules.

Para ello tenemos dos antecedentes legales que la viabilizan; nos referimos a:

- **Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014** cuyo artículo 1 declara el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada” y que año a año la multitudinaria cantidad de danzarines de La Morenada en la ciudad de La Paz, Oruro y otras, muestran al país y al mundo esta majestuosa danza boliviana.
- **Ley N° 249, 15 de junio de 2012** cuyo artículo 2 dispone que el *Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad, situación que se concretó ya que actualmente estas danzas en la novena reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, realizada en París, del 24 al 28 de noviembre de 2014 se incorporó en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.*

9.- POR LO QUE REALIZAMOS Y PROPONEMOS LAS SIGUIENTES ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY:

TEXTO ORIGINAL SEN. PROYECTISTA	PROPUESTA DE LA MESA TÉCNICA	PROYECTO DE LEY N° 103/2022-2023 C.S. CON ENMIENDA
QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA” EL 11 DE JULIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA		DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA”
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza “LA DIABLADA”, el 11 de julio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.		ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LA DIABLADA”, el 11 de julio de cada año en conmemoración a su declaración reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza	Aumentar Salvaguardia	ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza



“LA DIABLADA” se desarrollará en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.		“LA DIABLADA” se desarrollará en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique practica la misma. y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación, defensa
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS).- El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza “LA DIABLADA” quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	Aumentar Ministerio de Educación	ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, <u>y en coordinación</u> coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “LA DIABLADA” quedan encargadas del el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza “LA DIABLADA” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y danza “LA DIABLADA”, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.		ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “LA DIABLADA”; su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano. II. El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza “LOS TOBAS” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO).- Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de “LA		ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación la danza de “LA DIABLADA” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones



DIABLADA” UNESCO.	ante la		Exteriores queda encargado de gestionar su gestionará dicha postulación.
-----------------------------	---------	--	---

Por lo que el presente proyecto de ley quedaría redactado de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY N° 103/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA”.

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LA DIABLADA”, el 11 de julio de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “LA DIABLADA” se **desarrollará** en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “LA DIABLADA” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “LA DIABLADA”, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, queda encargado de aprobar la postulación de la danza “LA DIABLADA” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

10. CONCLUSIÓN.

Al tener un día de esta danza generará turismo local, como así también movimiento de la economía y se infundirá conocimiento y apropiación nacional por parte de los ciudadanos bolivianos, al margen que se mostraría al mundo que esta danza es 100% boliviana.

De lo expuesto, se concluye en mérito de los antecedentes, los justificativos descritos, la documentación presentada y debido a su importancia cultural, la aprobación del presente Proyecto de Ley, realizándose las enmiendas que anteceden en base al artículo 131 de nuestro Reglamento que indica “(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción”, concluyendo que es **PROCEDENTE**.



11. RECOMENDACION.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON ENMIENDAS** del **PROYECTO DE LEY N° 103/2022-2023 C.S.** “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA” EL 11 DE JULIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.

Cuya nueva nominación es: DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA”

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores miembros del Pleno Camaral en sesión plenaria.

Nuestra Señora de La Paz, 19 de octubre 2023

Firman: Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senador Miguel Pérez Sandoval, Secretario Comité De Naciones Y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 103/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

DIA NACIONAL DE LA DANZA “LA DIABLADA”

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LA DIABLADA”, el 11 de julio de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “LA DIABLADA” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “LA DIABLADA” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “LA DIABLADA”, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.



ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, queda encargado de aprobar la postulación de la danza “LA DIABLADA” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno. No habiendo más observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Colegas nosotros no vamos a oponernos a este Proyecto de Ley, sin embargo queremos respeto tolerancia participación yo sé que se ha articulado a varias instituciones y respeto mucho al Departamento de La Paz, Copacabana, Uncía, Santa Cruz.

Pero por lo menos démosle pues un chance a la Asociación de conjuntos folclóricos del Departamento de Oruro Presidente, la cuna donde se ha declarado el patrimonio oral Intangible de la Humanidad como obra maestra por la UNESCO, además tenemos leyes importantes como la capital del folklore de Bolivia, no folklórico, capital del folklore de Bolivia.

Desde el punto de vista del procedimiento Legislativo Presidente, nosotros mínimamente tenemos que cumplir dos condiciones básicas para el Proyecto de Ley, primero cuando tenga que ver la intervención del Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas la promoción la preservación de alguna forma si bien son leyes declarativas se tiene que invertir recursos económicos para la promoción la restauración, para eso precisamente la Constitución nos pide que mínimamente tiene que existir pues un informe de viabilidad o por lo menos consensos importantes que justifiquen la materialización de esta promoción.

Segundo elemento lo más importante el consenso social y muchas veces siempre he planteado el orden metodológico por eso muchas veces las leyes no avanzan, está bien los esfuerzos particulares esfuerzos de las comisiones comités siempre voy a resaltar eso yo estoy recibiendo llamadas telefónicas en estos momentos de la ciudad de Oruro, yo le pedí simplemente una chance para que se pueda postergar, no estamos diciendo vamos a rechazar con mucho respeto yo sé que han venido aquí pero finalmente tiene que ser pues estos proyectos de Ley, factor de unidad no factor de disociación factor de división, factor de malestar.

Por eso como Departamento de Oruro y como Senador del Departamento de Oruro estoy solicitando la postergación de este Proyecto de Ley y los otros porque tengo fundamentos que recién lo estoy revisando me decían aquí que en el pasillo que es bastante tiempo, entiendo pero nosotros lo hemos tomado conocimiento oficial como Senador del Departamento de Oruro para plantear desde el punto de vista jurídico, cultural, económico a los fines de la naturaleza jurídica del Proyecto de Ley, porque en una primera revisión he podido ver que hay duplicidad de fechas eso hay que aclararlo bien.

Presidente, yo solicito muy cordialmente por la responsabilidad que nos debe caracterizar solo una chance con la Asociación de conjuntos folklóricos del Departamento de Oruro con cuyos resultados voy a ser el



primer Senador para que pueda apoyar, pero le daremos una chance y le vamos a decir que sí te hemos convocado, habrá justificación personal habrá justificación colectiva como senadores.

Presidente y colega Senadores con mucho respeto solo una pausa no estoy diciendo que no estoy de acuerdo solo una pausa. Otro dato para finalizar mi intervención y no ser extensivo habíamos estirado en las tres legislaturas Presidente, que cuando hay cambio de comisiones y comités se debería no sé si el término actualizar, pero por lo menos revisar porque ahora es una nueva Comisión los que estaban anteriormente en la Comisión obviamente ya perdieron competencia directa, aunque no competencia como Senador, pero directa porque ya está de otras comisiones, Presidente.

Por eso, por un principio responsabilidad porque son la política son emociones sentimientos no simplemente formalidades, son emociones sentimientos sentido de pertenencia, entonces Presidente por ese reclamo me llamó también el Senador Dehne, que está pasando en el Senado entonces no es aquí una cuestión de política partidaria, es una cuestión regional es una cuestión de respeto que desde luego la cultura, las danzas el patrimonio es nacional además es de la humanidad eso yo no discuto como decía el Senador Paz, aquí nos está pidiendo permiso pero simplemente estamos solicitando aplicando el artículo 24 y nuestro Reglamento la postergación de este trámite nada más, para que podamos generar un espacio una mesa técnica podamos ajustar estas estas divergencias estos criterios de interpretación y con cuyos resultados como no vamos aprobar y también seguramente vendrán por qué no convocar a los nueve departamentos nueve asociaciones porque aquí falta yo diría no, lo más importante pero falta un hermano que considero que debe estar el hermano del Departamento de Oruro donde es la cuna del folklore del Estado Plurinacional y otros departamentos, Presidente.

Es como que a la fiesta cultural a la declaratoria no nos han invitado, falta un invitado falta otro invitado esa es la sensación por eso solicito nuevamente por tercera vez aplicando el artículo 24 de la Constitución y nuestro Reglamento la postergación de este Proyecto de Ley hasta que podamos convocar, esto puede ser un par de días porque estamos el miércoles, la Comisión puede convocar para mañana pasado y a la siguiente semana ya podemos estar aprobando por qué no.

Sen. Presidente: Se tuvo la oportunidad colegas senadoras, senadores y senadores de Oruro han estado presente cuando hemos pospuesto los nueve Proyectos de Ley.

Pero esto se viene ya desde el año pasado precisamente porque faltaba socializar faltaba conocer con mayor detalle y no dijeron nada, estamos en Pleno yo estoy consultando entramos a votación si existe mayoría avanza si se aprueba o en todo caso si no existe mayoría se limita las comisiones y se considera la propuesta de postergación, ahora esta instancia es Cámara de origen vamos a pasar a Diputados, donde se va a revisar en Comisión en el Pleno, ahí todavía hay otro procedimiento donde pueden ser parte los hermanos que usted menciona, hoy estamos en plena votación no es por defender a ningún proyectista o Comisión pero siempre a última hora colegas senadoras y senadores nos damos cuenta que pareciera ya al final después de la Comisión cuando ya estamos en plena votación.

Queremos posponer y siempre nos ha pasado en varios proyectos de Ley, entonces esto se viene desde el año pasado yo bien claro expresé senadoras y senadores que requiere mayor información asistan sean parte de las comisiones cuando se está tratando precisamente este tipo de proyectos de Ley, si corresponde ya aprobamos en grande y en detalle ahora estamos precisamente en este otro Proyecto de Ley aprobando en grande, entonces yo consulto colegas senadoras y senadores, ¿es necesaria la postergación? o en todo caso procede con la aprobación de los seis proyectos de Ley y en Diputados se puede adicionar cualquier otra propuesta que requiera el conjunto folklórico que básicamente es lo que propone Senador Gutiérrez.

Tiene la palabra, el Senador Huarachi.

Sen. Huarachi: Presidente, voy a reafirmar nuestra representación como Orureños en verdad cuando se toca algo que nos corresponde no es lo mismo pues, cuando quiera yo compartir y decir la identidad no es propia, entonces que venga el peruano y diga que es mi identidad.



Tenemos que fortalecer nuestra identidad, Oruro está clamando un espacio de ser escuchado no estamos pidiendo que esto sea anulado, le pedimos Presidente y es más aquí están nuestros colegas parlamentarios nuestro Jefe de Bancada y hemos discutido en Bancada esto estamos faltando el respeto y buscando otro tipo de situaciones empujando al Ejecutivo, cuando esto viene producto y emerge de lo que es Legislativo.

Como Orureño pido nuevamente el respeto al artículo 24 que se postergue esto para ser escuchados, los Orureños estamos en los nueve departamentos y a nivel del mundo, nosotros no vamos a oponernos a este Proyecto de Ley más al contrario vamos a ser los primeros en apoyar pero seamos escuchados, caso contrario como Orureños voy a pedir que abandonemos esta Sala porque no vamos a ser testigos de que no se tome en cuenta a un hermano muy importante, es como obviar a otro Departamento y más en este aspecto estamos a pocos días del Carnaval de Oruro y como Orureños nos sentimos lastimosamente excluidos pero son mis colegas si van a quedar aquí algunos de los parlamentarios en la aprobación, discúlpeme van a traicionar a lo que es el Departamento Oruro solicito por favor respeto y nuevamente en debate escucharnos podemos construir mejor y hacer una propuesta de Ley que integre a Bolivia que integre todos los bolivianos nada más Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente.

Bueno, ¿qué pena no? que actúen así los colegas sin conocimiento y sin haber escuchado la exposición y respaldo que demostrado para la socialización para la rectificación y subsanar todos los detalles correspondientes a los proyectos de Ley, se ha hecho la invitación amplia a todos los sectores incluyendo y vuelvo a respaldar con nota colegas y otra cosa dentro de la Comisión hay bueno dentro de lo que fue la Constitución de la Comisión ha estado presente hoy o era miembro o un colega Senador de Oruro, pero más allá de eso desde la Comisión se han hecho llegar notas a todas las diferentes asociaciones entre ellas el 5 de septiembre del 2023 a la presidencia de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro del Estado Plurinacional ACFO aquí está colega la nota.

Respuesta de esta nota se confirma la presencia del señor Javier Alborta como primer vicepresidente de esta asociación afro, no están implorando ellos que se les tome en cuenta nosotros lo hacemos rogando que se presente, les hemos pedido que estén en la mesa hemos suspendido incluso una fecha para poder adecuarnos a que estén, no hubo la voluntad de presentarse pese a que en una primera instancia habrían respondido y confirmado la presencia de su representante y todavía aplaudiendo la iniciativa, sucedió algo después querido Senador que viene de la mano de lo político partidario interno que tienen ustedes eso no es nuestra responsabilidad y creo que la población no debería pagar esos platos rotos más aún con la coyuntura internacional que tenemos.

Segundo, estimado Senador cuando habla que estamos en una nueva Legislatura dice el artículo N° 138 en el cual nosotros también hemos podido hacer el respaldo de la reposición de los proyectos de Ley dice reposición de proyectos, todo Proyecto de Ley o Resolución que hubiese quedado pendiente de la Legislatura anterior como lo que sucedió con estos proyectos, podrá ser repuesto y actualizado a pedido de cualquier Senador o Senadora y tratado por la Comisión respectiva, si el Proyecto ya hubiera merecido informe favorable estará eximido de un nuevo trámite en la Comisión, es decir se debe reponer directamente en el tratamiento del Pleno, lo que ha sucedido con el Proyecto de Ley presentado y aprobado en la anterior Sesión del Pleno se ha repuesto no ha ido a Comisión porque ya tenía el informe favorable y se ha repuesto directamente en el tratamiento del Pleno.

Y en el Pleno sin mayor debate porque se ha sustentado bien, se ha trabajado bien se han hecho las mesas técnicas pese a que en primera instancia el mismo proyectista que es de la línea del Movimiento del Socialismo no ha estado haciendo el seguimiento, la responsabilidad de la Comisión ha sido trabajar ese Proyecto de Ley, lo mismo que ha sucedido con el Proyecto de Ley que ahora se está reponiendo que es



de Oruro y es de las zonas geográficas culturales de Oruro, es lo mismo y va también a reponerse en el Pleno porque ya tiene un informe de Comisión favorable estamos respaldando estimado Senador todas sus inquietudes de forma reglamentaria de forma oficial con las notas y vuelvo a recalcar nosotros no hemos querido excluir absolutamente a ningún hermano importante por más pequeño o grande que sea sino se ha incluido a todos y están las notas respalda torios de cada una de las convocatorias a todos los sectores correspondientes, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidente. Un saludo cordial a todos los colegas.

A ver no vengamos a crear un escenario regionalista, un conflicto regional cuando aquí lo que se ve es que hubo una negligencia de los senadores representantes de Oruro porque no podemos desconocer dónde estaba en qué Comisión estaba porque la mayoría estamos adscritos a todas las comisiones, si realmente nos interesa somos nosotros los que tenemos que invitar a nuestro Departamento para que participe y pueda fortalecer en la construcción de la Ley, no puede decir que no lo estamos escuchando creo que aquí estamos acostumbrados a buscar culpables y lo que debe asumirse en su responsabilidad queridos colegas de Oruro por qué no convocaron a las personas que habrían que convocar a esta Comisión, porque tenemos equipo técnico que hacen los seguimientos dónde están los proyectos de Ley donde se está tratando y cuando se sesiona hay una irresponsabilidad asúmanla y tendrán que llegar a Oruro y decir porque se aprobó y por qué ustedes no participaron o porque no, ustedes no notificaron a las instancias pertinente entonces no es un problema regional, es un problema de responsabilidad de cada uno de los senadores que debemos asumir no vengamos a ponerle un tinte regional a esto para crear conflictos, asuman su responsabilidad o su irresponsabilidad de esta manera, así que Presidente se ha ido a una votación lo que corresponde hoy por reglamento es ir a detalle, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez Hermo.

Sen. Pérez Hermo: Gracias, Presidente.

En el marco de lo que es el razonamiento de todos los colegas a inicio se ha puesto en consideración que se debe realizar, ¿se debe postergar? o ¿se debe continuar? en ese espacio muchos de nuestros colegas han intervenido y se ha entrado a la votación, si existe todavía en cada Proyecto de Ley alguna observación objetiva que lo digan cuál es el artículo o ¿cómo es la observación que se tiene? que se pueda plantear en aquello, nosotros aquí conversando con los colegas habíamos visto de que simplemente que no tenga la duplicidad de una normativa la duplicidad de fechas, en ese entendido creo que todos hemos coincidido para poder viabilizar esta normativa, reitero que al inicio hemos discutido si continuamos o qué se puede hacer en ese orden de cosas hemos entrado en votación y habíamos decidido dar la continuidad por eso la primera Ley hemos aprobado y estamos en la segunda Ley, tenemos seis leyes de esta naturaleza tenemos que decir también en algún momento de que el Ministerio de Culturas no está cumpliendo su rol como tal, como Ministerio de Culturas más bien al contrario se está dedicando a otro tipo de trabajos o actividades porque ese Ministerio de Culturas tiene que atender a todas las peticiones que se pueda dar y debe articular en el tema de lo que es la cultura a nivel nacional, no solamente de estas seis o nueve danzas sino la cultura es bien amplia bien compleja, en ese entendido creo que hemos podido razonar y creo debemos continuar.

Si hay alguna observación de nuestros colegas reitero deben plantear, ¿cuál es la observación a la normativa como tal nos cierto?, entonces creemos que con esas aclaraciones que se ha dado de la Comisión en esta última intervención también nos hace conocer que hubo notas de invitación y respuesta a las notas de invitación estamos tratando documentos o normas que ya se han aplazado anteriormente ahora se están retomando y había bastante espacio para poder plantear alguna modificación o alguna sugerencia que se pueda dar simplemente para poder seguir adelante Presidente, creo que al inicio hemos discutido si aprobamos o no aprobamos las normas que están sobre esta Sesión Ordinaria.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe Huanca.



Sen. Quispe Huanca: Gracias, Presidente. Primero saludar a todas las senadoras y senadores que están en esta Sala de Sesión, también a los visitantes que están presentes muy buenas tardes a todos.

La verdad a mí me preocupa tanto preocupante la situación, primero que nada hubo un debate para iniciar, segundo se aprueba por la mayoría entonces yo creo que nuestro deber es llevar adelante no tenemos la culpa nosotros que no nos acusen a nosotros, ¿por qué? porque ellos tenían todo el tiempo para venir a reclamar su derecho si ellos tenían derecho más que los otros, ¿es cierto? aclara la Senadora de la Comisión que ha enviado las cartas por qué no han venido ellos con su observación con algún documento a la Comisión, si no han venido hoy que amenacen algún Senador del Departamento de Oruro yo creo que está equivocado.

Entonces o si alguien ha dicho que no vaya a esa invitación a esa convocatoria que vayan a acusar a esa persona o autoridad no a nosotros, no es el error de nosotros no es error de la Comisión no es el error de nadie, sino que de las mismas personas con quien ha coordinado, entonces yo pienso que al dejar así a medias después de aprobar por la mayoría no creo que está bueno, eso nosotros mismos podemos quedar mal con esta asociación que estamos llevando adelante, hay que respetar a la mayoría para que en otro también ellos ese valor y reclamar en su tiempo en sus fechas, no después de todo recién reclamar, eso no está justo nosotros no estamos en contra de nadie.

Entonces, pero su reclamo creo que es muy tarde a pesar de las cartas que les ha enviado a ellos mismos pienso que este no alcanza para el debate sino que esto a medida hay que continuar, nosotros como alguien menciono esto va a pasar con el Presidente, menciona esto va a pasar por la Cámara de Diputados, bueno que presenten allá a ver si podrán también, digamos de repente se han tomado en cuenta ojalá sea así para que no haya desconformidades o las irresponsabilidad de sus representantes también, entonces mi sugerencia es que nosotros continuemos ya no da para debatir, también no alcanza para amenazar y abandonar no creo porque hemos estado aquí todos juntos apoyando y todos hemos levantado hay que mantener la postura como autoridades políticas como senadores continuemos Presidente, no creo que dé para discutir para estar tocando otros temas ya que no corresponde a nuestro trabajo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidente, mire yo entiendo por supuesto que Oruro es la capital de folklore boliviano es como que alguien diga que Cochabamba no es la capital gastronómica.

Sabe que Presidente, el Senador Paz insiste con la sopa de maní que es tarijeña le pido que va tener que poner orden lo va tener que sacar a él, pero entiendo yo las susceptibilidades que eso puede generar, lamentablemente han habido invitaciones a la Asociación de grupos folklóricos de Oruro entrar en regionalismos y ataques de las regiones contra las otras a mí me parece un absurdo no comparto las formas, entiendo que ustedes tienen una representación legítima ganada por el voto así como nosotros la tenemos también no me parece prudente entrar en la discusión porque es una discusión efímera y que no nos conduce a nada nosotros vamos a aprobar esto y con el mayor de los gustos la Comisión de Cultura es de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados con el mayor de los gustos lo primero que podemos hacer una vez que se apruebe y se derive a esa Comisión yo me comprometo personalmente a hablar con el Diputado Beto Astorga que preside la Comisión para que él pueda organizar una reunión en la brevedad posible y si hubiera que hacer algún cambio de fecha yo estoy segura que el Diputado Astorga va a tener toda la disponibilidad de poder facilitar eso.

Pero ahora procuremos avanzar esto nada tiene que ver con no incluir a Oruro todo tiene que ver más bien con realzar y reconocer las riquezas culturales el taquirari los mejores taquiraris de este país los ha compuesto un Orureño, entonces no podemos entrar en eso, nos quita la esencia de la bolivianidad y nos hace entrar en un debate de enfrentamiento entre regiones cuando es Bolivia la que genera estas danzas son los bolivianos de todos los lugares quienes las bailan, entonces ahí me parece que es importante avanzar de una vez votar y reitero mi compromiso con los senadores de Oruro que personalmente hablaré con el



Diputado Beto Astorga, para que en su Comisión él pueda atender a la Asociación de grupos folklóricos de Oruro o a las asociaciones que ustedes deseen para que se pueda generar un espacio de diálogo en la Cámara de Diputados.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani Navarro.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, Presidente.

Considero que sin más motivo estamos entrando en debate si ya estamos en votación qué está pasando, uno queremos regionalizar si yo voy a hablar de potosi nomas igual vamos a estar todo el día, los folklores en Bolivia en los nueve departamentos aplicamos claro más está en Oruro, Potosí, nadie va descartar lo que es capital está bien, Potosí también entonces vamos a entrar sin más motivo en debate ahora no sé si estamos madurando digo ya no estamos en nuestra organizaciones sociales para abandonar con eso solucionas no es así, estamos en una Sesión plenaria de la Cámara de Senadores.

Si alguien está con ese sentimiento también tiene derecho ahí están nuestros reglamentos, entonces yo digo solamente para recapacitar no podemos estar aquí como en nuestras organizaciones yo abandono y listo no es así, aquí somos autoridades estamos tratando leyes nacionales, ahora no sé si alguien quiere observar yo propongo que observe pero con notas hasta estamos hablando a la Bancada, a la Bancada no ha llegado ninguna nota por si acaso no ha llegado tampoco Sud Jefe de Bancada, un telefonazo dice ¿quién será? Será un titular, no conozco.

Ahora para los descargos correspondientes tenían un año, estamos hablando de septiembre, octubre noviembre ha convocado y la Comisión lo que ha trabajado les estamos queriendo deslegitimar, por ejemplo, yo auguro su trabajo de la Comisión no querían creo que salga la Ley del guardatojo, pero salió ya está en camino.

Entonces yo quisiera se ha subsanado se ha explicado cumplen, ahora somos pues autoridades nacionales hay que adscribirse a diferentes residencias de comisiones, hay pues debatir nuestros departamentos es verdad o no, que cosas está pasando cómo está hay que transcribirse, pero si no estamos ahí ahorita nomás me voy o si no, no estoy de acuerdo primero que se dé una pausita a ese Senador que estaba haciendo el año, no ha trabajado no ha participado en las sesiones, no estamos para eso ya aquí yo creo que claramente las comisiones de trabajo se revisan las mesas técnicas, hay que participar pues yo considero de que estamos en vano en discusión más bien proceda la que está procediendo con votación correspondiente.

Sen. Presidente: Yo dudaba de la invitación a Oruro sin embargo existe, han cursado las respectivas invitaciones habido suficiente tiempo, entonces correspondería a la Cámara de Senadores aprobar porque faltan cuatro proyectos o tres proyectos de Ley, que están todavía pendientes en Comisión, seguramente en mesas técnicas, pero también en la Cámara revisora, hay suficiente tiempo para expresar toda inquietud de que se requiere o que se necesite no es que aquí se sanciona o se promulga la Ley, es importante tomar en cuenta, yo creo para la comprensión también de los hermanos de grupos folklóricos de Oruro.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 1, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LA DIABLADA”, el 11 de julio de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo más observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Artículo 1 en su estación detalle, sírvanse a levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 1 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 2, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “LA DIABLADA” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 2 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 3, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “LA DIABLADA” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 3 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 4, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “LA DIABLADA”, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 4 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 5, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, queda encargado de aprobar la postulación de la danza “LA DIABLADA” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 5 en su estación en detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen. Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen. ^a Gallo: Gracias, Presidente. Nuevamente agradecer momento de agradecer a nombre de los folkloristas.
Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley, que declara el día nacional de la danza la Diablada.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más Senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Proyecto de Ley del Día Nacional de la Danza "La Diablada", sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo, Presidente.

Sen. Presidente: Queda rechazada la Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

1.3 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 052/2023-2024 C.S., Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva "Saya Afroboliviana". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME PL N° 016 C.N.P.I.O.C.I.
PL N° 104/2022-2023 C.S.
24° SESIÓN DE COMISIÓN**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINO E INTERCULTURALIDAD**

INFORMA:

ASUNTO: PL 104/2022-2023 C.S. "QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA "SAYA AFROBOLIVIANA" PERTENECIENTE AL PUEBLO AFROBOLIVIANO, EL 29 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL DE LA GUERRA DEL CHACO SR. PEDRO ANDAVERES PERALTA"

NUEVA NOMINACION: DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA "SAYA AFROBOLIVIANA"

FECHA: La Paz, 19 de octubre de 2023

1. ANTECEDENTES.

En fecha 23 de febrero del año 2023, fue remitida, al Senador Andrónico Rodríguez Ledesma, Presidente de la Cámara de Senadores, el **Proyecto de Ley "QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA "SAYA AFROBOLIVIANA" PERTENECIENTE AL PUEBLO AFROBOLIVIANO, EL 29 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL DE LA GUERRA DEL CHACO SR. PEDRO ANDAVERES PERALTA"** presentado por la Senadora Nely Veronica Gallo Soruco, mismo que fue signado con la numeración **PL 104/2022-2023 C.S.**

La Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad para el periodo legislativo 2022-2023 se conformó con los senadores: Nely Veronica Gallo como Presidente, el senador Miguel Perez Sandoval como secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y la senadora Trinidad Rocha Robles como Secretaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

En fecha 01 de marzo de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, para su respectivo análisis e informe.

En fecha 10 de marzo del de 2023, en cumplimiento de los artículos 2, 46, 47, 52, 57 134 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Presidente de la Comisión mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 258/2022-2023 remite al Secretario del Comité de Naciones y Pueblos



Indígena Originario Campesinos el proyecto de Ley para su respectivo tratamiento e informe correspondiente.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 067/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita en consulta al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 067/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita en consulta al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y al Tribunal Supremo Electoral – Servicio de Registro Cívico.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 068/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita el Proyecto de Ley en consulta al Órgano Ejecutivo para que emita el criterio técnico y jurídico a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y Ministerio de Educación.

Mediante cite N.C.-Nº 162/2022-2023 de fecha 31 de marzo de 2023, el Presidente de la Cámara de Senadores pone en conocimiento del Presidente del Estado Plurinacional la consulta del PL 104/2022-2023 C.S. para conocer el criterio técnico de Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y Ministerio de Educación.

Mediante cite N.C.-Nº 154/2022-2023 de fecha 31 de marzo de 2023, el Presidente de la Cámara de Senadores pone en conocimiento al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz la consulta del PL 104/2022-2023 C.S. para conocer el criterio técnico de esta entidad.

En fecha 29 de mayo de 2023, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL, mediante CITE-CONFOBOL-Nº. 148/2023 solicitando audiencia con la Comisión, misma que se da en la Décima Cuarta sesión Ordinaria de la Comisión el día 14 de junio de 2023.

En fecha 31 de mayo de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0221/2023 de fecha 25 de mayo de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0034-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota CADGA/UAL Nº 0059/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación. Como así también se adjunta cite GM-DGAJ-UAJ-Cs-1197/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores.

Mismos que son puestos a conocimiento del Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a través de nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 445/2022-2023 de 5 de junio de 2023 por parte de la Presidencia de la Comisión.

En fecha 06 de junio de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, respuesta al proyecto de ley en consulta Nº PL 104/2022-2023 C.S. del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante nota GADLP/DGO/NEX-712/2023.

Mismo que se puso en conocimiento del Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a través de nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 491/2022-2023 de 14 de junio de 2023 por parte de la Presidencia de la Comisión.

Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2003.



En fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 170/2022-2023 y según lo expresado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión remite el Proyecto de Ley en el estado en el que se encuentra a la fecha.

En fecha 29 de junio de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 510/2022-2023, los 3 miembros de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad convocan a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización a una reunión de urgencia para tratar los 9 proyectos de Ley, relacionados a su declaración del día de la danza y/o expresión artística cultural viva (PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.), convocatoria que se le hace de manera personal para que esa autoridad junto a sus técnicos asistan presencialmente y sustenten técnicamente la inviabilidad e improcedencia emitidos en sus informes con relación a estos 9 proyectos.

En fecha 05 de julio de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0267/2023 de fecha 30 de junio de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0050-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0272/23 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley de la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

En fecha 19 de julio de 2023 mediante nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0441/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización da respuesta a la nota de los senadores miembros de la Comisión que los técnicos designados asistirán a la reunión convocada- Mesa Técnica el 26 de julio del presente año a horas 15:30, dando a conocer que la Ministra no asistiría pese a la convocatoria de la Comisión.

En fecha 21 de julio de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 530/2022-2023, dirigida a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización; la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco reitera a nombre de todos los miembros de la Comisión que sea la Ministra de manera personal que esté en la mesa de trabajo, donde se pretende dilucidar el futuro de estos nueve proyectos de ley.

En fecha 30 de agosto de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota CITE-CONFOBOL-OF- Nº 242/2023 dirigida al Lic. Andrónico Rodríguez Presidente de la Cámara de Senadores adjuntando copia de un MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE. Copia Legalizada del Acta de la Décima Cuarta Sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, llevada a cabo el 14 de junio de 2023.

En fecha 5 de septiembre de 2023 mediante notas de Comisión, se realizó INVITACION A MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. a diferentes instituciones representativas del folklore nacional tales como: Prof. Mateo Callizaya Ticona PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA "CONFOBOL"; Prof. Armando Lopez VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA "CONFOBOL"; Angel Valerio Perlacios Chura FISCAL GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA "CONFOBOL"; Dra. Wilma Balboa Yupanqui PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DEL FOLKLORE DE LA PAZ FE.DE.FO.; Pdsta. Lic. Freddy San Miguel Arenas PRESIDENTE DE ASOCIACIONES Y CONJUNTOS FOLKLORICOS DANZA UNCIA; Bernabé Torrejon Hidalgo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS 16 DE JULIO; Galo Carrillo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS



FOLKLORICOS “GRAN PODER”; Lic. Juan Carlos Blanco Balboa PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “VIRGEN DEL CARMEN”; Lic. René Valdez Vallejos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS DE URKUPIÑA; Gualberto Mamani Condori PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE ENTRADA FOLCLORICA DE INTEGRACION BOLIVIA ADEFIB-TARIJA; Aida Peredo Romero de Acosta PRESIDENTA ASOCIACIÓN Y COMITÉ DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS “VIRGEN DE GUADALUPE”; Dr. Lyndon Santiago Cruz Llanos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS Y AUTOCTONAS DE POTOSI; Cesar Mollo Mamani PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLCLORICOS CIUDAD INDUSTRIAL DE VIACHA; Reynerio Manuel Gemio Alarico PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLCLORICAS AFRAF. COPACABANA; Profesora Carmen Chacón Gutierrez PRESIDENTA DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE LLALLAGUA; Alejandro Zapata GESTOR CULTURAL DE BOLIVIA; Juan Manzaneda COMUNICADOR EXPERTO EN FOLKLORE; Napoleón Gómez Silva PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN BOLIVIANA DE DEFENSA Y DIFUSION DEL FOLKLORE “OBDEFO”; Paz Vicente Estrada Pacheco MIEMBRO CREADOR DE LA DANZA “LOS CAPORALES”; Angel Arancibia Murillo PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE ORURO; Ciriaco Rodríguez Vasquez H. ALCALDE MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA – BENI; Mercedes Urquidi Paez GESTORA CULTURAL; Lic. Evelin Loreda Sanabria PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “VIRGEN DE GUADALUPE” – SUCRE; Carlos Ramirez Suñiga Zaoneta ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE HUANUNI; Carmen Angola Campos EJECUTIVA CONCEJO NACIONAL DEL PUEBLO AFROBOLIVIANO. Como así también se hizo llegar la invitación a la Lic. Sabina Orellana Cruz MINISTRA DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN, Sen. Trinidad Rocha Robles SECRETARIA DEL COMITÉ DE CULTURAS, INTERCULTURALIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL, Sen. Miguel Perez Sandoval SECRETARIO DEL COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINOS, Dr. Rolando Vallejos SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES. Dando a conocer mediante un Comunicado de fecha 11 de septiembre que el lugar de realización por imponderables suscitados en el Nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el evento cambia de lugar (Salón Andrés Ibañez, segundo piso del antiguo edificio de la Asamblea) manteniéndose el día y la hora.

En fecha 12 de septiembre se lleva a cabo la MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. habiéndose labrado un Acta que se respalda con la planilla de asistentes adjunta a la misma.

Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF de apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley, presentada en la Comisión en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota del Concejo Nacional Afroboliviano de respuesta a invitación a Mesa Técnica que respalda el Proyecto de Ley 104/2022-2023 C.S., presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos “Señor de la Exaltación” presentada en la Comisión el 13 de septiembre de 2023.

Pronunciamento a la opinión pública de UNCIA “CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI” presentada en la Comisión el 14 de septiembre de 2023.

En fecha 12 de septiembre de 2023 (el mismo día de realización de la Mesa Técnica) mediante nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0664/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Responde a la nota de invitación a la Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de



consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara Día Nacional de la Danza y expresión artística cultural de los 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.; indicando que habiendo revisado la documentación adjunta, se establece que la referida convocatoria no cumple con las previsiones establecidas en el inc. n) del Artículo 39 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores (dicho artículo dispone: *Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara: n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos*).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 682/2022-2023, dirigida al Lic. Luis Alberto Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco junto a la Senadora Maria Vania Rocha Muñoz Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores SOLICITAN CAMBIO DE ACTITUD ANTE DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 683/2022-2023, dirigida a Gustavo Torrico Landa Viceministro de Coordinación del Ministerio de la Presidencia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco PONE EN CONOCIMIENTO NOTA REMITIDA AL PRESIDENTE DEL ESTADO SOBRE ACCIONAR DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (MESAS TÉCNICAS 9 PROYECTOS).

En fecha 25 de septiembre de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0414/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite CITE-CONFOBOL-OF- N° 241/2023 dirigida al Lic. David Choquehuanca Céspedes Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional adjuntando a la vez el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

En fecha 26 de septiembre de 2023 la CONFOBOL Confederación Nacional del Folklore de Bolivia hace llegar copias simples del Acta de Posesión del Directorio Ejecutivo de fecha 10 de agosto de 2018, respuesta del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización con referencia a la propuesta de los 9 proyectos de ley y demás que reconocen al Sr. Mateo Callizaya Ticona como Presidente de la CONFOBOL.

En fecha 22 de septiembre de 2023 La Asociación de Conjuntos Folklóricos Llallagua presenta Voto Resolutivo.

2.MARCO JURÍDICO.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

- **Artículo 99. Parágrafo I.** *Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción;* **Parágrafo II.** *Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley y;* **Parágrafo III.** *Que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*
- **Artículo 100.- I.** *Es Patrimonio de las Naciones y Pueblos indígena Originarios Campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías. Inc. II El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de las propiedades tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado".*



- **Artículo 108. Núm. 14.** Establece que, *dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentra el de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.*
- **El Artículo 158. Parágrafo I.** Dispone *que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley; Núm. 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*
- **Artículo 298. Parágrafo II.** Señala *como una competencia exclusiva del nivel central del Estado es: Inc. 25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado Inc. 37. Políticas generales de turismo.*
- **Artículo 300. Parágrafo I.** Señala *como una competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción: Inc. 19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental Inc. 20. Políticas de turismo departamental.*
- **Artículo 302. Parágrafo I.** Señala *como una competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción: Inc. 16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal Inc. 17. Políticas de turismo local.*
- **Artículo 337. Parágrafo I.** Señala *que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente y; Parágrafo II. Señala que el Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.*

2.3 LEY N° 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

- **Artículo 2.** *La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, **promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales**, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.*
- **Artículo 4. (DEFINICIONES).** *Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por:*
Bienes Culturales. *Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural.*
Patrimonio Cultural Boliviano. *Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.*
Patrimonio Cultural Inmaterial. *Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se trasmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes.*
- **Artículo 5.** *Señala que el patrimonio cultural boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a **los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de***



fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia”.

- **Artículo 6.** Establece la clasificación del Patrimonio Cultural Boliviano, en: Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.
- **Artículo 7. (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).**

I. Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, **comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad.**

II. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos:

1. Se transmite de generación en generación.
2. Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.
3. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

III. Se manifiesta en los siguientes ámbitos:

4. **Artes escénicas y del espectáculo.**
5. Usos y prácticas sociales, rituales y **actos festivos.**
6. **Actos y creencias religiosas.**
7. **Música y danza.**

- **Artículo 24. Parágrafo I.** Se establece la ***gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano***, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente.

- **Artículo 34. I.** Señala que los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afroboliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. III. La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.

- **Artículo 35.** Señala que I. el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material II. Los vestigios y contextos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos no requieren declaratoria expresa para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Boliviano III. La declaratoria de Patrimonio Cultural Boliviano, procederá conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

- **Artículo 37. (POSTULACIONES ANTE LA UNESCO).** Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura.

2.4 LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBAÑEZ”.

- **Artículo 86. Parágrafo I.** Señala que de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:



1. *Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural;*
2. *Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional;*
3. *Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección Estatal;*
4. *Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental;*
5. *Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural;*
6. *Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado.*

- **Artículo 95. Parágrafo I.** *De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:*

1. *Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo;*
2. *Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas;*

2.5 LEY N° 292, DE 25 DE SEPTIEMBRE 2012 - LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA”

- **Artículo 1.** *Por la que se establece las políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado.*
- **Artículo 3.** *Establece que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos:*
 - a) *Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales;*
- **Artículo 4. Parágrafo I.** *La importancia estratégica del turismo radica en: a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.*

2.6 DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009 Y; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL ACTUAL D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 115. *Establece las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran:*

- a) *Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país;*
- b) *Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación;*
- c) *Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales;*
- f) *Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional;*



- j) *Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo social, económico local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;*
- m) *Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas;*
- s) *Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.*

2.7 D.S.4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

ARTICULO 105.- *(ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA (O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.*

- m) *Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.*
- n) *Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.*

2.8 LEY N° 138 DE 14 DE JUNIO DE 2011

Artículo 1. Declárase Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano.

Artículo 2. Reconocer a la Region de los Yungas del departamento de La Paz, como cuna y lugar de origen de la Danza “Saya Afroboliviana”

Artículo 2. El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana”.

2.9 RESOLUCIÓN N° 1690 DEL H. CONCEJO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE 10 DE ABRIL DE 2007.

Que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de “La Saya” perteneciente a la cultura afroboliviana.

2.10 LEY N° 149 DE 11 DE JULIO DE 2011

2.11 LEY N° 512 LEY DE 21 DE MARZO DE 2014

ARTÍCULO 1. *Declárase el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”.*

ARTÍCULO 2. *La celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.*

ARTÍCULO 3. *El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas y Turismo y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la Danza La Morenada, quedan encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.*

2.12 LEY N° 249, 15 de junio de 2012

Artículo 1°. - *Se reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones.*



Artículo 2°. - El Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

Artículo 3°. - El Ministerio de Culturas deberá formular y ejecutar políticas de fomento, protección y difusión del PUJLLAY y AYARICHI, así como la riqueza cultural, religiosa histórica y documental, salvaguardando el registro de la propiedad intelectual y promoviendo su custodia y conservación.

2.13 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

- **Artículo 1.** Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado.
- **Artículo 4.** Parágrafo I. sostiene que son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.
- **Artículo 123.** Determina en atención a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por: Inc. a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.
- **Artículo 124.** Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.
- **Artículo 128.** (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.
- **Artículo 130.** (Informe de Comisión). **Parágrafo I.** Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

➤ **Parágrafo III.** Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

Parágrafo IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

- **Artículo 131.** (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:
 - a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.
 - b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal.

CUMBRE NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

Llevada a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2022 en la ciudad de La Paz y se realizó con el propósito de sentar las bases para elaborar políticas de defensa y la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial del país, inscrito en la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO).

Los mandatos de la cumbre establecen los lineamientos y tareas específicas para la promoción, protección y revalorización del patrimonio cultural boliviano y se constituyen en propuestas base para las Políticas Culturales. Se aprobó una declaración de 17 puntos, entre ellas están:



- *Que el Ministerio de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización, con la participación de la población elaborarán e implementarán una Política Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano.*
- *Que el Estado y todos los niveles de gobierno fortalecerán la institucionalidad y gobernanza responsable del Patrimonio Cultural.*
- *En tanto, las Entidades Territoriales Autónomas deberán incorporar en sus planes de desarrollo territorial estrategias y recursos destinados a la conservación, investigación y promoción de su Patrimonio Cultural en sus jurisdicciones.*

3. INFORMES DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA

3.1. INFORME DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-DGAJ-UAJ-Cs-1197/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores, adjuntando los siguientes informes:

3.1.1 INFORME VGIC-DGAC-UPC-In17/2023 H.R..18386.23 de 14 de abril de 2023 elaborado por Britta Ninoska Cosio de la Zerda Funcionaria de la Unidad de Política Consular; quien realiza un análisis técnico e indica que entre los lineamientos de la Política Exterior Consular, se encuentra el de la política de promoción del vínculo cultural nacional.

Sin embargo, como lo establece la Ley N° 465, la función consular de promoción de la cultura, se enmarca en el apoyo a la Misión Diplomática, por lo que el análisis sobre el Proyecto de Ley P.L. N° 104/2022-2023 C.S. involucra al Viceministerio de Relaciones exteriores por parte de la Cancillería no así de forma directa el Viceministerio de gestión Consular e Institucional.

Concluyendo que de acuerdo a las competencias establecidas en el inciso f) del artículo 107 del Decreto Supremo N° 4857 de 6 de enero de 2023 sobre atribuciones del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas, se establece: *“Implementar planes, programas y proyectos de difusión, promoción e intercambio cultural y artístico dentro y fuera del país”...* por lo que el artículo 4 de la propuesta de ley presentada debe ser modificado, ya que la promoción y difusión está a cargo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, labor en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede coadyuvar a través de sus representaciones diplomáticas pero no estar a cargo.

3.1.2 INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 236/2023 H.R.18386.23 de 24 de abril de 2023 elaborado por Carlos Scharlie Perez Chura Abogado de la Unidad de Análisis Jurídico; quien realiza un análisis jurídico realizando consideraciones sobre el marco competencial del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano y sobre el anteproyecto de Ley 104/2022-2023 C.S. que sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: *El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.* Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: *“Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento”.* Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.

El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: *Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan*



encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad a la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano ante la UNESCO. Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: “Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura”.

Concluyendo que el PL presenta aspectos que deben ser considerados por la Cámara de Senadores.

3.2. INFORME DEL MINISTERIO DE EDUCACION

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-CA/DGAJ-UAJ- N° 0059/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación, adjuntando los siguientes informes:

3.2.1 INFORME IN/VESFP/DGESTTLA/EFA N° 0035/2023 de 17 de abril de 2023 elaborado por Verónica Lourdes Armaza Nuñez Especialista en Formación Superior Artística dependiente de la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística; quien realiza un análisis e indique que: La justificación para declarar Día Nacional a la Saya Afroboliviana” el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del héroe nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta claramente señala que es para *determinar su identificación, documentación, protección, promoción, valorización, difusión y revalorización de la danza evitando su plagio y distorsión por parte de países vecinos e inclusive la distorsión histórica de música y vestimenta por parte de los propios bolivianos.* En ese sentido del análisis del mismo se ve la necesidad de promover y proteger nuestras riquezas culturales, lo cual ya se manifiesta en la Ley N° 138.

Concluyendo que el **PL 104/2022-2023 C.S** es inviable, por contar con normativa ya vigente en la materia y no especificar el financiamiento presupuestario para la implementación de dicho proyecto de ley.

3.2.2 INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0352/2023 de 26 de abril de 2023 elaborado por Paola Cecilia Rodrigo Vargas Profesional en Desarrollo Normativo dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; quien realiza un análisis jurídico-legal realizando las siguientes observaciones:

a) El Artículo 1 del proyecto señala “Se declara el día nacional de la expresión artística cultural viva – SAYA AFROBOLIVIANA el 29 de junio de cada año, en reconocimiento a la fecha de nacimiento del Héroe nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta” Y el Artículo 2 señalaLa celebración del día nacional de la expresión artística cultural viva – SAYA AFROBOLIVIANA perteneciente al Pueblo Afroboliviano, se desarrollará principalmente en Los Yungas del Departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma. Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día **“NACIONAL”** sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual **no es correcto declarar día “Nacional” en un Estado “Plurinacional”** (Las negrillas son nuestras).

b) Por otro lado la justificación planteada es el “reconocimiento a la fecha de nacimiento del Héroe Nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta”, sin embargo, es importante considerar que mediante la Ley N° 138 de 14 de junio de 2011 y la Ley N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano, establece acciones a cargo del Ministerio de Culturas de modo que se considera que la ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.

c) La exposición de motivos del PROYECTO DE LEY N° 104/2022-2023 C.S. manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan que sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los



países vecinos, sin embargo la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación **no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales.** (Las negrillas son nuestras).

d) Toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados, se considera que existe inobservancia a lo dispuesto por el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que determina que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, **referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnostico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales** y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).

Concluyendo que el PL 104/2022-2023 C.S es jurídicamente improcedente en su actual redacción.

3.3 INFORMES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

En fecha 06 de junio de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, respuesta al proyecto de ley en consulta N° PL 104/2022-2023 C.S. del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante nota GADLP/DGO/NEX-712/2023, adjuntando.

3.3.1 INFORME TÉCNICO CITE: GADLP/SDTC/DC/INF/N° 53/2023 de 11 de abril de 2023 elaborado por Hilda Lanes Mamani Encargada de Patrimonio Cultural Inmaterial dependiente de la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas quien realiza un análisis técnico y observa los siguientes criterios:

a) Es importante y necesario, que se pueda declarar el Día Nacional a la expresión Artística Cultural a la “SAYA AFROBOLIVIANA”, de esta manera contribuir a la mejora de las acciones de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, además para mantener viva la transmisión para las siguientes generaciones venideras, con el objetivo de motivar y favorecer la continuidad de las prácticas de expresión cultural y desarrollarlas a partir del trabajo conjunto con la comunidad portadora y otros actores sociales. De manera que se fortalezca el concepto del trabajo para un Plan de Salvaguardia eficiente e inclusivo debe ser multidimensional y colaborativo del patrimonio cultural inmaterial de la danza o expresión cultural.

b) Sin embargo es necesario el cambio de fecha para la declaratoria como día nacional al 14 de junio tomando en cuenta a la fecha en la cual fue declarado como “Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia” porque no tiene relación con la expresión cultural “SAYA AFROBOLIVIANA”, a la fecha que se menciona el 29 de junio.

3.3.2 INFORME LEGAL GADLP/SDTC/INF N° 050-B/2023 de 17 de abril de 2023 elaborado por Abog. Fabiola Luque Aliaga Asesor Jurídico dependiente de la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas quien realiza un análisis legal emitiendo los siguientes criterios:

a) Respecto al Proyecto de Ley, en mención al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS), cabe mencionar, que, a través de la Dirección de Culturas, no se cuenta con un presupuesto destinado para la celebración de días nacionales de las danzas reconocidas.

b) En cumplimiento de la Ley N° 031 Ley de Autonomías, menciona en el artículo 86 las competencias de los gobiernos autónomos departamentales, así también en el marco de nuestras competencias y en el marco a la RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL N° 1690, QUE DECLARA PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, A LA DANZA “LA SAYA” PERTENECIENTE A LA CULTURA AFROBOLIVIANA DEL 10 DE ABRIL DE 2007, mediante el cual declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz a la Danza de “La Saya, **es factible realizar la aprobación de dicha ley.**

c) Por tanto; es pertinente enfocarse en la normativa y las competencias del gobierno central para que determinen la aprobación de dicha Ley, al contar con una Ley nacional de fecha 14 de junio, se debería establecer y declarar cada 14 de junio de cada año el día nacional de la danza “Saya Afroboliviana”, en reconocimiento al día que fue declarado como Patrimonio Cultural e Inmaterial.

3.3.3 INFORME GADLP/AG/DDN/INF N° 054/2023 de 8 de mayo de 2023 elaborado por Franz Reynaldo Chambi Mogro Técnico I – Técnico Legal de la Dirección de desarrollo Normativo Departamental quien realiza un análisis legal emitiendo los siguientes criterios:

a) Propone cambio en el título de la: SE DECLARA EL 14 DE JUNIO COMO DIA NACIONAL A LA EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL VIVA “SAYA AFROBOLIVIANA”.

b) Con relación al artículo 1(OBJETO): Se debe considerar el Informe Técnico CITE: GADLP/SDTC/DC/INF/N° 53/2023 que señala: *“Sin embargo es necesario el cambio de fecha para la declaratoria como día nacional al 14 de junio tomando en cuenta a la fecha en la cual fue declarado como “Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia” porque no tiene relación con la expresión cultural “SAYA AFROBOLIVIANA”, a la fecha que se menciona el 29 de junio”.*

c) Con relación al artículo 2 (CELEBRACIÓN): se debe corregir la palabra “**la**” por “**las**” en la parte de “... en todas las regiones”.

d) Con relación al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS): se sugiere cambiar el Nombre jurídico por **(ALCANCE)**, ya que la redacción del mismo hace referencia al alcance y cumplimiento de esta Ley y no así a las **políticas públicas.**

e) Con relación al artículo 4 (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN): para la promoción, difusión de la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano, se requiere presupuesto y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, artículo 321, parágrafo IV, para que este artículo sea viable se debe incorporar un nuevo artículo de (Gestión y asignación de Recursos) en el proyecto de Ley en consulta en dicho artículo se debe mencionar la fuente de financiamiento.

3.4. INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

En fecha 05 de julio de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota de la Ministra Sabina Orellana Cruz DESP.MCDyD-NE-N° 0272/23 de 17 de mayo de 2023 adjuntando los siguientes informes:

3.4.1 INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0047/2023 E-MCDyD/2023-01799 de 3 de mayo de 2023 elaborado por Dora Gladys Valdez Apaza Técnica en Patrimonio Inmaterial dependiente del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas quien realiza un análisis técnico y emite los siguientes criterios:



a) En la carpeta del proyecto de ley, no hace referencia o no adjunta el consentimiento del Pueblo Afroboliviano. No se incluye el respaldo que demuestre que la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL ha coordinado con el Pueblo Afroboliviano (o sus representantes) o con organizaciones de las expresiones y danzas. Ya que, de acuerdo a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, realizada en París el 2003; enfatiza que: La participación activa de las comunidades portadoras, en la identificación de un Patrimonio Cultural Inmaterial y el registro de los mismos no es posible sin su consentimiento.

Concluyendo que el PL 104/2022-2023 C.S es inviable.

Por lo cual se recomienda al proyectista, realizar una coordinación y análisis conjuntamente con el pueblo Afroboliviano y representantes de la danza a nivel nacional, para la postulación a este nivel nacional. O en su defecto considerar en consenso la solicitud de modificación de la Ley N° 138 de 14 de junio de 2011 e incorporen un artículo que señale: Declarar Día Nacional de la expresión artístico cultural viva “saya Afroboliviana” el 29 de junio de cada año....

3.4.2 INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0104/2023 E-MCDyD/2023-01799 de 09 de mayo de 2023 elaborado por Álvaro Franz Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien realiza un análisis jurídico:

a) Dentro la exposición de motivos del referido Proyecto de Ley N° 104, refiere como antecedente que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario “Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano” determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DIA NACIONAL de la danza”. Conforme a lo revisado, dicho motivo no constituye fundamento que justifique la promulgación de una fecha 15 de junio de cada año como reconocimiento.

b) Se debe tomar en cuenta que conforme las Técnicas Normativas aprobadas mediante Decreto Supremo N° 25350, todo Proyecto de Norma debe contar con requisitos y formalidades establecidas como lo son, reglas de modificaciones a normas, de igual manera el Proyecto de Ley contiene artículos que son innecesarios como el señalamiento de Celebración, Políticas Públicas, Promoción y Difusión, siendo que las mismas son inherentes a las políticas públicas culturales contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 530 que establecen y determinan las acciones que deben tomar para el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia cultural, siendo que los diferentes niveles de Gobierno como son los Gobierno Autónomos y la sociedad en su conjunto las responsables de su preservación, difusión, conservación, y defensa de determinada expresión cultural declarada como patrimonio.

c) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de reformar como en el presente caso la Ley N° 138, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el Proyecto de Ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza como lo observa el Informe INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0047/2023 cuando señala que No cuenta con un acta de respaldo y consentimiento que demuestre que los portadores de la expresión cultural, el Pueblo Afroboliviano ha sido consultado para la declaratoria del día nacional.

Concluyendo que el PL 103/2022-2023 C.S es INVIABLE, por existir observaciones técnicas como legales, por lo que el proyectista deberá subsanar dichas observaciones para el fin pretendido.

4. ACTA DE MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONCENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL.



PL 104/2022-2023 C.S. “QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “SAYA AFROBOLIVIANA” PERTENECIENTE AL PUEBLO AFROBOLIVIANO, EL 29 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL DE LA GUERRA DEL CHACO SR. PEDRO ANDAVERES PERALTA”

Llevada a cabo el día 12 de septiembre de 2023 a convocatoria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad Presidida por la Sra. Presidente Senadora Nely Veronica Gallo Soruco y el asesoramiento técnico de la Lic. Jenny Roxana Aratia Fernández de Rivas Secretaria Técnica de la Comisión, para analizar el Proyecto de Ley N° 104/2022-2023 C.S. habiendo convocado mediante nota formal a las autoridades y técnicos del Comité de Culturas, Interculturalidad, y Patrimonio Cultural, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Secretaria General (Unidad de Análisis Legislativo) de la Cámara de Senadores, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y representantes del folklore de Bolivia (Confederación Nacional del Folklore, Federación Departamental del Folklore de La Paz, Asociación de Conjuntos Folklóricos Danza Uncía, Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio, Asociación de Conjuntos Folklóricos “Gran Poder”, Asociación de Conjuntos Folklóricos “Virgen del Carmen”, Asociación de Fraternidades Folklóricas de Urkupiña, Asociación de Entrada Folklórica de Integración Bolivia ADEFIB-Tarija; Asociación y Comité de Fraternidades Folklóricas “Virgen de Guadalupe”, Asociación de Fraternidades Folklóricas y Autóctonas de Potosí; Asociación de Conjuntos Folklóricos Ciudad Industrial de Viacha; Asociación de Fraternidades Folklóricas AFRAF- Copacabana; Presidenta de Conjuntos Folklóricos de Llallagua; Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore “OBDEFO”; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Huanuni; Concejo Nacional del Pueblo Afroboliviano, Unidad de Cultura, Patrimonio y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta – Beni; Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco - Miembro creador de la Danza “Los Caporales”, Gestores Culturales, prensa y otros. Encontrándose presentes todos los firmantes del Acta y las planillas de asistencia generadas.

Se realizaron apreciaciones previas descritas en el Acta del PL 101/2022-2023 C.S.

CONSIDERACIONES PREVIAS

1. El **11 de julio de 2011**, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 149 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza “La Diablada”.
2. Ley N° 512 de **24 de marzo de 2014** firmada por el ex Presidente Evo Morales Ayma que declara el 7 de septiembre de cada año “Día Nacional de la Danza la Morenada, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach'a Flores”.
3. El **15 de junio de 2012**, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 249 que reconoce y declara el Pujllay y Ayarichi, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. El artículo 2° indica que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el Pujllay y el Ayarichi como patrimonio oral, cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.
4. La proclamación del Carnaval de Oruro como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue el **18 de mayo de 2001**.
5. En **noviembre de 2014**, la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno Perú, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
6. La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder en la ciudad de La Paz el día de la Santísima Trinidad Bolivia fue inscrito en **2019** en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



7. El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro ha desarrollado la Ley Departamental N° 016 de 8 de octubre de 2012, por el cual se Declara Patrimonio Cultural, Histórico, Material e Inmaterial del Departamento de Oruro a las danzas de La Diablada y Morenada.

DESARROLLO DEL EVENTO

1. En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folcklore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del **DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL VIVA “SAYA AFROBOLIVIANA”** contenidas en el Proyecto de Ley N° 104/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Veronica Gallo Soruco; como **actores y portadores** de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folkloristas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folkloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos.
2. Se acordó entre los presentes que se invitará a otros actores, instituciones y organizaciones del folclore de representatividad nacional que no pudieron asistir, para una futura mesa técnica que trate el Proyecto de Ley. Debiendo proseguir con este trabajo técnico los presentes.
3. Se mencionó que se la Senadora haga las gestiones de acudir a la OMPI para la defensa de la propiedad intelectual de las danzas representativas del Folclore boliviano.
4. Las fechas determinadas en los proyectos de ley para el día nacional de la danza y/o expresiones artísticas culturales vivas, están totalmente abiertas al debate y discusión.
5. Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas.
6. En el marco de la Constitución Política del Estado (Art. 108 numeral 14) exhortamos al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores y a todas las autoridades nacionales involucradas, cumplir sus obligaciones, legales, con respecto a la salvaguardia de todos nuestros patrimonios culturales inmateriales, como un deber patriótico.
7. En consenso se decide plantear las siguientes enmiendas y/o modificaciones al texto original del proyecto de ley:

QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “SAYA AFROBOLIVIANA” PERTENECIENTE AL PUEBLO AFROBOLIVIANO, EL 29 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL DE LA GUERRA DEL CHACO SR. PEDRO ANDAVERES PERALTA	QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “SAYA AFROBOLIVIANA” PERTENECIENTE AL PUEBLO AFROBOLIVIANO, EL 29 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL DE LA GUERRA DEL CHACO SR. PEDRO ANDAVERIZ PERALTA
--	--



ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del Héroe Nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del Héroe Nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveriz Peralta.
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN).- La celebración del día nacional de la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano se desarrollará principalmente en Los Yungas del departamento de La Paz y en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	Aumentar: Salvaguardia
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS).- El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano, quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	Aumentar Ministerio de Educación
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN).- El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano, en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.	
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO).- Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad a la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano ante la UNESCO.	

5. DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY Y ANEXOS

Cumple lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Además, introduce convicción al indicar que:



- Es una danza que nace de los negros mulatos que habitan la región de los Yungas, que está ubicado en la franja sud-andina de Bolivia, en el departamento de La Paz. Es una manifestación cultural que constituye una de las máximas expresiones folklóricas de música, danza, poesía y ritmo propia del pueblo afroboliviano. Es una expresión que los liga a África, el lugar de origen de sus antepasados. Y como la música y la danza es parte de la vida del ser humano, está también viajó a la tierra de Los Andes, donde se adaptó a prácticas ancestrales ya existentes. En los cantos se utiliza bastante la metáfora y la sátira, tocando temas de la esclavitud y de la situación actual.

- En el año 1501, por intereses económicos los Reyes Católicos autorizan la introducción de esclavos africanos a los territorios colonizados en América. En el año 1550 los esclavos africanos hacen su presencia en el territorio boliviano con los primeros contratos de compra y venta de la Villa Imperial de Potosí. Los trajeron para trabajar en las minas de plata del cerro rico de Potosí, pero las condiciones climáticas terminaban con ellos en muy poco tiempo, por lo que fueron reemplazados por mano de obra indígena.

-En el periodo colonial los esclavos africanos pasaron a cumplir otras funciones: En las áreas urbanas se convirtieron en criados, mensajeros, peones o cargadores. En las áreas rurales, sobre todo en los yungas o valles cálidos del oriente de los andes bolivianos, se convirtieron en cosechadores de coca que consumían los mineros. En el año 1574 comenzaron a trabajar en los hornos de fundición de la casa de la moneda de Potosí.

-En el año 1825 con la independencia y la instauración de la república, la situación de los afrobolivianos no cambio en absoluto. En el año 1851 el presidente Isidoro Belzu abolió la esclavitud, pero para los afrobolivianos no hubo ninguna mejora, solo cambio la relación legal con sus patrones. La explotación continuó y la discriminación también.

- Se ejecutaba La Saya “sólo en fiestas patronales con previa autorización del patrón”.

-En los años 1952 y 1953 la situación mejoró notablemente tras la revolución nacionalista y la reforma agraria, que eliminó el trabajo gratuito y la servidumbre. Las comunidades de afrodescendientes pasaron a ser dueñas de sus propias tierras, dedicadas a la producción de cítricos, café y coca. Los problemas agrícolas de las décadas de los 70 y 80 crearon un fuerte flujo migratorio hacia las ciudades.

- En el año 1980 la Saya se ha ido transformando de una danza del pueblo.

-En el año 1988 un grupo de migrantes se organiza y nace El Movimiento Cultural Saya Afroboliviana de la ciudad de La Paz.

-En 1993 se crea El Centro de Residentes Yungueños de la ciudad de Santa Cruz.

-En 1996 la población afroboliviana censada sobrepasaba las 20000 personas, ubicadas sobre todo en el oriente del departamento de La Paz. Provincia Nor Yungas: en los alrededores de Coroico (Tocaña, Mururata, Chijchipa, Yarisa). Provincia Sud Yungas: en los alrededores de Chulumani (Chicaloma, Colpar, Naranjani).

- Si bien los afrodescendiente asimilaron prácticamente por completo las costumbres y tradiciones de sus vecinos Aymara (incluyendo la ropa, las creencias y buena parte de su música y sus danzas), conservaron a través de las generaciones un puñado de rasgos propios. Uno de ellos fue la saya.

La Saya a diferencia de las expresiones Aymara, no se basa en un calendario agrícola o religioso, sino que ocurre en momentos que resultan importantes para la comunidad.

-Año 2007, las movilizaciones de las organizaciones afrobolivianas haciendo frente al latrocinio y la deformación de su identidad cultural, lograron que la auténtica “saya afroboliviana” sea declarada Patrimonio Cultural e Intangible del departamento de La Paz.

- La música que acompaña a La Saya es totalmente percusiva y se utiliza: tres tambores, tambor mayor, sobre tambor y ganyengo. Un guiro o cuancha y los cascabeles que llevan algunos bailarines en los pies. Hasta hace cuatro décadas también se usaba la matraca.

- El canto es básicamente poesía declamada, se compone de coplas improvisadas sobre estribillos tradicionales fijos que delimitan una temática concreta (religión, amor, historia), que son cantados por un solista al que la tropa le responde.

- El baile es elegante, cadencioso y sobrio, todos los bailarines de la comunidad son coordinados por los llamados “guiadores” o “caporales” y La Saya entera que incluye a los percusionistas, cantores y bailarines es guiada por un “capitán de baile” o “mayor de la plaza”. La danza, se lleva en hileras de uno, portando sus instrumentos y danzando en uniformados y cadenciosos movimientos de cintura.



Las mujeres con pasos cortos son las que marcan la coreografía moviendo hombros, caderas y agitando las manos, en contrapunto y diálogo con los hombres. Mientras que los hombres llevan el ritmo tocando los varios tipos de bombos, algunos de ellos rasgan la cuancha. El ritmo de la saya es rápido, marcado por los tambores con percusión incesante que rememora a sus ancestros africanos. Los hombres entonan con sus potentes voces, coplas que las mujeres repiten con bellos matices de sus voces de sopranos.

-La vestimenta de la saya es bastante sencilla, en su mayoría es de color blanco:

Las mujeres llevan: Blusas con escote cuadrado, toda la blusa va bordada y adornada de cintas, encajes y zigzag; polleras con varias tiras de colores en la parte del ruedo y bordados en la parte superior, en las manos una mantilla de color doblada colgando y un sombrero borsalino, en los pies llevan ojotas o abarcas. Los hombres llevan: Un sombrero, una pañueleta de seda, la cual va amarrada al cuello, camisa de fiesta blanca, una faja aymara en la cintura, pantalón de bayeta de color blanco decorado con cintas en los costados, en los pies ojotas o abarcas.

- La justificación de dicho proyecto de declaratoria como día nacional de la expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano, se manifieste en la mayoría de la actividades culturales festivas de todo el territorio boliviano y que ésta expresión cultural por su alto contenido de representación artística, su gran atractivo turístico y la majestuosidad de su vestimenta sea protegida por parte del Estado Boliviano, tal como lo indica la Constitución Política del Estado.

-Que el proyecto de ley determinaría su identificación, documentación, protección, promoción, valorización, difusión, salvaguardia y revalorización de la danza evitando su plagio y distorsión por parte de países vecinos e inclusive la distorsión histórica y de vestimenta por parte de los propios bolivianos.

- Las expresiones artísticas merecen la protección y salvaguardia a través de una Ley Nacional. Esta declaración facilitará una relación activa entre la población y la cultura, en la preservación al conjunto de acciones planificadas de defensa, por medio de normas y políticas de protección.

- No contraviene norma legal en vigencia.

6. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Ley signado como **PL 104/2021-2022 C.S. "QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA "SAYA AFROBOLIVIANA" PERTENECIENTE AL PUEBLO AFROBOLIVIANO, EL 29 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL DE LA GUERRA DEL CHACO SR. PEDRO ANDAVERES PERALTA"** los miembros de la Comisión consideraron la exposición de motivos, los anexos del PL, las disposiciones legales vigentes, los informes remitidos, Acta de Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la expresión artística cultural del PL 104/2022-2023 C.S. se tiene:

6.1. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores observan lo siguiente:

INFORME VGIC-DGAC-UPC-In17/2023 H.R..18386.23	OBSERVACIÓN RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Concluyendo que de acuerdo a las competencias establecidas en el inciso f) del artículo 107 del Decreto Supremo N° 4857 de 6 de enero de 2023 sobre atribuciones del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas, se establece: <i>"Implementar planes, programas y proyectos de difusión, promoción e intercambio cultural y artístico dentro y fuera del país"...</i> por lo que el artículo 4 de la propuesta de ley presentada debe ser modificado, ya que la promoción y difusión está a cargo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, labor en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede coadyuvar a través	Se tomará en cuenta



de sus representaciones diplomáticas pero no estar a cargo.	
OBSERVACIÓN INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 236/2023 H.R.18386.23	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: <i>El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.</i> Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: <i>“Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento”.</i> Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.	Se tomará en cuenta.
El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: <i>Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad a la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano ante la UNESCO.</i> Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: <i>“Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de</i>	Se tomará en cuenta. Adicionamos el siguiente texto de la exposición de motivos: “Las implicancias tanto globales como locales de la noción de patrimonio, intangible, tienen directa relación con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, surgida en 2003, la que ofrece definiciones para aquello que ha de ser considerado como patrimonio intangible, así mismo las regulaciones y medidas de salvaguardia y los procesos de ingreso a la Lista Representativa de las diversas prácticas patrimoniales. Para la UNESCO y, por tanto, para sus Estados miembros, el patrimonio cultural inmaterial (o intangible) se constituye por...los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos, y espacios culturales que le son inherentes-, que las comunidades, grupos, y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su



<i>Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura”.</i>	patrimonio cultural. [Este patrimonio incluye] tradiciones orales, artes performativas, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimiento y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo, o el conocimiento y habilidades para la producción de oficios tradicionales (UNESCO, 2003). Como una amplia definición, la música y las danzas, junto a sus instrumentos, trajes y otros artefactos constitutivos, ingresan cómodamente en la categoría”.
---	--

6.2. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Educación observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME IN/VESFP/DGESTTLA/EFA N° 0035/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
La justificación para declarar Día Nacional a la “Saya Afroboliviana” el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del héroe nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta claramente señala que es para <i>determinar su identificación, documentación, protección, promoción, valorización, difusión y revalorización de la danza evitando su plagio y distorsión por parte de países vecinos e inclusive la distorsión histórica de música y vestimenta por parte de los propios bolivianos</i>. En ese sentido del análisis del mismo se ve la necesidad de promover y proteger nuestras riquezas culturales, lo cual ya se manifiesta en la Ley N° 138.	La Ley N° 138 solo declara Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial, no un día donde pueda ejecutarse la expresión artística cultural viva de la saya Afroboliviana, que es el objetivo del presente proyecto de ley.
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0352/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) El Artículo 1 del proyecto señala “Se declara el día nacional de la expresión artística cultural viva – SAYA AFROBOLIVIANA el 29 de junio de cada año, en reconocimiento a la fecha de nacimiento del Héroe nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta” Y el Artículo 2 señalaLa celebración del día nacional de la expresión artística cultural viva – SAYA AFROBOLIVIANA perteneciente al Pueblo Afroboliviano, se desarrollará principalmente en Los Yungas del Departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día “NACIONAL” sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual no es correcto declarar día “Nacional” en un Estado “Plurinacional” (Las negrillas son nuestras).	El artículo 3 de la C.P.E. indica que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianos que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Siendo el Estado Plurinacional el modelo de estado que se adoptó desde la aprobación de la Constitución en 2009 (Artículo 1). Definición de nacional: <i>Relativo a una nación</i>. Siendo una observación errónea y fuera del sentido técnico jurídico.



b) Por otro lado la justificación planteada es el “reconocimiento a la fecha de nacimiento del Héroe Nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta”, sin embargo, es importante considerar que mediante la Ley N° 138 de 14 de junio de 2011 y la Ley N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano, establece acciones a cargo del Ministerio de Culturas de modo que se considera que la ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.	La Ley N° 138 de 14 de junio de 2011 solo declara Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial del Pueblo Boliviano a la expresión cultural viva “saya afroboliviana, siendo el objetivo del presente proyecto de ley declarar un día donde pueda bailarse y ejecutarse esta danza en todo el territorio nacional donde actualmente se lo está haciendo y a su vez mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana tal como se lo hace cada 7 de septiembre con la Danza “La Morenada” según el artículo 2 de la Ley Nro. 512 de 21 de marzo de 2014.
c) La exposición de motivos del PROYECTO DE LEY N° 104/2022-2023 C.S. manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan que sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales. (Las negrillas son nuestras).	Justamente el proyecto de ley en sus artículos 4 y 5 pretenden dar esa solución.
d) Toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados, se considera que existe inobservancia a lo dispuesto por el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que determina que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>
e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnóstico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u	De la exposición de motivos se evidencia que el presente proyecto de ley, si responde a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas, también responde a un diagnóstico que identifica el estado actual que identifica las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales de respuesta a esta problemática, y desarrolla el problema de implementación y operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión ya que identifica que en más de 12 años desde su



operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).	vigencia, la Ley Nro. 138 no ha sido ejecutada a cabalidad por el órgano rector es decir el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización como función del Estado. Y busca justamente implementar a partir de una nueva ley la celebración de ese día, bailando la danza de La Diablada en todo el territorio nacional y en el extranjero, donde Bolivia tenga representación diplomática. También es importante acotar lo determinado en la La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 104/2022-2023 C.S. que corre a fs. 205 a 219 de la carpeta legislativa concretamente el punto 4 de la parte resolutive que indica: <i>“Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas”</i> (Fs.214 de la carpeta legislativa)
--	--

6.3. Los informes técnico y jurídico del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME TÉCNICO CITE:GADLP/SDTC/DC/INF/N° 53/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Es importante y necesario, que se pueda declarar el Día Nacional a la expresión Artística Cultural a la “SAYA AFROBOLIVIANA”, de esta manera contribuir a la mejora de las acciones de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, además para mantener viva la transmisión para las siguientes generaciones venideras, con el objetivo de motivar y favorecer la continuidad de las prácticas de expresión cultural y desarrollarlas a partir del trabajo conjunto con la comunidad portadora y otros actores sociales . De manera que se fortalezca el concepto del trabajo para un Plan de Salvaguardia eficiente e inclusivo debe ser multidemencional y colaborativo del patrimonio cultural inmaterial de la danza o expresión cultural.	Se tomará en cuenta
b) Sin embargo es necesario el cambio de fecha para la declaratoria como día nacional al 14 de junio tomando en cuenta a la fecha en la cual fue declarado como “Patrimonio Histórico Cultural e	Se cuenta con la firma de Omar Barra Barra Secretario General del Concejo Abroboliviano “CONAFRO” que participó de la Mesa Técnica de 12 de agosto convocado por esta Comisión. (Fs.



Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia” porque no tiene relación con la expresión cultural “SAYA AFROBOLIVIANA”, a la fecha que se menciona el 29 de junio.	211 de la carpeta legislativa). Como así también se contó con la presencia del Sr Pedro Aguilar Rey Secretario de Cultura y Turismo del Concejo Afroboliviano y que firma en la Planilla de Registro de Participantes de dicho evento. También se cuenta a fs. 224 una nota de CONAFRO donde textualmente indican: RESPUESTA A INVITACION A MESA TÉCNICA... Habiendo tomado conocimiento de la invitación en que detalla el proyecto de ley PL 104-2022-2023 “QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “SAYA AFROBOLIVIANA” PERTENECIENTE AL PUEBLO AFROBOLIVIANO, EL 29 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL DE LA GUERRA DEL CHACO SR. PEDRO ANDAVERES PERALTA”. Al respecto, el Concejo Nacional Afroboliviano como ente matriz de representación del Pueblo Afroboliviano celebra y respalda el Proyecto de Ley puesto que es de suma importancia para la salvaguarda y correcta difusión de una de nuestras mayores expresiones culturales, símbolo de identidad y reivindicación. Al mismo tiempo ratificamos la fecha de celebración señalada en el Proyecto de Ley como 29 de junio de cada año, pues es importante reconocer, visibilizar y reivindicar la lucha de nuestros antepasados en todo el proceso de independencia y surgimiento, realzando el invaluable aporte del Pueblo Afroboliviano.
INFORME LEGAL GADLP/SDTC/INF N° 050-B/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Respecto al Proyecto de Ley, en mención al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS), cabe mencionar, que a través de la Dirección de Culturas, no se cuenta con un presupuesto destinado para la celebración de días nacionales de las danzas reconocidas.	
b) En cumplimiento de la Ley N° 530 Ley de Autonomías, menciona en el artículo 86 las competencias de los gobiernos autónomos departamentales, así también en el marco de nuestras competencias y en el marco a la RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL N° 1690, QUE DECLARA PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, A LA DANZA “LA SAYA” PERTENECIENTE A LA CULTURA AFROBOLIVIANA DEL 10 DE ABRIL DE 2007, mediante el cual declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz a la Danza de “La Saya, es factible realizar la aprobación de dicha ley.	



c) Por tanto; es pertinente enfocarse en la normativa y las competencias del gobierno central par que determinen la aprobación de dicha Ley, <u>al contar con una Ley nacional de fecha 14 de junio, se debería establecer y declarar cada 14 de junio de cada año el día nacional de la danza "Saya Afroboliviana", en reconocimiento al día que fue declarado como Patrimonio Cultural e Inmaterial.</u>	La CONFOBOL, los asistentes a la Mesa Técnica, y el CONCEJO NACIONAL AFROBOLIVIANO, respaldan con que la fecha sea el 29 de junio de cada año.
INFORME GADLP/AG/DDN/INF N° 054/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Propone cambio en el título de la: SE DECLARA EL 14 DE JUNIO COMO DIA NACIONAL A LA EXPRESIÓN ARTISITICA CULTURAL VIVA "SAYA AFROBOLIVIANA".	La CONFOBOL, los asistentes a la Mesa Técnica, y el CONCEJO NACIONAL AFROBOLIVIANO, respaldan con que la fecha sea el 29 de junio de cada año.
b) Con relación al artículo 1(OBJETO): Se debe considerar el Informe Técnico CITE: GADLP/SDTC/DC/INF/N° 53/2023 que señala: <i>"Sin embargo es necesario el cambio de fecha para la declaratoria como día nacional al 14 de junio tomando en cuenta a la fecha en la cual fue declarado como "Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia" porque no tiene relación con la expresión cultural "SAYA AFROBOLIVIANA", a la fecha que se menciona el 29 de junio".</i>	La CONFOBOL, los asistentes a la Mesa Técnica, y el CONCEJO NACIONAL AFROBOLIVIANO, respaldan con que la fecha sea el 29 de junio de cada año.
c) Con relación al artículo 2 (CELEBRACIÓN): se debe corregir la palabra " la " por " las " en la parte de "... en todas la regiones".	Se tomara en cuenta.
d) Con relación al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS): se sugiere cambiar el Nombre jurídico por (ALCANCE), ya que la redacción del mismo hace referencia al alcance y cumplimiento de esta Ley y no así a las políticas públicas .	Se tomara en cuenta.
e) Con relación al artículo 4 (PROMOCIÓN Y DIFUSION): <u>para la promoción, difusión de la expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano, se requiere presupuesto y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, artículo 321, parágrafo IV, para que este artículo sea viable se debe incorporar un nuevo artículo de (Gestión y asignación de Recursos) en el proyecto de Ley en consulta en dicho artículo se debe mencionar la fuente de financiamiento.</u>	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General dela Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>

6.4. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0047/2023 E-MCDyD/2023-01799	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) En la carpeta del proyecto de ley, no hace referencia o no adjunta el <u>consentimiento del</u>	1) La senadora proyectista describe en su Exposición de Motivos lo siguiente:



Pueblo Afroboliviano. No se incluye el respaldo que demuestre que la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL ha coordinado con el Pueblo Afroboliviano (o sus representantes) o con organizaciones de las expresiones y danzas. Ya que, de acuerdo a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, realizada en París el 2003; enfatiza que: *La participación activa de las comunidades portadoras, en la identificación de un Patrimonio Cultural Inmaterial y el registro de los mismos no es posible sin su consentimiento.*

En fecha 20 de octubre de 2022, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia-CONFOBOL realizó el Magno Congreso Nacional Extraordinario “DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y FOLKLÓRICO DEL PUEBLO BOLIVIANO”, con la participación de los delegados y representantes de Federaciones Departamentales, Asociaciones Folklóricas y Organizaciones de carácter cultural del país. En la misma se determinó realizar de manera inmediata acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas. Para este cometido, después de un amplio análisis y debate, determinaron que se trabaje para que cada una de estas danzas que son Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia decretada mediante ley nacional, hoy también puedan tener su DIA NACIONAL de la danza.

Mediante CITE-CONFOBOL-OF. N° 332/2022 de 21 de noviembre de 2022 la CONFOBOL hizo llegar las conclusiones del Magno Congreso y un proyecto de Ley.

Dichos documentos son adjuntados en los anexos del Proyecto de Ley a fs. 1 al 8, considerando los miembros de esta Comisión que la CONFOBOL es la entidad nacional que aglutina a los representantes del folklore boliviano en todas sus expresiones por lo que se los considera como **PORTADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.**

2) La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 104/2022-2023 C.S. que corre a fs. 206 a 219 de la carpeta legislativa cuenta con la representación no solo de la CONFOBOL, sino también de diferentes representantes de Asociaciones de Conjuntos Folklóricos, Federaciones del Folklore, la Organización Boliviana de Defensa del Folklore y demás que textualmente indican:

1) En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folklore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del **DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL VIVA “SAYA AFROBOLIVIANA”** contenidas en el Proyecto de Ley N° 104/2022-2023 C.S.



	presentado por la Senadora Nacional Nely Veronica Gallo Soruco; como actores y portadores de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folcloristas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folcloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos. 3.- También consta en la carpeta la expresión de los portadores del patrimonio cultural inmaterial que manifiestan su total apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley relativos a la declaración del Día de la danza; tales como: * Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio (Fs. 220 Y 221). * Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF (Fs. 222 Y 223). * Nota del Concejo Nacional Afroboliviano (Fs. 224). * Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos “Señor de la Exaltación” (Fs. 225 Y 226). * Pronunciamiento a la opinión pública de UNCIA “CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI” (Fs. 227, 228 Y 229). * Voto Resolutivo de la Asociación de Conjuntos Folklóricos Llagua (Fs. 259). 4.- También se toma en cuenta para este punto el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE emitida por la CONFOBOL (portadores del patrimonio cultural inmaterial) y puesta a conocimiento de la Presidencia de la Cámara de Senadores, Presidencia de esta Comisión y al Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, en el que indican que hasta el cansancio han denunciado la falta de acciones reales en defensa de nuestro “Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial”. Que países vecinos y principalmente Perú han iniciado un proceso agresivo de apropiación indebida de nuestras Danzas. Que lo más responsable que se hizo en estos últimos 20 años fue la declaratoria de PATRIMONIO CULTURAL de danzas, siendo este el primer paso. Claro está, que ni la Declaratoria de “Patrimonio Cultural dela Humanidad” por parte de la UNESCO, al CARNAVAL DE ORURO, y a la Entrada del SEÑOR JESUS DEL GRAN PODER, son instrumentos que puedan hacer prevalecer
--	---



	nuestras Danzas como bolivianas, debido a que la misma UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Festividad de la VIRGEN DE CANDELARIA de Puno-Perú. Estas manifestaciones se presentan con las mismas Danzas, la misma Vestimenta y la misma Música. Por tanto, es necesario tomar acciones de urgencia y de manera inmediata en bien de la Protección y Promoción de nuestro Patrimonio Cultural. Desde hace más de 6 meses se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional 9 Proyectos de Ley de 9 Danzas Folkloricas mismas que buscan que nuestras maravillosas Danzas cuenten con su DIA NACIONAL y de esta manera consolidar a estas Danzas como 100% bolivianas, ante un posible arbitraje internacional si se diera el caso Bolivia estaría totalmente protegida. Si el problema o el impedimento fueran los RECURSOS ECONÓMICOS la CONFOBOL está en condiciones de financiar lo que fuera necesario para la elaboración de las carpetas o DOSIER, para la presentación de las mismas ante la UNESCO. * Se cuenta con la firma de Omar Barra Barra Secretario General del Concejo Abroboliviano "CONAFRO" que participó de la Mesa Técnica de 12 de agosto convocado por esta Comisión. (Fs. 211 de la carpeta legislativa). Como así también se contó con la presencia del Sr Pedro Aguilar Rey Secretario de Cultura y Turismo del Concejo Afroboliviano y que firma en la Planilla de Registro de Participantes de dicho evento. También se cuenta a fs. 224 una nota de CONAFRO donde textualmente indican: RESPUESTA A INVITACION A MESA TÉCNICA... Habiendo tomado conocimiento de la invitación en que detalla el proyecto de ley PL 104-2022-2023 "QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA "SAYA AFROBOLIVIANA" PERTENECIENTE AL PUEBLO AFROBOLIVIANO, EL 29 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL DE LA GUERRA DEL CHACO SR. PEDRO ANDAVERES PERALTA". Al respecto, el Concejo Nacional Afroboliviano como ente matriz de representación del Pueblo Afroboliviano celebra y respalda el Proyecto de Ley puesto que es de suma importancia para la salvaguarda y correcta difusión de una de nuestras mayores expresiones culturales, símbolo de identidad y reivindicación. Al mismo tiempo ratificamos la fecha de celebración señalada en el Proyecto de Ley como 29 de junio de cada año, pues es importante reconocer, visibilizar y reivindicar la
--	--



	lucha de nuestros antepasados en todo el proceso de independencia y surgimiento, realzando el invaluable aporte del Pueblo Afroboliviano.
Por lo cual se recomienda al proyectista, realizar una coordinación y análisis conjuntamente con el pueblo Afroboliviano y representantes de la danza a nivel nacional, para la postulación a este nivel nacional. O en su defecto considerar en consenso la solicitud de modificación de la Ley N° 138 de 14 de junio de 2011 e incorporen un artículo que señale: Declarar Día Nacional de la expresión artístico cultural viva "saya Afroboliviana" el 29 de junio de cada año.	No se pretende la modificación de la Ley N° 138 ya que la misma data de más de 12 años y se constituye en un antecedente jurídico legal ante un posible juicio internacional.
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0104/2023 E-MCDyD/2023-01799	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Dentro la exposición de motivos del referido Proyecto de Ley N° 104, refiere como antecedente que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario "Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano" determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DIA NACIONAL de la danza". Conforme a lo revisado, dicho motivo no constituye fundamento que justifique la promulgación de una fecha como reconocimiento.	La Comisión no toma el Congreso Nacional Extraordinario de la CONFOBOL como motivo que constituya fundamento que justifique la promulgación del proyecto de ley 104/2022-2023. Ellos conforman parte de los portadores del patrimonio inmaterial.
b) Se debe tomar en cuenta que conforme las Técnicas Normativas aprobadas mediante Decreto Supremo N° 25350, todo Proyecto de Norma debe contar con requisitos y formalidades establecidas como lo son,; reglas de modificaciones a normas, de igual manera el Proyecto de Ley contiene artículos que son innecesarios como el señalamiento de Celebración, Políticas Públicas, Promoción y Difusión, siendo que las mismas son inherentes a las políticas públicas culturales contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 530 que establecen y determinan las acciones que deben tomar para el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia cultural, siendo que los diferentes niveles de Gobierno como son los Gobierno Autónomos y la sociedad en su conjunto las responsables de su preservación, difusión, conservación, y defensa de determinada expresión cultural declarada como patrimonio.	El proyecto de ley presentado por la proyectista, cumple lo determinado por el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.
c) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de	El Proyecto de Ley no pretende modificar la Ley N° 138, como lo aprecia este informe.



reformular como en el presente caso la Ley N° 138, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el Proyecto de Ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza como lo observa el Informe INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0047/2023 cuando señala que No cuenta con un acta de respaldo y consentimiento que demuestre que los portadores de la expresión cultural, el Pueblo Afroboliviano ha sido consultado para la declaratoria del día nacional.	
--	--

El Servicio de Registro Cívico SERECI y el Ministerio de Defensa, hasta la fecha no hicieron llegar su respuesta a la consulta realizada con referencia a este Proyecto de Ley.

7. DE LA NORMATIVA ANALOGA YA VIGENTE EN NUESTRO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

La Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014 declara el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”. **Y su artículo 2 determina que la celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.**

También la Ley N° 249 de 15 de junio de 2012 reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. Y el **Artículo 2° indica textualmente que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.**

De lo que los miembros de la Comisión infieren que, tanto el artículo 2 de la Ley N° 512 y el artículo 2 de la Ley N° 249, dan base legal y jurídica para dar viabilidad al Proyecto de Ley 101/2022-2023 C.S. cuyos objetivos son similares.

En el artículo 3 del proyecto de ley, se menciona a las Entidades Territoriales Autónomas entendidas estas como Los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Municipales Indígena Originario Campesino incluido el Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño; mismos que para el cumplimiento de lo normado en el presente PL se enmarcarían en lo dispuesto por el Artículo 24. Parágrafo I de la Ley N° 530 que indica: “***Se establece la gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente.***”

8.- OTRAS CONSIDERACIONES

8.1. Del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2003 en el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE DIA. IV PUNTOS VARIOS se tiene descrito lo siguiente: “*En la anterior sesión se dio lectura a la nota de la CONFOBOL, quienes solicitaban audiencia con referencia a los 9 proyectos de ley que fueron*



remitidos a la Comisión. Se dio cumplimiento a lo solicitado y se dio la bienvenida al Sr. Alejandro Zapata en representación de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLCLORE DE BOLIVIA quien explicó a los 3 senadores la importancia de impulsar los 9 proyectos que se encuentran en el Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de esta Comisión, para evitar la apropiación de nuestras danzas, la cultura y el folclore por parte de nuestro vecino Perú y describió todos los antecedentes que como confederación están realizando para la defensa férrea de nuestras danzas.

Los senadores decidieron convocar a la Ministra de Culturas Descolonización y Despatriarcalización para que asista a explicar porque los informes de ese ente rector con referencia a estos 9 proyectos son inviables. También se deja constancia en la presente Acta la voluntad de la CONFOBOL y de los folkloristas que apoyarán y se harán cargo de los gastos de representación ante la UNESCO propuesto en estos proyectos de ley.

También se deja constancia que los tres miembros de la Comisión: Senadora Nely Gallo S., Senador Miguel Perez Sandoval y la Senadora Trinidad Rocha Robles, expresan la total predisposición de viabilizar estos 9 proyectos que son:

PL 101/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Los Tobas” el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del pueblo boliviano y en homenaje a “La etnia Los Tobas” que habita la región del Gran Chaco Boliviano”.

PL 102/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de las danzas “Pujllay y Ayarachi el 27 de noviembre de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial por parte de la Unesco”.

PL 103/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Diablada” el 11 de julio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 104/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del héroe nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta”.

PL 105/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Los Caporales” el 22 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco”.

PL 106/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Llamera” el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 107/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” el 17 de enero de cada año en reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz”.

PL 108/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Kullawada” el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 109/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Waka Wakas o Waka Thocoris” el 15 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”. (Fs. 87 y 88 de la carpeta legislativa)

Por lo que en fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE:C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 167/2022-2023 remite el Proyecto de Ley enviado en consulta e indica que “Considerando lo establecido en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad y en atención a la petición en dicha Sesión Ordinaria del representante de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLCLORE DE BOLIVIA –CONFOBOL-, tengo a bien remitir el Proyecto de Ley antes descrito, a tiempo de solicitar el tratamiento de dicho proyecto de Ley por parte de la Comisión del cual Usted preside, sea en una mesa técnica, solicitando la participación de la Ministra de Cultura, a los efectos de viabilizar y socializar el estado de los Proyectos de Ley de referencia”.

Siendo la Comisión a partir de esta fecha la que continúa con el tratamiento legislativo de este proyecto.

8.2. Lamentamos la actitud de la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Sra. Sabina Orellana Cruz que pese a las notas enviadas para que pueda asistir junto a su equipo técnico a reuniones



con los miembros de la Comisión no tuvo la predisposición de hacerlo, menos aun de asistir a la Mesa Técnica convocada y que mediante nota pone trabas procedimentales para no asistir al indicar que debería darse cumplimiento al inciso n) del Artículo 39 del Reglamento de la Cámara de Senadores (textualmente indica: Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos) cuando bien sabe que dentro de las atribuciones de las Comisiones de esta Cámara se encuentran las estipuladas en los artículos 2, 46, 52 inciso b), h); 134 parágrafo I inc c) y parágrafo II que nos faculta a convocarla sin mucha burocracia vulnerando principios de eficacia, simplicidad y celeridad estipulados en la Ley 2341.

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: b) Promover acciones de análisis, debate e investigación sobre los asuntos de su área de competencia. h) Realizar gestiones ante los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral.

Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I. Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán: a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado. Asimismo, podrán realizar consultas a las Entidades Territoriales Autónomas, Instituciones y personas que considere convenientes. Las Comisiones y/o las Senadoras o Senadores podrán solicitar a la Presidencia de la Cámara que remita en consulta los Proyectos de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de constitucionalidad, conforme el artículo 134 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. b) Convocar a cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate. c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia II. Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) parágrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado.

Así también, el artículo 175 parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado determina que los Ministros de Estado son servidores públicos que coadyuvan en la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.

8.3. Del análisis técnico realizado los miembros de la Comisión entienden que la expresión artística cultural viva “SAYA AFROBOLIVIANA” por disposición de la Ley 138 de 14 de junio de 2011 ya es Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia y que en estos más de 12 años desde su promulgación, el órgano rector hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización poco o nada hizo para la promoción de la misma en territorio nacional y su protección internacional.

El objeto del presente proyecto es declarar que esta expresión cultural tenga un día donde las bolivianas, bolivianos y extranjeros que gustan de la misma puedan ejecutarla en las regiones de nuestro país donde se practique la misma, además de su promoción, difusión, conservación y defensa, a su vez también mostrarlo al mundo que es cien por ciento boliviana a través del trabajo de nuestros Embajadores y Cónsules.

Para ello tenemos dos antecedentes legales que la viabilizan; nos referimos a:



- **Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014** cuyo artículo 1 declara *el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada” y que año a año la multitudinaria cantidad de danzarines de La Morenada en la ciudad de La Paz, Oruro y otras, muestran al país y al mundo esta majestuosa danza boliviana.*
- **Ley N° 249, 15 de junio de 2012** cuyo artículo 2 dispone que el *Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad, situación que se concretó ya que actualmente estas danzas en la novena reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, realizada en París, del 24 al 28 de noviembre de 2014 se incorporó en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.*

8.4. Pedro Andaveris Peralta nació en Coripata provincia Nor Yungas de La Paz, el 29 de junio de 1906, fue hijo de Tomas Landaveri y Rosa Peralta, de muy niño, después de perder a su padre, emigro con su madre a Sud Yungas, más propiamente a lo que hoy es Chicaloma. Tras su servicio militar acudió al llamado de la patria en 1932 siendo incorporado a la Sección Sémak, luego de otros destinos pasó al Regimiento Campos 6 de Infantería los meses de agosto y diciembre de 1933, durante el tiempo de sus servicios en las mencionadas unidades se realizaron una serie de combates, como ser la del 10 de noviembre de 1932 en Aliwatá y Kilómetro 7, al mando del entonces Cnel. Bernardino Bilbao Rioja. Cayó prisionero en Campo Vía el 17 de diciembre de 1933, permaneciendo cautivo 36 meses, en las prisiones de: Asunción, Tacumbú, Viñasué, Isatí, Recoleta y el Leprosario de Sapucáy, siendo sometido a trabajos forzados. Fue repatriado por el protocolo de Paz de Buenos Aires el 21 de enero de 1937, para finalmente retirarse a la vida privada. Don Pedro Andaverez fue condecorado con la Orden del Mérito Militar en el Grado de Caballero, por orden del Capitán General del Ejército el año 1936, Medalla de Guerra el año 1936, Cruz de hierro, medalla de héroe Nacional, y finalmente el año 1964 en sesión especial fue homenajeado por el Honorable Congreso Nacional y recibió de manos propias del presidente Constitucional de la República, el Gral. Rene Barrientos Ortuño la Presea dorada del “Cóndor de los Andes en Grado Especial. Es considerado héroe nacional afroboliviano de la Guerra del Chaco. El Proyecto de Ley indica como su apellido ANDAVERES, siendo lo correcto ANDAVARIS, dato corroborado con representantes de CONAFRO.

9.- POR LO QUE REALIZAMOS Y PROPONEMOS LAS SIGUIENTES ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY:

TEXTO ORIGINAL SEN. PROYECTISTA	PROPUESTA DE LA MESA TÉCNICA	PROYECTO DE LEY N° 104/2022-2023 C.S. CON ENMIENDA
QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “SAYA AFROBOLIVIANA” PERTENECIENTE AL PUEBLO AFROBOLIVIANO, EL 29 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL DE LA GUERRA DEL CHACO SR. PEDRO ANDAVERES PERALTA	QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “SAYA AFROBOLIVIANA” PERTENECIENTE AL PUEBLO AFROBOLIVIANO, EL 29 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL DE LA GUERRA DEL CHACO SR. PEDRO ANDAVERIZ PERALTA	DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “SAYA AFROBOLIVIANA”
ARTÍCULO 1. (OBJETO). - Se declara día nacional de la	ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la	ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la



expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del Héroe Nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveris Peralta.	expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del Héroe Nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveris Peralta.	expresión artística cultural viva "SAYA AFROBOLIVIANA" perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del Héroe Nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveris Peralta.
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano se desarrollará principalmente en Los Yungas del departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	Aumentar Salvaguardia	ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración día nacional de la expresión artística cultural viva "SAYA AFROBOLIVIANA" perteneciente al Pueblo Afroboliviano se desarrollará principalmente en Los Yungas del departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica practique la misma. y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación, defensa
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano, quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	Aumentar Ministerio de Educación	ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, y en coordinación coordinarán con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva "SAYA AFROBOLIVIANA" perteneciente al Pueblo Afroboliviano, quedan encargadas del el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano, en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.		ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). 1. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y la expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano, su historia, el correcto uso de su vestimenta y



El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y la expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.		ejecución dentro del territorio boliviano. II. El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva, " Saya Afroboliviana " en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). - Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad a la expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano ante la UNESCO.		ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana" perteneciente al Pueblo Afroboliviano como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su gestionará dicha postulación.

Por lo que el presente proyecto de ley quedaría redactado de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY N° 104/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA "SAYA AFROBOLIVIANA"

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara **día** nacional de la expresión artística cultural viva "SAYA AFROBOLIVIANA", perteneciente al Pueblo Afroboliviano el 29 de junio de cada año en conmemoración a la fecha de nacimiento del Héroe Nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveris Peralta.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración día nacional de la expresión artística cultural viva "SAYA AFROBOLIVIANA" se **desarrollará** principalmente en Los Yungas del departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, en coordinaran con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva "SAYA AFROBOLIVIANA" el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). **I.** El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de



la música y la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva, en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

10. CONCLUSIÓN.

Al tener un día de esta expresión artística cultural viva generará turismo local, como así también movimiento de la economía y se infundirá conocimiento y apropiación nacional por parte de los ciudadanos bolivianos, al margen que se mostraría al mundo que esta danza es 100% boliviana.

De lo expuesto, se concluye en mérito de los antecedentes, los justificativos descritos, la documentación presentada y debido a su importancia cultural, la aprobación del presente Proyecto de Ley, realizándose las enmiendas que anteceden en base al artículo 131 de nuestro Reglamento que indica “(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno

*Camaral. Procederá la a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción”, concluyendo que es **PROCEDENTE**.*

11. RECOMENDACION.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON ENMIENDAS** del **PROYECTO DE LEY N° 104/2022-2023 C.S. “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “SAYA AFROBOLIVIANA” PERTENECIENTE AL PUEBLO AFROBOLIVIANO, EL 29 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL DE LA GUERRA DEL CHACO SR. PEDRO ANDAVERES PERALTA** Cuya nueva nominación es: **DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “SAYA AFROBOLIVIANA”.**

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores miembros del Pleno Camaral en sesión plenaria.

Nuestra Señora de La Paz, 19 de octubre 2023.

Firman: Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senador Miguel Pérez Sandoval, Secretario Comité De Naciones Y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:



PROYECTO DE LEY N° 104/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

**DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA
“SAYA AFROBOLIVIANA”**

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara **día** nacional de la expresión artística cultural viva “SAYA AFROBOLIVIANA”, perteneciente al Pueblo Afroboliviano el 29 de junio de cada año en conmemoración a la fecha de nacimiento del Héroe Nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveris Peralta.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración día nacional de la expresión artística cultural viva “SAYA AFROBOLIVIANA” se **desarrollará** principalmente en Los Yungas del departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, en coordinaran con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva “SAYA AFROBOLIVIANA” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva, en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la expresión artística cultural viva “Saya Afro boliviana” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno.

Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Gracias, Presidente. Por su intermedio un saludo a los colegas senadores.

El grupo de asesores que tenemos en la Segunda Vicepresidencia, ha encontrado una observación más de forma que de fondo que la quiero poner en consideración antes que entremos a la aprobación de la Ley como tal dice, en el Proyecto de Ley N°104/2022-2023, que declara día nacional de la institución artística cultural viva saya afro perteneciente al pueblo afro boliviano el 29 de junio dice en el texto, pero la fecha de nacimiento es el 29 de julio hay que corregir eso de cada año de reconocimiento fecha de nacimiento del héroe nacional de la guerra del chaco señor Pedro Andaveres esta en el texto, el apellido en Andaverez con z, había que considerar esas dos correcciones Presidente.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente.

Bueno, estas correcciones también se han realizado puede dar lectura el informe final, están corregidas tanto la ortografía y demás comentario que hacer conocer esta iniciativa la fecha específicamente viene desde el mismo pueblo con su representación con la CONAFRO del pueblo afro boliviano Presidente, colegas quiero comentarles que en pasadas fechas Perú-Puno ha indicado que la saya afroboliviana fuera de ellos les perteneciere que tal esa iniciativa de los hermanos peruanos, como si ellos tuviesen una zona que sea lo yungas es de donde nace esta expresión cultural esta danza del corazón mismo de los yungas que tenemos nosotros dentro nuestro territorio boliviano.

Sin embargo, los hermanos peruanos lamentablemente indican que sería de ellos del sector de Puno, como si ellos tuviesen una zona como yungas asimismo hacerles conocer que esta el representante de la CONAFRO, que viene también el sustento de las notas que han mandado para el sustento y lo demás correspondientes de los proyectos de Ley, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Bueno yo hice esta observación en función de la lectura que ha hecho el secretario, si la hicieron o no, no figura en la lectura.

Entonces lo que nosotros aprobabas es la lectura, por una parte, por otra evidentemente hay tensiones de los peruanos de poner a la saya como originaria de allí, pero es fácil justificar eso los afros americanos en nuestro país vienen de la migración de los esclavos que hubo en las minas de Potosí, particularmente trabajando en la casa de la moneda entonces hay que ver los orígenes de esta gente que llegaron a fundar este pueblo afroamericano como le llamamos eso es todo Presidente.

Sen. Presidente: Las observaciones son cuestión de forma ¿no?, sin embargo, está contemplado en el informe final.

No habiendo más observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Por su puesto, queremos saludar al representante de la Confederación Nacional de Pueblos Afro bolivianos, que están presentes aquí bienvenido al de CONAFRO a nuestro Hemiciclo de la Cámara de Senadores.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 1, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la expresión artística cultural viva “SAYA AFROBOLIVIANA”, perteneciente al Pueblo Afroboliviano el 29 de junio de cada año en conmemoración a la fecha de nacimiento del Héroe Nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveris Peralta.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 1 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 2, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración día nacional de la expresión artística cultural viva “SAYA AFROBOLIVIANA” se desarrollará principalmente en Los Yungas del departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 2 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 3, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, en coordinaran con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva “SAYA AFROBOLIVIANA” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 3 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 4, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.



II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva, en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 4 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 5, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 5 en su estación en detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen. Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Nuevamente, a nombre no solamente de los folkloristas, pero especialmente al pueblo afro bolivianos, agradezco la aprobación del Proyecto de Ley.

Solicito, la Reconsideración del Proyecto de Ley, que declara día nacional de la expresión artística cultural viva Saya Afro boliviana.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más Senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Proyecto de Ley del Día Nacional de la Saya Afro boliviana, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.



Sen. Secretario: No existe el apoyo, Presidente.

Sen. Presidente: Queda rechazada la Reconsideración del Proyecto de Ley.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Reasume la Secretaría, el Senador Pedro Benjamin Vargas Fernandez-

Sen. Secretario:

1.4 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 053/2023-2024 C.S., Día Nacional de la Danza "La Llamera". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME PL N° 018 C.N.P.I.O.C.I.
PL N° 106/2022-2023 C.S.
24° SESIÓN DE COMISIÓN**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINO E INTERCULTURALIDAD**

INFORMA:

ASUNTO: PL 106/2022-2023 C.S. "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA LLAMERADA" EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA".

NUEVA NOMINACION: DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA LLAMERADA"

FECHA: La Paz, 19 de octubre de 2023

1.ANTECEDENTES.

En fecha 23 de febrero del año 2023, fue remitida, al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, el **Proyecto de Ley "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "LA LLAMERADA" EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA"**, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, mismo que fue signado con la numeración **PL 106/2022-2023 C.S.**

La Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad para el periodo legislativo 2022-2023 se conformó con los senadores: Nely Verónica Gallo como Presidente, el senador Miguel Pérez Sandoval como secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y la senadora Trinidad Rocha Robles como Secretaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

En fecha 01 de marzo de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, para su respectivo análisis e informe.



En fecha 10 de marzo del de 2023, en cumplimiento de los artículos 2, 46, 47, 52, 57 134 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Presidente de la Comisión mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 260/2022-2023 remite al Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos el proyecto de Ley para su respectivo tratamiento e informe correspondiente.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 071/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita en consulta al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 072/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita el Proyecto de Ley en consulta al Órgano Ejecutivo para que emita el criterio técnico y jurídico a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación.

En fecha 29 de mayo de 2023, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL, mediante CITE-CONFOBOL-N°. 148/2023 solicitando audiencia con la Comisión, misma que se da en la Décima Cuarta sesión Ordinaria de la Comisión el día 14 de junio de 2023.

En fecha 31 de mayo de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0221/2023 de fecha 25 de mayo de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0034-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota CADGA/UAL N° 0054/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación. Como así también se adjunta cite GM-DGAJ-UAJ-Cs-1207/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores y nota DESP.MCDyD-NE-N° 0258/23 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley de la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

Mismos que son puestos a conocimiento del Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a través de nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 447/2022-2023 de 5 de junio de 2023 por parte de la Presidencia de la Comisión.

En fecha 06 de junio de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, respuesta al proyecto de ley en consulta N° PL 106/2022-2023 C.S. del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante nota GADLP/DGO/NEX-696/2023.

Mismo que se puso en conocimiento del Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a través de nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 493/2022-2023 de 14 de junio de 2023 por parte de la Presidencia de la Comisión.

Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2023.

En fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 172/2022-2023 y según lo expresado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión remite el Proyecto de Ley en el estado en el que se encuentra a la fecha.

En fecha 29 de junio de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 510/2022-2023, los 3 miembros de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad



convocan a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización a una reunión de urgencia para tratar los 9 proyectos de Ley, relacionados a su declaración del día de la danza y/o expresión artística cultural viva (PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.), convocatoria que se le hace de manera personal para que esa autoridad junto a sus técnicos asistan presencialmente y sustenten técnicamente la inviabilidad e improcedencia emitidos en sus informes con relación a estos 9 proyectos.

En fecha 19 de julio de 2023 mediante nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0441/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización da respuesta a la nota de los senadores miembros de la Comisión que los técnicos designados asistirán a la reunión convocada- Mesa Técnica el 26 de julio del presente año a horas 15:30, dando a conocer que la Ministra no asistiría pese a la convocatoria de la Comisión.

En fecha 21 de julio de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 530/2022-2023, dirigida a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización; la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco reitera a nombre de todos los miembros de la Comisión que sea la Ministra de manera personal que esté en la mesa de trabajo, donde se pretende dilucidar el futuro de estos nueve proyectos de ley.

En fecha 30 de agosto de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota CITE-CONFOBOL-OF- Nº 242/2023 dirigida al Lic. Andónico Rodríguez Presidente de la Cámara de Senadores adjuntando copia de un MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

Copia Legalizada del Acta de la Décima Cuarta Sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, llevada a cabo el 14 de junio de 2023.

En fecha 5 de septiembre de 2023 mediante notas de Comisión, se realizó INVITACION A MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. a diferentes instituciones representativas del folklore nacional tales como: Prof. Mateo Callizaya Ticona PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA “CONFOBOL”; Prof. Armando Lopez VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA “CONFOBOL”; Angel Valerio Perlacios Chura FISCAL GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA “CONFOBOL”; Dra. Wilma Balboa Yupanqui PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DEL FOLKLORE DE LA PAZ FE.DE.FO.; Pdsta. Lic. Freddy San Miguel Arenas PRESIDENTE DE ASOCIACIONES Y CONJUNTOS FOLKLORICOS DANZA UNICA; Bernabé Torrejon Hidalgo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS 16 DE JULIO; Galo Carrillo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “GRAN PODER”; Lic. Juan Carlos Blanco Balboa PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “VIRGEN DEL CARMEN”; Lic. René Valdez Vallejos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS DE URKUPIÑA; Gualberto Mamani Condori PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE ENTRADA FOLKLORICA DE INTEGRACION BOLIVIA ADEFIB-TARIJA; Aida Peredo Romero de Acosta PRESIDENTA ASOCIACIÓN Y COMITÉ DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS “VIRGEN DE GUADALUPE”; Dr. Lyndon Santiago Cruz Llanos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS Y AUTOCTONAS DE POTOSI; Cesar Mollo Mamani PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS CIUDAD INDUSTRIAL DE VIACHA; Reynerio Manuel Gemio Alarico PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS AFRAF. COPACABANA; Profesora Carmen Chacón Gutierrez PRESIDENTA DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE LLALLAGUA; Alejandro Zapata GESTOR CULTURAL DE BOLIVIA; Juan Manzaneda COMUNICADOR EXPERTO EN FOLKLORE; Napoleón Gómez Silva PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN BOLIVIANA DE DEFENSA Y DIFUSION DEL FOLKLORE “OBDEFO”; Paz Vicente Estrada Pacheco MIEMBRO CREADOR DE LA DANZA “LOS CAPORALES”; Angel Arancibia Murillo PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS



FOLKLORICOS DE ORURO; Ciriaco Rodríguez Vasquez H. ALCALDE MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA – BENI; Mercedes Urquidi Paez GESTORA CULTURAL; Lic. Evelin Loredó Sanabria PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “VIRGEN DE GUADALUPE” – SUCRE; Carlos Ramírez Suñiga Zaoneta ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE HUANUNI; Carmen Angola Campos EJECUTIVA CONCEJO NACIONAL DEL PUEBLO AFROBOLIVIANO. Como así también se hizo llegar la invitación a la Lic. Sabina Orellana Cruz MINISTRA DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN Sen. Trinidad Rocha Robles SECRETARIA DEL COMITÉ DE CULTURAS, INTERCULTURALIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL, Sen. Miguel Pérez Sandoval SECRETARIO DEL COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINOS, Dr. Rolando Vallejos SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES. Dando a conocer mediante un Comunicado de fecha 11 de septiembre que el lugar de realización por imponderables suscitados en el Nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el evento cambia de lugar (Salón Andrés Bañez, segundo piso del antiguo edificio de la Asamblea) manteniéndose el día y la hora.

En fecha 12 de septiembre se lleva a cabo la MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. habiéndose labrado un Acta que se respalda con la planilla de asistentes adjunta a la misma.

Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF de apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley, presentada en la Comisión en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota del Concejo Nacional Afroboliviano de respuesta a invitación a Mesa Técnica que respalda el Proyecto de Ley 104/2022-2023 C.S., presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos “Señor de la Exaltación” presentada en la Comisión el 13 de septiembre de 2023.

Pronunciamento a la opinión pública de UNCIA “CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI” presentada en la Comisión el 14 de septiembre de 2023.

En fecha 12 de septiembre de 2023 (el mismo día de realización de la Mesa Técnica) mediante nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0664/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Responde a la nota de invitación a la Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara Día Nacional de la Danza y expresión artística cultural de los 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.; indicando que habiendo revisado la documentación adjunta, se establece que la referida convocatoria no cumple con las previsiones establecidas en el inc. n) del Artículo 39 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores (dicho artículo dispone: *Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara: n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos*).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 682/2022-2023, dirigida al Lic. Luis Alberto Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la Sra. Presidenta de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco junto a la Senadora María Vania Rocha Muñoz Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores SOLICITAN CAMBIO DE ACTITUD ANTE DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL).



En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 683/2022-2023, dirigida a Gustavo Torrico Landa Viceministro de Coordinación del Ministerio de la Presidencia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco PONE EN CONOCIMIENTO NOTA REMITIDA AL PRESIDENTE DEL ESTADO SOBRE ACCIONAR DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (MESAS TÉCNICAS 9 PROYECTOS).

En fecha 25 de septiembre de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0414/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite CITE-CONFOBOL-OF- N° 241/2023 dirigida al Lic. David Choquehuanca Céspedes Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional adjuntando a la vez el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

En fecha 26 de septiembre de 2023 la CONFOBOL Confederación Nacional del Folklore de Bolivia hace llegar copias simples del Acta de Posesión del Directorio Ejecutivo de fecha 10 de agosto de 2018, respuesta del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización con referencia a la propuesta de los 9 proyectos de ley y demás que reconocen al Sr. Mateo Callizaya Ticona como Presidente de la CONFOBOL.

En fecha 22 de septiembre de 2023 La Asociación de Conjuntos Folklóricos Llallagua presenta Voto Resolutivo.

2.MARCO JURÍDICO.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

- **Artículo 99. Parágrafo I.** *Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción; Parágrafo II. Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley y; Parágrafo III. Que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*
- **Artículo 100.- I.** *Es Patrimonio de las Naciones y Pueblos indígena Originarios Campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías. Inc. II El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de las propiedades tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado".*
- **Artículo 108. Núm. 14.** *Establece que, dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentra el de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.*
- **El Artículo 158. Parágrafo I.** *Dispone que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley; Núm. 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*
- **Artículo 298. Parágrafo II.** *Señala como una competencia exclusiva del nivel central del Estado es: Inc. 25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado Inc. 37. Políticas generales de turismo.*
- **Artículo 300. Parágrafo I.** *Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción: Inc. 19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental Inc. 20. Políticas de turismo departamental.*
- **Artículo 302. Parágrafo I.** *Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción: Inc. 16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal Inc. 17. Políticas de turismo local.*



- **Artículo 337. Parágrafo I.** Señala que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente y; **Parágrafo II.** Señala que el Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.

2.2 LEY N° 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

- **Artículo 2.** La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, **promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales**, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.

- **Artículo 4. (DEFINICIONES).** Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por:

Bienes Culturales. Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural.

Patrimonio Cultural Boliviano. Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Patrimonio Cultural Inmaterial. Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se trasmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes.

- **Artículo 5.** Señala que el patrimonio cultural boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a **los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente**. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia".
- **Artículo 6.** Establece la clasificación del Patrimonio Cultural Boliviano, en: Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.
- **Artículo 7. (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).**

I. Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, **comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad**.

II. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos:

1. Se transmite de generación en generación.
2. Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.
3. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

III. Se manifiesta en los siguientes ámbitos:

1. Artes escénicas y del espectáculo.

2. Usos y prácticas sociales, rituales y actos festivos.

3. Actos y creencias religiosas.



4. Música y danza.

- **Artículo 24. Parágrafo I.** *Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente.*
- **Artículo 34.** I. Señala que los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afroboliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. III. La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.
- **Artículo 35.** Señala que I. el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material II. Los vestigios y contextos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos no requieren declaratoria expresa para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Boliviano III. La declaratoria de Patrimonio Cultural Boliviano, procederá conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.
- **Artículo 37. (POSTULACIONES ANTE LA UNESCO).** Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura.

2.2 LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”.

- **Artículo 86. Parágrafo I.** Señala que de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:
 1. Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural;
 2. Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional;
 3. Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección Estatal;
 4. Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental;
 5. Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural;
 6. Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado.
- **Artículo 95. Parágrafo I.** De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:
 1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo;
 2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas;

2.3 LEY N° 292, DE 25 DE SEPTIEMBRE 2012 - LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA”



- **Artículo 1.** *Por la que se establece las políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado.*
- **Artículo 3.** *Establece que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos:*
 - a) *Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales;*
- **Artículo 4. Parágrafo I.** *La importancia estratégica del turismo radica en: a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.*

2.4 DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009 Y; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL ACTUAL D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 115. *Establece las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran:*

- a) *Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país;*
- b) *Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación;*
- c) *Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales;*
- f) *Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional;*
- j) *Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo social, económico local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;*
- m) *Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas;*
- s) *Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.*

2.5 D.S.4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

ARTICULO 105.- *(ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA (O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.*

- m) *Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.*
- n) *Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.*

2.6 LEY N° 136 DE 14 DE JUNIO DE 2011

Artículo 1. *Declárase Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza “La Llamerada”.*

Artículo 2. *El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza “La Llamerada”.*

2.7 RESOLUCIÓN N° 1503 DEL H. CONCEJO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2006.

Que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de La Llamerada.



2.8 LEY N° 512 LEY DE 21 DE MARZO DE 2014

A. ARTÍCULO 1. Declárase el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”.

ARTÍCULO 2. La celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.

ARTÍCULO 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas y Turismo y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la Danza La Morenada, quedan encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

2.9 LEY N° 249, 15 de junio de 2012

Artículo 1°.- Se reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones.

Artículo 2°.- El Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

Artículo 3°.- El Ministerio de Culturas deberá formular y ejecutar políticas de fomento, protección y difusión del PUJLLAY y AYARICHI, así como la riqueza cultural, religiosa histórica y documental, salvaguardando el registro de la propiedad intelectual y promoviendo su custodia y conservación.

2.10 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

- **Artículo 1.** Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado.
- **Artículo 4.** Parágrafo I. sostiene que son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.
- **Artículo 123.** Determina en atención a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por: Inc. a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.
- **Artículo 124.** Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.
- **Artículo 128.** (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.
- **Artículo 130.** (Informe de Comisión). **Parágrafo I.** Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

Parágrafo III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

Parágrafo IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

- **Artículo 131.** (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:

a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.

b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal.

CUMBRE NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN



Llevada a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2022 en la ciudad de La Paz y se realizó con el propósito de sentar las bases para elaborar políticas de defensa y la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial del país, inscrito en la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO).

Los mandatos de la cumbre establecen los lineamientos y tareas específicas para la promoción, protección y revalorización del patrimonio cultural boliviano y se constituyen en propuestas base para las Políticas Culturales. Se aprobó una declaración de 17 puntos, entre ellas están:

- Que el Ministerio de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización, con la participación de la población elaborarán e implementarán una Política Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano.*
- Que el Estado y todos los niveles de gobierno fortalecerán la institucionalidad y gobernanza responsable del Patrimonio Cultural.*
- En tanto, las Entidades Territoriales Autónomas deberán incorporar en sus planes de desarrollo territorial estrategias y recursos destinados a la conservación, investigación y promoción de su Patrimonio Cultural en sus jurisdicciones.*

3. INFORMES DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA

3.1. INFORME DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-DGAJ-UAJ-Cs-1207/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores, adjuntando los siguientes informes:

3.1.1 INFORME TÉCNICO VRE-DGRM-UDPPISC-In22/2023 H.R..18550.23 de 17 de abril de 2023 elaborado por María Daniela Nina Jiménez Profesional del Escritorio de la UNESCO; quien realiza un análisis técnico e indica que:

a) Bolivia, como Estado parte de la Convención, ha inscrito cuatro elementos relacionados a las danzas y músicas bolivianas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO; Festividad del Señor de Jesús del Gran Poder de la ciudad de La Paz, El Pujllay y el Ayarichi: músicas y danzas de la cultura Yampara, Ichapekene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos y el Carnaval de Oruro declarado en 2001 como Obra Maestra del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Además, en territorio nacional se ha declarado como patrimonio cultural inmaterial boliviano a 24 danzas y bailes tradicionales, entre ellas a La Llamera, por Ley N°137 de 14 de junio de 2011.

El Proyecto de Ley, de declaratoria de un Día Nacional de celebración de la danza “La Llamera” se encuentra enmarcado en la política exterior del Estado y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado, concretamente los referidos a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Así mismo, se adecua a las atribuciones otorgadas por Ley al Ministerio de Relaciones Exteriores, de difusión del patrimonio cultural. Además, permitirá su difusión de manera individualizada en el plano internacional, a través de sus Representaciones Diplomáticas.

b) De la postulación ante la UNESCO y observando el artículo 5 del Proyecto de Ley será importante que a efectos de que el mismo concuerde con la normativa vigente en cuanto a la postulación ante la UNESCO, se señale expresamente que dicho acto se realice en el marco de la precitada Ley, quedando como sigue:

ARTICULO 5. (POSTULACION ANTE LA UNESCO). - La postulación de la danza de “La Llamera” a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentada ante la UNESCO, deberá ser aprobada por el órgano rector, y gestionada exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura.



Concluyendo por la procedencia de Proyecto de Ley “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA” EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A AL DIA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” por las siguientes razones:

1. El Proyecto de Ley es concordante con el marco normativo constitucional en materia de cultura y con el PDES;
2. El Proyecto de Ley permitirá la promoción, difusión, conservación y defensa de la danza “La Llamerada” tanto en el plano nacional como en el internacional, así como la implementación de políticas públicas y de su postulación ante la UNESCO.
3. En el marco de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de difundir la pluralidad de la cultura boliviana, el contenido del Proyecto de Ley es pertinente con la política exterior de Bolivia.

3.1.2 INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 243/2023 de 26 de abril de 2023 elaborado por Josué Quispe Perca Abogado de la Unidad de Análisis Jurídico; quien realiza un análisis jurídico realizando consideraciones sobre el marco competencial del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano y sobre el anteproyecto de Ley 106/2022-2023 C.S. que sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: *El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza “LA LLAMERADA” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.* Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: *“Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento”.* Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.

El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: *Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de “LA LLAMERADA” ante la UNESCO.* Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: *“Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura”.*

Concluyendo que el PL presenta aspectos que deben ser considerados por la Cámara de Senadores.

3.2. INFORME DEL MINISTERIO DE EDUCACION

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-CA/DGAJ-UAJ- N° 0054/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación, adjuntando los siguientes informes:

3.2.1 INFORME IN/DGP/UPIIP N° 0117/2023 de 19 de abril de 2023 elaborado por Ana Maria Cayampi Arrayadan Responsable Coordinación Nacional de Programas Sociales para Poblaciones



Vulnerables y Derechos Humanos dependiente de la Dirección General de Planificación; quien realiza un análisis concluyendo y recomendando:

1.- La Danza “La Llamerada” fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia mediante Ley N° 136 de 14 de junio de 2011, el mencionado artículo 2 de la mencionada Ley señala: “El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza “La Llamerada”. También está la Resolución N° 1503 del H. Concejo Departamental de La Paz que Declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz a la Danza de La Llamerada.

Al respecto, la declaración del Día Nacional reduce a un día las acciones dirigidas a la danza “La Llamerada”, en este sentido, se sugiere fortalecer la implementación de las normativas ya mencionadas.

2.- El proyecto de norma no señala el presupuesto que requiere para su implementación. Según el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado (todo proyecto de Ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión).

3.- En conclusión, **el PL 106/2022-2023 C.S es inviable, porque en Bolivia ya se cuenta con la Ley N° 136 de 14 de junio de 2011.**

3.2.2 INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0342/2023 de 24 de abril de 2023 elaborado por Paola Cecilia Rodrigo Vargas Profesional en Desarrollo Normativo dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; quien realiza un análisis jurídico-legal realizando las siguientes observaciones:

a) El Artículo 1 del proyecto señala “Se declara el día nacional de la danza LA LLAMERADA, el 14 de junio de cada año.... Y el Artículo 2 señala ...La celebración del día nacional de la danza LA LLAMERADA se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día **“NACIONAL”** sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual **no es correcto declarar día “Nacional” en un Estado “Plurinacional”** (Las negrillas son nuestras).

b) Por otro lado la justificación planteada es el “reconocimiento a la fecha en que fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”, hecho que ya se encuentra determinado en la Ley Nro. 136 de 14 de junio de 2011, Resolución Ministerial N° 1503 de fecha 16 de noviembre de 2006 del Concejo Departamental de La Paz de modo que se considera que la Ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.

c) La exposición de motivos del PROYECTO DE LEY N° 106/2022-2023 C.S. manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan que sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación **no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales.** (Las negrillas son nuestras).

d) Toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados, se considera que existe inobservancia a lo dispuesto por el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que determina que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, **referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnostico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales** y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores



condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).

Concluyendo que el PL 106/2022-2023 C.S es jurídicamente improcedente en su actual redacción.

3.3 INFORMES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

En fecha 06 de junio de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, respuesta al proyecto de ley en consulta N° PL 106/2022-2023 C.S. del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante nota GADLP/DGO/NEX-696/2023, adjuntando:

3.3.1 INFORME TÉCNICO CITE: GADLP/SDTC/DC/INF/N° 51/2023 de 11 de abril de 2023 elaborado por Hilda Lanes Mamani Encargada de Patrimonio Cultural Inmaterial dependiente de la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas quien realiza un análisis técnico y concluye que:

Es importante y necesario, que se pueda declarar el **Día Nacional de la Danza “La Llamerada”**, de esta manera contribuir a la mejora de las acciones de salvaguardia del patrimonio Cultural Inmaterial, además de mantener viva la transmisión para la continuidad de las prácticas de la danza “La Llamerada”.

3.3.2 INFORME LEGAL GADLP/SDTC/INF N° 048-B/2023 de 17 de abril de 2023 elaborado por Abog. Fabiola Luque Aliaga Asesor Jurídico dependiente de la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas quien realiza un análisis legal emitiendo los siguientes criterios:

a) Respecto al Proyecto de Ley, en mención al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS), cabe mencionar, que, a través de la Dirección de Culturas, no se cuenta con un presupuesto destinado para la celebración de días nacionales de las danzas reconocidas.

b) En cumplimiento de la Ley N° 031 Ley de Autonomías, menciona en el artículo 86 las competencias de los gobiernos autónomos departamentales, así también en el marco de nuestras competencias y en el marco a la RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL N° 1503 (1502-A), QUE DECLARA PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, A LA DANZA DE LA LLAMERADA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2006, es **factible realizar la aprobación de dicha ley.**

c) Por tanto es pertinente enfocarse en la normativa y las competencias del gobierno central para que determinen la aprobación de dicha Ley.

3.3.3 INFORME GADLP/AG/DDN/INF N° 047/2023 de 28 de abril de 2023 elaborado por Abog. Fortunata Delia Poma Marino Profesional II – Asesor Legal de la Dirección de Desarrollo Normativo Departamental quien realiza un análisis legal emitiendo los siguientes criterios:

a) Propone cambio en el título: DECLÁRESE EL 14 DE JUNIO, DIA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA”, EN HONOR A SU FECHA DECLARATIVA COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

b) En fecha **16 de noviembre de 2006, mediante Resolución Departamental Nro. 1502-A, emitida por el entonces Honorable Concejo Departamental**, la DANZA DE LA LLAMERADA ya se encontraba declarada como patrimonio cultural a nivel departamental, por lo que también se podría haber considerado dicha **data declarativa** para el fin del presente Proyecto de Ley.

c) Con relación al artículo 2 (CELEBRACIÓN): Se debe revisar la parte que dice:” ...en todas **las regiones**...”, ya que denota singularidad y no se adecua al párrafo, se debe corregir la misma.

d) En el marco de la Constitución Política del Estado, artículo 321, párrafo IV, que dice, “Todo proyecto de Ley que implique gasto o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.



e) Con la finalidad de evitar la emisión de varias disposiciones normativas que tengan el mismo objeto de regulación se sugiere que dentro del Proyecto de Ley se incorpore un articulado de PERSONAJES-VESTIMENTA y MUSICA representativa de la Danza “La Llamera”.

3.4. INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

En fecha 05 de julio de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota de la Ministra Sabina Orellana Cruz DESP.MCDyD-NE-Nº 0258/23 de 15 de mayo de 2023 adjuntando los siguientes informes:

3.4.1 INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI Nº 0044/2023 E-MCDyD/2023-01821 de 24 de abril de 2023 elaborado por Hilarión Medrano Mamani Profesional en Prácticas Sociales y Culturales dependiente del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas quien realiza un análisis técnico y emite el siguiente criterio:

a) La proposición de la declaratoria del día nacional de la Danza La Llamera que plantean tanto el Proyecto de Ley y la Confederación Nacional del folklore de Bolivia (CONFOBOL). Al respecto esta propuesta no es consensuada con los portadores de la danza que son la Confederación de Asociaciones Folkloricas Religiosas de Bolivia (CAFREBOL), que fue fundada el 26 de mayo de 2020, donde están aglutinadas las principales asociaciones folkloricas del país debidamente establecidas, que tiene por objeto y finalidad de fomentar, fortalecer, mejorar la organización y realización de actividades folkloricas religiosas en todo el territorio a nivel nacional. A continuación se mencionan las principales:

- * Asociación de Conjuntos Folkloricos de Oruro.
- * Asociación de Fraternidades Folkloricas Virgen de Urkupiña de Quillacollo.
- * Asociación de Conjuntos Folkloricos Virgen de Guadalupe.
- * Asociación de Fraternidades Folklorics y Autoctonas de Potosí.
- * Asociación de Conjuntos Folkloricos de Virgen de Cotoca de Santa Cruz.

Concluyendo en la INVIABILIDAD porque no existe un acta de consentimiento de los portadores.

Se sugiere coordinar y llegar a un consenso con un acta de consentimiento entre la CONFOBOL y la CAFREBOL y por ende modificar la Ley Nº 136 e incorporar un artículo que haga referencia al Día Nacional de la Danza “La Llamera”.

3.4.1 INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ Nº 0096/2023 E-MCDyD/2023-01821 de 08 de mayo de 2023 elaborado por Álvaro Franz Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien realiza un análisis jurídico:

a) Dentro la exposición de motivos, refiere que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario “Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano” determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DIA NACIONAL de la danza”. Conforme a lo revisado, dicho motivo no constituye fundamento que justifique la promulgación del Proyecto de Ley Nº 106/2022-2023 C.S. no justifica porque la determinación de una fecha 14 de junio de cada año.

b) Se debe tomar en cuenta que conforme las Técnicas Normativas aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 25350, todo Proyecto de Norma debe contar con requisitos y formalidades establecidas como lo son; reglas de modificaciones a normas, de igual manera el Proyecto de Ley contiene artículos que son innecesarios como el señalamiento de Celebración, Políticas Públicas, Promoción y Difusión, siendo que las mismas son inherentes a las políticas públicas culturales contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 530 que establecen y determinan las acciones que deben tomar para el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia cultural, siendo que los diferentes niveles de Gobierno como son los



Gobierno Autónomos y la sociedad en su conjunto las responsables de su preservación, difusión, conservación, y defensa de determinada expresión cultural declarada como patrimonio.

c) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de reformar como en el presente caso la Ley N° 136, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el Proyecto de Ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza Los Caporales como lo observa el Informe INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0036/2023 cuando señala que no adjunta el acta de consentimiento de los portadores de la manifestación como lo son diferentes agrupaciones folclóricas, Asociaciones y Organizaciones, las cuales hubieran consentido en el Proyecto de Ley a ser promulgado.

Concluyendo que el PL 106/2022-2023 C.S es INVIABLE, por existir observaciones técnicas como legales, por lo que el proyectista deberá subsanar dichas observaciones para el fin pretendido.

4. ACTA DE MESA TÉCNICO - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL

PL 106/2022-2023 C.S. “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA” EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.

Llevada a cabo el día 12 de septiembre de 2023 a convocatoria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad Presidida por la Sra. Presidente Senadora Nely Veronica Gallo Soruco y el asesoramiento técnico de la Lic. Jenny Roxana Aratia Fernández de Rivas Secretaria Técnica de la Comisión, para analizar el Proyecto de Ley N° 106/2022-2023 C.S. habiendo convocado mediante nota formal a las autoridades y técnicos del Comité de Culturas, Interculturalidad, y Patrimonio Cultural, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Secretaria General (Unidad de Análisis Legislativo) de la Cámara de Senadores, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y representantes del folklore de Bolivia (Confederación Nacional del Folklore, Federación Departamental del Folklore de La Paz, Asociación de Conjuntos Folklóricos Danza Uncía, Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio, Asociación de Conjuntos Folklóricos “Gran Poder”, Asociación de Conjuntos Folklóricos “Virgen del Carmen”, Asociación de Fraternidades Folklóricas de Urkupiña, Asociación de Entrada Folklórica de Integración Bolivia ADEFIB-Tarija; Asociación y Comité de Fraternidades Folklóricas “Virgen de Guadalupe”, Asociación de Fraternidades Folklóricas y Autóctonas de Potosí; Asociación de Conjuntos Folklóricos Ciudad Industrial de Viacha; Asociación de Fraternidades Folklóricas AFRAF- Copacabana; Presidenta de Conjuntos Folklóricos de Llallagua; Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore “OBDEFO”; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Huanuni; Concejo Nacional del Pueblo Afroboliviano, Unidad de Cultura, Patrimonio y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta – Beni; Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco - Miembro creador de la Danza “Los Caporales”, Gestores Culturales, prensa y otros. Encontrándose presentes todos los firmantes del Acta y las planillas de asistencia generadas.

Se realizaron apreciaciones previas descritas en el Acta del PL 101/2022-2023 C.S.

CONSIDERACIONES PREVIAS

1. El 14 de junio de 2011, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 136 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la danza “La Llamera”.
2. Ley N° 512 de **24 de marzo de 2014** firmada por el ex Presidente Evo Morales Ayma que declara el 7 de septiembre de cada año “Día Nacional de la Danza la Morenada, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “ El Jach'a Flores”.



3. Las danzas “Pujllay y Ayarichi ingresaron en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y ya fueron declaradas como Patrimonio Cultural e Inmaterial por parte de la Unesco” el **27 de noviembre de 2014**.
4. El **15 de junio de 2012**, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 249 que reconoce y declara el Pujllay y Ayarichi, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. El artículo 2° indica que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el Pujllay y el Ayarichi como patrimonio oral, cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.
5. La proclamación del Carnaval de Oruro como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue el **18 de mayo de 2001**.
6. En **noviembre de 2014**, la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno Perú, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
7. La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder en la ciudad de La Paz el día de la Santísima Trinidad Bolivia fue inscrito en **2019** en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
8. RESOLUCIÓN N° 1503 DEL H. CONCEJO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2006, Que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de La Llamera.

DESARROLLO DEL EVENTO

1. En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folcklore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del **DIA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA”** contenidas en el Proyecto de Ley N° 106/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Veronica Gallo Soruco; como **actores y portadores** de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folkloristas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folkloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos.
2. Se acordó entre los presentes que se invitará a otros actores, instituciones y organizaciones del folclore de representatividad nacional que no pudieron asistir, para una futura mesa técnica que trate el Proyecto de Ley. Debiendo proseguir con este trabajo técnico los presentes.
3. Se mencionó que se la Senadora haga las gestiones de acudir a la OMPI para la defensa de la propiedad intelectual de las danzas representativas del Folclore boliviano.
4. Las fechas determinadas en los proyectos de ley para el día nacional de la danza y/o expresiones artísticas culturales vivas, están totalmente abiertas al debate y discusión.
5. Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas.



6. En el marco de la Constitución Política del Estado (Art. 108 numeral 14) exhortamos al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores y a todas las autoridades nacionales involucradas, cumplir sus obligaciones, legales, con respecto a la salvaguardia de todos nuestros patrimonios culturales inmateriales, como un deber patriótico.
7. En consenso se decide plantear las siguientes enmiendas y/o modificaciones al texto original del proyecto de ley:

“QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA” EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.	OBSERVACIONES
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza “LA LLAMERADA”, el 14 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.	
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza “LA LLAMERADA” se desarrollará en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	Aumentar Salvaguardia
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza “LA LLAMERADA” quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	Aumentar Ministerio de Educación
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza “LA LLAMERADA” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y danza “LA LLAMERADA”, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.	
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). - Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza “LA LLAMERADA” ante la UNESCO.	

5. DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY Y ANEXOS

Cumple lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.
Además, introduce convicción al indicar que:



- La Llamera es una de las danzas más antiguas del folklore boliviano; pertenece en sus orígenes a la nación Aymara. Expresa la vinculación del hombre andino con la llama, y con los auquénidos en general. El hombre andino fue antes pastor que agricultor. La llama da al hombre andino desde esos tiempos inmemoriales alimentación transporte y abrigo. Por eso, la llama aparece desde las primeras expresiones artísticas, pintada en cuevas, cerámicas, esculpidas en piedras.

- La Llamera es una danza mimética, porque trata de imitar la actividad diaria del hombre andino, vinculada a los arrieros y a los pastores de llamas; pero, también representa la vinculación ritual con la llama por eso, la vestimenta de los danzantes no es simple como la del arriero; es elegante y, recupera antiguos signos de poder.

- En la actualidad ha cambiado su sentido mágico, existen innovaciones fundamentales en la coreografía, vestimenta. Sin embargo, la base fundamental de la danza es representar la relación entre el hombre andino y los auquénidos sigue siendo la misma.

- Como sucede en otras danzas, su origen e interpretación no están plenamente precisados, existen varias versiones.

- La mujer participa en la llamera desde tiempos antiguos porque las labores de postillón o del arriero a Potosí eran actividades familiares; lo mismo que en la actualidad las labores del campo.

- La vestimenta proviene según la tradición de los antiguos arrieros, también tienen similitud con el atuendo de autoridades comunitarias aymarás tradicionales. Hombres y mujeres cubren su cabeza con una montera cuadrada hecha de paño y bordeada de flecaduras. Ambos calzan sus pies con abarcas rústicas fabricadas de cuero duro, llevan una khorawa (honda) en la mano derecha, elemento fundamental en la coreografía para la simulación del arriero.

El hombre lleva camisa de lana, de bayeta o de seda, el pantalón de bayeta poco más abajo de las rodillas, calcetas o cayto, abarcas, un aguayo de colores amarrado sobre el pecho, un chumpi o faja multicolor que rodea la cintura, una sogá enroscada que cruza el cuerpo, en sentido contrario que el aguayo. En las Llameras más tradicionales, los hombres también llevan una careta de yeso, con los labios fruncidos con actitud de silbar.

La mujer lleva una o más polleras anchas, largas; debajo de las polleras una o más mancanchas de género blanco, blusa, sobre ella un aguayo cruzado a la manera de vestimenta que usan los campesinos en el día de la fiesta.

- Los colores han variado con el tiempo. El tradicional color negro lo utilizan los tatalas; la tropa, esta es una de las innovaciones, utiliza diferentes colores, según la fraternidad y la festividad.

- La danza tiene un ritmo alegre y ágil. La danza servía para pedir a los dioses protección para los viajeros con caravanas de llamas, parte fundamental de la coreografía y vestimenta la mayor parte de los «pasos» incluyen el movimiento de la honda simulando el arreo de las llamas, o el lanzamiento de piedras.

- La justificación de dicho proyecto de declaratoria como día nacional, tiene como principal fundamento, que la danza **“LA LLAMERA”**, se manifieste en la mayoría de la actividad cultural festiva de todo el territorio boliviano y que ésta expresión cultural por su alto contenido de representación artística, su gran atractivo turístico y la majestuosidad de su vestimenta sea protegida por parte del Estado Boliviano, tal como lo indica la Constitución Política del Estado.

- Que el proyecto de ley determinaría su identificación, documentación, protección, promoción, valorización, difusión, salvaguardia y revalorización de la danza evitando su plagio y distorsión por parte de países vecinos e inclusive la distorsión histórica y de vestimenta por parte de los propios bolivianos.

- Las danzas merecen la protección y salvaguardia a través de una Ley Nacional. Esta declaración facilitará una relación activa entre la población y la cultura, en la preservación al conjunto de acciones planificadas de defensa, por medio de normas y políticas de protección. - No contraviene norma legal en vigencia.

6. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Ley signado como **PL 106/2021-2022 C.S. “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERA” EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”**, los miembros de la Comisión consideraron la exposición de motivos, los anexos del PL, las disposiciones legales vigentes, los informes remitidos, Acta de Mesa Técnica -



Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 106/2022-2023 C.S. se tiene:

6.1. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME TÉCNICO VRE-DGRM-UDPPISC- In22/2023 H.R..18550.23	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Bolivia, como Estado parte de la Convención, ha inscrito cuatro elementos relacionados a las danzas y músicas bolivianas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO; Festividad del Señor de Jesús del Gran Poder de la ciudad de La Paz, El Pujllay y el Ayarichi: músicas y danzas de la cultura Yampara, Ichapekene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos y el Carnaval de Oruro declarado en 2001 como Obra Maestra del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Además, en territorio nacional se ha declarado como patrimonio cultural inmaterial boliviano a 24 danzas y bailes tradicionales, entre ellas a Los Caporales, por Ley N°137 de 14 de junio de 2001. El Proyecto de Ley, de declaratoria de un Día Nacional de celebración de la danza “La LLamerada” se encuentra enmarcado en la política exterior del Estado y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado, concretamente los referidos a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Así mismo, se adecua a las atribuciones otorgadas por Ley al Ministerio de Relaciones Exteriores, de difusión del patrimonio cultural. Además, permitirá su difusión de manera individualizada en el plano internacional, a través de sus Representaciones Diplomáticas.	Se tomará en cuenta
b) De la postulación ante la UNESCO y observando el artículo 5 del Proyecto de Ley será importante que a efectos de que el mismo concuerde con la normativa vigente en cuanto a la postulación ante la UNESCO, se señale expresamente que dicho acto se realice en el marco de la precitada Ley, quedando como sigue: <u>ARTICULO 5. (POSTULACION ANTE LA UNESCO).- La postulación de la danza de “La LLamerada” a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentada ante la UNESCO, deberá ser aprobada por el órgano rector, y gestionada exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones dela UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la</u>	Se tomará en cuenta



<u>conformación de los expedientes de candidatura.</u> Concluyendo por la procedencia de Proyecto de Ley “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA” EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A AL DIA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” por las siguientes razones: a) El Proyecto de Ley es concordante con el marco normativo constitucional en materia de cultura y con el PDES; b) El Proyecto de Ley permitirá la promoción, difusión, conservación y defensa de la danza “Los Caporales” tanto en el plano nacional como en el internacional, así como la implementación de políticas públicas y de su postulación ante la UNESCO. c) En el marco de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de difundir la pluralidad de la cultura boliviana, el contenido del Proyecto de Ley es pertinente con la política exterior de Bolivia.	
OBSERVACIÓN INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 243/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: <i>El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza “LA LLAMERADA” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.</i> Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: <i>“Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento”.</i> Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural	Se tomará en cuenta.

(incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.	
El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: <i>Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de “LA LLAMERADA” ante la UNESCO.</i> Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: <i>“Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura”.</i>	Se tomará en cuenta. Adicionamos el siguiente texto de la exposición de motivos: “Las implicancias tanto globales como locales de la noción de patrimonio, intangible, tienen directa relación con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, surgida en 2003, la que ofrece definiciones para aquello que ha de ser considerado como patrimonio intangible, así mismo las regulaciones y medidas de salvaguardia y los procesos de ingreso a la Lista Representativa de las diversas prácticas patrimoniales. Para la UNESCO y, por tanto, para sus Estados miembros, el patrimonio cultural inmaterial (o intangible) se constituye por...los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos, y espacios culturales que le son inherentes-, que las comunidades, grupos, y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. [Este patrimonio incluye] tradiciones orales, artes performativas, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimiento y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo, o el conocimiento y habilidades para la producción de oficios tradicionales (UNESCO, 2003). Como una amplia definición, la música y las danzas, junto a sus instrumentos, trajes y otros artefactos constitutivos, ingresan cómodamente en la categoría”.

6.2. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Educación observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME IN/DGP/UPiIP N° 0117/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
1.- La Danza “La Llamerada” fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia mediante Ley N° 136 de 14 de junio de 2011, el mencionado artículo 2 de la mencionada Ley señala: “El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza “La Llamerada”. También está la Resolución N° 1503 del H. Concejo Departamental de La Paz que Declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz a la Danza de La Llamerada. Al respecto, la declaración del Día Nacional reduce a un día las acciones dirigidas a la danza “La Llamerada”, en este sentido, se sugiere	Se tomará en cuenta.



fortalecer la implementación de las normativas ya mencionadas.	
2.- El proyecto de norma no señala el presupuesto que requiere para su implementación. Según el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del estado (todo proyecto de Ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión).	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0342/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) El Artículo 1 del proyecto señala “Se declara el día nacional de la danza LA LLAMERADA, el 14 de junio de cada año.... Y el Artículo 2 señalaLa celebración del día nacional de la danza LA LLAMERADA se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día “ NACIONAL ” sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual no es correcto declarar día “Nacional” en un Estado “Plurinacional” (Las negrillas son nuestras).	El artículo 3 de la C.P.E. indica que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos , las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianos que en conjunto constituyen el pueblo boliviano . Siendo el Estado Plurinacional el modelo de estado que se adoptó desde la aprobación de la Constitución en 2009 (Artículo 1). Definición de nacional: <i>Relativo a una nación</i> . Siendo una observación errónea y fuera del sentido técnico jurídico.
b) Por otro lado la justificación planteada es el “reconocimiento a la fecha en que fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”, hecho que ya se encuentra determinado en la Ley Nro. 136 de 14 de junio de 2011, Resolución Ministerial N° 1503 de fecha 16 de noviembre de 2006 del Concejo Departamental de La Paz de modo que se considera que la Ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.	La Ley N° 136 de 14 de junio de 2011 solo declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza “La Llamera”, siendo el objetivo del presente proyecto de ley declarar un día donde pueda bailarse y ejecutarse esta danza en todo el territorio nacional donde actualmente se lo está haciendo y a su vez mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana tal como se lo hace cada 7 de septiembre con la Danza “La Morenada” según el artículo 2 de la Ley Nro. 512 de 21 de marzo de 2014.
c) La exposición de motivos del PROYECTO DE LEY N° 106/2022-2023 C.S. manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan que sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo	Justamente el proyecto de ley en sus artículos 4 y 5 pretenden dar esa solución.



enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales. (Las negrillas son nuestras).	
d) Toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados, se considera que existe inobservancia a lo dispuesto por el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que determina que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>
e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnóstico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).	De la exposición de motivos se evidencia que el presente proyecto de ley, si responde a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas, también responde a un diagnóstico que identifica el estado actual que identifica las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales de respuesta a esta problemática, y desarrolla el problema de implementación y operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión ya que identifica que en más de 12 años desde su vigencia, la Ley Nro. 136 no ha sido ejecutada a cabalidad por el órgano rector es decir el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización como función del Estado. Y busca justamente implementar a partir de una nueva ley la celebración de ese día, bailando la danza de La LLamerada en todo el territorio nacional y en el extranjero, donde Bolivia tenga representación diplomática. También es importante acotar lo determinado en la La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 106/2022-2023 C.S. que corre a fs. 191 a 203 de la carpeta legislativa concretamente el punto 5 de la parte resolutive que indica: <i>“Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o</i>



	<i>ejecutar en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas” (Fs.198 de la carpeta legislativa)</i>
--	---

6.3. Los informes técnico y jurídico del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME TÉCNICO CITE:GADLP/SDTC/DC/INF/N° 51/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Es importante y necesario, que se pueda declarar el Día Nacional de la Danza “La Llamera”, de esta manera contribuir a la mejora de las acciones de salvaguardia del patrimonio Cultural Inmaterial, además de mantener viva la transmisión para la continuidad de las prácticas de la danza “La Llamera”.	Se tomará en cuenta
INFORME LEGAL GADLP/SDTC/INF N° 048-B/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Respecto al Proyecto de Ley, en mención al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS), cabe mencionar, que a través de la Dirección de Culturas, no se cuenta con un presupuesto destinado para la celebración de días nacionales de las danzas reconocidas.	
b) En cumplimiento de la Ley N° 031 Ley de Autonomías, menciona en el artículo 86 las competencias de los gobiernos autónomos departamentales, así también en el marco de nuestras competencias y en el marco a la RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL N° 1503 (11502-A), QUE DECLARA PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, A LA DANZA DE LA LLAMERADA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2006, es factible realizar la aprobación de dicha ley.	Se tomará en cuenta.
c) Por tanto es pertinente enfocarse en la normativa y las competencias del gobierno central para que determinen la aprobación de dicha Ley.	Se tomará en cuenta (facultad legislativa).
INFORME GADLP/AG/DDN/INF N° 047/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Propone cambio en el título: DECLÁRESE EL 14 DE JUNIO, DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA”, EN HONOR A SU FECHA DECLARATIVA COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DELESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.	Se tomara en cuenta.
b) En fecha <u>16 de noviembre de 2006, mediante Resolución Departamental Nro. 1502-A, emitida por el entonces Honorable Concejo Departamental</u> , la DANZA DE LA LLAMERADA ya se encontraba declarada como patrimonio cultural a	Se tomara en cuenta lo planteado en la Mesa Técnica con los portadores del P.C.I.



nivel departamental, por lo que también se podría haber considerado dicha data declarativa para el fin del presente Proyecto de Ley.	
c) Con relación al artículo 2 (CELEBRACIÓN): Se debe revisar la parte que dice: "...en todas la regiones...", ya que denota singularidad y no se adecua al párrafo, se debe corregir la misma.	Se tomará en cuenta.
d) En el marco de la la Constitución Política del Estado, artículo 321, parágrafo IV, que dice, "Todo proyecto de Ley que implique gasto o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>
e) Con la finalidad de evitar la emisión de varias disposiciones normativas que tengan el mismo objeto de regulación se sugiere que dentro del Proyecto de Ley se incorpore un articulado de PERSONAJES-VESTIMENTA y MUSICA representativa de la Danza "La LLamerada".	Se tomará en cuenta.

6.4. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización observan lo siguiente:

INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0044/2023 E-MCDyD/2023-01821	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) La proposición de la declaratoria del día nacional de la Danza La Llamera que plantean tanto el Proyecto de Ley y la Confederación Nacional del folklore de Bolivia (CONFOBOL). Al respecto esta propuesta no es consensuada con los portadores de la danza que son la Confederación de Asociaciones Folklóricas Religiosas de Bolivia (CAFREBOL), que fue fundada el 26 de mayo de 2020, donde están aglutinadas las principales asociaciones folklóricas del país debidamente establecidas, que tiene por objeto y finalidad de fomentar, fortalecer, mejorar la organización y realización de actividades folklóricas religiosas en todo el territorio a nivel nacional. A continuación se mencionan las principales: * Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro. * Asociación de Fraternidades Folklóricas Virgen de Urkupiña de Quillacollo. * Asociación de Conjuntos Folklóricos Virgen de Guadalupe.	1) La senadora proyectista describe en su Exposición de Motivos lo siguiente: En fecha 20 de octubre de 2022, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia-CONFOBOL realizó el Magno Congreso Nacional Extraordinario "DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y FOLKLÓRICO DEL PUEBLO BOLIVIANO", con la participación de los delegados y representantes de Federaciones Departamentales, Asociaciones Folklóricas y Organizaciones de carácter cultural del país. En la misma se determinó realizar de manera inmediata acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas. Para este cometido, después de un amplio análisis y debate, determinaron que se trabaje para que cada una de estas danzas que son Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia decretada mediante ley nacional, hoy



- * Asociación de Fraternidades Folkloricas y Autóctonas de Potosí.
- * Asociación de Conjuntos Folkloricos de Virgen de Cotoca de Santa Cruz.

Concluyendo en la INVIABILIDAD porque no existe un acta de consentimiento de los portadores. Se sugiere coordinar y llegar a un consenso con un acta de consentimiento entre la CONFOBOL y la CAFREBOL y por ende modificar la Ley N° 136 e incorporar un artículo que haga referencia al Día Nacional de la Danza “La Llamera”.

también puedan tener su DIA NACIONAL de la danza.

Mediante CITE-CONFOBOL-OF. N° 332/2022 de 21 de noviembre de 2022 la CONFOBOL hizo llegar las conclusiones del Magno Congreso y un proyecto de Ley.

Dichos documentos son adjuntados en los anexos del Proyecto de Ley a fs. 1 al 8, considerando los miembros de esta Comisión que la CONFOBOL es la entidad nacional que aglutina a los representantes del folklore boliviano en todas sus expresiones por lo que se los considera como **PORTADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.**

2) La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 106/2022-2023 C.S. que corre a fs. 200 a 211 de la carpeta legislativa cuenta con la representación no solo de la CONFOBOL, sino también de diferentes representantes de Asociaciones de Conjuntos Folkloricos, Federaciones del Folklore, la Organización Boliviana de Defensa del Folklore y demás que textualmente indican:

1) En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folcklore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del **DIA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA”** contenidas en el Proyecto de Ley N° 106/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Veronica Gallo Soruco; como **actores y portadores** de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folkloristas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folckloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos.

3.- También consta en la carpeta la expresión de los **portadores del patrimonio cultural inmaterial** que manifiestan su total apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley relativos a la declaración del Día de la danza; tales como:

* Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folkloricos 16 de Julio (Fs. 204 Y 205).



	* Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF (Fs. 206 Y 207). * Nota del Concejo Nacional Afroboliviano (Fs. 208). * Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos “Señor de la Exaltación” (Fs. 210 Y 211). * Pronunciamiento a la opinión pública de UNCIA “CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI” (Fs. 212, 213 Y 214). * Voto Resolutivo de la Asociación de Conjuntos Folklóricos Llallagua (Fs. 245). 4.- También se toma en cuenta para este punto el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE emitida por la CONFOBOL (portadores del patrimonio cultural inmaterial) y puesta a conocimiento de la Presidencia de la Cámara de Senadores, Presidencia de esta Comisión y al Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, en el que indican que hasta el cansancio han denunciado la falta de acciones reales en defensa de nuestro “Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial”. Que países vecinos y principalmente Perú han iniciado un proceso agresivo de apropiación indebida de nuestras Danzas. Que lo más responsable que se hizo en estos últimos 20 años fue la declaratoria de PATRIMONIO CULTURAL de danzas, siendo este el primer paso. Claro está, que ni la Declaratoria de “Patrimonio Cultural dela Humanidad” por parte de la UNESCO, al CARNAVAL DE ORURO, y a la Entrada del SEÑOR JESUS DEL GRAN PODER, son instrumentos que puedan hacer prevalecer nuestras Danzas como bolivianas, debido a que la misma UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Festividad de la VIRGEN DE CANDELARIA de Puno-Perú. Estas manifestaciones se presentan con las mismas Danzas, la misma Vestimenta y la misma Música. Por tanto, es necesario tomar acciones de urgencia y de manera inmediata en bien de la Protección y Promoción de nuestro Patrimonio Cultural. Desde hace más de 6 meses se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional 9 Proyectos de Ley de 9 Danzas Folkloricas mismas que buscan que nuestras maravillosas Danzas cuenten con su DIA NACIONAL y de esta manera consolidar a estas Danzas como 100% bolivianas, ante un posible arbitraje internacional si se diera el caso Bolivia estaría totalmente protegida. Si el problema o el impedimento fueran los RECURSOS ECONÓMICOS la CONFOBOL está en condiciones de financiar lo
--	--



	que fuera necesario para la elaboración de las carpetas o DOSIER, para la presentación de las mismas ante la UNESCO. Por último, el tratamiento de este y los otros 8 proyectos de ley con finalidad similar son de conocimiento público, y la Confederación de Asociaciones Folkloricas Religiosas de Bolivia (CAFREBOL) que solo tiene 3 años desde su fundación, no se apersonó. De la enumeración que realiza se evidencia que fueron invitados a la realización de la Mesa Técnica, habiendo asistido algunas Asociaciones. Sin embargo los miembros de la comisión consideramos suficientes a los portadores descritos supra.
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0096/2023 E-MCDyD/2023-01821	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Dentro la exposición de motivos, refiere que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario “Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano” determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DIA NACIONAL de la danza”. Conforme a lo revisado, dicho motivo no constituye fundamento que justifique la promulgación del Proyecto de Ley N° 106/2022-2023 C.S. no justifica porque la determinación de una fecha 14 de junio de cada año.	La Comisión no toma el Congreso Nacional Extraordinario de la CONFOBOL como motivo que constituya fundamento que justifique la promulgación del proyecto de ley 101/2022-2023. Ellos conforman parte de los portadores del patrimonio inmaterial.
b) Se debe tomar en cuenta que conforme las Técnicas Normativas aprobadas mediante Decreto Supremo N° 25350, todo Proyecto de Norma debe contar con requisitos y formalidades establecidas como lo son,; reglas de modificaciones a normas, de igual manera el Proyecto de Ley contiene artículos que son innecesarios como el señalamiento de Celebración, Políticas Públicas, Promoción y Difusión, siendo que las mismas son inherentes a las políticas públicas culturales contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 530 que establecen y determinan las acciones que deben tomar para el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia cultural, siendo que los diferentes niveles de Gobierno como son los Gobierno Autónomos y la sociedad en su conjunto las responsables de su preservación, difusión, conservación, y defensa de determinada expresión cultural declarada como patrimonio.	El proyecto de ley presentado por la proyectista, cumple lo determinado por el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. El Proyecto de Ley no pretende modificar la Ley N° 136, como lo aprecia este informe.
c) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el	El acta de consentimiento de los portadores corre en la carpeta a fs. 191 a 203.

proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de reformar como en el presente caso la Ley N° 136, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el Proyecto de Ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza Los Caporales como lo observa el Informe INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0036/2023 cuando señala que no adjunta el acta de consentimiento de los portadores de la manifestación como lo son diferentes agrupaciones folclóricas, Asociaciones y Organizaciones, las cuales hubieran consentido en el Proyecto de Ley a ser promulgado.	
---	--

7. DE LA NORMATIVA ANALOGA YA VIGENTE EN NUESTRO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Tenemos la Ley N° 136 de 14 de junio de 2011 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza “La Llamera” y la **Resolución** N° 1503 (o N° 1502-A) del H. Concejo Departamental de La Paz de 16 de noviembre de 2006 que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de La Llamera.

La Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014 declara el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”. **Y su artículo 2 determina que la celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.**

También la Ley N° 249 de 15 de junio de 2012 reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. Y el **Artículo 2° indica textualmente que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.**

De lo que los miembros de la Comisión infieren que, tanto el artículo 2 de la Ley N° 512 y el artículo 2 de la Ley N° 249, dan base legal y jurídica para dar viabilidad al Proyecto de Ley 101/2022-2023 C.S. cuyos objetivos son similares.

En el artículo 3 del proyecto de ley, se menciona a las Entidades Territoriales Autónomas entendidas estas como Los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Municipales Indígena Originario Campesino incluido el Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño; mismos que para el cumplimiento de lo normado en el presente PL se enmarcarían en lo dispuesto por el Artículo 24. Parágrafo I de la Ley N° 530 que indica: “*Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente*”.

8.- OTRAS CONSIDERACIONES



8.1. Del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2003 en el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE DIA. IV PUNTOS VARIOS se tiene descrito lo siguiente: *“En la anterior sesión se dio lectura a la nota de la CONFOBOL, quienes solicitaban audiencia con referencia a los 9 proyectos de ley que fueron remitidos a la Comisión. Se dio cumplimiento a lo solicitado y se dio la bienvenida al Sr. Alejandro Zapata en representación de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLCLORE DE BOLIVIA quien explicó a los 3 senadores la importancia de impulsar los 9 proyectos que se encuentran en el Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de esta Comisión, para evitar la apropiación de nuestras danzas, la cultura y el folclore por parte de nuestro vecino Perú y describió todos los antecedentes que como confederación están realizando para la defensa férrea de nuestras danzas.*

Los senadores decidieron convocar a la Ministra de Culturas Descolonización y Despatriarcalización para que asista a explicar porque los informes de ese ente rector con referencia a estos 9 proyectos son inviables.

También se deja constancia en la presente Acta la voluntad de la CONFOBOL y de los folkloristas que apoyarán y se harán cargo de los gastos de representación ante la UNESCO propuesto en estos proyectos de ley.

También se deja constancia que los tres miembros de la Comisión: Senadora Nely Gallo S., Senador Miguel Perez Sandoval y la Senadora Trinidad Rocha Robles, expresan la total predisposición de viabilizar estos 9 proyectos que son:

PL 101/2022-2023 C.S. *“Que declara día nacional de la danza “Los Tobas” el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del pueblo boliviano y en homenaje a “La etnia Los Tobas” que habita la región del Gran Chaco Boliviano”.*

PL 102/2022-2023 C.S. *“Que declara día nacional de las danzas “Pujllay y Ayarachi el 27 de noviembre de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial por parte de la Unesco”.*

PL 103/2022-2023 C.S. *“Que declara día nacional de la danza “La Diablada” el 11 de julio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.*

PL 104/2022-2023 C.S. *“Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del héroe nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta”.*

PL 105/2022-2023 C.S. *“Que declara día nacional de la danza “Los Caporales” el 22 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco”.*

PL 106/2022-2023 C.S. *“Que declara día nacional de la danza “La Llamera” el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.*

PL 107/2022-2023 C.S. *“Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Ch’uta” el 17 de enero de cada año en reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz”.*

PL 108/2022-2023 C.S. *“Que declara día nacional de la danza “La Kullawada” el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.*

PL 109/2022-2023 C.S. *“Que declara día nacional de la danza “Waka Wakas o Waka Thocoris” el 15 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”. (Fs. 87 y 88 de la carpeta legislativa)*

Por lo que en fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE:C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 171/2022-2023 remite el Proyecto de Ley enviado en consulta e indica que *“Considerando lo establecido en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad y en atención a la petición en dicha Sesión Ordinaria del representante de la*



CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA –CONFOBOL-, tengo a bien remitir el Proyecto de Ley antes descrito, a tiempo de solicitar el tratamiento de dicho proyecto de Ley por parte de la Comisión del cual Usted preside, sea en una mesa técnica, solicitando la participación de la Ministra de Cultura, a los efectos de viabilizar y socializar el estado de los Proyectos de Ley de referencia”.

Siendo la Comisión a partir de esta fecha la que continúa con el tratamiento legislativo de este proyecto.

8.2. Lamentamos la actitud de la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Sra. Sabina Orellana Cruz que pese a las notas enviadas para que pueda asistir junto a su equipo técnico a reuniones con los miembros de la Comisión no tuvo la predisposición de hacerlo, menos aun de asistir a la Mesa Técnica convocada y que mediante nota pone trabas procedimentales para no asistir al indicar que debería darse cumplimiento al inciso n) del Artículo 39 del Reglamento de la Cámara de Senadores (textualmente indica: Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos) cuando bien sabe que dentro de las atribuciones de las Comisiones de esta Cámara se encuentran las estipuladas en los artículos 2, 46, 52 inciso b), h); 134 parágrafo I inc c) y parágrafo II que nos faculta a convocarla sin mucha burocracia vulnerando principios de eficacia, simplicidad y celeridad estipulados en la Ley 2341.

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: b) Promover acciones de análisis, debate e investigación sobre los asuntos de su área de competencia. h) Realizar gestiones ante los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral.

Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I. Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán: a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado. Asimismo, podrán realizar consultas a las Entidades Territoriales Autónomas, Instituciones y personas que considere convenientes. Las Comisiones y/o las Senadoras o Senadores podrán solicitar a la Presidencia de la Cámara que remita en consulta los Proyectos de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de constitucionalidad, conforme el artículo 134 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. b) Convocar a cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate. c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia II. Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) parágrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado.

Así también, el artículo 175 parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado determina que los Ministros de Estado son servidores públicos que coadyuvan en la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.

8.3. Del análisis técnico realizado los miembros de la Comisión entienden que la danza “La Llamera” por disposición de la Ley 136 de 14 de junio de 2011 ya es Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia y que en estos más de 12 años desde su promulgación, el órgano rector hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización poco o nada hizo para la promoción de la misma en territorio nacional y su protección internacional.



El objeto del presente proyecto es declarar que esta danza tenga un día donde las bolivianas, bolivianos y extranjeros que gustan de esta danza puedan ejecutarla en las regiones de nuestro país donde se practique la misma, además de su promoción, difusión, conservación y defensa, a su vez también mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana a través del trabajo de nuestros Embajadores y Cónsules.

Para ello tenemos dos antecedentes legales que la viabilizan; nos referimos a:

- **Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014** cuyo artículo 1 declara el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada” y que año a año la multitudinaria cantidad de danzarines de La Morenada en la ciudad de La Paz, Oruro y otras, muestran al país y al mundo esta majestuosa danza boliviana.
- **Ley N° 249, 15 de junio de 2012** cuyo artículo 2 dispone que el *Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad, situación que se concretó ya que actualmente estas danzas en la novena reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, realizada en París, del 24 al 28 de noviembre de 2014 se incorporó en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.*

9.- POR LO QUE REALIZAMOS Y PROPONEMOS LAS SIGUIENTES ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY:

TEXTO ORIGINAL SEN. PROYECTISTA	PROPUESTA DE LA MESA TÉCNICA	PROYECTO DE LEY N° 106/2022- 2023 C.S. CON ENMIENDA
“QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA” EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.		DIA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA”
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza “ LA LLAMERADA ”, el 14 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.		ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LA LLAMERADA”, el 14 de junio de cada año en conmemoración a su declaración reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza “ LA LLAMERADA ” se desarrollará en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	Aumentar Salvaguardia	ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “LA LLAMERADA” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica practique la misma. y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación, defensa
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El Órgano Ejecutivo,	Aumentar Ministerio de Educación	ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Órgano Ejecutivo a



a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza “ LA LLAMERADA ” quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.		través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, y en coordinación coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “ LA LLAMERADA ” quedan encargadas del el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza “ LA LLAMERADA ” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y danza “ LA LLAMERADA ”, su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.		ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “ LA LLAMERADA ”; su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano. II. El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza “ LA LLAMERADA ” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). - Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza “ LA LLAMERADA ” ante la UNESCO.		ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza “ LA LLAMERADA ” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su gestionará dicha postulación.

Por lo que el presente proyecto de ley quedaría redactado de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY N° 106/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

DIA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA”



ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LA LLAMERADA”, el 14 de junio de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “LA LLAMERADA” **se desarrollará** en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “LA LLAMERADA” **el** cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “LA LLAMERADA” **su** historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza “LA LLAMERADA” **como** Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

10. CONCLUSIÓN.

Al tener un día de esta danza generará turismo local, como así también movimiento de la economía y se infundirá conocimiento y apropiación nacional por parte de los ciudadanos bolivianos, al margen que se mostraría al mundo que esta danza es 100% boliviana.

De lo expuesto, se concluye en mérito de los antecedentes, los justificativos descritos, la documentación presentada y debido a su importancia cultural, la aprobación del presente Proyecto de Ley, realizándose las enmiendas que anteceden en base al artículo 131 de nuestro Reglamento que indica “*(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción*”, concluyendo que es **PROCEDENTE**.

11. RECOMENDACION.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON ENMIENDAS** del **PROYECTO DE LEY N° 106/2022-2023 C.S. “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA” EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”**.

Cuya nueva nominación es: DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA”.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores miembros del Pleno Camaral en sesión plenaria.



Nuestra Señora de La Paz, 19 de octubre 2023

Firman: Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senador Miguel Pérez Sandoval, Secretario Comité De Naciones Y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 106/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

DÍA NACIONAL DE LA DANZA “LA LLAMERADA”

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LA LLAMERADA”, el 14 de junio de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “LA LLAMERADA” **se desarrollará** en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “LA LLAMERADA” **el** cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “LA LLAMERADA” **su** historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza “LA LLAMERADA” **como** Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno. No habiendo más observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 1, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “LA LLAMERADA”, el 14 de junio de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 1 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 2, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “LA LLAMERADA” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 2 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 3, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “LA LLAMERADA” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 3 en su estación en detalle.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 4, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “LA LLAMERADA” su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 4 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 5, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza “LA LLAMERADA” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 5 en su estación en detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen. Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley, que declara el día nacional de la danza la Llamera.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más Senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.



Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Proyecto de Ley del Día Nacional de la Danza "La Diablada", sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo, Presidente.

Sen. Presidente: Queda rechazada la Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.5 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 054/2023-2024 C.S., Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva "El Ch'uta". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME PL N° 019 C.N.P.I.O.C.I.
PL N° 107/2022-2023 C.S.
24° SESIÓN DE COMISIÓN**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINO E INTERCULTURALIDAD**

INFORMA:

ASUNTO: PL 107/2022-2023 C.S. "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA DE "EL CH'UTA" EL 17 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD DEL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ".

NUEVA NOMINACION: DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA "EL CH'UTA"

FECHA: La Paz, 19 de octubre de 2023

1.ANTECEDENTES.

En fecha 23 de febrero del año 2023, fue remitida, al Senador Andrónico Rodríguez Ledesma, Presidente de la Cámara de Senadores, el **Proyecto de Ley "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA DE "EL CH'UTA" EL 17 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD DEL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ"**, presentado por la Senadora Nely Veronica Gallo Soruco, mismo que fue signado con la numeración **PL 107/2022-2023 C.S.**

La Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad para el periodo legislativo 2022-2023 se conformó con los senadores: Nely Veronica Gallo como Presidente, el senador Miguel Perez Sandoval como secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos



y la senadora Trinidad Rocha Robles como Secretaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

En fecha 01 de marzo de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, para su respectivo análisis e informe.

En fecha 10 de marzo del de 2023, en cumplimiento de los artículos 2, 46, 47, 52, 57 134 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Presidente de la Comisión mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 261/2022-2023 remite al Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos el proyecto de Ley para su respectivo tratamiento e informe correspondiente.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 073/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita en consulta al Gobierno Autónomo Municipal de Caquiaviri.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE:C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./N° 074/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita el Proyecto de Ley en consulta al Órgano Ejecutivo para que emita el criterio técnico y jurídico a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y Ministerio de Educación.

Mediante cite N.C.-N° 162/2022-2023 de fecha 31 de marzo de 2023, el Presidente de la Cámara de Senadores pone en conocimiento del Presidente del Estado Plurinacional la consulta del PL 104/2022-2023 C.S. para conocer el criterio técnico de Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y Ministerio de Educación.

En fecha 29 de mayo de 2023, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL, mediante CITE-CONFOBOL-N°. 148/2023 solicitando audiencia con la Comisión, misma que se da en la Décima Cuarta sesión Ordinaria de la Comisión el día 14 de junio de 2023.

En fecha 30 de mayo de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0204/2023 de fecha 22 de mayo de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0026-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota CADGA/UAL N° 0049/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación.

En fecha 31 de mayo de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0221/2023 de fecha 25 de mayo de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0034-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota DESP.MCDyD-NE-N° 0257/23 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley de la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Como así también se adjunta cite GM-DGAJ-UAJ-Cs-1198/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores.

Mismos que son puestos a conocimiento del Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a través de nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 448/2022-2023 de 5 de junio de 2023 por parte de la Presidencia de la Comisión.



Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2003.

En fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 173/2022-2023 y según lo expresado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión remite el Proyecto de Ley en el estado en el que se encuentra a la fecha.

En fecha 29 de junio de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 510/2022-2023, los 3 miembros de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad convocan a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización a una reunión de urgencia para tratar los 9 proyectos de Ley, relacionados a su declaración del día de la danza y/o expresión artística cultural viva (PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.), convocatoria que se le hace de manera personal para que esa autoridad junto a sus técnicos asistan presencialmente y sustenten técnicamente la inviabilidad e improcedencia emitidos en sus informes con relación a estos 9 proyectos.

En fecha 05 de julio de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0267/2023 de fecha 30 de junio de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0050-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0272/23 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley de la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

En fecha 19 de julio de 2023 mediante nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0441/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización da respuesta a la nota de los senadores miembros de la Comisión que los técnicos designados asistirán a la reunión convocada- Mesa Técnica el 26 de julio del presente año a horas 15:30, dando a conocer que la Ministra no asistiría pese a la convocatoria de la Comisión.

En fecha 21 de julio de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 530/2022-2023, dirigida a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización; la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco reitera a nombre de todos los miembros de la Comisión que sea la Ministra de manera personal que esté en la mesa de trabajo, donde se pretende dilucidar el futuro de estos nueve proyectos de ley.

En fecha 30 de agosto de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota CITE-CONFOBOL-OF- Nº 242/2023 dirigida al Lic. Andrónico Rodríguez Presidente de la Cámara de Senadores adjuntando copia de un MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

Copia Legalizada del Acta de la Décima Cuarta Sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, llevada a cabo el 14 de junio de 2023.

En fecha 5 de septiembre de 2023 mediante notas de Comisión, se realizó INVITACION A MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y E EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. a diferentes instituciones representativas del folklore nacional tales como: Prof. Mateo Callizaya Ticona PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA "CONFOBOL"; Prof. Armando Lopez VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA "CONFOBOL"; Angel Valerio Perlacios Chura FISCAL GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA "CONFOBOL"; Dra. Wilma Balboa Yupanqui PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DEL FOLKLORE DE LA PAZ FE.DE.FO.; Pdsta. Lic. Freddy San Miguel Arenas PRESIDENTE



DE ASOCIACIONES Y CONJUNTOS FOLKLORICOS DANZA UNCIA; Bernabé Torrejon Hidalgo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS 16 DE JULIO; Galo Carrillo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “GRAN PODER”; Lic. Juan Carlos Blanco Balboa PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “VIRGEN DEL CARMEN”; Lic. René Valdez Vallejos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS DE URKUPIÑA; Gualberto Mamani Condori PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE ENTRADA FOLCLORICA DE INTEGRACION BOLIVIA ADEFIB-TARIJA; Aida Peredo Romero de Acosta PRESIDENTA ASOCIACIÓN Y COMITÉ DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS “VIRGEN DE GUADALUPE”; Dr. Lyndon Santiago Cruz Llanos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS Y AUTOCTONAS DE POTOSI; Cesar Mollo Mamani PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLCLORICOS CIUDAD INDUSTRIAL DE VIACHA; Reynerio Manuel Gemio Alarico PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLCLORICAS AFRAF. COPACABANA; Profesora Carmen Chacón Gutierrez PRESIDENTA DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE LLALLAGUA; Alejandro Zapata GESTOR CULTURAL DE BOLIVIA; Juan Manzaneda COMUNICADOR EXPERTO EN FOLKLORE; Napoleón Gómez Silva PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN BOLIVIANA DE DEFENSA Y DIFUSION DEL FOLCLORE “OBDEFO”; Paz Vicente Estrada Pacheco MIEMBRO CREADOR DE LA DANZA “LOS CAPORALES”; Angel Arancibia Murillo PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE ORURO; Ciriaco Rodríguez Vasquez H. ALCALDE MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA – BENI; Mercedes Urquidi Paez GESTORA CULTURAL; Lic. Evelin Loreda Sanabria PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “VIRGEN DE GUADALUPE” – SUCRE; Carlos Ramirez Suñiga Zaconeta ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE HUANUNI; Carmen Angola Campos EJECUTIVA CONCEJO NACIONAL DEL PUEBLO AFROBOLIVIANO. Como así también se hizo llegar la invitación a la Lic. Sabina Orellana Cruz MINISTRA DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN, Sen. Trinidad Rocha Robles SECRETARIA DEL COMITÉ DE CULTURAS, INTERCULTURALIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL, Sen. Miguel Perez Sandoval SECRETARIO DEL COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINOS, Dr. Rolando Vallejos SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES. Dando a conocer mediante un Comunicado de fecha 11 de septiembre que el lugar de realización por imponderables suscitados en el Nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el evento cambia de lugar (Salón Andrés Ibañez, segundo piso del antiguo edificio de la Asamblea) manteniéndose el día y la hora.

En fecha 12 de septiembre se lleva a cabo la MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. habiéndose labrado un Acta que se respalda con la planilla de asistentes adjunta a la misma.

Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF de apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley, presentada en la Comisión en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota del Concejo Nacional Afroboliviano de respuesta a invitación a Mesa Técnica que respalda el Proyecto de Ley 104/2022-2023 C.S., presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos “Señor de la Exaltación” presentada en la Comisión el 13 de septiembre de 2023.

Pronunciamiento a la opinión pública de UNCIA “CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI” presentada en la Comisión el 14 de septiembre de 2023.



En fecha 12 de septiembre de 2023 (el mismo día de realización de la Mesa Técnica) mediante nota DESP.MCDyD-NE-N° 0664/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Responde a la nota de invitación a la Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara Día Nacional de la Danza y expresión artística cultural de los 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.; indicando que habiendo revisado la documentación adjunta, se establece que la referida convocatoria no cumple con las previsiones establecidas en el inc. n) del Artículo 39 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores (dicho artículo dispone: *Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara: n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos*).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 682/2022-2023, dirigida al Lic. Luis Alberto Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco junto a la Senadora Maria Vania Rocha Muñoz Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores SOLICITAN CAMBIO DE ACTITUD ANTE DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 683/2022-2023, dirigida a Gustavo Torrico Landa Viceministro de Coordinación del Ministerio de la Presidencia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco PONE EN CONOCIMIENTO NOTA REMITIDA AL PRESIDENTE DEL ESTADO SOBRE ACCIONAR DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (MESAS TÉCNICAS 9 PROYECTOS).

En fecha 25 de septiembre de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0414/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite CITE-CONFOBOL-OF- N° 241/2023 dirigida al Lic. David Choquehuanca Céspedes Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional adjuntando a la vez el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

En fecha 26 de septiembre de 2023 la CONFOBOL Confederación Nacional del Folklore de Bolivia hace llegar copias simples del Acta de Posesión del Directorio Ejecutivo de fecha 10 de agosto de 2018, respuesta del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización con referencia a la propuesta de los 9 proyectos de ley y demás que reconocen al Sr. Mateo Callizaya Ticona como Presidente de la CONFOBOL.

En fecha 22 de septiembre de 2023 La Asociación de Conjuntos Folklóricos Llallagua presenta Voto Resolutivo.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

- **Artículo 99. Parágrafo I.** *Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción;* **Parágrafo II.** *Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley y;* **Parágrafo III.** *Que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*



- **Artículo 100.- I.** *Es Patrimonio de las Naciones y Pueblos indígena Originarios Campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías. Inc. II El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de las propiedades tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado”.*
- **Artículo 108. Núm. 14.** *Establece que, dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentra el de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.*
- **El Artículo 158. Parágrafo I.** *Dispone que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley; Núm. 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*
- **Artículo 298. Parágrafo II.** *Señala como una competencia exclusiva del nivel central del Estado es: Inc. 25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado Inc. 37. Políticas generales de turismo.*
- **Artículo 300. Parágrafo I.** *Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción: Inc. 19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental Inc. 20. Políticas de turismo departamental.*
- **Artículo 302. Parágrafo I.** *Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción: Inc. 16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal Inc. 17. Políticas de turismo local.*
- **Artículo 337. Parágrafo I.** *Señala que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente y; Parágrafo II. Señala que el Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.*

2.2 LEY N° 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

- **Artículo 2.** *La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.*
- **Artículo 4. (DEFINICIONES).** *Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por:*

Bienes Culturales. *Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural.*

Patrimonio Cultural Boliviano. *Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos*



por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Patrimonio Cultural Inmaterial. Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se trasmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes.

- **Artículo 5.** Señala que el patrimonio cultural boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a **los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente.** Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia”.

- **Artículo 6.** Establece la clasificación del Patrimonio Cultural Boliviano, en: Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.

- **Artículo 7. (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).**

I. Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, **comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad.**

II. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos:

1. Se transmite de generación en generación.
2. Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.
3. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

III. Se manifiesta en los siguientes ámbitos:

- a. **Artes escénicas y del espectáculo.**
- b. Usos y prácticas sociales, rituales y **actos festivos.**
- c. **Actos y creencias religiosas.**

9. Música y danza.

- **Artículo 24. Parágrafo I.** Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente.

- **Artículo 34. I.** Señala que los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afroboliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. III. La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.



- **Artículo 35.** Señala que I. *el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material II. Los vestigios y contextos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos no requieren declaratoria expresa para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Boliviano III. La declaratoria de Patrimonio Cultural Boliviano, procederá conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.*
- **Artículo 37. (POSTULACIONES ANTE LA UNESCO).** *Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura.*

2.3 LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”.

- **Artículo 86. Parágrafo I.** Señala que *de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:*
 - 1.** *Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural;*
 - 2.** *Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional;*
 - 3.** *Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección Estatal;*
 - 4.** *Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental;*
 - 5.** *Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural;*
 - 6.** *Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado.*
- **Artículo 95. Parágrafo I.** *De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:*
 - 1.** *Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo;*
 - 2.** *Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas;*

2.4 LEY N° 292, DE 25 DE SEPTIEMBRE 2012 - LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA”

- **Artículo 1.** *Por la que se establece las políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado.*
- **Artículo 3.** *Establece que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos:*
 - a) *Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales;*



- **Artículo 4. Parágrafo 1.** *La importancia estratégica del turismo radica en: a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.*

2.5 DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009 Y; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL ACTUAL D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 115. *Establece las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran:*

- a) Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país;*
- b) Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación;*
- c) Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales;*
- f) Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional;*
- j) Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo social, económico local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;*
- m) Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas;*
- s) Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.*

2.6 D.S.4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

ARTICULO 105.- *(ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA (O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.*

- m) Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.*
- n) Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.*

2.7 LEY N° 184 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2011

Artículo 1. Declárase Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión artística cultural viva “El Ch’uta”.

Artículo 2. Reconocer a la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, como cuna y lugar de origen de “El Ch’uta”.

2.8 RESOLUCIÓN N° 2078 DEL H. CONCEJO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE 15 DE ENERO DE 2008.

Que declara “CUNA DEL CH’UTA” y Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la Segunda Sección Municipal Caquiaviri de la Provincia Pacajes.

2.9. LEY N° 512 LEY DE 21 DE MARZO DE 2014

ARTÍCULO 1. *Declárase el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”.*

ARTÍCULO 2. *La celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.*



ARTÍCULO 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas y Turismo y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la Danza La Morenada, quedan encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

2.10 LEY N° 249, 15 de junio de 2012

Artículo 1°.- Se reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones.

Artículo 2°.- El Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

Artículo 3°.- El Ministerio de Culturas deberá formular y ejecutar políticas de fomento, protección y difusión del PUJLLAY y AYARICHI, así como la riqueza cultural, religiosa histórica y documental, salvaguardando el registro de la propiedad intelectual y promoviendo su custodia y conservación.

2.11 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

- **Artículo 1.** Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado.
- **Artículo 4.** Parágrafo I. sostiene que son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.
- **Artículo 123.** Determina en atención a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por: Inc. a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.
- **Artículo 124.** Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.
- **Artículo 128.** (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.
- **Artículo 130.** (Informe de Comisión). **Parágrafo I.** Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

Parágrafo III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

Parágrafo IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.



- **Artículo 131.** *(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:*

- a)** *Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.*
b) *Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal.*

CUMBRE NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

Llevada a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2022 en la ciudad de La Paz y se realizó con el propósito de sentar las bases para elaborar políticas de defensa y la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial del país, inscrito en la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO).

Los mandatos de la cumbre establecen los lineamientos y tareas específicas para la promoción, protección y revalorización del patrimonio cultural boliviano y se constituyen en propuestas base para las Políticas Culturales. Se aprobó una declaración de 17 puntos, entre ellas están:

- *Que el Ministerio de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización, con la participación de la población elaborarán e implementarán una Política Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano.*
- *Que el Estado y todos los niveles de gobierno fortalecerán la institucionalidad y gobernanza responsable del Patrimonio Cultural.*
- *En tanto, las Entidades Territoriales Autónomas deberán incorporar en sus planes de desarrollo territorial estrategias y recursos destinados a la conservación, investigación y promoción de su Patrimonio Cultural en sus jurisdicciones.*

3. INFORMES DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA

3.1 INFORME DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-DGAJ-UAJ-Cs-1198/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores, adjuntando los siguientes informes:

3.1.1 INFORME VGIC-DGAC-UPC-In18/2023 H.R..18393.23 de 14 de abril de 2023 elaborado por Britta Ninoska Cosio de la Zerda Funcionaria de la Unidad de Política Consular; quien realiza un análisis técnico e indica que, entre los lineamientos de la Política Exterior Consular, se encuentra el de la política de promoción del vínculo cultural nacional... Sin embargo, como lo establece la Ley N° 465, la función consular de **promoción de la cultura**, se enmarca en el **apoyo** a la Misión Diplomática, por lo que el análisis sobre el Proyecto de Ley P.L. N° 107/2022-2023 C.S. involucra al Viceministerio de Relaciones exteriores por parte de la Cancillería no así de forma directa el Viceministerio de gestión Consular e Institucional.

Concluyendo que de acuerdo a las competencias establecidas en el inciso f) del artículo 107 del Decreto Supremo N° 4857 de 6 de enero de 2023 sobre atribuciones del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas, se establece: *"Implementar planes, programas y proyectos de difusión, promoción e intercambio cultural y artístico dentro y fuera del país"*... por lo que el artículo 4 de la propuesta de ley presentada debe ser modificado, ya que la promoción y difusión está a cargo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, labor en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede coadyuvar a través de sus representaciones diplomáticas pero no estar a cargo.

3.1.2 INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 237/2023 H.R.18393.23 de 24 de abril de 2023 elaborado por Carlos Scharlie Perez Chura Abogado de la Unidad de Análisis Jurídico; quien realiza un análisis jurídico realizando consideraciones sobre el marco competencial del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano y sobre el anteproyecto de Ley 107/2022-2023 C.S. que sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: *El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva "El Ch'uta" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga*



representación diplomática. Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por sí o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: *“Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento”*. Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.

El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: *Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad a la expresión artística cultural viva “El Ch’uta” ante la UNESCO.* Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: *“Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura”*.

Concluyendo que el PL presenta aspectos que deben ser considerados por la Cámara de Senadores.

3.2 INFORME DEL MINISTERIO DE EDUCACION

En fecha 31 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-CA/DGAJ-UAJ- N° 0049/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación, adjuntando los siguientes informes:

3.2.1 INFORME IN/DGP/UPiIP N° 0103/2023 de 12 de abril de 2023 elaborado por Ana maria Cayampi Arrayadan Responsable Coordinación Nacional de Programas Sociales para Poblaciones Vulnerables y Derechos Humanos dependiente de la Dirección General de Planificación; quien realiza un análisis e indique que:

a) El proyecto de Ley es específico para la danza “El Ch’uta”, al respecto se sugiere realizar una normativa de alcance nacional como por ejemplo “DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTISITICA Y CULTURAL”, la implementación del mismo podrá realizar según contexto cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y no así de manera específica para una sola danza.

b) Así mismo, el proyecto de norma no señala el presupuesto que requiere para su implementación. Según el Parágrafo IV del artículo 321 de la Constitución Política del estado todo proyecto de Ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

Concluyendo que el PL 107/2022-2023 C.S tiene observaciones en el artículo 1, 2 y 3.

3.2.2 INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0327/2023 de 19 de abril de 2023 elaborado por Paola Cecilia Rodrigo Vargas Profesional en Desarrollo Normativo dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; quien realiza un análisis jurídico-legal realizando las siguientes observaciones:

a) El Artículo 1 del proyecto señala “Se declara el día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Chuta” el 17 de enero de cada año, en reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del Municipio



de Caquiaviri del departamento de La Paz Y el Artículo 2 señalaLa celebración del día nacional de la expresión artística cultural viva “El Chuta” se desarrollará principalmente en el Municipio de Caquiaviri en la Provincia Pacajes del departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día **“NACIONAL”** sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual **no es correcto declarar día “Nacional” en un Estado “Plurinacional”** (Las negrillas son nuestras).

b) Por otro lado la justificación planteada es el “reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del Municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz”, sin considerar que el Artículo 4 de la Constitución Política del Estado, declara que el Estado garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones, en el marco de la diversidad, generándose en el proyecto de ley una vulneración a esta normativa.

c) El Artículo 2 propone realizar la celebración principalmente en el Municipio de Caquiaviri, en la Provincia Pacajes, por lo que se considera que la ley que se pretende aprobar debería tener carácter Municipal o Departamental, no existiendo justificación para su celebración a nivel Estatal.

d) Existe inobservancia a lo dispuesto en el Parágrafo IV del artículo 321 de la Constitución Política del Estado que dispone que todo proyecto de Ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

Concluyendo que el PL 107/2022-2023 C.S es jurídicamente improcedente en su actual redacción.

3.3 INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

En fecha 05 de julio de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota de la Ministra Sabina Orellana Cruz DESP.MCDyD-NE-Nº 0257/23 de 17 de mayo de 2023 adjuntando los siguientes informes:

3.3.1 INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI Nº 0047/2023 E-MCDyD/2023-01803 de 24 de abril de 2023 elaborado por Dora Gladys Valdez Apaza Técnica en Patrimonio Inmaterial dependiente del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas quien realiza un análisis. técnico y emite los siguientes criterios:

a) La solicitud de declarar un día nacional no corresponde considerando que la expresión ya cuenta con una Declaratoria Nacional.

b) tampoco hay documentación que demuestre que la propuesta tiene el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad portadora vinculada a la expresión cultural. En este caso, no se adjunta ningún respaldo que demuestre que la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL ha coordinado con los delegados y representantes de las Federaciones Departamentales y Asociaciones de conjuntos Folkloricos del país que son los portadores de las expresiones y danzas.

Concluyendo que el PL 107/2022-2023 C.S es inviable.

3.2.2 INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ Nº 0095/2023 E-MCDyD/2023-01803 de 08 de mayo de 2023 elaborado por Álvaro Franz Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien realiza un análisis jurídico:

a) El proyecto de ley adolece de requisitos que justifican una completa Exposición de motivos, así mismo existe ausencia de pronunciamiento de los sectores involucrados que en el presente caso resultan ser los



Representantes de las Federaciones Departamentales, Asociaciones folklóricas y organizaciones Culturales del País.

Concluyendo que el PL 107/2022-2023 C.S es INVIABLE, por existir observaciones técnicas como legales, por lo que el proyectista deberá subsanar dichas observaciones para el fin pretendido.

4. ACTA DE MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONCENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL

PL 107/2022-2023 C.S. “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA DE “EL CH'UTA” EL 17 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD DEL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.

Llevada a cabo el día 12 de septiembre de 2023 a convocatoria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad Presidida por la Sra. Presidente Senadora Nely Veronica Gallo Soruco y el asesoramiento técnico de la Lic. Jenny Roxana Aratia Fernández de Rivas Secretaria Técnica de la Comisión, para analizar el Proyecto de Ley N° 107/2022-2023 C.S. habiendo convocado mediante nota formal a las autoridades y técnicos del Comité de Culturas, Interculturalidad, y Patrimonio Cultural, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Secretaria General (Unidad de Análisis Legislativo) de la Cámara de Senadores, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y representantes del folclore de Bolivia (Confederación Nacional del Folckore, Federación Departamental del Folclore de La Paz , Asociación de Conjuntos Folklóricos Danza Uncía, Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio, Asociación de Conjuntos Folklóricos “Gran Poder”, Asociación de Conjuntos Folklóricos “Virgen del Carmen”, Asociación de Fraternidades Folklóricas de Urkupiña, Asociación de Entrada Folklórica de Integración Bolivia ADEFIB-Tarija; Asociación y Comité de Fraternidades Folklóricas “Virgen de Guadalupe”, Asociación de Fraternidades Folklóricas y Autóctonas de Potosí; Asociación de Conjuntos Folklóricos Ciudad Industrial de Viacha; Asociación de Fraternidades Folklóricas AFRAF- Copacabana; Presidenta de Conjuntos Folklóricos de Llallagua; Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folclore “OBDEFO”; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Huanuni; Concejo Nacional del Pueblo Afroboliviano, Unidad de Cultura, Patrimonio y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta – Beni; Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco - Miembro creador de la Danza “Los Caporales”, Gestores Culturales, prensa y otros. Encontrándose presentes todos los firmantes del Acta y las planillas de asistencia generadas.

Se realizaron apreciaciones previas descritas en el Acta del PL 101/2022-2023 C.S.

CONSIDERACIONES PREVIAS

- 1) El 7 de noviembre de 2011, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 184 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” y reconoce a la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, como cuna y lugar de origen de “El Ch'uta”.
- 2) Ley N° 512 de **24 de marzo de 2014** firmada por el ex Presidente Evo Morales Ayma que declara el 7 de septiembre de cada año “Día Nacional de la Danza la Morenada, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “ El Jach'a Flores”.
- 3) Las danzas “Pujllay y Ayarichi ingresaron en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y ya fueron declaradas como Patrimonio Cultural e Inmaterial por parte de la Unesco” el **27 de noviembre de 2014.**



4) El **15 de junio de 2012**, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 249 que reconoce y declara el Pujllay y Ayarichi, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. El artículo 2° indica que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el Pujllay y el Ayarichi como patrimonio oral, cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

5) La proclamación del Carnaval de Oruro como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue el 18 de mayo de 2001.

6) En **noviembre de 2014**, la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno Perú, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

7) La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder en la ciudad de La Paz el día de la Santísima Trinidad Bolivia fue inscrito en **2019** en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

8) Resolución del Honorable Concejo Departamental N° 2078 de 15 de enero de 2008 que declara como “CUNA DEL CHUTA” y Patrimonio Oral e Intangible del departamento de La Paz a la Segunda Sección Municipal Caquiaviri de la Provincia Pacajes.

DESARROLLO DEL EVENTO

1) En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folcklore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del **DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL VIVA DE “EL CH'UTA”** contenidas en el Proyecto de Ley N° 107/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Veronica Gallo Soruco; como **actores y portadores** de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folkloristas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folkloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos.

2) Se acordó entre los presentes que se invitará a otros actores, instituciones y organizaciones del folklore de representatividad nacional que no pudieron asistir, para una futura mesa técnica que trate el Proyecto de Ley. Debiendo proseguir con este trabajo técnico los presentes.

3) Se mencionó que se la Senadora haga las gestiones de acudir a la OMPI para la defensa de la propiedad intelectual de las danzas representativas del Folcklore boliviano.

4) Las fechas determinadas en los proyectos de ley para el día nacional de la danza y/o expresiones artísticas culturales vivas, están totalmente abiertas al debate y discusión.

5) Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas.

6) En el marco de la Constitución Política del Estado (Art. 108 numeral 14) exhortamos al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores y a todas las



autoridades nacionales involucradas, cumplir sus obligaciones, legales, con respecto a la salvaguardia de todos nuestros patrimonios culturales inmateriales, como un deber patriótico.

7) En consenso se decide plantear las siguientes enmiendas y/o modificaciones al texto original del proyecto de ley:

QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL VIVA DE “EL CH'UTA” EL 17 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD DEL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	OBSERVACIONES
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” el 17 de enero de cada año, en reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz. ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” se desarrollará principalmente en el Municipio de Caquiaviri, en la Provincia Pacajes, Departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). - Se declara día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” el domingo de tentaciones del carnaval boliviano. Añadir Salvaguardia
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS).- El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	Añadir Ministerio de Educación
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN).- El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta”; su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano. ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO).- Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” ante la UNESCO.	

5. DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY Y ANEXOS

Cumple lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Además, introduce convicción al indicar que:



- El origen del personaje de El Ch'uta está situado en el pueblo de Caquiaviri de la provincia de Pacajes del departamento de La Paz tal como reconoce la Resolución 2078 del año 2008, emitida por la ex Prefectura del departamento.
- En sus orígenes rurales, se consideraba al Ch'uta como protector de la cosecha. Según Antonio Paredes Candia, el nombre Ch'uta hace referencia a los pongos de la época republicana: indígenas que cumplían obligaciones gratuitas para el dueño de la hacienda por tiempos determinados, trasladándose de la comunidad a la hacienda y a la ciudad, lo que explicaría la importancia de la relación campo/ciudad en la danza del Ch'uta. Otra explicación del nombre la da el antropólogo David Mendoza, quien considera que el nombre proviene del denominativo Ch'ukutas (con el que se conoce a los habitantes de la ciudad de La Paz) y del nombre del río Choqueyapu.
- Una de las características del Ch'uta es la voz de falsete, característica que comparte con el "pepino", otro personaje del carnaval paceño.
- Con su paso a la ciudad, se completó el nombre de "Ch'uta" a "Ch'uta cholero", aludiendo a las dos cholas que, por lo general, acompañan al Ch'uta, una de cada brazo. Esta añadidura, además de ser testigo del paso de este personaje del campo a la ciudad.
- El Ch'uta lleva una chaquetilla bordada corta, que llega hasta la cintura, pantalón también bordado, abombachado en la parte del muslo y ajustado a los tobillos, careta de alambre milimétrico, lluchu o sombrero, chuspa, zapatos o abarcas, corbata y camisa. Su careta, pintada de piel rosada, ojos claros, barba y bigote, es una ironía del hombre blanco que hizo del indígena su sirviente.
- La justificación de dicho proyecto de declaratoria como día nacional de la expresión artística cultural viva de "El Ch'uta", se manifieste en actividades culturales festivas y que ésta expresión cultural por su alto contenido de representación artística, su gran atractivo turístico y la majestuosidad de su vestimenta sea protegida por parte del Estado Boliviano, tal como lo indica la Constitución Política del Estado.
- Que el proyecto de ley determinaría su identificación, documentación, protección, promoción, valorización, difusión, salvaguardia y revalorización de la danza evitando su plagio y distorsión por parte de países vecinos e inclusive la distorsión histórica y de vestimenta por parte de los propios bolivianos.
- Las expresiones artísticas culturales merecen la protección y salvaguardia a través de una Ley Nacional. Esta declaración facilitará una relación activa entre la población y la cultura, en la preservación al conjunto de acciones planificadas de defensa, por medio de normas y políticas de protección.
- No contraviene norma legal en vigencia.

6. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Ley signado como **PL 107/2022-2023 C.S. "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA DE "EL CH'UTA" EL 17 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD DEL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ"**, los miembros de la Comisión consideraron la exposición de motivos, los anexos del PL, las disposiciones legales vigentes, los informes remitidos, Acta de Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la expresión artística cultural del PL 107/2022-2023 C.S. se tiene:

6.1. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME VGIC-DGAC-UPC-In18/2023 H.R..18393.23	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Concluyendo que de acuerdo a las competencias establecidas en el inciso f) del artículo 107 del Decreto Supremo N° 4857 de 6 de enero de 2023 sobre atribuciones del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas, se establece: <i>"Implementar planes, programas y proyectos de difusión, promoción e intercambio cultural y</i>	Se tomará en cuenta



<i>artístico dentro y fuera del país”... por lo que el artículo 4 de la propuesta de ley presentada debe ser modificado, ya que la promoción y difusión está a cargo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, labor en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede coadyuvar a través de sus representaciones diplomáticas pero no estar a cargo.</i>	
OBSERVACIÓN INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 237/2023 H.R.18393.23	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: <i>El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva “El Ch’uta” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.</i> Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: <i>“Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento”.</i> Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.	Se tomará en cuenta.
El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: <i>Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad a la expresión artística cultural viva “El Ch’uta” ante la UNESCO.</i> Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: <i>“Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la</i>	Se tomará en cuenta. Adicionamos el siguiente texto de la exposición de motivos: “Las implicancias tanto globales como locales de la noción de patrimonio, intangible, tienen directa relación con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, surgida en 2003, la que ofrece definiciones para aquello que ha de ser considerado como patrimonio intangible, así mismo las regulaciones y medidas de salvaguardia y los procesos de ingreso a la Lista Representativa de las diversas prácticas patrimoniales. Para la UNESCO y, por tanto, para sus Estados miembros, el patrimonio cultural inmaterial (o intangible) se



<i>UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura”.</i>	constituye por...los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos, y espacios culturales que le son inherentes-, que las comunidades, grupos, y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. [Este patrimonio incluye] tradiciones orales, artes performativas, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimiento y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo, o el conocimiento y habilidades para la producción de oficios tradicionales (UNESCO, 2003). Como una amplia definición, la música y las danzas, junto a sus instrumentos, trajes y otros artefactos constitutivos, ingresan cómodamente en la categoría”.
--	---

6.2. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Educación observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME IN/DGP/UIIP N° 0103/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN RESPUESTA
a) El proyecto de Ley es específico para la danza “El Ch’uta”, al respecto se sugiere realizar una normativa de alcance nacional como por ejemplo “DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTISTICA Y CULTURAL”, la implementación del mismo podrá realizar según contexto cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y no así de manera específica para una sola danza.	
b) Así mismo, el proyecto de norma no señala el presupuesto que requiere para su implementación. Según el Parágrafo IV del artículo 321 de la Constitución Política del estado todo proyecto de Ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0327/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) El Artículo 1 del proyecto señala “Se declara el día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Chuta” el 17 de enero de cada año, en reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del Municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz Y el Artículo 2 señalaLa celebración del día nacional de la expresión artística cultural viva “El Chuta” se desarrollará principalmente en el Municipio de Caquiaviri en la Provincia Pacajes	El artículo 3 de la C.P.E. indica que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianos que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Siendo el Estado Plurinacional el modelo de estado que se adoptó desde la aprobación de la Constitución en 2009 (Artículo 1).



del departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma ..Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día “NACIONAL” sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual no es correcto declarar día “Nacional” en un Estado “Plurinacional” (Las negrillas son nuestras).	Definición de nacional: <i>Relativo a una nación.</i> Siendo una observación errónea y fuera del sentido técnico jurídico.
b) Por otro lado la justificación planteada es el “reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del Municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz”, sin considerar que el Artículo 4 de la Constitución Política del Estado, declara que el Estado garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones, en el marco de la diversidad, generándose en el proyecto de ley una vulneración a esta normativa.	La Comisión no considera que el proyecto de ley vulnere el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, ya que no va en contra de la libertad religiosa.
c) El Artículo 2 propone realizar la celebración principalmente en el Municipio de Caquiaviri, en la Provincia Pacajes, por lo que se considera que la ley que se pretende aprobar debería tener carácter Municipal o Departamental, no existiendo justificación para su celebración a nivel Estatal.	La Ley N° 184 de 7 de noviembre de 2011 que declara Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial del Estado Boliviano a la expresión artística de El Ch'uta tiene vigencia en todo el territorio, no pudiendo involucrar en nuestro marco jurídico como Estado.
d) Existe inobservancia a lo dispuesto en el Parágrafo IV del artículo 321 de la Constitución Política del Estado que dispone que todo proyecto de Ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>

6.3. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN	INFORME	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0047/2023 E-MCDyD/2023-01803		
a) La solicitud de declarar un día nacional no corresponde considerando que la expresión ya cuenta con una Declaratoria Nacional.		Se halla declarada la expresión artística como Patrimonio Cultural e Inmaterial del estado, mas no así un día de celebración que es el objetivo del presente Proyecto de Ley.
b) Tampoco hay documentación que demuestre que la propuesta tiene el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad portadora vinculada a la		1) La senadora proyectista describe en su Exposición de Motivos lo siguiente:



expresión cultural. En este caso, no se adjunta ningún respaldo que demuestre que la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL ha coordinado con los delegados y representantes de las Federaciones Departamentales y Asociaciones de conjuntos Folkloricos del país que son los portadores de las expresiones y danzas.

En fecha 20 de octubre de 2022, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia-CONFOBOL realizó el Magno Congreso Nacional Extraordinario "DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y FOLKLÓRICO DEL PUEBLO BOLIVIANO", con la participación de los delegados y representantes de Federaciones Departamentales, Asociaciones Folklóricas y Organizaciones de carácter cultural del país. En la misma se determinó realizar de manera inmediata acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas. Para este cometido, después de un amplio análisis y debate, determinaron que se trabaje para que cada una de estas danzas que son Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia decretada mediante ley nacional, hoy también puedan tener su DIA NACIONAL de la danza.

Mediante CITE-CONFOBOL-OF. N° 332/2022 de 21 de noviembre de 2022 la CONFOBOL hizo llegar las conclusiones del Magno Congreso y un proyecto de Ley.

Dichos documentos son adjuntados en los anexos del Proyecto de Ley a fs. 1 al 8, considerando los miembros de esta Comisión que la CONFOBOL es la entidad nacional que aglutina a los representantes del folklore boliviano en todas sus expresiones por lo que se los considera como **PORTADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.**

2) La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 107/2022-2023 C.S. que corre a fs. 152 a 163 de la carpeta legislativa cuenta con la representación no solo de la CONFOBOL, sino también de diferentes representantes de Asociaciones de Conjuntos Folklóricos, Federaciones del Folklore, la Organización Boliviana de Defensa del Folklore y demás que textualmente indican:

*1) En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folcklore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del **DIA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL VIVA DE "EL CH'UTA"** contenidas en el Proyecto de Ley N° 107/2022-2023 C.S.*



	<i>presentado por la Senadora Nacional Nely Veronica Gallo Soruco; como actores y portadores de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folkloristas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folckloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos.</i> 3.- También consta en la carpeta la expresión de los portadores del patrimonio cultural inmaterial que manifiestan su total apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley relativos a la declaración del Día de la danza; tales como: * Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio (Fs. 164 Y 165). * Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF (Fs. 166 Y 167). * Nota del Concejo Nacional Afroboliviano (Fs. 163). * Pronunciamiento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos “Señor de la Exaltación” (Fs. 169 Y 170). * Pronunciamiento a la opinión pública de UNCIA “CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI” (Fs. 171, 172 Y 173). * Voto Resolutivo de la Asociación de Conjuntos Folklóricos Llalagua (Fs. 204). 4.- También se toma en cuenta para este punto el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE emitida por la CONFOBOL (portadores del patrimonio cultural inmaterial) y puesta a conocimiento de la Presidencia de la Cámara de Senadores, Presidencia de esta Comisión y al Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, en el que indican que hasta el cansancio han denunciado la falta de acciones reales en defensa de nuestro “Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial”. Que países vecinos y principalmente Perú han iniciado un proceso agresivo de apropiación indebida de nuestras Danzas. Que lo más responsable que se hizo en estos últimos 20 años fue la declaratoria de PATRIMONIO CULTURAL de danzas, siendo este el primer paso. Claro está, que ni la Declaratoria de “Patrimonio Cultural dela Humanidad” por parte de la UNESCO, al CARNAVAL DE ORURO, y a la Entrada del SEÑOR JESUS DEL GRAN PODER, son instrumentos que puedan hacer prevalecer nuestras Danzas como bolivianas, debido a que la
--	--



	misma UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Festividad de la VIRGEN DE CANDELARIA de Puno-Perú. Estas manifestaciones se presentan con las mismas Danzas, la misma Vestimenta y la misma Música. Por tanto, es necesario tomar acciones de urgencia y de manera inmediata en bien de la Protección y Promoción de nuestro Patrimonio Cultural. Desde hace más de 6 meses se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional 9 Proyectos de Ley de 9 Danzas Folkloricas mismas que buscan que nuestras maravillosas Danzas cuenten con su DIA NACIONAL y de esta manera consolidar a estas Danzas como 100% bolivianas, ante un posible arbitraje internacional si se diera el caso Bolivia estaría totalmente protegida. Si el problema o el impedimento fueran los RECURSOS ECONÓMICOS la CONFOBOL está en condiciones de financiar lo que fuera necesario para la elaboración de las carpetas o DOSIER, para la presentación de las mismas ante la UNESCO.
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0095/2023 E-MCDyD/2023-01803	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) El proyecto de ley adolece de requisitos que justifican una completa Exposición de motivos, así mismo existe ausencia de pronunciamiento de los sectores involucrados que en el presente caso resultan ser los Representantes de las Federaciones Departamentales, Asociaciones folklóricas y organizaciones Culturales del País.	La respuesta se adecua, a la descrita en el cuadro anterior.

El Gobierno Autónomo Municipal de Caquiaviri, hasta la fecha no hizo llegar su respuesta a la consulta realizada con referencia a este Proyecto de Ley.

7. DE LA NORMATIVA ANALOGA YA VIGENTE EN NUESTRO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

La Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014 declara el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”. **Y su artículo 2 determina que la celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.**

También la Ley N° 249 de 15 de junio de 2012 reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. Y el **Artículo 2° indica textualmente que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.**



De lo que los miembros de la Comisión infieren que, tanto el artículo 2 de la Ley N° 512 y el artículo 2 de la Ley N° 249, dan base legal y jurídica para dar viabilidad al Proyecto de Ley 101/2022-2023 C.S. cuyos objetivos son similares.

En el artículo 3 del proyecto de ley, se menciona a las Entidades Territoriales Autónomas entendidas estas como Los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Municipales Indígena Originario Campesino incluido el Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño; mismos que para el cumplimiento de lo normado en el presente PL se enmarcarían en lo dispuesto por el Artículo 24. Parágrafo I de la Ley N° 530 que indica: “*Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente*”.

8.- OTRAS CONSIDERACIONES

8.1. Del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2003 en el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE DIA. IV PUNTOS VARIOS se tiene descrito lo siguiente: “*En la anterior sesión se dio lectura a la nota de la CONFOBOL, quienes solicitaban audiencia con referencia a los 9 proyectos de ley que fueron remitidos a la Comisión. Se dio cumplimiento a lo solicitado y se dio la bienvenida al Sr. Alejandro Zapata en representación de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLCLORE DE BOLIVIA quien explicó a los 3 senadores la importancia de impulsar los 9 proyectos que se encuentran en el Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de esta Comisión, para evitar la apropiación de nuestras danzas, la cultura y el folclore por parte de nuestro vecino Perú y describió todos los antecedentes que como confederación están realizando para la defensa férrea de nuestras danzas.*

Los senadores decidieron convocar a la Ministra de Culturas Descolonización y Despatriarcalización para que asista a explicar porque los informes de ese ente rector con referencia a estos 9 proyectos son inviables.

También se deja constancia en la presente Acta la voluntad de la CONFOBOL y de los folkloristas que apoyarán y se harán cargo de los gastos de representación ante la UNESCO propuesto en estos proyectos de ley.

También se deja constancia que los tres miembros de la Comisión: Senadora Nely Gallo S., Senador Miguel Perez Sandoval y la Senadora Trinidad Rocha Robles, expresan la total predisposición de viabilizar estos 9 proyectos que son:

PL 101/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Los Tobas” el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del pueblo boliviano y en homenaje a “La etnia Los Tobas” que habita la región del Gran Chaco Boliviano”.

PL 102/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de las danzas “Pujllay y Ayarachi el 27 de noviembre de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial por parte de la Unesco”.

PL 103/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Diablada” el 11 de julio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 104/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del héroe nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta”.

PL 105/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Los Caporales” el 22 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco”.

PL 106/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Llamerada” el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.



PL 107/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Ch’uta” el 17 de enero de cada año en reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz”.

PL 108/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Kullawada” el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 109/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Waka Wakas o Waka Thocoris” el 15 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”. (Fs. 87 y 88 de la carpeta legislativa)

Por lo que en fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE:C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 167/2022-2023 remite el Proyecto de Ley enviado en consulta e indica que “*Considerando lo establecido en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad y en atención a la petición en dicha Sesión Ordinaria del representante de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA –CONFOBOL-, tengo a bien remitir el Proyecto de Ley antes descrito, a tiempo de solicitar el tratamiento de dicho proyecto de Ley por parte de la Comisión del cual Usted preside, sea en una mesa técnica, solicitando la participación de la Ministra de Cultura, a los efectos de viabilizar y socializar el estado de los Proyectos de Ley de referencia*”.

Siendo la Comisión a partir de esta fecha la que continúa con el tratamiento legislativo de este proyecto.

8.2. Lamentamos la actitud de la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Sra. Sabina Orellana Cruz que pese a las notas enviadas para que pueda asistir junto a su equipo técnico a reuniones con los miembros de la Comisión no tuvo la predisposición de hacerlo, menos aun de asistir a la Mesa Técnica convocada y que mediante nota pone trabas procedimentales para no asistir al indicar que debería darse cumplimiento al inciso n) del Artículo 39 del Reglamento de la Cámara de Senadores (textualmente indica: Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos) cuando bien sabe que dentro de las atribuciones de las Comisiones de esta Cámara se encuentran las estipuladas en los artículos 2, 46, 52 inciso b), h); 134 parágrafo I inc c) y parágrafo II que nos faculta a convocarla sin mucha burocracia vulnerando principios de eficacia, simplicidad y celeridad estipulados en la Ley 2341.

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: b) Promover acciones de análisis, debate e investigación sobre los asuntos de su área de competencia. h) Realizar gestiones ante los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral.

Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). **I.** Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán: a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado. Asimismo, podrán realizar consultas a las Entidades Territoriales Autónomas, Instituciones y personas que considere convenientes. Las Comisiones y/o las Senadoras o Senadores podrán solicitar a la Presidencia de la Cámara que remita en consulta los Proyectos de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de



constitucionalidad, conforme el artículo 134 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. b) Convocar a cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate. c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia II. Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) parágrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado.

Así también, el artículo 175 parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado determina que los Ministros de Estado son servidores públicos que coadyuvan en la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.

8.3. Del análisis técnico realizado los miembros de la Comisión entienden que la expresión artística cultural viva “**EL CH'UTA**” por disposición de la Ley 184 de 19 de octubre de 2011 ya es Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia y que en estos más de 12 años desde su promulgación, el órgano rector hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización poco o nada hizo para la promoción de la misma en territorio nacional y su protección internacional.

El objeto del presente proyecto es declarar que esta expresión cultural tenga un día donde las bolivianas, bolivianos y extranjeros que gustan de la misma puedan ejecutarla en las regiones de nuestro país donde se practique la misma, además de su promoción, difusión, conservación y defensa, a su vez también mostrarlo al mundo que es cien por ciento boliviana a través del trabajo de nuestros Embajadores y Cónsules.

Para ello tenemos dos antecedentes legales que la viabilizan; nos referimos a:

- **Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014** cuyo artículo 1 declara el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada” y que año a año la multitudinaria cantidad de danzarines de La Morenada en la ciudad de La Paz, Oruro y otras, muestran al país y al mundo esta majestuosa danza boliviana.
- **Ley N° 249, 15 de junio de 2012** cuyo artículo 2 dispone que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad, situación que se concretó ya que actualmente estas danzas en la novena reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, realizada en París, del 24 al 28 de noviembre de 2014 se incorporó en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

8.4 Los portadores del Patrimonio Cultural reunidos en la Mesa Técnica de consenso determinaron cambiar la fecha fija del proyecto es decir el 17 de enero por: EL DOMINGO DE TENTACIONES DEL CARNAVAL BOLIVIANO.

9.- POR LO QUE REALIZAMOS Y PROPONEMOS LAS SIGUIENTES ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY:

TEXTO ORIGINAL SEN. PROYECTISTA	PROPUESTA DE LA MESA TÉCNICA	PROYECTO DE LEY N° 107/2022-2023 C.S. CON ENMIENDA
QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA DE “EL CH'UTA” EL 17 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD DEL		DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “EL C'HUTA”



MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ		
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” el 17 de enero de cada año, en reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” el domingo de tentaciones del carnaval boliviano.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la expresión artística cultural viva de “EL CH'UTA” el Domingo de Tentaciones del Carnaval Boliviano.
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” se desarrollará principalmente en el Municipio de Caquiaviri, en la Provincia Pacajes, Departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	Aumentar Salvaguardia	ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración día nacional de la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” se desarrollará principalmente en el Municipio de Caquiaviri, en la Provincia Pacajes, Departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique practica la misma. y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación, defensa
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	Aumentar Ministerio de Educación	ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, y en coordinación coordinarán con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” quedan encargadas del el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” en todos los países donde el Estado Plurinacional		ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” su historia, el correcto uso de su vestimenta y



de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta”; su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.		ejecución dentro del territorio boliviano.; II. El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva, “EL CH'UTA” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). - Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” ante la UNESCO.		ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad a ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su gestionará dicha postulación.

Por lo que el presente proyecto de ley quedaría redactado de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY N° 107/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “EL CH'UTA”

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” el Domingo de Tentaciones del Carnaval Boliviano.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración día nacional de la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” se **desarrollará** principalmente en el Municipio de Caquiaviri, en la Provincia Pacajes, Departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). **I.** El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.



II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva, en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación a la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

10. CONCLUSIÓN.

Al tener un día de esta expresión artística cultural viva generará turismo local, como así también movimiento de la economía y se infundirá conocimiento y apropiación nacional por parte de los ciudadanos bolivianos, al margen que se mostraría al mundo que esta danza es 100% boliviana.

De lo expuesto, se concluye en mérito de los antecedentes, los justificativos descritos, la documentación presentada y debido a su importancia cultural, la aprobación del presente Proyecto de Ley, realizándose las enmiendas que anteceden en base al artículo 131 de nuestro Reglamento que indica “(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción”, concluyendo que es **PROCEDENTE**.

11. RECOMENDACION.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON ENMIENDAS** del **PROYECTO DE LEY N° 107/2022-2023 C.S.** “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA DE “EL CH'UTA” EL 17 DE ENERO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD DEL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.

Cuya nueva nominación es: DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “EL CH'UTA”.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores miembros del Pleno Camaral en sesión plenaria.

Nuestra Señora de La Paz, 19 de octubre 2023

Firman: Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senador Miguel Pérez Sandoval, Secretario Comité De Naciones Y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 107/2022-2023 C.S.



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,**DECRETA:****DÍA NACIONAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL VIVA “EL CH'UTA”**

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” el Domingo de Tentaciones del Carnaval Boliviano.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración día nacional de la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” se desarrollará principalmente en el Municipio de Caquiaviri, en la Provincia Pacajes, Departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva, en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación a la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 1, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” el Domingo de Tentaciones del Carnaval Boliviano.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 1 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 2, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración día nacional de la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” se desarrollará principalmente en el Municipio de Caquiaviri, en la Provincia Pacajes, Departamento de La Paz y en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 2 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 3, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 3 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 4, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta expresión artística cultural viva, en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 4 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 5, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación a la expresión artística cultural viva “EL CH'UTA” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 5 en su estación en detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen. Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Solicitar la Reconsideración del Proyecto de Ley, que declara día nacional de la expresión artística cultural viva de “el ch'uta”.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más Senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Proyecto de Ley del Día Nacional de la expresión artística cultural viva de “el ch'uta”, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo, Presidente.

Sen. Presidente: Queda rechazada la reconsideración del Proyecto de Ley.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.6 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 055/2023-2024 C.S., Día Nacional de la Danza "Waka Waka" o "Waka Thocoris". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**INFORME PL N° 021 C.N.P.I.O.C.I.
PL N° 109/2022-2023 C.S.
24° SESIÓN DE COMISIÓN**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINO E INTERCULTURALIDAD**

INFORMA:

ASUNTO: PL 109/2022-2023 C.S. "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS" EL 15 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA".

NUEVA NOMINACION: DÍA NACIONAL DE LA DANZA "WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS"

FECHA: La Paz, 19 de octubre de 2023.

1.ANTECEDENTES.

En fecha 23 de febrero del año 2023, fue remitida, al Senador Andrónico Rodríguez Ledesma, Presidente de la Cámara de Senadores, el **Proyecto de Ley "QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA "WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS" EL 15 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA"**, presentado por la Senadora Nely Veronica Gallo Soruco, mismo que fue signado con la numeración **PL 109/2022-2023 C.S.**

La Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad para el periodo legislativo 2022-2023 se conformó con los senadores: Nely Veronica Gallo como Presidente, el senador Miguel Perez Sandoval como secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y la senadora Trinidad Rocha Robles como Secretaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

En fecha 01 de marzo de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, para su respectivo análisis e informe.

En fecha 10 de marzo del de 2023, en cumplimiento de los artículos 2, 46, 47, 52, 57 134 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Presidente de la Comisión mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT N° 263/2022-2023 remite al Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos el proyecto de Ley para su respectivo tratamiento e informe correspondiente.



En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 077/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita en consulta al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

En fecha 16 de marzo del de 2023, el Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 078/2022-2023, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita el Proyecto de Ley en consulta al Órgano Ejecutivo para que emita el criterio técnico y jurídico a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación.

En fecha 23 de mayo de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, respuesta al proyecto de ley en consulta Nº PL 108/2022-2023 C.S. del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante nota GADLP/DGO/NEX-697/2023.

En fecha 29 de mayo de 2023, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia CONFOBOL, mediante CITE-CONFOBOL-Nº. 148/2023 solicitando audiencia con la Comisión, misma que se da en la Décima Cuarta sesión Ordinaria de la Comisión el día 14 de junio de 2023.

En fecha 30 de mayo de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0204/2023 de fecha 22 de mayo de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0026-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta nota CADGA/UAL Nº 0050/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación.

En fecha 31 de mayo de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0221/2023 de fecha 25 de mayo de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0034-CAR/23 de la Sra. Ministra de la Presidencia de Remisión de Proyectos de Ley que a su vez adjunta cite GM-DGAJ-UAJ-Cs-1196/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores.

Mismos que son puestos a conocimiento del Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a través de nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 450/2022-2023 de 5 de junio de 2023 por parte de la Presidencia de la Comisión.

Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2003.

En fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE: C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 175/2022-2023 y según lo expresado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión remite el Proyecto de Ley en el estado en el que se encuentra a la fecha.

En fecha 29 de junio de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 510/2022-2023, los 3 miembros de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad convocan a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización a una reunión de urgencia para tratar los 9 proyectos de Ley, relacionados a su declaración del día de la danza y/o expresión artística cultural viva (PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.), convocatoria que se le hace de manera personal para que esa autoridad junto a sus técnicos asistan presencialmente y sustenten técnicamente la inviabilidad e improcedencia emitidos en sus informes con relación a estos 9 proyectos.



En fecha 19 de julio de 2023 mediante nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0441/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización da respuesta a la nota de los senadores miembros de la Comisión que los técnicos designados asistirán a la reunión convocada- Mesa Técnica el 26 de julio del presente año a horas 15:30, dando a conocer que la Ministra no asistiría pese a la convocatoria de la Comisión.

En fecha 21 de julio de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 530/2022-2023, dirigida a la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización; la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco reitera a nombre de todos los miembros de la Comisión que sea la Ministra de manera personal que esté en la mesa de trabajo, donde se pretende dilucidar el futuro de estos nueve proyectos de ley.

En fecha 30 de agosto de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota CITE-CONFOBOL-OF- Nº 242/2023 dirigida al Lic. Andrónico Rodríguez Presidente de la Cámara de Senadores adjuntando copia de un MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

Copia Legalizada del Acta de la Décima Cuarta Sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, llevada a cabo el 14 de junio de 2023.

En fecha 5 de septiembre de 2023 mediante notas de Comisión, se realizó INVITACION A MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. a diferentes instituciones representativas del folklore nacional tales como: Prof. Mateo Callizaya Ticona PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA “CONFOBOL”; Prof. Armando Lopez VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA “CONFOBOL”; Angel Valerio Perlacios Chura FISCAL GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLKLORE DE BOLIVIA “CONFOBOL”; Dra. Wilma Balboa Yupanqui PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DEL FOLKLORE DE LA PAZ FE.DE.FO.; Pdsta. Lic. Freddy San Miguel Arenas PRESIDENTE DE ASOCIACIONES Y CONJUNTOS FOLKLORICOS DANZA UNCIA; Bernabé Torrejon Hidalgo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS 16 DE JULIO; Galo Carrillo PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “GRAN PODER”; Lic. Juan Carlos Blanco Balboa PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “VIRGEN DEL CARMEN”; Lic. René Valdez Vallejos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS DE URKUPIÑA; Gualberto Mamani Condori PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE ENTRADA FOLCLORICA DE INTEGRACION BOLIVIA ADEFIB-TARIJA; Aida Peredo Romero de Acosta PRESIDENTA ASOCIACIÓN Y COMITÉ DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS “VIRGEN DE GUADALUPE”; Dr. Lyndon Santiago Cruz Llanos PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLKLORICAS Y AUTOCTONAS DE POTOSI; Cesar Mollo Mamani PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLCLORICOS CIUDAD INDUSTRIAL DE VIACHA; Reynerio Manuel Gemio Alarico PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FRATERNIDADES FOLCLORICAS AFRAF. COPACABANA; Profesora Carmen Chacón Gutierrez PRESIDENTA DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE LLALLAGUA; Alejandro Zapata GESTOR CULTURAL DE BOLIVIA; Juan Manzaneda COMUNICADOR EXPERTO EN FOLKLORE; Napoleón Gómez Silva PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN BOLIVIANA DE DEFENSA Y DIFUSION DEL FOLCLORE “OBDEFO”; Paz Vicente Estrada Pacheco MIEMBRO CREADOR DE LA DANZA “LOS CAPORALES”; Angel Arancibia Murillo PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE ORURO; Ciriaco Rodriguez Vasquez H. ALCALDE MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA – BENI; Mercedes Urquidi Paez GESTORA CULTURAL; Lic. Evelin Loredó Sanabria PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS “VIRGEN DE GUADALUPE” – SUCRE; Carlos Ramirez Suñiga Zaoneta ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLORICOS DE HUANUNI; Carmen Angola Campos EJECUTIVA CONCEJO NACIONAL DEL PUEBLO AFROBOLIVIANO. Como así también se hizo llegar la invitación a la Lic. Sabina Orellana Cruz MINISTRA DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN, Sen. Trinidad Rocha Robles SECRETARIA DEL COMITÉ DE CULTURAS,



INTERCULTURALIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL, Sen. Miguel Perez Sandoval SECRETARIO DEL COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINOS, Dr. Rolando Vallejos SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES. Dando a conocer mediante un Comunicado de fecha 11 de septiembre que el lugar de realización por imponderables suscitados en el Nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el evento cambia de lugar (Salón Andrés Ibañez, segundo piso del antiguo edificio de la Asamblea) manteniéndose el día y la hora.

En fecha 12 de septiembre se lleva a cabo la MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL DE LOS PL 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S. habiéndose labrado un Acta que se respalda con la planilla de asistentes adjunta a la misma.

Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF de apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley, presentada en la Comisión en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Nota del Concejo Nacional Afroboliviano de respuesta a invitación a Mesa Técnica que respalda el Proyecto de Ley 104/2022-2023 C.S., presentada en la realización de la Mesa Técnica el 12 de septiembre de 2023.

Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos “Señor de la Exaltación” presentada en la Comisión el 13 de septiembre de 2023.

Pronunciamento a la opinión pública de UNCIA “CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI” presentada en la Comisión el 14 de septiembre de 2023.

En fecha 12 de septiembre de 2023 (el mismo día de realización de la Mesa Técnica) mediante nota DESP.MCDyD-NE-Nº 0664/23 la Sra. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Responde a la nota de invitación a la Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara Día Nacional de la Danza y expresión artística cultural de los 101/2022-2023 C.S., PL 102/2022-2023 C.S., PL 103/2022-2023 C.S., PL 104/2022-2023 C.S., PL 105/2022-2023 C.S., PL 106/2022-2023 C.S., PL 107/2022-2023 C.S., PL 108/2022-2023 C.S. y PL 109/2022-2023 C.S.; indicando que habiendo revisado la documentación adjunta, se establece que la referida convocatoria no cumple con las previsiones establecidas en el inc. n) del Artículo 39 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores (dicho artículo dispone: *Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara: n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos*).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN:CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 682/2022-2023, dirigida al Lic. Luis Alberto Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco junto a la Senadora Maria Vania Rocha Muñoz Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores SOLICITAN CAMBIO DE ACTITUD ANTE DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESIÓN ARTISTICA CULTURAL).

En fecha 14 de septiembre de 2023 mediante nota COMISIÓN: CNPIOCE.SEN.NVGS-AT Nº 683/2022-2023, dirigida a Gustavo Torrico Landa Viceministro de Coordinación del Ministerio de la Presidencia, la Sra. Presidente de la Comisión Senadora Nely Gallo Soruco PONE EN CONOCIMIENTO NOTA REMITIDA AL PRESIDENTE DEL ESTADO SOBRE ACCIONAR DE LA FUNCIONARIA PÚBLICA MINISTRA DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN (MESAS TÉCNICAS 9 PROYECTOS).



En fecha 25 de septiembre de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción hace llegar nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0414/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023 firmada por el Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando cite CITE-CONFOBOL-OF- N° 241/2023 dirigida al Lic. David Choquehuanca Céspedes Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional adjuntando a la vez el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.

En fecha 26 de septiembre de 2023 la CONFOBOL Confederación Nacional del Folklore de Bolivia hace llegar copias simples del Acta de Posesión del Directorio Ejecutivo de fecha 10 de agosto de 2018, respuesta del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización con referencia a la propuesta de los 9 proyectos de ley y demás que reconocen al Sr. Mateo Callizaya Ticona como Presidente de la CONFOBOL.

En fecha 22 de septiembre de 2023 La Asociación de Conjuntos Folklóricos Llallagua presenta Voto Resolutivo.

2.MARCO JURÍDICO.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

- **Artículo 99. Parágrafo I.** *Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción;* **Parágrafo II.** *Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley y;* **Parágrafo III.** *Que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*
- **Artículo 100.- I.** *Es Patrimonio de las Naciones y Pueblos indígena Originarios Campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías. Inc. II El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de las propiedades tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado".*
- **Artículo 108. Núm. 14.** *Establece que, dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentra el de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.*
- **El Artículo 158. Parágrafo I.** *Dispone que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley;* **Núm. 3.** *Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*
- **Artículo 298. Parágrafo II.** *Señala como una competencia exclusiva del nivel central del Estado es:* **Inc. 25.** *Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado* **Inc. 37.** *Políticas generales de turismo.*
- **Artículo 300. Parágrafo I.** *Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción:* **Inc. 19.** *Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental* **Inc. 20.** *Políticas de turismo departamental.*
- **Artículo 302. Parágrafo I.** *Señala como una competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción:* **Inc. 16.** *Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal* **Inc. 17.** *Políticas de turismo local.*
- **Artículo 337. Parágrafo I.** *Señala que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente y;* **Parágrafo II.** *Señala que el Estado promoverá y protegerá el*



turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.

2.2 LEY N° 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

- **Artículo 2.** *La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.*

- **Artículo 4. (DEFINICIONES).** *Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por:*

Bienes Culturales. *Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural.*

Patrimonio Cultural Boliviano. *Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.*

Patrimonio Cultural Inmaterial. *Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se trasmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes.*

- **Artículo 5.** *Señala que el patrimonio cultural boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia".*

- **Artículo 6.** *Establece la clasificación del Patrimonio Cultural Boliviano, en: Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.*

- **Artículo 7. (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).**

I. *Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad.*

II. *El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos:*

10. *Se transmite de generación en generación.*
11. *Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.*
12. *Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.*

III. *Se manifiesta en los siguientes ámbitos:*

13. **Artes escénicas y del espectáculo.**
14. **Usos y prácticas sociales, rituales y actos festivos.**
15. **Actos y creencias religiosas.**
16. **Música y danza.**



- **Artículo 24. Parágrafo I.** *Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Babiñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente.*
- **Artículo 34.** I. Señala que los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afroboliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. III. La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.
- **Artículo 35.** Señala que I. el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material II. Los vestigios y contextos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos no requieren declaratoria expresa para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Boliviano III. La declaratoria de Patrimonio Cultural Boliviano, procederá conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.
- **Artículo 37. (POSTULACIONES ANTE LA UNESCO).** Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura.

2.3 LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBAÑEZ”.

- **Artículo 86. Parágrafo I.** Señala que de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:

- 1.** *Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural;*
- 2.** *Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional;*
- 3.** *Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección Estatal;* **4.** *Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental;*
- 5.** *Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural;*
- 6.** *Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado.*

- **Artículo 95. Parágrafo I.** *De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:*

- 1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo;*
- 2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas;*

2.4 LEY N° 292, DE 25 DE SEPTIEMBRE 2012 - LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA”



- **Artículo 1.** *Por la que se establece las políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado.*
- **Artículo 3.** *Establece que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos:*
 - a) *Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales;*
- **Artículo 4. Parágrafo I.** *La importancia estratégica del turismo radica en: a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.*

2.5 DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009 Y; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL ACTUAL D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 115. *Establece las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran:*

- a) *Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país;*
- b) *Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación;*
- c) *Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales;*
- f) *Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional;*
- j) *Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo social, económico local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;*
- m) *Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas;*
- s) *Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.*

2.6 D.S.4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

ARTICULO 105.- *(ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA (O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.*

- m) *Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.*
- n) *Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.*

2.7 LEY N° 250 DE 15 DE JUNIO DE 2012

Artículo 1. *Declárase Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza WAKA WAKA o WAKA THOCORIS.*

Artículo 2. *El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza WAKA WAKA o WAKA THOCORIS*

2.8 RESOLUCIÓN N° 1752 DEL H. CONCEJO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE 15 DE MAYO DE 2007.



Que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza WAKA WAKA o WAKA THOCORIS PERTENECIENTE A LOS ANDES PACEÑOS.

2.9 LEY N° 512 LEY DE 21 DE MARZO DE 2014

A. RTÍCULO 1. Declárase el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”.

ARTÍCULO 2. La celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.

ARTÍCULO 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas y Turismo y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la Danza La Morenada, quedan encargados del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

2.10 LEY N° 249, 15 de junio de 2012.

Artículo 1°.- Se reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones.

Artículo 2°.- El Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

Artículo 3°.- El Ministerio de Culturas deberá formular y ejecutar políticas de fomento, protección y difusión del PUJLLAY y AYARICHI, así como la riqueza cultural, religiosa histórica y documental, salvaguardando el registro de la propiedad intelectual y promoviendo su custodia y conservación.

2.11 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

- **Artículo 1.** Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado.
- **Artículo 4.** Parágrafo I. sostiene que son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.
- **Artículo 123.** Determina en atención a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por: Inc. a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.
- **Artículo 124.** Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.
- **Artículo 128.** (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.
- **Artículo 130.** (Informe de Comisión). Parágrafo I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

Parágrafo III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.



Parágrafo IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

➤ **Artículo 131.** (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:

a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.

b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal.

CUMBRE NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

Llevada a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2022 en la ciudad de La Paz y se realizó con el propósito de sentar las bases para elaborar políticas de defensa y la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial del país, inscrito en la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO).

Los mandatos de la cumbre establecen los lineamientos y tareas específicas para la promoción, protección y revalorización del patrimonio cultural boliviano y se constituyen en propuestas base para las Políticas Culturales. Se aprobó una declaración de 17 puntos, entre ellas están:

- Que el Ministerio de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización, con la participación de la población elaborarán e implementarán una Política Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano.
- Que el Estado y todos los niveles de gobierno fortalecerán la institucionalidad y gobernanza responsable del Patrimonio Cultural.
- En tanto, las Entidades Territoriales Autónomas deberán incorporar en sus planes de desarrollo territorial estrategias y recursos destinados a la conservación, investigación y promoción de su Patrimonio Cultural en sus jurisdicciones.

3. INFORMES DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA

3.1 INFORME DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

En fecha 25 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-DGAJ-UAJ-Cs-1196/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Rogelio Mayta Mayta Ministro de Relaciones Exteriores, adjuntando los siguientes informes:

3.1.1 INFORME TÉCNICO VGIC-DGAC-UPC-In15/2023 H.R..18395.23 de 14 de abril de 2023 elaborado por Patricia Adda Bejarano Morón Funcionaria de la Unidad de Política Consular dependiente de la Dirección General de Asuntos Consulares; quien realiza un análisis técnico e indica que:

Entre los lineamientos de la Política Exterior Consular, se encuentra el de la política de promoción del vínculo cultural nacional... la diplomacia cultural es implementada por las Embajadas, quienes son las llamadas por ley a impulsar y perfeccionar el desarrollo de los vínculos culturales.

Concluyendo que de acuerdo a las competencias establecidas en el inciso f) del artículo 107 del Decreto Supremo N° 4857 sobre atribuciones del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas...."Implementar planes, programas y proyectos de difusión, promoción e intercambio cultural y artístico dentro y fuera del país"... el artículo 4 de la propuesta de ley presentada debe ser modificado, ya que la promoción y difusión está a cargo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, labor en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede coadyuvar a través de sus representaciones diplomáticas pero no estar a cargo.

3.1.2 INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 235/2023 de 24 de abril de 2023 elaborado por Carlos Sxharlie Perez Chura Abogado de la Unidad de Análisis Jurídico; dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien realiza un análisis jurídico realizando consideraciones sobre el marco competencial del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano



y sobre el anteproyecto de Ley 109/2022-2023 C.S. que sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: *El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza “WAKA WAKA o WAKA THOCORIS” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.* Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: *“Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento”.* Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.

El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: *Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de “WAKA WAKA o WAKA THOCORIS” ante la UNESCO.* Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: *“Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura”.*

Concluyendo que el PL presenta aspectos que deben ser considerados por la Cámara de Senadores.

3.2 INFORME DEL MINISTERIO DE EDUCACION

En fecha 30 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota GM-CA/DGAJ-UAJ- N° 0050/2023 de Respuesta a consulta sobre Proyecto de Ley del Sr. Edgar Pary Chambi Ministro de Educación, adjuntando los siguientes informes:

3.2.1 INFORME IN/DGP/UPIIP N° 0105/2023 de 13 de abril de 2023 elaborado por Edgar Ance Cruz Profesional de Análisis de Indicadores Educativos dependiente de la Dirección General de Planificación; quien realiza un análisis recomendando:

1.- Existe la Ley Nro. 250 de 15 de junio de 2012, que en su artículo 1 declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la danza **WAKA WAKA o WAKA THOCORIS**, y el artículo 2 menciona: “El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza WAKA WAKA.

2.- Considerando a la Ley Nro. 250 y la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano todos los bolivianos y bolivianas, estamos obligados a cumplir y ejecutar y evitar devaluarlo reduciendo a un solo día de acción sobre la danza WAKA WAKA o WAKA THOCORIS.

3.- La propuesta no especifica el financiamiento presupuestario, por lo tanto, el proyecto de Ley es inviable.

3.2.2 INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0328/2023 de 19 de abril de 2023 elaborado por Paola Cecilia Rodrigo Vargas Profesional en Desarrollo Normativo dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; quien realiza un análisis jurídico-legal realizando las siguientes observaciones:



a) El Artículo 1 del proyecto señala “Se declara el día nacional de la danza WAKA WAKA o WAKA THOCORIS el 15 de junio de cada año.... Y el Artículo 2 señala. La celebración del día nacional de la danza WAKA WAKA o WAKA THOCORIS se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día **“NACIONAL”** sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual **no es correcto declarar día “Nacional” en un Estado “Plurinacional”** (Las negrillas son nuestras).

b) Por otro lado la justificación planteada es el “reconocimiento a la fecha en que fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”, hecho que ya se encuentra determinado en la Ley Nro. 250 de 15 de junio de 2011, de modo que se considera que la Ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.

c) La exposición de motivos del PROYECTO DE LEY N° 109/2022-2023 C.S. manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan que sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación **no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales.** (Las negrillas son nuestras).

d) Existe inobservancia a lo dispuesto en el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que dispone que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión, toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados.

e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, **referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un diagnostico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales** y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).

Concluyendo que el PL 109/2022-2023 C.S es jurídicamente improcedente en su actual redacción.

3.3 INFORMES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

En fecha 23 de mayo de 2023, fue remitido mediante la Unidad Seguimiento Control Legislativo y Redacción a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad, respuesta al proyecto de ley en consulta N° PL 109/2022-2023 C.S. del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante nota GADLP/DGO/NEX-697/2023, adjuntando:

3.3.1 INFORME TÉCNICO CITE: GADLP/SDTC/DC/INF/N° 52/2023 de 11 de abril de 2023 elaborado por Hilda Lanes Mamani Encargada de Patrimonio Cultural Inmaterial dependiente de la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas quien realiza un análisis técnico y concluye que:

Es importante y necesario, que se pueda declarar el **Día Nacional de la Danza “WAKA WAKA”**, de esta manera contribuir a la mejora de las acciones de salvaguardia del patrimonio Cultural Inmaterial, además de mantener viva la transmisión para las siguientes generaciones con el objetivo de motivar y favorece la continuidad de las prácticas de la expresión cultural.

3.3.2 INFORME LEGAL GADLP/SDTC/INF N° 049-B/2023 de 17 de abril de 2023 elaborado por Abog. Fabiola Luque Aliaga Asesor Jurídico dependiente de la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas quien realiza un análisis legal emitiendo los siguientes criterios:

a) Respecto al Proyecto de Ley, en mención al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS), cabe mencionar, que, a través de la Dirección de Culturas, no se cuenta con un presupuesto destinado para la celebración de días nacionales de las danzas reconocidas.

b) En cumplimiento de la Ley N° 031 Ley de Autonomías, menciona en el artículo 86 las competencias de los gobiernos autónomos departamentales, así también en el marco de nuestras competencias y en el marco a la RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL N° 1752, QUE DECLARA PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, A LA DANZA DE LA WAKA WAKA PERTENECIENTE A LOS ANDES PACEÑOS DEL 15 DE MAYO DE 2007, es **factible realizar la aprobación de dicha ley.**

c) Por tanto es pertinente enfocarse en la normativa y las competencias del gobierno central para que determinen la aprobación de dicha Ley.

3.3.3 INFORME GADLP/AG/DDN/INF N° 046/2023 de 28 de abril de 2023 elaborado por Abog. Fortunata Delia Poma Marino Profesional II – Asesor Legal de la Dirección de Desarrollo Normativo Departamental quien realiza un análisis legal emitiendo los siguientes criterios:

a) Propone cambio en el título: DECLÁRESE EL 15 DE JUNIO, DIA NACIONAL DE LA DANZA “WAKA WAKA O WAKA THOCORIS”, EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

b) En fecha 15 de mayo de 2007, mediante Resolución Departamental N° 1752 emitida por el entonces Honorable Concejo Departamental la danza Waka Tokoris ya se encontraba declarada a nivel departamental, por lo que también se podría haber considerado dicha data declarativa.

c) Con relación al artículo 1 (OBJETO): consigna WAKA WAKAS y de la revisión de la Ley Nacional N° 250 consigna WAKA WAKA, en ese entendido es necesario adecuarse conforme a la denominación inserta en dicha Ley Nacional.

d) Se sugiere que dentro del Proyecto de Ley se incorpore un articulado de PERSONAJES-VESTIMENTA y MUSICA representativa de la danza.

3.4. INFORMES DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

En fecha 05 de julio de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta del Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional adjuntando nota de la Ministra Sabina Orellana Cruz DESP.MCDyD-NE-N° 0271/23 de 26 de mayo de 2023 adjuntando los siguientes informes:

3.4.1 INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0049/2023 E-MCDyD/2023-01804 de 3 de mayo de 2023 elaborado por Maria Renee Quezada Ordoñez, Profesional en Expresiones Orales dependiente de la Dirección General de Patrimonio quien realiza un análisis técnico y emite los siguientes criterios:

a) Se sugiere que el proyectista pueda elaborar un proyecto de ley, en función al consentimiento de los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Se recomienda realizar la coordinación y análisis conjuntamente entre los portadores o representante de las fraternidades para la postulación a este nivel e impulsar a la elaboración del plan de salvaguardia donde se plantee la fecha, mes de cada año como día de la danza de los Waka Wakas o Waka Thocoris, o en su defecto realizar gestiones necesarias para la modificación para que se pueda incorporar un acápite donde mencione el día específico de la danza como plantea en el proyecto de ley N° 109/2022-2023.



3.4.1 INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0102/2023 E-MCDyD/2023-01804 de 08 de mayo de 2023 elaborado por Álvaro Franz Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien realiza un análisis jurídico:

a) Dentro la exposición de motivos, refiere que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario “Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano” determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DIA NACIONAL de la danza”. Dicho motivo no constituye fundamento que justifique la promulgación del ahora Proyecto de Ley 109/2022-2023.

b) Se debe tomar en cuenta que conforme las Técnicas Normativas aprobadas mediante Decreto Supremo N° 25350, todo Proyecto de Norma debe contar con requisitos y formalidades establecidas como lo son,; reglas de modificaciones a normas, de igual manera el Proyecto de Ley contiene artículos que son innecesarios como el señalamiento de Celebración, Políticas Públicas, Promoción y Difusión, siendo que las mismas son inherentes a las políticas públicas culturales contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 530 que establecen y determinan las acciones que deben tomar para el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia cultural, siendo que los diferentes niveles de Gobierno como son los Gobierno Autónomos y la sociedad en su conjunto las responsables de su preservación, difusión, conservación, y defensa de determinada expresión cultural declarada como patrimonio.

c) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de reformar como en el presente caso la Ley N° 250, cuál sería el vacío normativo que se pretende subsanar con la promulgación de una nueva ley, el Proyecto de Ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza Waka Waka como lo observa el Informe INF/VPIC/DGPC/UHCI N° 0049/2023 cuando señala que no adjunta el acta de consentimiento de los portadores de la manifestación como las Federaciones Departamentales y Asociaciones Folklóricas Religiosas de Bolivia, las cuales hubieran consentido en el Proyecto de ley a ser modificado.

Concluyendo que el PL 108/2022-2023 C.S es INVIABLE.

4. ACTA DE MESA TÉCNICA - ACUERDO NACIONAL DE CONCENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA Y EXPRESION ARTISTICA CULTURAL

PL 109/2022-2023 C.S. “QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS” EL 15 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.

Llevada a cabo el día 12 de septiembre de 2023 a convocatoria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad Presidida por la Sra. Presidente Senadora Nely Veronica Gallo Soruco y el asesoramiento técnico de la Lic. Jenny Roxana Aratia Fernández de Rivas Secretaria Técnica de la Comisión, para analizar el Proyecto de Ley N° 109/2022-2023 C.S. habiendo convocado mediante nota formal a las autoridades y técnicos del Comité de Culturas, Interculturalidad, y Patrimonio Cultural, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Secretaria General (Unidad de Análisis Legislativo) de la Cámara de Senadores, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y representantes del folklore de Bolivia (Confederación Nacional del Folckore, Federación Departamental del Folklore de La Paz , Asociación de Conjuntos Folklóricos Danza Uncía, Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio, Asociación de Conjuntos Folklóricos “Gran Poder”, Asociación de Conjuntos Folklóricos “Virgen del Carmen”, Asociación de Fraternidades Folklóricas de Urkupiña, Asociación de Entrada Folklórica de Integración Bolivia ADEFIB-Tarija; Asociación y Comité de



Fraternidades Folklóricas “Virgen de Guadalupe”, Asociación de Fraternidades Folklóricas y Autóctonas de Potosí; Asociación de Conjuntos Folklóricos Ciudad Industrial de Viacha; Asociación de Fraternidades Folklóricas AFRAF- Copacabana; Presidenta de Conjuntos Folklóricos de Llallagua; Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folclore “OBDEFO”; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro; Asociación de Conjuntos Folklóricos de Huanuni; Concejo Nacional del Pueblo Afroboliviano, Unidad de Cultura, Patrimonio y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta – Beni; Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco - Miembro creador de la Danza “Los Caporales”, Gestores Culturales, prensa y otros. Encontrándose presentes todos los firmantes del Acta y las planillas de asistencia generadas.

Se realizaron apreciaciones previas descritas en el Acta del PL 101/2022-2023 C.S.

CONSIDERACIONES PREVIAS

1.El 15 de junio de 2012, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 250 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la danza “Waka Waka o Waka Thocoris”.

2. Ley N° 512 de **24 de marzo de 2014** firmada por el ex Presidente Evo Morales Ayma que declara el 7 de septiembre de cada año “Día Nacional de la Danza la Morenada, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach'a Flores”.

3.Las danzas “Pujllay y Ayarichi ingresaron en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y ya fueron declaradas como Patrimonio Cultural e Inmaterial por parte de la Unesco” el **27 de noviembre de 2014**.

3.El **15 de junio de 2012**, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 249 que reconoce y declara el Pujllay y Ayarichi, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. El artículo 2° indica que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el Pujllay y el Ayarichi como patrimonio oral, cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

4. La proclamación del Carnaval de Oruro como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue el **18 de mayo de 2001**.

5.En **noviembre de 2014**, la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno Perú, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

6.La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder en la ciudad de La Paz el día de la Santísima Trinidad Bolivia fue inscrito en **2019** en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

7.RESOLUCIÓN N° 1752 DEL H. CONCEJO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE 15 DE MAYO DE 2007m que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de “Waka Tokoris” perteneciente a los andes paceños.

DESARROLLO DEL EVENTO

1.En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folclore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del **DIA NACIONAL DE LA DANZA “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS”** contenidas en el Proyecto de Ley N° 109/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Veronica Gallo Soruco; como **actores y portadores** de dicha manifestación,



ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folcloristas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folcloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio, usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos.

2. Se acordó entre los presentes que se invitará a otros actores, instituciones y organizaciones del folclore de representatividad nacional que no pudieron asistir, para una futura mesa técnica que trate el Proyecto de Ley. Debiendo proseguir con este trabajo técnico los presentes.

3. Se mencionó que se la Senadora haga las gestiones de acudir a la OMPI para la defensa de la propiedad intelectual de las danzas representativas del Folclore boliviano.

4. Las fechas determinadas en los proyectos de ley para el día nacional de la danza y/o expresiones artísticas culturales vivas, están totalmente abiertas al debate y discusión.

5. Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan danzar y/o ejecutar en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas.

6. En el marco de la Constitución Política del Estado (Art. 108 numeral 14) exhortamos al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Ministerio de Relaciones Exteriores y a todas las autoridades nacionales involucradas, cumplir sus obligaciones, legales, con respecto a la salvaguardia de todos nuestros patrimonios culturales inmateriales, como un deber patriótico.

7. En consenso se decide plantear las siguientes enmiendas y/o modificaciones al texto original del proyecto de ley:

QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS” EL 15 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	OBSERVACIONES
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS”, el 15 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.	
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	Añadir Salvaguardia
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS” quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.	Añadir Ministerio de Educación
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.	



El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y danza “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS” , su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.	
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). - Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS” ante la UNESCO.	

5. DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY Y ANEXOS

Cumple lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Además, introduce convicción al indicar que:

- Para los investigadores bolivianos, el origen del baile se remonta al pueblo de Umala, en el departamento boliviano de La Paz, un lugar de descanso para los españoles en su viaje hacia el Océano Pacífico mientras llevaban plata. Parece tener su origen en la danza de los Ttinti wacas, era representado por los bueyes o wacas quienes eran utilizados para el trabajo agrícola o Ttinti, de ahí el nombre de esta danza primigenia, posteriormente la actividad agrícola de los bueyes fue siendo sustituida por la de la corrida de toros, de ahí la explicación de la presencia de las lecheras en la danza de la WAKA- WAKA. Por ser mestiza, la Waka Waka tiene desde émulos de toreros, pasando por matarifes, hasta saltarines kusillos, algo así como bufones andinos, que portan en la mano una especie de báculo emplumado. Estos personales hacen de figuras. Otra particularidad son las innumerables polleras que las lecheras y carniceras visten, la mantilla de alpaca que cubre hasta la cabeza y el jubón aflecado y bordado. La danza se caracteriza en su primera parte por satirizar al torero español, que es vencido por el toro, luego las mujeres altiplánicas o comúnmente llamadas lecheras, quienes ataviadas de más de 16 polleras y cogiendo un recipiente y una uncuña, distraen a los toros simulando torearlos, vencéndolos y dominando sus movimientos durante toda la danza. Los toros son bailarines que tienen sujetos a la cintura un pellejo disecado y hormado a la manera de un toro, al que toman de la base para desarrollar movimientos ágiles y saltados, simulando embestir a las lecheras y a otros personajes que participan en la danza.
- La danza es generalmente acompañada por una banda de músicos con instrumentos metálicos, aunque en otros lugares se hace con estudiantina o con zampoñas.
- En general, sus orígenes culturales podrían hallarse en las corridas de toros celebradas en el área altiplánica, y llevada a América por los españoles durante el Virreinato. También está vinculada a la introducción del ganado vacuno en los Andes Centrales, con los productos derivados correspondientes: carne, leche, queso, etc. Etimológicamente, el término waca, tanto en quechua como aimara, significa vaca. Como muchas otras danzas andinas, la danza Waka Waka también puede representar una escenificación de la siembra y la cosecha.
- La presencia de corridas de toros en la Real Audiencia de Charcas (Actual Bolivia) queda registrada en las crónicas y relatos de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, que explican que las corridas de toros se realizaban entre la actual plaza Mendoza y el puente Idelfonso de las Muñecas, al ser un centro de conexión, para las personas que transportaban la plata, se realizaban corridas improvisadas, y que tras la prohibición de la participación de la población indígena, la población aymara de Umala, retrata estas corridas a modo de burla y en relación con la Pachamama.
- Lo que diferencia la versión urbana de sus variantes rurales, no solo es la música y la vestimenta, sino también el contenido coreográfico de la danza.
- En Bolivia el Waka Waka se danza durante el Carnaval de Oruro, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, y la Festividad del Gran Poder en el departamento de La Paz.
- Como personajes están las lecheras o guías y las k'aisillas que son las niñas pastoras. Los kusillos son jóvenes danzantes que van de un lado a otro saltando y haciendo alegrar a la gente. También están los jilakatas o danzantes más antiguos, y el torero o kausalla. Las mujeres que participan de esta danza cargan



decenas de polleras sobre las caderas. Pese a ello, mueven la cintura de un lado a otro al ritmo de la música y del sonido de las campanas que cuelgan en el cuello de los toros que cargan los varones.

- También son parte: El Torero, Los toros, Las lecheras o polleronas (con más de 16 polleras multicolores cada una), Los kusillos o monos. Los camaleros negros que utilizan una espada en la mano.

- La justificación de dicho proyecto de declaratoria como día nacional, tiene como principal fundamento, que la danza **“WAKA WACA O WAKA THOCORIS”**, se manifieste en la mayoría de la actividad cultural festiva de todo el territorio boliviano y que ésta expresión cultural por su alto contenido de representación artística, su gran atractivo turístico y la majestuosidad de su vestimenta sea protegida por parte del Estado Boliviano, tal como lo indica la Constitución Política del Estado.

-Que el proyecto de ley determinaría su identificación, documentación, protección, promoción, valorización, difusión, salvaguardia y revalorización de la danza evitando su plagio y distorsión por parte de países vecinos e inclusive la distorsión histórica y de vestimenta por parte de los propios bolivianos.

- Las danzas merecen la protección y salvaguardia a través de una Ley Nacional. Esta declaración facilitará una relación activa entre la población y la cultura, en la preservación al conjunto de acciones planificadas de defensa, por medio de normas y políticas de protección. - No contraviene norma legal en vigencia.

6. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Ley signado como **PL 109/2021-2022 C.S. “QUE DECLARA DIA NACIONAL DE LA DANZA “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS” EL 15 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”**, los miembros de la Comisión consideraron la exposición de motivos, los anexos del PL, las disposiciones legales vigentes, los informes remitidos, Acta de Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 109/2022-2023 C.S. se tiene:

6.1. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME TÉCNICO VGIC-DGAC-UPC- In15/2023 H.R..18395.23	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Entre los lineamientos de la Política Exterior Consular, se encuentra el de la política de promoción del vínculo cultural nacional... la diplomacia cultural es implementada por las Embajadas, quienes son las llamadas por ley a impulsar y perfeccionar el desarrollo de los vínculos culturales. Concluyendo que de acuerdo a las competencias establecidas en el inciso f) del artículo 107 del Decreto Supremo N° 4857 sobre atribuciones del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas....”<i>Implementar planes, programas y proyectos de difusión, promoción e intercambio cultural y artístico dentro y fuera del país</i>”... el artículo 4 de la propuesta de ley presentada debe ser modificado, ya que la promoción y difusión <u>está a cargo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, labor en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede coadyuvar a través de sus representaciones diplomáticas pero no estar a cargo.</u>	Se tomará en cuenta
OBSERVACIÓN	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA



INFORME JURÍDICO G.M.DGAJ-UAJ-In 235/2023	
Sobre el marco competencial del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano y sobre el anteproyecto de Ley 109/2022-2023 C.S. que sobre el párrafo primero del artículo 4 en cuanto a la promoción y difusión, señala: <i>El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza “WAKA WAKA o WAKA THOCORIS” en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.</i> Sobre el particular precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores por mandato legal ya tiene la atribución de difundir y promover la cultura boliviana, tal como determina el numeral 19 del Párrafo II del Artículo 4 de la Ley N° 465 que establece como atribución de la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o a través de las instancias previstas en dicha disposición legal: <i>“Difundir la pluralidad de la cultura boliviana, la oferta turística del país y su mejor conocimiento”.</i> Por lo señalado, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, órgano rector del Patrimonio Cultural Boliviano, promueve periódicamente la difusión del patrimonio cultural (incluida las danzas) a través de las Embajadas y Consulados acreditados en el Estado receptor; por lo que, ya se cuenta con el marco legal.	Se tomará en cuenta.
El artículo 5 del Proyecto de Ley con referencia a la postulación ante la UNESCO, refiere: <i>Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza de “WAKA WAKA o WAKA THOCORIS” ante la UNESCO.</i> Al respecto precisar que el artículo 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano ya prevé postulaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y determina: <i>“Las postulaciones a Patrimonio Cultural de la Humanidad a ser presentadas ante la UNESCO, deberán ser aprobadas por el órgano rector, y gestionadas exclusivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a las directrices operativas y convenciones de la UNESCO, ratificadas por el Estado Plurinacional de</i>	Se tomará en cuenta. Adicionamos el siguiente texto de la exposición de motivos: “Las implicancias tanto globales como locales de la noción de patrimonio, intangible, tienen directa relación con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, surgida en 2003, la que ofrece definiciones para aquello que ha de ser considerado como patrimonio intangible, así mismo las regulaciones y medidas de salvaguardia y los procesos de ingreso a la Lista Representativa de las diversas prácticas patrimoniales. Para la UNESCO y, por tanto, para sus Estados miembros, el patrimonio cultural inmaterial (o intangible) se constituye por...los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos, y espacios culturales que le son inherentes-, que las comunidades, grupos, y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su



<i>Bolivia. El órgano rector, asesorará y coordinará la conformación de los expedientes de candidatura”.</i>	patrimonio cultural. [Este patrimonio incluye] tradiciones orales, artes performativas, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimiento y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo, o el conocimiento y habilidades para la producción de oficios tradicionales (UNESCO, 2003). Como una amplia definición, la música y las danzas, junto a sus instrumentos, trajes y otros artefactos constitutivos, ingresan cómodamente en la categoría”.
--	---

6.2. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Educación observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME IN/DGP/UPPIP N° 0105/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
1.- Existe la Ley Nro. 250 de 15 de junio de 2012, que en su artículo 1 declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la danza WAKA WAKA o WAKA THOCORIS , y el artículo 2 menciona: “El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza WAKA WAKA.	
2.- Considerando a la Ley Nro. 250 y la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano todos los bolivianos y bolivianas, estamos obligados a cumplir y ejecutar y evitar devaluarlo reduciendo a un solo día de acción sobre la danza WAKA WAKA o WAKA THOCORIS.	No se reducirá a un solo día de acción sobre la danza WAKA WAKA O WAKA THOCORIS, mas al contrario al igual que la Danza de La Morenada que se baila cada 7 de septiembre en su día nacional servirá para mostrarla al mundo.
3.- La propuesta no especifica el financiamiento presupuestario, por lo tanto, el proyecto de Ley es inviable.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL DGAC-UAJ N° 0328/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) El Artículo 1 del proyecto señala “Se declara el día nacional de la danza WAKA WAKA o WAKA THOCORIS el 15 de junio de cada año.... Y el Artículo 2 señalaLa celebración del día nacional de la danza WAKA WAKA o WAKA THOCORIS se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano Al respecto, se identifican imprecisiones en la redacción que declara día	El artículo 3 de la C.P.E. indica que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos , las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianos que en conjunto constituyen el pueblo boliviano .



“NACIONAL” sin considerar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en la pluralidad y el pluralismo cultural, dentro del proceso integrador del país, por lo cual no es correcto declarar día “Nacional” en un Estado “Plurinacional” (Las negrillas son nuestras).	Siendo el Estado Plurinacional el modelo de estado que se adoptó desde la aprobación de la Constitución en 2009 (Artículo 1). Definición de nacional: <i>Relativo a una nación</i>. Siendo una observación errónea y fuera del sentido técnico jurídico.
b) Por otro lado la justificación planteada es el “reconocimiento a la fecha en que fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”, hecho que ya se encuentra determinado en la Ley Nro. 250 de 15 de junio de 2011, de modo que se considera que la Ley proyectada únicamente generaría duplicidad normativa.	La Ley N° 134 de 14 de junio de 2011 solo declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza “WAKA WAKA o WAKA THOCORIS”, siendo el objetivo del presente proyecto de ley declarar un día donde pueda bailarse y ejecutarse esta danza en todo el territorio nacional donde actualmente se lo está haciendo y a su vez mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana tal como se lo hace cada 7 de septiembre con la Danza “La Morenada” según el artículo 2 de la Ley Nro. 512 de 21 de marzo de 2014.
c) La exposición de motivos del PROYECTO DE LEY N° 109/2022-2023 C.S. manifiesta que las actividades de valorización, transmisión y enseñanza evitan que sigan plagiando la cultura boliviana por parte de los países vecinos, sin embargo la ley planteada tiene alcance en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo que su aprobación no contribuiría a solucionar esta esta problemática, debiendo enfocar sus acciones al reconocimiento de este patrimonio Cultural Inmaterial en instancias internacionales. (Las negrillas son nuestras).	Justamente el proyecto de ley en sus artículos 4 y 5 pretenden dar esa solución.
d) Existe inobservancia a lo dispuesto en el Parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que dispone que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión, toda vez que la implementación del presente proyecto de ley generará erogación de recursos económicos, que no están respaldados.	El presente Proyecto de Ley, tiene carácter DECLARATIVO, no implica gastos o inversiones para el Estado que deban ser incluidos en los presupuestos de las entidades que involucra el proyecto de ley, por lo que no requiere indicar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Esto también va en correlación a lo indicado en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que indica: <i>Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos, que contenga antecedentes, justificación, objeto y respaldo técnico económico legal cuando corresponda...</i>
e) Es importante señalar que toda propuesta de política pública debe responder a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas. Es decir, debe responder a un	De la exposición de motivos se evidencia que el presente proyecto de ley, si responde a una necesidad, identificada a través de un diagnóstico de carácter científico y técnico, con indicadores de línea de base, referente a la situación actual de las políticas implementadas, tendencias y amenazas, también responde a un diagnóstico que identifica el



diagnostico que identifica el estado actual del rubro, que identifique las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales y no gubernamentales de respuesta a esta problemática, factores condicionantes y determinantes, debe también desarrollar los problemas de implementación u operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión. (Las negrillas son nuestras).	estado actual que identifica las deficiencias y restricciones de gestión institucional o técnica, capacidades de anteriores acciones gubernamentales de respuesta a esta problemática, y desarrolla el problema de implementación y operatividad de la normativa existente e instrumentos de gestión ya que identifica que en más de 11 años desde su vigencia, la Ley Nro. 250 no ha sido ejecutada a cabalidad por el órgano rector es decir el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización como función del Estado. Y busca justamente implementar a partir de una nueva ley la celebración de ese día, bailando la danza de Waka Waka en todo el territorio nacional y en el extranjero, donde Bolivia tenga representación diplomática. También es importante acotar lo determinado en la La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 108/2022-2023 C.S. que corre a fs. 194 a 206 de la carpeta legislativa concretamente el punto 5 de la parte resolutive que indica: <i>“Se considera vital, diferenciar y otorgar un día de la danza nacional, ya que cada una es única, tienen orígenes diferentes, cuentan con vestimenta y música específica; que las mismas se puedan bailar y/o ejecutar en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y donde la comunidad boliviana pueda organizarse para celebrar las danzas y expresiones culturales artísticas vivas”</i> (Fs.201 de la carpeta legislativa)
---	--

6.3. Los informes técnico y jurídico del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz observan lo siguiente:

OBSERVACIÓN INFORME TÉCNICO CITE:GADLP/SDTC/DC/INF/N° 52/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
Es importante y necesario, que se pueda declarar el Día Nacional de la Danza “WAKA WAKA” , de esta manera contribuir a la mejora de las acciones de salvaguardia del patrimonio Cultural Inmaterial, además de mantener viva la transmisión para las siguientes generaciones con el objetivo de motivar y favorece la continuidad de las prácticas de la expresión cultural.	Se tomará en cuenta
INFORME LEGAL GADLP/SDTC/INF N° 049-B/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Respecto al Proyecto de Ley, en mención al artículo 3 (POLÍTICAS PÚBLICAS), cabe mencionar,	



que, a través de la Dirección de Culturas, no se cuenta con un presupuesto destinado para la celebración de días nacionales de las danzas reconocidas.	
b) En cumplimiento de la Ley N° 031 Ley de Autonomías, menciona en el artículo 86 las competencias de los gobiernos autónomos departamentales, así también en el marco de nuestras competencias y en el marco a la R RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL N° 1752, QUE DECLARA PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, A LA DANZA DE LA WAKA WAKA PERTENECIENTE A LOS ANDES PACEÑOS DEL 15 DE MAYO DE 2007, es factible realizar la aprobación de dicha ley.	Se tomará en cuenta.
c) Por tanto es pertinente enfocarse en la normativa y las competencias del gobierno central para que determinen la aprobación de dicha Ley.	Se tomará en cuenta (facultad legislativa).
INFORME GADLP/AG/DDN/INF N° 046/2023	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Propone cambio en el título: DECLÁRESE EL 15 DE JUNIO, DÍA NACIONAL DE LA DANZA “WAKA WAKA O WAKA THOCORIS”, EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.	Se tomara en cuenta.
b) En fecha 15 de mayo de 2007, mediante Resolución Departamental N° 1752 emitida por el entonces Honorable Concejo Departamental la danza Waka Tokoris ya se encontraba declarada a nivel departamental, por lo que también se podría haber considerado dicha data declarativa.	Se tomara en cuenta
c) Con relación al artículo 1 (OBJETO): consigna WAKA WAKAS y de la revisión de la Ley Nacional N° 250 consigna WAKA WAKA, en ese entendido es necesario adecuarse conforme a la denominación inserta en dicha Ley Nacional.	Se tomará en cuenta.
d) Se sugiere que dentro del Proyecto de Ley se incorpore un articulado de PERSONAJES-VESTIMENTA y MUSICA representativa de la danza.	Se tomará en cuenta.

6.4. Los informes técnico y jurídico del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización observan lo siguiente:

INFORME INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0049/2023 E-MCDyD/2023-01804	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Se sugiere que el proyectista pueda elaborar un proyecto de ley, en función al consentimiento de los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial. Se recomienda realizar la coordinación y análisis conjuntamente entre los portadores o representante de las fraternidades para la postulación a este nivel e impulsar a la elaboración del plan de salvaguardia donde se plantee la fecha, mes de cada año como día de la danza de los Waka Wakas o Waka Thocoris, o en su defecto realizar gestiones necesarias para la modificación para	1) La senadora proyectista describe en su Exposición de Motivos lo siguiente: En fecha 20 de octubre de 2022, la Confederación Nacional del Folklore de Bolivia-CONFOBOL realizó el Magno Congreso Nacional Extraordinario “DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y FOLKLÓRICO DEL PUEBLO BOLIVIANO”, con la participación de los delegados y representantes de Federaciones Departamentales, Asociaciones Folklóricas y Organizaciones de carácter cultural del país. En la



que se pueda incorporar un acápite donde mencione el día específico de la danza como plantea en el proyecto de ley N° 109/2022-2023.

misma se determinó realizar de manera inmediata acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas. Para este cometido, después de un amplio análisis y debate, determinaron que se trabaje para que cada una de estas danzas que son Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia decretada mediante ley nacional, hoy también puedan tener su DÍA NACIONAL de la danza.

Mediante CITE-CONFOBOL-OF. N° 332/2022 de 21 de noviembre de 2022 la CONFOBOL hizo llegar las conclusiones del Magno Congreso y un proyecto de Ley.

Dichos documentos son adjuntados en los anexos del Proyecto de Ley a fs. 1 al 8, considerando los miembros de esta Comisión que la CONFOBOL es la entidad nacional que aglutina a los representantes del folclore boliviano en todas sus expresiones por lo que se los considera como **PORTADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.**

2) La Mesa Técnica - Acuerdo Nacional de consenso para la consideración de los proyectos de ley que declara día nacional de la danza del PL 109/2022-2023 C.S. que corre a fs. 194 a 206 de la carpeta legislativa cuenta con la representación no solo de la CONFOBOL, sino también de diferentes representantes de Asociaciones de Conjuntos Folklóricos, Federaciones del Folclore, la Organización Boliviana de Defensa del Folclore y demás que textualmente indican:

1) En vista que la observación principal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización a este Proyecto de Ley es la supuesta falta de consenso con los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, los representantes del Folclore Boliviano hoy reunidos en este acto, damos nuestro consentimiento a través de la presente ACTA para la propuesta de declaratoria del **DÍA NACIONAL DE LA DANZA “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS”** contenidas en el Proyecto de Ley N° 109/2022-2023 C.S. presentado por la Senadora Nacional Nely Verónica Gallo Soruco; como **actores y portadores** de dicha manifestación, ya que somos este sector los que nos organizamos para llevar adelante las distintas expresiones y entradas folcloristas dentro y fuera de nuestro Estado, siendo más de 2 millones de folcloristas activos y dispuestos a defender nuestras danzas y expresiones artísticas culturales vivas del plagio,



	usurpación y apropiación indebida por parte de Puno Perú y otros países vecinos. 3.- También consta en la carpeta la expresión de los portadores del patrimonio cultural inmaterial que manifiestan su total apoyo a la aprobación de los 9 proyectos de ley relativos a la declaración del Día de la danza; tales como: * Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio (Fs. 207 Y 208). * Nota de la Asociación de Fraternidades Folklóricas de Copacabana AFRAF (Fs. 209 Y 210). * Nota del Concejo Nacional Afroboliviano (Fs. 211). * Pronunciamento de la Asociación de Conjuntos Folklóricos “Señor de la Exaltación” (Fs. 212 Y 213). * Pronunciamento a la opinión pública de UNCIA “CAPITAL DE FOLKLORE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI” (Fs. 214, 215 Y 216). * Voto Resolutivo de la Asociación de Conjuntos Folklóricos Llallagua (Fs. 247). 4.- También se toma en cuenta para este punto el MANIFIESTO DEL 22 DE AGOSTO EN EL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE emitida por la CONFOBOL (portadores del patrimonio cultural inmaterial) y puesta a conocimiento de la Presidencia de la Cámara de Senadores, Presidencia de esta Comisión y al Vicepresidente Constitucional y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, en el que indican que hasta el cansancio han denunciado la falta de acciones reales en defensa de nuestro “Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial”. Que países vecinos y principalmente Perú han iniciado un proceso agresivo de apropiación indebida de nuestras Danzas. Que lo más responsable que se hizo en estos últimos 20 años fue la declaratoria de PATRIMONIO CULTURAL de danzas, siendo este el primer paso. Claro está, que ni la Declaratoria de “Patrimonio Cultural dela Humanidad” por parte de la UNESCO, al CARNAVAL DE ORURO, y a la Entrada del SEÑOR JESUS DEL GRAN PODER, son instrumentos que puedan hacer prevalecer nuestras Danzas como bolivianas, debido a que la misma UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Festividad de la VIRGEN DE CANDELARIA de Puno-Perú. Estas manifestaciones se presentan con las mismas Danzas, la misma Vestimenta y la misma Música. Por tanto, es necesario tomar acciones de urgencia y de manera inmediata en bien de la Protección y Promoción de nuestro Patrimonio Cultural. Desde hace más de 6
--	--

	meses se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional 9 Proyectos de Ley de 9 Danzas Folkloricas mismas que buscan que nuestras maravillosas Danzas cuenten con su DIA NACIONAL y de esta manera consolidar a estas Danzas como 100% bolivianas, ante un posible arbitraje internacional si se diera el caso Bolivia estaría totalmente protegida. Si el problema o el impedimento fueran los RECURSOS ECONÓMICOS la CONFOBOL está en condiciones de financiar lo que fuera necesario para la elaboración de las carpetas o DOSIER, para la presentación de las mismas ante la UNESCO.
OBSERVACIÓN INFORME LEGAL INF/MCDyD/DGAJ/UAJ N° 0102/2023 E-MCDyD/2023-01804	RESOLUCIÓN, SOLUCIÓN O RESPUESTA
a) Dentro la exposición de motivos, refiere que en fecha 20 de octubre de 2022 la CONFOBOL realiza un magno Congreso Nacional Extraordinario “Defensa del Patrimonio Histórico Cultural y Folklórico del Pueblo Boliviano” determinándose en la misma realizar acciones para preservar, valorizar, rescatar, promocionar, transmitir y difundir y principalmente en la defensa y protección de nuestras danzas folklóricas (...) por lo que hoy también pueden tener su DIA NACIONAL de la danza”. Dicho motivo no constituye fundamento que justifique la promulgación del ahora Proyecto de Ley 109/2022-2023.	La Comisión no toma el Congreso Nacional Extraordinario de la CONFOBOL como motivo que constituya fundamento que justifique la promulgación del proyecto de ley 101/2022-2023. Ellos conforman parte de los portadores del patrimonio inmaterial.
b) Se debe tomar en cuenta que conforme las Técnicas Normativas aprobadas mediante Decreto Supremo N° 25350, todo Proyecto de Norma debe contar con requisitos y formalidades establecidas como lo son,; reglas de modificaciones a normas, de igual manera el Proyecto de Ley contiene artículos que son innecesarios como el señalamiento de Celebración, Políticas Públicas, Promoción y Difusión, siendo que las mismas son inherentes a las políticas públicas culturales contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 530 que establecen y determinan las acciones que deben tomar para el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia cultural, siendo que los diferentes niveles de Gobierno como son los Gobierno Autónomos y la sociedad en su conjunto las responsables de su preservación, difusión, conservación, y defensa de determinada expresión cultural declarada como patrimonio.	El proyecto de ley presentado por la proyectista, cumple lo determinado por el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.
c) Otro aspecto importante es, que los Proyectos Normativos deben ser previamente evaluados por el proyectista, señalando con precisión los Fines que persigue, identificar con precisión la necesidad de reformar como en el presente caso la Ley N° 250, cuál sería el vacío normativo que se pretende	El acta de consentimiento de los portadores corre en la carpeta a fs. 194 a 26.



subsana con la promulgación de una nueva ley, el Proyecto de Ley no establece los antecedentes sociales como las consultas de los actores principales que integran los portadores de la Danza Waka Waka como lo observa el Informe INF/VPICC/DGPC/UHCI N° 0049/2023 cuando señala que no adjunta el acta de consentimiento de los portadores de la manifestación como las Federaciones Departamentales y Asociaciones Folkloricas Religiosas de Bolivia, las cuales hubieran consentido en el Proyecto de ley a ser modificado.	
---	--

7. DE LA NORMATIVA ANALOGA YA VIGENTE EN NUESTRO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Tenemos la Ley N° 250 de 15 de junio de 2012 que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Danza “Waka Waka o Waca Thocoris” y la **Resolución** N° 1752 del H. Concejo Departamental de La Paz de 15 de mayo de 2007 que declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de Waka Tokoris.

La Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014 declara el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”. **Y su artículo 2 determina que la celebración del “Día Nacional de la Danza La Morenada”, se desarrollará principalmente en la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, así como en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique la misma y se implementarán actividades de promoción, difusión y conservación de la Danza La Morenada.**

También la Ley N° 249 de 15 de junio de 2012 reconoce y declara el PUJLLAY y AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones. Y el **Artículo 2° indica textualmente que el Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.**

De lo que los miembros de la Comisión infieren que, tanto el artículo 2 de la Ley N° 512 y el artículo 2 de la Ley N° 249, dan base legal y jurídica para dar viabilidad al Proyecto de Ley 101/2022-2023 C.S. cuyos objetivos son similares.

En el artículo 3 del proyecto de ley, se menciona a las Entidades Territoriales Autónomas entendidas estas como Los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Municipales Indígena Originario Campesino incluido el Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño; mismos que para el cumplimiento de lo normado en el presente PL se enmarcarían en lo dispuesto por el Artículo 24. Parágrafo I de la Ley N° 530 que indica: “*Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano**, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Báñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente*”.

8.- OTRAS CONSIDERACIONES

8.1. Del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad llevada a cabo el 14 de junio de 2003 en el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE DIA. IV PUNTOS VARIOS se tiene descrito lo siguiente: “*En la anterior sesión se dio lectura a la*



nota de la CONFOBOL, quienes solicitaban audiencia con referencia a los 9 proyectos de ley que fueron remitidos a la Comisión. Se dio cumplimiento a lo solicitado y se dio la bienvenida al Sr. Alejandro Zapata en representación de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLCLORE DE BOLIVIA quien explicó a los 3 senadores la importancia de impulsar los 9 proyectos que se encuentran en el Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de esta Comisión, para evitar la apropiación de nuestras danzas, la cultura y el folclore por parte de nuestro vecino Perú y describió todos los antecedentes que como confederación están realizando para la defensa férrea de nuestras danzas.

Los senadores decidieron convocar a la Ministra de Culturas Descolonización y Despatriarcalización para que asista a explicar porque los informes de ese ente rector con referencia a estos 9 proyectos son inviábiles. También se deja constancia en la presente Acta la voluntad de la CONFOBOL y de los folkloristas que apoyarán y se harán cargo de los gastos de representación ante la UNESCO propuesto en estos proyectos de ley.

También se deja constancia que los tres miembros de la Comisión: Senadora Nely Gallo S., Senador Miguel Perez Sandoval y la Senadora Trinidad Rocha Robles, expresan la total predisposición de viabilizar estos 9 proyectos que son:

PL 101/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Los Tobas” el 21 de marzo de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del pueblo boliviano y en homenaje a “La etnia Los Tobas” que habita la región del Gran Chaco Boliviano”.

PL 102/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de las danzas “Pujllay y Ayarachi el 27 de noviembre de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial por parte de la Unesco”.

PL 103/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Diablada” el 11 de julio de cada año en reconocimiento a la fecha en que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 104/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva “Saya Afroboliviana” perteneciente al Pueblo Afroboliviano, el 29 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento del héroe nacional de la Guerra del Chaco Sr. Pedro Andaveres Peralta”.

PL 105/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Los Caporales” el 22 de enero de cada año en reconocimiento a la fecha de nacimiento de uno de sus creadores el Sr. Paz Vicente Estrada Pacheco”.

PL 106/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Llamera” el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 107/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la expresión artística cultural viva de “El Ch'uta” el 17 de enero de cada año en reconocimiento a la festividad de San Antonio Abad del municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz”.

PL 108/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “La Kullawada” el 14 de junio de cada año en reconocimiento al día que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

PL 109/2022-2023 C.S. “Que declara día nacional de la danza “Waka Wakas o Waka Thocoris” el 15 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha que fue declarada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”. (Fs. 87 y 88 de la carpeta legislativa)

Por lo que en fecha 19 de junio de 2023, el Senador Miguel Pérez Sandoval Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante CITE:C.N.P.I.O.C./M.P.S./N.I./Nº 171/2022-2023 remite el Proyecto de Ley enviado en consulta e indica que “Considerando lo establecido en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad y en atención a la petición en dicha Sesión Ordinaria del representante de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL FOLCLORE DE BOLIVIA –CONFOBOL-, tengo a bien remitir el Proyecto de Ley antes descrito, a tiempo de solicitar el tratamiento de dicho proyecto de Ley por parte de la Comisión del cual Usted preside, sea en una mesa técnica, solicitando la participación de la Ministra de Cultura, a los efectos de viabilizar y socializar el estado de los Proyectos de Ley de referencia”.

Siendo la Comisión a partir de esta fecha la que continúa con el tratamiento legislativo de este proyecto.

8.2. *Lamentamos la actitud de la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Sra. Sabina Orellana Cruz que pese a las notas enviadas para que pueda asistir junto a su equipo técnico a reuniones*



con los miembros de la Comisión no tuvo la predisposición de hacerlo, menos aun de asistir a la Mesa Técnica convocada y que mediante nota pone trabas procedimentales para no asistir al indicar que debería darse cumplimiento al inciso n) del Artículo 39 del Reglamento de la Cámara de Senadores (textualmente indica: Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos) cuando bien sabe que dentro de las atribuciones de las Comisiones de esta Cámara se encuentran las estipuladas en los artículos 2, 46, 52 inciso b), h); 134 parágrafo I inc c) y parágrafo II que nos faculta a convocarla sin mucha burocracia vulnerando principios de eficacia, simplicidad y celeridad estipulados en la Ley 2341.

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: b) Promover acciones de análisis, debate e investigación sobre los asuntos de su área de competencia. h) Realizar gestiones ante los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral.

Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I. Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán: a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado. Asimismo, podrán realizar consultas a las Entidades Territoriales Autónomas, Instituciones y personas que considere convenientes. Las Comisiones y/o las Senadoras o Senadores podrán solicitar a la Presidencia de la Cámara que remita en consulta los Proyectos de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de constitucionalidad, conforme el artículo 134 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. b) Convocar a cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate. c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia II. Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) parágrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado.

Así también, el artículo 175 parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado determina que los Ministros de Estado son servidores públicos que coadyuvan en la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.

8.3. Del análisis técnico realizado los miembros de la Comisión entienden que la danza “La Kullawada” por disposición de la Ley 134 de 14 de junio de 2011 ya es Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia y que en estos más de 12 años desde su ´promulgación, el órgano rector hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización poco o nada hizo para la promoción de la misma en territorio nacional y su protección internacional.

El objeto del presente proyecto es declarar que esta danza tenga un día donde las bolivianas, bolivianos y extranjeros que gustan de esta danza puedan ejecutarla en las regiones de nuestro país donde se practique la misma, además de su promoción, difusión, conservación y defensa, a su vez también mostrarlo al mundo como danza cien por ciento boliviana a través del trabajo de nuestros Embajadores y Cónsules.

Para ello tenemos dos antecedentes legales que la viabilizan; nos referimos a:

- **Ley N° 512 de 21 de marzo de 2014** cuyo artículo 1 *declara el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada” y que año a año la multitudinaria cantidad de danzarines*



de La Morenada en la ciudad de La Paz, Oruro y otras, muestran al país y al mundo esta majestuosa danza boliviana.

- **Ley N° 249, 15 de junio de 2012** cuyo artículo 2 dispone que el *Ministerio de Culturas queda encargado de realizar las acciones y gestiones necesarias ante la UNESCO, para declarar el PUJLLAY y el AYARICHI como patrimonio oral cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad, situación que se concretó ya que actualmente estas danzas en la novena reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, realizada en París, del 24 al 28 de noviembre de 2014 se incorporó en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.*

9.- POR LO QUE REALIZAMOS Y PROPONEMOS LAS SIGUIENTES ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY:

TEXTO ORIGINAL SEN. PROYECTISTA	PROPUESTA DE LA MESA TÉCNICA	PROYECTO DE LEY N° 108/2022-2023 C.S. CON ENMIENDA
QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS” EL 15 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA		DÍA NACIONAL DE LA DANZA “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS”
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -Se declara día nacional de la danza “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS”, el 15 de junio de cada año en reconocimiento a la fecha que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.		ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “WAKA WAKAS” o “WAKA THOCORIS”, el 15 de junio de cada año en conmemoración a su declaración a la fecha que fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.
ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). - La celebración del día nacional de la danza “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS” se desarrollará en todas la regiones del territorio boliviano donde se practique la misma, y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación y defensa.	Añadir salvaguardia	ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “WAKA WAKAS” o “WAKA THOCORIS” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practique practica la misma. y se implementarán actividades de promoción, difusión, conservación, defensa
ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). - El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y	Añadir Ministerio de Educación	ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus



en coordinación con las organizaciones involucradas con la danza "LA KULLAWADA" quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de la presente Ley.		competencias, y en coordinación coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza "WAKA WAKAS" o "WAKA THOCORIS" quedan encargadas del el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.
ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). - El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de la promoción y difusión de esta danza "LA KULLAWADA" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión de la música y danza "LA KULLAWADA" , su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.		ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza "WAKA WAKAS" o "WAKA THOCORIS" ; su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano. II. El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza "WAKA WAKAS" o "WAKA THOCORIS" en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.
ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). - Los Ministerios de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y de Relaciones Exteriores, quedan encargados de la postulación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad la danza "LA KULLAWADA" ante la UNESCO.		ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza "WAKA WAKAS" o "WAKA THOCORIS" como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su gestionará dicha postulación.

Por lo que el presente proyecto de ley quedaría redactado de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY N° 109/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

DIA NACIONAL DE LA DANZA "WAKA WAKA" o "WAKA THOCORIS"



ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS”, el 15 de junio de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS” se **desarrollará** en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS” su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

10. CONCLUSIÓN.

Al tener un día de esta danza generará turismo local, como así también movimiento de la economía y se infundirá conocimiento y apropiación nacional por parte de los ciudadanos bolivianos, al margen que se mostraría al mundo que esta danza es 100% boliviana.

De lo expuesto, se concluye en mérito de los antecedentes, los justificativos descritos, la documentación presentada y debido a su importancia cultural, la aprobación del presente Proyecto de Ley, realizándose las enmiendas que anteceden en base al artículo 131 de nuestro Reglamento que indica “(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción”, concluyendo que es **PROCEDENTE**.

11. RECOMENDACION.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON ENMIENDAS** del **PROYECTO DE LEY N° 109/2022-2023 C.S. QUE DECLARA DÍA NACIONAL DE LA DANZA “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS” EL 15 DE JUNIO DE CADA AÑO EN RECONOCIMIENTO A LA FECHA QUE FUE DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.**

Cuya nueva nominación es: DÍA NACIONAL DE LA DANZA “WAKA WAKAS O WAKA THOCORIS”.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores miembros del Pleno Camaral en sesión plenaria.

Nuestra Señora de La Paz, 19 de octubre 2023

Firman: Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senador Miguel Pérez Sandoval, Secretario Comité De Naciones Y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 109/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

DÍA NACIONAL DE LA DANZA “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS”

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS”, el 15 de junio de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS” su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 1, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara día nacional de la danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS”, el 15 de junio de cada año en conmemoración a su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 1 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 2, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (CELEBRACIÓN). La celebración del día nacional de la danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS” se desarrollará en todas las regiones del territorio boliviano donde se practica la misma.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 2 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 3, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (POLÍTICAS PÚBLICAS). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y las entidades territoriales autónomas del país, en el marco de sus competencias, coordinarán con las organizaciones involucradas con la danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS” el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 3 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 4, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN). I. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de la promoción, difusión, conservación, defensa y salvaguardia de la música y danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS” su historia, el correcto uso de su vestimenta y ejecución dentro del territorio boliviano.

II. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias, coadyuvará con la promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 4 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 5, para su consideración en su estación en Detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (POSTULACIÓN ANTE LA UNESCO). El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización queda encargado de aprobar la postulación de la danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y el Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de gestionar su postulación.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 5 en su estación en detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen. Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen. ^a Gallo: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley, que declara día nacional de la Danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS”.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más Senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.



Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Proyecto de Ley del Día Nacional de la Danza “WAKA WAKA” o “WAKA THOCORIS”, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo, Presidente.

Sen. Presidente: Queda rechazada la reconsideración del Proyecto de Ley.

Nuevamente saludar, a los miembros de CONFOBOL Y CONAFRO, que están de Santa cruz y La Paz, bienvenidos a nuestra Cámara de Senadores, por su presencian en la aprobación de los seis proyectos de Ley, muchas gracias bienvenidos.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: En este momento después de entender las inquietudes, el debate que se ha generado y sobre todo entender que es este debate una expresión de la importancia que esta Cámara que da a la cultura, gracias a todos los colegas senadores.

Gracias a quienes han apoyado, a quienes han observado y a quienes no también, porque estamos en la libertad de poder hacer el uso de nuestra libertad de expresión mediante el voto, así es que eso también hay que rescatar, ante el descarado saqueo y apropiación indebida de nuestro patrimonio cultural de todos los bolivianos por países vecinos la aprobación de estas importantes leyes en favor y defensa de nuestras expresiones culturales, se constituye en un instrumento legal necesario para proteger la riqueza más grande que tiene nuestro país, nuestro Estado Plurinacional la Pluriculturalidad nuestra cultura y dejando por su puesto en claro y en alto que estas danzas son 100% bolivianas queridos colegas crean y estén seguros que cada acción a favor de esta gran lucha no solo quedara escrito en la historia nacional e internacional sino también en la memoria y el corazón de todos los bolivianos, crean que estamos haciendo historia y estamos dejando un gran legado, sobre todo estamos haciendo nuestro trabajo que es defender promover nuestra gran valía como un Estado Pluricultural como es nuestra expresiones culturales.

Asimismo, no queda mas que decirles gracias queridos colegas Presidente, pero no a nombre mío sino a quienes nos están acompañando y de quienes hoy están representando una gran cantidad de gente boliviana que vive día a día la cultura que traspira y que promueve la cultura en las diferentes interpretaciones que realizan a lo largo del año.

A nombre de todos los sectores culturales que tiene este país, quienes son realmente los verdaderos proyectistas de estas leyes a nombre de ellos quiero darles las gracias, asimismo felicitar no solamente a los representantes de estos sectores culturales que hoy nos acompañan, sino a todos a aquellas personas bolivianas que amamos el folklore que amamos lo nuestro y por su puesto felicitarnos a cada uno nosotros, sé que vamos a tener que trabajar todavía mucho más pero hoy hemos hecho historia Presidente, colegas gracias y felicidades por favor un aplauso para todos los sectores folkloristas y viva el folklore boliviano.

Cantan en Pleno el Himno nacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Bueno agradecer a nuestros hermanos de Asociación de conjuntos folklóricos de Bolivia, y de diferentes departamentos.

Sabemos de qué nosotros siempre estamos comprometidos con la patria, con el pueblo con nuestras asociaciones de conjuntos folklóricos, toda vez de que Bolivia se caracteriza de esa cultura de esa identidad de esa riqueza que realmente nos quieren robar los otros países y en ese contexto nosotros siempre vamos



a apoyar porque Bolivia merece esa unidad compromiso patria y bueno también Presidente, algunas opiniones que escuchaba aquí que la Ministra de Culturas que no estaba apoyando y eso es mentira, justo estaba contactándome y han venido a las mesas técnicas, han apoyado han aportado.

Eso no podemos mentir también, porque no es bueno tergiversar o mentir al pueblo boliviano a nuestras organizaciones sociales como Asociación de Conjuntos Folklóricos yo creo que eso es desmerecer el compromiso el trabajo más al contrario a nuestra Ministra de Cultura hemos visto en diferentes departamentos en diferentes regiones mostrando esa identidad cultural, no solamente el folklore, también danzas autóctonas que hemos visto que está promocionando yo creo que es una tarea conjunta de todos sea el Órgano Ejecutivo, Legislativo, municipales, gobernaciones y todas debemos impulsar para que nuestras culturas e identidades no se pierda y esté establecida como en nuestra Constitución Política del Estado.

En ese contexto felicitar a nuestros hermanos asociaciones de conjuntos folklóricos, pero hay previo hermano Presidente, no está los hermanos de asociación de Oruro y eso como decía Usted en la Cámara Baja sí o sí tenían que reunirse en la mesa técnica para consensuar debatir y que no haya ese descontento y decir nosotros no estuvimos de acuerdo yo creo que en los diputados tendrían que reunirse hermanos folkloristas, porque todos tenemos que estar de acuerdo con una fecha todos tenemos que estar de acuerdo con un nombre, cosa que todos estemos en armonía, Presidente.

No es bueno ese descontento, entonces yo creo que eso es muy importante Presidente, compañeros seguramente nosotros vamos a seguir coordinando con los hermanos diputados porque también representan en diferentes regiones, departamentos y eso creo que es importante gracias y bueno felicidades, hermanos, asociación de conjuntos folklóricos del Departamento de La Paz y otros bueno de Ch'uta de Saya Afro boliviano entre otros, gracias y felicidades.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral.

2.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 002/2023-2024, de Modificación al Plan Operativo Anual - POA 2023 de la Cámara de Senadores. (Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su tratamiento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión al Proyecto de Resolución Camaral para su consideración en el Pleno.

Sen. Secretario:

CPPEYF-PRC-Inf N° 01/2023-2024

INFORME: COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS

ASUNTO:

**PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL N° 02/2023-2024 DE
" MODIFICACIÓN DEL POA 2023 DE LA CAMARA DE SENADORES".**

I. ANTECEDENTES.



En fecha 30 de noviembre de 2023 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite el Proyecto de Resolución Camaral No 02/2023-2024 " MODIFICACIÓN DEL POA 2023 DE LA CAMARA DE SENADORES", para su revisión, análisis y elaboración de Informe de conformidad a lo establecido en la 12ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores.

Al momento de revisar la documentación y percatarse que faltaban algunos datos e Informes, a través de oficio con CITE: ALP/CS/CPPEYF/IQH/N°60/2023-2024 la Comisión solicito Informes complementarios y prórroga para el tratamiento del Proyecto de Resolución Camaral N° 02/2023-2024.

En fecha 8 de diciembre Presidencia del Senado remite el informe UP N° 40/2023 de la Unidad de Planificación, en respuesta al Oficio CITE: ALP/CS/CPPEYF/IQH/N°60/2023-2024.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 07 DE FEBRERO DE 2009.

Los Numerales 1 y 5 del Artículo 160, facultan a la Cámara de Senadores a elaborar y aprobar su reglamento; así como aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno

Artículo 316, señala que la Ley establecerá un Sistema de Planificación Integral Estatal.

El Parágrafo I del Artículo 321, establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. El Parágrafo I del Artículo 323, señala que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

b) LEY N° 1543, DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - GESTIÓN 2023, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

Aprueba las modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2023, para las entidades del sector público, y establecer otras disposiciones financieras específicas para su aplicación. De los cuales, Bs1.093.023,00 (Un Millón Novecientos y Tres Mil Veintitrés 00/100 bolivianos) corresponde al presupuesto adicional de la Cámara de Senadores.

c) LEY N° 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES, DE 20 DE JULIO DE 1990.

Artículo 4, señala que los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes.

Artículo 8, señala que el Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.

d) DIRECTRICES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.

Artículo 15, señala que el POA de las entidades del sector público, se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, Identificar responsables e indicadores, debiendo considerar para su elaboración las competencias



asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el PEI, en el marco de la normativa vigente y articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

e) REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTIVA N° 192/2019- 2020, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Artículo 18, en cuanto al procedimiento de modificación del POA, señala: "Un REACP, sea por una necesidad identificada en el desarrollo de la acción de corto plazo, producto de la evaluación de medio término o por demanda de la Asamblea Legislativa Plurinacional requerirá la modificación del POA en lo referente a la acción de corto plazo específica, en el marco de lo dispuesto por el artículo 20 de las NB-SPO. Al efecto, solicitará al Jefe de Planificación, la elaboración de un proyecto del POA modificado, en lo que corresponda, debiendo este último ponerlo a consideración del/la Oficial Mayor. El/ La Oficial Mayor, en caso de conformidad, pondrá el proyecto del POA modificado a consideración de Directiva para posterior aprobación del Pleno Camaral. En caso que el/la Oficial Mayor, no esté conforme con el proyecto del POA modificado o existan observaciones de parte del Pleno Camaral, éste será devuelto al Jefe de la Unidad de Planificación para su ajuste. Aprobado el POA modificado, el/la Oficial Mayor, dispondrá los trámites que correspondan para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en los plazos y condiciones que éste determine para cada gestión, así como a la Unidad de Planificación, quien se encargará de su publicación y difusión al interior de la Entidad, utilizando para ello los canales y medios de comunicación interna definidos en el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA)".

III.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Oficio CITE: O.M.N°0145/2023-2024, de fecha 28 de noviembre de 2023, suscrito por el Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri, Oficial Mayor de la Cámara de Senadores. (Original, Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción).

Informe Legal DGAL - UAL N°333/2023, de fecha 27 de noviembre de 2023, emitido por la Dirección General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores. (Original, Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción).

LEY NO 1543, DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2023, de 22 de noviembre de 2022. (Copia Fotostática Simple, Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción).

Proyecto de Resolución Camaral.

Informe UP N° 36/2023, de fecha 25 de octubre de 2023, emitido por la Unidad de Planificación de la Cámara de Senadores. (Original, Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción).

Resolución Camaral N° 017/2021-2022 de fecha 08 de septiembre de 2022. (Copia Fotostática Simple, Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción).

Resolución Camaral N° 028/2022-2023 de fecha 05 de julio de 2023. (Copia Fotostática Simple, Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción).

Informe Técnico PPTO N° 032/2023, de fecha 25 de octubre de 2023, emitido por la Unidad de Presupuestos de la Cámara de Senadores.

Informe UP N° 40/2023 de fecha 7 de diciembre de 2023, emitido por la Unidad de Planificación de la Cámara de Senadores

IV. ANÁLISIS:

Enmarcándonos en la normativa legal vigente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, la Cámara de Senadores, como parte del primer Órgano del Estado, colabora con otros órganos en mejorar y proteger las leyes del país, mediante el cumplimiento de sus deberes establecidos por la Constitución Política del Estado.

La Cámara de Senadores desempeña un papel fundamental representando a los ciudadanos y ejerciendo la soberanía, representación y deliberación popular. Además, cumple con las responsabilidades legislativas, de control, supervisión, gestión y representación que le son otorgadas por la Constitución Política del Estado y las leyes del país, con el objetivo de mantener el estado de derecho y la democracia en Bolivia.

El POA (Plan Operativo Anual) de las entidades del Sector Público es una herramienta de gestión que tiene como objetivo identificar las acciones a realizar en un corto plazo, asignar los recursos necesarios, programar el cronograma de ejecución, identificar a DESENARES

los responsables e indicar los criterios de evaluación. Para su elaboración se deben tener en cuenta las competencias asignadas, la disponibilidad financiera de recursos y el PEI (Plan Estratégico Institucional). Además, es importante destacar que el POA debe cumplir con la normativa vigente y coordinar sus acciones a corto plazo con las acciones a mediano plazo.

Mediante Ley N° 1543, de 22 de noviembre de 2022, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2023, se aprueba las modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2023, para las entidades del sector público, y establecer otras disposiciones financieras específicas para su aplicación.

En ese sentido, la Unidad de Presupuestos dependiente del Departamento Financiero de la Dirección General de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores, realiza un análisis y acciones del presupuesto institucional y del POA de la gestión 2023 conjuntamente la Unidad de Planificación, donde se verifica las necesidades en la presente gestión de las unidades ejecutoras y fueron gestionadas como presupuesto adicional ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La Unidad de Presupuestos realizó las gestiones correspondientes para la incorporación de recursos adicionales para la Cámara de Senadores gestión 2023 en los diferentes grupos de gastos para las diferentes unidades de la Dirección General de Asuntos Administrativos, para la inscripción del presupuesto y realizar de manera oportuna, eficiente y responsable la ejecución de las partidas solicitadas donde también se tiene que incorporar en el POA y en el presupuesto Institucional en la presente gestión.

Por tanto, de acuerdo a la incorporación del presupuesto adicional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la Cámara de Senadores en la presente gestión y con la finalidad de dar cumplimiento a las necesidades y obligaciones de las unidades solicitantes se requiere la inscripción de presupuesto interinstitucional a través de un presupuesto adicional, en los grupos de gasto 10000 "Servicios Personales", 20000 "Servicios No Personales" y 40000 "Activos Reales".

Mediante Resolución Administrativa N° 064/2023, de 11 de mayo de 2023, el Oficial Mayor, en su calidad de MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) de la Cámara de Senadores en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y normativa vigente, aprueba la modificación al Presupuesto General del Estado Gestión 2023, correspondiente a la Entidad 650 "Asamblea Legislativa Plurinacional", Dirección Administrativa 01 "Cámara de Senadores" incorporando el presupuesto adicional de Bs7.792.026,12 (Siete Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Veintiséis 12/100 Bolivianos), destinados a los grupos 10000 "Servicios Personales", 20000 "Servicios no Personales", 30000 "Materiales y Suministros" y 40000 "Activos Reales".

Pero a la solicitud descrita en el párrafo anterior, el Ministerio de Economía nos recorta el Presupuesto, por lo que se hizo la inscripción en los grupos de gasto para reforzar las partidas presupuestarias y así garantizar la ejecución hasta finales de gestión, con un importe del presupuesto adicional de Bs1.093.023,00 (Un Millón Noventa y Tres Mil Veintitrés 00/100 bolivianos), tal como se resume en el siguiente cuadro:

Resumen de "Grupo de Gastos"



(Expresado en bolivianos)

GRUPO DE GASTO	IMPORTE
10000 "SERVICIOS PERSONALES"	189.023,00
20000 "SERVICIOS NO PERSONALES"	120.000,00
40000 "ACTIVOS REALES"	784.000,00
TOTAL	1.093.023,00

El Informe Técnico PPTO N° 032/2023, de fecha 25 de octubre de 2023, emitido por la Unidad de Presupuestos de la Cámara de Senadores en sus conclusiones y recomendaciones, señala textualmente lo siguiente: "...Por lo manifestado en líneas precedentes, se concluye que el presente Informe Técnico donde se realizó la solicitud de inscripción de presupuesto adicional en las MODIFICACIONES AL PGE gestión 2023, por lo mencionado solicitamos se remita el presente informe técnico a la Dirección de Planificación para la incorporación al POA 2023 de la Cámara de Senadores, donde dicho presupuesto adicional asciende a un total de Bs1.093.023,00 (Un Millón Noventa y Tres Mil Veintitrés 00/100 bolivianos)..."

**PRESUPUESTO ADICIONAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERINSTITUCIONAL
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL - CAMARA DE SENADORES
(Expresado en bolivianos)**

DE: TGN

A:

Entidad : 650 Asamblea Legislativa Plurinacional
D.A. : 01 Cámara de Senadores
U.E. : 001 Cámara de Senadores
Fuente : 41 Transferencias TGN
Organismo : 111 TGN

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	F.F	FTE	ORG	PARTIDA	E.T.	DESCRIPCION	IMPORTE
650	01	01	1	000	1	111	41	111	11220	0	Bono de Antigüedad	189,023,00
650	01	01	1	000	1	111	41	111	24120	0	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	120,000,00
650	01	01	1	000	1	111	41	111	43310	0	Vehiculos livianos para funciones administrativas	784,000,00
TOTAL												1,093,023,00

El Informe Legal DGAL - UAL N°333/2023, de fecha 27 de noviembre de 2023, emitido por la Dirección General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores en su Conclusión y Recomendación señala textualmente: "...De la normativa legal señalada precedentemente, se concluye que, para la modificación al POA corresponde dar cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, por lo que, se recomienda a su autoridad remitir los antecedentes a conocimiento del Pleno Camaral para su respectiva consideración y aprobación..."El Informe UP N° 40/2023 de fecha 7 de diciembre de 2023, emitido por la Unidad de Planificación de la Cámara de Senadores en sus Conclusiones y Recomendaciones señala textualmente lo siguiente:

Se solicitó en el mes de mayo un presupuesto adicional para el reformulado de Bs7.792.026,12(Siete millones Setecientos Noventa y Dos mil veintiséis 12/100 bolivianos) de la cual solo fue aprobada con la ley



N° 1543 de 22 de noviembre Bs1.093.023,00 (Un millón Noventa y Tres mil Veintitrés 00/100 bolivianos). El traspaso de presupuesto no afecta las acciones del corto plazo del POA 2023 en el marco del Reglamento específico del Sistema de Planificación. Corresponde de acuerdo a normativa vigente del Sistema de Programación de Operaciones realizar la modificación del POA 2023, en el marco de las MODIFICACIONES AL PGE gestión 2023 por Bs1.093.023,00 (Un millón Noventa y Tres mil Veintitrés 00/100 bolivianos).

El presente informe es para su conocimiento, consideración y tratamiento de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Senado..."

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. g) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Resolución Camaral No 02/2023-2024 "MODIFICACIÓN DEL POA 2023 DE LA CÁMARA DE SENADORES", sea Aprobado con modificaciones, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

"MODIFICACIÓN DEL POA 2023 DE LA CÁMARA DE SENADORES".

LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, los Numerales 1 y 5 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, de 07 de febrero de 2009, facultan a la Cámara de Senadores a elaborar y aprobar su reglamento; así como aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno.

Que, el Artículo 316 de la Constitución Política del Estado, señala que la Ley establecerá un Sistema de Planificación Integral Estatal. A su vez, el Parágrafo I del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. Por su parte, el Parágrafo I del Artículo 323 de la misma norma, señala que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

Que, la misma Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, norma el desarrollo y ejecución de las actividades programadas en las instituciones públicas, es así que en el Artículo 4, señala que los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes. Por su parte, el Artículo 8 de la Ley N° 1178, señala que el Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.



Que, el Artículo 15 de las Directrices de Formulación Presupuestaria, señala que el POA de las entidades del sector público, se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, debiendo considerar para su elaboración las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el PEI, en el marco de la normativa vigente y articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

Que, el Artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, aprobado con Resolución Directiva N° 192/2019-2020, de 25 de septiembre de 2019, en cuanto al procedimiento de modificación del POA, señala: *“Un REACP, sea por una necesidad identificada en el desarrollo de la acción de corto plazo, producto de la evaluación de medio término o por demanda de la Asamblea Legislativa Plurinacional requerirá la modificación del POA en lo referente a la acción de corto plazo específica, en el marco de lo dispuesto por el artículo 20 de las NB-SPO. Al efecto, solicitará al Jefe de Planificación, la elaboración de un proyecto del POA modificado, en lo que corresponda, debiendo este último ponerlo a consideración del/la Oficial Mayor. El/ La Oficial Mayor, en caso de conformidad, pondrá el proyecto del POA modificado a consideración de Directiva para posterior aprobación del Pleno Camaral. En caso que el/la Oficial Mayor, no esté conforme con el proyecto del POA modificado o existan observaciones de parte del Pleno Camaral, éste será devuelto al Jefe de la Unidad de Planificación para su ajuste. Aprobado el POA modificado, el/la Oficial Mayor, dispondrá los trámites que correspondan para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en los plazos y condiciones que éste determine para cada gestión, así como a la Unidad de Planificación, quien se encargará de su publicación y difusión al interior de la Entidad, utilizando para ello los canales y medios de comunicación interna definidos en el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA)”*.

Que, mediante Resolución Administrativa N° 064/2023, de 11 de mayo de 2023, el Oficial Mayor, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Cámara de Senadores en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y normativa vigente, aprueba la modificación al Presupuesto General del Estado Gestión 2023, correspondiente a la Entidad 650 “Asamblea Legislativa Plurinacional”, Dirección Administrativa 01 “Cámara de Senadores” incorporando el presupuesto adicional de Bs7.792.026,12 (Siete Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Veintiséis 12/100 Bolivianos), destinados a los grupos 10000 “Servicios Personales”, 20000 “Servicios no Personales”, 30000 “Materiales y Suministros” y 40000 “Activos Reales”.

Que, mediante Informe Técnico PPTO N° 032/2023, de 25 de octubre de 2023, el Lic. Freddy Echavarría Belaunde, Jefe de la Unidad de Presupuestos, solicita la remisión del Informe Técnico a la Dirección de Planificación para la incorporación de presupuesto adicional al POA 2023 de la Cámara de Senadores, presupuesto adicional que asciende únicamente a la suma de Bs1.093.023,00 (Un Millón Noventa y Tres Mil Veintitrés 00/100 bolivianos).

Que, mediante Informe UP N° 36/2023, de 25 de octubre de 2023, la Ing. Ruth Alejandra López Erquicia Profesional en Planificación y Monitoreo, vía Lic. Boris Amoroso Ruiz, Jefe de la Unidad de Planificación de la Cámara de Senadores, luego de realizar un análisis a la solicitud de incorporación de presupuesto adicional al POA 2023 de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el presupuesto adicional no afecta las acciones de corto plazo del POA 2023, correspondiendo de acuerdo a normativa vigente del Sistema de Programación de Operaciones realizar la modificación del POA 2023, por Bs1.093.023,00 (Un Millón Noventa y Tres Mil Veintitrés 00/100 Bolivianos).

Que, mediante Ley N° 1543, de 22 de noviembre de 2022, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado – Gestión 2023, se aprueba las modificaciones al Presupuesto General del Estado – Gestión 2023, para las entidades del sector público, y establecer otras disposiciones financieras específicas para su aplicación. De los cuales, Bs1.093.023,00 (Un Millón Noventa y Tres Mil Veintitrés 00/100 Bolivianos) corresponde al presupuesto adicional de la Cámara de Senadores.



Que, mediante Informe Legal DGAL-UAL N°333/2023 de 27 de noviembre de 2023, la Dirección General de Asuntos Legales, previo análisis concluye que, para la modificación al POA, corresponde dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores; por lo que, se recomienda al Oficial Mayor remitir los antecedentes a conocimiento del Pleno Camaral para su respectiva consideración y aprobación.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales, su Reglamento General y normas conexas expuestas,

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO. - Aprobar la modificación del POA 2023 de la Cámara de Senadores, incorporando el presupuesto adicional de Bs1.093.023,00 (Un Millón Noventa y Tres Mil Veintitrés 00/100 Bolivianos), destinados a los grupos 10000 “Servicios Personales” **partida de gasto 11220 “Bono de antigüedad” por Bs.189.023,00**, 20000 “Servicios no Personales” **partida de gasto 24120 “Mantenimiento y reparación de vehículos” por Bs. 120.000,00**, y 40000 “Activos Reales” **partida de gasto 43310 “Vehículos livianos para funciones administrativas por Bs. 784.000,00**, conforme señala el Informe Técnico PPTO N° 032/2023, emitida por la Unidad de Presupuestos, dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Solicito la reconsideración la Resolución Camaral Resolución Camaral, que resuelve aprobar la Modificación del Poa 2023 de La Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral

3.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 012/2023-2024, de reconocimiento al futbolista profesional Marcelo Martins Moreno, por su invaluable aporte y sus años de dedicación otorgada a la Selección Nacional de Fútbol. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**INF-CPSES N° 007/2023-2024
PDC N° 012/2023-2024**

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLITICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 012/2023-2024 RECONOCIMIENTO AL FUTBOLISTA PROFESIONAL MARCELO MARTINS MORENO.

FECHA: La Paz, 12 de diciembre de 2023

I. ANTECEDENTES

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, en fecha 30 de noviembre de 2023, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: C-S.E.FF.AA.P.B.-N° 004/2023-2024 presentado por la Senador Leonardo Loza, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Futbolista Profesional “Marcelo Martins Moreno”, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Hoja de vida
- Fotocopia de Cedula de Identidad
- Nota de prensa

II. MARCO LEGAL

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.



III. ANALISIS

El 18 de junio de 1987 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra nació Marcelo Martins Moreno, hijo de padre brasileño y madre boliviana.

Empezó su carrera futbolística en las divisiones inferiores del Club Oriente Petrolero equipo de su ciudad natal Santa Cruz de la Sierra, llegando a debutar el 2003 a la edad de 16 años.

A inicios del 2007 fue fichado por el club Cruzeiro de Belo Horizonte convirtiéndose en titular indiscutible, sus grandes actuaciones con este club hicieron que el jugador fuera considerado como un gran prospecto. En el año 2008 con este mismo club disputó la Copa Libertadores, siendo goleador del torneo, con ocho goles.

En el año 2008 por 12.4 millones de dólares el Shakhtar Donetsk de Ucrania compró su pase, club con el cual salió campeón de la UEFA Europa League tras vencer Werder Bremen en la final de Estambul, convirtiéndose en el primer futbolista boliviano en ganar un título europeo.

Posteriormente pasó por varios clubes internacionales en países como Alemania (Werder Bremen), Inglaterra (Wigan Athletic), Brasil (Grêmio F. P. A.- Flamengo), China (Changchun Yatai- Wuhan Zall F. C.- Shijiazhuang Ever Bright F. C.), Paraguay (Cerro Porteño), Ecuador (Independiente del Valle).

El 23 de noviembre del año en curso, hizo su retiro oficial de la selección Boliviana a la edad de 36 años disputando más de cien partidos con la Selección de Fútbol y habiendo marcado 31 goles, de los cuales 22 fueron por las Eliminatorias CONMEBOL 2022, lo que lo coloca como el tercer máximo goleador en la historia de este certamen deportivo, sólo siendo superado por Lionel Messi de Argentina con 31 goles y Luis Suárez de Uruguay con 29 goles.

Marcelo Martins Moreno ha demostrado su compromiso con la sociedad boliviana. En el 2019 hizo una donación de 20 mil dólares para los damnificados por los incendios en la Chiquitania de Bolivia. En 2020 durante la pandemia causada por el coronavirus, el futbolista hizo un donativo de 100 mil \$us en alimentos a personas necesitadas de Bolivia.

Se tiene conocimiento que ya se emitió una declaración camarál otorgada por la Cámara de Senadores de la gestión 2021-2022 por similares logros.

IV. CONCLUSIÓN

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al futbolista profesional **Marcelo Martins Moreno**.

V. RECOMENDACIÓN

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camarál, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación Y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité De Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial Y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL (Con modificaciones)

CONSIDERANDO:

Que, el Senador Leonardo Loza en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"



Que, el 18 de junio de 1987 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra nació Marcelo Martins Moreno, hijo de padre brasileiro y madre boliviana.

Que, Marcelo Martins Moreno empezó su carrera futbolística en las divisiones inferiores del Club Oriente Petrolero equipo de su ciudad natal Santa Cruz de la Sierra, llegando a debutar el 2003 a la edad de 16 años.

Que, Marcelo Martins Moreno a inicios del 2007 fue fichado club Cruzeiro de Belo Horizonte convirtiéndose en titular indiscutible y sus grandes actuaciones con este club hicieron que el jugador fuera considerado como un gran prospecto. En el año 2008 con este, mismo club disputó la Copa Libertadores, siendo goleador del torneo, con ocho goles.

Que, en el año 2008 por 12.4 millones de dólares el Shakhtar Donetsk de Ucrania compro el pase de Marcelo Martins Moreno, club con el cual salió campeón de la UEFA Europa League tras vencer Werder Bremen por 2:1 en la final de Estambul, convirtiéndose en el primer futbolista boliviano en ganar un título europeo.

Que, posteriormente Marcelo Martins Moreno paso por varios clubes internacionales en países como Alemania, Inglaterra, Brasil, China, Paraguay, y actualmente juega en Ecuador.

Que, Marcelo Martins Moreno el 23 de noviembre del año en curso, hizo su retiro oficial de la selección boliviana a la edad de 36 años disputó más de cien partidos con Selección Boliviana de Fútbol y marcó 31 goles, de los cuales 22 fueron por las Eliminatorias CONMEBOL, lo que lo colocan como el tercer máximo goleador en la historia de este certamen deportivo, sólo superado por Lionel Messi de Argentina con 31 goles y Luis Suárez de Uruguay con 29 goles.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones específicas establecidas en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir justo y merecido reconocimiento al Jugador de Futbol Profesional **Marcelo Martins Moreno** por su invaluable aporte y sus años de dedicación otorgada a la selección nacional de futbol llevando en alto el nombre del país a nivel internacional convirtiéndose en un gran referente para el futbol boliviano.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 018/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Rafael Bustillo – Nivel Inicial” del Municipio de Potosí, por sus 100 años de creación. (Informe Impreso y Distribuido).



Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.Secretario:

INF-CPSES N° 009/2023-2024

PDC N° 019/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 019/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN PABLO II” DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 12 de diciembre de 2023

I. ANTECEDENTES

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, en fecha 07 de diciembre de 2023, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota CPI/SFAA CITE INT. 025/2023-2024 presentado por el Senador Félix Ajpi Ajpi, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa “Juan Pablo II”, del municipio La Paz; adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica del establecimiento
- Acta de refundación protocolizada
- Certificado RUE N° 025444
- Resolución Administrativa N° 1800/97, emitida por la Dirección Departamental de Educación, de fecha 19 de agosto de 1997, que resuelve autorizar la ampliación a los niveles primario y secundario.
- Resolución Administrativa N° 268/2006 emitida por el Servicio Departamental de Educación, de fecha 21 de septiembre de 2006, aprueba el legal funcionamiento de la unidad Educativa “Juan Pablo II”.

II. MARCO LEGAL

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo 78. III El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberador y revolucionaria, crítica y solidaria.

Artículo 82. I El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.



Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional, Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANALISIS

La Unidad Educativa “Juan Pablo II”, se fundó el 19 de marzo de 1973, con el nombre de escuela Fiscal Mixta “ALTO SEGUENCOMA”, con los grados de Pre-escolar y 1ro. Básico, posteriormente cambio de nombre en honor a la llegada a nuestro país de su Santidad el Papa “Juan Pablo II”, dedicando su vida institucional a la formación integral de niños y jóvenes de la ciudad de La Paz.

Por el establecimiento pasaron meritorios directores y profesores que en la actualidad se encuentra pasivos, así mismo por sus aulas pasaron estudiantes que gracias a la educación recibida hoy se encuentran desempeñando sus funciones en instituciones públicas que van en beneficio del país.

La Unidad Educativa “Juan Pablo II”, cuenta con el Registro de Unidades Educativas - RUE, bajo el Código SIE de Unidad Educativa N° 80730342 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80730118; el cual pertenece al área curricular de educación FORMAL, de dependencia fiscal o estatal, con niveles Inicial, Primaria y Secundaria, ubicado en el Distrito Educativo 2 de La Paz, del Departamento de La Paz.

La Unidad Educativa “Juan Pablo II”, cuenta con la Resolución Administrativa N° 1800/97 de 19 de agosto de 1997 y Resolución Ministerial N° 2080 de 4 de agosto de 1988, que autoriza su funcionamiento en los niveles inicial, primario y posteriormente, se emite la Resolución Administrativa N° 268/2006 de 21 de septiembre de 2006, que aprueba la ampliación del nivel secundario, gracias al crecimiento y con el pasar de los años se ha logrado contar con un personal docente capacitado quienes brindan una educación basada en las nuevas técnicas de enseñanza dirigida a los niños y niñas del establecimiento, así mismo se cuenta con un personal administrativo calificado.

La Unidad Educativa “Juan Pablo II”, a lo largo de su carrera educativa fue formando niñas, niños y jóvenes dentro del marco de formación integral basada en las nuevas corrientes educativas conforme el avance de la ciencia y tecnología y con los saberes ancestrales de los nuevos paradigmas educativos.

IV. CONCLUSIÓN

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **UNIDAD EDUCATIVA “JUAN PABLO II”** del municipio de La Paz.

IV. RECOMENDACIÓN



En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité De Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Regimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL (Con modificaciones)

CONSIDERANDO:

Que, el Senador Felix Ajpi Ajpi en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores “Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado”

Que, la Unidad Educativa “Juan Pablo II”, fue fundada el 19 de marzo de 1973, con el nombre de escuela Fiscal Mixta “ALTO SEGUENCOMA”, con los grados de Pre-escolar y 1ro. Básico.

Que, posteriormente cambio de nombre en honor a la llegada a nuestro país de su Santidad el Papa “Juan Pablo II”, dedicando su vida institucional a la formación integral de niños y jóvenes de la ciudad de La Paz.

Que, por Unidad Educativa “Juan Pablo II” meritorios directores y profesores, así como por sus aulas pasaron estudiantes que gracias a la educación recibida hoy se encuentran desempeñando sus funciones en instituciones públicas que van en beneficio del país.

Que, la Unidad Educativa “Juan Pablo II”, cuenta con la Resolución Administrativa N° 1800/97 de 19 de agosto de 1997 y Resolución Ministerial N° 2080 de 4 de agosto de 1988, que autoriza su funcionamiento en los niveles inicial y primario.

Que, la Unidad Educativa “Juan Pablo II”, cuenta con el Registro de Unidades Educativas - RUE, bajo el Código SIE de Unidad Educativa N° 80730342 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80730118; el cual pertenece al área curricular de educación FORMAL, de dependencia fiscal o estatal, con niveles Inicial, Primaria y Secundaria, ubicado en el Distrito Educativo de La Paz 2, del Departamento de La Paz.

Que, gracias al crecimiento y con el pasar de los años se ha logrado contar con un personal docente capacitado quienes brindan una educación basada en las nuevas técnicas de enseñanza dirigida a los niños y niñas del establecimiento, así mismo se cuenta con personal administrativo calificado.

Que, la Unidad Educativa “Juan Pablo II”, a lo largo de su carrera educativa y actualmente sigue formando niñas, niños y jóvenes dentro del marco de formación integral basada en las nuevas corrientes educativas conforme el avance de la ciencia y la tecnología.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento, a la **UNIDAD EDUCATIVA “JUAN PABLO II”** del municipio de La Paz, por sus 50 años de valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación de niñas, niños y jóvenes del municipio de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 019/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Juan Pablo II” del Municipio de La Paz, por sus 50 años de valioso aporte al servicio de la educación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 009/2023-2024
PDC N° 019/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 019/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN PABLO II” DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.**

FECHA: La Paz, 12 de diciembre de 2023

I. ANTECEDENTES

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, en fecha 07 de diciembre de 2023, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota CPI/SFAA CITE INT. 025/2023-2024 presentado por el Senador Félix Ajpi Ajpi, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa “Juan Pablo II”, del municipio La Paz; adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica del establecimiento
- Acta de refundación protocolizada
- Certificado RUE N° 025444
- Resolución Administrativa N° 1800/97, emitida por la Dirección Departamental de Educación, de fecha 19 de agosto de 1997, que resuelve autorizar la ampliación a los niveles primario y secundario.
- Resolución Administrativa N° 268/2006 emitida por el Servicio Departamental de Educación, de fecha 21 de septiembre de 2006, aprueba el legal funcionamiento de la unidad Educativa “Juan Pablo II”.

II. MARCO LEGAL

Constitución Política del Estado.



Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo 78. III El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberador y revolucionaria, crítica y solidaria.

Artículo 82. I El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III.ANALISIS

La Unidad Educativa “Juan Pablo II”, se fundó el 19 de marzo de 1973, con el nombre de escuela Fiscal Mixta “ALTO SEGUENCOMA”, con los grados de Pre-escolar y 1ro. Básico, posteriormente cambio de nombre en honor a la llegada a nuestro país de su Santidad el Papa “Juan Pablo II”, dedicando su vida institucional a la formación integral de niños y jóvenes de la ciudad de La Paz.

Por el establecimiento pasaron meritorios directores y profesores que en la actualidad se encuentra pasivos, así mismo por sus aulas pasaron estudiantes que gracias a la educación recibida hoy se encuentran desempeñando sus funciones en instituciones públicas que van en beneficio del país.

La Unidad Educativa “Juan Pablo II”, cuenta con el Registro de Unidades Educativas - RUE, bajo el Código SIE de Unidad Educativa N° 80730342 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80730118; el cual pertenece al área curricular de educación FORMAL, de dependencia fiscal o estatal, con niveles Inicial, Primaria y Secundaria, ubicado en el Distrito Educativo 2 de La Paz, del Departamento de La Paz.

La Unidad Educativa “Juan Pablo II”, cuenta con la Resolución Administrativa N° 1800/97 de 19 de agosto de 1997 y Resolución Ministerial N° 2080 de 4 de agosto de 1988, que autoriza su funcionamiento en los niveles inicial, primario y posteriormente, se emite la Resolución Administrativa N° 268/2006 de 21 de septiembre de 2006, que aprueba la ampliación del nivel secundario, Gracias al crecimiento y con el pasar de los años se ha logrado contar con un personal docente capacitado quienes brindan una educación basada en las nuevas técnicas de enseñanza dirigida a los niños y niñas del establecimiento, así mismo se cuenta con un personal administrativo calificado.



La Unidad Educativa “Juan Pablo II”, a lo largo de su carrera educativa fue formando niñas, niños y jóvenes dentro del marco de formación integral basada en las nuevas corrientes educativas conforme el avance de la ciencia y tecnología y con los saberes ancestrales de los nuevos paradigmas educativos.

V. CONCLUSIÓN

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **UNIDAD EDUCATIVA “JUAN PABLO II”** del municipio de La Paz.

VI. RECOMENDACIÓN

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación Y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité De Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial Y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL (Con modificaciones)

CONSIDERANDO:

Que, el Senador Felix Ajpi Ajpi en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores “Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado”.

Que, la Unidad Educativa “Juan Pablo II”, fue fundada el 19 de marzo de 1973, con el nombre de escuela Fiscal Mixta “ALTO SEGUENCOMA”, con los grados de Pre-escolar y 1ro. Básico.

Que, posteriormente cambio de nombre en honor a la llegada a nuestro país de su Santidad el Papa “Juan Pablo II”, dedicando su vida institucional a la formación integral de niños y jóvenes de la ciudad de La Paz.

Que, por Unidad Educativa “Juan Pablo II” meritorios directores y profesores, así como por sus aulas pasaron estudiantes que gracias a la educación recibida hoy se encuentran desempeñando sus funciones en instituciones públicas que van en beneficio del país.

Que, la Unidad Educativa “Juan Pablo II”, cuenta con la Resolución Administrativa N° 1800/97 de 19 de agosto de 1997 y Resolución Ministerial N° 2080 de 4 de agosto de 1988, que autoriza su funcionamiento en los niveles inicial y primario.

Que, la Unidad Educativa “Juan Pablo II”, cuenta con el Registro de Unidades Educativas - RUE, bajo el Código SIE de Unidad Educativa N° 80730342 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80730118; el cual pertenece al área curricular de educación FORMAL, de dependencia fiscal o estatal, con niveles Inicial, Primaria y Secundaria, ubicado en el Distrito Educativo de La Paz 2, del Departamento de La Paz.

Que, gracias al crecimiento y con el pasar de los años se ha logrado contar con un personal docente capacitado quienes brindan una educación basada en las nuevas técnicas de enseñanza dirigida a los niños y niñas del establecimiento, así mismo se cuenta con personal administrativo calificado.



Que, la Unidad Educativa “Juan Pablo II”, a lo largo de su carrera educativa y actualmente sigue formando niñas, niños y jóvenes dentro del marco de formación integral basada en las nuevas corrientes educativas conforme el avance de la ciencia y la tecnología.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General,

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento, a la **UNIDAD EDUCATIVA “JUAN PABLO II”** del municipio de La Paz, por sus 50 años de valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación de niñas, niños y jóvenes del municipio de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda a los Ministros de Defensa; Planificación del Desarrollo; Medio Ambiente y Agua; Obras Públicas Servicios y Vivienda; Salud y Deportes; Desarrollo Rural y Tierras; que conforman el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias – CONARADE, que en el marco de sus atribuciones y competencias convoquen a una reunión extraordinaria, con la participación del Comité Departamental de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres – CODERADE del Departamento de Potosí, con el objeto de evaluar y clasificar los desastres ocurridos por el desborde de la Subcuenca Limeta.

Sen. Presidente: Habiéndose dispuesto la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, solicito al Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN

CONSIDERANDO

Que, el numeral 11 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado establece entre los deberes de las bolivianas y los bolivianos: "Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias."



Que, dentro de las políticas económicas del Estado, el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental y sus objetivos están sincronía con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, conforme lo establece el numeral 4 del Artículo 407 de la Carta Magna, que establece: "Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro agrario."

Que, el Artículo 100 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Báñez", incorpora como competencia residual la Gestión de Riesgos, estableciéndola como una competencia exclusiva del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas.

Que, la Ley N° 602 de 14 de noviembre de 2014 "Ley de Gestión de Riesgos" en su parágrafo I del Artículo 9, conforma el Consejo Nacional para la reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias CONARADE, integrado por los Ministerios de: Defensa; Planificación del Desarrollo; Medio Ambiente y Agua; Obras Públicas Servicios y Vivienda; Salud; Desarrollo Rural y Tierras.

Que, conforme el, inciso b) del Artículo 10 de la Ley N° 602, dentro de las atribuciones del CONARADE están el de Convocar a reuniones ordinarias o extraordinarias para temas relacionados con la gestión de riesgos; así como la de coordinar acciones y dar lineamientos para procesos de rehabilitación, recuperación y reconstrucción.

Que, de acuerdo a las atribuciones conferidas en los incisos f), h), i) y m) del Artículo 17 de la Ley N° 602, el Ministerio de Defensa en materia de gestión de riesgos, a través del Viceministerio de Defensa Civil, deberá conformar, activar y liderar el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN así como organizar y coordinar los grupos de búsqueda, salvamento, rescate en situaciones de desastre y/o emergencias, además de coordinar con los comités departamentales y municipales de operaciones de emergencia, y finalmente formular lineamientos y directrices para la atención de desastres, emergencias y recuperación temprana para su implementación en los sectorial y territorial

Que, dentro de los derechos de las personas, conforme establece el inciso c) del parágrafo 1 del Artículo 19 de la Ley N° 602, se encuentra el de: "Recibir del Estado atención oportuna ante la presencia de un fenómeno adverso".

Que, el Decreto Supremo N° 2342 de 29 de abril de 2015, que tiene por objeto reglamentar la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, en su Artículo 24, establece que: "Los ministerios podrán incorporar en su planificación sectorial, en el marco de sus competencias y atribuciones, lo siguiente: a) Identificación y conocimiento del riesgo de desastres; b) Reducción del riesgo de desastres; c) Preparativos y respuesta ante desastres y/o emergencias; d) Protección financiera; e) Recuperación post-desastre.

Que, con una profunda consternación por la pérdida causada por los desastres naturales, en 29 comunidades del Municipio de Cotagaita del Departamento de Potosí, que cobró al momento 3 vidas humanas (dos menores de edad y un adulto mayor), así como la pérdida de una superficie alrededor de 1.370 hectáreas de cultivo de maíz, hortalizas, Frutales; pérdida de ganado ovino, caprino; pérdidas económicas; perdidas y daños en la infraestructura de las viviendas, escuelas, sistemas de riego, herramientas menores, tanques de agua tuberías, pasos de quebradas, galerías filtrantes, pozos de agua, reservorio de agua bomba, etc.

Que, ante los hechos de desastre natural que constituye un serio obstáculo para el desarrollo humano y repercute en el incremento de la migración en el Municipio de Cotagaita del Departamento de Potosí, el Órgano Ejecutivo en coordinación con las entidades territoriales autónomas, debe socorrer con todo el apoyo necesario en este tipo desastres naturales, con un sentimiento comprometido y leal con su pueblo.

POR TANTO:

Se recomienda a los Ministros de Defensa; Planificación del Desarrollo; Medio Ambiente y Agua; Obras



Públicas Servicios y Vivienda; Salud Desarrollo Rural y Tierras; que conforman el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y atención de desastres y/o Emergencias - CONARADE, que en el marco de sus atribuciones y competencias establecidas en la Ley N°602 "Gestión de Riesgos":

PRIMERO: Convocar a una reunión extraordinaria, con la participación del Comité Departamental de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres CODERADES del Departamento de Potosí, y el Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres COMURADES del Municipio de Cotagaita, con el objeto de evaluar y clasificar los desastres ocurridos por el desborde de la Subcuenca Limeta, a causa de la precipitación pluvial acontecido en fecha 09 y 10 de diciembre de 2023, misma que produjo pérdidas humanas y materiales de consideración, en las comunidades de: Arata, Manzanal, Cornaca, Cruz Pampa, Campanani, Lackahuasi, Villa Concepción, Kellaja, Collpa Uno, Pampa Grande, Puquilia, Tablaya Chica, Lury, Limeta, Tablaya Palca, Molle Kahua, Cheque, Vicchoca, La Viña, Chui Chui, Majuelo, Pampa Grande 1, San Lorenzo, Mormorque, Ramadas, Palca Lily, Nesqueri, Perckahuasi, del Municipio de Cotagaita del Departamento de Potosí, fenómeno natural que afectó a la fecha a más de 1.709 familias.

SEGUNDO: Recomendando al Ministerio de Defensa en el marco de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 602 "Ley de Gestión de Riesgos", asumir todas las acciones de respuesta necesarias, de manera inmediata, oportuna y sin mayor trámite, en un plazo prudente y oportuno de 90 días, para la recuperación de las poblaciones y sectores afectados por el desastre, así como la reparación de los puentes vehiculares, la reposición de tomas y pozos de agua, cañerías de agua potable, canales de riego, infraestructura de viviendas, cultivos, entre otros.

La Paz, 13 de diciembre de 2023

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Que recomienda al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, que en el marco de sus atribuciones y competencias conferidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley N° 602 de "Gestión de Riesgos", en el marco de la cooperación y coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Cotagaita, pueda ejecutar acciones de hecho y estrategias inmediatas para los desastres ocurridos por el desborde de la Subcuenca Limeta.

Sen. Presidente: Habiéndose dispuesto la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, solicito al Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN

CONSIDERANDO

Que, el numeral 11 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado establece entre los deberes de las bolivianas y los bolivianos: "Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras



contingencias."

Que, dentro de las políticas económicas del Estado, el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental y sus objetivos están sincronía con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, conforme lo establece el numeral 4 del Artículo 407 de la Carta Magna, que establece: "Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro agrario."

Que, el Artículo 100 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez, incorpora como competencia residual la Gestión de Riesgos, estableciéndola como una competencia exclusiva del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas.

Que, la Ley N° 602 de 14 de noviembre de 2014 "Ley de Gestión de Riesgos" en su párrafo I del Artículo 12, establece que: "Los Comités Departamentales y Municipales de Reducción de Riesgo y Atención de Desastres, son las instancias de los niveles departamental y municipal del Estado, encargados de coordinar, promover y recomendar acciones de gestión de riesgos dentro de su ámbito territorial, en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado y de los lineamientos estratégicos sectoriales."

Que, conforme el párrafo I del Artículo 13 de la Ley N° 602, establece que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental-COED y Comité de Operaciones de Emergencia Municipal COEM, son las instancias conformadas por instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales a nivel departamental y municipal respectivamente, vinculadas con la atención de desastres y/o emergencias y la recuperación.

Que, dentro de los derechos de las personas, conforme establece el inciso c) del párrafo I del Artículo 19 de la Ley N° 602, se encuentra el de: "Recibir del Estado atención oportuna ante la presencia de un fenómeno adverso".

Que, con una profunda consternación por la pérdida causada por los desastres naturales, en 29 comunidades del Municipio de Cotagaita del Departamento de Potosí, que cobró al momento 3 vidas humanas (dos menores de edad y un adulto mayor), así como la pérdida de una superficie alrededor de 1.370 hectáreas de cultivo de maíz, hortalizas, Frutales; pérdida de ganado ovino, caprino, pérdidas económicas; perdidas y daños en la infraestructura de las viviendas, escuelas, sistemas de riego, herramientas menores, tanques de agua tuberías, pasos de quebradas, galerías filtrantes, pozos de agua, reservorio de agua bomba, etc.

Que, ante los hechos de desastre natural que constituye un serio obstáculo para el desarrollo humano y repercute en el incremento de la migración en el Municipio de Cotagaita del Departamento de Potosí, el Órgano Ejecutivo en coordinación con las entidades territoriales autónomas, debe socorrer con todo el apoyo necesario en este tipo desastres naturales, con un sentimiento comprometido y leal con su pueblo.

POR TANTO:

Se recomienda al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, que en el marco de sus atribuciones y competencias conferidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley No 602 de "Gestión de Riesgos", en el marco de la cooperación y coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Cotagaita, pueda ejecutar acciones de hecho y estrategias inmediatas, así como generar y aprobar mecanismos de administración de uso de recursos económicos y dar lineamientos para procesos de rehabilitación, recuperación y reconstrucción, por los desastres, ocurridos por el desborde de la Subcuenca Limeta, a causa de la precipitación pluvial acontecida en fecha 09 y 10 de diciembre de 2023, misma que produjo pérdidas humanas y materiales de consideración, como el derrumbe de puentes vehiculares, pérdida de tomas y pozos de agua, cañerías de agua potable, canales de riego, infraestructura de viviendas, cultivos, entre otros, en 29 comunidades del Municipio de Cotagaita del Departamento de Potosí, fenómeno natural que afecto a la fecha a más de 1.709 familias.



La Paz, 13 de diciembre de 2023

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Asume la Secretaria, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral N° 013/2023-2024, de reconocimiento al Charanguista “Juan Lescano Fernández”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, Juan Lescano Fernández, nació el 27 de enero de 1960, en la comunidad de Moroto Provincia Chayanta del Departamento de Potosí, con domicilio actual Barrio Mineros S/N Zona Karapuncu de la Ciudad de Sucre, de profesión maestro albañil, Radialista y Artista Musical Charanguista, tiene experiencia en locución radial más de 30 años y experiencia de trabajo como artista originario 40 años de experiencia musical, tanto en la parte instrumental y vocal.

Que, Juan Lescano Fernandez, ha realizado varias producciones artísticas, 15 grabaciones con charango en audio y video: en 1992 con el grupo de Estefanía Daza, en 2005 con el grupo Diamantes de sucre, en 2019 con el grupo de Francisca Vela de sucre, 2011, 2021, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019 con el grupo de Teodora Flores de sucre, con el grupo de Rosita Flores de sucre y con el grupo Diamante Mañanero de sucre.

Que, Juan Lescano Fernandez, tuvo diferentes actuaciones como artista originario en el Departamento de Chuquisaca, en la Provincia del Chaco-festival Serenata del 25 de mayo del año 2017, en la comunidad de



Teja Huasi del departamento de Chuquisaca, en diferentes locales de la ciudad de Sucre como ser: Arquitos, Lajitas, Macheño, Francisca Vela, Urkupiña, Sarita y otros.

Que, Juan Lescano Fernández, el año 2011 tuvo una gira artística por el vecino país de Argentina en la ciudad de Mendoza presentándose en el local Nevado, fue reconocido en la ciudad de La Paz por la cámara de diputados y Ministerio de Cultura el año 2016, como grupo de Juan Lescano, “EL DIAMANTE MAÑANERO”,

Senadora Proyectista: Trinidad Rocha Robles.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **músico charanguista “Juan Lescano Fernández”**, por su trayectoria como intérprete del charango boliviano, su aporte en el ámbito musical y promocionar la Música Originaria del Charango, en toda la población Chuquisaqueña y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral N° 014/2023-2024, de reconocimiento a Fausto Ramírez Vallejos, Charanguista de música originaria.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:



Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establecer como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: “Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional”.

Que, Fausto Ramírez Vallejos, “Charanguista de Música Originaria”, nacido el 13 de octubre de 1964, en la comunidad de Kacha Kacha Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, con domicilio actual Barrio Luis Espinal de la Ciudad de Sucre, S/N, de profesión/ocupación Artista, tiene experiencia como artista originario, comenzó desde el año 1983 y como músico esta 41 años activando la música originaria, realizo sus estudios primarios en la escuela de la comunidad de Kacha Kacha y Secundarios en el colegio José Mariano Serrano de la ciudad de Sucre.

Que, Fausto Ramírez Vallejos, “Charanguista de Música Originaria”, el cual tiene experiencia de trabajo de acuerdo a la siguiente detalle: Participación en la cumbre nacional de charango originario y festival del charango originario, encuentro de chajguaco F.E.N.D.A.M.O.CH.M.B., en Pocoata como ejecutivo F.E.N.D.A.M.O.CH.M.B., con el Ministerio de Culturas, Senadora y otras autoridades nacionales y Municipales, participo como jurado calificador por invitación de la alcaldía de sucre en la gestión 2007, participe de varias reuniones como ejecutivo en el Ministerio de Culturas sobre la Ley del charango en las gestiones 2015 y 2017, participe en el encuentro de maestros investigadores de charango del 27^a 29 de abril de 2016 en la ciudad de La Paz, participe en la precumbre de charanguistas de música originaria en la ciudad de Potosí 1 y 2 de julio de 2017 y por ultimo estuve 4 años como ejecutivo de la federación nacional de músicos originarios del charango boliviano F.E.N.D.A.M.O.CH.M.B., desde la gestión 2014 a 2017.

Que, Fausto Ramírez Vallejos, “Charanguista de Música Originaria”, ha realizado una variedad de grabaciones de audio y video, comenzando el año 1992 con el conjunto los girasoles de sucre en producciones chiri, el año 2003 con el conjunto los diamantes de sucre en producciones Quilla Musical Cochabamba, en 4 oportunidades con el canta autor Miguel Romero los años 2004, 2006, 2008 y 2016, con charango y guitarra en diferentes producciones en sucre, tuvo actuaciones con artistas bolivianos Gualberto Vela, Juana Alvares, Seraphin Vela, Damiana Paola, Gregorio Mamani, Flora Cortes y otros., apoyando con charango y Guitarra en toda trayectoria de la música y por último tuvo actuaciones como guitarrista con Mario Anagua y Ruperta Condori en Bolivia y la República de Argentina.

Que, Fausto Ramírez Vallejos, el 2016 fue reconocido por la Cámara de Diputados por sus 33 años de trayectoria como intérprete del charango boliviano.

Senadora Proyectista: Trinidad Rocha Robles.

POR TANTO:

E Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al Charanguista de Música Originaria **Fausto Ramírez Vallejos**, por su aporte a la música nacional, por recuperar, Fortalecer, Promocionar la Música Originaria del Charango Boliviano y por su importante contribución en el desarrollo del folklore del Estado Plurinacional de Bolivia. Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo



observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Municipio de Calamarca de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 269 Parágrafo | de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, el Municipio de Calamarca fue fundado mediante Ley de 21 de diciembre de 1948, promulgada por el Dr. Enrique Hertzog Garaizabal Presidente Constitucional, que el artículo 1 señala: *"Créase la Cuarta Sección Municipal de la provincia Aroma del Departamento de La Paz, cuya capital será Calamarca"*, situada en la carretera La Paz - Oruro y se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel de mar.

Que, el Municipio de Calamarca posee un potencial turístico muy importante, la iglesia de arquitectura colonial ubicada en el centro del pueblo cuenta con importantes colecciones de cuadros religiosos, cuadros de Ángeles que datan del siglo XVI, los cuales fueron expuestos en varios países, asimismo en las comunidades se encuentran los Chullpares, las Takanas y fortalezas de la época precolonial.

Que, el Municipio de Calamarca tiene como principal actividad económico la ganadería que ha crecido con el mejoramiento del ganado vacuno, ovino, porcino, pollos criollos, patos domésticos, cuis, camélido y wanacu, en la producción agrícola los tiene cultivos de papa, quinua, cebada, trigo, papaliza, izaña y otros, la mayor parte es para el consumo interno y el resto se comercializa en las ferias del municipio y en la ciudad de La Paz.

Que, el municipio de Calamarca se caracteriza por su identidad cultural la simbología de las autoridades originarias, los actos rituales, la música y danzas ancestrales, donde se considera patrimonio del Municipio.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de Calamarca**, de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz, en conmemoración a sus setenta y cinco aniversarios de creación, a celebrarse el 21 de diciembre del presente año, por su aporte a la cultura, al desarrollo sustentable de la región en busca de lograr la soberanía alimentaria y por su contribución al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Restaurant “Quinta Vinos” del Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral I del artículo 308 de la Constitución Política del Estado, establece que: *“El Estado reconoce, respeta y protege la Iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país.”*

Que, el Restaurant “Quinta Vinos y Chelas” es un proyecto culinario de doña Virginia Julian Jaita, el cual es un restaurante enfocado en crear platillos que fusionen ingredientes regionales y nacionales, siempre conservando los aromas y sabores más intensos de la región.

Que, el Restaurant “Quinta Vinos y Chelas” es reconocida por la tradición gastronómica regional y nacional, se caracteriza por contener platos exquisitos, con ambientes agradables y que combina el sabor de los platos, vinos y cervezas artesanales.



Que, el Restaurant “Quinta Vinos y Chelas” cuenta con licencia de funcionamiento otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, Registrado con Número de Actividad 1161676903 y Número de Identificación Tributaria 6629461015 otorgado por Impuestos Nacionales.

Que, la propietaria Virginia Julian Jaita, es reconocida por la buena labor que realiza en las fiestas de fin de año colaborando con actividades recreativas y donando regalos a los niños.

Que, el Restaurant “Quinta Vinos y Chelas” ostenta la diversidad cultural, se expresa a través del folclore, sus costumbres y tradiciones, son el reflejo de la generosidad de sus visitantes, brindando la más cordial y cariñosa acogida.

Que, el Restaurant “Quinta Vinos y Chelas” logro consolidarse en la ciudad de Potosí, sobresaliendo el trabajo duro y constante a lo largo de los años, lograron grandes diferencias pensando en su clientela, brindando calidad, buen sabor y servicio.

Senador proyectista: Hilarión Mamani Navarro

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento **Restaurant “Quinta Vinos y Chelas”**, en su aniversario a realizarse el 14 de diciembre del presente año, de propiedad de la señora Virginia Julian Jaita, valorando su aporte gastronómico y turístico al Departamento de Potosí y contribuyendo al desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la cantante y compositora en lengua quechua Encarnación Lazarte Zurita.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, Encarnación Lazarte Zurita nació el 27 de marzo de 1938, conocida como Encarna Lazarte, cantante y compositora en lengua quechua, nacida en la comunidad de Sunch'u Pampa de la Provincia de Germán Jordán Cliza en el Departamento de Cochabamba, la mayor de 10 hermanos, su papá tocaba el acordeón mientras su madre, María Zurita, tenía preferencia por el baile.

Que, Encarnación Lazarte Zurita es la primera mujer quechua boliviana que comenzó a grabar en 1963, la música tradicional del valle cochabambino, llevó a varias regiones del país los populares versos que se escuchan durante las fiestas de Carnaval, Pascua, Santa Vera Cruz, Espíritu y Todos Santos, estrofas que nacen en su regodeo constante con la naturaleza como las coplas de carnaval (takipayanakus), las coplas de Santa Vera Cruz, las coplas de Todos Santos (Wiphaylas o Wiphaylalitas) y otros ritmos, dando lugar al movimiento artístico rural en Bolivia, ya que hasta entonces sólo los artistas urbanos tenían posibilidades para grabar sus canciones.

Que, la historia de Encarnación Lazarte Zurita inspira a nuevas generaciones de artistas y músicos, proporcionándoles un modelo a seguir y demostrando que las voces de las comunidades rurales también merecen ser escuchadas y valoradas en la escena cultural contemporánea, sintetizan la impactante y sacrificada experiencia de la vida rural, así como las alegrías, tristezas y aspiraciones del pueblo.

Que, en su carrera ha recibido innumerables reconocimientos como ser, el Trofeo por la mejor canción boliviana "Santa Vera Cruz" en 1966, entregada por Laureano Rojas; el Trofeo Taquiña en 1990, el primer puesto en el "IV Concurso de Wallunk'as", Fiesta de San Andrés, en 1990; en ese mismo año el Diploma de reconocimiento por su habilidad musical en coplas, cuecas y huayños, concedido por el programa radial "Arte y Folklore" de Radio Sipe Sipe; también recibió el Premio anual Teófilo Vargas al "Mérito artístico musical", por parte del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado, en 1994; la Distinción Alejo Calatayud, Medalla del Bicentenario al "Mérito Cultural", otorgado por el Municipio del Cercado, el año 2010; ese mismo año la Condecoración "Mártires y Héroes en el Bicentenario de Cochabamba", conferido por la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba.

Senadora proyectista: Lucy Sara Escobar Velasco

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **cantante y compositora Quechua Encarnación Lazarte Zurita**, por su larga y reconocida trayectoria musical, logrando dejar en alto el nombre de nuestro país, su aporte invaluable a la música boliviana, siendo ejemplo para las nuevas generaciones del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al escritor, periodista, docente y gastrónomo Sixto Ramón Rocha Monroy.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado determina como atribución de la Cámara de Senadores: *“Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.”*

Que, el Artículo 102 de la misma norma suprema dispone que: *“El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.”*

Que, Sixto Ramón Rocha Monroy nació el 20 de febrero de 1950, oriundo de la ciudad de Cochabamba, estudió derecho en la Universidad Mayor de San Simón, donde se tituló como abogado, más tarde, mientras estaba en el exilio, realizó una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), actualmente se desempeña como escritor, periodista, docente y gastrónomo boliviano.

Que, Sixto Ramón Rocha Monroy, como periodista, es conocido por sus crónicas de la ciudad de Cochabamba, se hizo famoso con sus columnas publicadas bajo el seudónimo de “Ojo de Vidrio”, fue columnista del diario Los Tiempos, consejero de prensa de la embajada boliviana en México (1990-1992); sus crónicas figuran en la antología de la crónica gastronómica, dirigió el Instituto Boliviano de Cultura en 1979, y del año 1998 a 2000, se desempeñó como Viceministro de Culturas; el 2014, fue nombrado miembro del consejo de administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Que, Sixto Ramón Rocha Monroy, es un escritor galardonado, recibió su primer premio, Franz Tamayo en 1975, con el ensayo titulado Pedagogía de la liberación durante la celebración del sesquicentenario de Bolivia; en 1978 publicó el primer volumen de ficción de cuentos titulado “Allá Lejos”, y su primer triunfo como novelista lo obtuvo con “El run run de la Calavera” ganando el Premio Erich Guttentag, obra publicada en 1983; con su novela “Potosí 1600” ganó el Nacional de Novela Alfaguara. Publicó tres libros junto al



diario Los Tiempos: 200 Biografías del Bicentenario (2010), Anécdotas de Cochabamba (2011) y Mujeres, madres, heroínas, homenaje a las Heroínas de la Coronilla.

Que, Sixto Ramón Rocha Monroy, es un personaje renombrado por sus comentarios de gastrósofo y crítico culinario, “simplemente resaltando su vida bohemia y dada a los placeres propios” de un sibarita, veta que ha explotado por muchos años en su columna “Crítica de la Sazón Pura” y en su libro “Filosofía del Vientre”, “Secretos de la Dieta del Ojo de Vidrio”, expresando de esta manera las manifestaciones culturales criollas cochabambinas. Los premios y reconocimientos obtenidos, fueron reconocidos por diferentes instancias en el ámbito literario, tanto nacionales, regionales, municipales e internacionales.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al escritor, periodista, docente y gastrósofo **Sixto Ramón Rocha Monroy**, por su amplia y destacada trayectoria profesional y su aporte invaluable a la literatura y cultura del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Presidente:

9. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Cooperativa Minera “Cerro Negro” R.L., por sus 54 años de creación.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 310, reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro.



Que, el artículo 55 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados. El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley".*

Que, el numeral 4 del artículo 21 de la carta magna, señala que las bolivianas y bolivianos tienen los siguientes derechos: *"A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos".*

Que, la Cooperativa Minera "Cerro Negro", fue fundada el 14 de diciembre de 1965, en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz. Inició sus actividades con arrendamientos efectuados por la Corporación Minera de Bolivia — COMIBOL. Cuenta con Personalidad Jurídica N° 00468 y con Registro Nacional de Cooperativas N° 445 de 1 de marzo de 1966. Que, la Cooperativa Minera "Cerro Negro", trabaja cumpliendo la normativa vigente, relacionada a la explotación minera y medio ambiental; acoge a cuatrocientos trabajadores mineros que aportan al beneficio y crecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del estado y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General de la Cámara de Senadores.

CONSIDERANDO:

Que, corresponde la emisión de esta Declaración Camaral a la Senadora Proyectista Ana María Castillo Negrette.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Cooperativa Minera "Cerro Negro" R.L.**, por su quincuagésimo octavo aniversario de creación, a celebrarse el 14 de diciembre del presente año y por su trascendencia histórica y contribución al desarrollo económico, político y social en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Informe Oral al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Sen. Presidente: Conforme dispone el Artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra



a la Senadora Corina Ferreira Domínguez, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Gracias, Presidente.

Bueno, para nosotros como representantes del Departamento Pando, sin duda alguna es muy importante no estamos conectado a la red prácticamente carretera del eje central, no podemos pensar en un Departamento con desarrollo si hasta el día hoy el Departamento de Pando sigue siendo ese Departamento alejado que no tiene conexión con el resto del País, lamentablemente tenemos nuestros frutos amazónicos que es un sueño para el Pandino pensar en industrializar nosotros mismos y poder sacar nuestros recursos, pero es lamentable que no tengamos las condiciones.

En este caso, el Proyecto contempla alrededor de 133.25 kilómetros, estamos hablando ni siquiera de un tramo tan largo lamentablemente tenía que haber estado o concluido a finales de 2018 ya son 6 años que nosotros llevamos esperando y es caótico lo que ha venido sucediendo a lo largo de este tiempo, en marzo del año pasado 9 para ser exacta la empresa en el caso de ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) decide prescindir contrato con la China Jason, una vez más esta empresa bajo el ojo de la tormenta porque lamentablemente abandona el tramo, está dividido en dos fases la construcción del tramo la fase A1 que es por venir San Miguel con apenas un 20% de avance, que esa era el tramo que estaba trabajando esta empresa china, tenemos el tramo 1B que es San Miguel Puerto Rico con un 22.63% de avance físico igualmente.

Entonces es lamentable que hasta el momento se conoce muy poco de cuál es la situación, prácticamente cuando nosotros hacemos consultas a la gobernación porque obviamente es otra cosa que no debió haberse hecho para un Departamento tan pequeño, que recibe pocos recursos donde no abastece los recursos que conciben, el caso Gobernación y Alcaldía le han puesto una contraparte alta a la Gobernación que hoy en día la Gobernación dice no poder cumplir con la parte que le corresponde y se había licitado, nuevamente para que desde el marzo del 2022 estaba paralizado, y nuevamente se había lanzado la licitación para uno de los tramos, para uno solo de los tramos porque el otro está paralizado, y cuando yo he visitado en este caso a lo que es la ABC nacional, me ha dicho de que hay uno de los tramos que está paralizado, que no hay vísperas a que continúe la construcción, porque la Gobernación no tiene para poner su contraparte, por ende va a estar paralizado hasta que la Gobernación no ponga de su parte.

Eso es lamentable porque la Gobernación no tiene ni siquiera poder de endeudamiento no tiene capacidad, entonces quiere decir que esto va a estar abandonado y que prácticamente vamos a continuar haciéndole solamente mantenimiento cada vez que viene la época de lluvias, colegas es intransitable déjenme decirles de que existen carros buses y demás parados en plena carretera, porque hay días que realmente si da una lluvia fuerte al menos pasa un camión de pesado listo o sea se quedan ahí parados hasta esperar que prácticamente mejore un poco para poder pasar quién ha conocido las carreteras de la Amazonía sabe lo que me refiero.

Entonces, nosotros no solamente tenemos que sufrir todos los años y aparte seguir gastando recursos, la Petición del Informe Oral también es para poder tener conocimiento de los 51 millones que este año nuevamente se va a invertir de bolivianos en hacer mantenimiento simplemente a la carretera de tierra no podemos seguir gastando plata cada año dándonos el lujo de gastar 50 millones de bolivianos cada fin de año en época de lluvias, dado a que tenemos una carretera por concluir que lamentablemente no hay señales de parte del Gobierno Nacional para poder tener la finalización, entonces para nosotros en Pando esto es vital, o sea no podemos pensar en nada que tenga que ver con tener estos productos de la canasta familiar más económico.

Yo les digo y estoy seguro que si van a Pando les aseguro de las canastas familiares más caras que tiene todo Bolivia, ¿por qué? porque todo el tiempo la excusa es esa tenemos que depender de Brasil y de Perú



para poder traer nuestros alimentos frutas hortalizas y verduras, entonces hasta cuándo vamos a seguir los Pandidos viviendo en esta situación, yo por eso solicito Presidente, yo he apelado de diversas formas es testigo el Senador Hilarión, cuando me tocó en una ocasión estar en una Comisión trabajando con él y se comprometieron delante del Senador Hilarión como Presidente darme toda la información la gente de la ABC nacional nunca me llegó tal información, hice seguimiento moleste prácticamente se hicieron la burla de la Comisión, porque nunca me llegó la información.

Fui en persona para que igual me expliquen y anterior vez que ya estaba la licitación lanzada y nuevamente la declaran desierto, entonces tiene que haber un poquito más de voluntad sobre todo tiene que haber información para nosotros Legislativo y fiscalizadores, porque nosotros tenemos que dar seguimiento seguir insistiendo en que el pueblo pandino no se puede quedar sin carretera. Eso sería un fracaso total para el mismo Gobierno, porque no puede ser que en tanto tiempo no hubiera logrado hacer una carretera de 133 kilómetros, o sea es como les digo fundamental porque no podemos pensar en desarrollarnos como departamentos, sin una carretera y no le estoy hablando de una carretera que sea provincial les estoy hablando de una troncal, entonces es vital esta Petición de Informe Oral, Presidente.

Sen. Presidente: En cumplimiento al Artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

Senador Secretario, dé lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11.Solicitud de la Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, sobre la Declaración Constitucional 0049/2023, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Presidente.

Espero que a la conclusión también el pueblo de Bolivia escuche el himno nacional, porque el Senado realmente le dé un mensaje de que estamos para hacer respetar la Constitución, que estamos en este Senado para hacer respetar la decisión del pueblo boliviano.

Senador Presidente, lamentablemente no obstante el poco tiempo que tenemos porque deben estar cansados los colegas voy hacer un análisis de todo lo que ha sido el proceso de elecciones, si Usted y los colegas recuerdan se presentaron varios proyectos de Ley para abordar ese tema de las Elecciones Judiciales, el primer Proyecto se presente el año 2021 no tuvo ningún tipo de acogida el Senador Flores se opuso al tratamiento de este Proyecto de Ley, posteriormente se han presentado 2 reglamentos todas las sugerencias que hizo la Oposición en la Comisión de Constitución, fueron frenadas por el Diputado Jauregui.

En ese entonces no había un fraccionamiento en las dos alas del MAS, o por lo menos no se sabía, pero eso ocasiono que todo el MAS prácticamente apoye lo que decía el oráculo de entonces de apellido Jauregui.

El Diputado Jáuregui para mi es el responsable de todo el fracaso de lo que han sido las Elecciones Judiciales, yo puedo conseguir que un parlamentario que no es abogado pueda hacer una inclusión de un artículo impertinente pueda tener un razonamiento emocional pero jamás puedo perdonar que una persona que dice que ha estudiado Derecho pueda incluir en una norma aspectos absolutamente inconstitucionales, no nos olvidemos que la primera acción que perdimos fue en el Beni, porque se incluyo en los requisitos inhabilitantes el haber emitido opiniones en el proceso de cambio de la señora Añez, se le dijo que eso significaba una vulneración a la libre expresión y que en consecuencia iba a caer el Proyecto, porque era inconstitucional pero se lo puso y la Asamblea lo aprobó no obstante que se advirtió a partir de ahí parecería ser que realmente hubo no errores porque todos podemos cometer errores yo también, pero aquí hubo mala fe para qué para que los proyectos de Ley se pusieran puntos débiles que en cualquier persona que



tenga dos dedos de frente, pueda demandar la inconstitucionalidad.

Es así Senador Presidente, que llegamos al Proyecto N°144, el Proyecto N°144 del Senador Hilarión, se modificó en la Comisión de Constitución con adquisición del Senador Hilarión y se hizo un informe que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Constitución, lastimosamente la Comisión de Constitución de entonces no está aquí tampoco está la Comisión actual aquí están los papeles por si acaso alguien quiera verlos se aprobó el informe, ese Proyecto yo a ustedes les rogué les imploro les insulte les dije de todo para que se tratara.

Pero hubo una conjura desde Senado para que no se tratara ese Proyecto y ese Proyecto lo trataron precisamente cuando yo estuve ausente de este Hemiciclo cuando estaba mi suplente, lastimosamente en ese momento amputaron el Proyecto que se aprobó en la Comisión de Constitución sin nada de ética sin cambiarle el número mandaron con el informe de la Comisión de Constitución un engendro de Proyecto que es el N°144 que llegó a diputados, aquí tengo yo el informe de la Comisión de Constitución. Senador Presidente, yo a usted le remitido una nota pidiendo el enjuiciamiento penal porque habido una alteración material ideológica de lo que es el Proyecto original porque yo estoy absolutamente de acuerdo que el Senado puede sacar mil proyectos, pero debía haberse puesto otro informe o debió haberse puesto otro número, pero jamás utilizar el informe de la Comisión de Constitución para un engendro.

Ese engendro es el que ha llegado a diputados, entonces en primer lugar yo quiero saber en qué está esa denuncia que yo hice a su autoridad que se había cometido un delito en el Senado un delito de tanto en lo material como no intelectual, tengo toda la documentación aquí debidamente certificada copias legalizadas que de su propio despacho me ha dado que verifican que el Proyecto N°144 que fue a diputados no era el que aprobó la Comisión de Constitución.

Este engendro llega a manos de Jáuregui, pero realmente feliz de recibir un Proyecto que indudablemente era fácil de poder impugnarlo en la vía constitucional es así que el remite, consultando a los del Tribunal Agrario Agroambiental del Consejo de la magistratura del Tribunal Supremo, si les parecía bien que se hubiera omitido o si se había cumplido lo que establecía la Ley N°025 y la N°027, donde se ha visto que la Asamblea Legislativa le pregunte a alguien para ver si está de acuerdo con un Proyecto de Ley, pero dónde se ha visto que nosotros que somos los que generamos las normas tengamos que remitirle al Tribunal Supremo para decirle ¿le parece bien la Ley que estoy haciendo?, con esa consulta que le manda Jáuregui, el Presidente del Tribunal Supremo pide una consulta al Tribunal Constitucional, primero esa consulta Presidente nunca debía haberse admitido por qué razón, porque si bien el artículo 202 parágrafo 7 de la Constitución prevee que el Órgano Judicial a través de su Presidente tiene la facultad para hacer consultas de proyectos de Ley claramente específica que son relacionados a impartir justicia.

El Proyecto de Ley N°144 no era un Proyecto para impartir justicia, en consecuencia, debió haber rechazado el Tribunal Constitucional, ese proyecto de esa consulta tal como lo hizo el anterior Tribunal Constitucional en la jurisprudencia que se dio con un caso similar, donde se realizó una consulta y el Tribunal devuelve la consulta, rechaza la consulta, en el Auto Constitucional N°103 del 2020 porque era una consulta que no tenía que ver con el ámbito que se estaba confrontando, entonces primer error del Tribunal Constitucional, admitir una consulta hoy el peticionario no tenía, no estaba legitimado, no tenía competencia para hacer.

Segundo la consulta la hizo el Presidente sin adjuntar una Resolución de Sala Plena, los presidentes de los tribunales al igual que usted no se debe a sí mismo se deben a todos en consecuencia tenía que ver una Resolución de Sala Plena, no existía la Resolución y qué hace el Tribunal Constitucional le dice por favor adjunte su resolución, entonces él saca la Resolución y presenta, cuando debió haberse rechazado por no tener porque dice claramente la Constitución y también el Código Procesal Constitucional y la Ley del Tribunal la N°027, cómo se debe presentar ese tipo de consulta, porque es un control previo, bueno segundo error.

Tercer error, el Tribunal Constitucional recibe una ampliación de consulta que la hace el Presidente del Tribunal Supremo el 7 de noviembre, en la primera consulta que él hizo el plazo vencía el 28 de noviembre



el Tribunal Constitucional ha afectado y ha vulnerado lo que significa el incumplimiento de deberes por qué razón, porque el 28 de noviembre debía haber sacado como máximo plazo esa consulta ilegal pero igual tenía un plazo, esta es la demanda he leído tengo constancia y todo, en la ampliación que se pidió en la primera consulta colegas se pidió se consultó la constitucionalidad del artículo segundo y de la disposición adicional sexta.

Si el Tribunal recibe una consulta previa Senador Presidente, un control previo de constitucionalidad el Tribunal tiene que referirse a los temas consultados, porque como el Tribunal por con exitud puede invocar que va declarar inconstitucional otros artículos que no se le consultaron, entonces en qué quedaría pues nuestra facultad de legislar, si en un una consulta previa cuando no es una Ley no era una ley para que el Tribunal pudiera declarar la inconstitucionalidad era un Proyecto y en consecuencia el tenía que responder sobre lo que se le consultó y qué es lo que hace el Tribunal además declara inconstitucional otros artículos declaran inconstitucional el artículo 14, el artículo 29 paragrafo segundo y el artículo 30 para el primero, es decir que el Tribunal no los hace es nuestra tarea y nosotros para que estamos aquí, si el Tribunal nos va a decir usted tiene que hacer así y entiendo que el Tribunal puede hacerlo de lo que se le Consultó, pero no puede pues ampliar su criterio a otros aspectos.

Pero además de esto Senador Presidente y lo más grave realmente estoy espantada con la tranquilidad que lo están tomando aquí, habido una vulneración a la Carta Democrática Senador Presidente, aqui hubo una ruptura del proceso democrático del proceso Constitucional, ¿por qué Seandor Presidente?, porque el Tribunal Constitucional, se a rogado la competencia de modificar la Constitución distinguidos colegas, el Tribunal ha ejercido nuestra competencia, ustedes saben que el artículo 411 de la Constitución dice que hay dos formas de modificar la Constitución en el párrafo 1 la modificación mediante una Constituyente, cuando se va afectar la estructura, el núcleo duro del Estado de la propia Constitución y puede haber una modificación parcial a iniciativa de los ciudadanos o de la Asamblea Legislativa, incluso nosotros tenemos que hacer una Ley de necesidad para modificar esa Constitución.

Pero aquí el Tribunal Constitucional se arroga esa nuestra competencia y de un plumazo modifica la Constitución y además Senador Presidente, su declaración constitucional del Tribunal adolece de graves defectos, porque inclusive entra en contradicciones esta declaración Senador Presidente, es nula de pleno derecho en consecuencia no puede surtir efectos distinguidos colegas esta Constitución esta declaración constitucional está vulnerando entre otros el artículo N°183 de la Constitución el artículo N° 1788 paragrafo tercero el artículo N° 194 paragrafo tercero el artículo N°200 pero además el artículo N° 411 de la Constitución.

Por todo lo dicho Senador Presidente, qué es lo que corresponde al Senado, en primer lugar hacer una declaración al pueblo boliviano nosotros como la Cámara Alta nosotros somos la élite en materia jurídica de este país, tenemos pues que darle una respuesta al ciudadano que se preguntan las calles que es lo que ha pasado y nosotros tenemos que aclararle al ciudadano que no es un problema de capricho, no es un problema de que nosotros queramos salir con la nuestra, se trata de respeto a la Constitución de respeto al ordenamiento jurídico de respeto a la independencia de los órganos, el artículo 12 de la Constitución dice que debe haber una coordinación pero hay independencia de los órganos no puede concentrarse en un solo Órgano todo el poder.

Aqui habido un golpe de Estado al Órgano Judicial inclusive y al Órgano Legislativo y al Órgano Electoral Senador Presidente, entonces nosotros tendríamos que hacer lo primero una declaración al pueblo boliviano donde le digamos, pero además tendríamos que emitir una Resolución que diga que al tratarse de una Declaración ha emitido el Tribunal Constitucional sin competencia, carece de valor legal y que en consecuencia el Órgano Ejecutivo tiene la obligación del 31 de diciembre ir y poner candado a las puertas del Tribunal Constitucional del Consejo de la Magistratura del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Supremo, si no lo hace entonces estamos dando lugar realmente a que se consolide una aberración jurídica Senador Presidente, nosotros tenemos la obligación de denunciar además este hecho Usted como MAE Usted debe hablar con el Presidente de la Asamblea Legislativa y si él no escucha, Usted es el Presidente del Senado y tiene obligación de hacer la denuncia, porque aquí se ha convertido un delito y se tiene que



sancionar los que han firmado esta sentencia tienen que ir a la cárcel, porque no podemos permitir nosotros que se vulnere de esa manera los derechos de los ciudadanos se ha vulnerado el derecho del ciudadano.

Dicen que en su declaración que se está haciendo una interpretación textual de la norma, textual pero es que yo soy ciega, textual dice que fueron nombrados por 6 años y como ellos se van a prorrogar si fueron nombrados por 6 años, se ha vulnerado el derecho del ciudadano a elegir porque le eligió por 6 años, pero aparte de eso también es importante Senador Presidente que se conforme una Comisión debería haber dos comisiones, una política que resuelve el problema político, pero una Comisión técnica de abogados y si es que los senadores no son abogados, tienen que buscar profesionales de alto nivel para que se vea los alcances de esta declaración del Tribunal Constitucional, si es que Silvia Salame está errada yo te pedire disculpas y demás, pero tiene que haber un planteamiento que emane de un ente que esté realmente técnicamente capacitado para poder hacer un análisis de los efectos de esta Declaración Camaral Senador Presidente, por último lo que yo quisiera decirle a su autoridad es que nos informe con relación a la solicitud de la denuncia que yo le hice a Usted adjuntado toda la prueba de que aquí en el Senado se había cometido.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Gracias, Presidente.

Para entender la magnitud de la gravedad de este tema en el que nos encontramos efectivamente hay que ser una pequeña retrospectiva y esta retrospectiva tiene que alcanzar aquel amparo constitucional, interpuesto en el mes de marzo en contra de dos artículos que contenía la convocatoria a Elecciones Judiciales en aquel primer momento ciertamente podríamos entender de que se trataba de una supuesta vulneración de derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, el primer tema observar es que quienes interpusieron aquella acción de amparo constitucional no tenían la estimación porque primero no eran víctimas, no eran candidatos no eran postulantes de modo que ellos no tenían legitimación activa para interponer esta acción de defensa.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Beni, tuvo que haber rechazado y no admitido como lo hizo en tiempos récord aquella acción de amparo, sin embargo, de ello dejamos que pase aquello concedieron las tutelas solicitada y esta Cámara y este Órgano Legislativo precisamente a través de la Comisión Mixta de Constitución corrigió aquellas observaciones realizadas en la tutela concedida en favor de estos dos abogados.

Sin embargo, cuando apenas iban por el tercer día de reanudación de este proceso de preselección de candidatos de manera artera a través del Diputado Leonardo Ayala, concretamente el día 24 de abril del presente año interponen una acción de inconstitucionalidad abstracta, contra aquella Resolución de Asamblea que convocaba a elecciones judiciales, manifestando que este instrumento legal no era suficiente, y la convocatoria debía realizarse, no por una Resolución del Órgano Legislativo, sino por una Ley expresa, hasta ahí se entiende que se trataba de una Ley Ordinaria, una Ley Ordinaria que debía ser aprobado por mayoría absoluta.

Pero también los abogados saben que hasta ese momento se estaba planteando una acción de inconstitucionalidad abstracta en la forma, no en el fondo, porque no se atacaban ningún aspecto del fondo de la Resolución de Asamblea de convocatoria, sin embargo, el primer tema que llamó la atención fue, que después de haber sido presentado el 24 de abril esta acción de inconstitucionalidad en tiempo récord la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional el día 25 de abril dictó el auto de prisión.

Si ustedes preguntan y revisan archivos del Tribunal Constitucional, hay acciones de inconstitucionalidad abstracta que datan de hace varios años atrás y que no han sido admitidos hasta la fecha, pero este caso en tiempos récord, 24 horas se admitió y el día 27 de abril se notifica a la autoridad a la de la institución que habría emitido aquel, aquella disposición para que el marco normativo objeto de la acción de inconstitucionalidad abstracta, vale decir al vicepresidente del Estado David Choquehuanca que por mandato del artículo N°76 del Código de Procedimiento Constitucional tenía 15 días para informar y apersonarse.



Plazo que concluía, el día 15 de mayo del presente año, si hubiese habido voluntad, ese informe y apersonamiento pudo haberse jecho al primer, segundin día y no esperar el día 15, este caso una nueva señal nos daban de que no querían elecciones por ello esperaron el último día del plazo que les otorga el artículo N°176 del Código de Procedimiento Constitucional.

sin embargo, de ello cuando la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional tendría que haber sorteado en forma inmediata, es decir el 16 de mayo lastimosamente esperó hasta el día 30 de mayo, 15 días se guardaron escondieron la acción de inconstitucionalidad 15 días en la Comisión de Admisión integrada por el Magistrado Iván Espada que fue el que ayer dio lectura a la Declaración Constitucional N°049 junto a la Magistrada Gallardo y Amusquivar.

A partir de ahí, el Tribunal Constitucional tenía 45 días para resolver esta acción de inconstitucionalidad, si hubiese habido voluntad y no constituirse en obstáculos de este proceso que el pueblo de Bolivia esperaba, podían haber resuelto al quinto día al sexto o al décimo día y no esperar el último día, porque recién ante la presión del pueblo de Bolivia el día 31 de julio, dictaron la sentencia constitucional N°060 y lo peor del caso, de manera ultra apetita sin que se lo haya pedido y quien interpuso la acción de inconstitucionalidad meten o incorporan de contrabando dos tercios, cuando eso es una Ley ordinaria y las leyes orinarias se aprueban por mayoría absoluta, así lo establece en el artículo N°163 de la Constitución Política del Estado, este caso una primera vulneración a la Constitución Política del Estado, una primera difracción de resoluciones contrarias a la Constitución y un primer prevaricato se advierte en esa incorporación de los dos tercios, ¿con qué objeto?, con el objeto de que no podamos aprobar el Proyecto de Ley N°144 de convocatoria elecciones judiciales.

Pero no obstante de ello, también se advierte que allí apenas nos teníamos 32 días hasta el 4 de septiembre, fecha en que el Tribunal Supremo Electoral nos dio como tope para llevar adelante las elecciones, sin embargo hicimos todos los esfuerzos suficientes y necesarios y aprobamos por unanimidad con sus luces y sombras el Proyecto del Ley N°144 en esta Cámara, esta Cámara remitió ese Proyecto de Ley a la Cámara de Diputados para que con la misma celeridad con la que se trató en esta Cámara pudieran sancionar ese Proyecto de Ley lo que no ocurrió, de manera oficiosa burlando lo que establece el artículo N°104 del Código de Procedimiento Constitucional el Presidente de la Comisión de Constitución Jauregui de manera oficiosa contrario a la Constitución remite al Tribunal Supremo de Justicia para que a su vez estos planteen una consulta de constitucionalidad al Proyecto de Ley cuando eso no corresponde y lo hizo muy bien la Senadora Salame.

Esta cámara no tiene por qué pedir permiso a nadie para ve qué leyes va aprobar, porque definitivamente con esa solicitud de Consulta Previa de constitucionalidad lo que hizo la Cámara de Diputados fue rupturar la Constitución, vulnerar el artículo N°12 de la Constitución Política del Estado que establece la independencia y separación de poderes, ese es un primer hecho que hay que considerar. Ahora bien, la consulta tuvo que haber sido resuelta máximo hasta el día 28 de noviembre, es decir, el día 29 ya hubo un incumplimiento de deberes de parte del Tribunal Constitucional y allí tenemos que hacer una mega culpa, porque el 29 ya estuvimos de haber reaccionado penalmente en juicio de responsabilidades en contra del Tribunal Constitucional, sin embargo, de ello ahora no es tarde. Pero ahora vamos a la declaración constitucional 049, la declaración constitucional 049 emerge de la consulta respecto de dos artículos y ciertamente esta declaración tendría que haberse contenido al resolver la consulta de esos dos artículos.

Si es que estos artículos colisionan con la Constitución, porque la labor del Tribunal Constitucional al margen del del control de constitucionalidad también es el de convencionalidad, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este aspecto tiene abundante jurisprudencia que vale la pena ahora ser referencia al mismo. Sin embargo, salieron de este contexto de resolver y establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos artículos y de ultra petita incursionan en otro ámbito y entran a vulnerar el artículo N° 183 de la Constitución Política del Estado que establece con absoluta claridad y de manera taxativa que el periodo de funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional y las tres instituciones que conforman el Órgano Judicial es de 6 años sin derecho a ser reelectos, estos 6 años concluyen el 31 de diciembre de este año y ellos se autoprorrogan en su mandato vulnerando esta disposición constitucional.



Prácticamente derogando esta disposición constitucional y ellos no tienen ninguna facultad para derogar y menos aprobar disposiciones constitucionales, lo mismo hicieron con el 188, 194 y el 200 de modo tal que estos hechos no constituyen faltas, sino constituyen delitos, lastimosamente la Ley de enjuiciamiento de autoridades jerárquicas del Órgano Judicial contenido en la Ley N°044 modificado por la Ley N°612 y esta desafortunadamente hecha la medida de ellos donde ni siquiera establece este tipo de vulneraciones constitucionales y penales como delito, establecen que son faltas, como faltas no sancionables en definitiva. Por eso es necesario inclusive modificar la Ley de juicio de responsabilidades modificada por la Ley N°612 porque nosotros pareciera que fuéramos una suerte de Tribunal Disciplinario y nosotros no somos un Tribunal Disciplinario, somos un Tribunal de Sentencia que impone y que dicta sentencias.

Se trata efectivamente de un juicio político pero de alcances jurídicos y penales, al ser un juicio político con alcances penales debe dictarse penas privativas de libertad para que malhechores como los magistrados del Tribunal Constitucional vayan a parar a la cárcel, con esto no van a parar ni siquiera un día en la cárcel, apenas se los destituye en el en el mejor de los casos para este Senado, en el peor cuando cumplen su gestión se van y acabó todo se cierra la causa, por eso Presidente colegas senadores planteo de manera formal que se instaure un juicio de responsabilidades en contra de todos los magistrados de los nueve magistrados del Tribunal Constitucional, por dos causas, por dos hechos.

El primero por haber incorporado los dos tercios a la Ley en la Sentencia Constitucional N° 060 del 31 de julio, cuando esa es una Ley Ordinaria no es una Ley especial, las leyes especiales están tasadas de manera clara en la Constitución Política del Estado. Dos por haber quebrantado haber ruptura la Constitución y el sistema democrático a través del auto constitucional N° 049 porque con eso se ha dado un golpe a la democracia, un golpe judicial a la democracia.

Porque no es posible, que ellos tengan el atrevimiento de decirnos que en forma inmediata comboquemos a elecciones judiciales, cuando la petición de consulta contenida en el artículo N°106 del Código Procesal Constitucional, no le faculte a ellos ordenarnos qué es lo que debemos hacer, somos nosotros un Órgano independiente y en ese barco debemos actuar, si bien es cierto el artículo N° 203 de la Constitución Política del Estado, habla de la vinculatoriedad y el cumplimiento obligatorio de las sentencias constitucionales, este es un caso absolutamente diferente a ellos, se trata de una consulta que nunca debió haberse generado, porque las consultas que realiza el Tribunal Supremo de Justicia son para aquellos marcos normativos generados por ellos y que tienen que ver con la administración de justicia, este este hecho no tiene nada que ver con la administración de justicia, por ello Presidente una vez más pido que deba interponerse un juicio de responsabilidades por esas dos causas, no obstante de que tenemos una Ley de juicio de responsabilidades, definitivamente contemplativas, meramente enunciativas y no sancionadoras debemos también corregir debemos modificar la Ley N°612 de juicio de responsabilidades, a magistrados del Tribunal Constitucional las tres instituciones del Órgano Judicial.

Es así, que no contienen ni siquiera medidas cautelares al Presidente y Vicepresidente del Estado se les puede imponer medidas cautelares según la Ley N°044 sin embargo los magistrados del Tribunal Constitucional y las otras tres instituciones del Estado no les alcanza, no han no existe medidas cautelares esta es una chacota esta esta Ley la hicieron a su medida para precisamente hacer lo que están haciendo ahora gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, según Senador Torrez es modificación de la Ley N°612 porque tal parece que están blindados para una sanción penal los magistrados ni siquiera el Presidente, pero los magistrados sí, había que conformar una Comisión técnica Jurídica si es necesario el alcance inmediatamente la modificación de la Ley N° 612 de juicio de responsabilidades.

Tiene la palabra, la Senadora Andrea Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Gracias, Presidente.

Agradezco el análisis jurídico, sin embargo, me parece que eso es un tema político de fondo, estos delincuentes, porque eso es lo que son le han dado un golpe a la justicia boliviana y a la democracia boliviana, pero recordemos quiénes son Presidente, esos delincuentes vienen de la mano de Evo Morales aprobado por dos tercios de la Asamblea del MAS, han aprobado el año 2006 su derecho humano a la reelección, cuando Jeanine Añez asumió a la Presidencia sean cuadrado con Añez y han sacado una declaración diciendo que ese Gobierno constitucional y hoy también excediendo sus funciones le meten a la autoprorroga, Usted sabe Presidente que este contubernio ha sido armado con el Ejecutivo y el Órgano Judicial para que esa elección aquí no avance. Y yo puedo reconocer que esta Asamblea ha cometido errores y que ha habido algunas cuestiones que se podían haber mejorado, sí, pero aquí ha habido un contubernio claro, entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial para darle un golpe a este país.

Usted ayer a anunciado un juicio responsabilidades, la Bancada de Comunidad Ciudadana anunciaron un juicio de responsabilidades, todos estamos de acuerdo el juicio de responsabilidades tiene que proceder, qué vamos a hacer con sus colegas de ahí abajo, qué hacemos con Jáuregui en la Comisión de Constitución, ¿va a aprobar la Comisión de Justicia Plural?, el juicio responsabilidades yo los exhorto a que aprueben si no son cómplices de esta barrabasada que se han inventado estos tipos, es inadmisible Presidente, inadmisible, ya han explicado los argumentos jurídicos, yo no tengo por qué repetir cómo nos han ido obstaculizando el proceso paso a paso, pero no es permisible que en un país donde nadie confía en la Justicia en un país donde los últimos 6 años se ha deteriorado totalmente lo mínimo de institucionalidad que tengamos el Ejecutivo entra en contubernio utilizando Jauregui de títere para bloquear la Elección Judicial de manera sistemática, para que estos señores se puedan prorrogar, eso no es admisible, no es admisible que nos usurpen funciones cuando les da la gana, es que mire Usted qué lindo, a los ministros no les gusta venir a hacerse interpelar y meten un amparo, que aprueba la Sala Plena del Departamento de La Paz y le quitan la posibilidad de interpelación a la Asamblea y ahí listo aquí todos callados.

Eso no está bien, hoy día se toman la atribución de auto prorrogarse vulnerando también las competencias de esta Asamblea, de quién es la competencia constitucional nuestra, ¿quién es el primero? nosotros Presidente, nosotros no podemos permitir este golpe a la justicia y que ha dicho el Presidente que ha hecho el Ministro de Justicia, no han abierto la boca cuando todo el país está reclamado no han abierto la boca, sale el Diputado Cuéllar a decir, no, no, eso está bien, no pasa nada el vocero el Presidente, pues salga a decir que no pasa nada, eso no está bien, ¿a qué vamos a llegar en esta Asamblea? ¿Cómo vamos a elegir esas autoridades?

Recuerde Usted que todo lo que sea buscado, en este Senado ha sido que estén las personas más pruebas en ese proceso, y ese contubernio no es aceptable y lo que se está creando es un Supra poder que tira por debajo a los demás cuatro órganos, para elegir y decir lo que sea, que ayer le funcione a Evo Morales después a Jeaninne hoy a Lucho y mañana, ¿qué hacemos?, nos van a cerrar la Asamblea no tenemos que decir nosotros que cierren, ellos nos van a cerrar tengan la certeza de que si queremos instaurar un juicio que va a avanzar nos van a querer cerrar la Asamblea, allí no hay duda y qué le decimos al pueblo boliviano nosotros.

Es que yo le reclamo, no a Usted a Choquehuanca esa inoperatividad esa parte de sentido común esa falta de Gobierno, sentado tranquilo como si no pasara nada, qué posibilidades generar consensos en este país la democracia pues al final consensos es ceder y ahora por el chiste de Gobierno autoritario de su del MAS estamos en este embrollo, para que vean que no funciona el autoritarismo para que vean esos senadores del MAS que las macanas que han hecho los que estaban aquí antes nos está costando caro hoy día, todo bien mientras le sirve que está gobernando, pero mañana deja de gobernar y quien se pliega la gente, no nosotros la gente, 10 mil dólares por juicio 50mil dólares hay denuncias que estos cobran 50 mil dolares por sacar una sentencia, ¿quién se pliega a la gente?, Evo que los defendía muerte hoy día dice no es una ilegalidad, no pues así no funciona la justicia, es para todos o no es, es un principio básico es para todos por principio de imparcialidad un Juez nunca puede fallar para sí mismo y estos se autoprorrogan.

Mira lo que dice la Senadora Salame y lo que dice SenadorTorrez, tienen que decir este artículo es o no constitucional, no tienen por qué autoprorrogarse, deberíamos estar en emergencia Presidente, nosotros



con una Comisión técnica ya establecidas de esta mañana que esté trabajando de una vez en la modificación de la Ley del juicio responsabilidades, que esté trabajando de una vez en que se plantee la forma en la que vamos a salir de este embrollo, tenemos que trazar ruta crítica y la obligación que Usted tiene, es convocar esas que Jefatura de Bancadas para establecer una ruta crítica, no basta con la reunión que han tenido ayer con Choquehuanca, él es parte de este embrollo el ha facilitado que se bloqueen estas cosas, el pudo haber llamado a Asamblea, porque diputados no quiso convocar a la Sesión pertinente, el pudo haber llamado Asamblea para que se aprueben en la Asamblea esa Ley. No le dio la gana y ahora ¿qué hacemos?, Espero Presidente que esto nos sirva de lección, el autoritarismo nunca es la vía tener presos políticos no es la vía, querer ir matar o morir con el que no piensa como yo no es la vía.

Bolivia se puede construir diferente, pero mientras sigamos con un Gobierno autoritario como el que tiene el Movimiento al Socialismo este país no va a avanzar y vamos a tener unos tipos que fueron elegidos porque le convenían al MAS en su momento manteniéndose a la vez que hacer un supra poder en el Estado, un supra poder para que nos atropelle a todos, un supra poder que abusa del Ejecutivo, Legislativo y Electoral que abusa de la gente al final de cuentas, que no es capaz de resolver causas en tantos años. Que cierra los recursos de casación de feminicidio de un saque sin revisar caso por caso, eso es lo que nos toca hacer, el Agroambiental mire la sinvergüenzura salen los de la Agroambiental a decir vamos acatar, obvio pues que van acatar ganan plata a hacer nada, gana plata porque cobran los problemas de tierra de este país, Rodrigo decía hoy día en un TikTok por qué se están quedando ¿para la justicia? ellos han dicho nos quedamos porque no podemos dejar acefalia en estos cargos, no podemos dejar sin justicia, qué justicia.

Preguntemos ahí en la Comisión de Justicia Plural, cuántos procesos tienen estos tipos, varios de ellos ya tienen proceso, pero nosotros tranquilos tres años no los hemos procesado como debiéramos, creo Presidente, es obligación de este Senado Nacional ponerse de acuerdo modificar la Ley que se apruebe a la brevedad posible sin esperar más vueltas, tenemos dos días más esta semana y esto es emergencia nacional, a la gente que abusa el poder como estos tipos o como su Jefe o como los que están hoy día en el poder no se les puede permitir más abusos, este país tiene que tener una reconducción democrática, una reconducción institucional, un cambio de Gobierno, un Gobierno para la gente, ya no un Gobierno de corruptos, porque el corrupto siempre va a tener un corrupto más grande que él, mire pues lo que nos pasa Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, yo en primera instancia quisiera todos los medios de comunicación qu están aaqui y a toidos aquellos que nos están viendo por redes sociales por la línea oficial del Senado, que haga una encuesta nacional al pueblo yo he hecho una chiquita esta mañana, si esto es por justicia, si es por plata o es por política. Que responda al pueblo que percibe ya que no sean los políticos los que discurreen en ese sentido que el pueblo responda si estos señores se están quedando por justicia para cuidar la justicia, se están quedando por plata o se están quedando por razones políticas que elijan dos de tres o que elijan las tres si quieren y le pido a los medios de comunicación y a las redes sociales que hagan una gran consulta nacional, que no sea el político el que defina no es un golpe de Estado.

Lo que nos toca hacer a nosotros tendremos que hacer como servidores públicos y en ese sentido se ha hecho un gran resumen el día de hoy aqui de todas las instancias que el Parlamento está el caso este Senado ha intentado para poder llevar adelante este proceso, desde el año 2021, 2022 y 2023 es que estemos en el último momento en el minuto 90 del partido intentando resolver, se ha intentado de una u otra manera, hay difiero de las Senadora Salame, puedes tener aciertos o desaciertos, pero la voluntad creo que es lo que lleva adelante la esencia de querer resolver un problema, después tendrá que formatearse adecuadamente, pero es la voluntad, creo que lo que tiene que reconocerse en los tres años donde el TCP por una vía o por otro el Tribunal Constitucional le puso freno al trabajo de este poder, porque somos un poder somos parte de un poder de los cuatro poderes somos un poder, en la encuesta que me salió a mí esta mañana pequeña encuesta que la hice más breve para que en el TikTok aparezca un minuto un poco más decían política y plata están quedando por política y por plata, eso decía la gente que yo le preguntaba al chofer a la caserita al que caminaba por la calle al estudiante política y plata esa es la percepción que



por lo menos hoy me han dado este grupo de personas.

Pero el problema nace Presidente, para el que no sabe dónde va cualquier viento es bueno y desde el inicio este Gobierno no ha definido claramente hacia dónde quería ir, y tuvimos una crisis y desgraciadamente, aunque no les guste a los compañeros o a los senadores del MÁS una crisis interna del MÁS por algo que yo estoy en contra la reelección, uno quería reelegirse tres o cuatro veces y el otro se quiere quedar, uno quiere volver y el otro se quiere quedar, y nos han metido en crisis al pequeño o poco Estado que teníamos improvisado porque nosotros vivimos en un Estado, improvisado vivimos en un Estado campamento y le digo por experiencia tarijeña, llegan a Tarija le chuparon todo el gas y ahora se van de Tarija y se van a ir a Potosí les van a chupar todo el litio acaban el litio y ahí se van a ir a otro lugar del país, es este Estado que depredador que se va colocando según las necesidades que tiene para preservar al Estado centralista, por sobre las necesidades de los bolivianos, porque la prioridad hoy día es preservar el Estado el centralismo, el poder que genera el Estado y ahí la disputa ahí hay la disputa.

El que se quiere quedar y del que quiere volver, tenemos que hacer a conciencia con la responsabilidad también de la Oposición que tiene su responsabilidad, pero mal que mal entre esas dos divisiones más la Oposición se intentó sacar leyes y se sacaron procedimientos que vino un otro poder que responde como veleta según el poder político que consta,, porque en la justicia en Bolivia es como la veleta, hoy día sopla para un lado cambia mañana sopla para el otro lado va a cambiar por eso para este gobierno no es garantía, si hubiese una relación en función de lo que ha decretado el TCP no es garantía casarse con esta justicia, porque en año y medio si empiezan olfatear de que el Gobierno se va, y por ahí viene el ex Presidente no vuelve y viene un nuevo Gobierno.

Yo estoy convencido que el 2025 ustedes se van a ir, porque ya les toca descansar 20 años hermano, descansen un momento ya es momento de descansar que vengan otros, no se molesten bien, suavito y clarito estoy hablando, no para molestarse de vez en cuando es bueno descansar vienen otros gobiernan y si lo hacen ustedes mejor retornarán, pero no a través del poder de la justicia, no a través del poder de la justicia, porque la justicia los va a traicionar, esta justicia no tiene valores no tiene principios y si creen que esto les va a dar el derecho, tal vez a uno a prohibirle la candidatura al ex presidente o a otros permitirle la candidatura la actual presidente a mal palos están arrimando a mal palos. Presidente y queridos y estimados senadores llevamos tres años juntos, yo no tengo ninguna bronca con ninguno de ustedes nos hemos aprendido a conocer cómo somos y seguramente saldremos de aquí en dos años, cuando la norma mande, nosotros acabaremos nuestra gestión y nos vamos, nosotros somos hacedores de leyes dentro del límite de la Constitución hacemos leyes, quién debe verificar si nuestras leyes son buenas o malas como hacedores de leyes, es el Tribunal Constitucional pero no al revés no es el Tribunal Constitucional un hacedor de leyes o hacedor de constitución, es interpretador de la Constitución eso es diferente el Tribunal Constitucional no hace Constitución, interpreta Constitución es diferente ser hacedor que hacer intérprete de algo y se han asumido el rol de hacedores de constitución por encima de aquello que ya han indicado aquí que es la instancia que puede ser la Asamblea o los ciudadanos para una reforma estructural o una reforma parcial de la Constitución.

No se olviden de esas dos palabras los hacedores y los que interpretan nosotros somos hacedores de leyes dentro de los límites de la Constitución, quién interpreta esos límites el Tribunal Constitucional, pero no hace y lo que acaba de hacer se ha comportado como un hacedor de constitución por encima del pueblo de Bolivia y por encima de las instituciones a quienes corresponden estas actuaciones, oiga, el que el que es indiferente ante la vida muere indiferente, su familia es indiferente, la patria es indiferente, el que es indiferente ante estos escenarios es indiferente ante el dolor es indiferente ante la injusticia es indiferente ante su patria ante su familia como dije antes porque el que permite estos atropellos está permitiendo que el día de mañana la justicia violen los derechos de su hijo, viole los derechos de su familia de su vecino de su ciudad de su comunidad porque el TCP se ha convertido en el dios supremo por encima de la Constitución o sea hoy día ya no somos un país laico.

Hoy día hay que creer en el TCP para resolver nuestros problemas, porque el día de mañana gane quien gane las elecciones el 2025 en TCP dirá esas elecciones no son válidas, hoy día el día de mañana haga una



norma al Ejecutivo Nacional que no le parezca al TCP y al TCP va a decir eso no es válido el día de mañana, esta Asamblea generará normas para el país y el TCP dirá que no es válido, porque si hoy día si esto pasa estimados senadoras y senadores, si esto que ha ocurrido en estos días pasa todo pasa, si esto pasa, todo pasa, porque le estaremos concediendo el poder supremo que nos otorgó el pueblo de Bolivia y habremos traicionado a la patria, habremos traicionado los valores con los que se ha construido la Constitución presente, yo no estoy de acuerdo Presidente, tome Usted las acciones le quiere decir que están los señores del CIDH por aquí, bueno pues Usted nos representa y si hay que acompañarlo convocaremos una reunión al CIDH lo que está aconteciendo, Usted es el tercer hombre del país, no es es cualquiera es el tercer, es Interparlamentaria.

Aquellos que hacen tráfico de tierra no piensan en parar aquellos que le roban el oro como los chinos en Bolivia, no piensan en parar aquellos que hacen actos ilícitos en la patria, porque al final pueden ser pues votos y al final son compañeros o al final es gente que se puede movilizar o aportar a la campaña, cuando hay reelección no se trabaja por la patria se trabaja por la reelección y eso es un convencimiento porque a las pruebas me remito hay muchas cosas que modificar, no solo esta en nuestra Constitución pero está claro Presidente, y concuerdo con los anteriores senadores y senadoras, que si esto pasa a Presidente, todo va a pasar y esto no es un problema de partidos políticos, es el futuro de la patria los que nos deben preocupar.

Culmino, la Constitución tiene un sentido fundamental, es hasta poético los cuatro Poderes del Estado tienen que generar un compromiso coordinación equilibrio, pero la palabra se llama compromiso cuando estás más comprometido con tu persona o con tu partido y no con las instituciones la norma y la patria tenemos estos problemas cuando estás más comprometido con la política con la plata y no con la justicia como es el caso de los señores del TCP tenemos estos problemas, ellos han roto el compromiso con la patria, han roto el compromiso con la institución con la Constitución son traidores porque están haciendo algo ilegal ante la Constitución, no son hacedores son interpretadores Presidente, cuando el compromiso renace vuelve la esperanza y la fe y tenemos que recuperar la esperanza y la fe para el pueblo de Bolivia y ahí todo tiene sentido otra vez, pero hoy día el pueblo no le está encontrando sentido, a cómo estamos llevando adelante la gestión la nave del Estado tiene Usted una responsabilidad muy grande, pero tiene por lo menos en mi caso un Senador de Tarija que lo va a respaldar cuando tome las actuaciones de vidas en función de la defensa de la Constitución muchas gracias

Sen.Presidente: Tiene la palabra, el Seandro Hilarion.

Sen.Mamani Navarro: Muchas gracias, Presidente.

Primero quiero felicitar a Rodrigo Paz creo que ya es candidato, bueno definitivamente ya nos está diciendo ya se van a ir él se va a quedar, es entendido o estoy entendiendo mal, ustedes se van y yo me voy a quedar dijo, eso faltaba nada más, se van ir, nos vamos a ir debería decir. Está bien felicidades, bueno yo creo que para mí hemos visto el Presidente nato de la Asamblea tiene sus aliados tiene sus voceros, ¿aquí quienes en los diputados? está el Jauregui esta el famoso Cuéllar y yo me di cuenta claramente cuando nos hemos reunido aquí está testigo el hermano Montero le echan flores al Jauregui que es mejor abogado en Bolivia, cómo va a ser mejor abogado, yo dije clarito y cómo va a ser mejor si hubiera sido mejor abogado no hubiera mandado pues a la consulta la Ley que nosotros hemos mandado la N°144. Ahí nomás ha demostrado la inoperancia, Diputados no han interpretado parece nada si es que hubieran interpretado nos hubiera convocado pues a la cabeza del Presidente del Senado a las tres fuerzas políticas, si hubiera habido voluntad política para resolver las elecciones judiciales.

Las pre selecciones judiciales era muy importante por lo menos la Cámara Alta nos hemos preocupado, de eso debemos sentirnos tranquilos más bien al señor Diputado Jauregui porque haya hecho deberíamos ver a alguien debíamos animarnos que es lo que está pasando también creo que hay incumplimiento de deberes, por culpa de ellos vienen ahora la resoluciones contrarias a la Constitución yo no quiero más atrás ir porque creo que estamos cansados ya, mira por lo menos nosotros hemos hecho las leyes y han hecho muchos senadores, pero lamentablemente han salido que es Inconstitucional, para mí esto ya estaba



preparado a través del Ministro Lima en vez de ayudarles pre selección de los nuevos magistraturas pero lamentablemente se han preocupado en otras cosas.

Si hablamos de justicia, es verdad autocríticamnete por culpa del Órgano Ejecutivo tendremos que aguantar qué vamos a hacer, tenemos que aguantar al Rodrigo Paz pues está observando de algo más, no hay justicia por eso en Bolivia narcotráfico abiertamente sales 17 toneladas allí está supuesto adelanto en Sucre, frente a eso que han hecho las autoridades judiciales, aAcaso se devuelve no más plata así, cualquier anticipo es pues mediante cheque o si no transferencia bancaria a anticipo había sido, hay que devolverse ahora la carga la administración del Órgano Ejecutivo, nosotros tenemos que pagar el MÁS, bueno así ha sido las cosas, pero así están las cosas, no solo eso los feminicidios, pero los ministros cuando van a alguna cosita quieren resolver, bueno son las carreteras tiktoqueando están ahí y resolver de verdad para que Bolivia salga adelante, no hay por supuesto que no hay.

Supuestamente somos gobiernos de industrialización, qué gobiernos de industrialización acaso tenemos por lo menos una fábrica en Potosí, nos estamos robando hasta ahorita que haiga la inversión para la planta refinadora de zinc, acaso hay plata no hay plata están buscando inversionistas y hoy día han firmado con coreano o un ruso no sé, han firmado para seguir vender en bruto nuestro litio, imagínense es donde está la ley de litio la Ley de litio, ¿cuándo van a ser? no pues, estamos mal estamos malísimo.

Entonces ha sido una sorpresa prácticamente la declaración constitucional, tenía que salir yo pensaba que iba a salir Declaración Constitucional solamente la interpretación de las leyes, quizás que nosotros nos hemos equivocado esos dos artículos, pero lamentablemente no ha sido así, de tan cayquito nos han metido el tema de auto prorroga, nosotros no hemos preguntado pues no hemos dicho prorróguense, o si no, qué va a pasar o se van prorrogar o quién va asumir, nosotros hemos dicho pues que haya elecciones judiciales, entonces ya ayer ha sido para mí un golpe Judicial, tienen la razón de observar, ¿qué nos queda como la Cámara alta? como siempre hemos trabajado al servicio siempre interpretando la Constitución y algún algunas veces podemos equivocarnos, equivocarse es de humanos, pero no creo de fondo de forma podría ser pero si solucionable, en esa dirección yo no quiero mucho tardar ya más bien, hermanos y hermanas senadores senadoras estamos en pue de trabajo ya nos hemos auto convocado a través de nuestro Presidente ya es importante evaluar, ayer hemos salido sin propuesta, es clara del Ejecutivo es parte del Ejecutivo del Jilta Choquehuanca no quiere saber nada de juicio de responsabilidad.

Aquí es ya un pedido del pueblo, ya es un pedido de todos los asambleístas de la Cámara de origen como es el Senado vamos a proceder según lo que corresponde a la Constitución Política del Estado y no podemos permitir semejante vulneración de derechos a la Constitución Política del Estado, en esa direcciónbvamos a seguir trabajando seguramente ya en estos días tenemos que nomás precisar el juicio de responsabilidades, porque no le podemos dejar pasar por el alto como asambleístas nacionales y es además nuestra competencia sacar elecciones del Órgano Judicial y seguramente ya también hay que trabajar de manera puntual rápidamente, oportunas rápido las elecciones judiciales y no se pueden quedar ahora si hay que agarrarse de la mano todos los asambleístas por el bien del pueblo boliviano, si hay que presentar con un metal notario fe pública hay que organizarse hay que hacerlo porque no pueden hacer pues, no hay pues prisa dónde hay prisa, ya están auto prorrogados, entonces el mecanismos en coordinación hay que aplicarla hay que seguir trabajando siempre al servicio del pueblo boliviano, en ese contexto yo pediría que más bien acelerar trabajar con los abogados entendidos en el tema, y de una sola vez por todo ya accionar, lo que han accionado ellos inconstitucionalmente nosotros constitucionalmente tenemos que presentar o tenemos que activar el juicio de responsabilidades porque sabemos muy bien incluso había varias propuestas otras propuestas, otras propuestas habían los terceros o los cuartos de los suplentes o los decanos del mismo rubro del Órgano Judicial o los decanos o de las universidades o decían también podría ser los propios de la del Órgano Judicial.

Pero lamentablemente ninguno era Constitucional, pero bonito se han hecho ellos el auto prorroga inmediantemente, en la cual Senador Presidente yo creo que ya es momento apliar mrcansos de coordinacion a partir de eso ya activar el juicio de responsabilidades y lo que corresponda en base a la Constitución porque yo no soy abogado, los abogados tenían que interpretarlo bien y sobre todo tiene que ver acuerdo



político en este caso, o de lo contrario estaríamos traicionando también a la Constitución sino activamos, entonces en esa dirección yo digo de que avancemos con esas reuniones internas de auto convocatorias a partir de eso ya activar en base de la Construcción Política del Estado, gracias Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidente.

La situación a la que nos encontramos es muy crítica y creo que no lo estamos tomando en la magnitud que deberíamos tomar, para mis compañeros que han tenido la oportunidad de vivir en la década de los 70 esta acción del Tribunal Constitucional es como si un Gobierno Militar sacara tanques a la calle en esa magnitud se lo debe tomar, la democracia está en riesgo compañeros esta Declaración Constitucional de la auto prórroga un poco más es un torpedeo a la Asamblea Legislativa o sea, no existimos para el Gobierno compañeros, o sea la Asamblea no existe, a través del Tribunal Constitucional nos está diciendo eso el Gobierno que puede viabilizar muchas cosas.

Sin darse cuenta que es esta instancia la representación del pueblo boliviano, nosotros representamos a la población en general desde nuestras diferentes regiones, la pregunta es compañeros y colegas senadores, ¿qué estamos haciendo para defender la democracia?, esa democracia que ha luchado el pueblo boliviano, que ha luchado los mártires en la década de los 70 y 80 que nos han dejado democracia que estamos haciendo, y creo que es importante compañeros tener una reacción en la magnitud del problema que vamos a tener, uno de los pilares fundamentales de la democracia colegas es el estado de derecho y la independencia de poderes y con este accionar el Tribunal Constitucional eso está por los suelos, no hay independencia de poderes, el poder solamente se va a centrar en uno en el Poder Ejecutivo en complicidad con el Poder Judicial, la Constitución es clara compañeros, no establece ni siquiera las reelección de magistrados, les da un periodo de vigencia y la instancia que debería resguardar la cohesión política del Estado es esa instancia la que está pisoteando.

Por ende, compañeros yo voy a exigir Presidente, de que a través de su persona se pueda declarar emergencia nacional y se convoque a toda la población boliviana a todas las instituciones a las organizaciones que salgan a defender su democracia y que lo vamos a hacer a la cabeza del Senado nacional, el no hacer eso Presidente, va a ser cómplice de lo que va a pasar de aquí en adelante, compañeros cuidado que el 2024 tengamos alguna acción ligada al Poder Judicial con el tema del censo, cuidado que las elecciones del 2025 no se estén realizando y se le encuentra alguna chicana jurídica, cuidado que las libertades democráticas que están establecidas en la Constitución Política del Estado se empiezan a cortar, cuidado que a título de decir que se está queriendo desestabilizar al Gobierno se empiezan a aplicar medidas que coarten las libertades de los ciudadanos, es importante Presidente que el Senado Nacional haga conocer su voz de rechazo de protesta y que convoque a la población nacional a que defienda su democracia un primer elemento Presidente.

El segundo elemento Presidente, creo que es importante de que su persona convoque de forma urgente a los jefes de Bancada de la tres fuerzas políticas que representamos a la población boliviana para que podamos discutir, reflexionar todos los mecanismos de salida legal en la que no esté pues el tema de la autonómica como el accionar del Gobierno que es muy desleal a través del Ministro de Justicia, el Ministro de Justicia es el que está asesinando nuestra democracia en el país y eso hay que dejarlo muy en claro, segundo elemento Presidente es el tema del juicio de responsabilidades, alguien tiene que ponerle un freno a esta situación, porque Ley que planteamos alguna acción que planteamos está ahí el Tribunal Constitucional, y es ya la instancia al que está manejando el país, el Senado y a mí me apena su accionar del Presidente de la Asamblea del señor David porque él es cómplice de este accionado de Poder Ejecutivo, por ende Presidente se debe conformar un equipo entre las tres fuerzas políticas, sobre todo de carácter técnico para viabilizar el juicio de responsabilidades a los magistrados y por último Presidente creo que no hay que tenerle miedo.

Debemos plantear una reforma a nuestra profesión Política del Estado, el mecanismo de elección que ha



sido planteado en años anteriores seguramente se tenía buenas intenciones, pero con el tiempo ha demostrado que es un fracaso total, se debe buscar otros mecanismos para poder elegir a nuestros altos magistrados donde sea pues la idoneidad, donde sea los principios donde sea gente con valores que respeta la Constitución que defienda los derechos los que tengan que ser elegidos como altos magistrados, debemos empezar a discutir y a debatir en el país a partir de lo que va decir la Cámara de Senadores la reforma a la Constitución Política del Estado, es muy importante y solamente de esa manera vamos a dar un cambio estructural a lo que está pasando, porque de lo contrario Presidente vamos a tener alguna salida política más seguro, pero tengan por seguro que de aquí a otros seis años vamos a estar en el mismo problema, porque la fuerza política que tenga el control del Gobierno va a querer actuar de la misma manera, por eso se decía que este actual del Tribunal Constitucional es un antecedente nefasto para la democracia boliviana y eso no se puede repetir y la única manera de cortar esto es empezando a discutir una reforma en nuestra Constitución Política del Estado muchas gracias.

Sen. Presidente: Tienen la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Gracias, Presidente.

He estado escuchando atentamente todo lo que han estado argumentando de repente de que si nosotros un poquito nos podíamos hacer una autocrítica, como legisladores en esta Asamblea, yo creo que por ahí tendríamos que empezar aquí no solamente es culpable una sola persona no es el Presidente de la Asamblea no es Andrónico aquí todos somos corresponsables y sobre todo las comisiones las comisiones mixtas y los comités, a qué nivel estamos trabajando, este tema este pre elecciones que nos da la atribución la Constitución Política del Estado del artículo N°158, cabalmente a partir del año 2009 una vez que la Constitución Política del Estado se ha consolidado se ha aprobado.

También un poquito si nosotros retrocedemos, nuestro país nuestra patria tiene más de 198 años y estamos prácticamente llegando al Bicentenario y nosotros recién vamos a cursar como Asamblea la tercera preselección imaginense, tantos años cientos de años la elección para los magistrados o para los grandes personajes que tenían que administrar la justicia tenía que ser un coteo político, entonces la memoria es corta, pero no hay que olvidarse a partir del 2019 la primera selección, 2011 la preselección como Asamblea a partir de la Constitución que se aprobó, la segunda del 2017 y ahora nos tocó la tercera a nosotros la preselección, yo digo que es cualquier situación que se presente es fácil de culpar buscar culpables a estas alturas.

Esta misma posición esta misma voluntad que ahorita yo veo de mis colegas parlamentarios debería demostrarse pues al inicio, cuando se está a mediados y hacerlo el trabajo y no esperar y lo que decían que nos va a decir el TCP o el Tribunal Constitucional por qué esperar las dichas alturas, mi colega Senadora Silvia Salame presentó, no tenía la aprobación ni el apoyo de su propia bancada ellos mismos rechazaron Senadora Silvia le mintieron, no fue del oficialismo ellos mismos dijeron que nosotros no sabemos nada por lo tanto lo han mandado a otro lado, entonces también no hay que mentir habido varios proyectos y por ende del compañero Hilarión también, ahora no me extraña pero ya veo que hasta hacía hermanado con los de la Oposición para decir que este Proyecto de Ley claro, él tiene experiencia el 2018 él era pues Director Nacional a nombre de los pueblos indígenas de CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu), entonces el del de la justicia indígena obviamente ella tiene experiencia.

Ahora ya pasó ya como representante minero, ahora está viendo ya digamos otra posición, son cuestiones políticas, en este momento está quieran o no en manos de la Asamblea Nacional que queramos o no, y también corresponde a sentarnos de manera urgente las tres fuerzas políticas a meditar una decisión política inmediata porque el país no nos va a tolerar lo que están diciendo ese argumento, que que vean y le dieron ese recurso, y se puso inconstitucional y después que este presentó el tal fulano, el país no está esperando eso, el país está esperando de que todos nosotros de la Asamblea demos una pronta respuesta y aquí no nos vamos a hacer los grandes salvadores de la justicia de que estamos haciendo un gran trabajo, no es así compañeros.



Sí hay algunos colegas que están trabajando así, pero la otra parte también nos haremos una autoevaluación una autocrítica si realmente estamos respondiendo con las tareas que se nos ha dado la población, yo solamente quiero decirles que debemos reflexionar los que dicen que es el golpe de Estado que la justicia no esta haciendo esto, por favor la justicia siempre ha sido cuestionado y desde años no se ha podido esta institución hacer una transformación judicial, yo cuantas veces pedi que se tome en cuenta la modificación de la Ley N°025 no lo han tomado en cuenta, se ha socializado por qué no hay una voluntad política y ahora ameritan de culpar al Ejecutivo, ameritan culpar al Órgano de la Justicia no es así compañeros, no hay que mentir a la población realmente si estamos trabajando estamos respondiendo y para algo también nos pagan, tenemos un sueldo un salario, hay que también a nivel de eso trabajar.

Mira, hermano Andrónico, yo le digo como Presidente el tercer hombre o como líder de la juventud yo solicito de que nos sentemos las tres fuerzas políticas, pero ya si realmente decimos en este discurso que bonito lo lanza Senador Paz, que esto que el otro que ustedes se van ahora nos toca a nosotros cosas amenazas políticas con esas con esas intervenciones maliciosas, el que se queda se quedará, pues sí, el que se va se va nadie está discutiendo ese tema, ahorita el tema urgente es dar una respuesta pronta a la población a nuestro país, eso es lo que tenemos que discutir y de poner las actitudes mezquinas políticas que tenemos.

Si realmente tanto dicen que trabajamos por el país, trabajemos pues, nos sentaremos discutiremos analizaremos, daremos una decisión política acompañado con lo jurídico y en respuesta para seguir adelante y llevar adelante y dar certidumbre a nuestro país a nuestra población, basta de discursos políticos o tomar otras controversias que no vienen al caso Presidente, yo solicito que de manera urgente una vez que concluya la Sesión si realmente tienen ese ese esa responsabilidad o ese corazón de trabajar por nuestro país. Entonces nos sentaremos que no se va de nadie, que no haya licencias, entonces realmente es muy preocupante ver algunos colegas que solamente en discurso emanan trabajar que son los grandes salvadores de la democracia, que esto que el otro, pero en la actitud en la práctica en la realidad no demuestran.

Sen.Presidente: Tiena la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Gracias, Presidente.

Bueno, al igual que todos los colegas no voy a ser repetitiva de repente de todo el proceso que se ha ido siguiendo y la voluntad que ha podido tener o no este Senado, pero sí es importante dada la última intervención que tuvo la colega, creo que debemos dejar de mentirnos Presidente, cuando nosotros constantemente estamos debatiendo diferentes temáticas. Siempre hablamos de que hay temáticas en las que debemos tener la voluntad de avanzar independientemente de colores políticos, si existieron anteriores gobiernos que venían manipulando y siempre tuvimos una justicia manipulada y cochina, he dado uno al problema que tenemos precisamente de tener una justicia servil al partido de Gobierno y mientras eso no cambia nunca vamos a mejorar, la gente va a seguir allá afuera llorando y sufriendo por justicia porque lamentablemente van a ver los protegidos del Gobierno de turno y esa es el actual que está teniendo ahorita el Tribunal Constitucional, no podemos mentirnos seamos realistas en la cabeza de este Legislativo, el señor Choquehuanca nunca ha tenido voluntad de que existan las elecciones, así se hubiera hecho todo un trabajo hubieran presentado diferentes colegas proyectos y demás si Usted analiza todo el proceso de cómo llevando las cosas, nunca hubo voluntad real, siempre hubieron obstáculos pero y demás y por otro lado pueden decir ustedes como Oposición también tuvieron sus, pero es que no podemos seguir sometiendo a que existan personas que quieran meter a sus candidatos para seguir teniendo el dominio mediante los magistrados de la justicia.

Tienen que entender porque no vamos a hablar de una reestructuración de la justicia mientras sigamos actuando de la misma manera, será que podemos ser ese cambio todo el tiempo hablamos del discurso de que muchos de nosotros es primera vez que tenemos la oportunidad y siempre hablamos de los errores del pasado, pero siempre fue así y será que nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, colegas la gente allá afuera espera respuestas claras de nuestra parte, somos una esperanza y lamentablemente no estamos



trabajando a la talla de lo que la gente merece.

Presidente, el TCP ya fue el colmo de lo descarado no se basó simplemente en hacer una interpretación que tenía que haber hecho, porque ya pudo haber algún error de repente a la hora de presentar el Proyecto de Ley ok, pero por Dios no solamente están ahí sentados en la mínima de votación que necesitaban haber tenido para ser magistrado, 6 años y no le basta con 6 años quiero ir más, yo me pregunto qué tan bueno será ser magistrado en este país para que se agarren así del cargo, qué negocios habrán señor Presidente y colegas por Dios que nosotros no tenemos idea de la magnitud de los negocios que se manejan para que esta gente no quiera salir y lamentablemente se sientan protegidos por el poder Ejecutivo, seamos realistas vienen trabajando de la mano, todos los fallos que han emitido en contra de Legislativo es obvio por qué estamos siendo prácticamente gobernados por un simple Ejecutivo de la mano del Judicial mediante el TCP.

Hasta dónde vamos a llegar, no hay garantía Presidente en este país, el día de mañana como lo dijo alguno de los colegas qué nos sorprende que sigan violando la Constitución y lo que dice que en este caso han violado el artículo N° 182 si no me equivoco de lo que es el tiempo de que tienen que estar en su mandato, cuántas cosas más van a violar y el día de mañana ninguno de nosotros tenemos garantía, no solamente la gente depende de nosotros, la población depende de nosotros no tener garantías sino nosotros también no tenemos garantía, se pasan por encima de nosotros que no responden Presidente y allí discúlpeme yo allí le voy a decir a Usted Presidente, tiene que pararse más firme como cabeza de este Senado no puede ser que nos respondan de que no son fiscalizables por nosotros y no nos quieran responder cuando nosotros le hacemos una consulta.

Cuando queremos preguntar o sea se dan ese lujo, y hoy en día no solamente se dan ese lujo de respondernos eso, si no también a salir prácticamente a pasar por encima de nosotros y de nuestra facultad de que tenemos y nosotros lo estamos permitiendo con nuestra actitud, somos directos culpables porque prácticamente no hemos sabido ponerle un freno y hoy estamos a tiempo Presidente, el 2 de enero ellos no pueden seguir y continuar, nosotros tenemos que poder resarcir esto, hagamos lo que tengamos que hacer y si el 2 de enero a pesar y por encima de todos los esfuerzos que nosotros tengamos como Senado o como Legislativo con la Cámara de Diputados porque hay que hacer recapacitar también a la Cámara de Diputados, nosotros tenemos más posibilidad porque somos menos y muchas veces tenemos más capacidad de diálogo, es el criterio que tengo al menos lo que veo, pero la Cámara de Diputados tiene que haber esa misma capacidad y voluntad para poder avanzar, porque si no vamos a permitir que precisamente nos den golpes como esto, esto ha sido un golpe total de parte de la justicia, justicia que no existe y que ahora tenemos que resolver esto y el día de mañana no queda ahí.

Tenemos que hablar de una reestructuración total de nuestro sistema de justicia Presidente, no podemos irnos y lamentablemente Lima lo ha demostrado una y otra vez que no tiene la voluntad, no quiero una reforma integral de la justicia, ni siquiera parcial peor integral, entonces primero de que tenemos que ya actuar hoy día, la verdad déjenme decirle que a mí me sorprendió que no hubiera estado dentro de nuestra agenda, porque ya no más tenemos que avanzar y Presidente sigue en el caso la cabeza de este Legislativo que es el Señor Choquehuanca no muestra señales tenemos a las dos cabezas en este caso de Legislativo que ojalá sea y si en el caso no lo demuestra, pues bueno, nosotros como Senado marquemos diferencias, señor, Presidente seamos lo que le mostremos al país que hay voluntad de verdad de poder y posibilidad de tener las elecciones.

Que el pueblo boliviano merece, pero elecciones que sean diferentes a las que se han hecho anteriormente, no de la misma calaña para seguir eligiendo gente servir al partido de Gobierno y de verdad les digo no importa si el partido es naranja azul verde el color que sea, no vamos a tener un mejor sistema judicialmente así respondiendo a ciertas personas intereses y problemas de corrupción, porque eso también hay que decirlo, lo que decía la Senadora Andrea es cierto, la gente que se queja mucho juicio tienen precio y juicios muchas veces grande que se decían allá arriba, no solamente lo que son decididos por un juez, entonces ya no más a reunirse Presidente a actuar como Legislativo y en este caso si correspondiera pues vamos a hacer los procesos de responsabilidad que corresponden, porque tienen que responder, no importa



si de repente hoy está protegido tarde o temprano ellos van a tener que responder a la justicia si hoy están protegidos el día de mañana no van a estar gracias Senador.

Sen. Presidente: Tiena la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Gracias, Presidente. Pregunta la colega si hay Quórum de repente.

Colegas estos señores ni las peticiones de informe escrito respondían y si eso hacen por abuso es porque alguien les ha permitido abusar impunemente, alguien les ha permitido abusar y hacer lo que le da la gana creyéndose un Supra poder, si simple Peticion de Informe no pueden o no les da la gana de responder imagínense que pueden hacer con la justicia en general, no es el momento para hacerme la culpa de lo que hicimos o no hicimos porque eso es básicamente demagógico en este momento y cuando se exigen respuesta de esta cámara, la respuesta tiene que ver con elementos concretos Presidente, Usted tendría en todo caso desconozco ahorita en los procedimientos según reglamento, si declara Sesión permanente si declara cuarto intermedio el hecho es que se debe convocar en todo caso para ahorrarnos tiempo a la jefatura de bancaria y trabajar sobre una ruta crítica, ruta crítica que tiene que considerar lo más urgentemente posible, por lo menos tres asuntos uno el tema de la modificación de la Ley N° 612 , pero también tiene que tratarse de manera urgente un mecanismo o un Proyecto de Ley que deje sin efecto esta barbaridad de declaración a constitucional la 49 no es cierto, particularmente su famoso artículo N° 4 por el cual se autoprorroga estos sinvergüenzas que tenemos aquí en imágenes de atrás.

Como tercer elemento a tratar, dentro de esa ruta crítica tiene que ver qué hacemos con el tema de las elecciones judiciales, no entremos en el juego me van a disculpar los colegas que pertenecen de alguna manera todavía con fidelidad a la del Presidente en Arce, no entremos en el juego de querer seguir dilatando el tema de una respuesta al problema de la justicia en este país, a través de este tipo de recursos vuelvo a repetir vibratorios sobre el tema de elección, eso le ha permitido al Gobierno precisamente llevarnos a este entrampamiento, es decir no entremos en el negocio que ellos le conviene en este momento lo más importante es definir y encontrar el mecanismo legal y coercitivo para que estos delincuentes de la justicia se vaya en la fecha que indica la propia Constitución, primer elemento se tienen que ir, segundo se tienen que ir y obviamente ahí la responsabilidad de generar de no permitir en todo caso los vacíos que pueden generarse a partir de la sensación de sus mandatos, revisando la Constitución obviamente han vulnerado de manera fragante y impresionante más de un artículo desde el 182 hasta el 200 de la Constitución eso queda claro, ninguno de esos artículos en la Constitución habla de prórroga y voy a agradecerles en todo caso a estos señores del TCP por ser tan didácticos y poderme haber explicado en qué consiste el prevaricato cosa que no me pudieron explicar nunca mi profe es en derecho. Ese apartarse del camino y en contra de cualquier normativa mucho más constitucional es básicamente lo que han hecho ellos, han minado es más ni siquiera se han apartado del camino, es decir, han hecho desaparecer los caminos por completo prevaricadores, señores totalmente prevalecen el juicio de responsabilidades.

Por consiguiente, Presidente creo que desde esta Asamblea desde esta cámara, nosotros hemos intentado generar más de una alternativa al problema de elecciones judiciales, como tal me siento más de un Proyecto de Ley incluido aquel engendro por el cual nos pretende enjuiciar por parte de la Senadora Silvia Salame hay que hacer el recuerdo que fue una respuesta urgente, que tuvo esta Cámara muy responsable además precisamente para salvar aquella disposición que establecida por la sentencia constitucional 60, sino mal recuerdo son respuestas que ha dado esta Cámara para resolver de cierto modo el entuerto en el que nos llevó la colusión del Ejecutivo con el Órgano Judicial por consiguiente Presidente le ruego por favor, establecer sin mayor vuelta la ruta crítica y convocar a los jefes de Bancada para establecer precisamente el tratamiento de estas importantes temáticas como la modificación de la Ley N° 602 el tema de juicio de responsabilidades y la Ley que deje sin efecto la declaración constitucional 049 muchas gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Huarachi.

Sen. Huarachi: Gracias, Presidente.

Es bonito utilizar el micrófono, cuando estamos prácticamente ya cerrando la gestión y ensalzar de la democracia decir que nosotros somos los supremos, en este momento cuando no asumimos un autorreflexión autocrítico sinceramente utilizamos la independencia de poderes cuando nos conviene, hoy día precisamente una contradicción muy fuerte de todo se culpa al Ejecutivo, nuestra responsabilidad Ejecutiva sinceramente no busquemos un escenario de marketing politiquero ya no es político esto lo están convirtiendo en lo político Presidente, sinceramente lamento ciertas posiciones de algunos colegas parlamentarios que representan a departamentos y organizaciones con seguridad pero hay que remarcar y recalcar algo que la colega manifestó que este incidente histórico y nefasto no es producto ni siquiera desde 15 años y en loteamiento que tenían de nuestros recursos naturales es producto de la República, en la República que inclusive han loteado a los dueños de los territorios de nuestros recursos naturales y ahora estamos viviendo lastimosamente los efectos lapidarios y nuestra gente está pidiendo certidumbre, certeza.

Ahora los tiempos en que tendríamos que llevar adelante esto, nadie es imposible obviamente es una responsabilidad que todos tenemos que asumir, todos tenemos que asumir esa responsabilidad y ha hecho un primer paso el Presidente nato, nuestro Presidente de la Cámara de Senadores lo hemos escuchado lo hemos visto en los medios de comunicación, siendo parte de esas reuniones que son responsabilidad y lo está asumiendo, pero no utilizamos este espacio para volverlo politiquero repito nuevamente.

Voy a reflexionar algo más, no soy abogado pero nuestra población sencillamente puede interpretar lo que se está haciendo desde allá afuera y lo que se viene haciendo aquí adentro, yo no voy a compartir algunos aspectos como hacedores, más bien en las transformaciones de leyes tienen que ser productivos y no hacer una Ley como alguien decía Ley parche, otro aspecto importante si estamos hablando de responsabilidades también hermano Presidente, hay que jalar la oreja a las comisiones responsables que deberían de hacer seguimiento de la misma manera la Cámara de Diputados, sin embargo ambas cámaras tenemos las prisiones y las funciones de poder haber llevado adelante, no es para el último momento porque recuerden que una de las cámaras y eso por reflexión y lo pueblo boliviano que lo sepa antes de promover una Ley en defensa de la violencia contra los niños y adolescentes estaban politizando la Cámara, para hacer que se realicen el tema de una acción de Ley, para lo que es la interpelación a los ministros, que era más importante, la protección o los adolescentes, con esa coyuntura estamos viviendo violencia y a la fecha se ve violencia, que no ven hace pocas horas atrás un joven estudiante bachiller asesinado por sus propios compañeros.

Esos son esas son cosas que están pasando en nuestro Estado Plurinacional, ahora si hablamos todo el tiempo contraponiendo que el partido de Gobierno, que el partido de gobierno que acaso el acuerdo patriótico la mega coalición no ha hecho coteos y estamos reflexionando entre muchos ya ha pasado, pues asumamos ahora este rol pero como Legislativo y no le demos la mochila o la carga esta responsabilidad que debíamos hacerla hace tiempo atrás al Ejecutivo, Ya escuché hoy día el atropello a lo que es a una Ministra, responsabilizándome ahora tan de Justicia anteriormente al de Medio Ambiente por el tema de incendios, ahora que seguramente se vienen fuertes lluvias nuevamente al de Ambiente entonces hermano Presidente, estamos en la tarea yo concuerdo con lo que usted ha manifestado no debería de haber receso legislativo y todos estemos habilitados o no habilitados aportar, hacer seguimiento y alguien que ha manifestado y no quisiera pensar que esa alianza sea política porque están concordando en algunos aspectos, lastimosamente de ideas en decir que llamemos a la sociedad a que vaya quizás hacer una acción de movilización cuando no vaya a ser que se movilice el pueblo en contra de este Legislativo, que en algún momento no ha sabido asimilar y asumir responsabilidades.

En su momento en su tiempo me puedo equivocar, no esperemos que el Ejecutivo nos diga que hagamos, sino también nosotros avancemos hermano Presidente, no esperemos a que nos digan, Usted prácticamente uno de los poderes más grandes del Estado boliviano. Y hoy día mismo voy a concordar con eso con los demás colegas, llame a las tres fuerzas convoque las tres fuerzas la hora que sea, pero que salga un producto un resultado y que se den certeza al pueblo boliviano, que nosotros no nos estamos despreocupar al Ejecutivo, nosotros asumamos esta responsabilidad, que prácticamente es nuestra con esto quiero llamar a invocar a cada uno de nosotros ya no hacer politiquería sino hacer política en representación de lo que es nuestro pueblo boliviano que está esperando respuesta, ayer precisamente en Oruro me preguntaban



qué es lo que va a pasar y la población está la expectativa tanto jóvenes mayores profesionales todos están en la expectativa, pero démosle soluciones certezas entre el conjunto de la integridad de los representantes a nivel nacional nada más Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Gracias, Presidente.

Yo creo que hemos escuchado bastantes argumentos de los colegas senadores lo que yo creo que corresponde y eso estaría a su cargo Presidente, es el elaborar de una vez una ruta crítica, ¿qué hacemos?, yo creo que de discurso estamos bien, pero sería bueno de su parte que nos proponga una ruta crítica diga bueno hacemos un cuarto intermedio, mañana estamos de nuevo reunidos y esto es lo que se va a proponer, reunir los jefes de Bancada y llegar a un acuerdo pero ya que haya una ruta crítica querido Presidente, si no vamos a seguir escuchando discursos de un lado de otro y al final están dejando de ser operativos y eso es malo, gracias.

Sen. Presidente: Bien colegas senadoras y senadores, todas las intervenciones han coincidido que se pueda convocar a una reunión urgente entre las tres fuerzas, pero también la propuesta de varios senadores de conformar una Comisión técnica jurídica y política, sugeriría a la cabeza de los jefes de Bancada entre ellos debería estar de repente Senadora Salame, también como subjefe de bancada Senador Torrez para que se pueda de manera inmediata evaluar y analizar las acciones de los consejeros y magistrados por la flagrante vulneración de la Constitución Política del Estado.

También la propuesta de modificación de la Ley N°612 de Juicio de responsabilidades y por supuesto el análisis y evaluación de juicio de responsabilidades, entonces sería importante a partir de repente de hoy una reunión urgente entre las tres fuerzas políticas y una manera inmediata pueda marcarse la ruta por el camino donde se puede seguir es la coincidencia casi de las tres fuerzas políticas que hemos podido recabar colegas senadoras y senadores, ponemos a consideración conformar la Comisión aunque ya la reunión entre las tres fuerzas se ha estado sosteniendo en el marco de coordinación respecto a este tema tan importante.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidente.

Yo no tengo problema de volverme a sentar, pero me está dando gastritis y tomar café en esas reuniones, porque eso no se toman decisiones, se le saca la nalga a la jeringa, en ese aspecto estamos hablando de tres fuerzas políticas, son cuatro fuerzas políticas aquí Presidente, si ustedes no se ponen de acuerdo con el Movimiento al Socialismo no vamos avanzar absolutamente nada y vamos a seguir culpando a la Cámara Diputado y otras instancias, si no se pone de acuerdo esto no avanzar aquí la Oposición no está para lavarle la imagen ni a los evista, ni arcistas ni echarle agua bendita a los magistrados.

Entonces yo quiero que se tome decisiones serias, no tengo problema de reunirme las veces que sea necesario, pero para tomar decisiones, su persona ante la reunión de ayer ya tomó una posición de enjuiciar nosotros esperábamos que hoy ya viene haya emitido el tema del juicio responsabilidad porque Usted lo emitio Usted es la principal autoridad de este Senado y seguramente el apoyo la Oposición será con la votación, no tenemos más que apoyar, no es cuestión de firma es cuestión de decisión política de poder asumir la responsabilidad que el caso lo amerita y que la población boliviana lo está esperando Presidente, si no hay esa unión entre ustedes Presidente, el cafecito más cuñapes y se acabó, otra vez salimos a los medios de comunicación a decir lo que queremos, entonces yo creo que parte de qué es lo que van a decir ustedes en relación a lo que se tiene por supuesto que el Ejecutivo tiene mucho que ver en esto demasiado que ver, no nos vamos a hacer los tontos esto estrategia que ha llegado a esta por supuesto que se han cometido delitos fragantes reacciona la Constitución Política del Estado tomando atribuciones que no le compete entonces Presidente analícnelo ustedes y nos avisan, estamos firmes yo creo que Comunidad Ciudadana esta en la misma situación, pero esto es serio, no estamos para jugar.



Sen. Presidente: Bueno, en el Senado no tenemos mucho problema y en este momento estamos hablando como Cámara de Senadores Senador Montero, no con el vicepresidente Diputado, ustedes cómo Creemos tienen dos jefes de Bancada en Diputados y ahí están los dos y están en total discordinacion, uno dice una cosa otro dice otra cosa también Comunidad Ciudadana en Diputados y ahí nos vamos a tener de ninguna manera una ruta donde por donde seguir, aquí estamos hablando como Cámara de Senadores y si no vamos a tomar la iniciativa pues esto no va definitivamente empezar por ningún lado.

Entonces yo considero como Cámara de Senadores en función a las propuestas planteadas que se evalúe rápidamente y entre mañana y pasado se dé esa propuesta de la ruta por donde seguir y después coordinaremos con la Cámara de Diputados por lo que veo, es muy complicado definitivamente en Diputados no sé cuántas bancadas habrán entre nuestras fuerzas propias, fuerzas políticas eso es bien evidente por lo menos aquí yo no veo compañeros colegas senadores de diferente índole que que consideran diferente han coincidido de la bancada de Comunidad Ciudadana y Creemos y el MAS de la Cámara de Senadores, si no tomamos iniciativa, esto no va a avanzar definitivamente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez Gracias, Presidente.

En realidad era para aclarar lo que usted acaba de aclarar, acabo de aclarar la reunión del día de ayer era una reunión no de la Cámara de Senadores sino del Órgano Legislativo, cierto desafortunadamente como dice el Senador Montero no se llegó a concluir en nada, pero bueno esa esa experiencia, es una experiencia propia de la del Órgano Legislativo en todo caso quien tendría que haber tomado la iniciativa de asumir alguna acción y encabezar esta tendría que haber sido el Presidente Nato de la Asamblea, en este caso el vicepresidente David Choquehuanca, sin embargo creo que eso no funcionó, nosotros no podemos quedar apacible frente a esa situación precisamente por ello y es que ahora de manera coincidente entre todas las fuerzas políticas con presencia parlamentaria, creo que no son solo cuatro, creo que son seis, al menos así y se advierte pero no vamos a entrar a ver si son dos más o dos menos o tres más o tres menos, creo que lo importante es que hemos coincidido ahora en algo importante, asumir acciones y para eso la Comisión que usted ha propuesto nos parece importante y debemos avanzar en ese tema ya luego lo que pasa en Diputados ese es otro tema mayor.

Seguramente ya veremos qué pasa con relación a diputados, pero con relación a los senadores creo que ya debemos avanzar en la construcción de la ruta crítica y determinar cuáles son los pasos que vamos a seguir.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz

Sen. Paz: Obviamente Presidente lo que Usted ha propuesto es lo correcto compañeros, senadoras y senadores aquí no estamos defendiendo bloques políticos, sino la institución eso es lo que estamos defendiendo, hay otra institución que se ha tomado atribuciones ha roto el compromiso el equilibrio en la forma de tratarse entre los cuatro poderes, si en diputados se quieren cocinar en su propio caldo que se cocine, pero si en senadores podemos tener la certeza la seriedad certidumbre visión institucional para darle una referencia al país tenemos que hacerlo, eso no es un problema de bloques políticos Presidente, yo no soy jefe de nada en ese sentido de este plenario, pero si represento aparte de una alianza con Comunidad Ciudadana, nosotros por lo menos como primero le vamos a respaldar a Usted con lo que usted ha hecho propuesta como institución, porque tenemos que preservar ahora la calidad y en la altura de nuestra institución nada más no es un tema político es institucional.

Sen. Presidente: Tien la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.ª Nacif: Gracias, Presidente.



Sobre el tema de las comisiones que Usted dice, siempre desde el año pasado nosotros venimos tropezando con las comisiones tanto especiales o para tocar algunos temas relevantes de importancia, porque los senadores que nos adscribimos cuando llaman a Sesión, no nos convocan a todos y eso pasó el año pasado con la Comisión de Constitución yo estaba adscrita para ver justamente este tema judicial y cuando se tocaba el tema de las elecciones solamente como convocaban a unos cuantos y a todos no nos convocaban.

Entonces la cual yo le sugiero hermano Presidente si bien hay tres bancadas, pero todos no estamos en consenso y todos tampoco estamos de acuerdo de algunas decisiones que se toman, lo que le solicito es de que podamos adscribirnos no podamos estar los que lo que deseemos en esa reunión, por favor, para que tomemos porque todos somos parte de este proceso, entonces a todos nos interesa y todos somos responsables me gustaría de que nos tomen en cuenta a los que queremos participar en las reuniones para que realmente se haga un consenso donde todos estemos de acuerdo y hagamos realmente un Proyecto de Ley que beneficie a todo el pueblo boliviano, eso quería manifestar hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Hilarion.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, Presidente.

Creo que yo he recibido de todos los hermanos hermanas senadores ya está la figura una Comisión, seguramente sus jefes de bancadas van a proponer lo que digo hermano es verdad como alguien decía por la institucionalidad de la Cámara Alta ya hemos visto no hay voluntad de parte de los Diputados incluido lo que es el Presidente Nato de la Asamblea, entonces bueno vamos a buscar o me llaman o hay que llevar a su Departamento las invitaciones, a veces seguimos pataleando en eso yo creo que las comisiones claramente se descargan con sus recepciones correspondientes, cada cual tiene que estar activo, no solamente venir a la Sesión rápidamente o no asistir a las reuniones también, ya cada Senador seguramente en esta gestión va operativizar para participar en diferentes comisiones hermano Presidente, ya están esperando los hermanos yo creo que hay que no vas apurarse también para ya seguir trabajando en tiempo y materia.

Sen. Presidente: Bueno lo que correspondería básicamente es ratificar a la cabeza de los jefes de Bancada, senadores que conocen en materia jurídica sean parte también como ha mencionado la Senadora Nacif, que se vayan a tomar en cuenta obviamente no van a ser de manera muy unilateral tiene que ser bajo conocimiento de cada jefe de Bancada a su organización política, son temas muy puntuales que se han planteado para que se pueda tratar en la reunión de los jefes de Bancada y pueda marcarse la ruta crítica, que en la próxima Sesión deberíamos tener, si es presentar el juicio responsabilidades o la modificación de la Ley N° 612 y por supuesto también la evaluación de manera muy estricta y profunda sobre el accionar de los magistrados y consejeros la última Declaración Constitucional debería ser entre hoy, ya estan convocando incluso los jefes de bancadas, el problema es que no estamos pudiendo encontrar la ruta crítica como se ha mencionado, sería importante con el conocimiento Pleno del Pleno del Senado se puede ratificar la Comisión a la la cabeza de los jefes de Bancada, les consulto colegas senadoras y senadores porque si vamos a entrar a elegir otra comisión nos vamos a generar todo un kilombo.

En este momento entonces con los jefes de Bancada, sobre la base que se ha planteado se pueda evaluar y analizar rápidamente y en el tiempo menos posible puede haberse conocido la ruta crítica, cuál sería el camino que debemos tomar en las siguientes Sesión que tenemos todavía pendiente la próxima semana, si es o no es necesario también ir a receso Legislativo, es importante que se puede evaluar en esta reunión de los jefes de Bancada de la Cámara de Senadores, porque tienen razón el Senador Montero, reunión con el Presidente de la Asamblea con diputados evidentemente va a ser pérdida de tiempo, de acuerdo entonces colegas senadoras y senadores estamos quedando en la reunión de emergencia con los jefes de Bancada, en este momento para que se pueda plantear estos temas que se han intervenido y se puedan analizar para encontrar la ruta crítica y la próxima Sesión se pueda ya presentar la propuesta bien concreta y debatir durante toda la jornada de la mañana y de la tarde donde se tenga la sesión de la próxima semana.



Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida nuestra la Sesión de la Gestión 2023.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del día para mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Vigésima Tercera Sesión Ordinaria; jueves 14 de diciembre; Orden del día; Sesión de Comisiones; La Paz, diciembre de 2023; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 17:29.



25ª SESIÓN ORDINARIA
Lunes, 18 de diciembre de 2023

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretarios: Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Cabrera Emiliana Dilma, Castillo Negrette Ana María, Choque Torrez Rosalía Mery, Dehne Franco Enrique Fernando, Egüez Algnarañaz Claudia Elena, Ferreira Domínguez Corina, Lujan Condori Laura Marlene, Llavería Chuslgo Hermenegildo, Martínez Espinosa Franz Javier, Moscoso Arancibia Germán, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Paxi de Suño Paula, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rojas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Romaña Galindo Julio Diego, Santa María Aguirre Daly Cristina, Vega Rocha Hilda, Velasco Condori Virginia, Velarde Salas Neila, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenas tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 14:24, correspondiente al día lunes 18 de diciembre de 2024.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Luis Adolfo Flores Robert, habilita a la Senadora Paula Paxi de Suño del 18 al 23 de diciembre del 2023.

La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, habilita al Senador Franz Javier Martínez Espinoza del 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, habilita a la Senadora Laura Marlene Lujan Condori del 18 al 22 de diciembre del 2023.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Habilitación Extraordinaria al Senador Hermenegildo Llavería Chusgo del 18 al 19 de diciembre del 2023.

El Senador Walter Justiniano Martínez, habilita a la Senadora Neila Velarde Salas del 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velásquez del 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores del 18 al 22 de diciembre del 2023.



El Senador Henry Omar Montero Mendoza, habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea del 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Miguel Pérez Sandoval, habilita a la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez del 18 al 22 de diciembre del 2023.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, habilita al Senador Enrique Fernando Dehne Franco del 18 al 22 de diciembre del 2023.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, habilita al Senador Germán Moscoso Arancibia del 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, habilita a la Senadora Dilma Emiliana Cabrera del 18 al 22 de diciembre del 2023.

La Senadora Silvia Dilma Salame Farjat, habilita al Senador Jorge Zamora Tardío del 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha del 18 al 22 de diciembre del 2023.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen. Secretario:

El Senador Santiago Ticona Yupari solicita licencia de acuerdo al artículo 27, Reunión a Convocatoria Dirección y Coordinación con los movimientos sociales Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca por 24 horas.

La Senadora Paola Andrea Fernández Rea, solicita licencia de acuerdo al artículo 28, Baja Médica - la Caja Petrolera de Salud por 24 horas.

La Senadora Mary Rosalía Choque Tórrez, de acuerdo al artículo 28 Impedimento Temporal - Baja Médica por 24 horas.

La Senadora Centa Rek López, solicita licencia de acuerdo al artículo 17 de acuerdo a la Resolución No 39/2023-2024, licencia para participar del Foro Internacional de Intercambio y Experiencias en la Comisión de Desafío del Futuro, licencia por 48 horas.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencia de las senadoras. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Buenas tardes Presidenta. A través suyo saludar a todos los colegas senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Gracias, Presidenta. Saludarla y mediante su persona saludar a todos los colegas



senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferreira Domínguez por el Departamento de Pando.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermana Presidenta. Por intermedio de Usted saludar a todos los colegas senadoras y senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán por el Departamento de Tarija.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de tolerancias de las senadoras.

Sen. Secretario:

La Senadora Neila Velarde Salas, envió una solicitud de permiso de acuerdo al artículo 30 Reglamento General de la Cámara de Senadores; Mediante la presente al haberme convocada la 25ª Sesión Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día lunes 18 a las 14:00, la cual solicito a su Autoridad permiso por una hora a partir de horas 14:00 horas a 15:00 por motivo de que el vuelo que mi persona tiene que llegar a la ciudad de La Paz.

La Senadora María Roxana Nacif; presenta solicitud de permiso; A tiempo de saludarla muy cordialmente me dirijo a su Autoridad en atención al artículo 30 Reglamento General de la Cámara de Senadores para solicitarle se me conceda permiso por la 25ª Sesión Ordinaria a llevarse a cabo el día de hoy lunes 18 de septiembre del presente, por una hora y media de horas 14:00 a 15:30 por asistencia por asistencia a reunión.

Sen.^a Presidenta: No estaba previsto. En consideración del Pleno, las solicitudes de tolerancia de las senadoras. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023–2024, Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, lunes 18 de diciembre, a horas 14.00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, diciembre de 2023; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Lujan.

Sen.^a Lujan: Buenas tardes, Presidenta. Por intermedio suyo saludar a todos los colegas senadoras y senadores habilitados por esta semana. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Laura Marlene Lujan Condori por el Departamento de Oruro.

Sen.^a Presidenta: No habiendo observaciones, queda aprobado el Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.



Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Senador William Torrez Tordoya, presenta los siguientes Proyectos de Ley:

a) De Suspensión de plazos procesales y continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.ª Aguilar: Buenas tardes, hermana Presidenta.

De conformidad con la Disposición Final Segunda del Reglamento General, solicito la Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del Proyecto de Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, por la urgente necesidad de tener una normativa antes en receso de fin de año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, son 17 votos Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Por lo tanto, queda aprobada la solicitud de Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del Proyecto de Ley, se decreta su consideración en Sala.

Se inicia el tratamiento en su estación en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 073/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES Y CONTINUIDAD JURISDICCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

ARTÍCULO 1. (SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES). Quedan suspendidos los plazos procesales en todas las materias, según causas ordinarias, agroambientales, en materia constitucional y administrativo



disciplinarias, de conocimiento de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, a partir del 2 de enero de 2024 hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular.

ARTÍCULO 2. (CONTINUIDAD INSTITUCIONAL).

- I.** En cumplimiento del Parágrafo II. del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado y a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia en el país; el Órgano Judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus salas incluidas las constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales.
- II.** La Directora o el Director General Ejecutivo de la Dirección Administrativa Financiera, como Máxima Autoridad Ejecutiva del Órgano Judicial, y la Directora o Director de la Escuela de Jueces; ejercerán las atribuciones de sus directorios estrictamente cuando sean necesarias en cumplimiento a la Ley N° 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y definirán políticas internas respecto el manejo institucional y optimización de recursos, sujetos a fiscalización por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en atención a lo dispuesto por el numeral 17, Parágrafo I. del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado.
- III.** Las unidades de enlace administrativo del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, continuarán cumpliendo sus funciones y coordinando actividades con sus direcciones administrativas financieras.

ARTÍCULO 3. (RECEPCIÓN Y CUSTODIO DE CAUSAS). Hasta el día de posesión de nuevas altas autoridades judiciales:

- I.** El Secretario General del Tribunal Supremo de Justicia estará a cargo de la recepción y custodia de los procesos descritos en el Artículo 184 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 025 del Órgano Judicial, que sean remitidos a competencia de ese Tribunal, al igual que las causas remanentes sin resolver, si así existieran.
- II.** El Secretario General del Tribunal Agroambiental estará a cargo de la recepción y custodia de los procesos descritos en el Artículo 189 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 025 del Órgano Judicial que sean remitidos a competencia de ese Tribunal, al igual que las causas remanentes sin resolver, si así existieran.
- III.** El Secretario de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura estará a cargo de la recepción y custodia sobre las causas emergentes dispuestas en el numeral 2 del Artículo 195 de la Constitución Política del Estado en concordancia con el Parágrafo I del Artículo 183 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, que sean remitidos a competencia de esta instancia, al igual que las causas administrativas disciplinarias remanentes sin resolver, si así existieran.
- IV.** El Secretario General del Tribunal Constitucional Plurinacional estará a cargo de la recepción y custodia de los procesos descritos en el Artículo 202 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 254 Código Procesal Constitucional, que sean remitidos a competencia de ese Tribunal, al igual que las causas remanentes sin resolver, si así existieran.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Gracias, Presidenta.

Por su intermedio saludar a todos los colegas, senadoras, senadores toda vez de que se está tratando este Proyecto de Ley y que coincidencia los de la Oposición no dicen nada, a todo dicen aprobado y bueno dice dispensación y cuando nosotros queremos dispensar en el marco del Reglamento de la Cámara de Senadores, Presidenta, colegas, dicen no, la Comisan hasta una Declaración Camaral a la Comisión. Yo solicito que debería ir a la Comisión este Proyecto de Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, y para qué es la Comisión, qué van a hacer en la Comisión, que vaya a la Comisión, que debatan en la Comisión y no puede ser aquí hay acuerdos donde dicen, no ya hay que aprobar y no me parece Presidenta que cuando les conviene y cuando hay esos acuerdos bueno pues está aprobado, todo aprobado, yo no estoy de acuerdo con aquello, si queremos trabajar por el bien del país en tema justicia hagámoslo bien, hagamos bien y no podemos hacer a la rápida, sin debatir, nosotros somos adscritos a la Comisión y podemos participar a debatir ahí.

Además, Presidenta, la 144 en su Disposición Adicional Segunda, establece la suspensión de plazos y ya fue declarada inconstitucional compañeros colegas, yo no sé cómo se hacen meter el dedo a la boca, si bien leen esa Sentencia Constitucional y si lo leen y lo revisemos bien eso. El Órgano Legislativo no puede suspender plazos, cumplamos ese Tribunal Constitucional que ha emitido esa Sentencia.

¿Vamos a volver a errar de vuelta, vamos a volver a equivocarnos la Asamblea?, no solo se habla de la Asamblea de una sola persona, de un Senador de un Diputado, se habla de los 130 diputados, más sus suplentes, de la misma forma se habla de los senadores, de los 36 senadores se habla en los medios de comunicación que nosotros estamos equivocándonos y no podemos volver a equivocarnos y emitir de vuelta de decir que se tiene que suspender, si bien la Sentencia está clarísimo en su disposición y leámoslos bien. Y por eso pido Presidenta de que se puede remitir a la Comisión y que en la Comisión podamos participar nosotros y poder debatir lo que aquí están dispensado. Yo no estoy de acuerdo, porque al final yo no tenía ni una copia por lo menos para revisar, revisar estos tres proyectos de ley como están presentando. Si yo no tengo que analizar ni una copia, cómo quiere que lo apruebe una ley que realmente no conozco.

Y si ustedes ya tenían, porque no nos han pasado en el plazo establecido para que podríamos haber revisado nosotros y poder haber tenido fundamento técnico jurídico constitucional para ver si tenemos alguna observación de forma o de fondo o algún ajuste, alguna propuesta, podríamos haber nosotros aportado, pero no puede ser que ahora ya están aprobando, de decir todos aprobado. ¿Así vamos a jugar con el pueblo, así vamos a engañar de vuelta? Somos senadores, debatamos por si queremos abrogar abroguemos bien y si queremos derogar hagamos derogación bien esa es nuestra competencia y no podemos nosotros aprobar cualquiera normativa pese que ya está la Sentencia que debemos cumplir nosotros como Asamblea y debemos respetar la independencia desde luego.

Por tanto, solicito que se pueda remitir a la Comisión y en la Comisión podamos debatir, discutir y así poder argumentar y aportar también a estos proyectos de ley que están presentando y no me parece que nos estén pasando sin revisar, son varias leyes y son artículos que están aquí y nosotros necesitamos, al menos mi persona necesita revisar artículo por artículo para ver si puedo aportar o si está bien o si hay algún ajuste. Yo considero eso, compañeros. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Bien, gracias Senadora Virginia, pero nosotros hemos puesto, acabamos de votar en consideración la solicitud con Dispensación de Trámite y en consideración se ha puesto en votación y en votación se ha aprobado para su tratamiento directo en esta Sala.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Gracias, Presidenta.

Justamente, primero yo rechazo las insinuaciones de la Senadora Virginia Velasco respecto a cualquier pacto o acuerdo que puede existir, simplemente me parece nosotros tenemos una obligación con el país, el receso



legislativo está pendiente aún, en teoría deberíamos salir ya de receso esta semana, salvo mejor criterio de la Presidencia del Senado, Diputados y el Vicepresidente del Estado y por supuesto nosotros estamos más que dispuestos a omitir el receso para seguir trabajando.

Pero dadas las circunstancias y el golpe judicial que han cometido las autoridades judiciales hoy no podemos hablar de independencia de poderes, porque lamentablemente el Órgano Ejecutivo en contubernio con el Órgano Judicial han prorrogado mandatos y han hecho que la convocatoria a elecciones judiciales sean un fracaso. Por lo tanto, Presidenta como Usted ya ha explicado nosotros ya hemos hecho la votación, me parece pertinente poder avanzar en los tratamientos de los proyectos de ley si fuera la Comisión seguramente igual aprobaríamos en Comisión y mandaríamos a la brevedad posible los informes; simplemente se trata de poder optimizar tiempos para que podamos avanzar.

Yo también acabo de leer el Proyecto de Ley, no lo conocía, nosotros no hemos tenido acceso a este Proyecto de Ley; sin embargo, me parece que es importante que en el Pleno de la Cámara de Senadores que es la instancia de esta Cámara podamos discutir ampliamente y podamos definir un criterio de aprobación o rechazo a la norma que ha presentado el Senador William Torrez.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidenta.

Bueno, yo me atreví o me atrevo a pedir la palabra porque no es correcto decir Senadora Virginia, con todo el respeto que Usted se merece cuando les conviene. Yo también tendría el mismo derecho de decir, ¿por qué Usted en la Comisión de Planificación votó por la Dispensación del Presupuesto General del Estado?, ¿por qué no permitió el análisis correcto y concreto, por qué vamos a aprobar 700 millones de dólares de crédito, sin que tenga que tener el respaldo documental?, no, es que tenemos, la integridad sabe qué es la integridad es, es pensar una cosa, decir una cosa y hacer una cosa; realmente hacer lo que nos conviene, es en algunas veces querer dispensar en otras veces no querer dispensar, no es eso correcto colegas ¿no? Recordemos qué ha pasado con el tema de los mandatos de los magistrados, este Senado pese a las diferencias ideológicas y yo no voy a decir por ética, porque no se trata aquí de ningún nombre, pero todos independientemente de la línea hasta colegas que dicen apoyar al Señor Arce han votado a favor, porque nos dábamos cuenta de la importancia de viabilizar Senadora Virginia.

Analice quién ha trancado la 144, quién ha mandado en consulta, han hecho los diputados entonces que corresponde a Senado, nuevamente dar el ejemplo y consensuar, habrá errores no estará bien que se yo, pero es nuestro deber sacar adelante antes del receso, porque no podemos permitir la sinvergüenza del Tribunal de querer quedarse, a ver nosotros sacaremos una resolución, llega los 5 años colegas, amigos nos quedaremos un año más porque están peleando el Tribunal Electoral. Eso es ética.

Senadora yo la he escuchado con todo respeto, le pido lo mismo, por favor.

Sen.^a Presidenta: Respeto por favor, Senadora Virginia.

Continúe, Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: No estoy mintiendo, es la verdad, todos aquí por casi mayoría absoluta digo unanimidad hemos aprobado la 144 y por eso pues lógicamente sus plazos ya no están a cabalidad porque no se ha aprobado de manera oportuna. Entonces no podemos nosotros mentir. Yo creo que lo que está haciendo el Senado es responsable, tratar de salvar el proceso y que no se queden esos señores Senadora



Virginia, porque para nadie es un secreto que hay persecución política, que no hacen lo correcto, que nos han quitado las atribuciones, o sea, hacen lo que quieren esos señores del Tribunal Constitucional, cómo vamos a permitir Senadora, no podemos ni siquiera interpelar. Ahora imagínese que sea al revés, con el respeto que Usted se merece, que el Señor Evo que esté en el poder, ¿le gustaría eso? ¿Usted no lucharía por el contrario?

Entonces, yo creo es adecuado, un político al menos, una persona ni siquiera que se respete hacer lo correcto en todo momento, en todo lugar si me convenga o no me convenga; porque yo quería recordar que está muy pendiente de los créditos sí el crédito de 150 millones ha sido aprobado con aplausos en la Comisión de Planificación y ha sido también metido y aprobado con Dispensación de Trámite el Presupuesto General del Estado, ahí por qué no se opuso los senadores que ahora se oponen, a que no tratemos con Dispensación de Trámite, por qué no se opusieron si nos oponemos, debemos oponernos siempre ¿verdad?

Entonces y para el colmo todavía algunos senadores dicen con qué respaldo documental, la pregunta, es con qué respaldo documental este país va a autorizar al Ejecutivo a que nos prestemos 700 millones de dólares y ahí dice claramente en ese artículo, sin que se necesite trámite posterior, cuándo en la Comisión siempre se ha exigido que tenga todos los documentos que se sepa dónde va a ir, por lo menos luchábamos por eso y ahora Senadora su Comisión ha aprobado la Dispensación de Trámite de semejante Presupuesto General del Estado, qué es tan importante también como el tema de los Magistrados.

Yo quería recordar que si vamos a exigir tendría ser para todos, no es correcto decir cuando les convenga, porque también algunas personas están actuando por conveniencia. Solamente eso, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: No hay ilusión Senadora, hay larga fila, por favor.

Tiene la palabra, la Senadora Velarde.

Sen.ª Velarde: Gracias, Presidenta. Buenas tardes, por intermedio de su Autoridad saludar a los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Neila Velarde Salas por el Departamento de Beni.

Sen.ª Presidenta: No hay ilusión Senadora, hay larga fila, por favor.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: A la Senadora Daly, si Usted Senadora estaba en la Comisión y podías corroborar y confirmarme de que ha entrado por dispensación, entonces sino me comprueba Usted, le voy iniciar un proceso, este no puede Usted venir a mentir aquí, sino a participado siquiera en la Comisión ni siquiera hemos dispensado, el Presidente de la Comisión es el que agendó porque han remitido el Presupuesto General del Estado para su tratamiento, no puede mentir diciendo que Usted ha pedido dispensación. Pero Usted está diciendo ahorita, cómo es posible, cómo me a mentir eso si yo le estoy diciendo, si en la Comisión nosotros no hemos dispensado más al contrario el Presidente lo ha agendado por principio de celeridad que se pueda tratar el Presupuesto General del Estado; no puede mentir compañera Senadora.

Ahora bien, el tema de la Ley la 144, si la hermana Senadora incluso la Dra. Salame, dijo que esa ley que ni siquiera estaba, ella ha propuesto bien, pero han puesto otra ley ni siquiera había meritocracia, no había ni entrevistas ni personal y ni escrita, entonces cómo podemos decir pues estaba bien esa ley. Si a usted le gusta hacer las cosas bien, hagámosla bien y esa ley ha sido declarada inconstitucional.

Si queremos responder al país, hagámoslos bien y hagamos una ley con meritocracia con trayectoria con ética moral como establece la Constitución y las leyes y no solo podemos hacer porque estamos apurados tenemos que hacer como sea, o vamos a hacer como sea, después nos van a declarar inconstitucional y después van a decir estaba bien. No estoy de acuerdo con eso, sí tenemos que hacer bien las normativas, hagámoslo con consenso. Y si tengo que revisar esta ley, lo tengo que revisar y si decimos por el país hagámoslo por el país, hagamos por el pueblo. No podemos mentir pues aquí diciendo que se ha aprobado



esta ley, está bien hecho bien hecho, si está mal, si está inconstitucional, está mal pues, porque crees que los diputados han mandado en consulta al Tribunal Constitucional, si estaba bien estaba bien entonces, ahí están las tres fuerzas políticas igual en la Cámara de Diputados ¿acaso está uno solo o dos?

Para qué es la Comisión, se debate en la Comisión. Y ese día la Dra. Salame dijo mi ley dónde está incluso les ha mandado una nota dice la Directiva que nunca ha sido respondida, entonces respondan a eso, cuándo van a responder dónde está la ley de la Dra. Salame. Ella apostó por la meritocracia responda la Directiva, infórmennos mejor aquí.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Gracias, Presidenta. A través suyo un saludo cordial a todos mis colegas, senadores y senadoras.

Presidenta y yo creo que es menester que nosotros aquí en la Cámara de Senadores tengamos que ya avanzar con la aprobación de este Proyecto de Ley ya que todo el país nos está viendo y aquí tiene que primar el interés superior de todo el país que es Bolivia, si vamos a seguir aplazando pues nos vamos hacer seguir diciendo con el Viceministro de Coordinación que somos unos sinvergüenzas y demás adjetivos calificativos, negativos hacia nosotros. Entonces considero que se debe aprobar ya este Proyecto de Ley y así mismo lo que decía la Senadora Virginia que ya hay una Sentencia Constitucional, aclarar que no es una Sentencia Constitucional, sino que es una Declaración, ¿no?, entonces eso todavía es una respuesta a la consulta que ha enviado el Tribunal Supremo de Justicia al Tribunal Constitucional. Y entonces esta Declaración tiene que ser notificada a los que han consultado, en este caso, los consultivos son los de la Cámara de Diputados.

Estamos hablando de la Ley N° 144 que hemos aprobado en esta Cámara, entonces seguramente una vez notificado a los consultivos seguramente dirá ahí no, que es inconstitucional y demás y seguramente se le sacará esa parte y nuevamente eso tiene que entrar para la aprobación de esta Ley N° 144 que esta Cámara ha trabajado.

Entonces en ese sentido, yo con mucho respeto, voy a pedir que avancemos. Además, Presidenta ya se ha aprobado, no podemos dar vuelta atrás y seguir dando la palabra, porque ya se ha aprobado yo pediría que de una vez avancemos, porque tenemos que dar una respuesta pronta al país. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, hermana Presidenta. Primeramente, saludar por intermedio de Usted a todas nuestras hermanas y hermanos senadores.

Realmente me sorprende la actitud de la Senadora que me ha antecedido, porque realmente es pues inaudito creo que es una preocupación de todos los bolivianos y esto debería preocuparse la cabeza de sector y no ser él más bien él defensor o abogado de los magistrales de los actuales magistrados, y también aquí pareciera que hubiera senadores que están siendo de padrinos y es una vergüenza realmente no.

Creo que hemos agotado, si querían ayudarnos querían dicen que les interesa el bien común, el bien de la ciudadanía y en beneficio de todos ellos deberíamos trabajar, incansablemente hemos trabajado. Y así también con esa vehemencia que hoy están defendiendo deberían defender en su momento cuando un Tribunal que no tenía la competencia, pues suspenda y nos ponga, por ejemplo, las medidas precautorias y no se deje avanzar. Eso es lo que ha pasado y no solo una vez, constantemente el Ministro cabeza de sector ha ido defendiendo y ha sido vocero del Tribunal Constitucional Plurinacional. No lo decimos nosotros, creo que hemos participado también, la Comisión también ha participado, porque se ha convocado, cuando hemos convocado a las 4 a las tres fuerzas políticas para hacer el 144 ha salido y yo claramente había manifestado en ese entonces que esa ley no era producto de la Comisión, sino de un acuerdo de las tres fuerzas políticas porque existía una Sentencia que era vinculante, que tenía que haber para cualquier cosa



los dos tercios.

Y es por eso que se hizo así y además eso no debería ir en consulta, porque no estamos haciendo una ley que beneficie pues a la población, estamos haciendo una elección, una ley para las elecciones judiciales y porque si revisan la primera ley con la cual se han elegido ellos esa ley es inconstitucional. entonces pues, entonces ellos deberían ser inconstitucionales. Creo que hermanos estamos jugando aquí con la justicia, de verdad, me apena mucho por el Presidente del Estado Plurinacional porque yo le informado como como Presidenta de la Comisión el año pasado, le he informado y le dicho lo que estaba sucediendo y también hemos quedado yo y mi persona en ese entonces había manifestado que debería ser con una ley, pero qué, el mismo Ministro se había opuesto que sea con una ley y sea con el reglamento, si tenemos que decirnos las cosas nos digamos de frente. Ya no más, aquí vamos a hacer lo que realmente veamos que es conveniente para nuestro país y estamos viendo cómo están mercantilizando la justicia, se están riendo en nuestras caras porque saben ellos que se van a quedar.

Y ahí está, si pueden observar lo que sale la conversación en los medios de comunicación que ha salido. Es una vergüenza cómo estamos manejando y nosotros que sí venimos elegidos por el pueblo, no vamos a dejarnos señores, creo que nosotros la responsabilidad más grande de cada uno de nosotros Senador es responder por nuestra población. Revísenlo, inmediatamente el Señor Arias de ese programa lo ha borrado, pero ha quedado pues, ha quedado ahí y ahí se sabe cómo se está manipulando, y como se está manejando la justicia en vez de que, yo instó a las senadoras y senadores que estén en contra de esto, pongámonos la mano al pecho porque el día de mañana quiénes vamos a ser responsables de todo lo que está pasando con la justicia y eso es lo que yo no quiero ser.

Digamos la verdad y lo digamos y se lo he dicho miles de veces al Ministro, creo que nosotros nos debemos al pueblo y no somos simples elegidos a dedo como el Viceministro y el Ministro y al Viceministro también se lo he dicho y lo he sacado en mis redes sociales, no vamos a permitir que vengan aquí y sin saber y decirnos que nosotros somos los culpables. Está Cámara y realmente yo felicito a todos senadores de las tres fuerzas políticas porque hemos llegado a un consenso que jamás hubiera pensado que nosotros hubiéramos llegado.

Y esto es lo que habíamos dicho y ahí debería intervenir y decir simplemente, esto no estoy de acuerdo, se ha ido a consultar dos artículos, no toda la ley de la 144 sobre esos dos o tres artículos consultados sobre eso debería manifestarse el Tribunal Constitucional Plurinacional y devolver para que nosotros podamos mejorarlo, podamos sacarlo o podamos cambiarlo, no decir ellos, toda la ley está mal y por lo tanto nos prorrogamos.

O sea, ¿ellos son jueces y partes? Y sale el Ministro y qué nos dice el Ministro: “La Asamblea no puede hacer eso, porque sería juez y parte”. Y qué dijo cuándo salió los magistrados, qué dijeron, no dijo son jueces y partes, dijo es la única salida. Hermanos qué nos está pasando. Yo personalmente no le tengo miedo, hermanas y creo que esa Cámara de Senadores no le tiene miedo porque esa es la clara visión para la población dar ese aspecto a la población que nosotros como Asamblea Legislativa Plurinacional de la Cámara de Senadores, sí podemos consensuar, sí podemos hablar y sí podemos pelear por la población de Bolivia. Gracias, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Gracias, Senadora Patricia.

Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.ª Aguilar: Gracias, hermana Presidenta.

Bueno por la misma línea no, hace días atrás nos hemos desayunado prácticamente la noticia de que este Tribunal Constitucional está auto prorrogando a todos los magistrados del Órgano Judicial y realmente este Proyecto de Ley, Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional va a salvar de alguna manera semejante aberración que está haciendo,



por qué al partir del 2 de enero ellos ya no tienen competencia sobre las causas que están conociendo.

Más bien, eso estamos salvando, no, de los litigantes en ese momento. Yo no, un poco me sorprende cuando nos oponemos a este tipo de proyectos de ley, ahora por qué lo estamos haciendo con Dispensación de Trámite, por qué yo apoyo la Dispensación de Trámite porque faltan dos semanas apenas para concluir la Gestión, estamos a contrarreloj prácticamente, si tal vez tuviéramos más plazo que vaya pues a la Comisión que se trabaje como tiene que ser de manera ordinaria, no habría problema, pero estamos a contrarreloj hermana Presidenta. Entonces se tiene que tratar de manera rápida, porque va a estar las causas que ellos van a tender partir del 2 de enero de la siguiente Gestión esas causas van a ser inconstitucionales, ya no tienen ellos poder para ejercer aquello.

Por otra parte, también quiero señalar que no ha existido una Sentencia Constitucional como se quiere hacer ver, una Sentencia Constitucional es de cumplimiento obligatorio inmediato, así dice la ley no, pero esto no es una Sentencia Constitucional, esto es la Declaración Constitucional N° 049/2023 entonces qué es más superior, una Declaración Constitucional o una ley que estamos queriendo tratar ahora, por supuesto que una ley.

Entonces, hermana Presidenta, eso quiero hacer conocer y bueno, que se siga el procedimiento correspondiente con la Dispensación de Trámite. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias, Presidenta, Buenas tardes. Un saludo cordial a cada uno de los senadores y senadoras.

Presidenta, me preocupa realmente la Dispensación, bueno ya está decidida, en eso tienen mucha razón, lo que sí voy a observar es justamente el tratamiento de esta ley y porque justamente la ley anterior ha sido rechazada, porque lamentablemente a la pasión del momento por la molestia por la agilidad o por la preocupación no sé cómo llamarlo; aquí se ha aprobado un proyecto que ha sido observado en la Cámara de Diputados fue llevado en consulta y lamentablemente ha sido observado y ha sido declarado inconstitucional y creo que estamos optando, yendo por el mismo camino aquí por el calor del momento, ahorita no es quién grita más tiene la razón, creo que aquí tenemos que ver si estamos cumpliendo realmente con la Constitución Política del Estado, ya se habían adelantado con este Proyecto de Ley del Senador William Torrez cuando ahora corroboran presentándonos esto de manera sorpresiva.

En el artículo 2 quién no está de acuerdo todos queremos que exista nuevas autoridades que se lleve adelante o que no se paralizen las acciones, los procesos en cada uno de los departamentos, toda esa labor judicial como esa tarea jurídica no queremos que se paralice, pero lo que a mí me preocupa el artículo tercero donde ya designa la autoridad o deriva y le da la potestad la autoridad general a los secretarios generales de los diferentes Tribunales de Justicia, me preocupa esto porque yo considero que es inconstitucional y creo que seguimos por el mismo camino y aquí queriendo gritar más queremos hacer entender que tuviéramos la razón y que se estaría haciendo lo correcto, cuando esto es ilegal.

Lo propio planteó el compañero Andrónico delegando también a sus suplentes, creo que han sido observados, criticados ya esto con anticipación, no solamente por una cuantas personas sino por muchos juristas, muchos expertos en la materia y ahora queremos seguir cometiendo este error, evidentemente lo que decían, se ha retardado ha sido por una falta de consenso, ese consenso que el día de hoy se ve, esa es la que debía demostrarse anteriormente y no cometer errores y llevar adelante una preselección conforme señala la Constitución Política del Estado; ese consenso hubiésemos querido y así evitamos toda esa tramoya, pero ahora me sorprende un consenso para aprobar algo que va a resultar también inconstitucional, pensamiento mío, personalmente pienso que va a ser así, porque no se puede, pues la Constitución prohíbe que Secretarios Generales asuman esa obligación, pensamiento mío, tómelo como quieran, pero esa es mi percepción personal.



Entonces considero que estamos yendo por el mismo camino llevando un Proyecto de Ley que en el fondo también lleva o llegará a ser inconstitucional, por qué, porque la Constitución prevé y asigna esa responsabilidad específica a los Magistrados y nosotros cambiar esa responsabilidad a otras personas, solamente porque no hemos llevado o no hemos llegado a un consenso, porque no hemos podido realizar una preselección, me apena pero ese consenso que se indican ahora ese es el consenso que la población esperaba de las tres fuerzas políticas para llevar adelante esa preselección, no un consenso ahora disimulado, forzado o con el fin simplemente de solucionar ese incumplimiento que se ha demostrado. Lamentablemente soy sincera y lo digo.

No hemos podido consensuar, hay que ser sinceros, y ahí está el resultado y ahora querer salvar con un Proyecto de Ley, que para mí no tiene realmente validez. Lo siento mucho, personalmente voy a rechazar este Proyecto de Ley como los que otros que han querido plantear, no. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermana Presidenta.

Realmente es inaudito, increíble lo que escuchamos no hoy en día aquí en esta Sesión y gracias a Dios con la tecnología el pueblo boliviano lo escucha, yo creo que hoy más que nunca nos debemos dar cuenta de que el Senado es una de las instituciones todavía dentro del Estado Plurinacional que se respeta y gracias a Dios también a los consensos que se ha logrado para ello, si no hoy en día estuviéramos igual que en la Cámara de Diputados y eso creo que fue un gran logro del Senado.

Los consensos referente al tema de la Ley de Elecciones Judiciales, no solo se ha hecho hoy día, eso ha venido desde hace tiempo que se ha trabajado, como Cámara de Senadores hasta por unanimidad se ha aprobado la anterior normativa, dónde no ha habido consensos y cuando se habla y se dice por falta que no se ha consensuado las tres fuerzas políticas es en la Cámara de Diputados y quiénes son los presidentes de Diputados, personas, asambleístas que dependen del Ejecutivo, o que han sido puestos por el Ejecutivo. Entonces es en esa Cámara de Diputados donde no se ha podido lograr esos consensos, en la Cámara de Senadores haciendo respetar nuestra independencia de poderes, gracias a Dios todavía mantenemos la dignidad y mantenemos la legalidad en todo lo que vamos a hacer.

A mí me parece muy preocupante que siendo que han sido autoridades de justicia en anteriores gestiones hoy en día muestren ese nerviosismo, muestren esa preocupación, hagan notar esa desesperación por ver de que pueda ser posible que los asambleístas logremos sacar una ley consensuada, es muy notorio realmente cómo la justicia está siendo manejada manipulada y mercantilizada. Decía la Senadora Patricia y todos tienen seguramente conocimiento de esos chats que ha salido en un medio de comunicación, donde precisamente ese medio de comunicación cuando teníamos elección del Senado mañana tarde y noche daba cobertura a senadores que aspiraban por la fuerza tener la Presidencia, es ese mismo medio de comunicación que había estado en contubernio con el Ministro de Justicia, y que hoy en día, pues todo cae por su propio peso, salen estos chat donde un periodista tiene más potestad que un asambleísta de poder de sugerir recomendar y evaluar quiénes van a estar en estos espacios judiciales.

Es una pena realmente, pero yo creo que el pueblo boliviano hoy el día se da cuenta de las decisiones importantes que este Senado ha tomado y que no nos hemos equivocado; en ese contexto Presidenta, yo creo que ya ha habido una votación se ha ganado por mayoría deberíamos entrar al tratamiento, se quejan de no conocer la ley pues aquí lo vamos a debatir artículo por artículo, aquí vamos a debatir, aquí vamos a analizar y seguramente si hay que modificar si hay que realizar alguna corrección pues habrá que hacerlo, pero este es el espacio donde debemos hacerlo.

Lo que sí me preocupa demasiado y a todos los colegas senadores, alerta, me preocupa lo que ha manifestado la Senadora Daly Cristina Santa María que el Presupuesto General hubiera sido aprobado con dispensación, sin tomar en cuenta algunos artículos de contrabando que pueden tener ese Presupuesto General, hablamos de respetar la independencia de poderes defensores del Tribunal Constitucional hoy en



día defensoras por decirlo del Tribunal Constitucional y cuando una Sala Vocal nos ha quitado la tuición de interpelar, pues ahí se quedan calladitas, ¿no? Ahí no dicen nada absolutamente nada, y hoy en día ese Presupuesto General hay un artículo donde está quitando la tuición a la Asamblea Legislativa de poder autorizar los créditos.

O sea, que directamente los créditos lo van a hacer el Ejecutivo y esta Asamblea, no tiene ni por qué pedir o ni por qué aprobar, porque se va a manejar de esa forma. Entonces yo creo que eso es preocupante y cuando ese Presupuesto entre tenemos que estar alertas para hacer análisis artículo por artículo, observar y si tenemos que rechazarlo lo tenemos que hacer como lo hemos hecho con la modificación correspondiente. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tal vez para aclarar el Proyecto de Ley ya se ha puesto en consideración en grande, así que estamos en consideración.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidenta.

Bueno, inicio y diciendo que, dentro de este Legislativo, siempre hemos buscado ser respetuosos en nuestras intervenciones y bueno, creo de verdad lamento escuchar de que por alguna observación que podamos hacernos los unos a los otros ya seamos sujetos de demanda. Eso es preocupante para mí con el respeto que le tengo Senadora Virginia porque de verdad considero que tenemos que tener la capacidad, son tres fuerzas políticas que tenemos inclusive dentro de nuestras fuerzas políticas con diferentes criterios, formas de pensar donde tenemos que aprender a ser tolerantes y pues bueno escuchar sin molestarnos.

En este caso, déjeme decirle igual dentro de la misma línea, nosotros venimos trabajando poco más ya de tres años, donde realmente hemos sido bastante pisoteados, cada vez que se nos ha metido un Proyecto de Ley sin conocerlo ya, en el que nosotros nos ha tocado trabajar a ciegas, ya, nos quejamos muchas veces y creo que ustedes son testigos de las veces que nos hemos quejado y que eso que quede claro, jamás lo que estamos haciendo ahorita tiene algo que ver con eso. Porque no es lo mismo, no es lo mismo tratar un Proyecto de Ley que no tenga apuro y que pueda ser un poquito más evaluado, conversado con todas las fuerzas políticas es que haya el tiempo a que haya una cosa crucial para el país. Hoy estamos pasando a la historia y vamos a estar en base a lo que hagamos aplazados o por lo menos decir que cumplimos con nuestras funciones dentro de lo que pudimos; no podemos ser tan irresponsables con el país, estamos a dos semanas, no hay tiempo y cuando se trate de poder hacer algo en favor del país toda la vida pues vamos a tener que consensuar, somos tres fuerzas para eso estamos, nos va a tocar, nos guste o no nos guste, pensemos igual o no nos va a tocar sentarnos y conversar, porque para eso estamos, esa fue la labor que no se encomendaron.

Yo no puedo sentarme decir con Usted no converso, porque no es de mi misma línea cuando se supone que eso es lo que tenemos que hacer y en este caso más con una ley tan vital como esta, colegas se lo dije la anterior Sesión han dado un golpe judicial, han usurpado nuestras funciones, será posible que nosotros todavía vamos a estar defendiendo a ese TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) que no ha hecho semejante cosa, ellos deberían ser salvaguarda de esa Constitución Política del Estado, han pasado por encima de varios artículos lo que deberían ser los mayores Defensores de nuestra Constitución Política del Estado ¿y en serio, nosotros vamos a mirar de palco y se lo vamos a permitir? Para qué estamos colegas, sí de verdad, van a hacer caso a todo lo que el Ejecutivo diga, qué no deberían estar ustedes aquí. Para que están.

Yo le pido algo, yo podría aceptar la afinidad que puedan tener con el Presidente, pero pues por favor, dónde queda el votante y la gente que confió en Usted, Usted sí tiene un compromiso con la ciudadanía, estamos aplazados y la gente está diciendo que en general todos los detalles ustedes lo conocen, pero saben porque nos hemos avanzado, seamos realistas, al Presidente Luis Arce nunca le interesado que hay elecciones judiciales, no nos podemos seguir mintiendo, sea lo que sea, y siempre ha estado en contubernio



con el TCP, ¡por Dios! han emitido una serie de cosas a favor del Ejecutivo y en contra inclusive a veces, muchas veces de nosotros mismos, será siendo que todos nosotros conocemos cuál es la realidad vamos a intentar mentirnos, no hay tal cosa, al Ejecutivo no le interesa elecciones judiciales y nos va a seguir poniendo traba en todo lo que venga, por ende lo mínimo que tenemos que hacer como poder, como primer poder en este caso Legislativo, tenemos que unir fuerzas y verde que no nos atropellan de esta manera y sobre todo no le hagan semejante atropello a la gente, porque es la gente allá afuera que comenta que extra que tenemos una justicia podrida que no sirve, qué estamos haciendo nosotros por mejorarla.

Será que el defender a ese TCP y seguir defendiendo todo lo que haga el Ejecutivo en contubernio con el judicial lo vamos a seguir defendiendo, porque está el fallo a nuestro favor, nunca vamos avanzar y se los iguales anterior semana mientras no tengamos realmente una justicia que sea independiente y si me van a decir es que siempre fue así. ¡Ah! entonces nosotros también vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer otros parlamentarios igual que el montón que vamos a permitir que esto suceda, porque yo no estoy de acuerdo, no estoy aquí para eso y no es discurso, tenemos que de verdad ser coherentes con las cosas, nuestra actuación debe ser coherente con lo que decimos y si se los recordé de que muchas veces hemos tratado tocado Proyecto de Ley con Dispensación de Trámite que nosotros no hemos permitido, es precisamente porque no tenían el apuro como tiene en ese caso.

Entonces por favor, seamos tolerantes y seamos sobre todo consecuentes con nosotros mismos y con nuestro trabajo para qué estamos, cuál es nuestra labor, la gente allá espera respuesta de parte de nosotros, la gente está esperanzada en que esta Cámara de Senadores y ojalá la Cámara de Diputados haga algo que sirva para poder darle garantías, si el TCP hace hoy esto y pasa por encima de la Constitución Política del Estado de lo que debería hacer esta Cámara y demás, qué va a pasar el día de mañana, la gente se siente que no hay garantía, el Estado de Derecho está muerto con esto. Nuestra democracia y todo lo que tiene que ver con nuestra Constitución Política del Estado y nuestras normativas, porque cualquiera se podrá poder pasar siempre a nuestra normativa por encima, Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias Presidenta. Buenas tardes a todos los colegas, senadores y senadoras.

Creo que Presidenta y colegas senadores, hace medio año se ha dilatado bastante esta ley, y nos siguen dilatando esta ley, que realmente es algo que el país espera, espera de nosotros, espera de todos los legisladores elegidos por el pueblo y creo que de una y de otra manera, nosotros nos vemos avergonzados por el pisoteo a la Constitución la semana pasada, que hicieron estos magistrados pisotearon la Constitución. Y creo que nuestra propia democracia ha sido pisoteada con esta Declaración que hicieron estos magistrados al sacar en esta misma Declaración, una prórroga de su propio mandato y creo que en ninguna parte de la Constitución constituye ese esquema de prórroga para las autoridades electas, y en ese sentido, creo que el pueblo está esperando con ansiedad una certidumbre de lo que le podamos dar, sobre todo en el tema justicia.

Y todos sabemos que los magistrados siguen colocando vocales y jueces, siguen colocando sin consultar, pese a que están a punto de cerrar su Gestión de cumplir los 6 años este 2 de enero, pero siguen colocando designando jueces y vocales y creo que hay algunos actores, algunos que están detrás de esto creo que tienen sus intereses y están con esos intereses de que la justicia siga manipulada y siga realmente como está y no quieren el cambio. De hecho, no vamos a cambiar con unas elecciones, pero sí por lo menos haremos una alternativa de una salida a lo que nosotros estamos buscando. Por eso creo que esta ley que se está presentando por dispensación es importante para dar una salvedad a las 2 semanas que nos queda o que les queda en especial a esos magistrados y darles salvedad, sobre todo una salida para lo que el país está esperando en estos momentos.

Nos hemos cansado de escuchar muchas veces las líneas que vienen de un lado críticas a la Asamblea que no cumplen su función la Asamblea Legislativa, la Cámara de Senadores, por lo menos nosotros hemos constituido y hemos dejado en constancia que hemos hecho una Ley N° 144, por lo menos eso hemos hecho para salvar nuestra responsabilidad, pero sin embargo, creo que otros perjudican y dilatan y van a



seguir dilatando, porque creen que sus intereses están siendo totalmente, creo arrebasados porque el pueblo están viendo.

En ese sentido mis queridos colegas senadores tendremos que dar por lo menos algunas luces a nuestro país, ya que tanto en nuestras regiones y en nuestros departamentos están esperando de nosotros. No puede ser que 9 magistrados en realidad frente a cuántos asambleístas o legisladores realmente no podemos darle una respuesta al país.

Por eso colegas, yo convoco a la reflexión, pero también como que llamó a que podamos darle respuesta al país, el país está esperando respuesta, muchos colegas compañeros e incluso gente que realmente está con sus procesos no sabe cómo darle seguimiento y agilidad a sus procesos que ellos tienen.

En algún momento nosotros hemos visitado las cárceles, sin tener sentencia están en las cárceles 10 años 8 años y es lamentable, por culpa de quién, por culpa de la situación cómo se está manejando la justicia.

En sentido queridos colegas, yo pido a que podamos avanzar, porque ya se aprobado la Dispensación de Trámite y podamos avanzar y podamos debatir, ya cuando estemos en el debate en el punto de debate, porque ahorita ni siquiera hemos dado lectura al Proyecto de Ley y sería bueno que realmente le demos por lo menos en grande o en detalle debatir y sí que tienen alguna duda sin embargo, pero sin embargo creo que no podemos seguir dilatando este Proyecto de Ley, porque necesitamos darle respuesta al país hasta este 2 de enero. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Gracias Senador Miguel -vuelvo a recalcar- el Proyecto de Ley ya se ha dado la lectura en grande y ya se ha puesto en consideración en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia de Sala, Senadora Claudia Elena Egüez Algarafañaz por el Departamento de Beni.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Buenas tardes, Presidenta. Por intermedio suyo hacer llegar un saludo cordial a todos mis colegas.

Yo pedí permiso y quería que se tome en cuenta mi asistencia, Senadora Lindaura Rasguido Mejía por el Departamento de Oruro.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias hermana Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, tenía una hora y media de permiso, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Presidenta, buenas tardes a todos los colegas.

Bien, en la misma línea en que estamos analizando las posiciones de los senadores, que lógicamente tienen que tener todo el respeto que merece esta Cámara. Ya se había manifestado anteriormente y eso es importante seguir las normativas, respetar el procedimiento. Tres veces le he escuchado decir a la Presidenta que este Proyecto de Ley se ha presentado y se ha aprobado en grande, entonces yo creo que tendríamos que seguir la normativa y el Reglamento y lógicamente un poco agilizar nuestras reuniones, sabemos y conocemos las posiciones de los senadores y lo respetamos.



Y, es muy importante Presidenta y queridos colegas que se haya dado a conocer este tipo de problemas ahora, creo que manifestado una de las senadoras ganadora de Comunidad Ciudadana donde tres años Comunidad Ciudadana ha tenido una actuación que ahora lo estamos viendo en el mismo Movimiento Al Socialismo, ahora estamos viviendo en carne propia lo que nosotros habíamos trabajado durante 3 años. Entonces Presidenta, creo que para agilizar nuestra Sesión sigamos el procedimiento. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Al haber escuchado varias intervenciones y después de haber puesto en consideración este Proyecto de Ley en su estación en grande.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 21 votos, existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES). Quedan suspendidos los plazos procesales en todas las materias, según causas ordinarias, agroambientales, en materia constitucional y administrativo disciplinarias, de conocimiento de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, a partir del 2 de enero de 2024 hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 21 votos, existe más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (CONTINUIDAD INSTITUCIONAL).

- I. En cumplimiento del Parágrafo II. del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado y a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia en el país; el Órgano Judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus salas incluidas las constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales.
- II. La Directora o el Director General Ejecutivo de la Dirección Administrativa Financiera, como Máxima Autoridad Ejecutiva del Órgano Judicial, y la Directora o Director de la Escuela de Jueces;



ejercerán las atribuciones de sus directorios estrictamente cuando sean necesarias en cumplimiento a la Ley N° 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y definirán políticas internas respecto el manejo institucional y optimización de recursos, sujetos a fiscalización por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en atención a lo dispuesto por el numeral 17, Parágrafo I. del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

- III. Las unidades de enlace administrativo del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, continuarán cumpliendo sus funciones y coordinando actividades con sus direcciones administrativas financieras.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidenta.

Quería hacer un comentario aquí, mencionando que hay muchos de los argumentos que he escuchado en esta Sala que podrían ser justificados, he hecho son varios argumentos que nosotros hemos estado arguyendo tantas veces cuando nos pasaban encima, pero también aquí ha habido gente que dije muy claramente que tenemos que dar una respuesta rápida a esto y no hay nadie en este país salvo los magistrados y últimamente el Poder Ejecutivo que están de acuerdo con que estos señores se queden y en este caso, lo que estamos haciendo es defender la institucionalidad democrática a través de la institucionalidad de la Justicia del país.

Eso es lo que está haciendo este Senado que ha dado señales realmente a la altura de las necesidades de este país más de una vez incluyendo la Ley N° 144 que fue tabeada por estos señores que hicieron pasar tres meses que se tomaron y luego que no hay tiempo y luego otra vez han recibido otra consulta y ahora nos vienen con esto, es que no es presentable colegas, incluso colegas del Ejecutivo favorables al Ejecutivo aceptar esta decisión de auto prórroga de ser jueces y parte de los máximos magistrados del país, este país ha sido puesto en una situación tan dramática, tan dramática que las personas encargadas de administrar justicia son las primeras personas en violar la Constitución, a ese nivel nos han rebajado como país y eso es terrible para todos, para la economía para la convivencia social, para la justicia social, para la equidad, es terrible.

Entonces solamente quería decir a raíz de esto es muy importante la señal que esta dado el Senado, en estos momentos porque estos magistrados son ilegítimos, de hecho si Usted me permite y nosotros hemos sido consistentes, esta gente ha sido elegida con porcentajes ridículos, con la supuesta meritocracia que hace referencia una de las senadores que me ha antecedido, no voy a mencionar nombre por favor, ¿está hablando del meritocracia también del Defensor del Pueblo, tal vez? y miren el resultado o sea, que por favor no seamos falaces, ya o da más el país para que le digamos cosas tan descaradas mentirosas tan evidentes que nadie, nadie, ni los jóvenes adolescentes se las creen y esta gente precisamente por lo que han hecho han sido unos corruptos y nosotros no podemos permitir que se auto prorroguen, no lo podemos permitir.

Y lo que sí me impresiona es que tenemos un Ministro de Justicia que hasta hace poco decía que realmente no sé podían prorrogar, pero hasta días colegas, pero ahora cambia de opinión.

Por favor, yo les quiero decir sí que hay gente seria, que yo considero seria y honorable, que sabe de esos temas, que lo voy a mencionar al Dr. Rodríguez Veltzé ex Presidente este país y también ex Magistrado de la Corte Suprema que ha dejado otra imagen de lo que puede ser Magistrado en este país, él ha dicho claramente que no hay ningún problema con que haya acefalías temporales y de hecho ya habido en el pasado, así que no es cierto que sea inconstitucional, me pueden decir que era Constitución, pero él está analizando también desde esta Constitución y no es cierto que todo el Poder Judicial, como dice este Proyecto de Ley va a quedar detenido, no, solamente las causas que llegan estos tribunales máximos, qué



son un porcentaje mínimo. Si mi memoria no me falla eso más o menos 3% de las causas y son apenas unos meses.

Por supuesto y voy terminando que nos queda adelante, otro terrible desafío, que es la forma de elección. Nosotros ya dimos en la señal y esa señal demuestra que podemos hacerlo. Pero ahí sí a los senadores que aquí están hablando de meritocracia, yo quiero ver que nos aseguren que realmente va a haber meritocracia garantizada porque la entrevista y el examen y todo eso no ha garantizado hasta el momento meritocracia y por eso tenemos a estos señores desvergonzados y desvergonzadas como los máximos jueces de este país.

Entonces Presidenta, es muy importante una vez más lo que está haciendo el Senado hoy aquí ahora es poniendo las cosas en su lugar, no los necesitamos, se puede hacer una pausa procesal, se puede estar dentro de las normas, está dentro de la tradición y realmente es muy terrible, sería muy terrible, que estos señores se puedan auto prorrogar cómo han pretendido tabeando todo lo que hemos intentado hacer, por ejemplo, en el Senado.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 2 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 23 votos, más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (RECEPCIÓN Y CUSTODIO DE CAUSAS). Hasta el día de posesión de nuevas altas autoridades judiciales:

- I. El Secretario General del Tribunal Supremo de Justicia estará a cargo de la recepción y custodia de los procesos descritos en el Artículo 184 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 025 del Órgano Judicial, que sean remitidos a competencia de ese Tribunal, al igual que las causas remanentes sin resolver, si así existieran.
- II. El Secretario General del Tribunal Agroambiental estará a cargo de la recepción y custodia de los procesos descritos en el Artículo 189 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 025 del Órgano Judicial que sean remitidos a competencia de ese Tribunal, al igual que las causas remanentes sin resolver, si así existieran.
- III. El Secretario de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura estará a cargo de la recepción y custodia sobre las causas emergentes dispuestas en el numeral 2 del Artículo 195 de la Constitución Política del Estado en concordancia con el Parágrafo I del Artículo 183 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, que sean remitidos a competencia de esta instancia, al igual que las causas administrativas disciplinarias remanentes sin resolver, si así existieran.
- IV. El Secretario General del Tribunal Constitucional Plurinacional estará a cargo de la recepción y custodia de los procesos descritos en el Artículo 202 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 254 Código Procesal Constitucional, que sean remitidos a competencia de ese Tribunal, al igual que las causas remanentes sin resolver, si así existieran.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo



observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 23 votos, más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 3, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud Reconsideración del Proyecto de Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De modificación de la Ley N° 044 para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificada por la Ley N° 612.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Buenas tardes, hermana Presidenta.

De conformidad con la Disposición Final Segunda del Reglamento General, solicito la Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del Proyecto de Ley de modificación de la Ley N° 044 para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificada por la Ley N° 612 en la presente Gestión por la urgente necesidad de tener una normativa antes del receso de fin de año.



Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, son 17 votos Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Por lo tanto, queda aprobada la solicitud de Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del Proyecto de Ley, se decreta su consideración en Sala.

Se inicia el tratamiento en su estación en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 074/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 044 PARA EL JUZGAMIENTO DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE Y/O DE LA VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE, DE ALTAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO, MODIFICADA POR LA LEY N° 612

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley N° 044 de Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público de 08 de octubre de 2010, modificada por la Ley N° 612, de 03 de diciembre de 2014.

ARTÍCULO 2. (MODIFICACIONES).

I. Se modifica el Artículo 4 de la Ley N° 044, con el siguiente texto:

***“ARTÍCULO 4.- (VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES)** Si los enjuiciados hubieren incurrido en la violación de derechos fundamentales y garantías constitucionales, vinculada a la comisión de cualquier delito previsto en la presente Ley, lesionando tales derechos y garantías, la sentencia condenatoria deberá imponer las sanciones previstas en el Código Penal, según corresponda.”*

II. Se modifica el Artículo 26 de la Ley N° 044 modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 26. (CONOCIMIENTO DEL DELITO).



I. Cuando los órganos encargados de la persecución penal tengan conocimiento, de oficio o a denuncia de parte o la persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito en el que hubieran participado los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y la Fiscal o el Fiscal General del Estado, cometido en el ejercicio de sus funciones, podrá formalizar un pliego acusatorio o querella ante la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados, quien remitirá la querella y sus antecedentes ante la Presidenta o Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, para el ejercicio de la acción penal correspondiente en la jurisdicción especializada.

II. Cuando los órganos encargados de la persecución penal tengan conocimiento, de oficio o a denuncia de parte, que posteriormente deberá constituirse como querellante, de la comisión de un delito en el que hubiera participado un miembro del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura, y la Fiscal o el Fiscal General del Estado, en el ejercicio de sus funciones, remitirán antecedentes a la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados quien remitirá la denuncia y sus antecedentes a la Presidenta o Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, para el ejercicio de la acción penal correspondiente en la jurisdicción especializada.”

III. Se modifica el Artículo 27 de la Ley N° 044, modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

“Artículo 27. (ÓRGANOS DE LA ETAPA PREPARATORIA).

I. La etapa preparatoria estará a cargo de la Cámara de Diputados.

II. Corresponde a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, mediante el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, promover la acción penal y dirigir la investigación en la etapa preparatoria.

III. El control jurisdiccional de la investigación en la etapa preparatoria, estará a cargo de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados.

IV. Las Comisiones de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y Derechos Humanos, para el adecuado cumplimiento de las funciones atribuidas en esta Ley, podrán requerir por conducto regular, el asesoramiento especializado independiente, que no tenga vinculación con las partes del proceso.”

IV. Se modifica el Artículo 29 de la Ley N° 044, modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

“Artículo 29. (INICIO DE LA ETAPA PRELIMINAR).

I. El Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, dentro de los veinte (20) días siguientes a la recepción de antecedentes, pudiendo ser ampliado a cuarenta (40) días en caso de complejidad, mediante informe preliminar fundamentado recomendará a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, alternativamente:

1. Formalizar resolución de imputación y continuar la investigación con sujeción a las disposiciones relativas a la etapa preparatoria del juicio establecidas en el Código de Procedimiento Penal, cuando el hecho imputado esté comprendido en el parágrafo I del Artículo 22 de esta Ley y existan suficientes indicios sobre su existencia y la participación de la imputada o imputado, las imputadas o los imputados.



2. Rechazar, según los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal, la querella y en consecuencia disponer su archivo.

3. Remitir la causa a la jurisdicción que corresponda cuando los hechos no constituyan delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

II. Ante la formalización de la querella, ésta podrá ser objetada por la imputada o el imputado, imputadas o imputados ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, dentro de los tres (3) días posteriores a su notificación, vencido este plazo, la Comisión resolverá la objeción dentro de los tres (3) días siguientes. En lo pertinente, el trámite y la resolución se sujetarán a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal.”

V. Se modifica el Artículo 30 de la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“Artículo 30. (DELIBERACIÓN SOBRE EL INFORME PRELIMINAR).

I. La Presidenta o el Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, convocará dentro de los tres (3) días siguientes de recibido el informe preliminar, a sesión de comisión a efecto de considerar la recomendación. La sesión deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la convocatoria. Con la convocatoria, se acompañará copia del Informe Preliminar del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y de todos los antecedentes para su entrega a cada miembro de la Comisión.

II. Reunida la Comisión con el quórum establecido, su Presidenta o Presidente ordenará la lectura completa del Informe Preliminar y se pondrá en consideración de los miembros de la Comisión.”

VI. Se modifica el Artículo 31 de la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 31. (VOTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR).

I. Concluida la deliberación, la Presidenta o el Presidente de la Comisión someterá a votación el proyecto de informe preliminar del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, alternativamente:

a) Si la decisión de la Comisión es la imputación se dispondrá las medias cautelares que corresponda.

b) Cuando la resolución sea de rechazo, se dispondrá el archivo de obrado y se notificará en el plazo de 24 horas al querellante. El querellante podrá objetar la resolución en el plazo de cinco (5) días ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados; conocida la objeción la comisión deberá remitir, en el plazo de dos (2) días de su conocimiento, deberá remitir la objeción y sus antecedentes a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores.

c) Cuando la Comisión haya decidido remitir los antecedentes a la jurisdicción que corresponda, la Presidenta o el Presidente deberá remitirlos dentro de los tres (3) días siguientes.

II. La decisión de la Comisión deberá aprobarse con la mayoría de votos de los miembros presentes, la Presidenta o el Presidente de la Comisión votará solo en caso de empate.

III. La resolución de rechazo adoptada por la Comisión deberá ser de conocimiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados.”

VII. Se modifica el Artículo 32 de la Ley N° 044, modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:



“ARTÍCULO 32. (DESARROLLO DE LA ETAPA PREPARATORIA). Cuando la decisión de la Cámara de Diputados sea aprobando la Imputación, se dispondrá además de la medida cautelar, que el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado realice los actos de investigación necesarios, los mismos que deberán concluir en el plazo máximo de tres (3) meses, computables a partir de la resolución de imputación. Cuando la investigación sea compleja, a pedido fundado del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados podrá ampliar este plazo por un tiempo adicional de hasta treinta (30) días.”

VIII. Se modifica el Artículo 33 de la Ley N° 044, modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 33 (INFORME EN CONCLUSIONES), Cuando el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado concluya la investigación, mediante Informe en Conclusiones, remitirá a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, recomendando alternativamente:

1. Presentar proyecto de acusación al Pleno de la Cámara de Diputados en contra del o los imputados, cuando estime que la investigación proporciona fundamento para su enjuiciamiento penal público.
2. Decretar el sobreseimiento, cuando resulte evidente que el hecho no existió, no constituye delito o que el o los imputados no participaron en él, o cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación.”

IX. Se modifica el Artículo 34 de la Ley N° 044, modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 34. (DELIBERACIÓN SOBRE EL INFORME PRELIMINAR).

I. Recibido el informe de conclusiones, el Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, convocará dentro de los tres (3) días siguientes de recibido el informe de conclusiones, a sesión de comisión a efecto de considerar las recomendaciones y determinar el curso de acción a seguir. La sesión deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la convocatoria. Con la convocatoria, se acompañará copia del Informe en conclusiones del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, de todos los antecedentes para su entrega a cada miembro de la Comisión.

II. Reunida la Comisión con el quórum establecido, su Presidenta o Presidente ordenará la lectura completa del Informe de conclusiones y concederá el uso de la palabra a los miembros que deseen expresar sus opiniones.

III. Esta Comisión se pronunciará por la acusación o por el sobreseimiento del imputado, informe que deberá ser aprobado por mayoría de votos de los miembros presentes y remitido al Pleno de la Cámara de Diputados.”

X. Se modifica el Artículo 35 de la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 35. (REMISIÓN DE ACTUACIONES O SOBRESEIMIENTO).

I. La Presidenta o el Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, adoptada la decisión, dentro de los tres (3) días siguientes, según el caso, remitirá la Resolución de Acusación con sus antecedentes a la Presidencia de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, a objeto que remita antecedentes a la Presidencia de la Cámara de Diputados, para su posterior remisión a la



Presidencia de la Cámara de Senadores, que fungirá como Tribunal de Sentencia.

II. En caso que la resolución sea de sobreseimiento se dispondrá el archivo de obrados y se notificará a las partes en el plazo de 24 horas.

III. Una vez sea notificado, el querellante podrá apelar la resolución de sobreseimiento en el plazo de cinco (5) días ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados; conocida la apelación la comisión correrá en traslado a las partes, quienes deberán responder en un plazo de cinco (5) días, con cuya contestación o no, vencido el plazo deberá remitir en un plazo perentorio no mayor a dos (2) días a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores.

IV. La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores, en el plazo de cinco (5) días una vez notificado, resolverá la apelación de la Resolución de Sobreseimiento, confirmando o revocando; en caso de revocatoria, ordenará a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, en el plazo de cinco (5) días, formalice la resolución de acusación, en caso de confirmar el sobreseimiento se dispondrá el archivo de obrados.”

XI. Se modifica el Artículo 40 de la Ley N° 044, modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 40. (FORMALIZACIÓN DE LA ACUSACIÓN). *La Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la Resolución de Acusación, la presentará formalmente ante la Cámara de Senadores para el enjuiciamiento público de los acusados, ofreciendo las pruebas de cargo que se utilizarán en la audiencia del juicio.”*

XII. Se modifica el Artículo 41 de la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 41. (ÓRGANOS DE LA ETAPA DEL JUICIO).

- I. Las Senadoras y Senadores titulares y/o suplentes constituirán el Tribunal de Sentencia, excepto los miembros de la Comisión de Justicia Plural, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, que hayan participado en etapa preliminar, según el siguiente procedimiento:*
 - 1. Antes de tomar conocimiento de la causa, la Cámara de Senadores reunida en pleno y con el quórum reglamentario, por mayoría simple elegirá a tres Senadoras o Senadores de entre sus miembros, quienes conocerán y resolverán en la etapa de juicio, en única instancia y en una sola audiencia, sobre la legalidad o ilegalidad, de las excusas o recusaciones resueltas que pudieran ser planteadas. Los miembros de este Cuerpo Colegiado no podrán ser recusados, ni presentar excusas por ningún motivo; tampoco podrán ser parte del Tribunal de Sentencia.*
 - 2. Con la exclusión de estos tres miembros, se continuará la sesión previa verificación de la existencia de quórum reglamentario, acto seguido se conformará el Tribunal de Sentencia con las Senadoras y Senadores presentes.*
 - 3. Constituido el Tribunal, las Resoluciones y la Sentencia se adoptarán con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.*
- II. La Cámara de Senadores, para el adecuado cumplimiento de las funciones atribuidas en esta Ley, podrá requerir por conducto regular, asesoramiento especializado independiente, que no tenga vinculación con las partes del proceso.*
- III. La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, estará a cargo de sostener la acusación.”*



XIII. Se modifica el Artículo 43 de la Ley N° 044, conforme el siguiente texto:

“ARTÍCULO 43. (INMEDIACIÓN Y CONTINUIDAD). *I. Las Senadoras o Senadores miembros del Tribunal tienen la obligación de asistir ininterrumpidamente a la totalidad de las audiencias del juicio, incluida la deliberación y la sentencia.*

II. Sin perjuicio del efecto procesal y responsabilidad penal consecuente, el incumplimiento por parte de las Senadoras o Senadores de lo previsto en el párrafo anterior serán sancionados conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las leyes del Estado y su reglamento.

III. Las audiencias de juicio se desarrollarán en los días y horas definidos por el Tribunal hasta el pronunciamiento de la Sentencia; respetando los principios de continuidad e inmediatez.”

XIV. Se modifica el Artículo 44 de la Ley N° 044, modificado por la Ley N° 612, conforme el siguiente texto:

“ARTÍCULO 44. (DELIBERACIÓN).

I. Concluido el debate, se procederá a la deliberación, debiendo el Presidente del Tribunal presentar el proyecto de Sentencia.

II. La Sentencia podrá ser condenatoria o absolutoria, debiendo contener los siguientes aspectos debidamente fundamentados:

- Los relativos a los incidentes que se hayan diferido para ese momento.
- Los relativos a la existencia del hecho o los hechos punibles.
- La calificación jurídica de los hechos tenidos por probados.
- La absolución o condena de la acusada o acusado, acusadas o acusados; y,
- En caso de condena, la imposición de la sanción penal aplicable.

III. La decisión será asumida mayoría absoluta de votos de los miembros del Tribunal.

IV. La Sentencia se notificará con su lectura íntegra y las partes recibirán copia de ella.”

XV. Se modifica el Artículo 45 de la Ley N° 044, modificado por la Ley N° 612, conforme el siguiente texto:

“ARTÍCULO 45°. (SENTENCIA).

I. Se dictará sentencia condenatoria cuando, a juicio de la mayoría absoluta de los miembros presentes, la prueba aportada sea suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal de la acusada o el acusado, acusadas o acusados.

II. Se dictará sentencia absolutoria cuando:

- No se haya probado la acusación;
- La prueba aportada no sea suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal de la acusada o el acusado, acusadas o acusados;
- Se demuestre que el hecho no existió, no constituye delito o que la acusada o el acusado, acusadas o acusados, no participó o participaron en el;
- Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal;
- No se hayan alcanzado la mayoría de votos para la condena.”

XVI. Se modifica el Artículo 46 de la Ley N° 044, modificado por la Ley N° 612, conforme el siguiente texto:

“ARTÍCULO 46. (EFECTOS DE LA ABSOLUCIÓN) *La sentencia absolutoria ordenará la libertad*



de la acusada o acusado en el acto y la cesación de todas las medidas cautelares dispuestas, disponiendo el resarcimiento de daños y perjuicios y honras públicas. La Cámara de Senadores, dispondrá la publicación de la parte resolutive de la Sentencia Absolutoria en un medio escrito de circulación nacional con cargo al Estado o al querellante, según corresponda.”

XVII. Se modifica el Artículo 49 de la Ley N° 044, modificado por la Ley N° 612, conforme el siguiente texto:

“ARTÍCULO 49°. (RECURSO DE APELACIÓN INCIDENTAL).

- I. El Recurso de Apelación INCIDENTAL procederá contra las resoluciones interlocutorias expresamente señaladas en el Código de Procedimiento Penal, dictadas durante la etapa preparatoria.*
- II. Su resolución será de competencia de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores y las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos.*
- III. El recurso se interpondrá ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, vencidos los plazos se remitirán las actuaciones a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores para resolución de admisibilidad y procedencia de los mismos, dentro de los cinco (5) días siguientes.”*

XVIII. Se modifica el Artículo 50 de la Ley N° 044, modificado por la Ley N° 612, conforme el siguiente texto:

“ARTÍCULO 50. (RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA).

- I. El Recurso de Apelación Restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la Ley y procederá contra la Sentencia Condenatoria dictada por la Cámara de Senadores.*
- II. La resolución del recurso será de competencia de ambas Cámaras reunidas en Sesión de Asamblea.*
- III. La resolución que modifique la sentencia deberá adoptarse por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes. De no obtenerse este resultado la sentencia se mantendrá firme y subsistente.*
- IV. El recurso será presentado ante la Cámara de Senadores por escrito y debidamente fundamentado dentro de los quince (15) días de notificado la o el recurrente con la sentencia condenatoria. Recibido el recurso, la Cámara de Senadores notificará a las otras partes para que contesten en el plazo de diez (10) días. Dentro de los tres (3) días siguientes de vencido el plazo, la Cámara de Senadores remitirá las actuaciones a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.*
- V. Recibidas las actuaciones, ambas Cámaras, reunidas en Sesión de Asamblea, resolverán el recurso dentro de los veinte (20) días siguientes.”*

XIX. Se modifica el Artículo 51 de la Ley N° 044, modificado por la Ley N° 612, conforme el siguiente texto:

“ARTÍCULO 51. (RECURSO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA).

- I. El Recurso de Revisión Extraordinaria procede en todo tiempo en favor del condenado y según los motivos expresamente señalados en el Código de Procedimiento Penal.*
- II. El recurso deberá ser presentado por escrito debidamente fundamentado ante la Cámara de*



Senadores.

III. Recibido el recurso, la Cámara de Senadores resolverá dentro de los veinte (20) días siguientes, por mayoría simple de votos de los presentes.”

ARTÍCULO 3. (INCORPORACIÓN).

I. Se incorpora el Artículo 31 Bis., a la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 31 Bis. (OBJECCIÓN DEL INFORME PRELIMINAR).

I. La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores, en el plazo de cinco (5) días una vez notificado, resolverá la objeción de la resolución de rechazo del informe preliminar, confirmando o revocando; en caso de revocatoria, ordenará a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, en el plazo de cinco (5) días, formalice la resolución de imputación y continúe la investigación, en caso de confirmar el rechazo se dispondrá el archivo de obrados.

II. Cuando la decisión de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, sea por la imputación, en los siguientes tres (3) días deberá remitir antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema electoral de la Cámara de Diputados instancia que, en los siguientes dos (2) días, remitirá antecedentes al Pleno de la Cámara de Diputados, por intermedio de su Presidencia, para el señalamiento de audiencia de medidas cautelares.

III. La Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados, una vez recibido los antecedentes, convocará dentro de los siguientes cinco (5) días, a sesión de plenaria señalando día y hora de audiencia de medidas cautelares.”

II. Se incorpora el Artículo 31 Ter., a la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 31 Ter. (MEDIDAS CAUTELARES).

I. En la sustanciación de estos procedimientos procederá la aplicación de las siguientes medidas cautelares:

a) Las medidas cautelares personales en los casos que proceda, serán aplicables a partir del momento de la imposición de la medida cautelar aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en audiencia de medidas cautelares.

b) Si la Resolución de Imputación se solicita medidas cautelares personales, como la detención preventiva, ésta deberá incluir además alternativamente, medidas sustitutivas en caso de que la detención preventiva no sea aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados.

c) Las de carácter real, se aplicarán conforme al régimen establecido en el Código de Procedimiento Penal.

d) En caso de no ser aprobada la medida cautelar de detención, se aplicará la medida sustitutiva planteada en la resolución de imputación.

II. La decisión adoptada por el Pleno de la Cámara de Diputados, podrá ser apelada en la vía incidental ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores, en el plazo de cinco días (5) a partir de la aprobación por la Cámara de Diputados.”



III. Se incorpora el Artículo 31 Quater., a la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 31 Quater. (AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES). *I. Reunida la Cámara de Diputados con el quórum reglamentario, instalada la audiencia de medidas cautelares, su Presidenta o Presidente, ordenará la lectura completa del proyecto de imputación y concederá el uso de la palabra en el siguiente orden a los miembros de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, al querellante, a la defensa, al o los imputados y a los miembros presentes de la Cámara inscritos en el rol de oradores, cuya intervención no será mayor a tres (3) minutos.*

La Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados, concederá el uso de la palabra en el siguiente orden a los miembros de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, al querellante, a la defensa, al o los imputados y a los miembros presentes de la Cámara inscritos en el rol de oradores.

II. Concluida la deliberación, la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados someterá a votación la resolución de imputación. La decisión del Pleno deberá aprobarse con la mayoría de votos de los miembros presentes, la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados votará solo en caso de empate.

a) Si la decisión del Pleno de la Cámara de Diputados es de aprobación de la resolución de imputación, deberá sujetarse, en lo que corresponda, a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal, sobre medidas cautelares.

b) Cuando la resolución sea de rechazo, se dispondrá el archivo de obrado y se notificará en el plazo de 24 horas al querellante. El querellante podrá objetar la resolución en el plazo de cinco (5) días ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados; conocida la objeción la comisión deberá remitir, en el plazo de dos días de su conocimiento, deberá remitir la objeción y sus antecedentes a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores.

IV. Se incorpora el Artículo 31 Quinquies., a la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 31 Quinquies (APELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR). *I. La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores, en el plazo de cinco (5) días una vez notificado, resolverá la apelación incidental, confirmando o revocando la medida cautelar impuesta por el Pleno de la Cámara de Diputados; en caso de revocatoria, dispondrá la medida cautelar que considere pertinente.”*

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA. Se deroga los artículos 36, 37 y 38 de la Ley N° 044 de Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público de 08 de octubre de 2010, modificada por la Ley N° 612, de 03 de diciembre de 2014.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 24 votos, más de dos tercios, Senadora Presidenta.



Sen. ^a Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley N° 044 de Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público de 08 de octubre de 2010, modificada por la Ley N° 612, de 03 de diciembre de 2014.

Sen. ^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 23 votos, más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen. ^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (MODIFICACIONES).

I. Se modifica el Artículo 4 de la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 4.- (VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES) Si los enjuiciados hubieren incurrido en la violación de derechos fundamentales y garantías constitucionales, vinculada a la comisión de cualquier delito previsto en la presente Ley, lesionando tales derechos y garantías, la sentencia condenatoria deberá imponer las sanciones previstas en el Código Penal, según corresponda.”

II. Se modifica el Artículo 26 de la Ley N° 044 modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 26. (CONOCIMIENTO DEL DELITO).

I. Cuando los órganos encargados de la persecución penal tengan conocimiento, de oficio o a denuncia de parte o la persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito en el que hubieran participado los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y la Fiscal o el Fiscal General del Estado, cometido en el ejercicio de sus funciones, podrá formalizar un pliego acusatorio o querrela ante la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados, quien remitirá la querrela y sus antecedentes ante la Presidenta o Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, para el ejercicio de la acción penal correspondiente en la jurisdicción especializada.

II. Cuando los órganos encargados de la persecución penal tengan conocimiento, de oficio o a denuncia de parte, que posteriormente deberá constituirse como querellante, de la comisión de un delito en el que hubiera participado un miembro del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura, y la Fiscal o el Fiscal General del Estado, en el ejercicio de sus funciones, remitirán antecedentes a la Presidenta o



Presidente de la Cámara de Diputados quien remitirá la denuncia y sus antecedentes a la Presidenta o Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, para el ejercicio de la acción penal correspondiente en la jurisdicción especializada.”

III. Se modifica el Artículo 27 de la Ley N° 044, modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

“Artículo 27. (ÓRGANOS DE LA ETAPA PREPARATORIA).

I. La etapa preparatoria estará a cargo de la Cámara de Diputados.

II. Corresponde a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, mediante el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, promover la acción penal y dirigir la investigación en la etapa preparatoria.

III. El control jurisdiccional de la investigación en la etapa preparatoria, estará a cargo de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados.

IV. Las Comisiones de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y Derechos Humanos, para el adecuado cumplimiento de las funciones atribuidas en esta Ley, podrán requerir por conducto regular, el asesoramiento especializado independiente, que no tenga vinculación con las partes del proceso.”

IV. Se modifica el Artículo 29 de la Ley N° 044, modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

“Artículo 29. (INICIO DE LA ETAPA PRELIMINAR).

I. El Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, dentro de los veinte (20) días siguientes a la recepción de antecedentes, pudiendo ser ampliado a cuarenta (40) días en caso de complejidad, mediante informe preliminar fundamentado recomendará a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, alternativamente:

1. Formalizar resolución de imputación y continuar la investigación con sujeción a las disposiciones relativas a la etapa preparatoria del juicio establecidas en el Código de Procedimiento Penal, cuando el hecho imputado esté comprendido en el parágrafo I del Artículo 22 de esta Ley y existan suficientes indicios sobre su existencia y la participación de la imputada o imputado, las imputadas o los imputados.

2. Rechazar, según los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal, la querella y en consecuencia disponer su archivo.

3. Remitir la causa a la jurisdicción que corresponda cuando los hechos no constituyan delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

II. Ante la formalización de la querella, ésta podrá ser objetada por la imputada o el imputado, imputadas o imputados ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, dentro de los tres (3) días posteriores a su notificación, vencido este plazo, la Comisión resolverá la objeción dentro de los tres (3) días siguientes. En lo pertinente, el trámite y la resolución se sujetarán a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal.”

V. Se modifica el Artículo 30 de la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“Artículo 30. (DELIBERACIÓN SOBRE EL INFORME PRELIMINAR).



I. La Presidenta o el Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, convocará dentro de los tres (3) días siguientes de recibido el informe preliminar, a sesión de comisión a efecto de considerar la recomendación. La sesión deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la convocatoria. Con la convocatoria, se acompañará copia del Informe Preliminar del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y de todos los antecedentes para su entrega a cada miembro de la Comisión.

II. Reunida la Comisión con el quórum establecido, su Presidenta o Presidente ordenará la lectura completa del Informe Preliminar y se pondrá en consideración de los miembros de la Comisión."

VI. Se modifica el Artículo 31 de la Ley N° 044, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 31. (VOTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR).

I. Concluida la deliberación, la Presidenta o el Presidente de la Comisión someterá a votación el proyecto de informe preliminar del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, alternativamente:

a) Si la decisión de la Comisión es la imputación se dispondrá las medidas cautelares que corresponda.

b) Cuando la resolución sea de rechazo, se dispondrá el archivo de obrado y se notificará en el plazo de 24 horas al querellante. El querellante podrá objetar la resolución en el plazo de cinco (5) días ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados; conocida la objeción la comisión deberá remitir, en el plazo de dos (2) días de su conocimiento, deberá remitir la objeción y sus antecedentes a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores.

c) Cuando la Comisión haya decidido remitir los antecedentes a la jurisdicción que corresponda, la Presidenta o el Presidente deberá remitirlos dentro de los tres (3) días siguientes.

II. La decisión de la Comisión deberá aprobarse con la mayoría de votos de los miembros presentes, la Presidenta o el Presidente de la Comisión votará solo en caso de empate.

III. La resolución de rechazo adoptada por la Comisión deberá ser de conocimiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados."

VII. Se modifica el Artículo 32 de la Ley N° 044, modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 32. (DESARROLLO DE LA ETAPA PREPARATORIA). *Cuando la decisión de la Cámara de Diputados sea aprobando la Imputación, se dispondrá además de la medida cautelar, que el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado realice los actos de investigación necesarios, los mismos que deberán concluir en el plazo máximo de tres (3) meses, computables a partir de la resolución de imputación. Cuando la investigación sea compleja, a pedido fundado del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados podrá ampliar este plazo por un tiempo adicional de hasta treinta (30) días."*

VIII. Se modifica el Artículo 33 de la Ley N° 044, modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 33 (INFORME EN CONCLUSIONES), *Cuando el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado concluya la investigación, mediante Informe en Conclusiones, remitirá a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, recomendando alternativamente:*

- 1.** *Presentar proyecto de acusación al Pleno de la Cámara de Diputados en contra del o los imputados, cuando estime que la investigación proporciona fundamento para su enjuiciamiento penal público.*
- 2.** *Decretar el sobreseimiento, cuando resulte evidente que el hecho no existió, no constituye delito o que el o los imputados no participaron en él, o cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación.”*

IX. Se modifica el Artículo 34 de la Ley N° 044, modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 34. (DELIBERACIÓN SOBRE EL INFORME PRELIMINAR).

I. *Recibido el informe de conclusiones, el Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, convocará dentro de los tres (3) días siguientes de recibido el informe de conclusiones, a sesión de comisión a efecto de considerar las recomendaciones y determinar el curso de acción a seguir. La sesión deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la convocatoria. Con la convocatoria, se acompañará copia del Informe en conclusiones del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, de todos los antecedentes para su entrega a cada miembro de la Comisión.*

II. *Reunida la Comisión con el quórum establecido, su Presidenta o Presidente ordenará la lectura completa del Informe de conclusiones y concederá el uso de la palabra a los miembros que deseen expresar sus opiniones.*

III. *Esta Comisión se pronunciará por la acusación o por el sobreseimiento del imputado, informe que deberá ser aprobado por mayoría de votos de los miembros presentes y remitido al Pleno de la Cámara de Diputados.”*

X. Se modifica el Artículo 35 de la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 35. (REMISIÓN DE ACTUACIONES O SOBRESEIMIENTO).

I. *La Presidenta o el Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, adoptada la decisión, dentro de los tres (3) días siguientes, según el caso, remitirá la Resolución de Acusación con sus antecedentes a la Presidencia de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, a objeto que remita antecedentes a la Presidencia de la Cámara de Diputados, para su posterior remisión a la Presidencia de la Cámara de Senadores, que fungirá como Tribunal de Sentencia.*

II. *En caso que la resolución sea de sobreseimiento se dispondrá el archivo de obrados y se notificará a las partes en el plazo de 24 horas.*

III. *Una vez sea notificado, el querellante podrá apelar la resolución de sobreseimiento en el plazo de cinco (5) días ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados; conocida la apelación la comisión correrá en traslado a las partes, quienes deberán responder en un plazo de cinco (5) días, con cuya contestación o no, vencido el plazo deberá remitir en un plazo perentorio no mayor a dos (2) días a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores.*

IV. *La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores, en el plazo de cinco (5) días una vez notificado, resolverá la apelación de la Resolución de Sobreseimiento, confirmando o revocando; en caso de revocatoria, ordenará a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, en el plazo*



de cinco (5) días, formalice la resolución de acusación, en caso de confirmar el sobreseimiento se dispondrá el archivo de obrados.”

XI. Se modifica el Artículo 40 de la Ley N° 044, modificada por la Ley N° 612, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 40. (FORMALIZACIÓN DE LA ACUSACIÓN). *La Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la Resolución de Acusación, la presentará formalmente ante la Cámara de Senadores para el enjuiciamiento público de los acusados, ofreciendo las pruebas de cargo que se utilizarán en la audiencia del juicio.”*

XII. Se modifica el Artículo 41 de la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 41. (ÓRGANOS DE LA ETAPA DEL JUICIO).

I. *Las Senadoras y Senadores titulares y/o suplentes constituirán el Tribunal de Sentencia, excepto los miembros de la Comisión de Justicia Plural, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, que hayan participado en etapa preliminar, según el siguiente procedimiento:*

- 1.** *Antes de tomar conocimiento de la causa, la Cámara de Senadores reunida en pleno y con el quórum reglamentario, por mayoría simple elegirá a tres Senadoras o Senadores de entre sus miembros, quienes conocerán y resolverán en la etapa de juicio, en única instancia y en una sola audiencia, sobre la legalidad o ilegalidad, de las excusas o recusaciones resueltas que pudieran ser planteadas. Los miembros de este Cuerpo Colegiado no podrán ser recusados, ni presentar excusas por ningún motivo; tampoco podrán ser parte del Tribunal de Sentencia.*
- 2.** *Con la exclusión de estos tres miembros, se continuará la sesión previa verificación de la existencia de quórum reglamentario, acto seguido se conformará el Tribunal de Sentencia con las Senadoras y Senadores presentes.*
- 3.** *Constituido el Tribunal, las Resoluciones y la Sentencia se adoptarán con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.*

II. *La Cámara de Senadores, para el adecuado cumplimiento de las funciones atribuidas en esta Ley, podrá requerir por conducto regular, asesoramiento especializado independiente, que no tenga vinculación con las partes del proceso.*

III. *La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, estará a cargo de sostener la acusación.”*

XIII. Se modifica el Artículo 43 de la Ley N° 044, conforme el siguiente texto:

“ARTÍCULO 43. (INMEDIACIÓN Y CONTINUIDAD). **I.** *Las Senadoras o Senadores miembros del Tribunal tienen la obligación de asistir ininterrumpidamente a la totalidad de las audiencias del juicio, incluida la deliberación y la sentencia.*

II. *Sin perjuicio del efecto procesal y responsabilidad penal consecuente, el incumplimiento por parte de las Senadoras o Senadores de lo previsto en el párrafo anterior serán sancionados conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las leyes del Estado y su reglamento.*

III. *Las audiencias de juicio se desarrollarán en los días y horas definidos por el Tribunal hasta el pronunciamiento de la Sentencia; respetando los principios de continuidad e inmediatez.”*

XIV. Se modifica el Artículo 44 de la Ley N° 044, modificado por la Ley N° 612, conforme el siguiente texto:

“ARTÍCULO 44. (DELIBERACIÓN).



I. Concluido el debate, se procederá a la deliberación, debiendo el Presidente del Tribunal presentar el proyecto de Sentencia.

II. La Sentencia podrá ser condenatoria o absolutoria, debiendo contener los siguientes aspectos debidamente fundamentados:

- Los relativos a los incidentes que se hayan diferido para ese momento.
- Los relativos a la existencia del hecho o los hechos punibles.
- La calificación jurídica de los hechos tenidos por probados.
- La absolución o condena de la acusada o acusado, acusadas o acusados; y,
- En caso de condena, la imposición de la sanción penal aplicable.

III. La decisión será asumida mayoría absoluta de votos de los miembros del Tribunal.

IV. La Sentencia se notificará con su lectura íntegra y las partes recibirán copia de ella."

XV. Se modifica el Artículo 45 de la Ley N° 044, modificado por la Ley N° 612, conforme el siguiente texto:

"ARTÍCULO 45°. (SENTENCIA).

I. Se dictará sentencia condenatoria cuando, a juicio de la mayoría absoluta de los miembros presentes, la prueba aportada sea suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal de la acusada o el acusado, acusadas o acusados.

II. Se dictará sentencia absolutoria cuando:

- No se haya probado la acusación;
- La prueba aportada no sea suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal de la acusada o el acusado, acusadas o acusados;
- Se demuestre que el hecho no existió, no constituye delito o que la acusada o el acusado, acusadas o acusados, no participó o participaron en el;
- Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal;
- No se hayan alcanzado la mayoría de votos para la condena."

XVI. Se modifica el Artículo 46 de la Ley N° 044, modificado por la Ley N° 612, conforme el siguiente texto:

"ARTÍCULO 46. (EFECTOS DE LA ABSOLUCIÓN) *La sentencia absolutoria ordenará la libertad de la acusada o acusado en el acto y la cesación de todas las medidas cautelares dispuestas, disponiendo el resarcimiento de daños y perjuicios y honras públicas. La Cámara de Senadores, dispondrá la publicación de la parte resolutive de la Sentencia Absolutoria en un medio escrito de circulación nacional con cargo al Estado o al querellante, según corresponda."*

XVII. Se modifica el Artículo 49 de la Ley N° 044, modificado por la Ley N° 612, conforme el siguiente texto:

"ARTÍCULO 49°. (RECURSO DE APELACIÓN INCIDENTAL).

I. El Recurso de Apelación Incidental procederá contra las resoluciones interlocutorias expresamente señaladas en el Código de Procedimiento Penal, dictadas durante la etapa preparatoria.

II. Su resolución será de competencia de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores y las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos.



- III. El recurso se interpondrá ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, vencidos los plazos se remitirán las actuaciones a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores para resolución de admisibilidad y procedencia de los mismos, dentro de los cinco (5) días siguientes.”*

XVIII. Se modifica el Artículo 50 de la Ley N° 044, modificado por la Ley N° 612, conforme el siguiente texto:

“ARTÍCULO 50. (RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA).

- I. El Recurso de Apelación Restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la Ley y procederá contra la Sentencia Condenatoria dictada por la Cámara de Senadores.*
- II. La resolución del recurso será de competencia de ambas Cámaras reunidas en Sesión de Asamblea,*
- III. La resolución que modifique la sentencia deberá adoptarse por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes. De no obtenerse este resultado la sentencia se mantendrá firme y subsistente.*
- IV. El recurso será presentado ante la Cámara de Senadores por escrito y debidamente fundamentado dentro de los quince (15) días de notificado la o el recurrente con la sentencia condenatoria. Recibido el recurso, la Cámara de Senadores notificará a las otras partes para que contesten en el plazo de diez (10) días. Dentro de los tres (3) días siguientes de vencido el plazo, la Cámara de Senadores remitirá las actuaciones a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.*
- V. Recibidas las actuaciones, ambas Cámaras, reunidas en Sesión de Asamblea, resolverán el recurso dentro de los veinte (20) días siguientes.”*

XIX. Se modifica el Artículo 51 de la Ley N° 044, modificado por la Ley N° 612, conforme el siguiente texto:

“ARTÍCULO 51. (RECURSO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA).

- I. El Recurso de Revisión Extraordinaria procede en todo tiempo en favor del condenado y según los motivos expresamente señalados en el Código de Procedimiento Penal.*
- II. El recurso deberá ser presentado por escrito debidamente fundamentado ante la Cámara de Senadores.*
- III. Recibido el recurso, la Cámara de Senadores resolverá dentro de los veinte (20) días siguientes, por mayoría simple de votos de los presentes.”*

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 25 votos, más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

-Asume la Secretaría, la Senadora Lindaaura Rasguido Mejía-

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 3. (INCORPORACIÓN).

I. Se incorpora el Artículo 31 Bis., a la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 31 Bis. (OBJECCIÓN DEL INFORME PRELIMINAR).

I. La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores, en el plazo de cinco (5) días una vez notificado, resolverá la objeción de la resolución de rechazo del informe preliminar, confirmando o revocando; en caso de revocatoria, ordenará a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, en el plazo de cinco (5) días, formalice la resolución de imputación y continúe la investigación, en caso de confirmar el rechazo se dispondrá el archivo de obrados.

II. Cuando la decisión de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, sea por la imputación, en los siguientes tres (3) días deberá remitir antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema electoral de la Cámara de Diputados instancia que, en los siguientes dos (2) días, remitirá antecedentes al Pleno de la Cámara de Diputados, por intermedio de su Presidencia, para el señalamiento de audiencia de medidas cautelares.

III. La Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados, una vez recibido los antecedentes, convocará dentro de los siguientes cinco (5) días, a sesión de plenaria señalando día y hora de audiencia de medidas cautelares.”

II. Se incorpora el Artículo 31 Ter., a la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 31 Ter. (MEDIDAS CAUTELARES).

I. En la sustanciación de estos procedimientos procederá la aplicación de las siguientes medidas cautelares:

a) Las medidas cautelares personales en los casos que proceda, serán aplicables a partir del momento de la imposición de la medida cautelar aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en audiencia de medidas cautelares.

b) Si la Resolución de Imputación se solicita medidas cautelares personales, como la detención preventiva, ésta deberá incluir además alternativamente, medidas sustitutivas en caso de que la detención preventiva no sea aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados.

c) Las de carácter real, se aplicarán conforme al régimen establecido en el Código de Procedimiento Penal.

d) En caso de no ser aprobada la medida cautelar de detención, se aplicará la medida sustitutiva planteada en la resolución de imputación.

II. La decisión adoptada por el Pleno de la Cámara de Diputados, podrá ser apelada en la vía incidental ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores, en el plazo de cinco días (5) a partir de la aprobación por la Cámara de Diputados.”



III. Se incorpora el Artículo 31 Quater., a la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 31 Quater. (AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES). I. Reunida la Cámara de Diputados con el quórum reglamentario, instalada la audiencia de medidas cautelares, su Presidenta o Presidente, ordenará la lectura completa del proyecto de imputación y concederá el uso de la palabra en el siguiente orden a los miembros de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, al querellante, a la defensa, al o los imputados y a los miembros presentes de la Cámara inscritos en el rol de oradores, cuya intervención no será mayor a tres (3) minutos.

La Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados, concederá el uso de la palabra en el siguiente orden a los miembros de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, al querellante, a la defensa, al o los imputados y a los miembros presentes de la Cámara inscritos en el rol de oradores.

II. Concluida la deliberación, la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados someterá a votación la resolución de imputación. La decisión del Pleno deberá aprobarse con la mayoría de votos de los miembros presentes, la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados votará solo en caso de empate.

a) Si la decisión del Pleno de la Cámara de Diputados es de aprobación de la resolución de imputación, deberá sujetarse, en lo que corresponda, a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal, sobre medidas cautelares.

b) Cuando la resolución sea de rechazo, se dispondrá el archivo de obrado y se notificará en el plazo de 24 horas al querellante. El querellante podrá objetar la resolución en el plazo de cinco (5) días ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados; conocida la objeción la comisión deberá remitir, en el plazo de dos días de su conocimiento, deberá remitir la objeción y sus antecedentes a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores.

IV. Se incorpora el Artículo 31 Quinquies., a la Ley N° 044, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 31 Quinquies (APELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR). I. La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores, en el plazo de cinco (5) días una vez notificado, resolverá la apelación incidental, confirmando o revocando la medida cautelar impuesta por el Pleno de la Cámara de Diputados; en caso de revocatoria, dispondrá la medida cautelar que considere pertinente.”

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a la Disposición Derogatoria Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:



DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA. Se deroga los artículos 36, 37 y 38 de la Ley N° 044 de Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público de 08 de octubre de 2010, modificada por la Ley N° 612, de 03 de diciembre de 2014.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Derogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, el Senador Llavera.

Sen. Llavera: Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de modificación de la Ley N° 044 para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificada por la Ley N° 612.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretario.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley de modificación de la Ley N° 044 para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificada por la Ley N° 612, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Reasume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

1.2 Las senadoras Cecilia Moyoviri Moye, Daly Cristina Santa María Aguirre, Neila Velarde Salas y los senadores Luis Guillermo Seoane Flores, Fernando Alfonso Vaca Suárez, Porfirio Ovidio Menacho Tarquino y Walter Jesús Justiniano Martínez, presentan el Proyecto de Ley "Para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado".



Tiene la palabra, el Senador Zamora.

Sen. Zamora Tardío: De conformidad con la Disposición Final Segunda del Reglamento General, solicito la Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del Proyecto de Ley de “Para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado” en la presente Gestión por la urgente necesidad de tener una normativa antes del receso de fin de año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 25 votos, existe más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del Proyecto de Ley, se decreta su consideración en Sala.

Se inicia su tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY 075 /2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY PARA RESTABLECER LA PLENA VIGENCIA DE LOS ARTÍCULOS 183, 188 III, 194 III Y 200 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 1. (NULIDAD DE PLENO DERECHO). Se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutive de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023.

ARTÍCULO 2. (CESACIÓN DE FUNCIONES). Los Magistrados y Consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, conforme dispone la Constitución Política del Estado, cesarán en sus funciones el 2 de enero de 2024.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 25 votos, más de dos tercios, Senadora Presidenta.



Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.
Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (NULIDAD DE PLENO DERECHO). Se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutive de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 25 votos, más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (CESACIÓN DE FUNCIONES). Los Magistrados y Consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, conforme dispone la Constitución Política del Estado, cesarán en sus funciones el 2 de enero de 2024.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 24 votos, más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, el Senador Zamora.

Sen. Zamora Tardío: Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley “Para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado”.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1. Peticiones de Informe Escrito:

1.1 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe si existió algún plan de chequeo en la Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz, en los últimos 5 años; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe sobre el proyecto de diseño y construcción de obras civiles, de las nuevas oficinas, viviendas y Punto de Inspección Aduanera (PIA) en el Municipio de Guayaramerín; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.1 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita:

a) Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe desde cuándo se encuentra vigente el Padrón Biométrico del Tribunal Supremo Electoral en el Estado Plurinacional de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.2 Al Ministro de Gobierno, informe desde cuándo se encuentra vigente el registro biométrico en el Estado Plurinacional de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Neila Velarde Salas, solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, informe si a nivel nacional se creó el Sistema Nacional de Revisión Técnico Vehicular, establecido en la Sección VI (Sistema Nacional de Revisión Técnica Vehicular) de la Ley N° 165; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:



b) Al Ministro de Defensa, que informe sobre la instalación de un surtidor y una oficina del Banco Unión S.A., al interior del Comando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuál fue el monto de contraparte del Gobierno Autónomo Departamental del Beni para el proyecto de Construcción del Puente Beni II (Peña Amarilla); y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe cuál es la política que realiza el Estado en la dotación de Tierras Fiscales Disponibles para las comunidades indígenas y campesinas en el Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.4 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita:

a) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informe sobre la relación y competencias que tiene el Ministerio a su cargo con el rubro de la castaña y frutos amazónicos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe la relación y competencias que tiene el ministerio a su cargo con el rubro de la castaña y frutos amazónicos considerados como rubros rurales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.5 El Senador Erick Morón Osinaga, solicita al Ministro de Defensa, informe qué persona natural o jurídica vendió las aeronaves que actualmente utiliza Transportes Aéreos Bolivianos; informe si la aeronave del TAB CP – 2791 se encuentra en mantenimiento y/o reparación; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.6 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de Oruro, que informe sobre la superficie total de la Comunidad de Sora; que informe sobre todas las acciones realizadas dentro del caso signado N° 15/23, dentro del caso de suspensión total



de autoridad materna seguido a instancia de Alfredo Castro Bustillos en contra de Adriana Matilde Jiménez Rocha; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe sobre la ubicación y si se encuentran vigentes las concesiones mineras con código único: 13523 y 114406; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Presidente del Consejo de la Magistratura, que informe sobre los antecedentes de las partidas inscritas en oficinas de Derechos Reales de Oruro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Consejo de la Magistratura, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.7 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita al Ministro de Gobierno, informe cuántos procesos y/o denuncias tuvo y tiene el Cnl. Desp. Eduardo Víctor Uriarte Hurtado y cuáles los motivos de los mismos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.8 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe sobre el listado de clasificación de los cuerpos de agua en el país; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.9 La Senadora Centa Lothy Rek López solicita a la Ministra de Relaciones Exteriores, que informe cuáles son las medidas de seguridad que se establecen para otorgar visas a ciudadanos extranjeros que las solicitan en los países que Bolivia tiene legación diplomática; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

3.1 El Procurador General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1291/2022-2023 (Tema: Arbitrajes y demandas internacionales por procesos de Nacionalización).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Elizabeth Zoya Zamora Arce.



Sen. Secretario:

3.2 El Presidente del Tribunal Agroambiental, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 028/2023-2024. (Tema: Recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, María Patricia Arce Guzmán.

Sen. Secretario:

3.3 El Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 713/2022-2023 (Tema: Establecimientos de salud de primer y segundo nivel existentes en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra a la fecha).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Henry Omar Montero Mendoza.

Sen. Secretario:

3.4 El Alcalde Municipal de Tarija, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1347/2022-2023 (Tema: Planimetría del Barrio "26 de agosto", perteneciente a su municipio).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Virginia Velasco Condori.

Sen. Secretario:

3.5 El Alcalde Municipal de Calamarca, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 853/2022-2023. (Tema: Convocatoria Pública Nacional con CUCE: 16- 1214-00-6835511).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Isidoro Quispe Huanca.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**4. Actas de Comisión:**

4.1 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, remite el Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**5. Adscripciones a Comisión:**

5.1 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita su adscripción a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.



Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión solicitada.

Sen. Secretario:

5.2 El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita su adscripción a las Comisiones de Planificación, Política Económica y Finanzas; Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; y de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.^a Presidenta: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

5.3 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita su adscripción a las Comisiones de Política Social, Educación y Salud; de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Política Internacional; de Organización Territorial del Estado y Autonomías; y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen.^a Presidenta: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

5.4 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita su adscripción a las Comisiones Mixtas de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen.^a Presidenta: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

5.5 El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita su adscripción a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión solicitada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

6. Reposiciones:

6.1 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 102/2022-2023 C.S. “Día Nacional de las danzas “Pujllay” y “Ayarichi”.

Sen.^a Presidenta: Repóngase en Agenda.

Sen. Secretario:

b) N° 108/2022-2023 C.S. Día Nacional de la Danza “La Kullawada”.

Sen.^a Presidenta: Repóngase en Agenda.

Sen. Secretario:

c) N° 105/2022-2023 C.S. Día Nacional de la Danza “Los Caporales”.



Sen.ª Presidenta: Repóngase en Agenda.

Sen. Secretario:

6.2 La Senadora Neila Velarde Salas, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 140/2022-2023 C.S., “Mausoleo de los Héroes del Chaco del Beni”.

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Remisión:

7.2 El Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, remite leyes promulgadas conforme lo establece la Constitución Política del Estado.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y archívese.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Declaración Camaral:

1.1 Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Programa radial de humor político “Confidencias” de Radio Panamericana, por su contribución a la cultura, al arte y a la radiodifusión, presentado por el Senador Jorge Antonio Zamora Tardío.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senadora Zamora.

Sen. Zamora Tardío: Gracias Presidenta.

Como muchos saben “Confidencias” es el Programa nacional de humor político que se emite todos los sábados y domingos por Radio Panamericana, es el programa de mayor audiencia en todo el país y el pasado 5 de diciembre ha cumplido 40 años de trabajo ininterrumpido en el país. Nació oficialmente el año 1983, “Confidencias” ha escrito un poco de la historia contemporánea del país con mucho respeto a sus protagonistas, “Confidencias” a lo largo de los 40 años de trayectoria ha recibido varios premios, entre ellos, el último precisamente celebrando este aniversario “Premio Nacional de Periodismo”. Por ello considero que el marco de sus 40 años de existencia es un justo merecimiento el reconocimiento a la importante labor que desempeña en nuestro medio, al programa radial de humor político “Confidencias” por Radio Panamericana, por esos motivos y otros más solicito la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento justo y merecido al Programa radial de humor político “Confidencias” de Radio Panamericana, por su contribución a la cultura, al arte y a la radiodifusión y la comunicación del país. Ese es mi pedido, Presidenta. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisión.

1. Proyectos de Minuta de Comunicación:

1.1 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 005/2023-2024, que recomienda al Ministro de Medio Ambiente y Agua realizar de manera urgente acciones de resguardo al medio ambiente por la deforestación en la región de Yacuiba, Villamontes y Caraparí, en el marco de sus competencias. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 28 de noviembre de 2023, fue remitido, por el Sen. Javier F. Martínez E., del Comité de Políticas Financieras, Monetaria, Tributaria y Seguros de la Cámara de Senadores la Minuta de Comunicación al Ministro de Medio ambiente y Agua, para su tratamiento en sesión de Comisión.

2. MARCO JURÍDICO.



2.1 DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe Minuta de Comunicación.

2.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

ARTÍCULO 158°. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 175 “I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. II. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras.”

2.3 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.



Artículo 17. (Facultades). *Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:*

a) Legislación: *Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*

b) Fiscalización: *Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.*

c) Gestión: **Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones.** *Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.*

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que el Sen. Javier F. Martínez E., la Senadora Andrea Barrientos Sahonero, del Comité de Políticas Financieras, Monetaria, Tributaria y Seguros, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó este proyecto de Minuta de Comunicación al Ministro de Medio ambiente y Agua, haciendo referencia del siguiente marco constitucional:

Constitución Política del Estado.

Que, dentro del **Título I**, Organización Territorial del Estado del Capítulo Octavo, Distribución de Competencias de la Constitución Política del Estado el Art. 299 de la norma fundamental indica que:

Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas:

- *Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.*
- *Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.*
- *Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.*
- *Residuos industriales y tóxicos.*
- *Protección de cuencas.*
- *Agricultura, ganadería, caza y pesca.*
-

Que, dentro del **Título I**, Bases Fundamentales del Estado del Capítulo Segundo, Principios, Valores y Fines del Estado de la Constitución Política del Estado el art. 9, Parágrafo VI de la norma fundamental indica que:

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Que, dentro del **Título II**, Derechos Fundamentales y Garantías del Capítulo Cuarto, Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de la Constitución Política del Estado el art. 30, Parágrafo II de la norma fundamental indica que:

En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con la Constitución Política del Estado las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:



10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

Que, dentro del Título II, Derechos Fundamentales y Garantías del Capítulo Quinto, Derechos Sociales y Económicos de la Constitución Política del Estado el art. 33, de la norma fundamental indica que:

Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Que, dentro del Título II, Derechos Fundamentales y Garantías del Capítulo Quinto, Derechos Sociales y Económicos de la Constitución Política del Estado el art. 34, de la norma fundamental indica que:

Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.

Código Penal Boliviano:

Artículo 154 que señala como delito al Incumplimiento de Deberes, que establece: *“La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.”*

Decreto Supremo N° 2912 del 27 de septiembre de 2016.

Artículo 15. - (Seguimiento y Evaluación).

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, será responsable del seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030 a través de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal”.

Decreto Supremo N° 2914 del 27 de septiembre de 2016.

Artículo 8°. - (Gestión, difusión y transparencia de la información).

- I. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques - SIMB, establecerá un módulo para el seguimiento de la deforestación en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Con este propósito, las entidades competentes del Órgano Ejecutivo vinculadas con la administración de bosques y tierras deberán proporcionar de forma obligatoria la información requerida por el SIMB.*
- II. La DGGDF en coordinación con la ABT a la finalización de cada gestión, remitirá un informe a las Máximas Autoridades Ejecutivas - MAEs, sobre el monitoreo y control de la Deforestación emitiendo el dictamen respectivo para la aplicación de los incentivos pertinentes, así también elaborará recomendaciones para su implementación en la siguiente gestión.*

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 17 que señala que las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: *“a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.*



De igual manera, las Senadoras y Senadores, en uso de su atribución de fiscalización, podrán interpellar a las Ministras o Ministros de Estado de forma individual o colectiva, de conformidad al numeral 18, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado”.

Artículo 143 que señala: *“(Respuesta, plazos y conversión). Las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito deberán ser remitidas a la Cámara de Senadores en el término máximo de quince (15) días hábiles. Pasado ese tiempo, Segunda Secretaria, de oficio, solicitará a la Presidencia de la Cámara que conmine a la autoridad requerida para que responda el informe solicitado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles”.*

“(Obligación de prestar información). Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo, Órgano Electoral, Órgano Judicial, Consejo de la Magistratura, Contraloría General del Estado, Fiscal General del Estado, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo tienen la obligación de prestar información o colaboración ante las consultas realizadas por las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores. Asimismo, deberán prestar información o colaboración todas las autoridades de la Entidades Territoriales Autónomas, instituciones públicas y personas colectivas o naturales, en el marco de la Constitución y las leyes vigentes. Las Consultas serán remitidas vía Presidencia de la Cámara de Senadores”.

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, la recomendación a esta Autoridad Ministerial lo siguiente:

RECOMIENDA:

“Al Señor Ministro de Medio Ambiente y Agua, cumplir y ejercer las siguientes competencias exclusivas y concurrentes, de forma urgente y necesaria en resguardo del medio ambiente (Deforestación Yacuiba, Villamontes y Caraparí), la biodiversidad, el patrimonio cultural, tierra, territorio y cambio climático en su jurisdicción en cumplimiento al artículo 9, 30, 33,34 y 299 de la Constitución Política del Estado, Ley N° 133 Ley de Medio Ambiente, artículo 22 y 32. Asimismo se recomienda realizar las gestiones correspondientes mediante la ABT en base al Decreto Supremo N° 2914, art. 8 sobre el monitoreo y control de deforestación y el respectivo informe que deben emitir a finalización de cada gestión”.

Por lo tanto, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza el siguiente análisis al entorno de la presente Minuta de comunicación:

El Decreto Supremo No. 2912 y el Decreto Supremo No. 2914 señalan que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) son los responsable de dirigir, supervisar y coordinar las actividades técnicas, operativas, administrativas, así como ejecutar y realizar el seguimiento al Programa Nacional de Forestación y Reforestación (PNFR) y del Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques - "Nuestros Bosques", teniendo además como herramienta técnica para ambos programas el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB).

El Sistema de Información y Monitoreo de Bosques, tiene el objetivo de realizar el monitoreo permanente y sistemático sobre el estado de situación de los bosques a nivel nacional, para brindar información oficial y actualizada al país, siendo la instancia técnica de monitoreo y gestión de información oficial.

El Sistema está dirigido a monitorear el comportamiento del bosque, deforestación, focos de calor, cicatrices



de quemas, incendios forestales y la forestación y reforestación del bosque, la plataforma SIMB permite generar reportes (Diarios, Mensuales o Anuales), monitorear y tomar acciones de prevención en coordinación con diversas instituciones.

El Monitoreo de la Cobertura Boscosa está compuesto por el Subsistema de Bosque, Subsistema de Deforestación y el Subsistema de Forestación y Reforestación.

El Subsistema de Bosques genera de manera automática la intersección de la cobertura boscosa con las coberturas de límites administrativos, áreas Protegidas y Reservas Forestales, además indica el Tipo de Bosque, generando datos estadísticos y geográficos con el fin de monitorear la dinámica del bosque, la temporalidad de la información se muestra por gestión y por periodo seco. A ello se suma la intersección con datos de predios saneados y de Territorios Indígenas Originario Campesinos TIOC's.

El Monitoreo de Riesgos Forestales está compuesto por: El Subsistema de Focos de Calor y por el Subsistema de Cicatrices de Quemadas e incendios forestales.

El Subsistema de Focos de Calor, genera de manera automática la intersección de Focos de Calor con coberturas de áreas Protegidas, Reservas Forestales y Tipo de bosques proporcionando datos estadísticos y geográficos para la prevención de posibles incendios forestales en estas áreas, también nos permite ver los datos a nivel Nacional, departamental, provincial y municipal obteniendo datos de focos de calor en cada uno de estos límites administrativos del territorio boliviano.

El subsistema de Cicatrices de Quemadas e Incendios Forestales tiene el fin de monitorear las áreas afectadas por el fuego y genera de manera automática las mismas intersecciones del anterior subsistema; la información de temporalidad diaria se realiza con imágenes de baja resolución espacial (Sensor MODIS) y de manera mensual con imágenes de resolución media espacial (Landsat 8) con la cual se precisa el área afectada por el fuego.

El Sistema, además de generar reportes con datos estadísticos, permite visualizar la información en forma de mapas inteligentes con coberturas de puntos y/o polígonos.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques - SIMB, establecerá un módulo para el seguimiento de la deforestación en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Con este propósito, las entidades competentes del Órgano Ejecutivo vinculadas con la administración de bosques y tierras deberán proporcionar de forma obligatoria la información requerida por el del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques SIMB.

El Sistema de Información y Monitoreo de Bosques SIMB registrará las áreas que cuentan con autorizaciones de desmontes para la producción de alimentos, misma que será de acceso público.

La Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) en coordinación con la ABT a la finalización de cada gestión, debe remitir un informe a las Máximas Autoridades Ejecutivas - MAEs, sobre el monitoreo y control de la Deforestación emitiendo el dictamen respectivo para la aplicación de los incentivos pertinentes, así también elaboran las recomendaciones para su implementación en la siguiente gestión.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, coordina con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para dar cumplimiento al Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques - "NUESTROS BOSQUES", en el marco del derecho de uso y aprovechamiento de recursos forestales y tenencia de la tierra.

Bajo este contexto, la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF), debe contar con una estrategia Plurinacional para el Manejo Integral del Fuego con el objetivo, de articulación de acciones, suma de sinergias y promoción del trabajo coordinado con las entidades públicas, privadas y organizaciones locales, que coadyuven en la prevención, control y combate de incendios forestales y rehabilitación de áreas



degradadas por incendios, para lograr la reducción de la incidencia de los incendios forestales, mitigando los impactos y posibilitando el cuidado de la capacidad productiva del suelo, a través de promoción de alternativas productivas al uso del fuego, buscando asegurar la sustentabilidad de la producción de alimentos para la seguridad con soberanía alimentaria.

3. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión de Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADO CON MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:

Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión de Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

4. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES de la MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA**

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 1 de diciembre de 2023.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López; Secretaria Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales y Hoja de Coca; (No firma por licencia) Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE: *Al Señor Ministro de Medio Ambiente y Agua.*

1.- Realizar de manera urgente acciones de resguardo al medio ambiente por la deforestación en la región de Yacuiba, Villamontes y Caraparí, preservando, conservando y contribuyendo a la protección del medio ambiente, en cumplimiento a sus competencias, manteniendo el equilibrio ecológico, la biodiversidad, el patrimonio cultural, la tierra y el territorio, en cumplimiento de los Artículos 9, 30, 33, 34 y 299 de la Constitución Política del Estado, los Artículos 22 y 32 de la Ley



N° 133 de Medio Ambiente.

2.- *Efectuar las gestiones correspondientes con la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) en coordinación con la ABT a la finalización de cada gestión, remitiendo el respectivo informe a las Máximas Autoridades Ejecutivas - MAEs, sobre el monitoreo y control de la deforestación realizando el dictamen correspondiente y las recomendaciones requeridas en base al Art. 8 del Decreto Supremo 2914.*

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno la Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 004/2023-2024, que recomienda al Ejecutivo Regional del Gran Chaco realizar de manera urgente acciones de resguardo al medio ambiente por la deforestación en la región de Yacuiba, Villamontes y Caraparí, en cumplimiento a sus competencias. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES

INFORMA:

**ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL EJECUTIVO REGIONAL DEL GRAN CHACO DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO.**

1. ANTECEDENTES.

En fecha 28 de noviembre de 2023, fue remitido, por el Sen. Javier F. Martínez E., del Comité de Políticas Financieras, Monetaria, Tributaria y Seguros de la Cámara de Senadores la Minuta de Comunicación dirigida al Ejecutivo Regional del Gran Chaco del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, para su tratamiento en sesión de Comisión.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1 DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe Minuta de Comunicación.



2.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158°. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 175 “I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. II. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras.”

2.3 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.



b) Fiscalización: *Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.*

c) Gestión: **Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones.** *Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.*

3 ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que el Sen. Javier F. Martínez E., del Comité de Políticas Financieras, Monetaria, Tributaria y Seguros de la Cámara de Senadores, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó este proyecto de Minuta de Comunicación al Ejecutivo Regional del Gran Chaco del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, haciendo referencia del siguiente marco constitucional:

Constitución Política del Estado.

Que, dentro del Título I, Organización Territorial del Estado del Capítulo Octavo, Distribución de Competencias de la Constitución Política del Estado el art. 299 de la norma fundamental indica que: Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas:

- *Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.*
- *Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.*
- *Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.*
- *Residuos industriales y tóxicos.*
- *Protección de cuencas.*
- *Agricultura, ganadería, caza y pesca.*

Que, dentro del Título I, Organización Territorial del Estado del Capítulo Octavo, Distribución de Competencias, de la Constitución Política del Estado el art. 300 de la norma fundamental indica que: Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción:

- *Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación nacional.*

Que, dentro del Título I, Bases Fundamentales del Estado del Capítulo Segundo, Principios, Valores y Fines del Estado de la Constitución Política del Estado el art. 9, Parágrafo VI de la norma fundamental indica que:

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Que, dentro del Título II, Derechos Fundamentales y Garantías del Capítulo Cuarto, Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de la Constitución Política del Estado el art. 30, Parágrafo II de la norma fundamental indica que:

En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:



10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

Que, dentro del Título II, Derechos Fundamentales y Garantías del Capítulo Quinto, Derechos Sociales y Económicos de la Constitución Política del Estado el art. 33, de la norma fundamental indica que:

Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Que, dentro del Título II, Derechos Fundamentales y Garantías del Capítulo Quinto, Derechos Sociales y Económicos de la Constitución Política del Estado el art. 34, de la norma fundamental indica que:

Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.

Código Penal Boliviano:

Artículo 154, que señala como delito al Incumplimiento de Deberes, que establece: *“La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.”*

Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.

Parte Primera – Disposiciones Generales.

Artículo 7. Objetivos del Gobierno Autónomo del Gran Chaco.

Inc. 15. - *“Coordinar con los diferentes niveles de gobierno, nacional, departamental, municipal o indígena originario campesino, con el fin de implementar acciones conjuntas tendientes a la protección del medio ambiente y la biodiversidad en la región”.*

Artículo 17. Atribuciones de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

Decreto Supremo N° 4568, del 11 de agosto de 2021.

“Que por referéndum y consulta del 20 de noviembre de 2016 se aprobó el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, constituyéndose éste en el primer Gobierno Autónomo Regional en crearse en el marco de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que el Parágrafo II del Artículo 2 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, dispone que la Región del Gran Chaco Tarijeño está constituida por todos los habitantes de la jurisdicción de los municipios de Yacuiba - capital, Caraparí, Villa Montes y las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Guaraní, Weenhayek, Tapiete”.

Reglamento General de la Cámara de Senadores

Artículo 17 que señala que las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: *“a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los*



diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública. De igual manera, las Senadoras y Senadores, en uso de su atribución de fiscalización, podrán interpelar a las Ministras o Ministros de Estado de forma individual o colectiva, de conformidad al numeral 18, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado”.

Artículo 143 que señala: *“(Respuesta, plazos y conversión). Las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito deberán ser remitidas a la Cámara de Senadores en el término máximo de quince (15) días hábiles. Pasado ese tiempo, Segunda Secretaría, de oficio, solicitará a la Presidencia de la Cámara que conmine a la autoridad requerida para que responda el informe solicitado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles”.*

“(Obligación de prestar información). Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo, Órgano Electoral, Órgano Judicial, Consejo de la Magistratura, Contraloría General del Estado, Fiscal General del Estado, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo tienen la obligación de prestar información o colaboración ante las consultas realizadas por las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores. Asimismo, deberán prestar información o colaboración todas las autoridades de la Entidades Territoriales Autónomas, instituciones públicas y personas colectivas o naturales, en el marco de la Constitución y las leyes vigentes. Las Consultas serán remitidas vía Presidencia de la Cámara de Senadores.”

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, con la siguiente recomendación al Ejecutivo de Desarrollo del Gran Chaco:

RECOMIÉNDESE:

“Al Ejecutivo Regional del Gran Chaco del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en base a la Ley 079 Art. 3, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco Art. 17, cumplir y ejercer las siguientes competencias exclusivas y concurrentes, de forma urgente y necesaria en resguardo del medio ambiente, (Deforestación Yacuiba, Villamontes y Carapari), la biodiversidad, el patrimonio cultural, tierra, territorio y cambio climático en su jurisdicción, en cumplimiento al artículo 300 Parágrafo I numeral 35 y el artículo 299 parágrafo II numeral 1,4, 7, 8,11 y 16 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, se recomienda realizar las gestiones correspondientes para la contratación de una consultoría externa para realizar una auditoría de impacto ambiental, la cual determinara las consecuencias de la deforestación en la actualidad y el riesgo a corto, mediano plazo para la ciudadanía”.

Por lo tanto, la comisión de Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza el siguiente análisis al entorno de la presente Minuta de comunicación:

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, está enmarcado en los lineamientos que dicta el Estatuto Autonómico Regional y cumplen sus competencias a través del Ejecutivo de Desarrollo. Quien tiene la obligación de cumplir los objetivos transferidos a través del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, siendo una institución pública con autonomía de gestión que genera, gestiona ejecuta y promueve planes, programas y proyectos en el marco del desarrollo, transparencia, participación y control social en beneficio de todos los habitantes de la primera Región Autónoma del Gran Chaco.

De igual manera, al haberse implementado un modelo de Gobierno autonómico regional con capacidad institucional, con capital humano formado, garantizando accesos a servicios de calidad, optimizando



infraestructura y solvencia económica, con compromisos de transparencia.

El Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, garantiza y enuncia la voluntad democrática y soberana de sus habitantes en resguardo de las garantías, libertades y derechos ciudadanos; se constituye en una norma institucional básica, fundamental, jurídica y política del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, elaborado de forma participativa, de naturaleza rígida y forma parte integrante del ordenamiento jurídico nacional en el marco de la jerarquía normativa establecida en la Constitución Política del Estado y su aplicación está instaurada en el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, subordinada y sujeta a la Constitución Política del Estado y las Leyes que la regulan, teniendo la legislación autonómica preeminencia en su aplicación en el marco de sus competencias.

4.CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADO CON MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:

Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión de Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES** de la **MINUTA DE COMUNICACIÓN AL EJECUTIVO REGIONAL DEL GRAN CHACO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO**.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 1 de diciembre de 2023.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López; Secretaria Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales y Hoja de Coca; (No firma por licencia) Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.



PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE: *Al Ejecutivo Regional del Gran Chaco del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.*

1.- Realizar de manera urgente acciones de resguardo al medio ambiente por la deforestación en la región de Yacuiba, Villamontes y Caraparí, preservando, conservando y contribuyendo a la protección del medio ambiente, manteniendo el equilibrio ecológico, la biodiversidad, el patrimonio cultural, la tierra y el territorio, de acuerdo a sus competencias, en cumplimiento al artículo 300 Parágrafo I numeral 35 y el artículo 299 parágrafo II numeral 1,4, 7, 8,11 y 16 de la Constitución Política del Estado, el Artículo 3 de la Ley 079, y el Art. 17 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.

2.- Realizar las gestiones correspondientes para efectuar una auditoría de impacto ambiental, que determine las consecuencias de la deforestación actual y el riesgo a corto y mediano plazo para la ciudadanía.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno la Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de la Minuta de Comunicación N° 06/2023-2024, que recomienda al Ministro de Minería y Metalurgia, instruya a las instancias competente de la COMIBOL, la elaboración de un cronograma de actividades y designación de responsables para la recopilación de información, procesamiento, inventario detallado y registro digital y realizar diagnóstico institucional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

CPPEyF – PMC N° 01/2023-2024

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS

INFORMA

ASUNTO:

MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA.



I. ANTECEDENTES.

En fecha 12 de diciembre del año en curso, la Senadora Daly C. Santa María Aguirre, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Minería y Metalurgia, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere los artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- Artículo 158, Parágrafo I, Numeral 13 de la Constitución Política del Estado señala que: es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional el Aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado.

b) DECRETO SUPREMO N° 3196 DE 2 DE OCTUBRE DE 1952.

- Artículo 1.- Crease una entidad autónoma con personería jurídica denominada CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA, que estará en relación con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Minería y Petróleo.
- Artículo 2.- La CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA tendrá por objeto:
 - a) a. Explorar, explotar y beneficiar los minerales de los yacimientos mineros que el Gobierno de la Nación le asigne:
 - b) b. La comercialización y la exploración de los productos minerales en ejecución del Decreto Supremo 3072 de 2 junio de presente año:
 - c) c. La importación de maquinarias, herramientas, materiales, implementos de trabajo minero y artículos de pulpería tanto para la atención de sus necesidades como las del resto de la minera nacional.

c) LEY N° 3598, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2006.

- Artículo 1.- Autorízase a la Corporación Minera de Bolivia la transferencia, a título gratuito, de las viviendas de propiedad de la Empresa Minera Unificada del Cerro de Potosí en los campamentos Pailaviri y Velarde, Sector Tayton, ubicados en la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí, que no sean necesarias para el normal desenvolvimiento de sus actividades, a favor de los ex trabajadores dependientes de COMIBOL que se encuentren en posesión de las mismas; y, a título oneroso, a valor de 8 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda) por m² de terreno, a personas particulares que habitan las viviendas por más de cinco años.

d) REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.

- Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
- Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado,



Universidades Públicas y demás entidades públicas.

- Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.
- Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

III. ANÁLISIS.

La COMIBOL, asumió la dirección de la administración de la industria minera fiscal para la exploración, prospección, explotación, beneficio y comercialización de importantes yacimientos minerales que encierra el subsuelo patrio, dentro de un plan general y racional técnicamente elaborado, de acuerdo a los términos contenidos en el Decreto Supremo N° 3196.

El Decreto Supremo N° 3196 autorizaba también a la COMIBOL a “constituir sociedades” para la explotación de minas a su cargo, manteniendo para el Estado el 51% de las acciones emitidas. Se constituyó, además, un directorio integrado por dos representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.

En agosto de 1985, con el Decreto Supremo N° 21060, se procedió al despido de más de 23.000 trabajadores mineros.

Artículo 56° Se establece transitoriamente el Beneficio de Relocalización, para la defensa y racionalización del empleo, que regirá tanto para el sector público como para el privado”.

A la fecha, COMIBOL sobre la base de la ejecución de las medidas dispuestas por el Decreto Supremo N° 21060 ha transferido a sus ex trabajadores bienes inmuebles de su propiedad, generalmente bienes inmuebles que ya estaban ocupando, a través de varias leyes nacionales, en las que los elementos comunes son:

- Ser trabajador regular y haberse acogido a la Circular P-484/98, de 29 de septiembre de 1998, emitida por la Corporación Minera de Bolivia o cuyos retiros estén comprendidos durante las gestiones 1985, 1986 y 1987 años.
- No ser propietario de otra vivienda o lote de terreno, requisito que debe acreditarse con la presentación del certificado de “No Propiedad”, emitido por el Registrador de Derechos Reales.
- En la minuta de transferencia constará la obligación de habilitar la vivienda adjudicada y no transferirla ni alquilarla, durante el tiempo de diez (10) años y que el lote de terreno adjudicado tampoco sea transferido durante el tiempo de (10) años. El incumplimiento dará lugar a la anulación de la minuta extendida.
- Los gastos que demanden la individualización y/o fraccionamiento de predios, aprobación de planos, impuestos, protocolización y otros, correrán por cuenta de los beneficiarios.

Que entre los requisitos previos a la presentación de un Proyecto de Ley ante la Asamblea



Legislativa Plurinacional se debe cumplir algunos criterios básicos, como:

- a) Individualización de los predios a ser transferidos, los cuales deben encontrarse registrados en Derechos Reales a nombre de COMIBOL contando con folio real y sean alodiales.
- b) Lista de beneficiarios aprobada por COMIBOL, a través de una Resolución de Directorio.
- c) Resolución de Directorio que disponga la Transferencia de predios a favor de los ex trabajadores que se encuentren en la lista de beneficiarios, que disponga además su aprobación a través de una ley por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- d) Remisión por parte de COMIBOL, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia, del Proyecto de Ley que autorice la transferencia de predios de su propiedad a ex trabajadores que se encuentren en la lista de beneficiarios aprobada mediante resolución, para la aplicación del Artículo 158, Parágrafo I, Numeral 13 de la Constitución Política del Estado, que establece que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional la “Aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado”.

A la fecha, aún existen transferencias en trámite y otras comprometidas como la que corresponde a EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA COLAVI UNIFICADA – POTOSÍ y predios de Pilaviri.

Siendo que la instancia responsable del manejo, mantenimiento, saneamiento y otros, de los predios de COMIBOL, es el Departamento de Repliegue que se encuentra en la ciudad de Oruro, instancia que no cuenta con los elementos materiales humanos y técnicos necesarios para realizar su labor.

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que Proyecto de Proyecto de Minuta de Comunicación; sea **Aprobado con modificación**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca; Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senador Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación y Contraloría General del Estado; (No firma por licencia) Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIONES)

RECOMIÉNDESE, al Ministro de Minería y Metalurgia, Ing. Marcelino Quispe López que en el marco de sus atribuciones y funciones:

PRIMERO. - Instruya a las instancias competentes de la COMIBOL, la elaboración de un cronograma de actividades y designación de responsables para:

1. Recopilar información técnica y legal de todos los bienes inmuebles de COMIBOL a nivel nacional.
2. Iniciar el procesamiento y finalización de los procesos de saneamiento de bienes inmuebles de COMIBOL.



3. Realizar un inventario detallado y registro digital del estado de situación de los trámites, acciones legales y procesos de saneamiento de bienes inmuebles de COMIBOL a nivel nacional.

4. Realizar un diagnóstico y análisis de la determinación institucional de viabilidad o inviabilidad de la transferencia de bienes inmuebles de COMIBOL a favor de terceros.

SEGUNDO.- Tomar las medidas administrativas, técnicas, presupuestarias y legales para el eficiente funcionamiento de la Unidad de Repliegue de la ciudad de Oruro.

TERCERO.- Disponer institucionalmente la dotación de personal técnico y legal, además de los medios necesarios para que la Unidad de Repliegue cumpla con las tareas de saneamiento de bienes inmuebles de COMIBOL.

CUARTO.- Instruya al Directorio de COMIBOL que, en sus Resoluciones que tengan por objeto transferir bienes en favor de trabajadores, se especifique lo siguiente:

- La aprobación de la transferencia
- Ubicación del predio a transferir
- Superficie del predio a transferir
- Colindancias del predio a transferir
- Folio Real del predio a transferir
- Debe identificar a los beneficiarios en una lista con su nombre completo, Carnet de Identidad, Número de Lote, Manzano, superficie y Colindancias que le corresponden a cada trabajador.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno la Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Programa radial de humor político “Confidencias”.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado determina como atribución de la Cámara de Senadores: “Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado”. Que, Confidencias nació oficialmente en 1983, para hacer historia en el buen humor boliviano casi sin proponérselo. Por eso el nombre para algunos resulta algo serio o extraño.



Se trataba de un programa diario de reflexiones con glosas sobre diversos problemas ciudadanos que sumaba breves notas de humor. Fundaron Confidencias Wálter Vásquez, Jimmy Vásquez y René Rosquellas. Con el tiempo fueron parte del elenco diversas personalidades de la radio o el teatro como Cristina Corrales, Jaime Rivero, Juan José Hidalgo, Agustín Mendieta, Juan José Espada y una larga lista que se hace difícil de rememorar completa. Fueron también parte del programa Raúl Gil Valdez ("Rulo Vali"), Gabriel Barrios y Luis Palacios ("Pato Lucas"). Actualmente, el programa cuenta con la participación de René Rosquellas (Roque), Denisse Mendieta, Luis Sempértégui (Luigi) y Gabriel Sánchez (Gabacho).

Que, los 40 años de Confidencias se proyectaron más allá del imaginario que genera la radio. En varias temporadas el programa se realizó también por televisión con el uso de disfraces, máscaras y escenografías especiales. Salió en redes como ATB y la Red Uno. Confidencias marcó su vigencia en dos de las mayores cadenas de radio: Fides, durante dos años y Panamericana, donde nació y permanece actualmente.

Que, Confidencias ha escrito, en su particularísimo estilo, la historia contemporánea del país. Reprodujeron las voces de personalidades como Víctor Paz Estenssoro, Juan Lechín Oquendo, Hugo Banzer, Fidel Castro, Hugo Chávez y un etcétera tan largo como los vaivenes de la política. A veces imitaron las voces de los personajes reales con tal exactitud de timbre que derivaron en doble impacto.

Que, el humor, en Confidencias, trata de quebrar las tensiones y hacer evidentes las debilidades de la élite política, mediante el contraste, la exageración y la sorpresa. De este modo, tomando como referencia fundamental el acontecer noticioso, el programa busca: Desarrollar una crítica constructiva respecto al quehacer político de actualidad. Coadyuvar al desarrollo de una opinión pública basada no sólo en la calificación de la actitud y el interés netamente políticos, sino también en la valoración de virtudes y defectos auténticamente humanos. Dar cauce abierto a las expresiones vitales de nuestra propia idiosincrasia, destacando, sobre todo la riqueza del humor boliviano. Expresar las inquietudes de la ciudadanía, exponiendo sus aportes para una práctica política más honesta, sana y positiva.

Que, la trayectoria de Confidencias, que inicia en 1983, consistía, en sus primeras ediciones, en una serie de comentarios diarios referidos a diversos temas de interés público, tanto en el aspecto social como político. En una segunda etapa, estuvo a cargo de un sólo locutor, cuyas interpretaciones eran reforzadas, por ambientaciones musicales, a efectos de variedad y agilidad. Finalmente, una tercera etapa a partir de 1986 donde el programa adopta nuevas características de interpretación. Se incluyen a artistas expertos en imitación de voces, además de ser profesionales de la radiodifusión, están avalados por experiencias en teatro y radioteatro. A partir de ese año el programa incluye también musicales referidos al tema político central de la semana.

Que, Confidencias con 40 años de trayectoria, los mismos que fueron celebrados el 5 de diciembre de 2023, es el programa con mayor audiencia en todo el país, La expectativa en torno a la edición de cada fin de semana es permanente, no sólo en las capitales de departamento, sino en las provincias, incluyendo pequeñas comunidades campesinas, ha recibido varios premios, entre ellos: Premio "Ciudad de Potosí"; Premio "Miguel Dueri"; Premio "VISA"; Premio "Tea de la Libertad" Reconocimiento Especial del Festival "Llama de Plata"; Medalla "Pedro Domingo Murillo", Honor Cívico, del Concejo Municipal de La Paz; Diploma de Honor al Mérito, conferido por la Asociación de Periodistas de La Paz; Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de Radio; Medalla Ana María Romero de Campero, a la Libertad de Expresión.

Que, la producción de Confidencias, mantiene su vigencia y popularidad, y se encuentra plenamente afianzada como programa estelar en la radiodifusión nacional. Anecdóticamente señalar que diversos círculos políticos toman a Confidencias como pauta referencial para sopesar la opinión pública en torno a sus actitudes, los personajes del programa Confidencias, que se mantienen desde la creación del programa a la fecha son: "doña Pilarica", "Infidencia", "Pochocha", "Floripondio" y "El Pajpaku" Confidencias se emite los sábados, a las 14 horas, y los domingos a las 10 horas, en Radio Panamericana, emisora líder en alcance y sintonía en todo el país. El programa es un referente de lo que opina la gente.

Senador Proyectista, Jorge Antonio Zamora Tardío



POR TANTO,

la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y el Artículo 107 del Reglamento del Reglamento General de la Cámara de Senadores,

DECLARA:

En el marco de sus 40 años de existencia, es un honor destacar y reconocer de manera justa y merecida al PROGRAMA RADIAL DE HUMOR POLÍTICO “CONFIDENCIAS” POR RADIO PANAMERICANA, por su contribución a la cultura, al arte, a la radiodifusión y a la comunicación del país. Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, martes 19 de diciembre; A horas 14:00; Orden del Día; 1. Correspondencia; 2. Asuntos en Mesa; 3. Asuntos del Día; 4. Informe de Comisiones; 5. Asuntos Varios; La Paz, diciembre de 2023; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.^a Presidenta: Gracias. Buenas tardes.

Concluye la Sesión a horas: 17:42.

